

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

โครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินผลการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช.”

รหัสโครงการ 4822876

โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ	ที่ปรึกษาโครงการ
นายสุริยน วงศ์สุจริต	หัวหน้าโครงการ
นางสาวศิรินันท์ วัฒนศิริธรรม	นักวิจัย
นางสาวอนัญญา แม้นโชติ	นักวิจัย
นางสาวพรสวรรค์ ประเทสัง	นักวิจัย
นายศักรินทร์ นิลรัตน์	นักวิจัย
นางสาวศิรินทิพย์ แสงมิ่ง	นักวิจัย

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

กันยายน 2569

งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รายงานการวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่และใช้ประโยชน์ภายในสำนักงาน ป.ป.ช. เท่านั้น



รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

โครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินผลการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช.”

รหัสโครงการ 4822876

โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ	ที่ปรึกษาโครงการ
นายสุริยน วงศ์สุจริต	หัวหน้าโครงการ
นางสาวศิรินันท์ วัฒนศิริธรรม	นักวิจัย
นางสาวอนัญญา แม้นโชติ	นักวิจัย
นางสาวพรสวรรค์ ประเทสัง	นักวิจัย
นายศักรินทร์ นิลรัตน์	นักวิจัย
นางสาวศิรินทิพย์ แสงมิ่ง	นักวิจัย

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

กันยายน 2569

งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รายงานการวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่และใช้ประโยชน์ภายในสำนักงาน ป.ป.ช. เท่านั้น

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยเรื่อง “การประเมินผลการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ฉบับนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ สกสว. เป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนงบประมาณและโอกาสในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณที่ปรึกษาโครงการวิจัย คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย สำนักงาน ป.ป.ช. ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินการวิจัยและการปรับปรุงรายงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักวิชาการ

ขอขอบพระคุณผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนและด้านปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอก และผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถาม เข้าร่วมการสัมภาษณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้งานวิจัยฉบับนี้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และสะท้อนข้อเท็จจริงได้อย่างรอบด้าน

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากงานวิจัยฉบับนี้ คณะผู้วิจัยขอมอบเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์ความรู้และแนวทางการยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. และขอมอบความดีทั้งหมดแก่ผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนให้การวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

คณะผู้วิจัย
กันยายน 2569

บทคัดย่อ

ส่วนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ

ชื่อโครงการ การประเมินผลการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช.

ที่ปรึกษาโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ

คณะผู้วิจัย

1. นายสุริยน วงศ์สุจริต หัวหน้าโครงการ 2. นางสาวศิรินันท์ วัฒนศิริธรรม นักวิจัย
3. นางสาวอนัญญา แม้นโชติ นักวิจัย 4. นางสาวพรสวรรค์ ประเทสัง นักวิจัย
5. นายศักรินทร์ นิลรัตน์ นักวิจัย 6. นางสาวศิรินทิพย์ แสงมิ่ง นักวิจัย

สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.

ส่วนที่ 2 บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลการดำเนินงานภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อนำผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานด้านการสืบสวนให้สามารถสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น การวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณเป็นแนวทางหลักในการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนและด้านการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ควบคู่กับการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งดำเนินการโดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานภายนอก และผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับอธิบายและสนับสนุนผลการศึกษาเชิงปริมาณอย่างรอบด้าน

ผลการศึกษาพบว่า 1) กระบวนการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต มีลักษณะงานสำคัญครอบคลุมการตรวจสอบข้อเท็จจริง การสืบสวนเชิงรุก การจัดทำฐานข้อมูลบุคคลเป้าหมาย การติดตามพยานและบุคคลตามหมายจับ การคุ้มครองพยาน และภารกิจสนับสนุนอื่น ๆ 2) ปัญหาและอุปสรรคของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. มิได้เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งโดยลำพัง หากแต่เป็นผลจากข้อจำกัดเชิงระบบที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทั้งด้านกฎหมายและอำนาจหน้าที่ การเข้าถึงข้อมูลและฐานข้อมูล การประสานงานและบูรณาการการทำงาน เทคโนโลยีและเครื่องมือสนับสนุน ตลอดจนทักษะและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งล้วนส่งผลต่อความรวดเร็ว ความครบถ้วน และคุณภาพของกระบวนการสืบสวนคดีทุจริต และ 3) ผลการประเมินประสิทธิภาพของภารกิจสืบสวน ซึ่งพิจารณาจากระยะเวลาการปฏิบัติงานในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$ = 2.19 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน) ขณะที่ผลการประเมินประสิทธิผล ซึ่งพิจารณาจากความครบถ้วนของงานที่ได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริต พบว่า อยู่ในระดับสูง ($\overline{X}$ = 2.80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน)

จากผลการศึกษาเสนอให้สำนักงาน ป.ป.ช. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสืบสวนให้เชื่อมโยงและทันสมัย ส่งเสริมการประสานงานระหว่างฝ่ายสืบสวนและฝ่ายไต่สวน สนับสนุนเครื่องมือ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่จำเป็น ตลอดจนพัฒนาศักยภาพนักสืบสวนอย่างต่อเนื่อง สำหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน พัฒนากลไกการแลกเปลี่ยนและการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นภายใต้หลักการคุ้มครองสิทธิของประชาชน รวมทั้งพัฒนารูปแบบการสืบสวนเชิงกลยุทธ์โดยใช้ข้อมูลข่าวกรองและการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตอย่างยั่งยืน

คำสำคัญ : การประเมินผลการดำเนินงาน, ภารกิจสืบสวน, ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Abstract

Part I **Project details**

Project Title	Evaluation of the Investigative Performance of the Office of the National Anti-Corruption Commission	
Project Advisor	Assoc. Prof. Dr. Arisara Leksansern	
Researchers	1. Mr. Suriyon Wongsudjarid	Chief Researcher
	2. Miss Sirinan Wattanasiritham	Researcher
	3. Miss Ananya Manchot	Researcher
	4. Miss Pornsawan Prathesang	Researcher
	5. Mr. Sakkarin Nilrat	Researcher
	6. Miss Sirinthip Saengming	Researcher
	Bureau of Anti-Corruption Research and Academic Services, Office of the National Anti-Corruption Commission	

Part II **Abstract**

This research aims to study the operational processes, problems, and obstacles in performing the investigative mission and to evaluate the investigative performance of the Office of the National Anti-Corruption Commission. The research also aims to utilize the findings to propose recommendations for improving investigative operation to better support the corruption suppression mission more effectively and efficiently. This research employs a mixed methods approach with quantitative research as the primary method. Data were collected using questionnaires administered to the investigative and corruption suppression officers of the Office of the National Anti-Corruption Commission, combined with qualitative research conducted through literature review and in-depth interviews with key informants. These informants included relevant executives and officers of the Office of the National Anti-Corruption Commission, government officials from external agencies, and investigative experts, in order to obtain insight to comprehensively explain and support the quantitative study results.

The study found that 1) the operational process of investigative mission for supporting corruption suppression efforts includes key tasks such as fact-finding, proactive investigation, creation of targeted person databases, tracking witnesses and individuals under arrest warrants, witness protection, and other supporting missions. 2) The problems and obstacles in the investigative mission for supporting the Office of the National Anti-Corruption Commission's corruption suppression mission do not stem from any factor in isolation, but rather from interconnected systemic limitations. These are laws and mandated authority, access to information and databases, coordination and integration of work, supporting technology and tools, as well as the skills and competencies of the personnel involved. All of these factors contribute to the speed, completeness, and quality of the investigation process for corruption cases; and 3) the efficiency evaluation of the investigative mission, which considers the time taken to support the corruption suppression mission, was found at a

moderate level ($\overline{X}$= 2.19 points out of 3 points). And, the effectiveness evaluation based on the completeness of the tasks assigned in the corruption suppression mission was found at a high level ($\overline{X}$= 2.80 out of 3 points).

The study's findings suggest that the Office of the National Anti-Corruption Commission develop a comprehensive and up-to-date database and information technology system for investigation, promote coordination between investigation and inquiry divisions, provide necessary tools, technology, and equipment, and continuously develop the capabilities of investigators. Policy recommendations include amending laws, regulations, and authority related to investigation; developing mechanisms for exchanging and accessing necessary information under the principle of protecting citizens' rights; and developing strategic investigation models using intelligence and risk analysis to enhance the efficiency and effectiveness of investigative mission in supporting sustainable corruption suppression efforts.

Keywords : performance evaluation, investigative mission, efficiency and effectiveness

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

1. ชื่อโครงการวิจัย การประเมินผลการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช.

2. คณะผู้วิจัย

2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ	ที่ปรึกษาโครงการ
2.2 นายสุริยน วงศ์สุจริต	หัวหน้าโครงการ
2.3 นางสาวศิรินันท์ วัฒนศิริธรรม	นักวิจัย
2.4 นางสาวอนัญญา แม้นโชติ	นักวิจัย
2.5 นางสาวพรสวรรค์ ประเทสัง	นักวิจัย
2.6 นายศักรินทร์ นิลรัตน์	นักวิจัย
2.7 นางสาวศิรินทิพย์ แสงมิ่ง	นักวิจัย

3. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

สำนักงาน ป.ป.ช. มีภารกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ภารกิจปราบปรามการทุจริต ภารกิจป้องกันการทุจริต ภารกิจตรวจสอบทรัพย์สิน ซึ่งในการดำเนินงานแต่ละภารกิจให้บรรลุผลสำเร็จนั้น จำเป็นจะต้องมีสายงานอื่นเข้ามาช่วยสนับสนุนภารกิจดังกล่าว โดยหนึ่งสายงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งไม่น้อยไปกว่าสายงานหลักในการเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จต่าง ๆ ของสำนักงาน ป.ป.ช. นั่นก็คือ “สายงานสืบสวนคดีทุจริต”

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสืบสวนคดีทุจริตจะมีตำแหน่งในสายงานว่า “นักสืบสวนคดีทุจริต” แต่เดิมตำแหน่งดังกล่าวจะมีเฉพาะที่ส่วนกลางและอยู่ภายใต้สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ช. ภาคขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ก็ได้มีการกระจายตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตไปสู่สำนักงาน ป.ป.ช. ภาคทั้ง 9 ภาค กระทั่งในปี พ.ศ. 2566 ก็ได้มีการกระจายตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตไปสู่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอีกครั้ง ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2567 มีตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตครบทั้ง 76 จังหวัด เพื่อเป็นการเสริมประสิทธิภาพการทำงานเชิงรุกให้แก่สำนักงาน ป.ป.ช. ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ดังนั้น คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภารกิจสืบสวนในฐานะที่เป็นส่วนงานสนับสนุนภารกิจหลัก ของสำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งในส่วนกลางและปฏิบัติการพื้นที่ (สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด) โดยเฉพาะภารกิจปราบปรามการทุจริต ซึ่งที่ถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของการมีตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริต ที่ต้องการให้มาสนับสนุนงานด้านปราบปรามการทุจริตเป็นอันดับแรก หรือที่เรียกว่า “งานสืบนำงานสอบ” ซึ่งนับตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2567 จนถึงปัจจุบันปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นระยะเวลาเกือบ 1 ปี 4 เดือนแล้ว ที่มีตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตครบทั้ง 76 จังหวัด จึงเห็นควรมีการประเมินผลการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งในมิติประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงศึกษากระบวนการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาสู่การจัดทำแนวทางพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

4.1 เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค ในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช.

4.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช.

4.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

5. วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ใช้การวิจัยเชิงปริมาณเป็นข้อมูลหลัก โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวน (นักสืบสวนคดีทุจริต) จำนวน 243 คน และผู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านปราบปรามการทุจริต (พนักงานไต่สวน) ที่มีประสบการณ์หรือเคยขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานจากภารกิจสืบสวนในขั้นตอนต่าง ๆ จำนวน 281 คน เพื่อให้ได้สถิติภาพรวมของการดำเนินงาน ระดับของปัญหา อุปสรรคในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของภารกิจปราบปรามการทุจริต ผลประเมินการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในมิติประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับอธิบายกระบวนการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตว่ามีกระบวนงานอย่างไร และในแต่ละกระบวนงานมีปัญหาอุปสรรค รวมทั้งมีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง จึงใช้การวิจัยเชิงคุณภาพมาช่วยสนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 38 คน ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ข้างต้น เพื่ออธิบายเหตุผลและบริบทเชิงลึกที่อยู่เบื้องหลังตัวเลขดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้มีการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานภายนอกที่มีการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบสวน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน เพื่อให้ได้มุมมองที่หลากหลายมากขึ้น

6. ผลการศึกษา/ข้อค้นพบ

จากผลการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังต่อไปนี้

6.1 ผลการศึกษากระบวนการดำเนินงาน รวมถึงปัญหา อุปสรรคของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.

จากการศึกษากระบวนการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต แบ่งออกเป็น 7 ลักษณะงาน ประกอบด้วย

1) การตรวจสอบข้อเท็จจริงตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย

ผลการศึกษาพบว่า การตรวจสอบข้อเท็จจริงตามประเด็นที่ได้รับมอบหมายเป็นภารกิจสำคัญในการสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบและไต่สวนของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมุ่งแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำ ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพยานหลักฐานที่สำคัญ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนมีส่วนช่วยให้การดำเนินการตรวจสอบและไต่สวนเป็นไปอย่างรอบด้าน ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2) การสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทุจริตตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (มาตรา 49)

ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า ภารกิจสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทุจริตเป็นกลไกสำคัญในการเฝ้าระวังและค้นหาพฤติการณ์ทุจริตเชิงรุกของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยอาศัยการติดตามข่าวสารและเบาะแสจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การรวบรวมพยานหลักฐานและการสืบสวนขยายผล ทั้งนี้ผลการสืบสวนสามารถนำไปสู่การดำเนินการในมิติการปราบปรามหรือการป้องกันการทุจริตได้อย่างเหมาะสมตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ

3) การจัดทำฐานข้อมูลการสืบสวนของบุคคลเป้าหมาย (BI : Background Investigation)

ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า การจัดทำฐานข้อมูลการสืบสวนบุคคลเป้าหมาย (BI) เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการองค์ความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยช่วยเพิ่มความพร้อมในการตรวจสอบข้อเท็จจริง วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของบุคคล และสนับสนุนการดำเนินงานด้านปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของการสืบสวนและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระยะยาว

4) การตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลเพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบไต่สวน

ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า การติดตามพยาน การส่งหมายเรียกพยาน และการส่งหนังสือแจ้งผู้ถูกกล่าวหาเป็นภารกิจสนับสนุนที่สำคัญต่อการดำเนินงานด้านตรวจสอบและไต่สวนของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยช่วยให้สามารถเข้าถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความล่าช้าในการดำเนินคดี และสนับสนุนให้กระบวนการไต่สวนเป็นไปอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย

5) การตรวจสอบข้อเท็จจริงในการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยาน

ผลการศึกษาพบว่า การตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาคุ้มครองช่วยเหลือพยานเป็นภารกิจสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมุ่งประเมินความเสี่ยงและพฤติการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความไม่เป็นธรรมแก่พยานและผู้ให้ข้อมูลผ่านการรวบรวมข้อเท็จจริง การสืบค้นข้อมูล และการตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบถูกนำมาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่ให้ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต

6) การสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ

ผลการศึกษาพบว่า การสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับเป็นภารกิจสำคัญในการสนับสนุนกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมุ่งแสวงหาข้อเท็จจริงและติดตามตัวผู้ถูกกล่าวหาตามหมายจับของศาลเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การดำเนินงานดังกล่าวอาศัยการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามจับกุมและป้องกันการหลบหนีของผู้กระทำความผิดคดีทุจริต

7) การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ผลการศึกษาพบว่า นอกเหนือจากภารกิจสืบสวนตามหน้าที่โดยตรงแล้ว นักสืบสวนคดีทุจริตยังได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น การจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้า การรักษาความปลอดภัย การเตรียมความพร้อมด้านปฏิบัติการ การตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และการวิเคราะห์ข่าวสารการทุจริต ซึ่งล้วนเป็นภารกิจที่มีส่วนสนับสนุนให้การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับในส่วนของปัญหา อุปสรรค ของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย

1) ข้อจำกัดด้านอำนาจหน้าที่ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาที่พบมากที่สุดคือข้อจำกัดด้านอำนาจตามกฎหมายของนักสืบสวนในการเข้าถึงข้อมูล การเรียกเอกสาร การเชิญบุคคลมาให้ข้อมูล และการรวบรวมพยานหลักฐานบางประเภท ทำให้ต้องพึ่งพาหน่วยงานอื่นหรือพนักงานไต่สวน ส่งผลให้กระบวนการสืบสวนล่าช้า ขาดความคล่องตัว และมีความเสี่ยงด้านความชอบด้วยกฎหมายของพยานหลักฐาน นอกจากนี้ ระเบียบและขั้นตอนทางราชการที่ซับซ้อนยังเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานในคดีที่ต้องการความรวดเร็ว

2) ข้อจำกัดด้านการเข้าถึงข้อมูล ฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสืบสวนคดีทุจริตประสบปัญหาการเข้าถึงฐานข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลโทรคมนาคม ข้อมูลยานพาหนะ และข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรงหรือมีข้อจำกัดด้านสิทธิ์การใช้งาน นอกจากนี้ ระบบฐานข้อมูลของสำนักงาน ป.ป.ช. ยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ผลประโยชน์ การเมือง และเครือข่ายการทุจริตทำได้ยากและใช้เวลานาน

3) ปัญหาด้านการประสานงาน การสื่อสาร และการบูรณาการการทำงาน

พบปัญหาความไม่ชัดเจนในการกำหนดประเด็นสืบสวนระหว่างฝ่ายสืบสวนและฝ่ายไต่สวน การส่งต่อข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามความต้องการ รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่ล่าช้า ส่งผลให้เกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน ต้องตรวจสอบข้อมูลซ้ำ และทำให้กระบวนการสืบสวนขาดประสิทธิภาพ การขาดระบบบูรณาการข้อมูลร่วมกันยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเชื่อมโยงข้อเท็จจริงและขยายผลคดี

4) ข้อจำกัดด้านระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนการสืบสวน

ปัญหา อุปสรรคสำคัญประการหนึ่งของการดำเนินงานด้านการสืบสวน คือ ข้อจำกัดของระเบียบและกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ยังไม่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของภารกิจสืบสวน ซึ่งต้องอาศัยความรวดเร็ว ความยืดหยุ่น และการตัดสินใจในสถานการณ์เฉพาะหน้า ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประสบปัญหาในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบางประเภท รวมทั้งต้องดำเนินการตามขั้นตอนและเอกสารประกอบจำนวนมาก นอกจากนี้ ข้อจำกัดด้านทรัพยากรและเครื่องมือสนับสนุนการสืบสวนที่ยังไม่เพียงพอหรือไม่สอดคล้องกับความต้องการในการปฏิบัติงาน อาทิ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง ยานพาหนะ และอุปกรณ์เฉพาะทางสำหรับการปฏิบัติงานภาคสนาม ส่งผลให้การรวบรวม วิเคราะห์ และติดตามข้อมูลในบางกรณีไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

5) ปัญหาภาระงานและข้อจำกัดด้านเวลาในการปฏิบัติงาน

นักสืบสวนคดีทุจริตต้องรับผิดชอบภารกิจและคดีจำนวนมากในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้ไม่สามารถทุ่มเทเวลาให้กับแต่ละคดีได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะคดีที่มีความซับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับเครือข่ายบุคคลหลายฝ่ายซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการสืบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด นอกจากนี้ ยังมีข้อจำกัดด้านกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน การกำหนดส่งผลการสืบสวน และภารกิจเร่งด่วนที่แทรกเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งรัดการปฏิบัติงานภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลา ส่งผลต่อความละเอียดรอบคอบในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงอาจกระทบต่อคุณภาพและความสมบูรณ์ของผลการสืบสวนในบางกรณี

6) ข้อจำกัดด้านทักษะ องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

แม้ว่าบุคลากรจะมีศักยภาพในระดับหนึ่ง แต่ยังพบข้อจำกัดด้านทักษะการสืบสวนเชิงลึก การตั้งประเด็น การซักถามและสัมภาษณ์พยาน การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์เส้นทางการเงิน และการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวน เช่น โปรแกรม i2 รวมถึงความรู้เฉพาะทางด้านกฎหมาย การจัดซื้อจัดจ้าง การเงิน การบัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ โอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพยังไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน

7) ข้อจำกัดด้านการปฏิบัติงานภาคสนาม แหล่งข่าว พยาน และบริบทพื้นที่

การปฏิบัติงานภาคสนามเผชิญข้อจำกัดจากสภาพพื้นที่ ความปลอดภัย การเข้าถึงเป้าหมาย และข้อจำกัดด้านภาษาและวัฒนธรรมในบางพื้นที่ นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการขาดแคลนแหล่งข่าว พยาน ไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่กล้าให้ข้อมูล ผู้ถูกกล่าวหาหลบหนี เปลี่ยนที่อยู่ หรือหลบหนีออกนอกประเทศ

รวมถึงคดีที่เกิดขึ้นย้อนหลังทำให้พยานหลักฐานสูญหายหรือพยานไม่สามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิผลของการสืบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐาน

ผลการศึกษาสะท้อนว่า ปัญหาและอุปสรรคของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. มิได้เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงลำพัง แต่เป็นผลจากข้อจำกัดเชิงระบบที่เชื่อมโยงกัน ทั้งด้านกฎหมาย การเข้าถึงข้อมูล การประสานงาน ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี และสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งล้วนส่งผลต่อความรวดเร็ว ความครบถ้วน และประสิทธิผลของการสืบสวนคดีทุจริต การแก้ไขปัญหาจึงจำเป็นต้องดำเนินการอย่างบูรณาการทั้งในระดับนโยบาย โครงสร้างองค์กร และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. อย่างยั่งยืน

6.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.

1) ผลการประเมินประสิทธิภาพของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด คือ

ตัวชี้วัด “ระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต” เป็นการประเมินโดยพิจารณาจากการที่พนักงานไต่สวน/คณะไต่สวนได้ส่งเรื่องให้นักสืบสวนคดีทุจริตไปดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่ ขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น ขั้นตอนการไต่สวน และขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิด แล้วนักสืบสวนคดีทุจริตสามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ โดยประเมินจากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568

จากผลการศึกษาพบว่า ผลการประเมินในภาพรวมของตัวชี้วัดดังกล่าว มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.19 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน เมื่อนำมาแปลผลระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต พบว่า **มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง** และเมื่อพิจารณาเป็นรายขั้นตอน พบว่า ขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิดมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 2.30 คะแนน รองลงมาเป็นขั้นตอนการไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ย 2.16 คะแนน ขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา มีค่าเฉลี่ย 2.15 คะแนน และขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ย 2.14 คะแนน ตามลำดับ

2) ผลการประเมินประสิทธิผลของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด คือ

ตัวชี้วัด “ความครบถ้วนของงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริต” เป็นการประเมินโดยพิจารณาจากการที่พนักงานไต่สวน/คณะไต่สวน ส่งเรื่องให้นักสืบสวนคดีทุจริต ไปดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่ ขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น ขั้นตอนการไต่สวน ขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิด แล้วนักสืบสวนคดีทุจริตสามารถดำเนินการครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ข้อมูลที่ฝ่ายสืบสวนส่งกลับครบถ้วน หรืองานที่ได้รับมอบหมายบรรลุภารกิจ โดยประเมินจากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568

จากผลการศึกษาพบว่า ผลการประเมินในภาพรวมของตัวชี้วัดดังกล่าว มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน เมื่อนำมาแปลผลระดับประสิทธิผลการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต พบว่า **มีประสิทธิผลอยู่ในระดับสูง** และเมื่อพิจารณาเป็นรายขั้นตอน พบว่า ขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิดมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 2.88 คะแนน รองลงมาเป็นขั้นตอนการไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ย 2.80 คะแนน ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ย 2.79 คะแนน และขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา มีค่าเฉลี่ย 2.73 คะแนน ตามลำดับ

ทั้งนี้ สามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ขนาดคดี และผลการประเมินของการนำงานสืบสวนมาสนับสนุนการดำเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริตได้ ดังแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ขนาดคดี และผลการประเมิน การนำงานสืบสวนมาสนับสนุนการดำเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริต



6.3 ผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผลการศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย

1) การปรับปรุงกฎหมาย อำนาจหน้าที่ และสิทธิการเข้าถึงข้อมูล

ผู้ให้ข้อมูลเสนอให้กำหนดอำนาจหน้าที่ของนักสืบสวนให้ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะอำนาจในการเข้าถึงข้อมูล เรียกเอกสาร รวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น เพื่อลดการพึ่งพาการขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น นอกจากนี้ควรมีกฎหมายหรือระเบียบเฉพาะรองรับการปฏิบัติงานสืบสวนเพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่ ลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่อาจกระทบสิทธิของบุคคล และทำให้การสนับสนุนงานไต่สวนมีความคล่องตัวมากขึ้น

2) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยี และเครื่องมือสืบสวนสมัยใหม่

ข้อเสนอสำคัญคือการพัฒนาฐานข้อมูลกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงาน เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร ทรัพย์สิน ธุรกรรมทางการเงิน ยานพาหนะ และข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดี รวมถึงการนำเทคโนโลยี เช่น AI, ระบบวิเคราะห์ความเชื่อมโยง, การวิเคราะห์เส้นทางการเงิน, โดรน และอุปกรณ์ภาคสนามมาใช้สนับสนุนการสืบสวน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากได้รวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มความแม่นยำของพยานหลักฐาน

3) การพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และองค์ความรู้ของบุคลากรสืบสวน

ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าควรจัดระบบพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการหาข่าว การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การเขียนรายงานสืบสวน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และยุทธวิธีภาคสนาม โดยหลักสูตรควรสอดคล้องกับลักษณะคดีทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ใช้กรณีศึกษาจริง และเปิดโอกาสให้นักสืบสวนได้ฝึกปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อเพิ่มประสบการณ์และมาตรฐานวิชาชีพ

4) การปรับโครงสร้างอัตรากำลังและรูปแบบการทำงานให้เหมาะสมกับภารกิจสืบสวน

ผลการศึกษาสะท้อนว่าภารกิจสืบสวนมีความซับซ้อนและต้องใช้กำลังคนมากกว่างานทั่วไป โดยเฉพาะการลงพื้นที่ การติดตามบุคคล การเฝ้าสังเกตการณ์ และการจับกุม จึงควรเพิ่มอัตรากำลังนักสืบสวนในระดับจังหวัดและภาค จัดให้มีทีมสืบสวนที่มีบทบาทหน้าที่ชัดเจน และมีระบบสนับสนุนกำลังระหว่างพื้นที่ นอกจากนี้ ควรปรับรูปแบบการบริหารงานให้ยืดหยุ่น สอดคล้องกับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัตินอกเวลาราชการและอาศัยความคุ้นเคยกับพื้นที่

5) การบูรณาการการทำงานระหว่างฝ่ายสืบสวน ฝ่ายไต่สวน และหน่วยงานภายนอก

ผู้ให้ข้อมูลทุกกลุ่มเห็นว่าการทำงานสืบสวนไม่ควรแยกส่วนจากงานไต่สวน แต่ควรวางแผนร่วมกันตั้งแต่ต้นคดี กำหนดประเด็น พยานหลักฐาน และเป้าหมายการสืบสวนให้ชัดเจน เพื่อลดความซ้ำซ้อนและทำให้ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้ในสำนวนได้จริง ขณะเดียวกันควรสร้างกลไกความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น ป.ป.ท. บก.ปปป. ปปง. DSI ตำรวจ และหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลสำคัญ เพื่อให้การสืบสวนมีความรวดเร็วและรอบด้านมากขึ้น

6) การปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณและการสนับสนุนทรัพยากรสำหรับภารกิจสืบสวน

ข้อเสนออีกประเด็นหนึ่งคือการปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ และกระบวนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนให้มีความชัดเจนและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น แหล่งข่าว ยานพาหนะ อุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง เครื่องมือสังเกตการณ์ และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เนื่องจากภารกิจสืบสวนต้องอาศัยการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก การปฏิบัติงานภาคสนาม และการดำเนินการในสถานการณ์ที่ต้องใช้ความรวดเร็วและความยืดหยุ่น การมีระบบสนับสนุนที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูล และยกระดับคุณภาพของผลการสืบสวนได้อย่างมีประสิทธิผล

7) การกำหนดนโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน และระบบบริหารจัดการที่ชัดเจน

ผู้ให้ข้อมูลเสนอให้สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดนโยบาย ทิศทาง และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านสืบสวนจากส่วนกลางให้ชัดเจน เพื่อให้ทุกพื้นที่ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ควรจัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติ ระบบติดตามประเมินผล และตัวชี้วัดที่เน้นคุณภาพของพยานหลักฐานมากกว่าปริมาณงาน รวมถึงลดภารกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานสืบสวนโดยตรง เช่น งานธุรการคดีหรือการส่งหมาย เพื่อให้นักสืบสวนสามารถใช้ศักยภาพกับภารกิจหลักได้เต็มที่

8) การดูแลความปลอดภัย สวัสดิการ ขวัญกำลังใจ และความก้าวหน้าในสายงาน

เนื่องจากงานสืบสวนมีความเสี่ยงสูง ทั้งด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล แรงกดดันจากผู้มีอิทธิพล และความเสี่ยงทางกฎหมาย ผู้ให้ข้อมูลจึงเสนอให้มีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ แหล่งข่าว และพยาน รวมถึงสนับสนุนค่าตอบแทนความเสี่ยง สวัสดิการ อุปกรณ์ป้องกันตัว และเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานสืบสวนโดยเฉพาะ เพื่อสร้างแรงจูงใจ รักษาบุคลากรที่มีประสบการณ์ และทำให้ภารกิจสืบสวนมีความต่อเนื่อง

จากข้อเสนอแนะของทุกกลุ่มชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า การพัฒนาภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ ทั้งการเพิ่มอำนาจตามกฎหมาย การพัฒนาฐานข้อมูลและเทคโนโลยี การเสริมสร้างทักษะบุคลากร การปรับโครงสร้างกำลังคน การบูรณาการงานกับฝ่ายไต่สวนและหน่วยงานภายนอก ตลอดจนการสนับสนุนทรัพยากรและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน หากดำเนินการได้ครบถ้วน จะช่วยให้ภารกิจสืบสวนสามารถสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น

7. ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาที่ปรากฏข้างต้น คณะผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประเด็นสำคัญจากข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อนำมาจัดทำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยพิจารณาจากประเด็นปัญหา อุปสรรค ผลการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และแนวทางการพัฒนาที่ค้นพบจากการศึกษา ทั้งนี้ ได้จัดทำข้อเสนอแนะออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ และ 3) ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1) ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และอำนาจหน้าที่

สำนักงาน ป.ป.ช. ควรพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของนักสืบสวนคดีทุจริตให้มีความชัดเจน ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพปัญหาการทุจริตที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูล การรวบรวมพยานหลักฐาน และการแสวงหาข้อเท็จจริงเชิงลึก ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ผู้ปฏิบัติงานจำนวนมากประสบปัญหาในการขอข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก การเข้าถึงเอกสารสำคัญ หรือการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและนิติบุคคล ส่งผลให้การสืบสวนใช้ระยะเวลานานและไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

1.1) พัฒนากลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

ในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล ควรมีการกำหนดกลไกทางกฎหมายหรือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขอและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้ โดยควรกำหนดกรอบระยะเวลาในการตอบกลับข้อมูล รูปแบบการส่งข้อมูล และประเภทข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมายอย่างชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาความล่าช้า ความไม่แน่นอนในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนคดีทุจริต

1.2) กำหนดสิทธิในการเข้าถึงฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการสืบสวน

ปัจจุบันนักสืบสวนคดีทุจริตระดับปฏิบัติการยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของรัฐบางประเภทที่จำเป็นต่อการสืบสวนได้โดยตรง จึงควรพิจารณากำหนดสิทธิในการเข้าถึงฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร หรือข้อมูลของรัฐประเภทอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และหลักความจำเป็น โดยกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลตามระดับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีระบบบันทึกการเข้าถึงข้อมูล เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการสืบสวนและลดขั้นตอนการประสานงานที่ไม่จำเป็น โดยยังคงรักษามาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1.3) ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการขอข้อมูล เอกสาร และพยานหลักฐาน

ในด้านการขอข้อมูล เอกสาร และพยานหลักฐานเพื่อประกอบการสืบสวน ปัจจุบันนักสืบสวนคดีทุจริตไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการเรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรง แต่ต้องอาศัยการประสานงานและการขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติมักประสบปัญหาความล่าช้า การได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือการปฏิเสธการให้ข้อมูลโดยอ้างข้อจำกัดทางกฎหมายหรือระเบียบภายในของหน่วยงาน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการสืบสวนข้อเท็จจริง ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ช. ควรศึกษาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกลไกทางกฎหมายในการขอข้อมูล เอกสาร และพยานหลักฐานที่จำเป็นต่อการสืบสวนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หากพบว่าข้อจำกัดของกฎหมายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการปฏิบัติงาน อาจพิจารณาเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อกำหนดอำนาจหรือกลไกทางกฎหมายที่เหมาะสม โดยต้องคำนึงถึงหลักความจำเป็นความได้สัดส่วน และการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่เกี่ยวข้องควบคู่กันไป

1.4) การแสวงหาข้อเท็จจริงเชิงลึกและการใช้เทคนิคการสืบสวนภาคสนาม

ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าการติดตามความเคลื่อนไหว การเฝ้าสังเกตการณ์ และการสะกดรอยบุคคลเป้าหมาย เป็นเทคนิคการสืบสวนพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริง การยืนยันพฤติการณ์ และการเชื่อมโยงเครือข่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต โดยเฉพาะคดีที่มีความซับซ้อนหรือมีการกระทำเป็นเครือข่าย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดฐานอำนาจ ขอบเขต และวิธีการปฏิบัติของนักสืบสวนคดีทุจริตในเรื่องดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความกังวลเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการนำข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่ได้มาใช้ประกอบการดำเนินคดี ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ช. ควรพิจารณาศึกษาและพัฒนากรอบกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้เทคนิคการสืบสวนในลักษณะการติดตาม เฝ้าสังเกตการณ์ และสะกดรอยบุคคล โดยกำหนดเงื่อนไข ขอบเขต วัตถุประสงค์ และกระบวนการอนุมัติที่เหมาะสม ตลอดจนกำหนดกลไกกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้อำนาจอย่างรัดกุม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักความจำเป็นและได้สัดส่วน ขณะเดียวกันยังคงคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ในระยะยาวอาจพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดฐานอำนาจทางกฎหมายสำหรับการใช้เทคนิคการสืบสวนพิเศษบางประเภทที่มีความจำเป็นต่อการตรวจสอบคดีทุจริตที่มีความซับซ้อน มีมูลค่าความเสียหายสูง หรือมีการกระทำความผิดเป็นเครือข่าย ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การควบคุม ตรวจสอบ และถ่วงดุลโดยองค์กรหรือบุคคลที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันการใช้อำนาจเกินขอบเขตและสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน

1.5) การเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า การเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นข้อจำกัดสำคัญประการหนึ่งของการสืบสวนคดีทุจริต โดยเฉพาะในคดีที่มีลักษณะเป็นเครือข่าย มีการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร หรือมีการปกปิดเส้นทางการกระทำความผิด ส่งผลให้การรวบรวมพยานหลักฐานเป็นไปด้วยความยากลำบากและใช้ระยะเวลานาน ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ช.

ควรศึกษาความเหมาะสมในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อกำหนดกลไกในการเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นต่อการสืบสวนคดีทุจริต โดยอาจกำหนดให้พนักงานไต่สวน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินคดี มีอำนาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อและมีความจำเป็นต่อการรวบรวมพยานหลักฐาน เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นมาตรการที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จึงควรผูกการใช้อำนาจไว้กับผู้ที่กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินคดีโดยตรง ส่วนนักสืบสวนคดีทุจริตสามารถทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเบื้องต้น รวมทั้งจัดทำข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนการยื่นคำร้องต่อศาลของพนักงานไต่สวน ทั้งนี้ การใช้อำนาจต้องอยู่ภายใต้หลักความจำเป็น ความได้สัดส่วน และการควบคุมของศาล รวมทั้งมีกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจอย่างรัดกุม เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการที่กฎหมายไทยได้กำหนดไว้สำหรับการสืบสวนคดีอาญาร้ายแรงบางประเภท เช่น คดียาเสพติด คดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และคดีเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้มาตรการพิเศษในการแสวงหาพยานหลักฐานได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากศาลและอยู่ภายใต้การตรวจสอบตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างประโยชน์สาธารณะในการปราบปรามการทุจริตกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชน

2) พัฒนารูปแบบการสืบสวนเชิงกลยุทธ์

สำนักงาน ป.ป.ช. ควรพัฒนารูปแบบการดำเนินงานด้านการสืบสวนจากการสืบสวนแบบดั้งเดิมที่ตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนหรือการมอบหมายงานเป็นหลัก ไปสู่การสืบสวนเชิงกลยุทธ์ควบคู่กับการสืบสวนแบบดั้งเดิม โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การติดตามแนวโน้มความเสี่ยงด้านการทุจริต การเฝ้าระวังพื้นที่หรือภารกิจที่มีความเสี่ยงสูง และการใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อค้นหาและป้องกันการทุจริตเชิงรุกก่อนที่จะเกิดความเสียหายร้ายแรงแก่รัฐ ทั้งนี้ ควรส่งเสริมการพัฒนาระบบข่าวกรองด้านการทุจริต ให้เป็นกลไกสนับสนุนการสืบสวน โดยบูรณาการข้อมูลจากแหล่งข่าว การวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร ข้อมูลจากสื่อสาธารณะ ข้อมูลจากผู้แจ้งเบาะแส และข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ระบุบุคคลหรือเครือข่ายที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต และสนับสนุนการกำหนดเป้าหมายการสืบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ควรให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการสืบสวนอย่างเป็นระบบ ทั้งเครือข่ายแหล่งข่าว ผู้ให้ข้อมูล ผู้แจ้งเบาะแส ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การเข้าถึงข้อเท็จจริงในพื้นที่ และการสนับสนุนการสืบสวนคดีทุจริตที่มีความซับซ้อน โดยควรกำหนดมาตรการคุ้มครองแหล่งข่าวและผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งจัดให้มีงบประมาณและกลไกสนับสนุนที่เหมาะสม เพื่อสร้างความต่อเนื่องและความยั่งยืนของเครือข่ายข่าวกรองด้านการทุจริต

7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงาน ป.ป.ช. ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสืบสวนให้มีความเชื่อมโยง บูรณาการ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า ผู้ปฏิบัติงานยังประสบปัญหาด้านการเข้าถึงข้อมูล การสืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่ง การตรวจสอบความสัมพันธ์ของบุคคล และการเชื่อมโยงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต ส่งผลให้การสืบสวนใช้ระยะเวลานาน เกิดความซ้ำซ้อนในการตรวจสอบข้อมูล และไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

1.1) ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการสืบสวน เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนคดีทุจริตไว้ในระบบเดียวกัน โดยเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ป.ป.ช. เช่น ข้อมูลบุคคล ข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลทรัพย์สินและหนี้สิน ข้อมูลคดีเดิม ตลอดจนข้อมูลข่าวสารและเบาะแสที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและลดการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ดังตัวอย่างระบบ CRIMES ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1.2) ควรพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสืบสวนและเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้มีความทันสมัยและรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะระบบวิเคราะห์ความเชื่อมโยงข้อมูลอย่างโปรแกรม i2 Analyst's Notebook ซึ่งปัจจุบันยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพ การเชื่อมโยงข้อมูล และความสามารถในการรองรับข้อมูลจำนวนมาก ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้เวลาในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเองเป็นจำนวนมาก การพัฒนาระบบดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการตรวจสอบความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ความสัมพันธ์ทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ทางการเมือง การวิเคราะห์เครือข่ายการทุจริต และการวิเคราะห์เส้นทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.3) ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคคลเป้าหมายด้านการสืบสวน (BI) ในลักษณะฐานข้อมูลกลางขององค์กร เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บ บริหารจัดการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนร่วมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เนื่องจากปัจจุบันแต่ละหน่วยงานมีการจัดทำฐานข้อมูลบุคคลเป้าหมายขึ้นใช้เองตามภารกิจและความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้รูปแบบข้อมูลแตกต่างกัน ขาดมาตรฐานกลาง และไม่สามารถเชื่อมโยงหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

1.4) ควรส่งเสริมการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) มาใช้สนับสนุนการสืบสวน เช่น การค้นหารูปแบบความผิดปกติของข้อมูล การวิเคราะห์เครือข่ายบุคคล การจัดลำดับความเสี่ยงของเรื่องร้องเรียน การค้นหาความเชื่อมโยงของข้อมูลจากหลายแหล่ง และการสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อช่วยเพิ่มความรวดเร็ว ความแม่นยำ และประสิทธิภาพในการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงาน

2) พัฒนาการประสานงานระหว่างฝ่ายสืบสวนและฝ่ายไต่สวน

สำนักงาน ป.ป.ช. ควรพัฒนาระบบการประสานงานระหว่างฝ่ายสืบสวนและฝ่ายไต่สวนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้นของการดำเนินคดี ผ่านการประชุมร่วมเพื่อกำหนดประเด็นสืบสวน วัตถุประสงค์ ขอบเขตการแสวงหาพยานหลักฐาน ระยะเวลาดำเนินการ และผลลัพธ์ที่คาดหวัง รวมทั้งร่วมกันจัดทำแผนการสืบสวนในคดีที่มีความสำคัญหรือมีความซับซ้อน เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกัน ลดความซ้ำซ้อนของการปฏิบัติงาน และสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ควรจัดทำแบบฟอร์มการมอบหมายงานและแบบฟอร์มการรายงานผลการสืบสวนที่มีมาตรฐานเดียวกัน โดยระบุประเด็นสืบสวน วัตถุประสงค์ ขอบเขตข้อมูล ระยะเวลาดำเนินการ และผลการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การติดตามความก้าวหน้า การส่งต่อข้อมูล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสืบสวนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3) สนับสนุนเครื่องมือ เทคโนโลยี และอุปกรณ์

สำนักงาน ป.ป.ช. ควรสนับสนุนเครื่องมือ เทคโนโลยี และอุปกรณ์เฉพาะทางให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจริง เช่น กล้องบันทึกภาพและวิดีโอความละเอียดสูง กล้องถ่ายภาพระยะไกล อุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง เครื่องระบุตำแหน่งพิกัด (GPS) อุปกรณ์ดักจับสัญญาณ อากาศยานไร้คนขับ (Drone) รองรับการถ่ายทอดภาพแบบเรียลไทม์ ซูมระยะไกล และปฏิบัติงานในพื้นที่เข้าถึงยาก คอมพิวเตอร์พกพาและอุปกรณ์สื่อสาร รวมถึงยานพาหนะที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และลักษณะภารกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์พฤติการณ์ และติดตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4) ส่งเสริมการใช้ระเบียบเงินราชการลับ

ปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการแก้ไขระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการใช้เงินราชการลับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2569 โดยเพิ่มนิยาม "การปฏิบัติการในทางลับ" และขยายขอบเขตค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่ายได้ครอบคลุมงานติดตาม สะกดรอย สืบสวน งานปฏิบัติการพิเศษ งานติดตามบุคคลตามหมายจับ งานคุ้มครองพยาน ค่าใช้จ่ายด้านแหล่งข่าว ค่าอุปกรณ์สื่อสาร ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการในทางลับแล้ว ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ช. ควรส่งเสริมและสนับสนุนการนำระเบียบและมาตรการด้านงบประมาณสำหรับภารกิจสืบสวนไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการสืบสวนและการปฏิบัติการในทางลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากระเบียบที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้อง คล่องตัว และสอดคล้องกับลักษณะงานสืบสวนที่ต้องอาศัยความรวดเร็วและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน

5) พัฒนาศักยภาพนักสืบสวน

สำนักงาน ป.ป.ช. ควรพัฒนาศักยภาพนักสืบสวนคดีทุจริตอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับลักษณะภารกิจและความท้าทายของการสืบสวนคดีทุจริต เช่น การสืบสวนเชิงลึก การวิเคราะห์เส้นทางการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้เทคโนโลยีสืบสวน การซักถามพยาน การจัดซื้อจัดจ้าง การเงินการบัญชี และกฎหมายเฉพาะทาง รวมทั้งควรใช้รูปแบบการฝึกอบรมจากกรณีศึกษาจริง การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง และการฝึกปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสืบสวนและบังคับใช้กฎหมาย เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติงาน เช่น กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) และกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ในด้านการสืบสวนภาคสนาม การหาข่าว การติดตามบุคคล และการรวบรวมพยานหลักฐาน หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในด้านการสืบสวนคดีพิเศษ การวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล และการบริหารคดีที่มีความซับซ้อน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ในด้านการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินและการติดตามเส้นทางการเงิน

นอกจากนี้ ควรส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านข่าวกรอง และองค์กรระหว่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสืบสวนและการต่อต้านการทุจริต เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคนิคการสืบสวนที่สอดคล้องกับรูปแบบการทุจริตที่มีความซับซ้อนในปัจจุบัน

7.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป

1) ควรศึกษาผลกระทบของข้อจำกัดด้านกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของนักสืบสวนคดีทุจริตในเชิงลึก โดยเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่มีภารกิจสืบสวนอื่น เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อพิจารณาว่าควรกำหนดขอบเขตอำนาจของนักสืบสวนคดีทุจริตอย่างไรให้เหมาะสมกับภารกิจและไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน

2) ควรศึกษารูปแบบระบบฐานข้อมูลกลางด้านการสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยเฉพาะแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลภายในและภายนอกหน่วยงาน การกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการนำเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในการสนับสนุนการสืบสวนคดีทุจริต

3) ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสนับสนุนการสืบสวน เช่น งบประมาณ เครื่องมือเทคโนโลยี ภาระงาน และการเข้าถึงข้อมูล กับผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภารกิจสืบสวน เพื่อให้สามารถระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของงานสืบสวนได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้จัดทำแผนภาพสรุปข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ดังปรากฏในแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน



สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อ	ค
Abstract	จ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	ช
สารบัญ	ธ
สารบัญตาราง	บ
สารบัญแผนภาพ	พ
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	3
1.3 ขอบเขตของการวิจัย	3
1.4 นิยามศัพท์	5
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย	5
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม	
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน	7
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผล	12
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการสืบสวน	14
2.4 การดำเนินงานด้านการสืบสวนคดีทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการสนับสนุนภารกิจหลักด้านปราบปรามการทุจริต	26
2.5 การดำเนินงานด้านการสืบสวนคดีทุจริตของหน่วยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรม	44
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	58
2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย	60
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย	
3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ	62
3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ	67
3.3 การพิทักษ์สิทธิของผู้ให้ข้อมูลและการรักษาความลับของข้อมูล	71
บทที่ 4 ผลการศึกษา	
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลงานวิจัย	73
4.2 ผลการศึกษากระบวนการดำเนินงาน รวมถึงปัญหา อุปสรรคของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.	76
4.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.	134
4.4 ผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล	174

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	
5.1 สรุปผลการศึกษา	207
5.2 อภิปรายผล	212
5.3 ข้อจำกัดของการวิจัย	219
5.4 ข้อเสนอแนะ	220
บรรณานุกรม	227
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 – 5	233
ภาคผนวก ข เขตพื้นที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 1 – 9 และหน้าที่และความรับผิดชอบของนักสืบสวนสอบสวนการทุจริต	241
ภาคผนวก ค เขตอำนาจความรับผิดชอบของส่วนราชการภายใน บก.ปปป.	249
ภาคผนวก ง แบบสอบถาม	253
ภาคผนวก จ แนวคำถามสัมภาษณ์เชิงลึก	273

สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ 2.1	องค์ประกอบในตัวชี้วัด	11
ตารางที่ 2.2	กระบวนงานหลักของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	55
ตารางที่ 3.1	ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์การวิจัยกับเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	61
ตารางที่ 3.2	การคำนวณหาประสิทธิภาพการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต	65
ตารางที่ 3.3	การคำนวณหาประสิทธิผลการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต	66
ตารางที่ 3.4	ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในกลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช.	68
ตารางที่ 4.1	จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามหน่วยงานสังกัด เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตำแหน่ง และอายุงาน/ประสบการณ์ด้านการสืบสวน	74
ตารางที่ 4.2	จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามหน่วยงานสังกัด และ ระดับตำแหน่ง	75
ตารางที่ 4.3	จำนวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ	76
ตารางที่ 4.4	ความถี่ของการดำเนินงานภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต ในรอบ 3 ปีงบประมาณ	96
ตารางที่ 4.5	ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหา อุปสรรค ของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต ในภาพรวม	97
ตารางที่ 4.6	จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหา อุปสรรค ของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต ด้านลักษณะงาน	98
ตารางที่ 4.7	ผลการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) ของปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ด้านลักษณะงาน	99
ตารางที่ 4.8	จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหา อุปสรรค ของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต ด้านโครงสร้างอัตรากำลัง	109
ตารางที่ 4.9	ผลการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) ของปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ด้านโครงสร้างอัตรากำลัง	110
ตารางที่ 4.10	จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหา อุปสรรค ของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต ด้านทักษะและองค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	112
ตารางที่ 4.11	ผลการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) ของปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ด้านทักษะและองค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	112
ตารางที่ 4.12	จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหา อุปสรรค ของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต ด้านกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	116

สารบัญตาราง (ต่อ)

		หน้า
ตารางที่ 4.13	ผลการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) ของปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ด้านกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	116
ตารางที่ 4.14	จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหา อุปสรรค ของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต ด้านการบริหารจัดการ	119
ตารางที่ 4.15	ผลการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) ของปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ด้านการบริหารจัดการ	119
ตารางที่ 4.16	จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหา อุปสรรค ของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต ด้านอื่น ๆ	122
ตารางที่ 4.17	ผลการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) ปัญหา อุปสรรคของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. จากพนักงานไต่สวน	124
ตารางที่ 4.18	ผลการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) ปัญหา อุปสรรคของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. จากผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช.	126
ตารางที่ 4.19	ผลการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) ของปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.	130
ตารางที่ 4.20	จำนวนและร้อยละของคำกล่าวหา/เรื่องกล่าวหาที่มีการนำงานสืบสวนมาสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต จำแนกตามขั้นตอนการดำเนินงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568	134
ตารางที่ 4.21	จำนวนและร้อยละ ของคำกล่าวหาที่มีการนำงานสืบสวนมาสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต ในขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามขนาดคดี	137
ตารางที่ 4.22	จำนวนและร้อยละ ของคำกล่าวหาที่มีการนำงานสืบสวนมาสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต ในขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามลักษณะงาน	138
ตารางที่ 4.23	จำนวนและร้อยละ ของเรื่องกล่าวหาที่มีการนำงานสืบสวนมาสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต ในขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามขนาดคดี	141
ตารางที่ 4.24	จำนวนและร้อยละ ของเรื่องกล่าวหาที่มีการนำงานสืบสวนมาสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต ในขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามลักษณะงาน	142
ตารางที่ 4.25	จำนวนและร้อยละ ของเรื่องกล่าวหาที่มีการนำงานสืบสวนมาสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต ในขั้นตอนการไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามขนาดคดี	146

สารบัญตาราง (ต่อ)

		หน้า
ตารางที่ 4.26	จำนวนและร้อยละ ของเรื่องกล่าวหาที่มีการนำงานสืบสวนมาสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต ในขั้นตอนการไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามลักษณะงาน	147
ตารางที่ 4.27	จำนวนและร้อยละ ของเรื่องกล่าวหาที่มีการนำงานสืบสวนมาสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต ในขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิด ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามขนาดคดี	151
ตารางที่ 4.28	จำนวนและร้อยละ ของเรื่องกล่าวหาที่มีการนำงานสืบสวนมาสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต ในขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิด ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามขนาดคดี	152
ตารางที่ 4.29	ผลการประเมินระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตในขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568	154
ตารางที่ 4.30	ผลการประเมินระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตในขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	156
ตารางที่ 4.31	ผลการประเมินระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตในขั้นตอนการไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568	158
ตารางที่ 4.32	ผลการประเมินระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตในขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิด ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568	160
ตารางที่ 4.33	ผลการประเมินในภาพรวมของตัวชี้วัด “ระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต”	161
ตารางที่ 4.34	ผลการประเมินประสิทธิภาพของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.”	161
ตารางที่ 4.35	ผลการประเมินความครบถ้วนของงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริต ในขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	164
ตารางที่ 4.36	ผลการประเมินความครบถ้วนของงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริต ในขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	166
ตารางที่ 4.37	ผลการประเมินความครบถ้วนของงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริต ในขั้นตอนการไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568	168
ตารางที่ 4.38	ผลการประเมินความครบถ้วนของงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริต ในขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิด ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568	170

สารบัญตาราง (ต่อ)

		หน้า
ตารางที่ 4.39	ผลการประเมินในภาพรวมของตัวชี้วัด “ความครบถ้วนของงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริต”	171
ตารางที่ 4.40	ผลการประเมินประสิทธิผลของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.	171
ตารางที่ 4.41	ผลการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) ของข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ด้านลักษณะงาน	175
ตารางที่ 4.42	ผลการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) ของข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ด้านโครงสร้างอัตรากำลัง	178
ตารางที่ 4.43	ผลการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) ของข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ด้านทักษะและองค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	180
ตารางที่ 4.44	ผลการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) ของข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ด้านกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	182
ตารางที่ 4.45	ผลการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) ของข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ด้านการบริหารจัดการ	184
ตารางที่ 4.46	ผลการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) ของข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. จากพนักงานไต่สวน	189
ตารางที่ 4.47	ผลการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) ของข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช.จากผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช.	192
ตารางที่ 4.48	ผลการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) ของข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. จากเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานภายนอก	196
ตารางที่ 4.49	ผลการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) ของข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. จากผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน	200
ตารางที่ 4.50	ผลการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) ของข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล	203

สารบัญแผนภาพ

		หน้า
แผนภาพที่ 2.1	โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงาน ป.ป.ช. ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2568	28
แผนภาพที่ 2.2	ขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา	33
แผนภาพที่ 2.3	ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น	35
แผนภาพที่ 2.4	ขั้นตอนการไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น	37
แผนภาพที่ 2.5	สภาพปัญหาการดำเนินงานด้านการสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช.	44
แผนภาพที่ 2.6	โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงาน ป.ป.ท. ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2567	47
แผนภาพที่ 2.7	โครงสร้างกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560	51
แผนภาพที่ 2.8	โครงสร้างกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก) ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น หรือในระดับที่ต่ำลงไปในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2567	57
แผนภาพที่ 2.9	กรอบแนวคิดการวิจัย	60
แผนภาพที่ 4.1	กระบวนการดำเนินงานในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/กล่าวหาในชั้นต้น	81
แผนภาพที่ 4.2	กระบวนการดำเนินงานในการตรวจสอบ/สืบค้นข้อมูลบุคคล	82
แผนภาพที่ 4.3	กระบวนการดำเนินงานในการตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางเครือญาติ	83
แผนภาพที่ 4.4	กระบวนการดำเนินงานในการตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางผลประโยชน์	84
แผนภาพที่ 4.5	กระบวนการดำเนินงานในการตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางการเมือง	85
แผนภาพที่ 4.6	กระบวนการดำเนินงานในการตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคล หรือพฤติกรรมแห่งการกระทำ หรือแผนประทุษกรรม	86
แผนภาพที่ 4.7	กระบวนการดำเนินงานในการร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง/สอบปากคำบุคคล	86
แผนภาพที่ 4.8	กระบวนการดำเนินงานในการสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคล/บุคคล	87
แผนภาพที่ 4.9	กระบวนการดำเนินงานในการตรวจสอบในประเด็นอื่น ๆ	88
แผนภาพที่ 4.10	กระบวนการดำเนินงานในการสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทุจริตตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (มาตรา 49)	89
แผนภาพที่ 4.11	กระบวนการดำเนินงานในการจัดทำฐานข้อมูลการสืบสวนของบุคคลเป้าหมาย (BI)	90
แผนภาพที่ 4.12	กระบวนการดำเนินงานในการตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลเพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบไต่สวน	91
แผนภาพที่ 4.13	กระบวนการดำเนินงานในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยาน	93
แผนภาพที่ 4.14	กระบวนการดำเนินงานในการสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ	95
แผนภาพที่ 4.15	ความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ขนาดคดี และผลการประเมินการนำงานสืบสวนมาสนับสนุนการดำเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริต	173
แผนภาพที่ 5.1	ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานภารกิจสืบสวนของสำนักงานป.ป.ช. เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน	226

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (2560) มาตรา 234 ได้กำหนดเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ที่จะต้องจัดให้มีมาตรการหรือแนวทางที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ด้านการไต่สวนการทุจริต ร่ำรวยผิดปกติ และการตรวจสอบและการเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน มีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรม ซึ่งจากรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ส่งผลให้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 (2561) ขึ้น โดยมาตรา 141 และมาตรา 142 กำหนดให้มีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “สำนักงาน ป.ป.ช.” รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่และอำนาจรับผิดชอบงานธุรการ และดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. บรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ตลอดจนอำนวยความสะดวก ประสานงาน ให้ความร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นอกจากนี้ มาตรา 143 กำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจออกระเบียบหรือประกาศในการจัดแบ่งส่วนงานภายในของสำนักงาน ป.ป.ช. และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว

อย่างที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า สำนักงาน ป.ป.ช. มีภารกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ภารกิจปราบปรามการทุจริต ภารกิจป้องกันการทุจริต ภารกิจตรวจสอบทรัพย์สิน ซึ่งในการดำเนินงานแต่ละภารกิจให้บรรลุผลสำเร็จนั้น จำเป็นต้องมีสายงานอื่นเข้ามาช่วยสนับสนุนภารกิจดังกล่าว โดยสายงานที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งสายงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งไม่น้อยไปกว่าสายงานหลักในการเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จต่าง ๆ ของสำนักงาน ป.ป.ช. นั่นก็คือ “สายงานสืบสวนคดีทุจริต” โดยมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ [สำนักงาน ป.ป.ช.], 2569) กำหนดว่า สายงานนี้ครอบคลุมถึงตำแหน่งที่ปฏิบัติงานทางด้านการสืบสวนและการข่าวที่เกี่ยวกับการทุจริต ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสืบสวนเกี่ยวกับการทุจริต การศึกษา ทฤษฎี และยุทธวิธีด้านการหาข่าว การจัดทำระบบข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การติดตามความเคลื่อนไหวพฤติการณ์ของบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรือสื่อมวลชนที่เป็นเป้าหมายเกี่ยวกับการข่าว รวมทั้งติดตาม ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อจัดทำรายงานและประเมินสถานการณ์ข่าวกรองที่เกี่ยวกับการทุจริต การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการข่าว การสืบสวนทั้งก่อนและหลังการดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อสนับสนุนการไต่สวนเบื้องต้นหรือการไต่สวน การเก็บรวบรวมและตรวจสอบพิสูจน์หลักฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การติดตามบุคคลตามหนังสือเรียกตัวเป็นพยานและบุคคลที่ถูกหมายของศาล การคุ้มครองพยาน และการรักษาความปลอดภัยของบุคคลสำคัญ อาคารสถานที่และทรัพย์สินของสำนักงาน ป.ป.ช. การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงการทำธุรกรรมของบุคคลและความสัมพันธ์ทางผลประโยชน์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากลักษณะงานจะเห็นว่างานสืบสวนคดีทุจริตมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องในการสนับสนุนภารกิจหลักของสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ในทุกภารกิจเป็นอย่างดี ยกตัวอย่าง ภารกิจปราบปรามการทุจริตในการสนับสนุนข้อมูลเชิงลึก การดำเนินการติดตามบุคคล การเรียกตัวเป็นพยาน การติดตามดำเนินคดีผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามหมายจับ ในส่วนของภารกิจตรวจสอบทรัพย์สิน ในการตรวจสอบความสัมพันธ์ของบุคคล เส้นทางการเงินต่าง ๆ หรือภารกิจป้องกันการทุจริตในการลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการที่มูลค่างบประมาณสูงของรัฐเพื่อเป็นการป้องปราม

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสืบสวนคดีทุจริตมีชื่อเรียกตำแหน่งในสายงานว่า “นักสืบสวนคดีทุจริต” แต่เดิมตำแหน่งดังกล่าวมีเฉพาะที่ส่วนกลางและอยู่ภายใต้สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ช. ภาคขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ได้มีการกระจายตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตไปสู่สำนักงาน ป.ป.ช. ภาคทั้ง 9 ภาค กระทั่งในปี พ.ศ. 2566 ได้มีการกระจายตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตไปสู่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอีกครั้ง ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2567 มีตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตครบทั้ง 76 จังหวัด เพื่อเป็นการเสริมประสิทธิภาพการทำงานเชิงรุกให้แก่สำนักงาน ป.ป.ช. ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักงาน ป.ป.ช. (2568) ได้มีการวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักสืบสวนคดีทุจริตในส่วนภูมิภาคในการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันการทุจริต การตรวจสอบทรัพย์สิน และการปราบปรามการทุจริต โดยเก็บข้อมูลจาก 1) ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แก่ รอง/ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด และ 2) เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ผู้เกี่ยวข้องกับงานสืบสวน ได้แก่ นักสืบสวนคดีทุจริต พนักงานไต่สวน เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน ด้วยวิธีการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบงานสืบสวนและการสนับสนุนภารกิจหลักของสำนักงาน ป.ป.ช. พื้นที่ภาค จำนวน 9 ภาค และการจัดทำแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานและความเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานสืบสวน ซึ่งมีข้อค้นพบสำคัญสรุปได้ดังนี้

1) ผู้กำกับดูแลงานสืบสวน (รอง/ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด) ส่วนใหญ่มอบหมายงานให้ฝ่ายสืบสวนดำเนินการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต คิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมาเป็นภารกิจป้องกันการทุจริต ร้อยละ 26 ภารกิจตรวจสอบทรัพย์สิน ร้อยละ 22 และมอบหมายให้ปฏิบัติงานอื่น ร้อยละ 14 ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ได้มอบหมายให้ฝ่ายสืบสวนสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตในประเด็นการร่วมลงพื้นที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง คิดเป็นร้อยละ 12.3 รองลงมาเป็นการสำรวจ/ตรวจสอบสถานที่ ร้อยละ 12 ขณะที่มอบหมายให้ฝ่ายสืบสวนสนับสนุนภารกิจตรวจสอบทรัพย์สินในประเด็นการตรวจสอบความสัมพันธ์ของคู่สมรส คิดเป็นร้อยละ 14.3 รองลงมาเป็นการพิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน ร้อยละ 13 และมอบหมายให้ฝ่ายสืบสวนสนับสนุนภารกิจป้องกันการทุจริตในประเด็นการร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง/สังเกตการณ์ คิดเป็นร้อยละ 16.4 รองลงมาเป็นการจัดตั้งแหล่งข่าวในระดับพื้นที่ ร้อยละ 14.2

2) เจ้าหน้าที่ภารกิจหลัก (พนักงานไต่สวน เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน) ส่วนใหญ่เห็นว่า ภาพรวมในการสนับสนุนภารกิจของฝ่ายสืบสวนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพงานได้ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 43.1 รองลงมาระดับมากที่สุด ร้อยละ 25.4 เมื่อพิจารณาตามภารกิจส่วนใหญ่เห็นว่า ฝ่ายสืบสวนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพภารกิจปราบปรามการทุจริตได้ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 39.5 รองลงมาระดับมากที่สุด ร้อยละ 34.9 ขณะที่ภารกิจตรวจสอบทรัพย์สินส่วนใหญ่เห็นว่า ฝ่ายสืบสวนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพภารกิจตรวจสอบทรัพย์สินได้ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 47.3 รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 30.9 และภารกิจป้องกันการทุจริตส่วนใหญ่เห็นว่า ฝ่ายสืบสวนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพภารกิจป้องกันการทุจริตได้ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 43.2 รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 22.5

จากที่กล่าวมาข้างต้นคณะผู้วิจัยเห็นว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักสืบสวนคดีทุจริตยังมีช่องว่างหรือจุดอ่อนของวิธีการวิจัย (Methodological gap) ที่ใช้ในการศึกษา อาทิ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของนักสืบสวนคดีทุจริต ซึ่งข้อคำถามยังมีลักษณะกว้างและไม่สามารถวัดหรือสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างแท้จริง หรือการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการจัดประชุมกลุ่มใหญ่ ซึ่งอาจทำให้ไม่ได้รับข้อมูล/ข้อเท็จจริงเท่าที่ควร รวมทั้งยังขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ (Eviedence Base Practice) เช่น สถิติต่าง ๆ มารองรับผลการประเมิน ดังนั้น คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึง

ความสำคัญของภารกิจสืบสวนในฐานะที่เป็นส่วนงานสนับสนุนภารกิจหลัก ของสำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งในส่วนกลางและส่วนปฏิบัติการพื้นที่ (สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด) โดยเฉพาะภารกิจปราบปรามการทุจริต ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของการมีตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริต ที่ต้องการให้มาสนับสนุนงานด้านปราบปรามการทุจริตเป็นอันดับแรก หรือที่เรียกว่า “งานสืบนำงานสอบ” ซึ่งนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 จนถึงปัจจุบันปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นระยะเวลาเกือบ 1 ปี 4 เดือนแล้ว ที่มีตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตครบทั้ง 76 จังหวัด จึงเห็นควรมีการประเมินผลการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งในมิติประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงศึกษากระบวนการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาสู่การจัดทำแนวทางพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.2.1 เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค ในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช.

1.2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช.

1.2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

การประเมินผลการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. นี้ คณะผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัยเฉพาะการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของภารกิจหลักด้านปราบปรามการทุจริตเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา

1) ศึกษากระบวนการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อดูว่างานสืบสวนเข้าไปมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินงานภารกิจปราบปรามการทุจริตอย่างไรบ้าง รวมถึงมีบุคคลหรือกฎหมายใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในภารกิจสืบสวน ตลอดจนความถี่ของการดำเนินงาน โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่มือการปฏิบัติงานของภารกิจปราบปรามการทุจริต/การสืบสวน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

2) ศึกษาปัญหา อุปสรรค ของการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อการสนับสนุนการดำเนินงานภารกิจปราบปรามการทุจริต เช่น การเก็บรวบรวมและตรวจสอบพิสูจน์หลักฐาน การคุ้มครองพยานและกันบุคคลเป็นพยาน โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

3) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 โดยการประเมินประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด คือ “ระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต” และการประเมินประสิทธิผล ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด คือ“ความครบถ้วนของงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริต” โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

4) ศึกษาเทคนิคหรือกลยุทธ์ด้านการสืบสวนจากหน่วยงานที่มีการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบสวนเช่นเดียวกับสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการหรือแก้ไขปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทั้ง 3 แห่ง ดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน ประกอบกับการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคหรือกลยุทธ์การสืบสวนที่ประสบความสำเร็จ เช่น หนังสือ บทความทางวิชาการ งานวิจัย

5) จัดทำแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษากระบวนการดำเนินงานด้านการสืบสวนคดีทุจริต ปัญหา อุปสรรค เทคนิคหรือกลยุทธ์ด้านการสืบสวน และแนวทางการบริหารจัดการหรือแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน ตลอดจนการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเป้าหมาย มาทำการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลสำคัญ

ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ซึ่งประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) การวิจัยเชิงปริมาณ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยกำหนดให้ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงทั้งประชากร (Total Population Sampling) เนื่องจากประชากรมีจำนวนไม่มาก โดยประกอบด้วย

1.1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. (นักสืบสวนคดีทุจริต) จำนวน 243 คน ซึ่งคณะผู้วิจัยได้กำหนดให้ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

1.2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. (พนักงานไต่สวน) ที่มีประสบการณ์หรือเคยขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานจากภารกิจสืบสวนในขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ ขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น ขั้นตอนการไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น ขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิด ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือทั้งหมด ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำนวน 281 คน โดยคณะผู้วิจัยกำหนดให้ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเช่นกัน

2) การวิจัยเชิงคุณภาพ

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสืบสวนการทุจริต ทั้งจากบุคลากรภายในและภายนอกสำนักงาน ป.ป.ช. รวมทั้งสิ้น 38 คน จำนวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

2.1) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 34 คน ได้แก่ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่เคยกำกับดูแลงานภารกิจสืบสวนหรือผู้แทน รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค ผู้อำนวยการสำนัก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

2.2) เจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานภายนอกที่มีการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบสวนเช่นเดียวกับสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 3 หน่วยงาน รวมจำนวน 3 คน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2.3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน จำนวน 1 คน

1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา

การวิจัยครั้งนี้ดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 – กันยายน 2569 รวมระยะเวลา 12 เดือน

ในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการศึกษาข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 ซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เพื่อสะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ขณะที่การวิจัยเชิงคุณภาพใช้เวลาศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึก ตลอดระยะเวลา 6 เดือน เพื่อให้ครอบคลุมข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.4 นิยามศัพท์

1.4.1 การสนับสนุนการปฏิบัติงานของภารกิจปราบปรามการทุจริต หมายถึง การที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายให้สนับสนุนการปฏิบัติงานของภารกิจปราบปรามการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น ขั้นตอนการไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น และขั้นตอนหลังจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือทั้งหมด เช่น การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง การติดตามบุคคลตามหมายจับ

1.4.2 การประเมินผลการดำเนินงานในภารกิจสืบสวน หมายถึง การตัดสินระดับความสำเร็จของการดำเนินงานของฝ่ายสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

1.4.3 การประเมินประสิทธิภาพ หมายถึง การตัดสินความเหมาะสมของระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากการที่พนักงานไต่สวน/คณะไต่สวนได้ส่งเรื่องให้นักสืบสวนคดีทุจริตไปดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่ ขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น ขั้นตอนการไต่สวน และขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิดแล้วนักสืบสวนคดีทุจริตสามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้

1.4.4 การประเมินประสิทธิผล หมายถึง การตัดสินการบรรลุผลตามเป้าหมายของการสืบสวนที่ได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากการที่พนักงานไต่สวน/คณะไต่สวน ส่งเรื่องให้นักสืบสวนคดีทุจริตไปดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่ ขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น ขั้นตอนการไต่สวน และขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิด แล้วนักสืบสวนคดีทุจริตสามารถดำเนินการครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ข้อมูลที่ฝ่ายสืบสวนส่งกลับครบถ้วนหรืองานที่ได้รับมอบหมายบรรลุภารกิจ

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1.5.1 ทำให้ทราบกระบวนการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. อย่างเป็นระบบพร้อมทั้งสะท้อนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานจริง

1.5.2 ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในภารกิจสืบสวน ซึ่งสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

1.5.3 ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

1.5.4 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยสามารถใช้ประกอบการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการของผู้บริหาร เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านการสืบสวนในภาพรวมขององค์กร

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม

การวิจัยเรื่อง “การประเมินผลการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช.” คณะผู้วิจัยได้ทำทบทวนวรรณกรรมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการวิจัย อันได้แก่ ทฤษฎี แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเอกสารวิชาการที่สนับสนุนการดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้คณะผู้วิจัยสามารถกำหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาได้อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การนำเสนอในบทนี้ได้จัดลำดับตามหมวดหมู่ที่สำคัญ โดยครอบคลุม 1) แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2) แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3) แนวคิดเกี่ยวกับการสืบสวน 4) การดำเนินงานด้านการสืบสวนคดีทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. 5) การดำเนินงานด้านการสืบสวนคดีทุจริตของหน่วยงานอื่น 6) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ 7) กรอบแนวคิดในการวิจัย

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ., 2565) ได้ให้ความหมายคำว่า “การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation)” หมายถึง กระบวนการวัดและประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากร หน่วยงาน หรือองค์กรภาครัฐ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนความเหมาะสมของกระบวนการทำงาน ทั้งนี้ การประเมินผลยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาหน่วยงานให้เกิดความยั่งยืน

สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการภายใต้กรอบแนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ซึ่งมุ่งเน้นให้การประเมินผลไม่เป็นเพียงการวัดผลสำเร็จของงานเท่านั้น แต่ยังเป็นกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพของบุคลากรในระยะยาว โดยมีหลักสำคัญคือ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (Results-based) ควบคู่กับการประเมินพฤติกรรมการทำงานตามสมรรถนะ (Competency-based) เพื่อสะท้อนทั้ง “ผลงาน” และ “คุณภาพของผู้ปฏิบัติ” อย่างรอบด้าน

2.1.1 วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

สำนักงาน ก.พ. (2566) กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถสรุปได้เป็น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

1) เพื่อพัฒนาบุคลากร (Developmental Purpose) การประเมินผลช่วยให้เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับสมรรถนะและทักษะของตนเอง เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน

2) เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Improvement Purpose) ผลการประเมินสามารถนำมาใช้ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อเป้าหมายของหน่วยงาน

3) เพื่อวัดความสำเร็จของภารกิจ (Accountability Purpose) การประเมินผลช่วยสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ของงานและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนตรวจสอบความโปร่งใสของการดำเนินงาน

2.1.2 องค์ประกอบและเกณฑ์การประเมินผล

1) องค์ประกอบของการประเมินผล

องค์ประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติงานภาครัฐควรได้รับการพิจารณาอย่างเป็นระบบและครบถ้วน ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินงาน และผลผลิต ไปจนถึงผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชนและสังคม ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิด Logic Model และการประเมินผลเชิงผลสัมฤทธิ์ (Results-Based Evaluation) ซึ่งสามารถ

จำแนกองค์ประกอบสำคัญของการประเมินผลออกเป็น 4 ประการ ได้แก่ Input Process Output และ Outcome (W.K. Kellogg Foundation, 2004; OECD, 2022)

1.1) Input (ปัจจัยนำเข้า)

Input หมายถึง ทรัพยากรและเงื่อนไขพื้นฐานที่ใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยงบประมาณ บุคลากร ความรู้และความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี เครื่องมือ ตลอดจนกฎ ระเบียบ และโครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยนำเข้าที่มีความเหมาะสมและเพียงพอมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงาน และส่งผลต่อคุณภาพของกระบวนการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในระยะต่อไป (W.K. Kellogg Foundation, 2004) ดังนั้น การประเมินในมิติ Input จึงมุ่งพิจารณาความพร้อม ความเพียงพอ และความสอดคล้องของทรัพยากรกับภารกิจและเป้าหมายที่กำหนดไว้

1.2) Process (กระบวนการดำเนินงาน)

Process คือ กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานที่หน่วยงานนำปัจจัยนำเข้าไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานหรือภารกิจที่กำหนด การประเมินในมิติกระบวนการมุ่งพิจารณาความถูกต้อง ความเหมาะสม และประสิทธิภาพของการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน เช่น ความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ความโปร่งใส ความต่อเนื่องของกระบวนการ ตลอดจนการกำกับ ติดตาม และการควบคุมคุณภาพการทำงาน (OECD, 2022) การประเมินกระบวนการจึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้สามารถระบุปัญหา อุปสรรค และจุดอ่อนของการดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งเอื้อต่อการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.3) Output (ผลผลิต)

Output หมายถึง ผลผลิตหรือผลงานที่เกิดขึ้นโดยตรงจากกระบวนการดำเนินงาน ซึ่งมักปรากฏในรูปของปริมาณงานหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เช่น จำนวนโครงการที่ดำเนินการ จำนวนการให้บริการแก่ประชาชน ตลอดจนเอกสารหรือรายงานที่จัดทำแล้วเสร็จ ผลผลิตดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนระดับความสำเร็จของการดำเนินงานในเชิงรูปธรรมและสามารถประเมินผลได้ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม การประเมินผลในมิติ Output เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอในการสะท้อนคุณค่าและผลกระทบที่แท้จริงของการดำเนินงานภาครัฐ จึงจำเป็นต้องพิจารณาควบคู่กับองค์ประกอบด้านผลลัพธ์และผลกระทบในระดับที่สูงขึ้น (W.K. Kellogg Foundation, 2004)

1.4) Outcome (ผลลัพธ์และผลกระทบ)

Outcome คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย ประชาชน หรือสังคม อันเป็นผลสืบเนื่องจากการได้รับผลผลิตหรือบริการจากหน่วยงาน ซึ่งอาจปรากฏในรูปของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ หรือผลกระทบเชิงนโยบายในระยะกลางและระยะยาว (OECD, 2022) การประเมิน Outcome จึงเป็นการประเมินในมิติของ “คุณค่า” และ “ผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริง” ของการดำเนินงานภาครัฐ ว่าสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงนโยบายและความต้องการของสังคมได้มากน้อยเพียงใด

โดยสรุป องค์ประกอบของการประเมินผลทั้ง 4 ประการ อันได้แก่ Input Process Output และ Outcome มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลในลักษณะเชิงระบบ โดยปัจจัยนำเข้าเป็นพื้นฐานสำคัญที่สะท้อนระดับความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานในการดำเนินงาน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของกระบวนการปฏิบัติงานและผลผลิตที่เกิดขึ้น ผลผลิตที่มีคุณภาพย่อมเอื้อต่อการบรรลุผลลัพธ์และผลกระทบที่พึงประสงค์ในระดับประชาชนและสังคม ดังนั้น การประเมินผลที่ครอบคลุมองค์ประกอบทั้ง 4 ประการ จึงช่วยให้สามารถสะท้อนประสิทธิผลของการดำเนินงานได้อย่างรอบด้าน และเอื้อต่อการนำ

ผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารจัดการและการกำหนดนโยบายภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2) เกณฑ์การประเมินผล

สำนักงาน ก.พ. (2565, 2566) กำหนดให้พิจารณาในหลายมิติ อาทิ ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึง การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประสิทธิผล (Effectiveness) คือ การบรรลุผลลัพธ์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ คุณภาพงาน (Quality) ซึ่งเน้นความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐาน และความรับผิดชอบต่อสังคม (Accountability) จะครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และสอดคล้องกับกฎหมายและจริยธรรม

เมื่อพิจารณาในบริบทของงานสืบสวน ซึ่งเป็นภารกิจที่มีลักษณะซับซ้อน ต้องใช้ความละเอียด รอบคอบ และยึดมั่นในจรรยาบรรณ การประเมินผลการปฏิบัติงานจึงควรเชื่อมโยงแนวทางของสำนักงาน ก.พ. เข้ากับลักษณะเฉพาะของงาน เช่น การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินคดีหรือการสืบสวน เช่น จำนวนคดีที่สืบสวนเสร็จสิ้น ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ และความถูกต้องของข้อมูลหลักฐาน รวมถึงการประเมินสมรรถนะเฉพาะด้าน (Functional Competency) อาทิ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสืบสวน ความรอบคอบและการรักษาความลับ การใช้เทคโนโลยีสืบสวนสมัยใหม่ และการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม (สำนักงาน ก.พ., 2565)

นอกจากนี้ แนวทางของสำนักงาน ก.พ. ยังเน้นให้การประเมินผลการปฏิบัติงานมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา (Developmental Purpose) มากกว่าการลงโทษ โดยมุ่งให้หัวหน้างานใช้ผลการประเมินเพื่อให้คำปรึกษา (Coaching) และกำหนดแนวทางพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ (สำนักงาน ก.พ., 2566) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ที่มุ่งสร้างแรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์การ แนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ. จึงเป็นกรอบแนวคิดที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้กับภารกิจสืบสวน เพราะช่วยให้การประเมินมีความเป็นระบบ โปร่งใส และเน้นผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ ควบคู่กับการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่

2.1.3 รูปแบบการประเมินผลในองค์กรภาครัฐ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ (Key Performance Indicator : KPI)

สำนักงาน ก.พ. (2552ก, 2567) กล่าวว่า การประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาครัฐโดยการใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่สำนักงาน ก.พ. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้การดำเนินงานของส่วนราชการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

การประเมินผลโดยใช้ KPI มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการหรือจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่า นอกจากนี้ ผลการประเมินยังถูกนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และการให้รางวัลประจำปีแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อส่งเสริมระบบคุณธรรมในราชการ (สำนักงาน ก.พ., 2567)

สำหรับการประเมินผลในองค์กรภาครัฐโดยใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ. มีดังนี้

1) บทบาทและวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยสำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการนำระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการไปใช้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ

1.1) เป็นเครื่องมือสำหรับฝ่ายบริหารในการกำกับติดตามเพื่อให้ส่วนราชการและจังหวัดสามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า

1.2) เพื่อให้ผู้บังคับบัญชานำผลการประเมินการปฏิบัติราชการไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและการให้เงินรางวัลประจำปีแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญตามหลักการของระบบคุณธรรม

2) องค์ประกอบหลักของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญได้กำหนดองค์ประกอบการประเมินไว้ 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ องค์ประกอบผลสัมฤทธิ์ของงาน และองค์ประกอบพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ทั้งนี้ ส่วนราชการสามารถกำหนดให้มีองค์ประกอบอื่นเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะของส่วนราชการก็ได้

3) บทบาทของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ (KPI) และค่าเป้าหมาย (Target)

ในการประเมินองค์ประกอบผลสัมฤทธิ์ของงานนั้น หัวใจหลักของการประเมินคือ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ (KPI) และค่าเป้าหมาย (Target)

3.1) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ (KPI): เป็นดัชนีหรือหน่วยวัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานที่กำหนดขึ้น โดยต้องเป็นหน่วยวัดที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของงาน และสามารถแยกแยะความแตกต่างของผลการปฏิบัติงานได้

3.2) ค่าเป้าหมาย (Target): เป็นค่าในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ทำให้แยกแยะได้ว่าการปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้อย่างชัดเจน

KPI และค่าเป้าหมายจะต้องมีการตกลงร่วมกันระหว่างผู้รับการประเมินและผู้บังคับบัญชาในช่วงต้นรอบการประเมิน และสามารถมีการปรับเปลี่ยน เพิ่ม ลด ตัวชี้วัดและ/หรือค่าเป้าหมายได้ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความจำเป็นเชิงนโยบาย เทคนิค หรือมีปัจจัยกระทบจากทั้งภายในและภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้

4) ประเภทของตัวชี้วัด (KPIs)

ตัวชี้วัดแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่

4.1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (Quantitative KPI): ใช้สำหรับวัดสิ่งที่นับได้ หรือมีลักษณะเชิงกายภาพ เช่น จำนวน ร้อยละ หรือระยะเวลา ซึ่งเหมาะสำหรับการวัดสิ่งที่จับต้องได้ เป็นรูปธรรม และมีความชัดเจน

4.2) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ใช้วัดสิ่งที่เป็นนามธรรม: แม้จะไม่มีลักษณะเชิงกายภาพที่นับเป็นจำนวนได้ชัดเจน แต่สามารถวัดเป็นเชิงประมาณได้โดยการสร้างเครื่องมือวัด ตัวอย่างเช่น การวัดความพึงพอใจ หรือระดับความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม

4.3) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (Qualitative KPI): ใช้สำหรับวัดสิ่งที่ไม่เป็นค่าเชิงปริมาณหรือหน่วยวัดใด ๆ แต่จะอิงกับค่าเป้าหมายเชิงพรรณนา หรือคำอธิบายถึงเกณฑ์การประเมิน ณ ระดับค่าเป้าหมายต่าง ๆ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายนี้จะทำหน้าที่เสมือนเป็นเกณฑ์หรือกรอบกำกับการใช้วิจารณญาณของผู้ประเมิน

5) การกำหนดค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ

ในการกำหนดค่าเป้าหมายให้กับตัวชี้วัดนั้น ต้องแบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยเริ่มตั้งแต่ระดับ 1 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายที่ต่ำที่สุดที่สามารถยอมรับได้ (หากต่ำกว่านี้จะประเมินให้คะแนนเท่ากับศูนย์) ไปจนถึง

ระดับ 5 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายในระดับที่ท้าทายมาก ซึ่งความหมายของค่าเป้าหมายในแต่ละระดับและการให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานมีดังนี้:

ระดับ 1 : ค่าเป้าหมายระดับต่ำสุดที่ยอมรับได้ (ได้ 1 คะแนน)

ระดับ 2 : ค่าเป้าหมายระดับต่ำกว่ามาตรฐาน (ได้ 2 คะแนน)

ระดับ 3 : ค่าเป้าหมายระดับมาตรฐาน (ได้ 3 คะแนน)

ระดับ 4 : ค่าเป้าหมายระดับยากปานกลาง (ได้ 4 คะแนน)

ระดับ 5 : ค่าเป้าหมายระดับยากมาก/ท้าทาย (ได้ 5 คะแนน)

โดยแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการกำหนดค่าเป้าหมายมีหลัก ๆ 5 แหล่ง ได้แก่ (1) นโยบายองค์กร (2) เปรียบเทียบกับองค์กรอื่น (Benchmarking) (3) ข้อมูลในอดีต (4) ความคาดหวังของผู้รับบริการ และ (5) การคาดคะเนหรือประมาณการ (กรณีที่ไม่เคยมีการเก็บข้อมูลในอดีต)

6) เกณฑ์คุณภาพของตัวชี้วัดที่ดี (SMART)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ดีมีคุณภาพจะต้องสามารถสะท้อนผลงานที่คาดหวังในช่วงรอบการประเมิน และจำแนกระดับผลงานที่แตกต่างได้จริง ต้องไม่ซับซ้อนมาก และผู้ประเมินและผู้รับการประเมินเข้าใจร่วมกันได้ง่าย โดยในการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จะต้องคำนึงถึงเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพตัวชี้วัด **S M A R T** ดังนี้

S (Specific) : มีความเฉพาะเจาะจง ชัดเจนว่าต้องการวัดอะไร

M (Measurable) : สามารถวัดได้จริง

A (Agree Upon) : ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินเห็นชอบร่วมกัน

R (Realistic และ Relevant) : มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้สำเร็จได้จริง เกี่ยวข้องกับงานหรือหน้าที่รับผิดชอบของผู้รับการประเมิน และไม่อยู่นอกเหนือการควบคุม

T (Timebound) : อยู่ในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน

นอกจากนี้ การกำหนด KPI ควรพิจารณาถึงอำนาจจำแนก (**ความสามารถของข้อสอบในการแยกคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้ได้อย่างชัดเจน**) ความสอดคล้องกับเป้าหมายของผู้บังคับบัญชา/หน่วยงาน กรอบเวลา จำนวนที่เหมาะสม (ครอบคลุมเนื้อหา/ความคาดหวังที่สำคัญ) และความเป็นไปได้ในการเก็บข้อมูล

7) แนวทางการจัดทำตัวชี้วัด (KPI Template)

การจัดทำตัวชี้วัดที่ดีควรเริ่มต้นจากการออกแบบหรือทบทวนแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description : JD) ของแต่ละตำแหน่งงานก่อน ซึ่งขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจนจะนำไปสู่การกำหนดผลลัพธ์หรือเป้าหมายที่คาดหวัง หากยังไม่มี JD อาจใช้วิธีการตั้งคำถาม เช่น “งานนี้ทำไปเพื่ออะไร?” และ “แล้วจะวัดความสำเร็จของงานนี้อย่างไร?” โดยรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ประกอบด้วยประเด็นสำคัญรายละเอียดดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 องค์ประกอบในตัวชี้วัด

องค์ประกอบใน KPI Template	คำอธิบาย
หน่วยวัด (Unit of Measurement)	กำหนดค่าของตัวชี้วัด เช่น ตัวเลข ร้อยละ ระดับความสำเร็จ เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บข้อมูล
รายละเอียดตัวชี้วัด (ความหมาย/คำจำกัดความ)	ขยายความและสรุปความหมายของตัวชี้วัด เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ประเมินกับผู้ถูกประเมิน
วัตถุประสงค์ของการกำหนดตัวชี้วัด	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึงประโยชน์ที่แท้จริงของตัวชี้วัด โดยเฉพาะต่อการปฏิบัติงานของตนเอง

องค์ประกอบใน KPI Template	คำอธิบาย
เกณฑ์การให้คะแนน	แบ่งออกเป็น 5 ระดับ (ตามค่าเป้าหมาย) โดยระดับ 3 คือระดับมาตรฐาน
สูตรคำนวณ	กำหนดที่มาของการคิด โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่เป็นร้อยละ ต้องระบุให้ชัดเจนว่าวัดจากเรื่องใดบ้าง เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระบุเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง (เช่น แบบฟอร์ม แบบประเมิน) เพื่อให้ผู้เก็บข้อมูลรู้ว่าจะต้องเก็บข้อมูลผลงานจริงจากแหล่งข้อมูลหรือเอกสารใด

ดังนั้น การกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ (KPI) และค่าเป้าหมายเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการบุคลากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน และการกำหนดตัวชี้วัดช่วยสร้างความชัดเจนในขอบเขตความรับผิดชอบและความคาดหวังขององค์กร ทั้งยังส่งเสริมการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด และเปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชาสามารถใช้เป็นกรอบในการให้คำแนะนำ การสอนงาน (Coaching) และพัฒนาความสามารถของบุคลากร ส่งผลโดยตรงต่อการยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ

คำว่า “ประสิทธิภาพ” เป็นคำที่มักจะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในหลายมิติ หลายโอกาส และหลายวงการ ไม่ว่าจะเป็นในวงการธุรกิจ หรือวงการราชการ อาจใช้พิจารณาได้ทั้งในวงกว้างและวงแคบ โดยมีนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ให้ความหมายของคำว่า “ประสิทธิภาพ” ไว้อย่างหลากหลาย ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ประมวลความหมายได้ดังนี้

นักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ได้ให้ความหมายของคำว่า “ประสิทธิภาพ” ในลักษณะที่สอดคล้องกัน โดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรที่ใช้ กระบวนการดำเนินงาน และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น อุทัย หิรัญโต (2525) เห็นว่า ประสิทธิภาพหมายถึงผลการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจและประโยชน์แก่มวลมนุษย์ โดยเฉพาะในการบริหารงานราชการซึ่งไม่สามารถวัดประสิทธิภาพได้จากความประหยัดหรือผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่จำเป็นต้องพิจารณาคุณค่าทางสังคมควบคู่กับประสิทธิผลของการดำเนินงาน แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับปรัชญา เวสารัชช์ (2529) ซึ่งอธิบายว่า ประสิทธิภาพประกอบด้วยหลายมิติ ได้แก่ มิติของผลงาน มิติของผู้บริหาร และมิติของผู้ปฏิบัติงาน โดยเน้นทั้งความรวดเร็ว คุณภาพของผลงาน ความสามารถด้านการบริหารจัดการ และบรรยากาศการทำงานที่เอื้อต่อความร่วมมือภายในองค์กร ขณะที่ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2538) เสนอว่า ประสิทธิภาพในระบบราชการเป็นแนวคิดเชิงพหุมิติ ครอบคลุมมิติของปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการบริหาร (Process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output/Outcome) ซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

ในทำนองเดียวกัน วรเดช จันทรศร (2539) และสัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2544) ให้ความสำคัญกับการเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนหรือทรัพยากรที่ใช้กับผลงานที่ได้รับ โดยมองว่าประสิทธิภาพคือการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ได้ผลงานตามเป้าหมายทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลาและงบประมาณ อย่างไรก็ตาม นักวิชาการหลายท่านชี้ให้เห็นว่า การลดต้นทุนเพียงอย่างเดียวอาจทำให้คุณภาพของงานลดลงและส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมลดลงได้ ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2548) เสริมว่า ประสิทธิภาพในการบริหารหมายถึงการเลือกใช้วิธีการบริหารที่ให้ผลดีที่สุดโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด พร้อมทั้งเพิ่มความถูกต้อง ความรวดเร็ว และความราบรื่นของการดำเนินงาน ขณะที่ Millet (1954) และ Simon (1980) อธิบายประสิทธิภาพในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำเข้าและผลผลิต โดย Simon เสนอว่าประสิทธิภาพไม่อาจวัดได้อย่างสมบูรณ์ แต่สามารถวัดในเชิงเปรียบเทียบ และในการบริหารงานภาครัฐควรคำนึงถึงความ

พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมด้วย ซึ่งสามารถสรุปเป็นสมการประสิทธิภาพที่รวมทั้งผลผลิต ปัจจัยนำเข้า และความพึงพอใจ

นอกจากนี้ Peterson & Plowman (1989) ได้สรุปองค์ประกอบของประสิทธิภาพไว้ในมิติของคุณภาพ ปริมาณ เวลา และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร ขณะที่ Certo (2000) มองว่าประสิทธิภาพคือการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อลดความสูญเปล่าและสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

กล่าวโดยสรุป ประสิทธิภาพในการบริหารงาน โดยเฉพาะในภาครัฐ มิได้หมายถึงการประหยัดงบประมาณหรือการเพิ่มผลผลิตเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ผ่านกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน

2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล

ในปัจจุบันการวัดผลหรือประเมินผลความสำเร็จของงานใด ๆ มักจะต้องคำนึงถึงประสิทธิผลเป็นสำคัญ เนื่องจากประสิทธิผลเป็นกระบวนการสำคัญที่จะประเมินว่าการดำเนินงานโครงการหรือนโยบายนั้นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ และได้มากน้อยเพียงใด เมื่อพิจารณาถึงแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผล ปรากฏว่ามีนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ให้คำนิยามไว้อย่างหลากหลาย ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ประมวลความหมายได้ดังนี้

นักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ให้ความหมายของคำว่า “ประสิทธิผล” โดยมุ่งเน้นที่ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) ให้ความหมายของประสิทธิผลว่า หมายถึงผลสำเร็จหรือผลที่เกิดขึ้น ซึ่งสะท้อนความหมายพื้นฐานของแนวคิดที่เน้นผลลัพธ์สุดท้ายของการดำเนินงานเป็นสำคัญ

ภรณี กีร์ติบุตร (2529) มองว่าประสิทธิผลเป็นตัวการสำคัญที่ใช้ตัดสินความสำเร็จขั้นสุดท้ายของการบริหารหรือการจัดการ ขณะที่อุทัย หิรัญโต (2531) อธิบายเพิ่มเติมว่า ประสิทธิผลหมายถึงการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยไม่จำเป็นต้องเกิดจากกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพเสมอไป กล่าวคือองค์การอาจบรรลุเป้าหมายได้แม้จะใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่า แนวคิดดังกล่าวช่วยชี้ให้เห็นความแตกต่างเชิงแนวคิดระหว่าง “ประสิทธิผล” ซึ่งเน้นผลสำเร็จของเป้าหมาย และ “ประสิทธิภาพ” ซึ่งเน้นวิธีการใช้ทรัพยากรและกระบวนการดำเนินงาน

สุพจน์ ทรายแก้ว (2545) ให้ความหมายของประสิทธิผลในเชิงกระบวนการว่า เป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลงานจริงกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยครอบคลุมทั้งผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) แนวคิดนี้สอดคล้องกับวิทยา ด่านธำรงกูล (2546) ซึ่งมองว่าประสิทธิผลคือความสามารถขององค์การในการเลือกเป้าหมายที่เหมาะสมและบรรลุเป้าหมายนั้น รวมทั้งการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้บริโภคได้มากน้อยเพียงใด

ในระดับองค์การ พิทยา บวรวัฒนา (2552) อธิบายว่า ประสิทธิผลเป็นตัวสะท้อนความสำเร็จขององค์การในการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยองค์การที่มีประสิทธิผลสูงคือองค์การที่สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ขณะที่ศุภชัย ยาวะประภาษ (2552) เน้นว่าประสิทธิผลหมายถึงความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของนโยบาย ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในบริบทของการบริหารภาครัฐ

ในมุมมองเชิงระบบ Gross (1972) เสนอว่า ประสิทธิผลขององค์การเกิดจากความสมดุลระหว่างการปรับตัวและการรักษาสภาพขององค์การ โดยพิจารณาจากกิจกรรมหลายด้าน ได้แก่ การจัดหาและการใช้ทรัพยากร การเปรียบเทียบปัจจัยนำเข้ากับผลผลิต การผลิตสินค้าและบริการ การบริหารจัดการ

อย่างมีเหตุผล การลงทุน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการตอบสนองต่อความสนใจของบุคคลและกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประสิทธิผลเป็นแนวคิดเชิงองค์รวม มิได้จำกัดอยู่เพียงผลลัพธ์เชิงปริมาณเท่านั้น

กล่าวโดยสรุป ประสิทธิผลหมายถึงระดับความสำเร็จของการดำเนินงานในการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยมุ่งเน้นที่ผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินงานเป็นสำคัญ แนวคิดประสิทธิผลจึงมีความแตกต่างจากประสิทธิภาพซึ่งเน้นกระบวนการและการใช้ทรัพยากร อย่างไรก็ตาม ในการบริหารงาน โดยเฉพาะในภาครัฐ จำเป็นต้องพิจารณาทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพควบคู่กัน เพื่อให้การดำเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การได้อย่างมีคุณภาพ คุ้มค่า และตอบสนองประโยชน์สาธารณะอย่างยั่งยืน

ดังนั้น เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคำว่า “ประสิทธิภาพ” และ “ประสิทธิผล” พบว่า “ประสิทธิภาพ” เป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับต้นทุนทรัพยากรที่ใช้ไปในโครงการหรือนโยบายนั้น กล่าวคือ เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง “ปัจจัยนำออก (Output)” กับ “ปัจจัยนำเข้า (Input)” โดยวัดผลลัพธ์ออกมาได้ว่ามีประสิทธิภาพสูง หรือมีประสิทธิภาพต่ำ ในขณะที่ “ประสิทธิผล” จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ตัดสินในขั้นสุดท้ายว่าการดำเนินงานในโครงการหรือนโยบายนั้น บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ อันจะนำไปสู่คำตอบของคำถามที่ว่าการดำเนินงานนั้นประสบความสำเร็จหรือไม่เพียงใด กล่าวคือ เป็นการเน้นพิจารณาที่ “ปัจจัยนำออก (Output)”

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการสืบสวน

2.3.1 ความหมายของการสืบสวน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 (2478) มาตรา 2 (10) บัญญัติว่า “การสืบสวน” หมายความถึง การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด นอกจากนี้ มาตรา 2 (16) ได้ให้ความหมายของคำว่า “พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ” หมายความถึง เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้รวมทั้งพัศดี เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิตต์ กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า พนักงานตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าพนักงานอื่น ๆ ในเมื่อทำการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย ซึ่งตนมีหน้าที่จับกุมหรือปราบปราม

ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตและเจ้าพนักงานสืบสวนคดีทุจริต ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ดำเนินการจับ ควบคุม และค้น ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ประกอบระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการจับควบคุม คืน และปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2565 จึงเป็นเจ้าพนักงานอื่น ๆ ตามความในมาตรา 2 (16) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาข้างต้น (สำนักงาน ป.ป.ช., 2567)

ทั้งนี้ ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล (ม.ป.ป. อ้างถึงใน เอก อังสนานนท์, 2549) ได้อธิบายรายละเอียดของการสืบสวน ซึ่งคณะผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้

2.3.2 ความสำคัญของการสืบสวน

การสืบสวนต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมาย หากกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ย่อมส่งผลให้พยานหลักฐานไม่อาจใช้ในชั้นศาล และผู้สืบสวนอาจต้องรับโทษจากการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล การสืบสวนคดีอาญาจึงเป็นกลไกสำคัญของรัฐในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทั้งในเชิงป้องกันอาชญากรรมก่อนเกิดเหตุ และการติดตามจับกุมผู้กระทำผิดหลังเกิดเหตุ เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การสืบสวนยังเป็นกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและ

พยานหลักฐาน ซึ่งต้องได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อใช้ในการพิสูจน์ความผิดทางอาญาได้อย่างชอบธรรม

2.3.3 วัตถุประสงค์ของการสืบสวน

การสืบสวนมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและเพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด โดยการสืบสวนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยอาจดำเนินการได้ทั้งก่อนเกิดเหตุเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารสำหรับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และหลังเกิดเหตุเพื่อแสวงหาหลักฐานนำไปสู่การพิสูจน์ความผิดและการบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้ การสืบสวนยังมีบทบาทสำคัญในการรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งสามารถพัฒนาเป็นพยานหลักฐานในกระบวนการสอบสวน ทำให้การสอบสวนคดีอาญาสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3.4 ประเภทของการสืบสวน

การแบ่งประเภทของการสืบสวนมีการแบ่งโดยใช้เกณฑ์ต่าง ๆ มาเป็นเครื่องชี้วัดในการแบ่งประเภทการสืบสวนได้มากมายตามหัวข้อต่อไปนี้

1) การสืบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การสืบสวนก่อนเกิดเหตุ ซึ่งมุ่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุและรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และการสืบสวนหลังเกิดเหตุ ซึ่งมุ่งแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวน ใช้ในการพิสูจน์ความผิดและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย

2) การแบ่งประเภทการสืบสวนตามฐานความผิด สามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ การสืบสวนคดีเกี่ยวกับทรัพย์ การสืบสวนคดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ซึ่งครอบคลุมการกระทำที่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล และการสืบสวนคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย อันเป็นความผิดที่กระทบต่อสาธารณะหรือมีผู้เสียหายจำนวนมากตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

3) การแบ่งประเภทการสืบสวนตามแหล่งข่าว สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ แหล่งข่าวปฐมภูมิ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้สืบสวนได้มาโดยตรงจากผู้ให้ข่าวหรือจากการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และแหล่งข่าวทุติยภูมิ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการรวบรวมไว้แล้วโดยบุคคลหรือหน่วยงานอื่น เช่น ข้อมูลจากสื่อมวลชนหรือฐานข้อมูลประวัติอาชญากรรม

4) การแบ่งประเภทการสืบสวนตามการควบคุมสภาพแวดล้อม สามารถจำแนกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่อาจควบคุมได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลและปัจจัยที่ผู้สืบสวนสามารถจัดการและนำมาใช้ในการสืบสวน เช่น การตรวจที่เกิดเหตุ ข้อมูลอาชญากรรม และประสบการณ์ของผู้สืบสวน และสภาพแวดล้อมที่ไม่อาจควบคุมได้ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก เช่น การหลบหนีของผู้ต้องหา สถานการณ์ขณะเกิดเหตุ และสภาพธรรมชาติ ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของการสืบสวน

5) การแบ่งประเภทการสืบสวนตามวัตถุประสงค์ สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประการ ได้แก่ การสืบสวนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน โดยมุ่งป้องกันมิให้เกิดเหตุและป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ และการสืบสวนเพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด เพื่อนำไปสู่กระบวนการสอบสวนและการพิสูจน์ความผิด รวมถึงการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการกระทำความผิด เช่น เวลา อาวุธ และแผนประทุษกรรมของผู้กระทำผิด

6) การแบ่งประเภทการสืบสวนตามสิ่งที่ต้องการจากการสืบสวน สามารถจำแนกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การสืบสวนที่มุ่งแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ก่อน ขณะ และหลังเกิดเหตุ และการ

สืบสวนที่มุ่งรวบรวมหลักฐานซึ่งมีลักษณะเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาเป็นพยานหลักฐานในกระบวนการสอบสวน เช่น พยานบุคคล พยานวัตถุ และพยานเอกสาร

7) การแบ่งประเภทการสืบสวนตามอำนาจหน้าที่ของบุคคล สามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ การสืบสวนโดยพนักงานตำรวจและเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองชั้นผู้ใหญ่ การสืบสวนโดยเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง และการสืบสวนโดยเจ้าพนักงานอื่นซึ่งกฎหมายเฉพาะได้บัญญัติให้อำนาจในการสืบสวนไว้

8) การแบ่งประเภทการสืบสวนโดยใช้ช่องทางการเชื่อมโยง สามารถจำแนกได้เป็น 2 แนวทาง ได้แก่ การสืบสวนจากผู้กระทำผิดไปสู่วัตถุพยานหรือทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และการสืบสวนจากทรัพย์หรือวัตถุพยานที่ได้จากการกระทำความผิดไปสู่ตัวผู้กระทำผิด ซึ่งเป็นแนวทางที่อาศัยการตรวจสอบทรัพย์ต้องสงสัยเพื่อเชื่อมโยงไปยังผู้กระทำความผิดในภายหลัง

9) การแบ่งประเภทการสืบสวนตามวิธีการสืบสวน สามารถจำแนกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การสืบสวนโดยวิธีการทั่วไปหรือวิธีการตามธรรมดา และการสืบสวนโดยใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการสืบสวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน

2.3.5 วิธีการในการสืบสวน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิได้กำหนดวิธีการสืบสวนไว้โดยเฉพาะ แต่กำหนดหลักการให้เป็นการ “แสวงหา” ข้อเท็จจริงและหลักฐาน ซึ่งการแสวงหาอาจกระทำได้ทั้งโดยเปิดเผยและโดยทางลับ โดยสามารถแบ่งการแสวงหาหลักฐานออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การแสวงหาที่ไม่ละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งผู้สืบสวนสามารถกระทำได้เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป เว้นแต่กฎหมายจะห้ามไว้ และการแสวงหาที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งเป็นการใช้อำนาจรัฐ ผู้สืบสวนจะกระทำได้ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อำนาจและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

เอก อังสนานนท์ (2549) อธิบายว่า การสืบสวนให้บรรลุผลจำเป็นต้องอาศัยทักษะ ความรู้และความเข้าใจในวิธีการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเกี่ยวกับอาชญากรรมได้อย่างเป็นระบบ โดยวิธีการสืบสวนสามารถแบ่งออกเป็น 4 วิธี ได้แก่ การสัมภาษณ์พยาน การเฝ้าสังเกตการณ์ การสะกดรอยติดตาม และการอำพราง

1) การสัมภาษณ์พยาน (Interview)

พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ (2537, อ้างถึงใน เอก อังสนานนท์, 2549) อธิบายว่า การสัมภาษณ์พยาน หมายถึง การพบปะสนทนาเพื่อแสวงหาข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดี โดยในการสืบสวนอาชญากรรม เจ้าหน้าที่ต้องใช้เทคนิคการสนทนาที่แตกต่างกันตามสถานะของผู้ให้ข้อมูล เช่น สายลับ ผู้ให้ข่าว หรือผู้กระทำผิด การสัมภาษณ์พยานมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคดี เพื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบ ตรวจสอบ และเก็บรักษาไว้ใช้ประโยชน์ในการสืบสวนต่อไป ทั้งนี้ การสัมภาษณ์พยานแตกต่างจากการไต่สวนในศาล เนื่องจากพยานไม่อยู่ในกระบวนการซักค้าน

1.1) หลักการสัมภาษณ์พยาน

มุ่งให้เจ้าหน้าที่สืบสวนสามารถแสวงหาข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องและเป็นกลาง โดยผู้สัมภาษณ์ควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคดี แต่ไม่ตั้งคำถามชี้นำหรือป้อนข้อมูลแก่พยาน ต้องมุ่งแสวงหาเฉพาะข้อเท็จจริงที่พยานจดจำได้จริง อดทนในการสัมภาษณ์จนสามารถเข้าใจเหตุการณ์อย่างชัดเจน รวมทั้งประเมินความน่าเชื่อถือของพยานโดยไม่แสดงออกให้พยานรับรู้ ทั้งนี้ การสัมภาษณ์ต้องดำเนินไปด้วยความสุภาพ เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญ

1.2) ข้อปฏิบัติในการสัมภาษณ์พยาน

ควรดำเนินการโดยเร็วที่สุดหลังเกิดเหตุ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องในช่วงที่พยานยังมีความพร้อมและความทรงจำชัดเจน โดยต้องคำนึงถึงสภาพของพยานและเลือกสถานที่สัมภาษณ์ที่เหมาะสม

ปราศจากการบีบบังคับ และเอื้อต่อความผ่อนคลายของพยาน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาปัจจัยด้านอายุ เพศ สภาพจิตใจ และความสามารถในการจดจำของพยาน รวมทั้งใช้ถ้อยคำในการสัมภาษณ์ที่ไม่ชี้นำหรือแนะนำคำตอบ แต่ช่วยกระตุ้นให้พยานระลึกถึงเหตุการณ์จริง เพื่อให้ได้ถ้อยคำที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้

1.3) ปัญหาของการสัมภาษณ์พยานและวิธีแก้ปัญหา

พบว่าปัญหาสำคัญคือพยานไม่ให้ความร่วมมือหรือนิ่งเงียบ อันเนื่องมาจากปัจจัยส่วนบุคคลและสภาพจิตใจของพยาน เจ้าหน้าที่สืบสวนจึงต้องใช้เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความสุภาพ ให้เกียรติ และความจริงใจ เพื่อกระตุ้นให้พยานเปิดเผยข้อมูล นอกจากนี้ ควรวางวัตถุประสงค์การสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับความสนใจของพยาน และดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยหลีกเลี่ยงการบีบบังคับหรือการตำหนิ ทั้งนี้ การวางแผนและการเปิดช่วงเริ่มต้นการสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การสัมภาษณ์พยานบรรลุผลตามเป้าหมาย

1.4) การพิจารณาความน่าเชื่อถือของพยาน

การพิจารณาความน่าเชื่อถือของพยาน เป็นขั้นตอนสำคัญภายหลังการสัมภาษณ์ โดยเฉพาะในคดีที่มีความซับซ้อน เจ้าหน้าที่สืบสวนต้องตรวจสอบว่าพยานมีโอกาสรับรู้เหตุการณ์ด้วยตนเองจริงหรือไม่ ผ่านการพิจารณาตำแหน่ง เวลา และพฤติการณ์ของพยานขณะเกิดเหตุ ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ภูมิประเทศ แสงสว่าง และข้อจำกัดด้านการมองเห็น นอกจากนี้ ยังต้องประเมินพฤติกรรมขณะให้การ ความสอดคล้องของถ้อยคำ และชื่อเสียงด้านความซื่อสัตย์ของพยาน เพื่อประกอบการตัดสินความน่าเชื่อถือของพยานอย่างรอบคอบ

2) การเฝ้าสังเกตการณ์ (Observation)

พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ (2537, อ้างถึงใน เอก อังสนานนท์, 2549) อธิบายว่า การเฝ้าสังเกตการณ์ หมายถึง การเฝ้าดูเป้าหมายอาจจะเป็นบุคคล ยานพาหนะ หรือสถานที่เพื่อต้องการทราบรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับเป้าหมายนั้น ๆ โดยไม่ให้เป้าหมายที่ถูกเฝ้าสังเกตรู้ตัว

การเฝ้าสังเกตการณ์ เป็นวิธีการสืบสวนที่ต้องอาศัยทักษะ เทคนิค และการฝึกฝนอย่างสูง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ความผิดพลาดอาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อคดี ชีวิตของผู้เสียหาย หรือความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะในคดีอ่อนไหว เช่น คดีจับคนเรียกค่าไถ่และคดียาเสพติด ดังนั้น หากทีมสืบสวนไม่พร้อมหรือผู้ต้องสงสัยมีความระมัดระวังสูง เจ้าหน้าที่ควรหลีกเลี่ยงวิธีการนี้ และเลือกใช้แนวทางอื่น เว้นแต่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

2.1) วัตถุประสงค์ในการเฝ้าสังเกตการณ์

การเฝ้าสังเกตการณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติการณ์ ความเคลื่อนไหว ลักษณะบุคคล ยานพาหนะ ที่พักอาศัย และความเชื่อมโยงของผู้ต้องสงสัย เพื่อนำไปใช้ประกอบการสืบสวนด้วยวิธีอื่น รวมทั้งเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานสำหรับการออกหมายจับ การจับกุม การยึดสิ่งของผิดกฎหมาย และการอ้างอิงต่อศาล นอกจากนี้ยังใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการซักถามปากคำ ออกหมายค้น การคุ้มกันเจ้าหน้าที่หรือสายลับในระหว่างปฏิบัติการ การตรวจสอบและพัฒนาข่าวจากแหล่งข่าว ตลอดจนเป็นพื้นฐานสำคัญของการสะกดรอยติดตาม

2.2) กฎพื้นฐานของการเฝ้าสังเกตการณ์

การเฝ้าสังเกตการณ์ต้องอาศัยความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และความรู้ความเข้าใจในวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ โดยต้องเลือกทำเลที่เหมาะสม ไม่เป็นที่สะดุดตา สามารถกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม และไม่ก่อให้เกิดพฤติการณ์ผิดปกติ ผู้ปฏิบัติต้องมีความอดทน เฝ้าสังเกตการณ์ได้เป็น

เวลานาน มีไหวพริบและความตื่นตัวอยู่เสมอ พร้อมทั้งบันทึกเหตุการณ์ แสวงหาพยานหลักฐาน และรายงานผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเมื่อมีโอกาส

2.3) วิธีเฝ้าตรวจ มี 3 วิธี ด้วยกันคือ

สง่า ดวงอัมพร และประดิษฐ กล้าณรงค์ (2531, อ้างถึงใน เอก อังสนานนท์, 2549) ได้อธิบายไว้ว่า วิธีเฝ้าตรวจ มี 3 วิธี ด้วยกันคือ

2.3.1 การเฝ้าตรวจชนิดเคลื่อนที่ (Moving Surveillance) เป็นการเฝ้าติดตามเป้าหมายที่มีการเคลื่อนไหว โดยแบ่งเป็นการเดินสะกดรอยและการใช้ยานพาหนะ การเดินสะกดรอยอาจใช้วิธี เอ.บี.ซี. (A.B.C. Method) ซึ่งอาศัยเจ้าหน้าที่หลายคนสลับตำแหน่งกันเพื่อลดความเสี่ยงในการถูกสังเกต และวิธีกบกระโดด (Leap Frog) ซึ่งเหมาะกับผู้ต้องสงสัยที่มีความระแวดระวังสูง โดยจะหยุดการติดตามเมื่อมีความเสี่ยง และกลับมาดำเนินการใหม่ในเวลาหรือโอกาสต่อไป ส่วนการเฝ้าตรวจโดยใช้ยานพาหนะสามารถประยุกต์หลักการเดียวกับการสะกดรอยเดินเท้า เพื่อให้การติดตามมีความแนบเนียนและปลอดภัย

2.3.2 การเฝ้าตรวจประจำที่ (Stationary Surveillance) เป็นการเฝ้าสังเกตสถานที่ เช่น เคหสถาน อาคาร หรือยานพาหนะ โดยจัดตั้งจุดสังเกตการณ์ (Observation Post) ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นเป้าหมายได้ชัดเจน และเข้าออกได้โดยไม่เป็นที่สังเกต อาจใช้สถานที่ทั่วไปหรือยานพาหนะที่ดัดแปลงเป็นจุดเฝ้าตรวจ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ต้องมีอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น วิทยุสื่อสาร กล้องส่องทางไกล กล้องถ่ายภาพ เครื่องบันทึกเสียง และสมุดบันทึก เพื่อสนับสนุนการเก็บข้อมูลและพยานหลักฐานอย่างเป็นระบบ

2.3.3 การเฝ้าตรวจชนิดใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Surveillance) เป็นการเฝ้าตรวจที่อาศัยเทคโนโลยีและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เช่น เครื่องลอบฟังหรือเครื่องดักฟัง เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ซึ่งต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและข้อจำกัดด้านสิทธิของบุคคลอย่างเคร่งครัด

3) การสะกดรอยติดตาม (Surveillance)

พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ (2537, อ้างถึงใน เอก อังสนานนท์, 2549) อธิบายว่า การสะกดรอยติดตามในทางการสืบสวน หมายถึง การติดตามบุคคล ยานพาหนะ หรือ สิ่งของโดยไม่ให้ผู้ถูกติดตาม หรือผู้พาสิ่งของรู้ตัวว่าถูกติดตาม เพื่อให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ พฤติการณ์ความเคลื่อนไหว ที่อยู่หรือที่หลบซ่อน การสะกดรอยติดตามของงานสืบสวนยังรวมถึงการติดตามคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานโดยปลอมตัวอยู่ในกลุ่มคนร้าย

3.1) จุดประสงค์ของการสะกดรอยติดตาม

การสะกดรอยติดตามต้องดำเนินการโดยมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ได้แก่ การทราบที่อยู่และความเชื่อมโยงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและพัฒนาข่าวสาร การรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิด การค้นพบหรือยึดสิ่งผิดกฎหมาย การจับกุมผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำข้อมูลไปใช้ในการซักถามหรือสอบปากคำ และการศึกษาพฤติการณ์หรือความเคลื่อนไหวของบุคคลเป้าหมายอย่างละเอียด

3.2) วิธีการสะกดรอยติดตาม

การสะกดรอยติดตามสามารถดำเนินการได้ 3 วิธี ได้แก่ การสะกดรอยโดยการเดินเท้า ซึ่งใช้ในกรณีที่ผู้ต้องสงสัยไม่ใช้ยานพาหนะ โดยเจ้าหน้าที่ต้องกำหนดระยะห่างให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การสะกดรอยโดยใช้ยานพาหนะ เช่น รถยนต์หรือจักรยานยนต์ ซึ่งมีความซับซ้อนและต้องวางแผนอย่างเป็นระบบ และการสะกดรอยแบบผสมผสานระหว่างการเดินเท้าและการใช้ยานพาหนะ ซึ่งดำเนินการเป็นทีม มีความคล่องตัวสูง สามารถติดตามผู้ต้องสงสัยได้ในทุกลักษณะการเดินทาง และช่วยอำพรางตัวเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4) การอำพราง (Undercover)

พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ (2537, อ้างถึงใน เอก อังสนานนท์, 2549) อธิบายว่า การอำพราง (Under Cover) เป็นเทคนิคการสืบสวนขั้นสูงที่มุ่งปกปิดวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐานจนบรรลุผลหรือมีการจับกุม โดยผู้ปฏิบัติต้องยึดมั่นในจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และเหตุผล หากขาดจริยธรรมอาจทำให้พยานหลักฐานไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่สามารถใช้ในชั้นศาลได้

การอำพรางและการปลอมแปลงตัวเป็นเทคนิคที่มีการใช้มาอย่างยาวนาน และได้รับการพัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรมอย่างเป็นระบบครั้งแรกโดยหน่วยตำรวจแคนาดา (Royal Canadian Mounted Police) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 ซึ่งรัฐบาลแคนาดาได้สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานสืบสวนของไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เทคนิคดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานสืบสวน โดยเฉพาะการสืบสวนระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญ

เจ้าหน้าที่สืบสวนที่เข้าปฏิบัติการอำพรางต้องมีการวางแผนและคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้า เพื่อเตรียมแนวทางรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที อย่างไรก็ตาม แผนการปฏิบัติงานไม่ควรกำหนดตายตัวจนขาดความยืดหยุ่น เนื่องจากสภาพการณ์อาจเปลี่ยนแปลงและก่อให้เกิดความเสียหายได้ ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติการอำพรางต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของบุคลิก ลักษณะภายนอก การแต่งกาย และความรอบรู้ในบทบาทที่แสดง ความสอดคล้องของทีมงานกับภารกิจและบุคคลเป้าหมาย ตลอดจนความเหมาะสมกับสถานที่ สิ่งแวดล้อม และช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน

4.1) การเลือกคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

การคัดเลือกเจ้าหน้าที่สำหรับปฏิบัติการอำพรางควรพิจารณาคุณสมบัติด้านความเหมาะสมของบุคคลเป็นสำคัญ โดยทั่วไปนิยมเลือกเจ้าหน้าที่เพศชายเนื่องจากมีความแนบเนียนในการแสดงบทบาทมากกว่า เจ้าหน้าที่ต้องมีแรงจูงใจและความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงาน มีทักษะการสนทนาและการคิดวิเคราะห์ สามารถวางแผน คาดการณ์ล่วงหน้า และปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยืดหยุ่น อีกทั้งต้องมีความสามารถในการแสดงบทบาทสมมติได้อย่างเหมาะสม และปรากฏตัวตามแผนที่กำหนด โดยเฉพาะในด้านเวลา ซึ่งมีความสำคัญต่อความสำเร็จของภารกิจ

การปฏิบัติการอำพรางของเจ้าหน้าที่สืบสวนมีหัวใจสำคัญอยู่ที่ทักษะการสื่อสาร ทั้งการใช้สายตา บทสนทนา และการแสดงออกทางพฤติกรรม การเตรียมความพร้อมและประสบการณ์ช่วยให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จ โดยผู้ปฏิบัติต้องควบคุมท่าทางและอารมณ์ให้เป็นธรรมชาติ แม้จะเกิดความตื่นเต้น ความกังวล หรือความหวาดระแวง ซึ่งถือเป็นปฏิกิริยาปกติของมนุษย์ ทั้งนี้ ความเครียดดังกล่าวอาจส่งผลต่อสภาพร่างกาย จึงจำเป็นต้องรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง

การแก้ไขอาการทางอารมณ์ควรเริ่มจากการปรับทัศนคติ ทำจิตใจให้เป็นปกติ และตระหนักว่าการปฏิบัติเป็นเพียงหน้าที่หนึ่ง ก่อนลงมือปฏิบัติควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และเป้าหมายอย่างรอบด้าน การสนทนาควรหลีกเลี่ยงประเด็นที่เป้าหมายมีความรู้หรือคุ้นเคย และใช้เรื่องสมมติที่เรียบง่ายในการอำพราง ทั้งนี้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาเฉพาะหรือบทบาทที่ตนไม่มีความชำนาญ เพื่อป้องกันความผิดพลาดและการถูกจับพิรุธ

4.2) เทคนิคในการปฏิบัติการอำพรางที่เป็นหลักใหญ่ ๆ

ประกอบด้วยการปลอมแปลงตัวให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม โดยหลีกเลี่ยงร่องรอยความเป็นเจ้าหน้าที่ ศึกษาภูมิหลังและเตรียมเอกสารสนับสนุนเรื่องราวให้สมเหตุสมผล รวมถึงแต่งกายและดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับบทบาทที่สร้างขึ้น ระหว่างการติดต่อกับฝ่ายตรงข้ามต้องแสดงความเป็นมิตรอย่างเหมาะสม ไม่แสดงเกินบทบาท และสามารถปรับท่าทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ผู้ปฏิบัติควรใช้วิธีการเข้าถึงเป้าหมายอย่างระมัดระวัง กระตุ้นให้ฝ่ายตรงข้ามเปิดเผยข้อมูลโดยไม่แสดงความอยากรู้มากเกินไป และรักษาการติดต่อกับทีมสะกดรอยอย่างต่อเนื่องผ่านสัญญาณที่ตกลงกันไว้ ทั้งนี้ต้องยึดหลักไม่ฝ่าฝืนกฎหมายและไม่กระทำการที่เสี่ยงต่อการถูกจับพิรุธ

หลังเสร็จสิ้นภารกิจ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและครอบครัวช่วยลดความตึงเครียดและเสริมสร้างความมั่นใจ ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานอำพรางในครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น

อนึ่ง นอกจากวิธีการสืบสวนข้างต้นทั้ง 4 วิธีที่กล่าวมาแล้วนั้น ปัจจุบันได้ปรากฏรูปแบบและเทคนิคการสืบสวนสมัยใหม่เพิ่มเติมขึ้นดังที่ปรากฏในอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 ข้อ 20 เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ

1) หากการกระทำได้ตามหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายภายใน รัฐภาคีแต่ละรัฐจะต้องใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อให้มีการใช้อย่างเหมาะสม ซึ่งการจัดส่งภายใต้การควบคุมภายในความเป็นไปได้และภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายภายในของรัฐภาคีนั้น และเมื่อเห็นสมควร เพื่อให้มีการใช้เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษอย่างอื่น เช่น การเฝ้าติดตามโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือการเฝ้าติดตามในรูปแบบอื่น ๆ และการปฏิบัติการลับโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของรัฐนั้นภายในดินแดนของตนเพื่อความมุ่งประสงค์ในการต่อต้านอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพก็ได้

2) เพื่อความมุ่งประสงค์ในการสืบสวนสอบสวนความผิดที่อนุสัญญานี้ครอบคลุมถึงรัฐภาคีจะได้รับการส่งเสริมให้ทำความตกลงหรือข้อตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคีที่เหมาะสมตามความเป็นจริง เพื่อใช้เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษเหล่านั้น ในบริบทของความร่วมมือในระดับระหว่างประเทศ จะต้องจัดทำและถือปฏิบัติตามความตกลงหรือข้อตกลงนั้นโดยสอดคล้องกับหลักการความเท่าเทียมกันของอธิปไตยแห่งรัฐอย่างเต็มที่ และจะต้องมีการดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดของความตกลงหรือข้อตกลงเหล่านั้น

3) ในกรณีที่ไม่มีความตกลงหรือการจัดการดังที่ระบุไว้ในวรรค 2 ของข้อนี้ การตัดสินใจที่จะใช้เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษดังกล่าวในระดับระหว่างประเทศจะต้องกระทำเป็นรายกรณีไป และหากมีความจำเป็นอาจนำข้อตกลงและความเข้าใจระหว่างกันในเรื่องทางการเงินมาพิจารณาด้วย โดยคำนึงถึงเขตอำนาจของรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง

4) การตัดสินใจที่จะใช้การจัดส่งภายใต้การควบคุมในระดับระหว่างประเทศอาจให้รวมถึงวิธีการ เช่น การสกัดและอนุญาตให้สิ่งของยังคงสภาพเดิม หรือมีการเคลื่อนย้ายหรือสับเปลี่ยนทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานอัยการสูงสุด, 2564)

จากข้อ 1) จะเห็นได้ว่ามีการกล่าวถึงคำว่า “การจัดส่งภายใต้การควบคุม (Controlled Delivery) ซึ่งจะขอกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อถัดไป

การจัดส่งภายใต้การควบคุม (Controlled Delivery)

ในอนุสัญญาฯ ข้อ 2 ได้ให้ความหมายคำว่า “การจัดส่งภายใต้การควบคุม (Controlled Delivery) หมายถึง วิธีการอนุญาตให้ของผิดกฎหมายหรือต้องสงสัยผ่านออกไปจาก หรือเข้าไปสู่เขตแดนของรัฐหนึ่งหรือมากกว่ารัฐหนึ่ง โดยการรับรู้และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ เพื่อการสืบสวนสอบสวนความผิดและเพื่อระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องในการกระทำ (สำนักงานอัยการสูงสุด, 2564)

United Nations (n.d.) ได้อธิบายถึงความเป็นมาและความสำคัญของการจัดส่งภายใต้การควบคุม ซึ่งคณะผู้วิจัยสามารถสรุปสำคัญได้ว่า การค้ายาเสพติดผิดกฎหมายสร้างผลกำไรมหาศาลแก่เครือข่ายอาชญากรรม ทำให้อาชญากรใช้วิธีการลำเลียงที่ซับซ้อนเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุม รวมถึงอาจมีการทุจริตร่วมกับเจ้าหน้าที่หรือบริษัทขนส่ง อย่างไรก็ตาม หากเจ้าหน้าที่สามารถตรวจพบการลำเลียงระหว่างทางได้ จะเป็นโอกาสสำคัญในการดำเนินการสืบสวนเชิงรุกและพัฒนาปฏิบัติการที่ขับเคลื่อนด้วยข่าวกรองเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือกลุ่มอาชญากร โดยหนึ่งในเทคนิคสำคัญคือ “การจัดส่งภายใต้การควบคุม” (Controlled Delivery) ซึ่งเป็นการปล่อยให้สิ่งของผิดกฎหมายถูกส่งต่อภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่เพื่อสืบสวนและติดตามเครือข่ายอาชญากรรม เทคนิคดังกล่าวช่วยให้สามารถระบุแหล่งกำเนิด เส้นทางลำเลียง และปลายทางของสินค้าผิดกฎหมาย รวมถึงทำให้เห็นโครงสร้างและบทบาทของสมาชิกในองค์กร

อาชญากรรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น อันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิด การรวบรวมพยานหลักฐาน การทำลายเครือข่ายอาชญากรรม และการพัฒนาข่าวกรองเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมต่อไป

ข้อดีของการจัดส่งภายใต้การควบคุม ได้แก่

1) สามารถตรวจยึดยาเสพติดสังเคราะห์ผิดกฎหมายได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และนำยาเสพติดดังกล่าวออกจากการควบคุมของเครือข่ายอาชญากรรม

2) การตรวจยึดยาเสพติดในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ช่วยลดความเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่และประชาชน เมื่อเปรียบเทียบกับการเข้าตรวจยึดในสถานการณ์ปฏิบัติการจริงที่มีความเสี่ยงสูงกว่า

3) ความสามารถในการแทรกแซงหรือควบคุมการส่งมอบสิ่งของผิดกฎหมายโดยชอบด้วยกฎหมาย ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการปฏิบัติการให้ประสบความสำเร็จ

4) การมีข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับรายละเอียดบางประการของเครือข่ายอาชญากรรม ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถมุ่งเน้นการสืบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5) เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสามารถวางแผนตอบสนองเชิงปฏิบัติการ รวมถึงการพัฒนาข่าวกรองเชิงลึก ได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากข้อมูลที่ทราบล่วงหน้า

6) การระบุตัวและจับกุมสมาชิกของเครือข่ายอาชญากรรมที่เข้ามารับมอบสิ่งของผิดกฎหมายสามารถดำเนินการได้ภายใต้การควบคุมของปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย

อย่างไรก็ตาม การส่งภายใต้การควบคุมในฐานะเทคนิคการสืบสวนเชิงลับ ย่อมมีความท้าทายและความเสี่ยงในการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องประเมินอย่างรอบคอบว่า ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคุ้มค่ากับความเสี่ยงจากการใช้เทคนิคดังกล่าวหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจยึดยาเสพติดตามกระบวนการปกติ ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่

1) แหล่งข่าวกรองที่ใช้ระบุสิ่งของผิดกฎหมายอาจถูกเปิดเผยหรือถูกกระทบจากปฏิบัติการดังกล่าว

2) การสูญเสียการควบคุมเชิงยุทธวิธีของการส่งมอบ อาจทำให้เครือข่ายอาชญากรรมทราบว่าตำรวจหรือเจ้าหน้าที่กำลังให้ความสนใจติดตามพวกตนอยู่

3) ความเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมปฏิบัติการ โดยเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ส่งของ อาจสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกาย

4) การวางแผนปฏิบัติการที่ไม่รัดกุม อาจส่งผลให้ประชาชนตกอยู่ในอันตราย

5) หากปฏิบัติการล้มเหลวและทำให้วิธีการเชิงลับถูกเปิดเผย อาจส่งผลให้ไม่สามารถใช้เทคนิคดังกล่าวในปฏิบัติการอื่นที่อาจมีประโยชน์มากกว่าในอนาคตได้

6) ในสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติการจริง กลุ่มอาชญากรมักใช้วิธีการหลากหลายเพื่อเบี่ยงเบนหรือแบ่งแยกการตอบสนองของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ส่งผลให้การบริหารจัดการปฏิบัติการเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุมมีความซับซ้อน และอาจสร้างภาระต่อทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

สำหรับประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาฯ ดังกล่าว และได้มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ขึ้น ซึ่งได้กำหนดวิธีการและมาตรการสืบสวนสอบสวนคดีความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำผู้กระทำความผิดและผู้บงการมาลงโทษได้ ซึ่งการเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุม (Controlled Delivery) ปรากฏอยู่ในมาตรา 20 ประกอบกับข้อบังคับของ

อัยการสูงสุดว่าด้วยการเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 20 พ.ศ. 2557 โดย สุพัตรา แผนวิชิต (ม.ป.ป.) ได้สรุปสาระสำคัญไว้ดังนี้

1) กำหนดให้ในกรณีจำเป็นและเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

2) ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี

3) มีอำนาจให้มีการเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุม

4) โดยการกระทำและพยานหลักฐานที่ได้มาจากการกระทำของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรานี้ ให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้

5) การเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุมที่ได้รับอนุญาต ให้ผู้ได้รับอนุญาตดำเนินการ ดังต่อไปนี้

5.1) กรณีของผิดกฎหมายหรือต้องสงสัยที่ยังไม่มีการยึดหรืออายัด เมื่อผู้ได้รับอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุมได้ติดตามดูแลการเคลื่อนย้ายของผิดกฎหมายหรือต้องสงสัยผ่านการตรวจสอบของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมาย กรณีจำเป็นให้แสดงหนังสืออนุญาตและมอบสำเนาหนังสืออนุญาตแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายนั้น เพื่อให้ผู้ได้รับอนุญาต สามารถติดตามดูแลการเคลื่อนย้ายของผิดกฎหมายหรือต้องสงสัย ให้ผ่านไปได้

5.2) กรณีของผิดกฎหมายหรือต้องสงสัยที่มีการยึดหรืออายัด ให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดงหนังสืออนุญาตและมอบสำเนาหนังสืออนุญาตแก่เจ้าพนักงานดังกล่าว เพื่อให้เจ้าพนักงานส่งมอบของดังกล่าวให้แก่ผู้ได้รับอนุญาต โดยในการส่งมอบของนั้นให้เก็บเอกสาร การส่งมอบไว้เป็นหลักฐานเพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลด้วย ทั้งนี้ การเคลื่อนย้ายของผิดกฎหมาย หรือต้องสงสัยที่มีการยึดหรืออายัดประเภทใด หากมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในเรื่องหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติไว้โดยเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติตามที่กำหนดสำหรับของผิดกฎหมายหรือต้องสงสัยประเภทนั้นด้วย

ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยเห็นว่า แม้การเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุมจะถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับอาชญากรรมข้ามชาติเป็นหลัก แต่แนวคิดดังกล่าวสามารถประยุกต์ใช้กับการสืบสวนคดีทุจริตได้ โดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับการติดตามเส้นทางการเงิน การเฝ้าระวังการส่งมอบผลประโยชน์ การติดตามทรัพย์สิน หรือการแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายผู้กระทำผิด ซึ่งช่วยให้หน่วยงานด้านการสืบสวนสามารถเข้าถึงข้อเท็จจริงเชิงลึก และเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตได้มากยิ่งขึ้น

2.3.6 สิ่งที่ต้องการในการสืบสวน

สิ่งที่ต้องการในการสืบสวนคดีอาญา คือ ข้อเท็จจริงและหลักฐาน โดยข้อเท็จจริงมีลักษณะเป็นนามธรรม ส่วนหลักฐานมีลักษณะเป็นรูปธรรม ซึ่งแบ่งออกเป็นข้อเท็จจริงและหลักฐานก่อนเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ข้อเท็จจริงก่อนเกิดเหตุ ได้แก่ การเตรียมการหรือวางแผนกระทำความผิด โดยมีพยานบุคคลหรือพยานอื่นยืนยัน ส่วนข้อเท็จจริงหลังเกิดเหตุ คือ เหตุการณ์ภายหลังการกระทำความผิด ซึ่งสามารถยืนยันได้จากพยานบุคคลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงและหลักฐานในชั้นสืบสวนยังไม่ถือเป็นพยานหลักฐานในคดี จนกว่าจะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนตามกฎหมาย โดยข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือการป้องกันอาชญากรรมได้ และหากประสงค์จะใช้เพื่อพิสูจน์ความผิดและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ต้องนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนต่อไป

2.3.7 ผู้มีอำนาจในการสืบสวนคดีอาญา

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 17 ได้แก่ พนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ และเจ้าพนักงานอื่นที่กฎหมายบัญญัติให้มีอำนาจสืบสวน โดยพนักงานฝ่ายปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และกรมการอำเภอ ส่วนตำรวจเป็นเจ้าพนักงานของรัฐที่มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

นอกจากนี้ ยังมีเจ้าพนักงานอื่นตามกฎหมายเฉพาะที่ได้รับอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ตามมาตรา 2 (16) เช่น พัศดี เจ้าพนักงานศุลกากร เจ้าพนักงานสรรพากร เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าพนักงานตามกฎหมายเฉพาะอื่น ๆ ซึ่งกฎหมายได้กำหนดอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดไว้เป็นการเฉพาะ

กล่าวโดยสรุป ผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาจะต้องเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย และเป็นผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามที่กฎหมายทั่วไปหรือกฎหมายเฉพาะได้บัญญัติไว้

2.3.8 เขตอำนาจในการสืบสวน

แม้วิธีการสืบสวนจะเป็นการแสวงหาข้อมูลที่ไม่มีขีดจำกัด แต่การใช้อำนาจสืบสวนต้องอยู่ภายใต้กรอบของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยพิจารณาทั้งวิธีการ วัตถุประสงค์ ผู้มีอำนาจ และเงื่อนไขตามกฎหมาย ทั้งนี้ กฎหมายมิได้กำหนดเขตอำนาจการสืบสวนไว้โดยตรง จึงพิจารณาตามฐานะของผู้มีอำนาจ ดังนี้

ประการแรก ตำรวจมีอำนาจสืบสวนได้ทั่วราชอาณาจักร เนื่องจากมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมายและคำพิพากษาศาลฎีกา

ประการที่สอง เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองมีอำนาจสืบสวนจำกัดอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 เช่น ผู้ใหญ่บ้านมีอำนาจในเขตหมู่บ้าน กำนันในเขตตำบล และกรมการอำเภอในเขตอำเภอ

ประการที่สาม เจ้าพนักงานตามกฎหมายเฉพาะอื่น ๆ ที่มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยหรือปราบปรามการกระทำความผิด มีอำนาจสืบสวนภายในขอบเขตที่กฎหมายเฉพาะนั้นบัญญัติไว้ ซึ่งบางกรณีอาจให้อำนาจพิเศษในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การเข้าค้นในเวลากลางคืนตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด

2.3.9 คุณสมบัติของผู้สืบสวน

คุณสมบัติของผู้สืบสวนคดีอาญา ผู้สืบสวนต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับคุณสมบัติด้านจริยธรรมและทักษะในการปฏิบัติงาน โดยต้องวางตนเป็นกลาง ปราศจากอคติ มีความอดทน เพียรพยายาม และมีปฏิภาณไหวพริบในการวางแผน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และปรับตัวตามสถานการณ์ นอกจากนี้ต้องมีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่หวั่นเกรงต่ออิทธิพลหรืออันตราย มีความรอบคอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและวิธีการกระทำความผิดที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนสร้างความเชื่อถือและความร่วมมือจากประชาชน ที่สำคัญต้องยึดมั่นในเกียรติ ศักดิ์ศรี และความซื่อตรงต่อหน้าที่ เพื่อให้การสืบสวนเป็นไปอย่างสุจริตและมีประสิทธิภาพ

2.3.10 หัวใจของการสืบสวน

นิติธรรม ศุนาลัย (2565) ได้อธิบายถึงหัวใจสำคัญของการสืบสวน และองค์ประกอบของการสืบสวนที่มีประสิทธิภาพ โดยคณะผู้วิจัยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

หัวใจของงานสืบสวน ประกอบด้วย 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การพิจารณาว่าการกระทำที่เกิดขึ้นเป็นความผิดทางอาญาหรือไม่ การพิสูจน์ตัวผู้กระทำความผิด และการติดตามจับกุมผู้กระทำความผิด หากการกระทำไม่เป็นความผิดอาญา เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนย่อมไม่มีอำนาจดำเนินการต่อไป ในกรณีที่เป็นคดีอาญา เจ้าหน้าที่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดหรือมีผู้ร่วมกระทำหรือไม่ และเมื่อทราบตัวผู้กระทำความผิดแล้ว ต้องสืบสวนติดตามเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

ในเชิงภาษาของนักสืบ หัวใจของการสืบสวนคือ “รู้เรื่อง รู้ตัว และนำไปสู่การจับกุม” โดยการสืบสวนจะถือว่ามีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อสามารถรวบรวมพยานหลักฐานจนศาลพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดได้ หากไม่สามารถนำไปสู่การลงโทษตามกฎหมาย กระบวนการสืบสวนย่อมไม่บรรลุผลและอาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม

2.3.11 องค์ประกอบของการสืบสวนที่มีประสิทธิภาพ

นิธิธรรม ศุนาลัย (2565) ได้รวบรวมองค์ประกอบของการสืบสวนจากบทความวิชาการใหม่ ๆ ได้แก่ Ditrich, Deslauriers-Varin & Fortin, Miranda นำมาสรุปได้ว่า องค์ประกอบของการสืบสวนที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลักสำคัญ คือ (1) ข้อกฎหมาย (2) เทคนิคการสืบสวน (3) การนำนิติวิทยาศาสตร์และการพิสูจน์หลักฐานมาช่วยในการสืบสวน ซึ่งแต่ละองค์ประกอบสามารถนำมาอธิบายได้ดังนี้

1) ข้อกฎหมาย

การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนรวมถึงพนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่ว่าจะเป็นตามประมวลกฎหมายอาญา, ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมไปถึงระเบียบต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการในการสืบสวน จนกระทั่งจบกระบวนการสืบสวน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขั้นตอนในการขอหมายค้น การขอหมายจับต่อศาล ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้กระทำความผิด รวมไปถึงการแสวงหาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในคดีนั้น ๆ ซึ่งนิธิธรรม ศุนาลัย ได้นำแนวคิดตลอดจนหลักความชอบธรรมทางกฎหมาย (Rule of Laws) มาเพื่อช่วยอธิบายความสำคัญของข้อกฎหมายและการปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามกฎหมายได้ว่า

1.1) หลักดอกผลของต้นไม้พิษ (Fruit of the Poisonous Tree Doctrine) หมายถึง หลักการที่ไม่รับฟังพยานหลักฐานซึ่งได้มาจากการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นผลสืบเนื่องจากพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบ เช่น การข่มขู่ให้รับสารภาพ หรือการจับกุมและค้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากถือว่ารัฐไม่มีความชอบธรรมในการแสวงหาประโยชน์จากพยานหลักฐานดังกล่าว อันสอดคล้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226/1 อย่างไรก็ตาม หลักการนี้มีข้อยกเว้น คือ (1) พยานหลักฐานที่สามารถค้นพบได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ไม่มีการได้มาซึ่งพยานที่ไม่ชอบ และ (2) พยานหลักฐานที่ได้มาจากแหล่งอิสระ ซึ่งศาลอาจรับฟังได้เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม (ภัทรพล แย้มสวัสดิ์, 2562; Merin, 2015 อ้างถึงใน นิติธรรม ศุนาลัย, 2565)

1.2) หลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ (Presumption of Innocence) หมายถึง การดำเนินคดีอาญาต้องถือว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด โดยศาลจะพิพากษาลงโทษได้ต่อเมื่อมีพยานหลักฐานที่เชื่อถือได้และมีน้ำหนักเพียงพอ ปราศจากข้อสงสัยตามสมควร หลักการดังกล่าวเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาและสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 14 (2) (ภัทรียา เทพขจร, 2556; บุรสิทธิ์ ตันตสุทธิกุล และ ธานี วรภัทร์, 2564 อ้างถึงใน นิติธรรม ศุนาลัย, 2565)

ดังนั้น การรับฟังพยานหลักฐานของศาล ตามที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและพนักงานสอบสวนรวบรวมมานั้น จึงมีความสำคัญต่อการพิจารณาพิพากษาคดี หากพยานหลักฐานนั้นได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เชื่อถือได้และมีน้ำหนักเพียงพอที่จะลงโทษจำเลยตามฐานความผิด

2) เทคนิคการสืบสวน

นิธิธรรม ศุนาลัย ให้ความหมายของคำว่า เทคนิคการสืบสวน หมายถึง วิธีการหรือความรู้ความชำนาญเฉพาะเรื่องในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนได้ใช้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด

การคลี่คลายคดีในแต่ละคดีนั้น จะบรรลุผลหรือการนำไปสู่การจับกุมตัวผู้กระทำความผิดมาฟ้อง ลงโทษ รวมไปถึงการรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ หรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับเทคนิคการสืบสวนที่นำมาใช้เป็นสำคัญ

เทคนิคการสืบสวนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

2.1) เทคนิคการสืบสวนแบบเดินดิน เป็นการสืบสวนพื้นฐานที่อาศัยประสบการณ์และทักษะของเจ้าหน้าที่ เช่น การสังเกต การพรางตัว การสะกดรอย การใช้แหล่งข่าว และการซักถาม โดยต้องคำนึงถึงข้อจำกัดด้านกฎหมายและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

2.2) เทคนิคการสืบสวนแบบเดินอากาศ เป็นการสืบสวนที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เช่น ระบบโทรศัพท์ กล้องวงจรปิด การสืบสวนทางการเงิน และคดีออนไลน์ เพื่อให้ทันต่อรูปแบบอาชญากรรมที่ซับซ้อนขึ้น

ทั้งนี้ การสืบสวนที่มีประสิทธิภาพควรบูรณาการเทคนิคทั้งสองประเภทเข้าด้วยกัน และดำเนินการทุกขั้นตอนโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้การคลี่คลายคดีเกิดประสิทธิผลสูงสุด

3) การนำนิติวิทยาศาสตร์และการตรวจพิสูจน์หลักฐานมาช่วยในการสืบสวน

การนำนิติวิทยาศาสตร์และการตรวจพิสูจน์หลักฐานมาช่วยในการสืบสวน คือ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับกฎหมายในการเก็บ ตรวจ วิเคราะห์ และพิสูจน์พยานหลักฐาน เพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมและชี้นำไปสู่ผู้กระทำความผิดหรือตรวจสอบความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหา

การพิสูจน์หลักฐานมุ่งเน้นการรับรอง การจำแนก และการตีความพยานวัตถุด้วยหลักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เพื่อนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญา โดยต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้นำสืบต่อศาล พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จึงมีบทบาทสำคัญในการคลี่คลายคดีที่มีความซับซ้อน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ดังนั้น การนำนิติวิทยาศาสตร์และการตรวจพิสูจน์หลักฐานมาใช้ในการสืบสวน จึงเป็นการเสริมประสิทธิภาพในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ พิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิต บาดแผล และร่องรอยพยานหลักฐานต่าง ๆ เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงในคดีและสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนอย่างมีประสิทธิผล ในส่วนของการพิสูจน์หลักฐานนั้น มีหลักสำคัญที่นำมาอธิบายได้ 2 เรื่อง ดังนี้

3.1) หลักการแลกเปลี่ยนวัตถุพยาน (Locard's Exchange Principle)

Dr. Edmond Locard นักอาชญาวิทยาฝรั่งเศสเสนอหลักการว่า “ทุกการสัมผัสย่อมทิ้งร่องรอย” (Every Contact Leaves Trace Evidence) ซึ่งหมายความว่าเมื่อวัตถุสองชิ้นสัมผัสกันจะมีการแลกเปลี่ยนมวลสารกัน อาชญากรที่เข้าไปในสถานที่เกิดเหตุจึงมักทิ้งร่องรอย เช่น รอยมือ รอยเท้า หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่สามารถใช้พิสูจน์ความผิดได้ (Mistek et al., 2019; มนต์ทิพย์ ประเสริฐพรศักดิ์ และพัชรา สินลอยมา, 2563 อ้างถึงใน นิติธรรม ศุนาลัย, 2565)

3.2) ห่วงโซ่การครอบครองวัตถุพยาน (Chain of Custody)

เพื่อให้พยานหลักฐานถูกต้องตามกฎหมายและศาลยอมรับ ต้องแสดงกระบวนการครอบครองพยานอย่างชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก (สนธยา รัตนธารส, 2551; Prayudi & Sn, 2015; Tsai, 2021 อ้างถึงใน นิติธรรม ศุนาลัย, 2565)

3.2.1) การเก็บ (Taking) จดบันทึกตำหนิ วัน เดือน ปี เวลา และรายละเอียดของพยานจากสถานที่เกิดเหตุ

3.2.2) การรักษา (Keeping) เก็บพยานอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและความผิดพลาด

3.2.3) การขนส่ง (Transporting) บรรจุ หีบห่อ ปิดผนึก และติดฉลากอย่างเหมาะสม พร้อมหลักฐานการส่ง

3.2.4) การส่งมอบ (Delivering) ส่งมอบพยานให้ผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมหลักฐานวันเวลาและลายมือชื่อผู้รับ

การดำเนินการครบถ้วนทั้ง 4 ขั้นตอนตามมาตรฐานสากลทำให้พยานหลักฐานมีความน่าเชื่อถือและศาลยอมรับในการพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของจำเลย (วชิรภาส จันดาหา และ ณรงค์ กุลนิเทศ, 2562 อ้างถึงใน นิติธรรม ศุนาลัย, 2565)

2.4 การดำเนินงานด้านการสืบสวนคดีทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการสนับสนุนภารกิจหลักด้านปราบปรามการทุจริต

ในส่วนนี้ขอกล่าวถึงการดำเนินงานด้านการสืบสวนคดีทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการสนับสนุนภารกิจหลักด้านปราบปรามการทุจริต โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก จะเป็นการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของภารกิจหลักด้านปราบปรามการทุจริตก่อน เพื่อให้เข้าใจถึงโครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ และกระบวนการดำเนินงานด้านปราบปรามการทุจริต และ ส่วนที่สองจึงเป็นการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของภารกิจด้านการสืบสวนคดีทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทของงานด้านการสืบสวนคดีทุจริตที่เข้ามาช่วยหรือสนับสนุนการดำเนินงานด้านปราบปรามการทุจริต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.4.1 การดำเนินงานของภารกิจหลักด้านปราบปรามการทุจริต

ในส่วนนี้ขอกล่าวถึงรายละเอียดของโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของภารกิจหลักด้านปราบปรามการทุจริต และกระบวนการดำเนินงานด้านปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1) โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของภารกิจหลักด้านปราบปรามการทุจริต

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 (2561) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2568 (2568) ได้กำหนดโครงสร้างองค์กรเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ (1) คณะกรรมการ ป.ป.ช. และ (2) สำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีรายละเอียดของอำนาจหน้าที่และโครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักด้านการไต่สวนทุจริต ดังนี้

1.1) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2568 มาตรา 28 ได้กำหนดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องกับการไต่สวนทุจริต ดังนี้

(1) ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

(2) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม

(3) ไต่สวนเพื่อดำเนินคดีในฐานความผิดอื่นที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กำหนด หรือที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดำเนินการเอง หรือมอบหมายให้หน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการเป็นผู้ดำเนินการก็ได้

1.2) อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2568 มาตรา 142 ได้กำหนดหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องกับการไต่สวนทุจริต ดังนี้

(1) รับผิดชอบงานธุรการ และดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. บรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น

(2) อำนวยความสะดวก ประสานงาน ให้ความร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรรมการ ป.ป.ช.

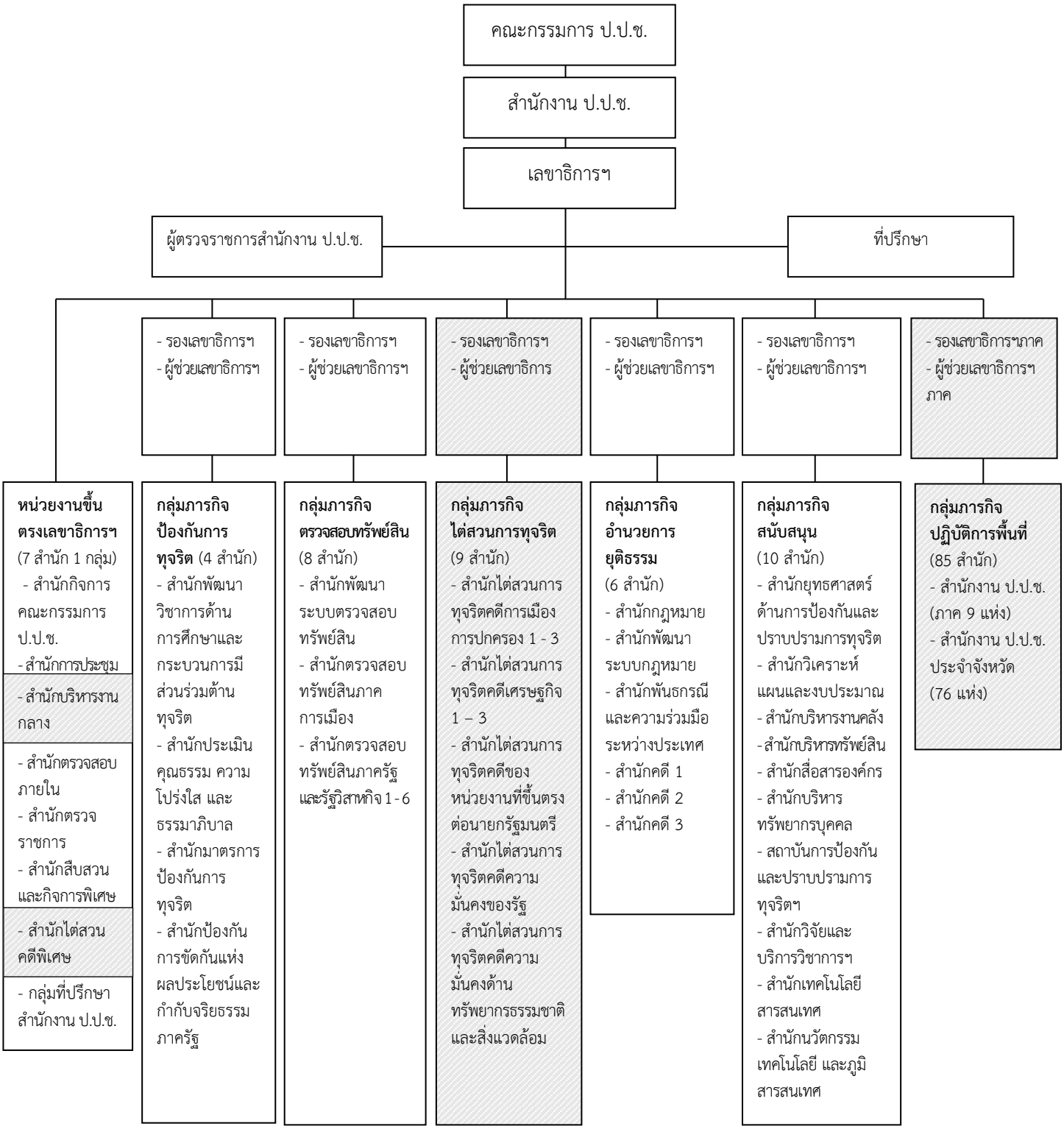
(3) ประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

1.3) โครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักด้านปราบปรามการทุจริต

หลังจากที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ออกประกาศเรื่อง การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2561 (2561) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2566 (2566) โดยได้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงาน ป.ป.ช. ออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ (1) หน่วยงานขึ้นตรงเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (2) กลุ่มภารกิจป้องกันการทุจริต (3) กลุ่มภารกิจตรวจสอบทรัพย์สิน (4) กลุ่มภารกิจไต่สวนการทุจริต (5) กลุ่มอำนวยการยุติธรรม (6) กลุ่มภารกิจสนับสนุน และ (7) กลุ่มภารกิจปฏิบัติการพื้นที่ (สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค จำนวน 9 แห่ง และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 76 แห่ง) ซึ่งส่วนราชการที่รับผิดชอบภารกิจด้านการไต่สวนทุจริต ประกอบด้วย (1) กลุ่มภารกิจไต่สวนการทุจริต ที่มีการแบ่งเป็นสำนักไต่สวนการทุจริตต่าง ๆ ตามหน่วยงานที่ถูกกล่าวหา ซึ่งประจำอยู่ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง และ (2) กลุ่มภารกิจปฏิบัติการพื้นที่ ซึ่งจะมีกลุ่มงานด้านการไต่สวนการทุจริตประจำอยู่ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1 – 9 และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ทั้ง 76 แห่ง

ต่อมาได้มีการยกเลิกประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2566 เนื่องจากได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงาน ป.ป.ช. ใหม่ และมีการประกาศใช้ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2568 (2568) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป โดยส่วนราชการที่รับผิดชอบภารกิจด้านการไต่สวนทุจริต ประกอบไปด้วยส่วนงานในส่วนกลาง และส่วนงานในส่วนภูมิภาค รายละเอียดดังแผนภาพที่ 2.1

แผนภาพที่ 2.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงาน ป.ป.ช. ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2568



สำหรับสำนักที่รับผิดชอบภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

(1) ส่วนกลาง ได้แก่

(1.1) สำนักบริหารงานกลาง มีหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องกล่าวหา รวมถึงตรวจสอบพิจารณาเรื่องกล่าวหาในเบื้องต้นและนำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณามอบหมายเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐดำเนินการและรับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนกลางและส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการต่อไป

(1.2) สำนักไต่สวนคดีพิเศษ มีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบเบื้องต้น ไต่สวนเบื้องต้นและไต่สวน รวมทั้งเสนอความเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัยเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญหรือมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง เป็นเรื่องที่มีลักษณะสลับซับซ้อน มีมูลค่าความเสียหายต่อทรัพย์สินสูงหรือส่งผลเสียหายในวงกว้าง หรือที่อยู่ในความสนใจของประชาชน และมีมติให้ดำเนินการ

(1.3) สำนักไต่สวนการทุจริตคดีการเมืองการปกครอง 1 มีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบเบื้องต้น ไต่สวนเบื้องต้นและไต่สวนข้อเท็จจริงในกลุ่มเป้าหมาย คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของสำนักอื่น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในองค์กรอิสระ

(1.4) สำนักไต่สวนการทุจริตคดีการเมืองการปกครอง 2 มีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบเบื้องต้น ไต่สวนเบื้องต้นและไต่สวนข้อเท็จจริงในกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มิใช่นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด ศาล และหน่วยงานอื่นของรัฐ และเจ้าพนักงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติที่ไม่ได้อยู่ในหน้าที่และอำนาจของสำนักอื่น

(1.5) สำนักไต่สวนการทุจริตคดีการเมืองการปกครอง 3 มีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบเบื้องต้น ไต่สวนเบื้องต้นและไต่สวนข้อเท็จจริงในกลุ่มเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

(1.5.1) เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มิใช่นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข

(1.5.2) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกรุงเทพมหานคร

(1.6) สำนักไต่สวนการทุจริตคดีเศรษฐกิจ 1 มีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบเบื้องต้น ไต่สวนเบื้องต้นและไต่สวนข้อเท็จจริงในกลุ่มเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

(1.6.1) เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มิใช่นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

(1.6.2) เจ้าหน้าที่ของรัฐในรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในกำกับของหน่วยงานของรัฐหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มิใช่นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ กระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักนายกรัฐมนตรี

(1.7) สำนักไต่สวนการทุจริตคดีเศรษฐกิจ 2 มีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบเบื้องต้น ไต่สวนเบื้องต้นและไต่สวนข้อเท็จจริงในกลุ่มเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

(1.7.1) เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มิใช่นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานคณะกรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

(1.7.2) เจ้าหน้าที่ของรัฐในรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในกำกับของหน่วยงานของรัฐหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มิใช่นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้อยู่ในหน้าที่และอำนาจของสำนักอื่น

(1.8) สำนักไต่สวนการทุจริตคดีเศรษฐกิจ 3 มีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบเบื้องต้น ไต่สวนเบื้องต้นและไต่สวนข้อเท็จจริงในกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มิใช่นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก องค์การมหาชน และกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในกิจการของรัฐ

(1.9) สำนักไต่สวนการทุจริตคดีของหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบเบื้องต้น ไต่สวนเบื้องต้นและไต่สวนข้อเท็จจริงในกลุ่มเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

(1.9.1) เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มิใช่นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานในสังกัดหรือในกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี เว้นแต่สำนักงบประมาณ

(1.9.2) เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ

(1.10) สำนักไต่สวนการทุจริตคดีความมั่นคงของรัฐ มีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบเบื้องต้น ไต่สวนเบื้องต้นและไต่สวนข้อเท็จจริงในกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มิใช่นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงวัฒนธรรม

(1.11) สำนักไต่สวนการทุจริตคดีความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบเบื้องต้น ไต่สวนเบื้องต้นและไต่สวนข้อเท็จจริงในกลุ่มเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

(1.11.1) เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มิใช่นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1.11.2) ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

(2) ส่วนภูมิภาค (ปฏิบัติการพื้นที่) ได้แก่

(2.1) สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1 – 9 มีหน้าที่และอำนาจในการรับเรื่องกล่าวหาและส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมถึงไต่สวนเบื้องต้นในกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหาภายในภาคที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ภายในภาคที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบเบื้องต้นและไต่สวนเบื้องต้น

(2.2) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 76 แห่ง มีหน้าที่และอำนาจในการรับเรื่องกล่าวหาในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ รวมถึงตรวจสอบเบื้องต้นในกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหาภายในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ และดำเนินการไต่สวนเบื้องต้นเฉพาะกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติมอบหมายให้ดำเนินการ

2) กระบวนการดำเนินงานของภารกิจหลักด้านปราบปรามการทุจริต

การดำเนินงานของภารกิจหลักด้านปราบปรามการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ การตรวจรับคำกล่าวหา การตรวจสอบเบื้องต้น และการไต่สวน โดยการดำเนินงานจะเริ่มต้นจากการตรวจรับคำกล่าวหา โดยคำกล่าวหาใดที่เห็นว่าควรรับไว้ดำเนินการเองจะออกเลขดำกำกับ จากนั้นผู้บังคับบัญชาจะมอบหมายเรื่องให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้น หากพบว่าเรื่องกล่าวหาใดมีมูลเพียงพอต่อการไต่สวน ก็จะเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อมีมติให้ดำเนินการไต่สวนต่อไป ซึ่งการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้

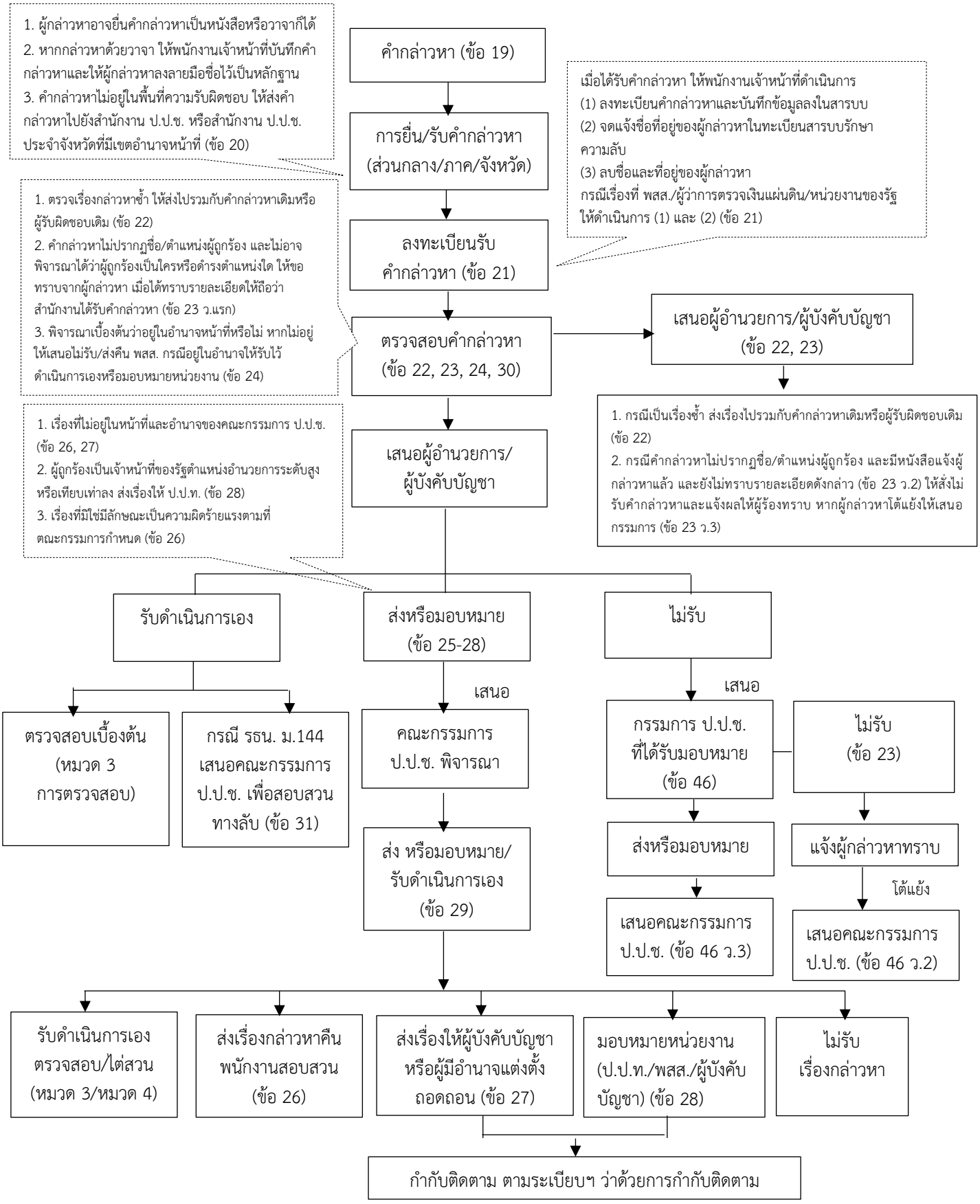
2.1) การตรวจรับคำกล่าวหา

ศิรินันท์ วัฒนศิริธรรม และคณะ (2564) อธิบายไว้ว่า การตรวจรับคำกล่าวหาเป็นขั้นตอนในการกลั่นกรองคำกล่าวหาที่มีการส่งเข้ามายังสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ว่าอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช./เป็นเรื่องต้องห้ามรับไว้ตามที่กฎหมายกำหนด/คำกล่าวหามีรายละเอียดเพียงพอหรือไม่/เป็นเรื่องความผิดร้ายแรงหรือไม่ เป็นต้น ในกรณีที่คำกล่าวหามีรายละเอียดเพียงพอ สำนักบริหารงานกลางจะทำการตรวจสอบเรื่องซ้ำ แล้วส่งให้สำนักไต่สวนการทุจริตที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการให้ความเห็นและส่งกลับมายังสำนักบริหารงานกลาง ในส่วนภูมิภาคจะเป็นหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องซ้ำและมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจรับคำกล่าวหา พร้อมเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์การตรวจรับคำกล่าวหาของสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งในการตรวจรับคำกล่าวหา สำนักที่เกี่ยวข้องจะเสนอความเห็นได้เป็น 4 กรณี ได้แก่ (1) ส่งรวมเรื่องซ้ำ ในกรณีที่เคยมีการร้องเรียนมาก่อนแล้ว (2) เห็นควรรับไว้ดำเนินการเอง (3) ส่งหรือมอบหมายหน่วยงานอื่นดำเนินการตามมาตรา 61 –64 และ (4) ไม่รับคำกล่าวหาไว้พิจารณา ทั้งนี้ในกรณีคำกล่าวหามีชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา หากมีรายละเอียดไม่เพียงพอหรือไม่มีชื่อและตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา จะต้องขอทราบรายละเอียดจากผู้กล่าวหาเพิ่มเติม ก่อนที่จะทำความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อไป

ส่วนกรณีบัตรสนเท่ห์ เว็บไซต์ และเบาะแสที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนกลาง สำนักบริหารงานกลางจะเป็นผู้รับผิดชอบ และในส่วนภูมิภาค สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดจะเป็นผู้รับผิดชอบการตรวจรับบัตรสนเท่ห์ เว็บไซต์ แจ้งเบาะแสที่อยู่ภายในเขตจังหวัด เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาแล้ว หากเห็นว่ามีรายละเอียดและพฤติการณ์ไม่เพียงพอต่อการพิจารณาว่าจะรับไว้ดำเนินการหรือไม่ จะทำการตรวจสอบเบื้องต้นเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานชัดเจนยิ่งขึ้น แล้วเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหาพิจารณา ซึ่งผลการพิจารณาอาจจะมีได้ 4 แนวทาง ได้แก่ (1) รับไว้ดำเนินการเอง ก็จะไปสู่การออกเลขดำ และดำเนินการตามขั้นตอนตรวจสอบเบื้องต้นต่อไป (2) ไม่รับไว้พิจารณา ก็จะนำเสนอกรรมการ ป.ป.ช. ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล พิจารณามีคำสั่งไม่รับไว้พิจารณา (3) ส่งหน่วยงานอื่นดำเนินการตามมาตรา 62 – 64 สำนักบริหารงานกลางจะรวบรวมคำกล่าวหาจากระบบ PESCA เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา โดยผ่านความเห็นของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกลางก่อน และ (4) มีมติให้ดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม

ทั้งนี้ สามารถสรุปกระบวนการและขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา รายละเอียดดังแผนภาพที่ 2.2

แผนภาพที่ 2.2 ขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา



หมายเหตุ. จาก “ขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา” โดย ศิรินันท์ วัฒนศิริธรรม และคณะ, ใน *รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินกระบวนการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.* (น. 36), 2564. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

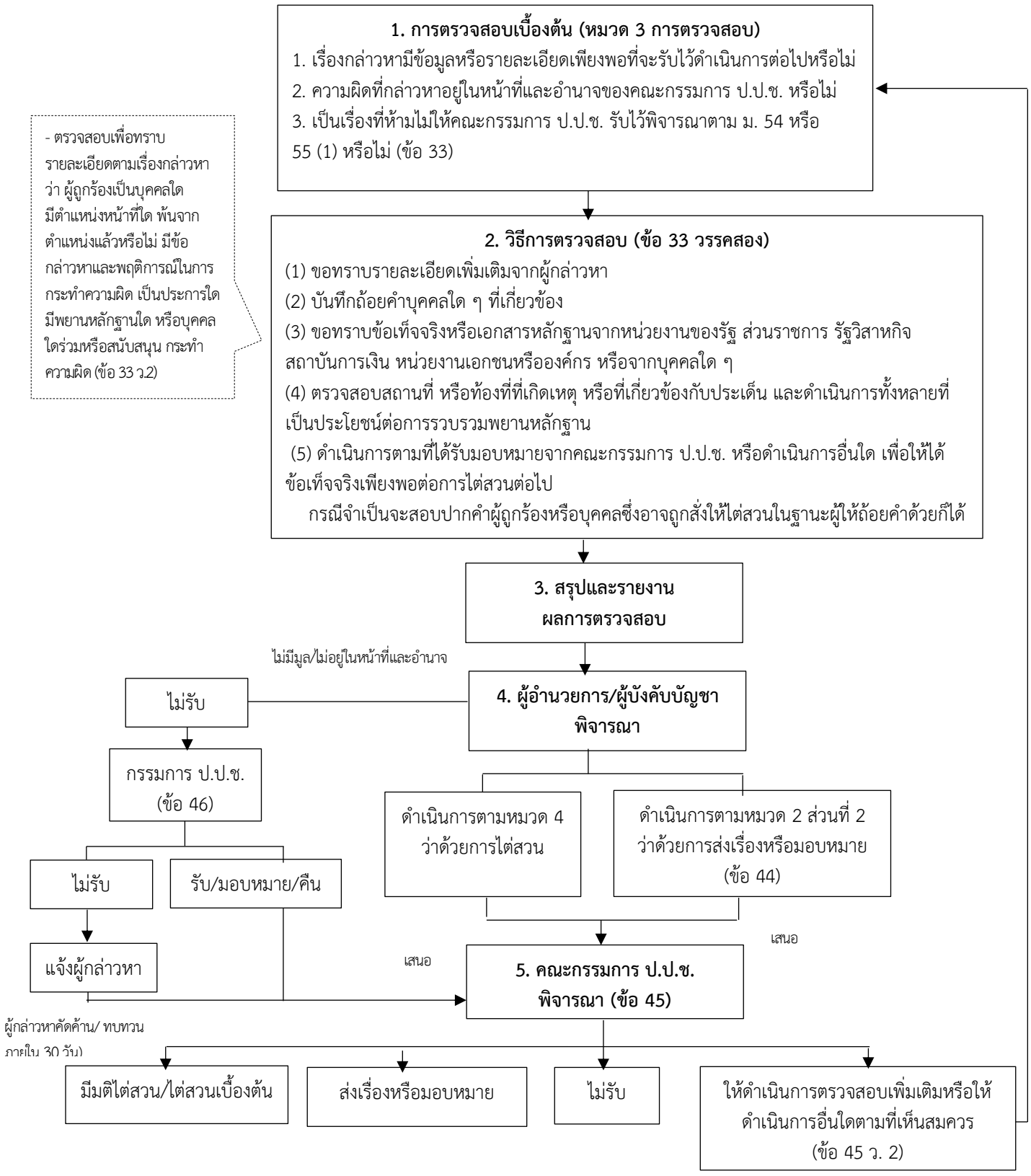
2.2) การตรวจสอบเบื้องต้น

การตรวจสอบเบื้องต้นเป็นขั้นตอนต่อเนื่องจากขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา เมื่อเห็นว่าควรรับคำกล่าวหาเรื่องใดไว้ดำเนินการเองแล้วจะมีการออกเลขดำ หลังจากนั้นผู้บังคับบัญชาจะมอบหมายเรื่องให้พนักงานเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งในสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นต่อไป จากนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดของเรื่องกล่าวหา หากยังมีรายละเอียดข้างต้นไม่ชัดเจน ก็จะมีการเชิญผู้กล่าวหามาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจน จากนั้นจึงพิจารณากำหนดประเด็นข้อกล่าวหาและพฤติการณ์การกระทำความผิดและวางแผนการปฏิบัติงานในการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน โดยสามารถดำเนินการได้หลายวิธีเช่น การบันทึกถ้อยคำบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง การขอทราบข้อเท็จจริงหรือขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานของรัฐ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานเอกชนหรือองค์กร หรือจากบุคคลใด ๆ มาประกอบการพิจารณา การตรวจสอบสถานที่หรือท้องที่ที่เกิดเหตุหรือที่เกี่ยวข้องกับประเด็นตามคำกล่าวหา เป็นต้น

เมื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานได้ครบถ้วนแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะดำเนินการพิจารณาวินิจฉัยพยานหลักฐานทั้งหมดที่รวบรวมได้และจัดทำรายงานการตรวจสอบเบื้องต้น และเสนอรายงานดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหาร้องเรียนพิจารณา ซึ่งผลการพิจารณาอาจจะมีได้ 4 แนวทาง ได้แก่ (1) กรณีไม่มีมูลหรือรายละเอียดเพียงพอที่จะดำเนินการต่อไป ก็จะมีมติไม่รับเรื่องไว้พิจารณา แล้วนำเสนอต่อกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแล พิจารณามีคำสั่งไม่รับไว้พิจารณา (2) กรณีเห็นควรส่งเรื่องหรือมอบหมายหน่วยงานอื่นตามมาตรา 61 – 64 จะนำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา (3) กรณีมีพยานหลักฐานเพียงพอต่อการไต่สวน จะนำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อมีมติให้ไต่สวนต่อไป และ (4) มีมติสั่งให้ดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม

ทั้งนี้ สามารถสรุปขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้นได้ รายละเอียดดังแผนภาพที่ 2.3

แผนภาพที่ 2.3 ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น



หมายเหตุ. จาก “ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น” โดย ศิรินันท์ วัฒนศิริธรรม และคณะ, ใน *รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินกระบวนการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.* (น. 39), 2564. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

2.3) การไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น

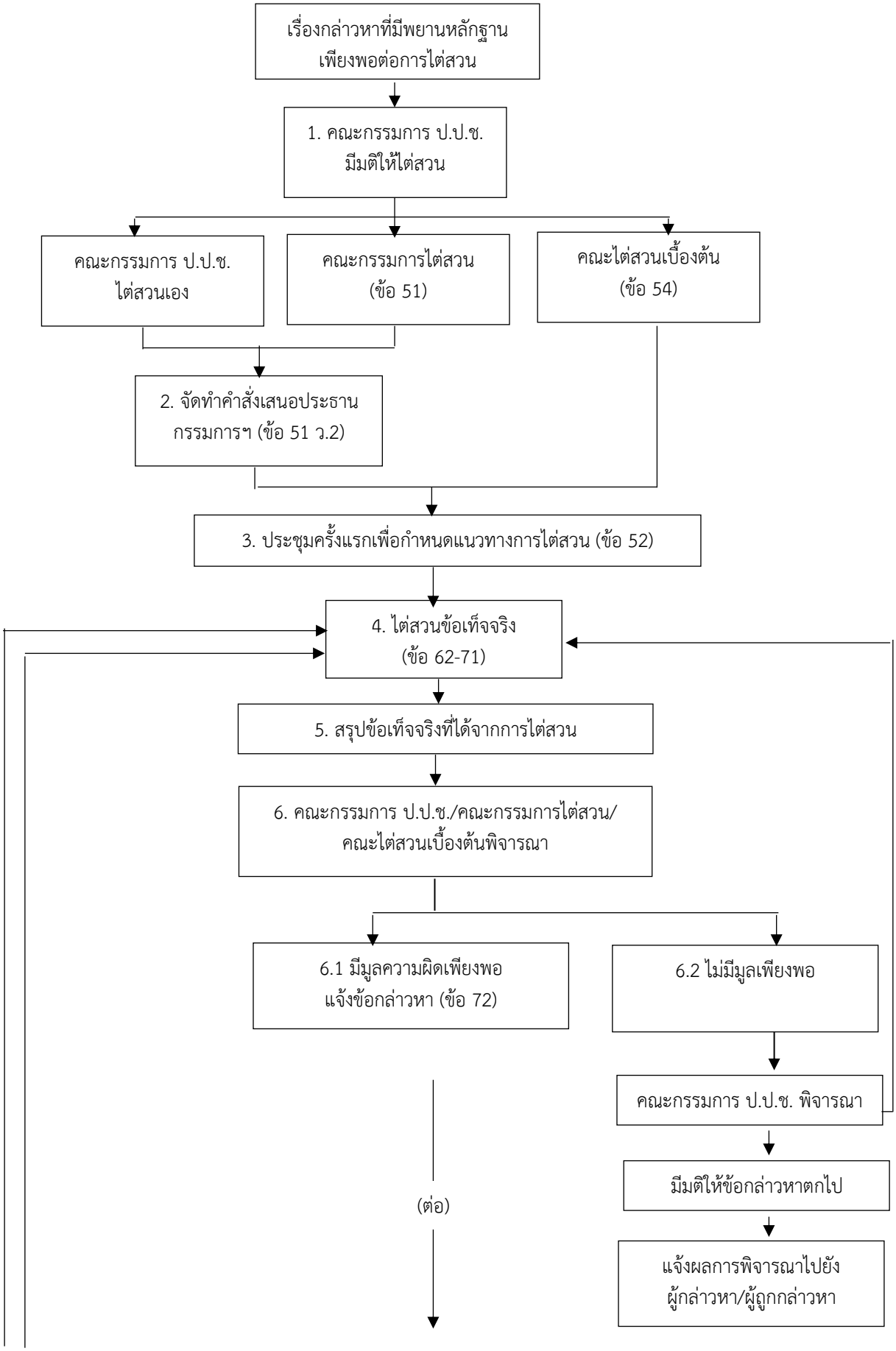
การไต่สวนหรือไต่สวนเบื้องต้นเป็นขั้นตอนต่อเนื่องจากกระบวนการตรวจสอบเบื้องต้น โดยเริ่มหลังจากกรณีที่มีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าเรื่องกล่าวหานั้นมีมูลเพียงพอต่อการไต่สวน ก็จะดำเนินการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องกล่าวหาใดมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอต่อการไต่สวนต่อไป ก็จะมีมติให้ดำเนินการไต่สวน โดยมีรูปแบบการไต่สวน 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการไต่สวนเอง (2) คณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวน และ 3) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายคณะไต่สวนเบื้องต้น หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนแล้ว หัวหน้าพนักงานไต่สวนผู้รับผิดชอบจะจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเสนอประธานกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย เพื่อลงนามคำสั่งดังกล่าว แต่ถ้าเป็นการมอบหมายคณะไต่สวนเบื้องต้นไม่ต้องจัดทำคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวโดยสามารถดำเนินการไต่สวนตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เลย

จากนั้นจะจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาและกำหนดแนวทางการไต่สวน แล้วจึงดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามมติคณะกรรมการไต่สวนหรือคณะไต่สวนเบื้องต้น โดยในการไต่สวนนั้นเป็นการแสวงหา รวบรวม และการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ซึ่งสามารถดำเนินการได้หลายวิธี เช่น การบันทึกถ้อยคำบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง การขอทราบข้อเท็จจริงหรือขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานของรัฐ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานเอกชนหรือองค์กรหรือจากบุคคลใด ๆ มาประกอบการพิจารณา การตรวจสอบสถานที่หรือท้องที่ที่เกิดเหตุหรือที่เกี่ยวข้องกับประเด็นตามคำกล่าวหา เป็นต้น หลังจากการไต่สวนเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานแล้วเสร็จ หากปรากฏว่าการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาไม่มีมูลความผิด ผู้ไต่สวนก็จะดำเนินการจัดทำสำนวนการไต่สวนหรือรายงานการไต่สวนเบื้องต้น เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาต่อไป แต่หากเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อกล่าวหาว่ามีมูลความผิด จะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหา และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา

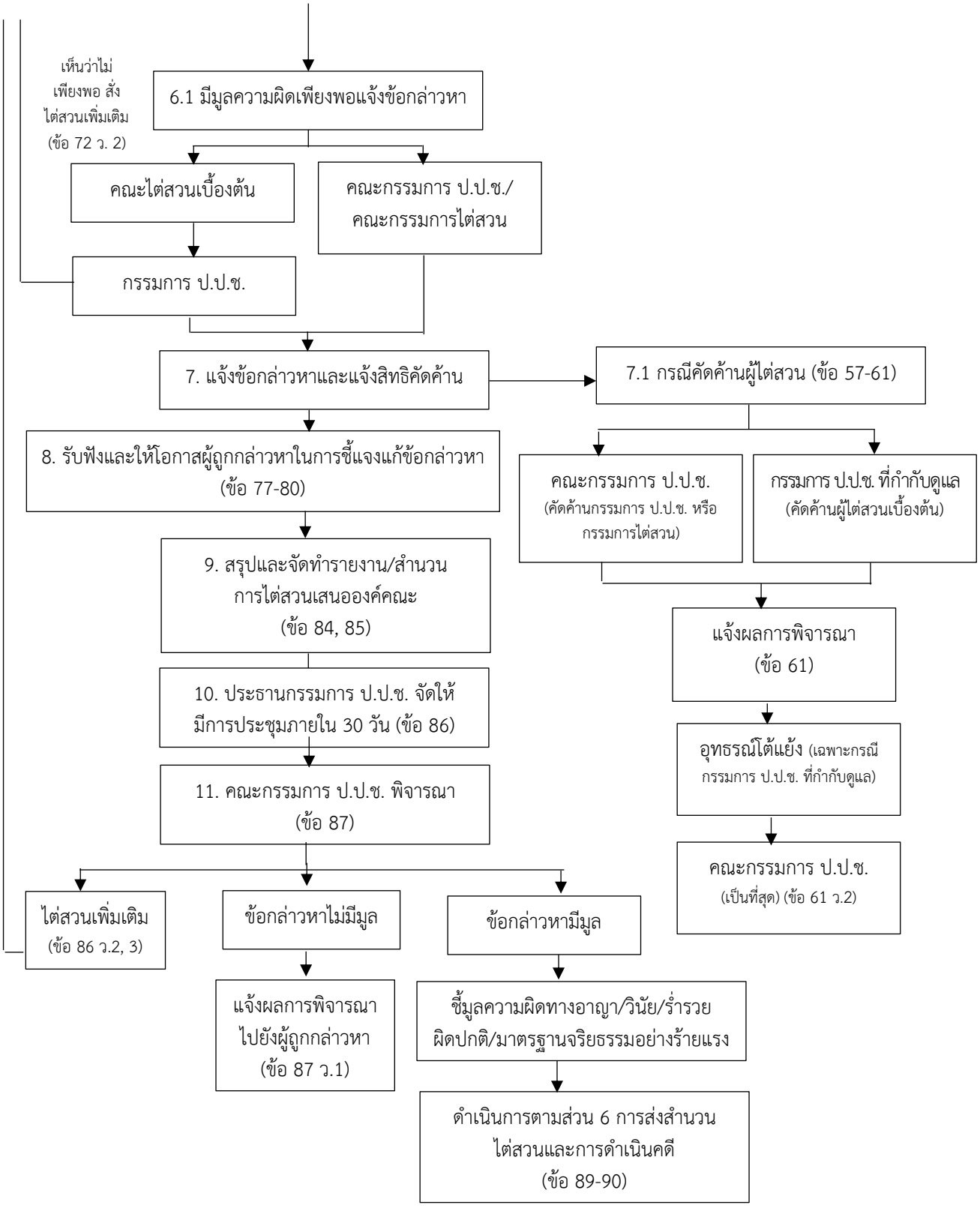
หลังจากที่ได้ดำเนินการไต่สวนพยานหลักฐานของคู่กรณีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในคดีแล้ว คณะกรรมการไต่สวนหรือคณะไต่สวนเบื้องต้นจะประชุมปรึกษาเพื่อพิเคราะห์ ชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งปวงจากข้อกล่าวหา คำแก้ข้อกล่าวหา ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง แล้วมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์หรือกระทำการอันเป็นมูลความผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่ พร้อมเหตุผลในการพิจารณาทำความเห็นและพยานหลักฐานประกอบคำวินิจฉัย รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง และจะจัดทำสำนวนการไต่สวนหรือรายงานการไต่สวนเบื้องต้น เสนอต่อประธานกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งประธานกรรมการ ป.ป.ช. จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาสำนวนการไต่สวนหรือรายงานการไต่สวนเบื้องต้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับสำนวนการไต่สวนหรือรายงานการไต่สวนเบื้องต้น โดยผลการพิจารณาอาจจะมีได้ใน 3 แนวทาง ได้แก่ (1) ให้ข้อกล่าวหาตกไป (2) ชี้มูลความผิดทางอาญา/วินัย หรือ (3) สั่งให้ดำเนินการไต่สวนเพิ่มเติม

ทั้งนี้ สามารถสรุปขั้นตอนการไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้นได้ รายละเอียดดังแผนภาพที่ 2.4

แผนภาพที่ 2.4 ขั้นตอนการไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น



แผนภาพที่ 2.4 ขั้นตอนการไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น (ต่อ)



หมายเหตุ. จาก “ขั้นตอนการไต่สวน” โดย ศิรินันท์ วัฒนศิริธรรม และคณะ, ใน *รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินกระบวนการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.* (น. 46-47), 2564. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

2.4.2 การดำเนินงานด้านการสืบสวนคดีทุจริต

ในส่วนนี้ขอกล่าวถึงรายละเอียดของโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของภารกิจงานด้านการสืบสวนคดีทุจริต บทบาทของงานด้านการสืบสวนคดีทุจริตในการสนับสนุนภารกิจหลักด้านการไต่สวนทุจริต และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านการสืบสวนคดีทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1) โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของภารกิจงานด้านการสืบสวนคดีทุจริต

ในการดำเนินงานด้านการไต่สวนทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 นอกจากจะกำหนดให้มีส่วนราชการที่รับผิดชอบงานด้านการไต่สวนทุจริตตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา การตรวจสอบเบื้องต้น และการไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องที่มีการกล่าวหาร้องเรียนมายังสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้วนั้น ยังมีการกำหนดให้มีส่วนราชการที่รับผิดชอบงานด้านการสืบสวนคดีทุจริต เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านการไต่สวนทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของภารกิจงานด้านการสืบสวนคดีทุจริต หลังจากที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วง ดังต่อไปนี้

1.1) โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของภารกิจงานด้านการสืบสวนคดีทุจริตตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2566

หลังจากที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ออกประกาศเรื่อง การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2566 โดยในช่วงแรกของการแบ่งส่วนราชการตามประกาศการแบ่งส่วนราชการฯ พ.ศ. 2561 นั้น ภารกิจงานด้านการสืบสวนคดีทุจริตถูกกำหนดให้มีส่วนราชการที่รับผิดชอบคือ สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ (ส่วนกลาง) และสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1 – 9 เท่านั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2566 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีการออกประกาศเรื่องการแบ่งส่วนราชการและหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566 กำหนดให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับงานด้านการสืบสวนคดีทุจริตภายในเขตพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบด้วย แต่ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการจัดหาบุคลากรในตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตมาปฏิบัติงานประจำที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดครบทั้ง 76 จังหวัด ในช่วงเดือนมิถุนายน 2567

การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาเฉพาะงานด้านการสืบสวนคดีทุจริตซึ่งเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักด้านการไต่สวนทุจริต ดังนั้น จึงจะขอกล่าวถึงสำนักที่มีหน้าที่และอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการสืบสวนคดีทุจริต ที่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (ปฏิบัติการพื้นที่) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) ส่วนกลาง ได้แก่

สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

(1.1) ดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ช.

(1.2) ดำเนินการด้านการข่าว และการต่อต้านข่าวกรองที่เกี่ยวกับการทุจริต รวมถึงการจัดทำระบบกระบวนการข่าวกรองของสำนักงาน ป.ป.ช.

(1.3) ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารการทุจริตจากสื่อต่าง ๆ รวมทั้งวิเคราะห์ และประมวลผลสรุปข้อมูลข่าวสารการทุจริต

(1.4) ดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนการไต่สวน การเก็บรวบรวมและตรวจสอบพิสูจน์หลักฐาน รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางอิเล็กทรอนิกส์

(1.5) ติดตามบุคคลตามหนังสือเรียกตัวเป็นพยานและบุคคลที่ถูกหมายของศาล พัฒนาระบบการคุ้มครองพยาน และการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการคุ้มครองพยานและการกันบุคคลเป็นพยานตามที่ได้รับมอบหมาย

(1.6) ดำเนินการหรือประสานงานเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับการจับ การควบคุมตัว การคุมขัง และการปล่อยชั่วคราวผู้ถูกกล่าวหา รวมทั้งการค้น ยึด หรืออายัดเอกสารทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐาน และการริบทรัพย์สิน

(1.7) ดำเนินการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบหน่วยงานของรัฐที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทุจริตตามที่ได้รับมอบหมาย และส่งผลการตรวจสอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเสนอแนวทางการแก้ไขเพื่อจัดทำรายงานเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

(1.8) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการรักษาความปลอดภัยของบุคคลสำคัญ อาคารสถานที่และทรัพย์สินของสำนักงาน ป.ป.ช.

(1.9) ประสานเครือข่ายการปฏิบัติงานข่าวกับแหล่งข่าวบุคคล หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(1.10) ดำเนินการเกี่ยวกับวิทยุสื่อสารการกำหนดรหัสนามเรียกขาน

(1.11) ประสานและปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือสำนักงาน ป.ป.ช. มอบหมาย ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) ส่วนภูมิภาค (ปฏิบัติการพื้นที่) ได้แก่

(2.1) สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1 – 9 มีหน้าที่และอำนาจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสืบสวนคดีทุจริต ดังนี้

(2.1.1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการสืบสวน งานด้านการข่าวและการต่อต้านข่าวกรองที่เกี่ยวกับการทุจริต การติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารการทุจริตจากสื่อต่าง ๆ รวมทั้งวิเคราะห์ และประมวลผลสรุปข้อมูลข่าวสารการทุจริต

(2.1.2) ประสานเครือข่ายการปฏิบัติงานข่าวกับแหล่งข่าวบุคคล หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(2.1.3) ติดตามบุคคลตามหนังสือเรียกตัวเป็นพยานและบุคคลที่ถูกหมายของศาล และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการคุ้มครองพยานและการกันบุคคลเป็นพยานตามที่ได้รับมอบหมาย

(2.1.4) ดำเนินการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจับกุม ควบคุมตัวและการปล่อยตัวชั่วคราวบุคคลผู้ถูกกล่าวหาตามที่ได้รับมอบหมาย

(2.2) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 76 แห่ง มีหน้าที่และอำนาจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสืบสวนคดีทุจริต ดังนี้

(2.2.1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการสืบสวน งานด้านการข่าว และการต่อต้านข่าวกรองที่เกี่ยวกับการทุจริต การติดตามตรวจสอบสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารการทุจริตจากสื่อต่าง ๆ รวมทั้งวิเคราะห์และประมวลผลสรุปข้อมูลข่าวสารการทุจริต

(2.2.2) ประสานเครือข่ายการปฏิบัติงานข่าวกับแหล่งข่าวบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(2.2.3) ติดตามบุคคลตามหนังสือเรียกตัวเป็นพยานและบุคคลที่ถูกหมายของศาล และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการคุ้มครองพยานและการกันบุคคลไว้เป็นพยานตามที่ได้รับมอบหมาย

(2.2.4) ดำเนินการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจับ การควบคุมตัว การคุมขัง และการปล่อยชั่วคราวผู้ถูกกล่าวหาตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2) โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของภารกิจงานด้านการสืบสวนคดีทุจริตตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2568

ปัจจุบันการแบ่งส่วนราชการของสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2568 ที่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2568 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ซึ่งในส่วนของภารกิจงานด้านการสืบสวนคดีทุจริตยังคงถูกกำหนดต่อเนื่องไว้ในโครงสร้างปัจจุบันของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อทำหน้าที่สืบสวน การข่าว และสนับสนุนการดำเนินงานของภารกิจหลักทั้ง 3 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นภารกิจด้านการไต่สวนทุจริต ด้านการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน และด้านการป้องกันการทุจริต ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง การแบ่งส่วนราชการฯ ข้างต้น ได้กำหนดให้มีสำนักที่มีหน้าที่และอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการสืบสวนคดีทุจริต ที่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (ปฏิบัติการพื้นที่) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) ส่วนกลาง ได้แก่

สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

(1.1) ดำเนินงานสืบสวนหรือตรวจสอบเบื้องต้นกรณีปรากฏข้อมูล ข่าวสาร หรือเบาะแสเกี่ยวกับพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทุจริตตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ช.

(1.2) ดำเนินงานด้านการต่อต้านข่าวกรองที่เกี่ยวกับการทุจริต ความเชื่อมโยงการทำธุรกรรมของบุคคล และความสัมพันธ์ในทางผลประโยชน์ การจัดการฐานข้อมูลการสืบสวนและแหล่งข่าว การตรวจสอบ ประมวลและวิเคราะห์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

(1.3) ดำเนินงานในฐานะหน่วยงานกลางในการประสานงานและศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับหมายจับของสำนักงาน ป.ป.ช. การปฏิบัติงานทะเบียนประวัติผู้ถูกกล่าวหาและผู้ถูกจับ และปฏิบัติการสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ

(1.4) ดำเนินงานในฐานะหน่วยงานกลางด้านการคุ้มครองช่วยเหลือพยานของสำนักงาน ป.ป.ช. การสืบสวน ตรวจสอบข้อเท็จจริง การปฏิบัติการเพื่อให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยาน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการคุ้มครองช่วยเหลือในคดีทุจริต

(1.5) ดำเนินงานสืบสวนและการข่าวกรอง การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร การตรวจสอบข้อเท็จจริง และวิเคราะห์พิสูจน์หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานสืบสวนของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค รวมถึงกระบวนการไต่สวน การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน และการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

(1.6) ดำเนินงานด้านเครื่องมือพิเศษ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบูรณาการระบบเครือข่ายสารสนเทศด้านการสืบสวน และการดำเนินงานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสารและกำหนดรหัสนามเรียกขาน

(1.7) ดำเนินงานการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ การรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ การรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสาร การต่อต้านการละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยและแผนเผชิญเหตุของสำนักงาน ป.ป.ช.

(1.8) ดำเนินงานด้านระบบคุมขัง การปฏิบัติงานทะเบียนประวัติผู้ถูกคุมขังและปฏิบัติการพิเศษเพื่อสนับสนุนการจับ ตรวจค้น ควบคุมตัวบุคคล การให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยานและปฏิบัติการพิเศษอื่น ๆ

(1.9) ดำเนินงานด้านการควบคุมยุทธภัณฑ์ของสำนักงาน ป.ป.ช. และงานทะเบียนอาวุธปืน และเครื่องกระสุนตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช.

(1.10) ประสานและปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ช. มอบหมาย ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) ส่วนภูมิภาค (ปฏิบัติการพื้นที่) ได้แก่

(2.1) สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1 – 9 มีหน้าที่และอำนาจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสืบสวนคดีทุจริต ดังนี้

(2.1.1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการสืบสวน งานด้านการข่าวและการต่อต้านข่าวกรองที่เกี่ยวกับการทุจริต การติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารการทุจริตจากสื่อต่าง ๆ รวมทั้งวิเคราะห์ และประมวลผลสรุปข้อมูลข่าวสารการทุจริต

(2.1.2) ประสานเครือข่ายการปฏิบัติงานข่าวกับแหล่งข่าวบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(2.1.3) ติดตามบุคคลตามหนังสือเรียกตัวเป็นพยานและบุคคลที่ถูกหมายของศาลและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการคุ้มครองพยานและการกันบุคคลเป็นพยานตามที่ได้รับมอบหมาย

(2.1.4) ดำเนินการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจับกุม ควบคุมตัวและการปล่อยตัวชั่วคราวบุคคลผู้ถูกกล่าวหาตามที่ได้รับมอบหมาย

(2.2) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 76 แห่ง มีหน้าที่และอำนาจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสืบสวนคดีทุจริต ดังนี้

(2.2.1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการสืบสวน งานด้านการข่าวและการต่อต้านข่าวกรองที่เกี่ยวกับการทุจริต การติดตามตรวจสอบสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารการทุจริตจากสื่อต่าง ๆ รวมทั้งวิเคราะห์ และประมวลผลสรุปข้อมูลข่าวสารการทุจริต

(2.2.2) ประสานเครือข่ายการปฏิบัติงานข่าวกับแหล่งข่าวบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(2.2.3) ติดตามบุคคลตามหนังสือเรียกตัวเป็นพยานและบุคคลที่ถูกหมายของศาล และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการคุ้มครองพยานและการกันบุคคลไว้เป็นพยานตามที่ได้รับมอบหมาย

(2.2.4) ดำเนินการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจับ การควบคุมตัว การคุมขัง และการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ถูกกล่าวหาตามที่ได้รับมอบหมาย

(2.2.5) จัดทำฐานข้อมูลงานสืบสวนคดีทุจริต

2) บทบาทของงานด้านสืบสวนคดีทุจริตในการสนับสนุนภารกิจหลักด้านการไต่สวนทุจริต

จากการศึกษาหน้าที่และอำนาจของสำนักที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานด้านการสืบสวนคดีทุจริตตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2568 ประกอบกับจากข้อมูลในรายงานแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนคดีทุจริตของสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช. พบว่า บทบาทของงานด้านสืบสวนคดีทุจริตในการสนับสนุนภารกิจหลักด้านการไต่สวนทุจริต มีดังนี้

2.1) การช่วยรวบรวมข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน เพื่อใช้ในกระบวนการไต่สวนคดีทุจริต ได้แก่ การร่วมลงพื้นที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง การสำรวจ/ตรวจสอบสถานที่ และการร่วมสอบปากคำพยาน ซึ่งมักจะเป็นกรณีที่ฝ่ายภารกิจหลักด้านการไต่สวนทุจริต มีความต้องการให้ฝ่ายสืบสวนสนับสนุนการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ทราบถึงเค้าโครงของเรื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูลพยานหลักฐาน

2.2) การตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคล ซึ่งเป็นกรณีที่การดำเนินงานด้านการไต่สวนทุจริต มีความต้องการให้ฝ่ายสืบสวนสนับสนุนการรวบรวมข่าวสาร และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคล (BI ของบุคคลเป้าหมาย) โดยเฉพาะประเด็นความสัมพันธ์ในทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ในทางเครือญาติ บุคคลที่อยู่เบื้องหลังที่พักอาศัย/ที่อยู่ปัจจุบัน การประกอบอาชีพ ความเกี่ยวข้องกับโครงการของรัฐ ความเชื่อมโยงในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือความเชื่อมโยงของนิติบุคคล/ความสัมพันธ์เชิงไขว้เชิงทุน

2.3) การติดตาม/ส่งหมาย/ส่งหนังสือให้แก่พยานหรือบุคคล เพื่อมาให้ถ้อยคำหรือข้อมูลตามหมายเรียกของฝ่ายภารกิจหลักด้านการไต่สวนทุจริต

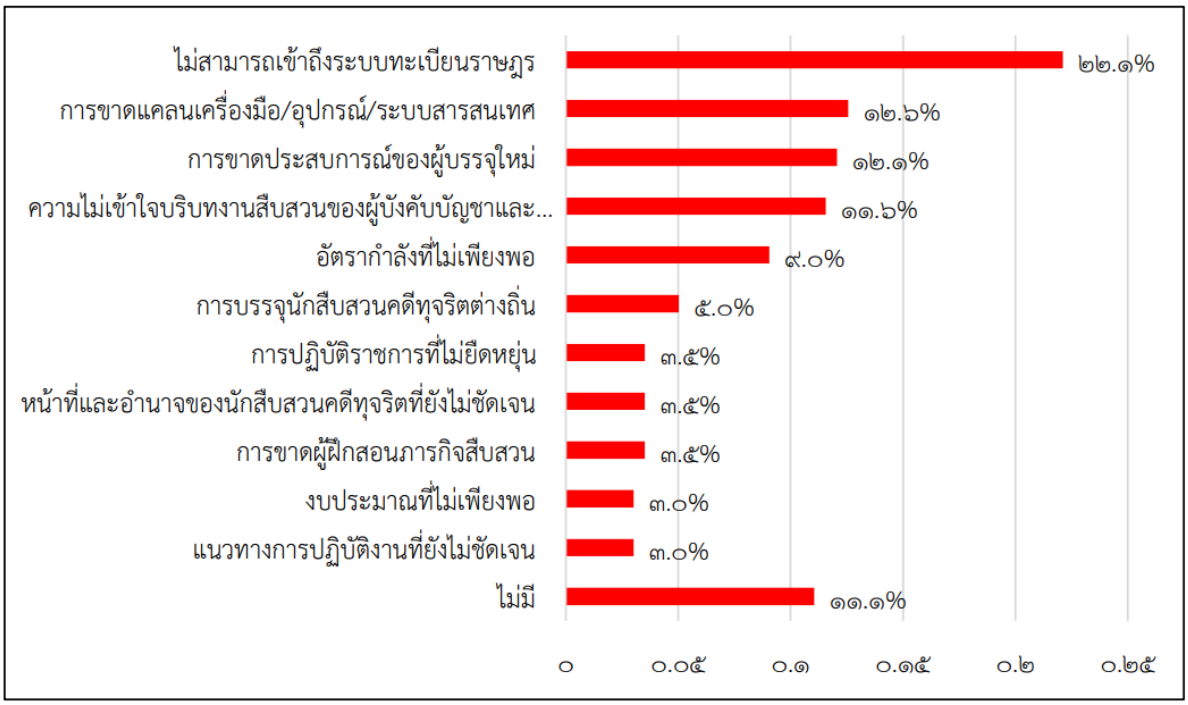
2.4) การสืบสวนติดตามบุคคลหมายจับ เป็นการดำเนินงานเพื่อติดตามจับกุมตัวบุคคลตามหมายจับมาดำเนินคดี โดยมีทั้งการสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับในระหว่างการไต่สวน และหลังคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดทางอาญา

2.5) การตรวจสอบ/สืบสวนเพื่อยกเหตุอันควรสงสัย ในกรณีปรากฏข้อมูล ข่าวสาร หรือเบาะแสเกี่ยวกับพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทุจริตตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ช.

3) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านการสืบสวนคดีทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

จากรายงานแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนคดีทุจริตของสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช. (2568) ที่ได้ดำเนินการสอบถามสภาพปัญหาการดำเนินงานด้านการสืบสวนจากนักสืบสวนคดีทุจริตทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 195 คน พบว่า ส่วนใหญ่การดำเนินงานด้านการสืบสวนมีปัญหาในเรื่องการไม่สามารถเข้าถึงระบบทะเบียนราษฎรมากที่สุด (ร้อยละ 22.1) รองลงมาเป็นปัญหาในเรื่องการขาดแคลนเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบสารสนเทศ (ร้อยละ 12.6) และปัญหาในเรื่องการขาดประสบการณ์ของผู้บรรจุใหม่ (ร้อยละ 12.1) รายละเอียดดังแผนภาพที่ 2.5

แผนภาพที่ 2.5 สภาพปัญหาการดำเนินงานด้านการสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช.



หมายเหตุ. จาก *รายงานแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนคดีทุจริต* (น. 53), โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2568.

2.5 การดำเนินงานด้านการสืบสวนของหน่วยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรม

ในส่วนนี้จะขอกล่าวถึงการดำเนินงานด้านการสืบสวนของหน่วยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรม ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2) กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ 3) กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

2.5.1 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือเรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ป.ป.ท.” นั้น เป็นหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้น เนื่องจากรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารซึ่งมีภารกิจโดยตรงในการป้องกันปราบปรามการทุจริตของบุคลากรในภาคราชการ แต่กลับไม่มีเครื่องมือโดยตรงที่จะแก้ไขปัญหานี้ และแม้ว่าจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับแล้วก็ตาม แต่ภารกิจหน้าที่ดังกล่าว ทำให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีเรื่องกล่าวหาในความรับผิดชอบเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นองค์กรอิสระที่รัฐบาลมิได้รับผิดชอบ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2544 วันที่ 4 มิถุนายน 2545 และวันที่ 8 ตุลาคม 2545 ให้มีการจัดตั้งองค์การฝ่ายบริหารเพื่อทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 กระทรวงยุติธรรมได้เสนอร่างกฎหมายเพื่อดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จนกระทั่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 250 (3) ได้กำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจหน้าที่เฉพาะไต่สวนและวินิจฉัยการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง หรือข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไปร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม รวมทั้งดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการในระดับต่ำกว่าที่ร่วมกระทำความผิดกับผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว หรือกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือที่กระทำความผิดในลักษณะที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรดำเนินการด้วย จึงส่งผลให้การกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดำรงตำแหน่งต่ำกว่าผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งต่ำกว่าผู้อำนวยการกองไม่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และยังไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ กระทรวงยุติธรรมจึงได้ปรับปรุงร่างกฎหมายที่เสนอให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว และได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551 (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ, ม.ป.ป.) และต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวจนถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2568 ซึ่งได้กำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอำนาจหน้าที่ในการไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลเกี่ยวกับการกระทำการทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในขอบเขตอำนาจตามพระราชบัญญัติข้างต้น ซึ่งในส่วนของการดำเนินงานด้านการสืบสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีรายละเอียด ดังนี้

1) โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่ของภารกิจงานด้านการสืบสวนสอบสวนการทุจริตในภาครัฐ

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 (2551) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2568 (2568) ได้กำหนดโครงสร้างองค์กรฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไว้เป็น 2 ส่วน กล่าวคือ (1) คณะกรรมการ ป.ป.ท. และ (2) สำนักงาน ป.ป.ท. โดยมีอำนาจหน้าที่และโครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานด้านการสืบสวนการทุจริตในภาครัฐ ดังนี้

1.1) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ท.

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2568 มาตรา 17 ได้กำหนดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนการทุจริตในภาครัฐ ดังนี้

(1) ไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลตามพระราชบัญญัตินี้ และกำกับดูแลการไต่สวนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 18/4[1] รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบสำนวนการไต่สวนดังกล่าว

(2) พิจารณาวินิจฉัยชี้มูลเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามสำนวนการไต่สวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้ความเห็นชอบแล้ว หรือสำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ไต่สวนเอง

(3) ไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในกรณีที่ต้องดำเนินการแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย ในการไต่สวนดังกล่าว คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจมอบหมายให้พนักงาน ป.ป.ท. ดำเนินการไต่สวนแล้วเสร็จเสนอสำนวนเพื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาต่อไปก็ได้

---

[1] พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2568 มาตรา 18/4 บัญญัติว่า

"เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือสำนักงาน ป.ป.ท. ไม่ว่าจะมีการกล่าวหาหรือไม่ ว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดประพฤติมิชอบ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่ปรากฏว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐมีลักษณะเป็นการทุจริตต่อหน้าที่รวมอยู่ด้วย และเรื่องนั้นมิได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ส่งเรื่องนั้นให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

(2) ในกรณีที่เป็นเรื่องอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามพระราชบัญญัตินี้ และมิใช่เป็นกรณีตาม (1) เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. สั่งให้ดำเนินการต่อไปแล้ว ให้พนักงาน ป.ป.ท. มีอำนาจดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ การไต่สวนดังกล่าวให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ ป.ป.ท."

(4) ดำเนินการสรุปสำนวนตามข้อ (2) และ (3) พร้อมทั้งความเห็นส่งพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีอาญากับผู้กระทำความผิดต่อไป

1.2) อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท.

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2568 มาตรา 51 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนการทุจริตในภาครัฐ ดังนี้

(1) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ท. รวมตลอดทั้งสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

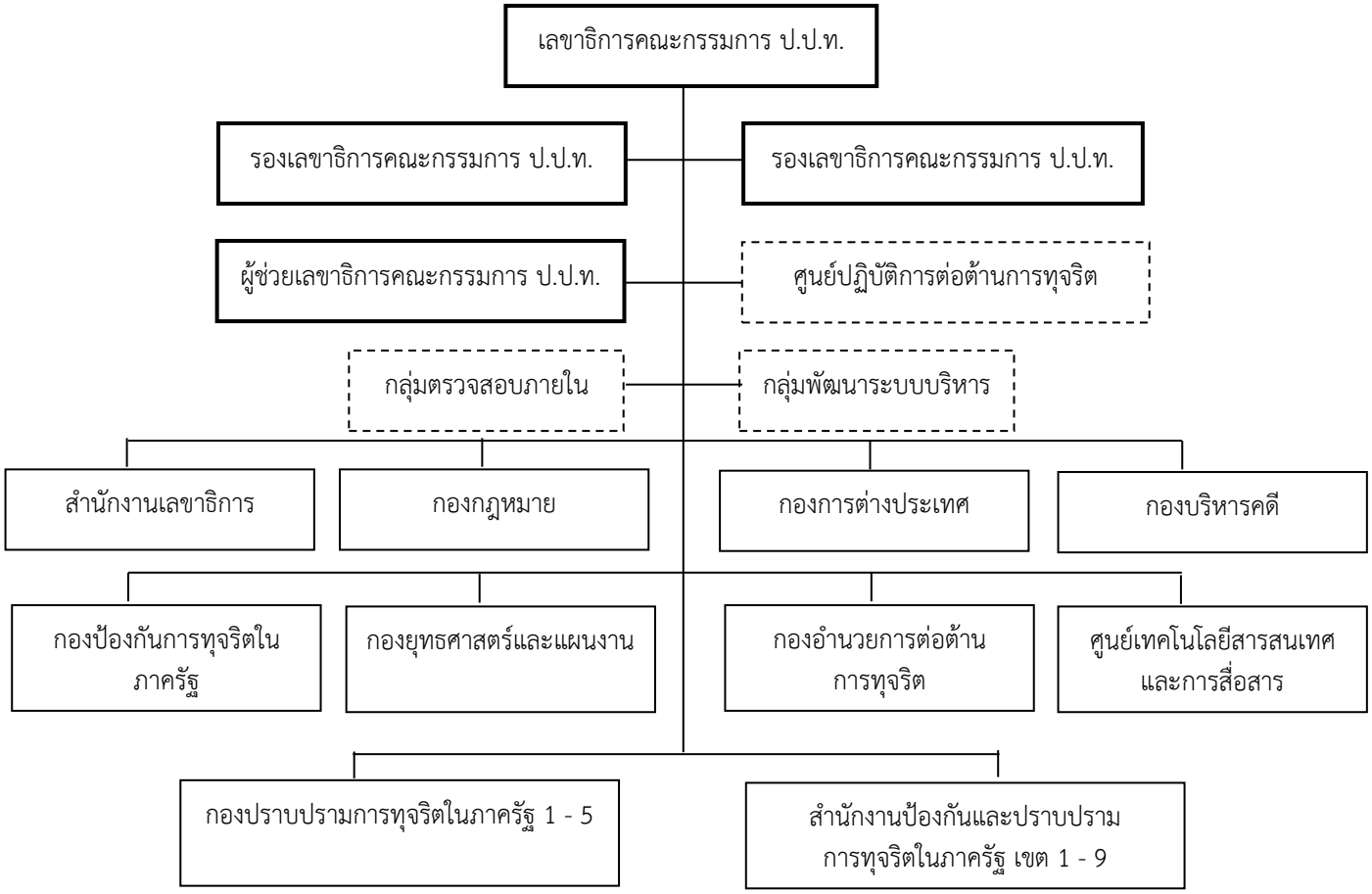
(2) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

(3) ประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

1.3) โครงสร้างองค์กร

การแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงาน ป.ป.ท. เป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. 2560 (2560) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2567 (2567) ที่ประกอบไปด้วยส่วนงานในส่วนกลาง และ ส่วนงานในเขตพื้นที่ ได้แก่ (1) สำนักงานเลขาธิการ (2) กองกฎหมาย (3) กองการต่างประเทศ (4) กองบริหารคดี (5) กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 – 5 (6) กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ (7) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (8) กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต (9) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (10) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และ (11) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 1 – 9 รายละเอียดดังแผนภาพที่ 2.6

แผนภาพที่ 2.6 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงาน ป.ป.ท. ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2567



☐ ตำแหน่งประเภทบริหารที่สำคัญ ประกอบด้วย ตำแหน่งเลขาธิการ ตำแหน่งรองเลขาธิการ และตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ

⬚ หน่วยงานขึ้นตรงในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. มีตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม และตำแหน่งรองหัวหน้าศูนย์

☐ หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่ากอง มีตำแหน่งผู้อำนวยการระดับต้น และผู้อำนวยการระดับสูง

หมายเหตุ. จาก โครงสร้างสำนักงาน, โดย สำนักงาน ป.ป.ท., ม.ป.ป., https://www.pacc.go.th/home/about/21

จากแผนภาพข้างต้น สำนักงาน ป.ป.ท. มีการแบ่งส่วนราชการที่รับผิดชอบภารกิจงานด้านการสืบสวนสอบสวนการทุจริตในภาครัฐ ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

(1) ส่วนกลาง ได้แก่

(1.1) กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 – 5 ซึ่งแบ่งความรับผิดชอบตามหน่วยงานของรัฐที่ถูกกล่าวหา[2] โดยมีหน้าที่และอำนาจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้

(1.1.1) ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการ

[2] โปรดดูรายละเอียดส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 – 5 ในภาคผนวก ก

ทุจริตในภาครัฐหรือที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเนื่องมาจากการกระทำทุจริตในภาครัฐ หรือที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งเรื่องให้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง

(1.1.2) ประสานงานและดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(1.1.3) ติดตามและประเมินผลการดำเนินคดีและการดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(1.1.4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(1.2) กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(1.2.1) ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการหรือเกี่ยวข้องการทุจริตในภาครัฐ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ หรือที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเนื่องมาจากการกระทำทุจริตในภาครัฐ หรือที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งเรื่องให้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง หรือที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ดำเนินการ ในกรณีที่ความผิดเกิดขึ้นต่อเนื่องหลายพื้นที่ หรือความผิดเดียวแต่กระทำหลายพื้นที่ หรือความผิดที่มีผู้เกี่ยวข้องอยู่ในหลายหน่วยงาน หรือคดีทุจริตที่มีผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวาง

(1.2.2) แสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานกรณีหน่วยงานของรัฐมีวิธีปฏิบัติหรือดำเนินงานที่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้บริการหรือประชาชน และส่อไปในทางทุจริตในภาครัฐ หรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง

(1.2.3) ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวการทุจริตในภาครัฐ และเชื่อมโยงข้อมูลข่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(1.2.4) ดำเนินการหรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ทำคำร้อง ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยคำ ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ หรือบุคคลสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และการขอรับค่าตอบแทนเท่าที่จำเป็นและสมควรตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา

(1.2.5) ติดตามบุคคลตามหนังสือเรียกตัวเป็นพยานและบุคคลที่ถูกหมายของศาลในคดีที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ท.

(1.2.6) กำกับ ติดตาม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานต่าง ๆ

(1.2.7) ติดตามและประเมินผลการดำเนินคดีและการดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(1.2.8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(2) เขตพื้นที่ ได้แก่

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 1 – 9 มีหน้าที่และอำนาจในเขตพื้นที่[3] ดังต่อไปนี้

(2.1) ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริต

[3] โปรดดูรายละเอียดเขตพื้นที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 1 – 9 ในภาคผนวก ข

ในภาครัฐหรือที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเนื่องมาจากการกระทำทุจริตในภาครัฐ หรือที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งเรื่องให้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง

(2.2) ประสานงานและดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(2.3) ติดตามและประเมินผลการดำเนินคดีและการดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(2.4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2) บทบาทของภารกิจงานด้านการสืบสวนสอบสวนการทุจริตในภาครัฐ

ในการดำเนินงานสืบสวนสอบสวนการทุจริตในภาครัฐเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2568 นั้น สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้มีตำแหน่ง “นักสืบสวนสอบสวน” ซึ่งทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมถึงการดำเนินการให้ความคุ้มครองพยานและการปฏิบัติงานการหาข่าวในการทุจริตในภาครัฐ เพื่อให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง เบาะแส พยาน หลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งสำนักที่รับผิดชอบภารกิจงานด้านการสืบสวนสอบสวนข้างต้นนั้น ประกอบไปด้วย กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 – 5 กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 1 – 9 และนักสืบสวนสอบสวนที่ปฏิบัติงานในสำนักข้างต้นนั้น มีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกอง/สำนักงานที่สังกัด[4]

[4] โปรดดูรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของนักสืบสวนสอบสวนในภาคผนวก ข

2.5.2 กรมสอบสวนคดีพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (Department of Special Investigation หรือ DSI) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีสถานะเป็นกรมในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่ต้องดำเนินการสืบสวนและสอบสวนโดยใช้วิธีการพิเศษ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น คดีพิเศษที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และความปลอดภัย โดยดำเนินการเฝ้าระวัง สืบสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริง และดำเนินคดี เพื่อปกป้องและรักษารายได้ของรัฐ ป้องกันปราบปรามขบวนการทุจริต และสร้างผลกระทบให้กับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งการดำเนินงานด้านการสืบสวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีรายละเอียดดังนี้

1) โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่ของภารกิจงานด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 (2547) มาตรา 5 กำหนดให้มีคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เจ้ากรมพระธรรมนูญ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นายกสภาทนายความ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนเก้าคน และในจำนวนนี้ต้องมีบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศหรือกฎหมาย อย่างน้อยด้านละหนึ่งคนเป็นกรรมการ ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมสอบสวนคดีพิเศษจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ และมาตรา 14 กำหนดให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับคดีพิเศษตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติดังกล่าว

1.1) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.)

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 10 กำหนดให้ กคพ. มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงกำหนดคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1)

(2) กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดตาม มาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1)

(3) มีมติเกี่ยวกับคดีความผิดทางอาญาอื่นตาม มาตรา 21 วรรคหนึ่ง (2)

(4) กำหนดข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ตามที่มีบทบัญญัติกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ กคพ.

(5) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

(6) ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสอบสวนคดีพิเศษ

(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ กคพ.

1.2) อำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560 (2560) ข้อ 2 กำหนดให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีภารกิจงานเกี่ยวกับการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่ต้องดำเนินการสืบสวนและสอบสวนโดยใช้วิธีการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการ ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2) ป้องกัน ปราบปราม สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคดีพิเศษประกาศกำหนดหรือตามมติของคณะกรรมการคดีพิเศษ ตลอดจนปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ

(3) ศึกษา รวบรวม จัดระบบ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และเพื่อป้องกัน ปราบปราม สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ

(4) จัดให้มีการศึกษา อบรม และพัฒนาระบบงานการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ การพัฒนาความรู้และการประเมินสมรรถภาพการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของกรม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะมีฐานะเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษหรือไม่

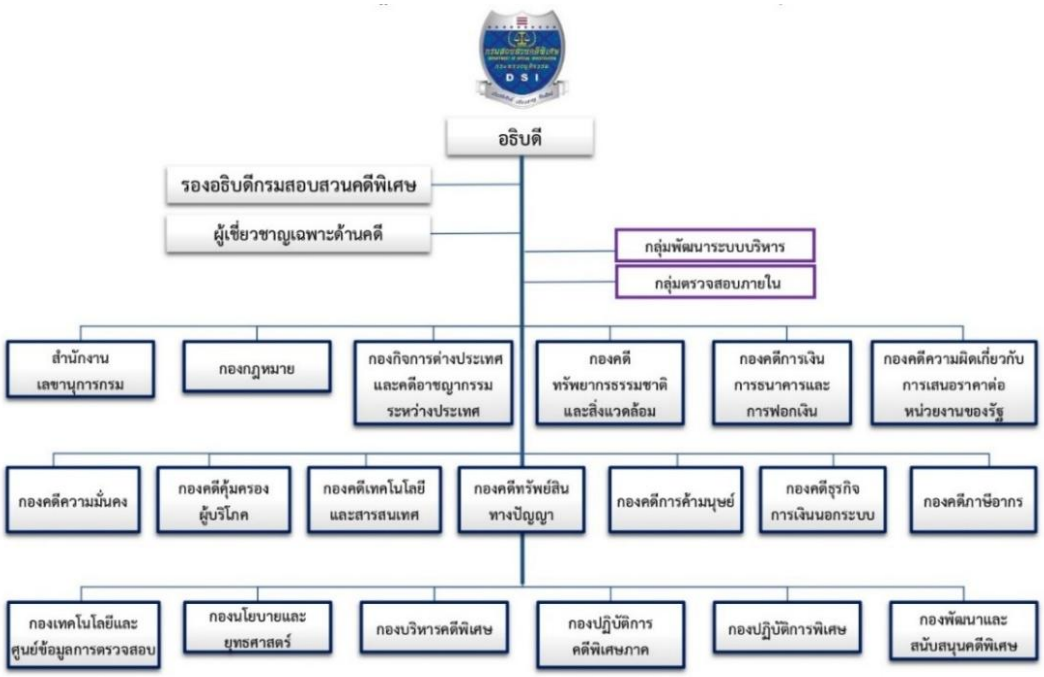
(5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

1.3) โครงสร้างองค์กร

การแบ่งส่วนราชการภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย หน่วยงาน จำนวน 19 กอง และ 2 กลุ่มงาน รายละเอียดดังแผนภาพที่ 2.7

แผนภาพที่ 2.7 โครงสร้างกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560



หมายเหตุ . จาก *โครงสร้างกรมสอบสวนคดีพิเศษ,* โดย กรมสอบสวนคดีพิเศษ, 2566, https://www.dsi.go.th/th/Detail/DSI-Organizational-Structure

จากแผนภาพข้างต้น กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการแบ่งส่วนราชการภายในที่รับผิดชอบภารกิจปฏิบัติงานด้านการป้องกันการปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนผู้กระทำความผิด ได้แก่

(1) กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ (1) เสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศด้านคดีพิเศษ (2) ประสานความร่วมมือเสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานต่างประเทศที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม (3) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมระหว่างประเทศ (4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์

(2) กองคดีการค้ามนุษย์ มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

(3) กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน

(4) กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ

(5) กองคดีความมั่นคง มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงของประเทศหรือที่เกี่ยวกับการก่อการร้าย หรือความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน หรือความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน

(6) กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

(7) กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(8) กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

(9) กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ

(10) กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบ

(11) กองคดีภาษีอากร มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับภาษีอากร

(12) กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ ทั้งนี้ เขตพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ส่วนราชการตาม (1) – (12) ยังมีอำนาจหน้าที่ คือ (1) ปฏิบัติงานวิเคราะห์และพิสูจน์ความผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ (2) ดำเนินการรวบรวม ศึกษา จัดระบบ และวิเคราะห์ข้อมูลการข่าว วางแผนงานบริหารจัดการ และประสานงานเพื่อการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนคดีพิเศษที่อยู่ในความรับผิดชอบ (3) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนผู้กระทำความผิดในคดีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย (4) ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี และ (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ด้วย

(13) กองปฏิบัติการพิเศษ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานทางยุทธวิธี ตรวจค้น และจับกุมที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษ (2) ดำเนินงานด้านสืบสวนสะกดรอย (3) ดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ (4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการควบคุมและเก็บรักษาของกลางและสำนวน และงานควบคุมผู้ต้องหา (5) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานสรรพาวุธและคลังอาวุธของกรม (6) ดำเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครองพยานในคดีพิเศษ และ (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2) บทบาทของภารกิจงานด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

2.1) บุคคลที่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 23 กำหนดบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีพิเศษ ประกอบกับสำนักงาน ก.พ. (2552ข) ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (สายงานประเภทวิชาการ) สำหรับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจาหน้าที่คดีพิเศษ ไว้ดังนี้

(1) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มีอำนาจสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ และเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ หรือพนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล้วแต่กรณี โดยปฏิบัติงานทางการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษที่มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษที่มีความยุงยากซับซ้อนและมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีงามของประเทศ ระบบเศรษฐกิจ การคลังของประเทศ ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือลักษณะที่เป็นการกระทำผิดขามชาติหรือเป็นการกระทำขององคกรอาชญากรรม ผู้ปฏิบัติงานตองรับผิดชอบในฐานะเจ้าหนาที่ของรัฐที่เป็นองคกรหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณและความเชี่ยวชาญในการสืบคนหาความจริง เพื่อควบคุมอาญา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวข่อง

(2) เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ มีหน้าที่ช่วยเหลือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีพิเศษ เพียงเท่าที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมอบหมาย ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยปฏิบัติงานทางการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน ดำเนินการเฝ้าระวัง การแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน การรวบรวมพยานหลักฐาน การเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดีเพื่อพิสูจน์ความผิดและการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายในฐานะเจาพนักงานตามบทบัญญัติแหงกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดในกรณีที่มีผู้กล่าวหาร้องเรียนหรือมีเหตุอันควรสงสัย หรือมีผู้กระทำความผิดตามบทบัญญัติแหงกฎหมายและควบคุมคดีพิเศษที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ระบบเศรษฐกิจการคลังของประเทศ หรือที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดข้ามชาติหรือเป็นการกระทำขององคกร

อาชญากรรม รวมทั้งการเสนอความเห็น มาตรการเพื่อปกปองและรักษารายได้ของรัฐ ปองกันปราบปรามขบวนการทุจริตและสร้างผลกระทบให้กับองคกรอาชญากรรมขามชาติและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) ข้าราชการหรือลูกจ้างกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในกรณีจำเป็นที่อธิบดีสั่งให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเพื่อปฏิบัติงานเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เกี่ยวกับการสืบสวนเป็นการเฉพาะ

2.2) ลักษณะของคดีพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ม.ป.ป.) อธิบายว่า เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีอำนาจในการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 3 โดย “คดีพิเศษ” หมายความว่า คดีความผิดทางอาญาตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 21 นอกจากนี้ยังรวมถึงคดีพิเศษที่เกิดขึ้นโดยบทเฉพาะกาลตามมาตรา 44 ด้วย โดยสามารถจำแนกได้ดังนี้

(1) คดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) กล่าวคือ คดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ และกำหนดในกฎกระทรวงโดยการเสนอแนะของ กคพ. โดยคดีความผิดทางอาญาดังกล่าวจะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(ก) คดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน จำเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานพิเศษ

(ข) คดีความผิดทางอาญาที่มีหรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือระบบเศรษฐกิจหรือ การคลังของประเทศ

(ค) คดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดข้ามชาติที่สำคัญหรือเป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรม

(ง) คดีความผิดทางอาญาทีมีผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน

(จ) คดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งมิใช่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัย เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้กระทำความผิด อาญาหรือเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา

ทั้งนี้ ตามรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่ กคพ. กำหนด

(2) คดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (2) คือ คดีความผิดทางอาญาอื่นนอกจาก (1) ที่ กคพ. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

(3) คดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคสอง คือ คดีความผิดทางอาญาที่มีการกระทำอันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท และบทใดบทหนึ่งจะต้องดำเนินการโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 หรือคดีที่มีการกระทำความผิดหลายเรื่องต่อเนื่องหรือเกี่ยวพันกัน และความผิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้องดำเนินการโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอำนาจสืบสวนสอบสวนสำหรับความผิดบทอื่นหรือเรื่องอื่นด้วย และให้ถือว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ

(4) คดีที่ได้ทำการสอบสวนเสร็จโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ โดยบรรดาคดีใดที่ได้ทำการสอบสวนเสร็จแล้วโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ให้ถือว่าการสอบสวนนั้นเป็นการสอบสวนในคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 แล้ว ตามมาตรา 21 วรรคสาม

(5) คดีพิเศษที่ค้างดำเนินการและคดียังไม่ถึงที่สุดในวันที่พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 บังคับใช้แล้ว กคพ. อาจมีมติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามมาตรา 44

2.3) อำนาจในการสืบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีพิเศษ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอำนาจสืบสวนคดีพิเศษ และเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งนี้ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 23 และมาตรา 23/1 ซึ่งการสืบสวนในคดีอาญา คือ การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ การสืบสวนก่อนการกระทำความผิด และการสืบสวนหลังจากที่พบการกระทำความผิดแล้ว ดังนั้น พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอำนาจสืบสวนการกระทำความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ และมีอำนาจสืบสวนคดีอาญาซึ่งมีมูลน่าเชื่อว่ามีการกระทำความผิดอันมีลักษณะเป็นคดีพิเศษ (วีรพันธ์ สีเหมือนทอง, 2562)

2.4) กระบวนการทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

การดำเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ (End To End Process) ประกอบด้วย กระบวนการหลัก จำนวน 3 กระบวนงาน รายละเอียดดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 กระบวนงานหลักของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

กระบวนงานก่อนเป็นคดีพิเศษ	กระบวนงานเมื่อเป็นคดีพิเศษ	กระบวนงานหลังการสอบสวนเสร็จสิ้น
1) การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอ 2) การตรวจสอบข้อเท็จจริง 3) การสืบสวน 4) การรับคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) และมาตรา 21 วรรคสอง 5) การดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) 6) การดำเนินการความผิดนอกราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา 20	1) การเริ่มต้นเมื่อเป็นคดีพิเศษ 2) การสอบสวนปากคำพยาน 3) การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันสำคัญในคดี 4) การดำเนินการเข้าถึงพยานหลักฐาน (การค้นโดยมีหมายค้นและไม่มีหมายค้น) 5) การดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 6) การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารหลักฐาน และการแฝงตัว 7) การรวบรวมพยานหลักฐานตามสนธิสัญญาและกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง ประเทศในเรื่องทางอาญา (MLAT: Mutual Legal Assistance Treaty) 8) การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีการยึดหรืออายัด 9) การดำเนินการเกี่ยวกับของกลาง 10) การดำเนินการขอออกหมายจับผู้ต้องหาและการดำเนินการตามระบบเชื่อมฐานข้อมูล หมายจับ (AWIS: Arrest Warrant Information System) 11) การสืบสวนเพื่อจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับและการจับกุม 12) การดำเนินการเมื่อผู้ต้องหามามอบตัวหรือมาตามหมายเรียก 13) การดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งของส่วนตัวของผู้ต้องหา	1) การสอบสวนเพิ่มเติม 2) การขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 3) การดำเนินการกรณีงดการสอบสวน 4) การดำเนินการเมื่อพนักงานอัยการส่งสำนวนคืน 5) การดำเนินการหลังจากการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วต่อมามีผู้เสียหายเพิ่มเติมภายหลัง 6) การดำเนินคดีใหม่/การค้นพบพยานหลักฐานใหม่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 147 7) การทำความเห็นแย้ง 8) การเบิกความในชั้นศาลของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 9) การติดตามผลคดี

กระบวนงานก่อนเป็นคดีพิเศษ	กระบวนงานเมื่อเป็นคดีพิเศษ	กระบวนงานหลังการสอบสวนเสร็จสิ้น
	14) การขอประกันตัวและการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา 15) การดำเนินการเกี่ยวกับการผัดฟ้องหรือฝากขังผู้ต้องหา 16) การนำเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการสืบสวนสอบสวน 17) การดำเนินการสนับสนุนระบบสื่อสารในภารกิจสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 18) การดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร สอบสวนร่วมกันหรือปฏิบัติ หน้าที่ร่วมกัน 19) การดำเนินการเกี่ยวกับที่ปรึกษาคดีพิเศษ 20) การดำเนินการเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานอื่นมาปฏิบัติหน้าที่ในกรมสอบสวนคดีพิเศษ 21) การดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองพยานและมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน ในคดีพิเศษ 22) การดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสำหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ 23) การทำความเห็นทางคดีและการจัดทำรายงานการสอบสวน	

หมายเหตุ. จาก *แผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568* (น. 4-5), โดย กรมสอบสวนคดีพิเศษ, 2568.

2.5.3 กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption Division) หรือ บก.ปปป. เป็นหน่วยงานทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการทุจริตทั่วราชอาณาจักร

1) โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่ของภารกิจงานด้านการสืบสวนสอบสวนของ บก.ปปป.

1.1) อำนาจหน้าที่ของ บก.ปปป.

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น หรือในระดับที่ต่ำลงไป ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2567 (2567) ได้กำหนดให้ บก.ปปป. มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ รวมทั้งรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอื่น ๆ

(2) รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าพนักงานของรัฐทั่วราชอาณาจักร

(3) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา สืบสวนสอบสวนความผิดที่มีโทษทางอาญาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าพนักงานของรัฐ หรือต่อตำแหน่งหรือหน้าที่ ความผิดว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่องทั่วราชอาณาจักร หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.2) โครงสร้างองค์กร

การแบ่งส่วนราชการภายในกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) เป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น หรือในระดับที่ต่ำลงไป ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย (1) ฝ่ายอำนวยการ (2) กองกำกับการ 1 – 6 และ (3) กลุ่มงานสอบสวน รายละเอียดดังแผนภาพที่ 2.8

แผนภาพที่ 2.8 โครงสร้างกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก) ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น หรือในระดับที่ต่ำลงไป ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2567



หมายเหตุ . จาก *โครงสร้างและอำนาจหน้าที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.),* โดย กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง, ม.ป.ป., https://drive.google.com/file/d/1yiMAEpXrY8IKGlOnEDWN6WBtb5JnoLjV/view

จากแผนภาพข้างต้น บก.ปปป. มีการแบ่งส่วนราชการภายในที่มีภารกิจสืบสวนสอบสวนความผิดที่มีโทษทางอาญา ได้แก่

(1) กองกำกับการ 1 - 6[5] มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

(1.1) รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าพนักงานของรัฐ

(1.2) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา สืบสวนสอบสวนความผิดที่มีโทษทางอาญาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าพนักงานของรัฐ หรือต่อตำแหน่งหรือหน้าที่ ความผิดว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ และความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่องในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

(1.3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(2) กลุ่มงานสอบสวน มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

(1) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา สืบสวนสอบสวนความผิดที่มีโทษทางอาญาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าพนักงานของรัฐ หรือต่อตำแหน่งหรือหน้าที่ ความผิดว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ และความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่องทั่วราชอาณาจักร

(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2) บทบาทของภารกิจงานด้านการสืบสวนสอบสวนของ บก.ปปป.

การดำเนินงานของ บก.ปปป. จะปฏิบัติภายใต้กฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าพนักงานของรัฐ หรือต่อตำแหน่งหรือหน้าที่ ความผิดว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ และความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ณัฐพงศ์ ย่องบุตร (2558) ได้ทำการศึกษาเรื่องความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองกำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนจับกุม โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัดกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง จำนวน 20 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนจับกุม ประกอบด้วย 1) บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 2) ความพอเพียงของงบประมาณ 3) ความทันสมัยของความรู้และเทคนิคในการสืบสวน 4) ระบบฐานข้อมูลที่สามารถเรียกดูและสืบค้นได้สะดวก 5) ภาวะผู้นำที่เหมาะสมของผู้บังคับบัญชา 6) การจูงใจจากผู้บังคับบัญชา 7) ทีมงานและการมีส่วนร่วมของทีมงาน 8) ความร่วมมือที่ดีจากประชาชน 9) การเสนอข่าวของสื่อมวลชน และ 10) ความมีประสิทธิภาพของสายลับให้ข่าว

ดิฐภัทร บวรชัย (2562) ศึกษาการจัดการความรู้งานสืบสวนที่เป็น Best Practice ของนักสืบยุค 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางพัฒนางานสืบสวนในประเทศไทย รวมถึงการจัดการความรู้ด้านการสืบสวน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 306 คน และการสัมภาษณ์เชิงลึก 18 คน จากข้าราชการตำรวจและผู้มีประสบการณ์ด้านการสืบสวน ผลการศึกษาพบว่า สภาพปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.80) โดยปัญหาที่พบมาก ได้แก่ การเตรียมความพร้อมด้านทักษะการซักถาม การพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย และการสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยง สำหรับการจัดการความรู้ พบว่า การสืบสวนก่อนเกิดเหตุควรเน้นอุดมการณ์ ความพร้อม และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การสืบสวนหลังเกิดเหตุให้ความสำคัญกับการ

[5] โปรดดูรายละเอียดเขตอำนาจความรับผิดชอบของส่วนราชการภายใน บก.ปปป. ในภาคผนวก ค

รักษาสถานที่เกิดเหตุ การรวบรวมพยานหลักฐาน และการใช้เทคนิคทางจิตวิทยา ในยุค 4.0 ควรนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และบูรณาการการทำงานเป็นเครือข่าย นอกจากนี้ ยังเน้นองค์ความรู้ด้านเทคนิคการซักถามตามแนวทางสากล เช่น เทคนิคของหน่วยงาน FBI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวน

ไพโรจน์ ศรีบุญนาค (2562) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัย ปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่จำนวน 10 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ได้แก่ ทัศนคติของบุคลากรที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ภาวะผู้นำที่สามารถกำหนดนโยบายและวางแผนได้อย่างชัดเจน แหล่งข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ และการมีคู่มือปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ขณะเดียวกัน ยังพบปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ บุคลากรขาดความชำนาญด้านกฎหมาย การสื่อสารและการประสานงานไม่มีประสิทธิภาพ จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ขาดแคลนอุปกรณ์ที่ทันสมัย และการโยกย้ายบุคลากรที่ส่งผลต่อความต่อเนื่องในการทำงาน สำหรับแนวทางพัฒนา ควรส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร จัดทำหลักสูตรอบรมเฉพาะด้าน เสริมสร้างการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน และจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น

ศิรินันท์ วัฒนศิริธรรม และคณะ (2564) ศึกษาการประเมินกระบวนการและผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เก็บข้อมูลจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 21 คน และแบบสอบถาม 148 คน ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.00) โดยขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้นมีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย ขณะที่ขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหาและการไต่สวนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่วนการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลา พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.67) โดยขั้นตอนการไต่สวนสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด แต่ขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหาและการตรวจสอบเบื้องต้นยังล่าช้า สำหรับประสิทธิผลของการดำเนินงาน พบว่าอยู่ในระดับสูงมาก (คะแนน 5) เนื่องจากคดีส่วนใหญ่ศาลมีคำพิพากษาลงโทษตามที่ชี้มูล นอกจากนี้ยังพบปัญหาอุปสรรคในทุกขั้นตอน เช่น ภาระงานจำนวนมาก ความเร่งด่วนของคดี กรอบระยะเวลาทางกฎหมายไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง รวมถึงการขาดบุคลากรสนับสนุน คู่มือการปฏิบัติงาน และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ศิรินันท์ วัฒนศิริธรรม และคณะ (2567) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการไต่สวนทุจริตภายใต้กรอบระยะเวลาตามกฎหมาย มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญของปัจจัยดังกล่าว โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริหารและพนักงานไต่สวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 34 คน และแบบสอบถาม 276 คน ผลการศึกษาพบว่า มีปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จรวม 17 ปัจจัย โดยปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุด ได้แก่ ปริมาณเรื่องกล่าวหาที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานไต่สวน และการรวบรวมพยานหลักฐาน รองลงมา ได้แก่ การรอจัดวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภารกิจงานอื่นที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม ความยากง่ายของคดี และประสบการณ์การทำงาน นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยในระดับความสำคัญมาก เช่น ความต่อเนื่องในการทำคดี ขนาดของคดี บุคลากรสนับสนุน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการไต่สวน ความก้าวหน้าในอาชีพ การบริหารจัดการคดี ค่าตอบแทน ความภาคภูมิใจในงาน ตัวชี้วัดรายบุคคล การพัฒนาศักยภาพตนเอง และโทษทางวินัย ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญน้อยที่สุด

2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษากระบวนการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคของภารกิจสืบสวน สำนักงาน ป.ป.ช. ในการสนับสนุนภารกิจหลักด้านปราบปรามการทุจริต รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานภารกิจสืบสวน อันจะนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น รายละเอียดดังแผนภาพที่ 2.9

แผนภาพที่ 2.9 กรอบแนวคิดการวิจัย



บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงาน และปัญหา อุปสรรค รวมทั้งประเมินผลการดำเนินงานภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

การศึกษานี้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณเป็นข้อมูลหลัก โดยเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามเพื่อให้ได้สถิติภาพรวมของการดำเนินงาน และระดับของปัญหา อุปสรรคในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของภารกิจปราบปรามการทุจริต จากนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับอธิบายกระบวนการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริตว่ามีกระบวนงานอย่างไร รวมทั้งในแต่ละกระบวนงานมีปัญหา อุปสรรคอย่างไร จึงใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกมาช่วยอธิบายเหตุผลและบริบทเชิงลึกที่อยู่เบื้องหลังตัวเลขดังกล่าว ในส่วนของการประเมินผลการดำเนินงานภารกิจสืบสวนนั้น จะใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเช่นเดียวกัน เพื่อจะได้ทราบถึงข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในภารกิจสืบสวน และจะใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกมาช่วยสนับสนุนผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณว่าผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีความเห็นสอดคล้องหรือไม่ อย่างไรกับผลการประเมิน และสุดท้ายในส่วนของข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามที่เป็นคำถามปลายเปิด ซึ่งอาจมีรายละเอียดบางประเด็นที่ยังไม่ลึกซึ้ง จึงต้องใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญกลุ่มต่าง ๆ และการศึกษาเอกสาร เพื่อให้ได้มุมมองที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์การวิจัยกับเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

วัตถุประสงค์การวิจัย	เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา							
	แบบสอบถาม		การสัมภาษณ์เชิงลึก					เอกสาร
	นักสืบสวน	พนักงานไต่สวน	นักสืบสวน	พนักงานไต่สวน	ผู้บริหารสำนักงาน	เจ้าหน้าที่รัฐด้านสืบสวน	ผู้เชี่ยวชาญด้านสืบสวน	
1. เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค ในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช.		✓		✓	✓		✓	
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ

3.1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงปริมาณ

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนและด้านปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อทราบถึงลักษณะการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนการปฏิบัติงานภารกิจปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ที่เกิดขึ้นในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวนในภารกิจปราบปรามการทุจริต

3.1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่

1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. (นักสืบสวนคดีทุจริต) จำนวนทั้งสิ้น 243 คน[1] อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า ได้รับแบบสอบถามกลับคืนและมีความสมบูรณ์สามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูลได้ จำนวน 152 ชุด คิดเป็นร้อยละ 62.55 ของประชากรทั้งหมด ทั้งนี้ การได้รับแบบสอบถามกลับคืนไม่ครบถ้วนอาจเนื่องมาจากข้อจำกัดด้านภาระงาน ความพร้อมในการตอบแบบสอบถาม และระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลบางส่วน

2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. (พนักงานไต่สวน) ที่มีประสบการณ์หรือเคยขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานจากภารกิจสืบสวนในขั้นตอนต่าง ๆ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566–2568 จำนวนทั้งสิ้น 281 คน[2] อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า ได้รับแบบสอบถามกลับคืนและมีความสมบูรณ์สามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูลได้ จำนวน 234 ชุด คิดเป็นร้อยละ 83.27 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งการไม่ได้รับแบบสอบถามครบทุกหน่วย อาจเกิดจากข้อจำกัดด้านภารกิจงานประจำ และความสะดวกในการตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูลบางส่วน

3.1.3 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาในเชิงปริมาณ ได้แก่

1) ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตำแหน่ง อายุงาน/ประสบการณ์ด้านการสืบสวน

2) การดำเนินงานในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของภารกิจปราบปรามการทุจริต

3) ปัญหา อุปสรรค ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของภารกิจปราบปรามการทุจริต

4) ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของภารกิจปราบปรามการทุจริต

5) ประสิทธิภาพการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แก่ ระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต

6) ประสิทธิผลการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แก่ ความครบถ้วนของงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริต

---

[1] ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จากสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ช.

[2] ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 สำรวจโดยสำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.

3.1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) จำนวน 2 ชุด ชุดแรกสำหรับเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวน และชุดที่สองสำหรับเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านปราบปรามการทุจริต โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชุดแรก เก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวน ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 คำถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับตำแหน่ง อายุงาน/ประสบการณ์ด้านการสืบสวน โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบจากรายการที่กำหนด และให้เติมคำตอบตามความเป็นจริง

ส่วนที่ 2 การดำเนินงานในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของภารกิจปราบปรามการทุจริตในรอบ 3 ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568) โดยให้ผู้ตอบเติมคำตอบตามความเป็นจริง

ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของภารกิจปราบปรามการทุจริต โดยข้อคำถามมีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด โดยในส่วนของปัญหา อุปสรรค จะให้ผู้ตอบประเมินระดับของปัญหา อุปสรรค ที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยกำหนดค่าคะแนน ดังนี้

- ข้อคำถามนั้นเป็นปัญหา อุปสรรคน้อยที่สุด กำหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 1 คะแนน
- ข้อคำถามนั้นเป็นปัญหา อุปสรรคน้อย กำหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 2 คะแนน
- ข้อคำถามนั้นเป็นปัญหา อุปสรรคปานกลาง กำหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 3 คะแนน
- ข้อคำถามนั้นเป็นปัญหา อุปสรรคมาก กำหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 4 คะแนน
- ข้อคำถามนั้นเป็นปัญหา อุปสรรคมากที่สุด กำหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 5 คะแนน

สำหรับเกณฑ์การพิจารณาขอบเขตของคะแนนเฉลี่ยเพื่อใช้ในการแปลผลตามความหมายของข้อมูล เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการแปลผล คณะผู้วิจัยจึงกำหนดชั้นคะแนนเป็น 5 ชั้น โดยการนำค่าสูงสุดลบด้วยค่าต่ำสุด แล้วหารด้วยจำนวนชั้น ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย	**ความหมาย**
1.00 – 1.80	เป็นปัญหา อุปสรรคน้อยที่สุด
1.81 – 2.60	เป็นปัญหา อุปสรรคน้อย
2.61 – 3.40	เป็นปัญหา อุปสรรคปานกลาง
3.41 – 4.20	เป็นปัญหา อุปสรรคมาก
4.21 – 5.00	เป็นปัญหา อุปสรรคมากที่สุด

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต ข้อคำถามมีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด

ชุดที่สอง เก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 คำถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ-สกุลเจ้าของเรื่อง ระดับตำแหน่ง โดยให้ผู้ตอบเติมคำตอบตามความเป็นจริง และเลือกตอบจากรายการที่กำหนด

ส่วนที่ 2 การขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายสืบสวนในภารกิจปราบปรามการทุจริตในรอบ 3 ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568) ได้แก่ ปีงบประมาณที่มีการนำงานสืบสวนมาสนับสนุน ประเภทเรื่องกล่าวหา ขนาดคดี งานที่มอบหมายให้ฝ่ายสืบสวนสนับสนุน ความครบถ้วนของงานที่มอบหมาย และระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวน โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบจากรายการที่กำหนด

ทั้งนี้ ข้อคำถามในประเด็นความครบถ้วนของงานที่มอบหมาย และข้อคำถามระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวน เป็นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. จะขออธิบายรายละเอียดในหัวข้อถัดไป

ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรคที่พบจากการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายสืบสวนในภารกิจปราบปรามการทุจริต ข้อคำถามมีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวนในภารกิจปราบปรามการทุจริต ข้อคำถามมีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด

3.1.5 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย เพื่อให้แบบสอบถามมีความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีขั้นตอนดังนี้

1) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)

คณะผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย รวมทั้งตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษา และรูปแบบของข้อคำถาม โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item–Objective Congruence: IOC) ผลการตรวจสอบพบว่า ข้อคำถามทุกข้อมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 ซึ่งเป็นค่าที่อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ จากนั้นคณะผู้วิจัยได้นำข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขข้อคำถามก่อนนำไปทดลองใช้

2) การตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability)

ภายหลังจากปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้ว คณะผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เพื่อทดสอบความชัดเจนของข้อคำถามและตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลการตรวจสอบพบว่า แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.83 ซึ่งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงนำแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงต่อไป

3.1.6 ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน และการแปลค่าคะแนนจากข้อมูล

1) การประเมินในมิติประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด คือ

ตัวชี้วัด “ระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต” พิจารณาจากการที่พนักงานไต่สวน/คณะไต่สวนได้ส่งเรื่องให้นักสืบสวนคดีทุจริตไปดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่ ขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น ขั้นตอนการไต่สวน และขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิด แล้วนักสืบสวนคดีทุจริตสามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ ซึ่งประเมินโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านปราบปรามการทุจริต ผ่านแบบสอบถามที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ โดยกำหนดค่าคะแนน ดังนี้

- ดำเนินการ ช้ากว่ากำหนด	กำหนดให้ค่าคะแนน	เท่ากับ 1 คะแนน
- ดำเนินการ ตามกำหนด	กำหนดให้ค่าคะแนน	เท่ากับ 2 คะแนน
- ดำเนินการ เร็วกว่ากำหนด	กำหนดให้ค่าคะแนน	เท่ากับ 3 คะแนน

ทั้งนี้ การคำนวณหาประสิทธิภาพการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต ใช้วิธีคำนวณจากการนำผลคะแนนที่ได้ในขั้นตอนนั้น ๆ มาหาค่าเฉลี่ย และเมื่อได้ค่าเฉลี่ยภาพรวมของแต่ละขั้นตอนแล้ว นำผลคะแนนที่ได้มาคำนวณหาค่าเฉลี่ยในภาพรวมอีกครั้ง ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 การคำนวณหาประสิทธิภาพการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าคะแนนเฉลี่ย
การตรวจรับคำกล่าวหา	a_1
การตรวจสอบเบื้องต้น	a_2
การไต่สวน	a_3
หลังจากชี้มูลความผิด	a_4
ค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม	**$(a_1+a_2+a_3+a_4)/4$**

หลังจากได้ค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมแล้ว นำมาแปลผลประสิทธิภาพการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต สำหรับเกณฑ์การพิจารณาขอบเขตของคะแนนเฉลี่ยเพื่อใช้ในการแปลผลตามความหมายของข้อมูล เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการแปลผล คณะผู้วิจัยจึงกำหนดชั้นคะแนนเป็น 3 ชั้น โดยนำค่าคะแนนสูงสุดลบด้วยค่าคะแนนต่ำสุด แล้วหารด้วยจำนวนชั้น ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย	**ระดับประสิทธิภาพของการดำเนินงาน**
1.00 – 1.66	มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับต่ำ
1.67 – 2.33	มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง
2.34 – 3.00	มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับสูง

2) การประเมินในมิติประสิทธิผล ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด คือ

ตัวชี้วัด “ความครบถ้วนของงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริต” โดยพิจารณาจากการที่พนักงานไต่สวน/คณะไต่สวน ส่งเรื่องให้นักสืบสวนคดีทุจริตไปดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่ ขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น ขั้นตอนการไต่สวน และขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิด แล้วนักสืบสวนคดีทุจริตสามารถดำเนินการครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ข้อมูลที่ฝ่ายสืบสวนส่งกลับครบถ้วน หรืองานที่ได้รับมอบหมายบรรลุภารกิจ ซึ่งประเมินโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านปราบปรามการทุจริต ผ่านแบบสอบถามที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ โดยกำหนดค่าคะแนน ดังนี้

- ต้องปรับปรุง กำหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 1 คะแนน
  (ไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามที่มอบหมาย หรือไม่ครบถ้วนหลายประเด็น)
- ครบถ้วนปานกลาง กำหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 2 คะแนน
  (ดำเนินงานครบถ้วนบางส่วน ยังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุง)
- ครบถ้วนดีมาก กำหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 3 คะแนน
  (ดำเนินงานครบทุกขั้นตอน ถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่มีข้อบกพร่อง)

ทั้งนี้ การคำนวณหาประสิทธิผลการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต ใช้วิธีคำนวณจากการนำผลคะแนนที่ได้ในขั้นตอนนั้น ๆ มาหาค่าเฉลี่ย และเมื่อได้ค่าเฉลี่ยภาพรวมของแต่ละขั้นตอนแล้ว นำผลคะแนนที่ได้มาคำนวณหาค่าเฉลี่ยในภาพรวมอีกครั้ง ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 การคำนวณหาประสิทธิผลการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าคะแนนเฉลี่ย
การตรวจรับคำกล่าวหา	b_1
การตรวจสอบเบื้องต้น	b_2
การไต่สวน	b_3
หลังจากชี้มูลความผิด	b_4
ค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม	**$(b_1+b_2+b_3+b_4)/4$**

หลังจากได้ค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมแล้ว นำมาแปลผลประสิทธิผลการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต สำหรับเกณฑ์การพิจารณาขอบเขตของคะแนนเฉลี่ยเพื่อใช้ในการแปลผลตามความหมายของข้อมูล เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการแปลผล คณะผู้วิจัยจึงกำหนดชั้นคะแนนเป็น 3 ชั้น โดยนำค่าคะแนนสูงสุดลบด้วยค่าคะแนนต่ำสุด แล้วหารด้วยจำนวนชั้น ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย	ระดับประสิทธิผลของการดำเนินงาน
1.00 – 1.66	มีประสิทธิผลอยู่ในระดับต่ำ
1.67 – 2.33	มีประสิทธิผลอยู่ในระดับปานกลาง
2.34 – 3.00	มีประสิทธิผลอยู่ในระดับสูง

3.1.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม คณะผู้วิจัยทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักไต่สวนการทุจริต สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1 – 9 และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เพื่อเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2569

เนื่องจากการเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมดไม่สามารถได้รับข้อมูลตอบกลับครบทุกคน จึงอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดอคติจากการไม่ตอบแบบสอบถาม (Non-response Bias) อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยได้ติดตามการตอบแบบสอบถามอย่างต่อเนื่องและใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพจากหลายแหล่งในการตรวจสอบความสอดคล้องของผลการศึกษา

3.1.8 การวิเคราะห์ข้อมูล

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้

1) ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตำแหน่ง อายุงาน/ประสบการณ์ด้านการสืบสวน วิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)

2) การดำเนินงานในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของภารกิจปราบปรามการทุจริต วิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)

3) ปัญหา อุปสรรค ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของภารกิจปราบปรามการทุจริต วิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ตามระดับการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)

4) ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของภารกิจปราบปรามการทุจริต ซึ่งเป็นข้อคำตอบปลายเปิดในแบบสอบถาม คณะผู้วิจัยได้นำมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis)

5) การประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ใช้การวิเคราะห์จากระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต แยกตามขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งในการคำนวณหาประสิทธิภาพการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ในภาพรวม ใช้วิธีการคำนวณจากค่าเฉลี่ยของแต่ละขั้นตอนแล้ว นำผลคะแนนที่ได้มาคำนวณหาค่าเฉลี่ยในภาพรวมอีกครั้ง และนำค่าคะแนนที่ได้มาแปลผล

6) การประสิทธิผลการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ใช้การวิเคราะห์จากความครบถ้วนของงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริต แยกตามขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งในการคำนวณหาประสิทธิผลการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ในภาพรวม ใช้วิธีการคำนวณจากค่าเฉลี่ยของแต่ละขั้นตอนแล้ว นำผลคะแนนที่ได้มาคำนวณหาค่าเฉลี่ยในภาพรวมอีกครั้ง และนำค่าคะแนนที่ได้มาแปลผล

3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ

3.2.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงคุณภาพ

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสารเพื่อให้ทราบถึงแนวคิดการประเมิน แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผล แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสืบสวน กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อทราบถึงกระบวนการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค ในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

3.2.2 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key informants)

คณะผู้วิจัยเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสืบสวนคดีทุจริต ทั้งจากบุคลากรภายในและภายนอกสำนักงาน ป.ป.ช. รวมทั้งสิ้น 38 คน จำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้

1) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 34 คน โดยใช้การคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ได้แก่

1.1) ส่วนกลาง ประกอบด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่เคยกำกับดูแลภารกิจสืบสวนหรือผู้แทน จำนวน 1 คน ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ จำนวน 1 คน นักสืบสวนคดีทุจริต จำนวน 3 คน และทำการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลากสำนักไต่สวนการทุจริตอีก 2 สำนัก ๆ ละ 1 คน เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกพนักงานไต่สวนการทุจริต จำนวน 2 คน รวมจำนวน 7 คน

1.2) ส่วนภูมิภาค คณะผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่า การดำเนินงานภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งในระดับสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด มีการกำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเหมือนกันโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ อีกทั้งจากผลการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจสืบสวน พบว่า คะแนนเฉลี่ยของแต่ละพื้นที่มีความใกล้เคียงกัน ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงกำหนดพื้นที่ศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เพื่อให้เกิดการกระจายข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างเหมาะสม โดยในแต่ละภาคได้ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลากเลือกสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ภาคละ 2 สำนัก เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญ

ประกอบด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค จำนวน 2 คน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด จำนวน 5 คน นักสืบสวนคดีทุจริต จำนวน 12 คน และพนักงานไต่สวน จำนวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 27 คน

รายละเอียดดังตารางที่ 3.4

ตารางที่ 3.4 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในกลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช.

ภูมิภาค	สำนัก	ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ	จำนวน (คน)
ส่วนกลาง		- รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่เคยกำกับดูแลภารกิจสืบสวนหรือผู้แทน	1
	สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ	- ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษหรือผู้แทน	1
		- นักสืบสวนคดีทุจริต	3
	สำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมืองฯ	- พนักงานไต่สวน	1
	สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 3	- พนักงานไต่สวน	1
ภาคเหนือ	- สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 (พิษณุโลก)	- รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 6	1
		- นักสืบสวนคดีทุจริต	2
		- พนักงานไต่สวน	1
	- สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์	- ผู้อำนวยการ	1
		- นักสืบสวนคดีทุจริต	1
		- พนักงานไต่สวน	1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	- สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร	- ผู้อำนวยการ	1
		- นักสืบสวนคดีทุจริต	1
		- พนักงานไต่สวน	1
	- สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม	- ผู้อำนวยการ	1
		- นักสืบสวนคดีทุจริต	2
		- พนักงานไต่สวน	1
ภาคกลาง	- สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา	- ผู้อำนวยการ	1
		- นักสืบสวนคดีทุจริต	1
		- พนักงานไต่สวน	1
	- สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี	- นักสืบสวนคดีทุจริต	1
		- พนักงานไต่สวน	1
ภาคใต้	- สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 (สงขลา)	- รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 9	1
		- นักสืบสวนคดีทุจริต	2
		- พนักงานไต่สวน	1
	- สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพัทลุง	- ผู้อำนวยการ	1
		- นักสืบสวนคดีทุจริต	2
		- พนักงานไต่สวน	1
รวม			**34**

สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. พิจารณาจากคุณสมบัติและความเกี่ยวข้องโดยตรงกับภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ลึกซึ้ง ครอบคลุม และสะท้อนสภาพการดำเนินงานจริง โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ดังนี้

- เป็นผู้ที่มีหน้าที่หรือมีประสบการณ์เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสืบสวนคดีทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล หรือการดำเนินงานภาคสนาม

- มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงาน ปัญหา และแนวทางการพัฒนาได้

- สามารถให้ข้อมูลได้อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา โดยไม่กระทบต่อภารกิจหรือความลับทางราชการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ

- ยินยอมให้ข้อมูลโดยสมัครใจ ภายใต้หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและรักษาความลับของข้อมูลตามหลักจรรยาบรรณทางวิชาการ

2) เจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานภายนอกที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบสวน จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานละ 1 คน รวมจำนวน 3 คน เนื่องจากหน่วยงานเหล่านี้มีภารกิจที่สอดคล้องกับสำนักงาน ป.ป.ช. และมีประสบการณ์ในการดำเนินคดีทุจริตในลักษณะใกล้เคียงกัน การรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรในหน่วยงานเหล่านี้จะช่วยให้คณะผู้วิจัยเปรียบเทียบแนวทางการทำงานและเห็นแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน จำนวน 1 คน เพราะเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านการสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. จึงสามารถให้มุมมองเชิงวิชาการและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานในอนาคต

3.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

คณะผู้วิจัยได้จัดทำแบบสัมภาษณ์ (Interview Form) เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างชนิดปลายเปิด (Structure In-depth Interview) โดยมีแนวคำถามเพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก รายละเอียดดังนี้

1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นแนวคำถามในประเด็นเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญในการนำงานสืบสวนมาสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต นโยบายหรือแนวทางการดำเนินงานด้านการสืบสวนคดีทุจริต กระบวนการบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านการสืบสวนคดีทุจริตในปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการสืบสวนคดีทุจริต ปัจจัยที่ส่งเสริมหรือขัดขวางความสำเร็จในการสืบสวนคดีทุจริต ผลงานเด่นด้านการสืบสวนคดีทุจริต ภาพรวมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต และข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานด้านการสืบสวนคดีทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานภายนอกที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบสวน เป็นแนวคำถามในประเด็นเกี่ยวกับมุมมองต่อบทบาทของภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. การประสานงานและการทำงานร่วมกันในการสืบสวนคดีทุจริต เทคนิคหรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านการสืบสวนให้ประสบความสำเร็จ แนวทางบริหารจัดการหรือแก้ไขปัญหาปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนคดีทุจริต และข้อเสนอแนะในการพัฒนาความร่วมมือหรือการทำงานสืบสวนของ ป.ป.ช.

3) แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน เป็นแนวคำถามในประเด็นเกี่ยวกับมุมมองต่อบทบาทของภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ข้อดีและข้อจำกัดของกระบวนการสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. เทคนิคหรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านการสืบสวนให้ประสบความสำเร็จ แนวทางบริหารจัดการหรือแก้ไขปัญหาปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนคดีทุจริต ภาพรวมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานสืบสวนของ ป.ป.ช. ปัจจัยสำคัญที่ควรได้รับการพัฒนาเพื่อ

เสริมสร้างศักยภาพของงานสืบสวนคดีทุจริต และข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานด้านการสืบสวนคดีทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

3.2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล

1) การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ คือ การศึกษาเอกสาร (Literature Review) โดยทำการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากหนังสือ งานวิจัย เอกสารเผยแพร่ บทความทางวิชาการ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการการสืบสวน เทคนิคหรือกลยุทธ์ด้านการสืบสวน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการสืบสวนการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนการทุจริต

2) การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ คือการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นต้นแบบด้านการสืบสวน และผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน ในประเด็นตามแนวคำถามที่ได้กำหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์เชิงลึกตามข้อ 3.2.3

โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

2.1) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนทำการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยเริ่มต้นด้วยการนัดหมายวัน เวลา สถานที่ ที่จะสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาประเด็นคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ พร้อมเตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่องมือในการบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึก และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนดำเนินการสัมภาษณ์

2.2) ขั้นการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้สนทนาสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียงในขณะสัมภาษณ์ รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่บันทึกเสียงไว้โดยผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ ทั้งนี้หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์ที่จะให้บันทึกเสียงในช่วงใด ผู้วิจัยก็จะไม่บันทึกเสียง

3.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) 6 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การทำความคุ้นเคยกับข้อมูล ขั้นตอนที่ 2 การเริ่มต้นสร้างรหัส ขั้นตอนที่ 3 การค้นหาสาระหรือแก่นหลัก (Themes) ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบสาระหรือแก่นหลัก (Themes) ขั้นตอนที่ 5 การให้คำจำกัดความและตั้งชื่อ และขั้นตอนที่ 6 การเขียนรายงาน (Braun & Clarke, 2006)

3.2.6 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล

ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ดำเนินการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความสอดคล้องของผลการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

การตรวจสอบสามเส้าด้านแหล่งข้อมูล (Data Triangulation) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มีบทบาทและประสบการณ์แตกต่างกัน ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน จากนั้นนำข้อมูลที่ได้รับจากแต่ละกลุ่มมาเปรียบเทียบและตรวจสอบความสอดคล้องของประเด็นที่ศึกษา เพื่อให้ผลการวิจัยสะท้อนข้อเท็จจริงจากหลายมุมมอง

การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการ (Method Triangulation) ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธี ได้แก่ การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมาย ระเบียบ รายงานการดำเนินงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ แล้วนำข้อมูลจากแต่ละวิธีมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบความสอดคล้องของสาระสำคัญ เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อค้นพบ

นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ถอดเทปการสัมภาษณ์อย่างละเอียด อ่านข้อมูลซ้ำหลายครั้ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดหมวดหมู่ กำหนดรหัสข้อมูล (Coding) และสังเคราะห์เป็นประเด็นหลัก (Themes) พร้อมทั้งเปรียบเทียบข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อค้นพบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และสามารถอธิบายผลการวิจัยเชิงปริมาณได้อย่างมีเหตุผลและครอบคลุม อันเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือและความเข้มแข็งของผลการวิจัยเชิงคุณภาพ

3.3 การพิทักษ์สิทธิของผู้ให้ข้อมูลและการรักษาความลับของข้อมูล

คณะผู้วิจัยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิ ความเป็นส่วนตัว และการรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูลตลอดกระบวนการวิจัย โดยดำเนินการตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และมาตรการที่เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจสืบสวนและการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้

3.3.1 การขอความยินยอมในการเข้าร่วมการวิจัย (Informed Consent)

คณะผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล สิทธิในการตอบหรือไม่ตอบคำถาม สิทธิในการถอนตัวจากการวิจัยได้ทุกเมื่อโดยไม่เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ และดำเนินการเก็บข้อมูลเมื่อผู้ให้ข้อมูลแสดงความยินยอมโดยสมัครใจ

3.3.2 การไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ให้ข้อมูล (Anonymity)

ผู้วิจัยไม่นำเสนอชื่อ–นามสกุล ตำแหน่ง หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ โดยใช้รหัสแทนผู้ให้ข้อมูล เช่น "ผู้บริหารคนที่ 1" "นักสืบสวนคดีทุจริตคนที่ 5" หรือ "พนักงานไต่สวนคนที่ 3" เพื่อป้องกันการระบุตัวตนของผู้ให้ข้อมูล

3.3.3 การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality)

ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการเท่านั้น คณะผู้วิจัยจัดเก็บข้อมูลในระบบที่มีการจำกัดสิทธิการเข้าถึง และไม่มีการเปิดเผยข้อมูลรายบุคคลหรือข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ให้ข้อมูลหรือหน่วยงาน

3.3.4 การคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจสืบสวนและความลับทางราชการ

เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสืบสวนและการปราบปรามการทุจริต ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่อยู่ระหว่างการดำเนินการหรือข้อมูลที่มีข้อจำกัดในการเปิดเผย คณะผู้วิจัยจึงกำหนดขอบเขตการเก็บข้อมูลเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเชิงระบบ โดยไม่สอบถามหรือบันทึกรายละเอียดของสำนวนคดี ข้อมูลพยาน หลักฐาน บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลลับของทางราชการ รวมทั้งไม่นำข้อมูลที่อาจกระทบต่อการดำเนินคดีหรือความมั่นคงของหน่วยงานมาเผยแพร่ในรายงานวิจัย

3.3.5 การนำเสนอผลการวิจัย

ผลการวิจัยนำเสนอในลักษณะภาพรวม โดยสังเคราะห์ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลายราย และคัดเลือกคำสัมภาษณ์เฉพาะที่ไม่สามารถเชื่อมโยงถึงตัวบุคคลหรือคดีเฉพาะเรื่องได้ เพื่อป้องกันการระบุตัวผู้ให้ข้อมูลและลดความเสี่ยงต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

3.3.6 การจัดเก็บและทำลายข้อมูล

คณะผู้วิจัยเก็บรักษาข้อมูลวิจัยไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการป้องกันการเข้าถึงด้วยรหัสผ่าน และจัดเก็บเอกสารต้นฉบับไว้ในสถานที่ปลอดภัย เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษาตามหลักเกณฑ์แล้ว จะดำเนินการทำลายข้อมูลอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

บทที่ 4
ผลการศึกษา

ในบทนี้ คณะผู้วิจัยนำเสนอผลการศึกษาที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนและด้านการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ขณะที่การวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน ทั้งนี้ ผลการศึกษาสามารถจำแนกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย

4.2 ผลการศึกษากระบวนการดำเนินงาน รวมถึงปัญหา อุปสรรคของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

4.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

4.4 ผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลงานวิจัย

ในงานวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้เก็บรวมรวมข้อมูลจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานภายนอก และผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน ทั้งจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก มีรายละเอียดดังนี้

4.1.1 ผู้ให้ข้อมูลโดยแบบสอบถาม

คณะผู้วิจัยดำเนินการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวน (นักสืบสวนคดีทุจริต) และด้านการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. (พนักงานไต่สวน) มีรายละเอียดดังนี้

1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวน (นักสืบสวนคดีทุจริต)

ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สังกัด ระดับตำแหน่ง และอายุงาน/ประสบการณ์ด้านการสืบสวน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 86.84 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 13.16 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31–40 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.97 รองลงมามีอายุระหว่าง 21–30 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.26

ด้านระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 100.00 และมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 25.00 ในส่วนของสังกัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 82.89 ขณะที่ส่วนกลาง ได้แก่ สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 17.11

สำหรับระดับตำแหน่ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักสืบสวนคดีทุจริตระดับปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 72.37 รองลงมาเป็นนักสืบสวนคดีทุจริตระดับชำนาญการ คิดเป็นร้อยละ 14.47 นอกจากนี้ ในด้านอายุงาน/ประสบการณ์ด้านการสืบสวน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ด้านการสืบสวนมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 67.76 รองลงมามีประสบการณ์ระหว่าง 6–10 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.50 ขณะที่อายุงาน/ประสบการณ์ด้านการสืบสวนในสำนักงาน ป.ป.ช. พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลา

ในการปฏิบัติงาน 1–2 ปี คิดเป็นร้อยละ 76.97 รองลงมามีระยะเวลา 6–10 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.79 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามหน่วยงานสังกัด เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตำแหน่ง และอายุงาน/ประสบการณ์ด้านการสืบสวน

(n = 152)

ข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	132	86.84
หญิง	20	13.16
อายุ		
21-30 ปี	46	30.26
31-40 ปี	79	51.97
41-50 ปี	21	13.82
ตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป	6	3.95
ระดับการศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
ปริญญาตรี	152	100.00
- นิติศาสตร์	105	69.00
- รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์	35	23.00
- บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี	9	5.80
- เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภูมิสารสนเทศ	3	1.54
- อื่น ๆ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ	1	0.66
ปริญญาโท	38	25.00
- นิติศาสตร์	23	15.13
- รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์	12	7.90
- บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์	3	1.97
อื่น ๆ ได้แก่ ประกาศนียบัตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา	15	9.87
สังกัด		
สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ (ส่วนกลาง)	26	17.11
สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และจังหวัด (ส่วนภูมิภาค)	126	82.89
ระดับตำแหน่ง		
ปฏิบัติการ	110	72.37
ชำนาญการ	22	14.47
ชำนาญการพิเศษ	19	12.50
เชี่ยวชาญ	1	0.66
อายุงาน/ประสบการณ์ด้านการสืบสวนก่อนปฏิบัติงานที่สำนักงาน ป.ป.ช.		
ไม่มีประสบการณ์มาก่อน	103	67.76
1 – 2 ปี	7	4.60
3 – 5 ปี	16	10.53

ข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน (คน)	ร้อยละ
6 – 10 ปี	19	12.50
11 – 15 ปี	6	3.95
16 ปีขึ้นไป	1	0.66
อายุงาน/ประสบการณ์ด้านการสืบสวนที่สำนักงาน ป.ป.ช.		
น้อยกว่า 1 ปี	2	1.32
1 – 2 ปี	117	76.97
3 – 5 ปี	4	2.63
6 – 10 ปี	24	15.79
11 – 15 ปี	5	3.29

2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านปราบปรามการทุจริต (พนักงานไต่สวน)

ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย สังกัด และระดับตำแหน่ง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นพนักงานไต่สวนที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 90.17 ขณะที่พนักงานไต่สวนที่สังกัดสำนักไต่สวนส่วนกลาง มีสัดส่วนร้อยละ 9.83 สำหรับระดับตำแหน่ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นพนักงานไต่สวนระดับกลาง คิดเป็นร้อยละ 42.74 รองลงมาเป็นพนักงานไต่สวนระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 32.90 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามหน่วยงานสังกัด และ ระดับตำแหน่ง

(n = 234)

ข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน (คน)	ร้อยละ
สังกัด		
สำนักไต่สวน (ส่วนกลาง)	23	9.83
สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และจังหวัด (ส่วนภูมิภาค)	211	90.17
ระดับตำแหน่ง		
พนักงานไต่สวนระดับต้น	49	20.94
พนักงานไต่สวนระดับกลาง	100	42.74
พนักงานไต่สวนระดับสูง	77	32.90
พนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญ	8	3.42

4.1.2 ผู้ให้ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก

คณะผู้วิจัยดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้อง บุคคลภายนอก ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานภายนอก ผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน รวมทั้งสิ้นจำนวน 38 คน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นนักสืบสวนคดีทุจริต คิดเป็นร้อยละ 39.47 รองลงมาได้แก่ พนักงานไต่สวน คิดเป็นร้อยละ 26.32 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 จำนวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช.	9	23.68
นักสืบสวนคดีทุจริต	15	39.47
พนักงานไต่สวน	10	26.32
บุคคลภายนอก	4	10.53
- เจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานภายนอกที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบสวน	3	
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน	1	
รวม	**38**	**100.00**

4.2 ผลการศึกษากระบวนการดำเนินงาน รวมถึงปัญหา อุปสรรคของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.

ในหัวข้อนี้ก่อนจะนำเสนอผลการศึกษากระบวนการดำเนินงาน รวมถึงปัญหา อุปสรรคของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจดปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. คณะผู้วิจัยขอนำเสนอผลการศึกษาถึงนโยบายหรือแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนบทบาทและความสำคัญของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตก่อน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการทำความเข้าใจถึงภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจการปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งมีหัวข้อการนำเสนอดังนี้

4.2.1 นโยบายหรือแนวทางการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต

4.2.2 บทบาทและความสำคัญของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต

4.2.3 กระบวนการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต

4.2.4 ปัญหา อุปสรรค ของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต

4.2.1 นโยบายหรือแนวทางการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน ซึ่งเคยรับราชการอยู่ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้สะท้อนถึงพัฒนาการและที่มาของการจัดตั้งภารกิจด้านการสืบสวนคดีทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ว่าเดิมสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งขณะนั้น (พ.ศ. 2543) ยังไม่มีหน่วยงานด้านการสืบสวนคดีทุจริตโดยตรงเป็นเพียงกลุ่มการข่าว ซึ่งเกิดจากดำริของกรรมการ ป.ป.ช. ท่านหนึ่ง โดยช่วงแรกเป็นงานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคดีทุจริต การทำหมายจับศาล หรือปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ช. จึงยังไม่มีความชัดเจนในภารกิจมากนัก ต่อมางานด้านการสืบสวนได้พัฒนาโดยถูกบรรจุในโครงสร้างสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของงานด้านการสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. อย่างเต็มตัว กล่าวคือ ปรับจากงานด้านการข่าวซึ่งมีลักษณะเป็นการรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต มาเป็นงานด้านการสืบสวนเต็มรูปแบบ เช่น การแสวงหาข้อเท็จจริง การรวบรวมพยานหลักฐานจากทุกแหล่ง มีการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ งานด้านการสืบสวน สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการพัฒนามาเป็นลำดับจากที่เคยมีแต่สำนักส่วนกลาง และได้ขยายโครงสร้างไปสู่งานด้านสืบสวนระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด ทำให้งานด้านการสืบสวนครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งงานด้านการสืบสวนเข้ามามีบทบาทในการช่วยสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ทุกมิติ ทั้งด้านการปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบทรัพย์สิน รวมถึงงานป้องกันการทุจริต

สำหรับนโยบายหรือแนวทางการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตในปัจจุบัน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับคณะกรรมการ ป.ป.ช. 2) ระดับเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ 3) ระดับรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค และผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด โดยพบว่า

1) ระดับคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีแนวนโยบายให้ “ภารกิจสืบสวน” เข้ามาสนับสนุนภารกิจหลักของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยเฉพาะด้านปราบปรามการทุจริต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการดำเนินคดีที่มีความซับซ้อน โดยมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่สืบสวนทำหน้าที่เป็น “ผู้ช่วย” หรือ “เรดาร์” ให้กับพนักงานไต่สวน ในการค้นหาพยานบุคคล พยานเอกสาร ข้อมูลเชิงลึก และความเชื่อมโยงของบุคคลหรือกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ก่อนที่พนักงานไต่สวนจะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังมีแนวทางสนับสนุนการทำงานเชิงรุก โดยให้งานสืบสวนติดตามข่าวสารหรือกรณีที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูลเชิงลึก ประเมินสถานการณ์ และยกระดับไปสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือการยกเหตุอันควรสงสัยได้อย่างรวดเร็ว ในระดับนโยบายคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังเห็นว่า การใช้งานสืบสวนควรนำมาใช้ในคดีที่มีความยุ่งยากหรือซับซ้อน ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกคดี แต่เมื่อจำเป็นต้องใช้ เจ้าหน้าที่สืบสวนจะต้องสามารถเข้ามาสนับสนุนงานได้ทันที เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการแสวงหาพยานหลักฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพของการไต่สวนคดีทุจริต

2) ระดับเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้งานสืบสวนดำเนินงานในลักษณะ “เชิงรุก” และ “บูรณาการ” กับภารกิจหลักของสำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งด้านปราบปรามการทุจริต ป้องกันการทุจริต และตรวจสอบทรัพย์สิน โดยกำหนดแนวทางให้งานสืบสวนทำหน้าที่สนับสนุนการไต่สวนอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งการสืบความสัมพันธ์ของบุคคล การติดตามพยาน การวิเคราะห์เส้นทางการเงิน การตรวจสอบทรัพย์สิน และการใช้เทคโนโลยีหรือฐานข้อมูลในการสืบสวน นอกจากนี้ เลขาธิการฯ ยังเน้นให้งานสืบสวนเกาะติดสถานการณ์ข่าวสาร โดยเฉพาะกรณีที่มีผลกระทบต่อสังคมหรือองค์กร และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สืบสวนลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บริหารหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. อีกทั้ง ยังมีการกำหนดแนวทางให้เจ้าหน้าที่สืบสวนเป็นผู้ช่วยพนักงานไต่สวนอย่างชัดเจน แม้ข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนจะยังไม่สามารถนำเข้าสำนวนได้โดยตรง แต่สามารถใช้เป็นข้อมูลชี้เป้าหรือแนวทางในการสอบสวน เพื่อให้พนักงานไต่สวนดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานตามกระบวนการทางกฎหมายได้รวดเร็วและตรงประเด็นมากขึ้น

3) ระดับรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค และผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด มีบทบาทในการกำกับ ติดตาม และบริหารจัดการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สืบสวนให้เป็นไปตามนโยบาย โดยกำหนดกรอบการปฏิบัติงาน การขออนุมัติ การมอบหมายงาน และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การดำเนินงานอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและสามารถตรวจสอบได้ ในทางปฏิบัติผู้บริหารระดับนี้จะกำหนดให้งานสืบสวนสนับสนุนภารกิจปราบปรามในเรื่องที่พนักงานไต่สวนขาดศักยภาพหรือไม่มีเวลาเพียงพอ เช่น การติดตามพยาน การสืบความสัมพันธ์ของบุคคล การสืบทรัพย์สิน การตรวจสอบเส้นทางการเงิน การติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ หรือการลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานก่อนที่จะสูญหายหรือถูกเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับรองเลขาธิการฯ และผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ยังให้ความสำคัญกับการบริหารเครือข่ายแหล่งข่าว การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่สืบสวน โดยมองว่างานสืบสวนต้องมีคุณค่าและความหมายต่อภารกิจหลัก ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ช่วยทั่วไป เช่น การขับรถหรือร่วมปฏิบัติงานโดยไม่มีบทบาทสำคัญ อีกทั้งยังมีการยกตัวอย่างการปฏิบัติงานจริง เช่น การติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ การประสานความร่วมมือข้ามหน่วยงานและข้ามพรมแดน การจับกุมผู้ต้องหาคดีทุจริต และการสืบสวนเชิงลึกในคดีที่มีความซับซ้อน

ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ภารกิจสืบสวนสามารถสนับสนุนงานปราบปรามการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

4.2.2 บทบาทและความสำคัญของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. และพนักงานไต่สวน พบว่า งานสืบสวนถูกมองว่าเป็นกลไกสนับสนุนเชิงรุกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภารกิจปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีบทบาททั้งในด้านการแสวงหาข้อเท็จจริง การรวบรวมพยานหลักฐาน การติดตามพยาน การตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคลและทรัพย์สิน ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อสนับสนุนให้พนักงานไต่สวนสามารถดำเนินการตรวจสอบและไต่สวนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

1) งานสืบสวนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการดำเนินคดีทุจริต ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า พนักงานไต่สวนในอดีตต้องปฏิบัติหน้าที่ทั้ง “สืบสวน” และ “สอบสวน” ด้วยตนเอง ส่งผลให้มีภาระงานจำนวนมากและเกิดความล่าช้า แต่เมื่อมีนักสืบสวนเข้ามาสนับสนุน ทำให้สามารถแบ่งภารกิจบางส่วนออกไปได้ เช่น การลงพื้นที่หาข่าว การติดตามพยาน การตรวจสอบความสัมพันธ์บุคคล การสืบค้นเส้นทางการเงิน หรือการตรวจสอบข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Detail Record) ส่งผลให้พนักงานไต่สวนสามารถมุ่งเน้นการทำสำนวนและการไต่สวนได้อย่างเต็มที่ ทำให้คดีดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

2) งานสืบสวนมีบทบาทสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงเชิงลึกและการสืบสวนทางลับก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการ ผู้ให้สัมภาษณ์สะท้อนว่า การดำเนินงานของนักสืบสวนมีความคล่องตัวมากกว่าพนักงานไต่สวน เนื่องจากสามารถลงพื้นที่หาข่าว สอบถามข้อมูลจากบุคคลในพื้นที่ หรือสังเกตการณ์โดยไม่เปิดเผยตัวตน ทำให้ได้ข้อมูลดิบ หรือข้อเท็จจริงที่ยังไม่ผ่านการปรุงแต่ง ซึ่งมีประโยชน์ต่อการประเมินว่าคดีมีมูลเพียงพอที่จะรับไว้ดำเนินการหรือไม่ โดยเฉพาะกรณีเรื่องร้องเรียนหรือบัตรสนเท่ห์ที่ผู้ร้องไม่เปิดเผยตัวตน หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน

3) งานสืบสวนมีความสำคัญต่อการยกเหตุอันควรสงสัย ซึ่งถือเป็นบทบาทเชิงรุกของสำนักงาน ป.ป.ช. ผู้บริหารสะท้อนว่า งานสืบสวนไม่ได้รอเพียงเรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่ระบบ แต่สามารถลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีที่สังคมให้ความสนใจ หรือกรณีที่มีแนวโน้มเกิดการทุจริต แม้ยังไม่มีผู้ร้องเรียนอย่างเป็นทางการ เช่น กรณีรถบัสนักเรียนที่เกิดอุบัติเหตุ หรือกรณีโครงการภาครัฐขนาดใหญ่ โดยนักสืบสวนจะรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณายกเหตุอันควรสงสัยเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและไต่สวนต่อไป

4) งานสืบสวนมีบทบาทสำคัญในการติดตามพยานและค้นหาบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้สัมภาษณ์หลายรายระบุว่า พนักงานไต่สวนมักประสบปัญหาในการติดตามพยานหรือบุคคลที่หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูล แต่เมื่อนักสืบสวนเข้ามาช่วย โดยใช้เทคนิคการสืบค้นข้อมูลจากเครือข่าย โทรศัพท์ สื่อสังคมออนไลน์ หรือเครือข่ายในพื้นที่ ทำให้สามารถติดตามตัวพยานหรือบุคคลสำคัญได้รวดเร็วขึ้น และช่วยลดระยะเวลาในการดำเนินคดีได้มาก

5) งานสืบสวนช่วยสร้างและพัฒนาฐานข้อมูลการสืบสวนของบุคคลเป้าหมาย (BI : Background Investigation) เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผู้บริหารหลายรายเห็นว่า การจัดทำฐานข้อมูลบุคคล กลุ่มผู้มีอิทธิพล กลุ่มเสี่ยงทุจริต ผู้รับเหมา หรือเครือข่ายฮั้วประมูล เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการติดตามพฤติกรรม การเชื่อมโยงข้อมูล และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งยังช่วยให้พนักงานไต่สวนสามารถเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นได้รวดเร็วขึ้นเมื่อต้องใช้ในสำนวนคดี

อย่างไรก็ตาม แม้ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะเห็นว่างานสืบสวนมีความสำคัญอย่างมาก แต่ก็มีข้อสังเกตและข้อจำกัดสำคัญหลายประการ ได้แก่ ความไม่ชัดเจนของบทบาทหน้าที่นักสืบสวน การขาดทักษะเฉพาะด้าน การฝึกอบรมที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจจริง ตลอดจนข้อจำกัดด้านจำนวนกำลังคนและ

เครื่องมือสนับสนุน ผู้ให้สัมภาษณ์บางรายสะท้อนว่า นักสืบบางคนยังขาดทักษะการติดตามบุคคล การสะกดรอย หรือการหาข่าวเชิงลึก ทำให้ข้อมูลที่ได้ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางคดีได้อย่างเต็มที่ รวมถึงรายงานสืบสวนบางกรณีมีน้ำหนักทางพยานหลักฐานไม่เพียงพอในชั้นศาล

ขณะเดียวกัน นอกเหนือจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. และพนักงานไต่สวนแล้ว คณะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานด้านการสืบสวน และผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน ที่มองต่อบทบาทภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. สะท้อนให้เห็นว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีมุมมองเชิงบวกต่อบทบาทภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมองว่าเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ ทั้งในด้านการแสวงหาข้อเท็จจริง การรวบรวมพยานหลักฐาน และการบังคับใช้กฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำการทุจริต สำหรับในด้านภารกิจสืบสวน ผู้ให้สัมภาษณ์สะท้อนว่า การจัดตั้งหน่วยงานด้านสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานจากเดิมที่มีลักษณะตั้งรับเปลี่ยนไปสู่การทำงานเชิงรุกมากขึ้น โดยเฉพาะการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เช่น กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) และสำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งช่วยให้สามารถดำเนินการเชิงป้องปรามและจับกุมผู้กระทำความผิดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ให้สัมภาษณ์มองว่า การมีสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษทำให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายในเชิงปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น และช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่าการกระทำทุจริตสามารถถูกตรวจสอบและดำเนินคดีได้อย่างจริงจัง นอกจากนี้ ยังพบว่า การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะบูรณาการเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนและ ลดปัญหาการแทรกแซงการทำงานจากอำนาจภายนอก ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า เมื่อมีการร่วมกันวางแนวทางคดีตั้งแต่ต้น ระหว่างตำรวจ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. จะช่วยให้การรวบรวมพยานหลักฐานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดอคติระหว่างหน่วยงาน อีกทั้งยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินคดีต่อศาล เนื่องจากเป็นกระบวนการที่หลายหน่วยงานมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น อีกประเด็นสำคัญที่สะท้อนจากบทสัมภาษณ์ คือ ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าภารกิจสืบสวนมีความสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จของกระบวนการไต่สวนและดำเนินคดี เนื่องจากหากมีการสืบสวนและรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้านตั้งแต่ต้น จะช่วยให้การดำเนินคดีในชั้นต่อไปเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งพยานหลักฐานส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปเอกสารและข้อมูลทางราชการ การใช้อำนาจสืบสวนของ ป.ป.ช. ในการตรวจสอบและขอข้อมูลจึงมีผลต่อการยับยั้งและป้องปรามการกระทำผิดได้ในระดับหนึ่ง สอดคล้องกับ คำสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนที่เห็นว่า งานด้านสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนภารกิจด้านไต่สวน การตรวจสอบทรัพย์สิน และการป้องกันการทุจริต โดยมีจุดเด่นด้านความคล่องตัวในการเข้าถึงพื้นที่และการใช้ฐานข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและพิสูจน์พฤติการณ์ของผู้กระทำผิด แต่อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติงานยังมีข้อจำกัดด้านอำนาจและเครื่องมือทางกฎหมาย โดยเฉพาะการตรวจสอบข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือการดักฟัง ซึ่งอาจส่งผลต่อความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนได้

นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของกระบวนการบริหารจัดการงานสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ในปัจจุบัน พบว่า ผู้บริหารสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการบริหารจัดการงานสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนที่สำคัญควบคู่กันไป โดยจุดแข็งสำคัญ คือ การให้ความสำคัญของผู้บริหารระดับสูงต่อภารกิจสืบสวน ทั้งในด้านการเพิ่มอัตรากำลัง การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้นักสืบสวนมีความรู้ ความสามารถ และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานมากขึ้น นอกจากนี้ นักสืบสวนยังสามารถลงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึงข้อเท็จจริงเชิงลึก และรวบรวมข้อมูลได้ทันต่อสถานการณ์ก่อนที่พยานหลักฐานจะสูญหาย อีกทั้งยังมีการทำงานเป็นทีมและการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือระหว่างพื้นที่ ซึ่งช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตได้อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนสำคัญของการบริหารจัดการงานสืบสวน คือ การที่เจ้าหน้าที่สืบสวน มีหน้าที่แต่ไม่มีอำนาจตามกฎหมายรองรับอย่างชัดเจน ส่งผลให้การดำเนินการหลายรูปแบบ เช่น การติดตาม เฝ้าระวัง หรือการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกต้องอาศัยประสบการณ์ส่วนบุคคลและเครือข่ายความสัมพันธ์มากกว่ากลไกทางกฎหมาย ทำให้ข้อมูลบางส่วนไม่สามารถนำเข้าสู่สำนวนคดีได้โดยตรง นอกจากนี้ ยังพบปัญหาความไม่ชัดเจนของแนวทางบริหารจัดการในแต่ละพื้นที่ เนื่องจากขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์และความเข้าใจของผู้บริหารแต่ละคน ส่งผลให้บางแห่งใช้งานสืบสวนไม่ตรงตามบทบาทหน้าที่ รวมถึงปัญหาการขาดเครื่องมือ เทคโนโลยี และคู่มือปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ อีกทั้งเจ้าหน้าที่สืบสวนที่บรรจุใหม่ยังมีข้อจำกัดด้านประสบการณ์ ความชำนาญในพื้นที่ และทักษะการจัดทำรายงานสืบสวน ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานสืบสวนในภาพรวม

กล่าวโดยสรุป ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันว่า งานสืบสวนเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพของภารกิจปราบปรามการทุจริต ทั้งในด้านความรวดเร็ว ความคล่องตัว ความสามารถในการแสวงหาข้อเท็จจริง และการลดภาระงานของพนักงานไต่สวน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การสนับสนุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำนักงาน ป.ป.ช. ควรกำหนดบทบาทหน้าที่ของนักสืบสวนให้ชัดเจน พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อภารกิจจริง และเสริมสร้างระบบฐานข้อมูลและเครื่องมือสนับสนุนให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น

4.2.3 กระบวนการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต

การศึกษากระบวนการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต คณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร แบบสอบถาม ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึกจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนและด้านการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. พบว่าลักษณะงานของภารกิจสืบสวนที่ไปสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต แบ่งออกเป็น 7 ลักษณะงาน ประกอบด้วย

1) การตรวจสอบข้อเท็จจริงตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย

2) การสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทุจริตตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (มาตรา 49)

3) การจัดทำฐานข้อมูลการสืบสวนของบุคคลเป้าหมาย (BI : Background Investigation)

4) การตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลเพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบไต่สวน

5) การตรวจสอบข้อเท็จจริงในการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยาน

6) การสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ

7) การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โดยในแต่ละลักษณะงานมีรายละเอียดกระบวนการการดำเนินงาน ดังนี้

1) การตรวจสอบข้อเท็จจริงตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย

การตรวจสอบข้อเท็จจริงตามประเด็นที่ได้รับมอบหมายนั้นเป็นกรณีที่ฝ่ายปราบปรามการทุจริตมีความต้องการให้ฝ่ายสืบสวนสนับสนุนการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ทราบถึงพฤติการณ์การกระทำ ข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยงของบุคคลต่าง ๆ ในคดี หรือแหล่งข้อมูลพยานหลักฐาน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการดำเนินการตรวจสอบ/ไต่สวนต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

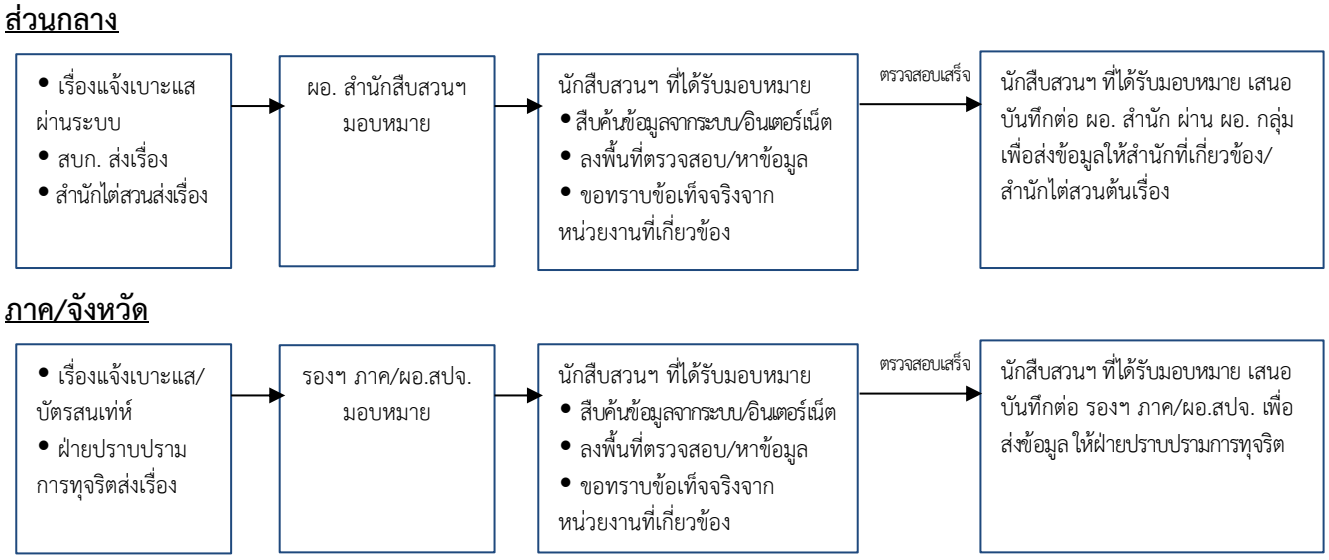
1.1) การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/กล่าวหา ในชั้นต้น

การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/กล่าวหา ในชั้นต้น เป็นกรณีที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายให้สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายปราบปรามการทุจริตโดยการตรวจสอบ/สืบสวนเพื่อให้

ได้มาซึ่งข้อมูลที่ใช้ในทางคดี ซึ่งที่มาของงานดังกล่าวมาจาก 2 แหล่ง กล่าวคือ ในส่วนกลาง (สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ) อาจเป็น (1) กรณีที่มีเรื่องร้องเรียนที่มีการแจ้งเบาะแสผ่านระบบ หรือสำนักบริหารงานกลาง (สบก.) ในฐานะหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงาน ได้ส่งเรื่องที่ยังไม่มีความชัดเจนมายังสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ เพื่อให้หาข้อมูลหรือรายละเอียดในชั้นต้นตามมติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหาร้องเรียน หรือ (2) กรณีที่สำนักไต่สวนการทุจริตประจำส่วนกลาง ส่งประเด็นมาให้สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษตรวจสอบตามประเด็นที่ต้องการ โดยเมื่อมีเรื่องเข้ามาเพื่อขอให้สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสนับสนุนการตรวจสอบ/สืบสวนข้อมูลเรื่องร้องเรียน/กล่าวหานั้น ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษจะพิจารณามอบหมายงานผ่านผู้อำนวยการกลุ่ม จากนั้น นักสืบสวนคดีทุจริตที่ได้รับมอบหมายงานดังกล่าวจะดำเนินการสืบสวน เช่น การสืบค้นข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง/หาข้อมูล การมีหนังสือขอทราบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งในการดำเนินการของนักสืบสวนคดีทุจริตอาจใช้หลายวิธีประกอบกันเพื่อให้ได้ข้อมูล และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ นักสืบสวนคดีทุจริตจะจัดทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อส่งข้อมูลให้กับสำนักที่เกี่ยวข้อง หรือสำนักไต่สวนต้นเรื่อง ต่อไป

สำหรับสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด มีที่มาของงานและกระบวนการตรวจสอบเช่นเดียวกับของสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ กล่าวคือ การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/กล่าวหา ในชั้นต้น รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค หรือผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด แล้วแต่กรณี อาจพิจารณามอบหมายจาก (1) เรื่องที่มีการแจ้งเบาะแส หรือบัตรสนเท่ห์ เช่น การใช้รถหลวงในภารกิจส่วนตัว การใช้รถน้ำของหน่วยงานไปเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน เป็นต้น เพื่อทำการสืบสวนให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบเป็นข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตรวจรับคำกล่าวหาของฝ่ายปราบปรามการทุจริต หรือ (2) เรื่องที่ฝ่ายปราบปรามการทุจริตส่งประเด็นในเรื่องร้องเรียน/กล่าวหา ให้ฝ่ายสืบสวนทำการตรวจสอบ/สืบสวนข้อมูลตามประเด็นที่ต้องการ เมื่อนักสืบสวนคดีทุจริตได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ก็ดำเนินการสืบสวน เช่น การสืบค้นข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง/หาข้อมูล การมีหนังสือขอทราบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งในการดำเนินการของนักสืบสวนคดีทุจริตอาจใช้หลายวิธีประกอบกันเพื่อให้ได้ข้อมูล และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ นักสืบสวนคดีทุจริตจะจัดทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อส่งข้อมูลให้กับฝ่ายปราบปรามการทุจริต ต่อไป รายละเอียดกระบวนงานดังแผนภาพที่ 4.1

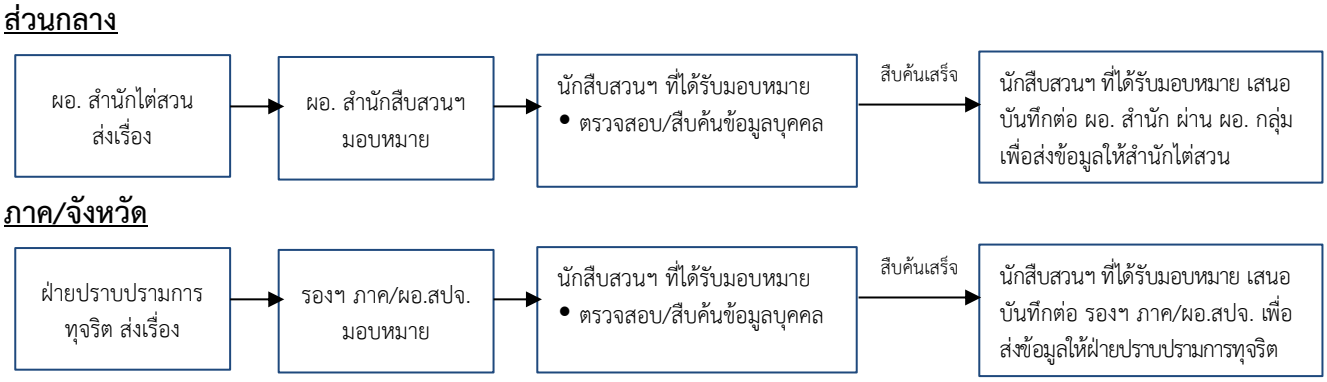
แผนภาพที่ 4.1 กระบวนการดำเนินงานในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/กล่าวหาในชั้นต้น



1.2) การตรวจสอบ/สืบค้นข้อมูลบุคคล

การตรวจสอบ/สืบค้นข้อมูลบุคคลเป็นงานที่ฝ่ายสืบสวนสนับสนุนข้อมูลให้กับฝ่ายปราบปรามการทุจริต โดยที่มาของงานดังกล่าวอาจมาจาก (1) กรณีที่ฝ่ายปราบปรามการทุจริตส่งเรื่องให้ตรวจสอบ/สืบค้นข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีโดยเฉพาะ (ระบุตัวบุคคลที่ต้องการข้อมูล) หรือ (2) กรณีที่ฝ่ายสืบสวนจำเป็นต้องทำการตรวจสอบ/สืบค้นข้อมูลบุคคลก่อน เพื่อใช้วางแผนการสืบสวนตามประเด็นที่ฝ่ายปราบปรามการทุจริตส่งเรื่องมา ซึ่งในการดำเนินการตรวจสอบ/สืบค้นข้อมูลนั้น นักสืบสวนคดีทุจริตที่ได้รับมอบหมายงานดังกล่าว จะดำเนินการผ่านทางระบบภายในที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบสืบค้นข้อมูลทะเบียนราษฎร (ระบบ CRRS) และ ระบบคัดค้นข้อมูลภายนอก (ระบบ EDRS) โดยปัจจุบันฝ่ายสืบสวนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบุคคลได้ เช่น ข้อมูลของกรมราชทัณฑ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมขนส่งทางบก สำนักงานประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แม้ว่าจะเข้าถึงข้อมูลได้ในหลายหน่วยงาน แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน อันส่งผลต่อความครบถ้วนของข้อมูลที่ต้องการใช้ในงานสืบสวน เช่น ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการติดตามรถ การถือที่ดิน การขอใช้ไฟฟ้า/ประปา ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ ตำแหน่งโทรศัพท์ เป็นต้น รวมถึงในการเข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษฎรต้องเป็นนักสืบสวนคดีทุจริตระดับชำนาญการขึ้นไปเท่านั้น นักสืบสวนคดีทุจริตที่เพิ่งบรรจุใหม่หรือระดับปฏิบัติการไม่สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ ซึ่งหากเทียบกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่พนักงานสอบสวนยศร้อยตำรวจตรี (เทียบเท่าข้าราชการระดับปฏิบัติการ) สามารถเข้าระบบตรวจสอบ/สืบค้นข้อมูลได้ เมื่อดำเนินการตรวจสอบ/สืบค้นข้อมูลเสร็จสิ้น นักสืบสวนคดีทุจริตที่ได้รับมอบหมายจะจัดทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อส่งข้อมูลให้กับสำนักไต่สวนต้นเรื่อง หรือฝ่ายปราบปรามการทุจริต ต่อไป รายละเอียดกระบวนงานดังแผนภาพที่ 4.2

แผนภาพที่ 4.2 กระบวนการดำเนินงานในการตรวจสอบ/สืบค้นข้อมูลบุคคล

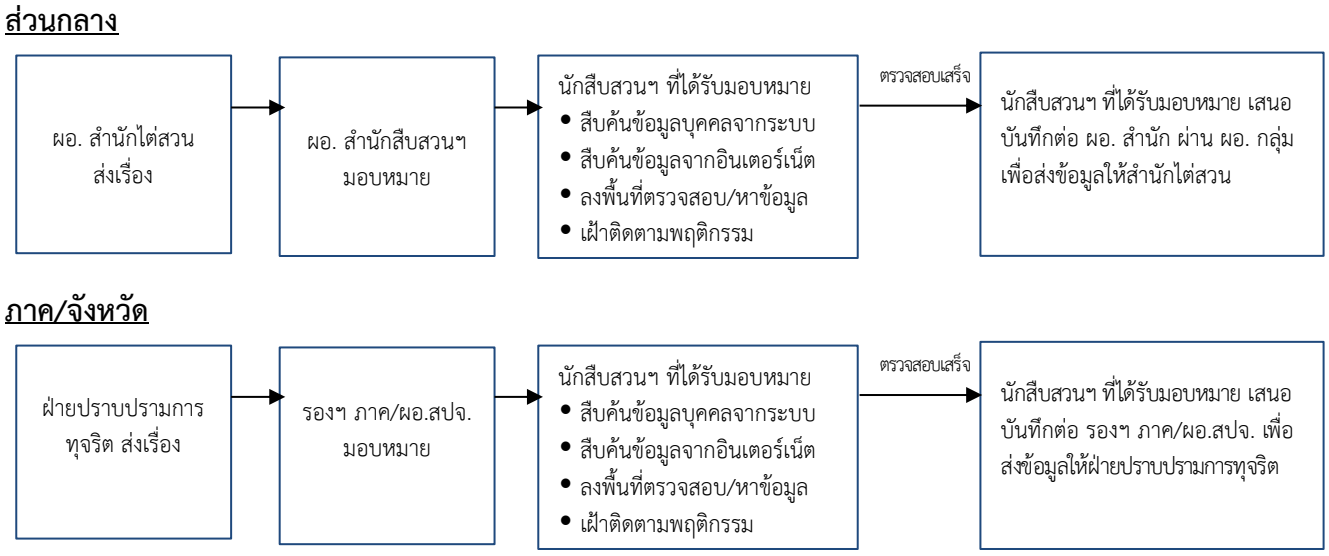


1.3) การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางเครือญาติ

การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางเครือญาติ ส่วนใหญ่เป็นงานที่ฝ่ายตรวจสอบทรัพย์สินส่งเรื่องมาให้ฝ่ายสืบสวนดำเนินการ เช่น ตรวจสอบความเป็นสามีภรรยาในทางพฤตินัย หรือการหย่ากันแต่ความจริงยังอยู่กินด้วยกัน เป็นต้น ส่วนงานปราบปรามการทุจริตไม่ค่อยมีการตรวจสอบในประเด็นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบหรือไต่สวนในบางคดีจำเป็นต้องใช้ข้อมูลความสัมพันธ์ทางเครือญาติ เพื่อพิสูจน์ในกรณีที่มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลที่รู้จักหรือเครือญาติ เช่น กรณีกล่าวหาผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่า ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่สูงเกินจริงจากร้านค้าที่ตนเองรู้จัก หรือร้านค้าที่เป็นเครือญาติ เป็นต้น ดังนั้น ฝ่ายปราบปรามการทุจริตจะส่งเรื่องให้ฝ่ายสืบสวนดำเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในการเป็นเครือญาติ/คนรู้จักใกล้ชิดของบุคคล

ที่เกี่ยวข้องในคดี โดยจะกำหนดประเด็นหรือบุคคลที่ต้องการให้ตรวจสอบความสัมพันธ์ ซึ่งหากเป็นส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนจะมีบันทึกถึงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษโดยตรง จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษจะพิจารณามอบหมายงานผ่านผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อให้นักสืบสวนคดีทุจริตทำการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว ในส่วนของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ฝ่ายปราบปรามการทุจริต จะเสนอบันทึกให้รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค หรือผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณามอบหมายฝ่ายสืบสวนดำเนินการ จากนั้น นักสืบสวนคดีทุจริตที่ได้รับมอบหมายงานดังกล่าวจะดำเนินการตรวจสอบหรือสืบสวนเพื่อรวบรวมข้อมูลต่อไป ซึ่งอาจดำเนินการโดยใช้การสืบค้นข้อมูลบุคคลจากระบบฐานข้อมูล การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง/หาข้อมูล หรือการเฝ้าติดตามพฤติกรรมการเป็นเครือญาติ/คนรู้จัก เมื่อดำเนินการตรวจสอบหาความสัมพันธ์แล้วเสร็จ นักสืบสวนคดีทุจริตจะจัดทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อส่งข้อมูลให้กับสำนักไต่สวนต้นเรื่อง หรือฝ่ายปราบปรามการทุจริต ต่อไป ทั้งนี้ การตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเป็นงานที่ใช้เวลาดำเนินการนานกว่างานในกรณีอื่น เพราะอาจต้องมีการติดตามเพื่อเฝ้าดูพฤติกรรมของบุคคลว่ามีความสัมพันธ์กันจริงหรือไม่ แต่งานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอื่น ๆ นั้น ฝ่ายสืบสวนจะทำการตรวจสอบตามประเด็นที่ฝ่ายปราบปรามการทุจริตส่งเรื่องมา รายละเอียดกระบวนงานดังแผนภาพที่ 4.3

แผนภาพที่ 4.3 กระบวนการดำเนินงานในการตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางเครือญาติ



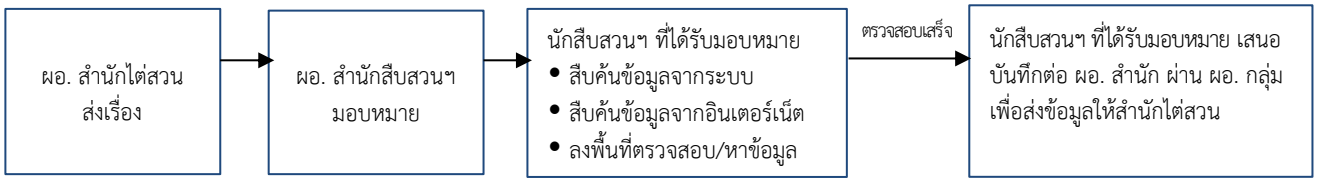
1.4) การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางผลประโยชน์

การตรวจสอบหรือไต่สวนในบางคดีมีเรื่องผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือบางคดีจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลความเชื่อมโยงของนิติบุคคล/ความสัมพันธ์เชิงไขว้เชิงทุน เพื่อพิสูจน์ถึงการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้รับจ้างที่เข้าร่วมเสนองานกับหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น ฝ่ายปราบปรามการทุจริตจะส่งเรื่องให้ฝ่ายสืบสวนดำเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในทางผลประโยชน์ โดยจะกำหนดประเด็นหรือบุคคลที่ต้องการให้ตรวจสอบความสัมพันธ์ ซึ่งหากเป็นส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนจะมีบันทึกถึงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษโดยตรง จากนั้นผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษจะพิจารณามอบหมายงานผ่านผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อให้นักสืบสวนคดีทุจริตทำการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว ในส่วนของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช.

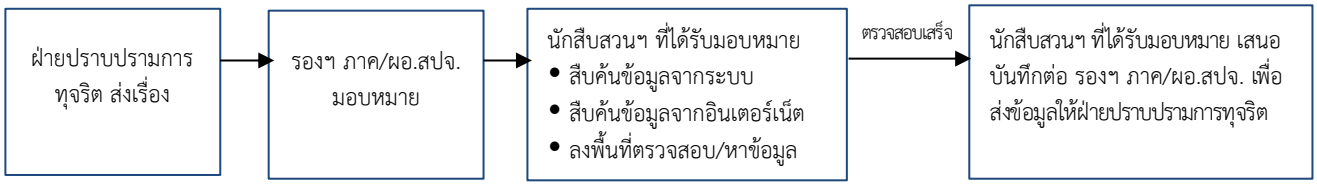
ประจำจังหวัด ฝ่ายปราบปรามการทุจริต จะเสนอบันทึกให้รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค หรือผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณามอบหมายฝ่ายสืบสวนดำเนินการ จากนั้น นักสืบสวนคดีทุจริตที่ได้รับมอบหมายงานดังกล่าวจะดำเนินการตรวจสอบหรือสืบสวนเพื่อรวบรวมข้อมูลต่อไป ซึ่งอาจดำเนินการโดยใช้การสืบค้นข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลนิติบุคคล เป็นต้น การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต หรือการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง/หาข้อมูล เมื่อรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้น นักสืบสวนคดีทุจริตจะทำการวิเคราะห์หาความเชื่อมโยงในทางผลประโยชน์ (วิเคราะห์เส้นทางการเงิน/ความสัมพันธ์เชิงไขว้เชิงทุนของนิติบุคคล) ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีได้รับผลประโยชน์จากการทุจริตหรือไม่ หรือมีความสัมพันธ์เชิงไขว้เชิงทุนกันอย่างไร จากนั้น จึงจัดทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อส่งข้อมูลให้กับสำนักไต่สวนต้นเรื่อง หรือฝ่ายปราบปรามการทุจริตต่อไป รายละเอียดกระบวนงานดังแผนภาพ ที่ 4.4

แผนภาพที่ 4.4 กระบวนการดำเนินงานในการตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางผลประโยชน์

ส่วนกลาง



ภาค/จังหวัด

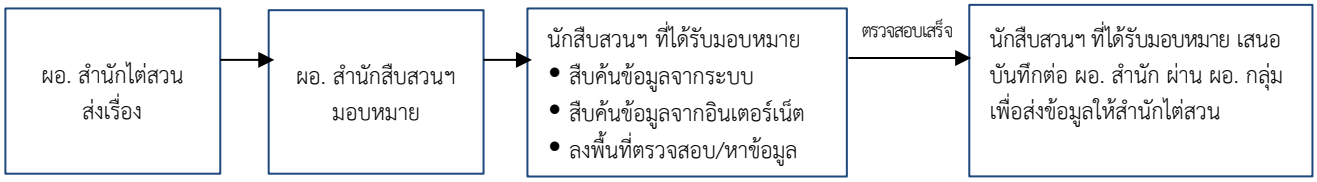


1.5) การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางการเมือง

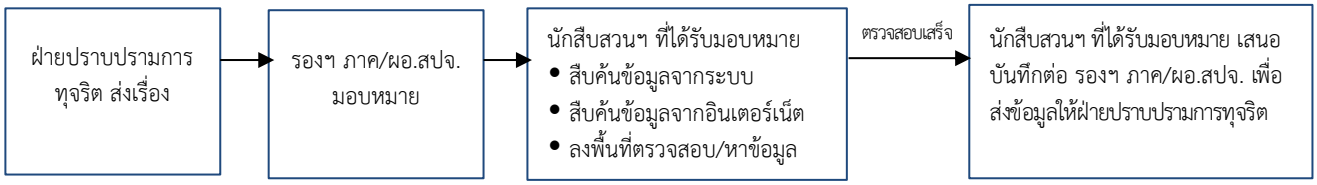
การตรวจสอบหรือไต่สวนในบางคดีมีนักการเมืองเข้าเกี่ยวข้องด้วย จึงต้องมีการหาข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองกับข้าราชการในหน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของโครงการ ดังนั้น ฝ่ายปราบปรามการทุจริตจะส่งเรื่องให้ฝ่ายสืบสวนดำเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความสัมพันธ์/ความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดี โดยจะกำหนดประเด็นหรือบุคคลที่ต้องการให้ตรวจสอบความสัมพันธ์ ซึ่งหากเป็นส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนจะมีบันทึกถึงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษโดยตรง จากนั้นผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษจะพิจารณามอบหมายงานผ่านผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อให้นักสืบสวนคดีทุจริตทำการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว ในส่วนของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ฝ่ายปราบปรามการทุจริต จะเสนอบันทึกให้รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค หรือผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณามอบหมายฝ่ายสืบสวนดำเนินการ จากนั้น นักสืบสวนคดีทุจริตที่ได้รับมอบหมายงานดังกล่าวจะดำเนินการตรวจสอบหรือสืบสวนเพื่อรวบรวมข้อมูลต่อไป ซึ่งอาจดำเนินการโดยใช้การสืบค้นข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต หรือการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง/หาข้อมูล เมื่อดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้น นักสืบสวนคดีทุจริตจะจัดทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อส่งข้อมูลให้กับสำนักไต่สวนต้นเรื่อง หรือฝ่ายปราบปรามการทุจริต ต่อไป รายละเอียดกระบวนงานดังแผนภาพที่ 4.5

แผนภาพที่ 4.5 กระบวนการดำเนินงานในการตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางการเมือง

ส่วนกลาง



ภาค/จังหวัด



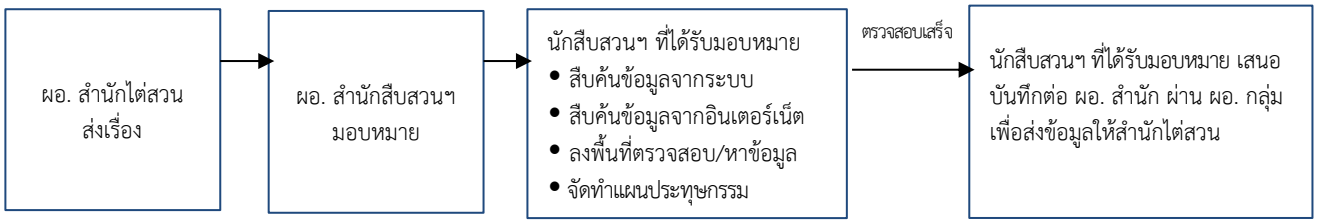
1.6) การตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคล หรือพฤติกรรมแห่งการกระทำ หรือแผนประทุษกรรม

การตรวจสอบหรือไต่สวนในบางคดีมีผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการการทุจริตเป็นจำนวนมาก ทำให้ฝ่ายปราบปรามการทุจริตมีการส่งเรื่องให้ฝ่ายสืบสวนช่วยหาข้อมูลความเชื่อมโยงของบุคคลหรือพฤติการณ์แห่งการกระทำของบุคคลเหล่านั้นว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร ใครทำหน้าที่ใดบ้าง รวมถึงการขอให้ฝ่ายสืบสวนดำเนินการจัดทำแผนประทุษกรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงกระบวนการทุจริตของแต่ละบุคคลในคดี ทั้งนี้ บางครั้งฝ่ายปราบปรามการทุจริตดำเนินการตรวจสอบ/ไต่สวน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือพฤติการณ์แห่งการกระทำของบุคคลเหล่านั้นในคดีเอง แต่จะส่งเรื่องให้ฝ่ายสืบสวนดำเนินการจัดทำแผนประทุษกรรมให้ ซึ่งหากเป็นส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนจะมีบันทึกถึงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษโดยตรง จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษจะพิจารณามอบหมายงานผ่านผู้อำนวยการกลุ่ม ในส่วนของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ฝ่ายปราบปรามการทุจริตจะเสนอบันทึกให้รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค หรือผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณามอบหมายฝ่ายสืบสวนดำเนินการ จากนั้น นักสืบสวนคดีทุจริตที่ได้รับมอบหมายงานดังกล่าวจะดำเนินการตรวจสอบ/สืบสวนเพื่อรวบรวมข้อมูล หรือจัดทำแผนประทุษกรรมตามที่ฝ่ายปราบปรามการทุจริตร้องขอ ซึ่งในการตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคลหรือพฤติกรรมแห่งการกระทำของบุคคลต่าง ๆ ในคดีนั้น นักสืบสวนคดีทุจริตอาจดำเนินการโดยใช้การสืบค้นข้อมูลบุคคลจากระบบฐานข้อมูล การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต หรือการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง/หาข้อมูล ตลอดจนการใช้โปรแกรมไอทู (i2) ในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในกรณีที่มีข้อมูลจำนวนมากหรือเป็นข้อมูลที่ซับซ้อน เช่น วิเคราะห์ข้อมูลโทรศัพท์ว่าหมายเลขโทรศัพท์ใดติดต่อหากันบ่อยที่สุด หรือติดต่อในช่วงเวลาใด หรือวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีธนาคารเพื่อให้เห็นการโอนเงินที่ผิดปกติ เป็นต้น

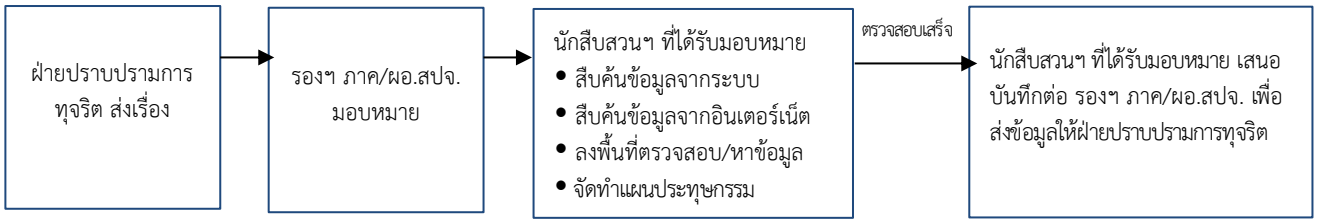
เมื่อดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้น นักสืบสวนคดีทุจริตจะจัดทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อส่งข้อมูลให้กับสำนักไต่สวนต้นเรื่อง หรือฝ่ายปราบปรามการทุจริตต่อไป รายละเอียดกระบวนงานดังแผนภาพที่ 4.6

แผนภาพที่ 4.6 กระบวนการดำเนินงานในการตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคล หรือพฤติกรรมแห่งการกระทำหรือแผนประทุษกรรม

ส่วนกลาง



ภาค/จังหวัด



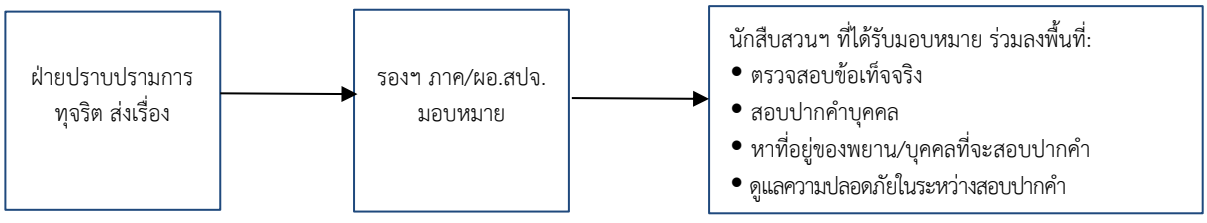
1.7) การร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง/สอบปากคำบุคคล

การร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง/สอบปากคำบุคคลเป็นกรณีที่ฝ่ายปราบปรามการทุจริตต้องการให้ฝ่ายสืบสวนสนับสนุนการดำเนินงาน ซึ่งมักเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ที่มีการร้องขอให้ฝ่ายสืบสวนร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง/สอบปากคำบุคคลกับฝ่ายปราบปรามการทุจริต โดยเรื่องที่ลงพื้นที่ไปช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริง/สอบปากคำนั้น อาจเป็นเรื่องที่อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น หรือขั้นตอนการไต่สวนก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นเรื่องในขั้นตอนการไต่สวน ต้องมีคำสั่งแต่งตั้งให้ฝ่ายสืบสวนร่วมเป็นคณะไต่สวน จึงจะสามารถเข้าร่วมสอบปากคำบุคคลได้ สำหรับสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ (ส่วนกลาง) ไม่เคยมีกรณีร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือร่วมสอบปากคำบุคคลกับสำนักไต่สวนที่ประจำส่วนกลาง

เรื่องกล่าวหาใดที่ฝ่ายปราบปรามการทุจริตต้องการให้ฝ่ายสืบสวนสนับสนุนการดำเนินงาน จะเสนอบันทึกต่อผู้บังคับบัญชา (รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค/ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณามอบหมายฝ่ายสืบสวนร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง/สอบปากคำบุคคล เมื่อได้รับมอบหมายแล้ว ฝ่ายสืบสวนก็ร่วมลงพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่จะเดินทางไปเป็นคณะพร้อมกับฝ่ายปราบปรามการทุจริต หรือบางครั้งอาจลงพื้นที่ก่อน เพื่อไปตรวจสอบหรือหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกล่าวหาในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายสืบสวนไม่ค่อยได้ร่วมสอบปากคำบุคคล แต่จะดำเนินการช่วยสืบหาที่อยู่ของพยาน/บุคคลที่จะสอบปากคำ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับฝ่ายปราบปรามการทุจริต รวมถึงการดูแลความปลอดภัยในระหว่างที่ฝ่ายปราบปรามการทุจริตทำการสอบปากคำ รายละเอียดกระบวนงานดังแผนภาพที่ 4.7

แผนภาพที่ 4.7 กระบวนการดำเนินงานในการร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง/สอบปากคำบุคคล

ภาค/จังหวัด

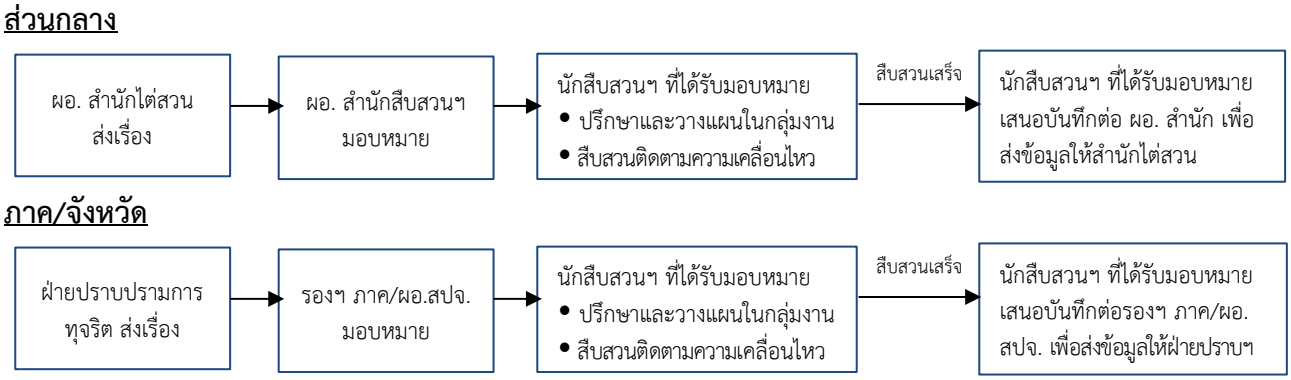


1.8) การสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคล/บุคคล

คดีทุจริตบางคดีจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของกลุ่มบุคคล/บุคคลว่ามีการกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาจริงหรือไม่ หรือบุคคลในคดีมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร ซึ่งการตรวจสอบข้อมูลจากระบบหรือการลงพื้นที่หาข้อมูลในระยะเวลาอันสั้นอาจทำให้ไม่ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกล่าวหา เช่น เรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ามีพฤติการณ์นำรถยนต์ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว จำเป็นต้องมีการติดตามความเคลื่อนไหวของบุคคลที่ถูกร้องเรียน เพื่อให้ทราบถึงพฤติการณ์ของการกระทำ หรือในกรณีเรื่องกล่าวหาเกี่ยวกับการเรียกรับสินบน ก็จำเป็นต้องรู้ข้อมูลว่าผู้ให้และผู้รับสินบนมีการพบปะกันหรือไม่ ผู้รับสินบนสนิทกับใคร เดินทางพบเจอใครบ้าง เป็นต้น นอกจากนี้ ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการให้ความคุ้มครองพยาน ก็ต้องอาศัยการติดตามความเคลื่อนไหวบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงพฤติการณ์ความไม่ปลอดภัยของผู้ร้องขอ ดังนั้น ฝ่ายปราบปรามการทุจริตจึงมีการส่งเรื่องให้ฝ่ายสืบสวนดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หากเป็นส่วนกลาง จะมีกระบวนงานเริ่มต้นจากผู้อำนวยการสำนักไต่สวนจะมีบันทึกถึงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ จากนั้นผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษจะพิจารณามอบหมายงานผ่านผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อให้นักสืบสวนคดีทุจริตไปดำเนินการตามที่ฝ่ายปราบปรามการทุจริตร้องขอ เมื่อนักสืบสวนคดีทุจริตที่ได้รับมอบหมาย จะปรึกษา/วางแผนร่วมกันภายในกลุ่มงาน แล้วดำเนินการสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวกลุ่มบุคคล/บุคคล หลังจากได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว นักสืบสวนคดีทุจริตจะจัดทำบันทึกเสนอผู้อำนวยการสำนักผ่านผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อส่งข้อมูลให้กับสำนักไต่สวนต้นเรื่อง ต่อไป

ในส่วนของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด มีกระบวนงานเช่นเดียวกับส่วนกลาง กล่าวคือ เมื่อฝ่ายปราบปรามการทุจริตต้องการข้อมูลความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคล/บุคคลในเรื่องกล่าวหาที่รับผิดชอบ จะเสนอบันทึกให้รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค หรือผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณามอบหมายให้ฝ่ายสืบสวนดำเนินการ เมื่อได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ฝ่ายสืบสวนจะมีการปรึกษา วางแผน และดำเนินการสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวกลุ่มบุคคล/บุคคลเป้าหมาย ทั้งนี้ เวลาลงพื้นที่สืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวจะไปเป็นทีม และหลังจากได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว นักสืบสวนคดีทุจริตจะทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งข้อมูลให้ฝ่ายปราบปรามการทุจริต ต่อไป ดังแผนภาพที่ 4.8

แผนภาพที่ 4.8 กระบวนการดำเนินงานในการสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคล/บุคคล



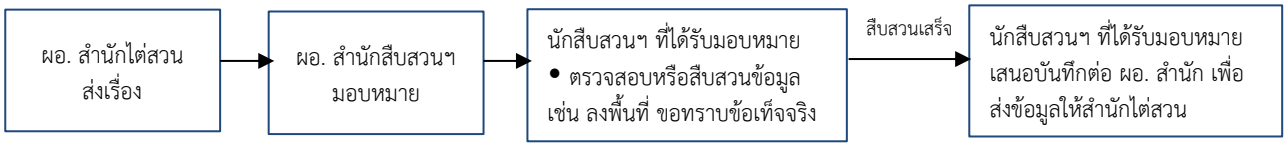
1.9) การตรวจสอบสอบในประเด็นอื่น ๆ

นอกเหนือจากข้อ 1.1) – 1.8) แล้ว ฝ่ายปราบปรามการทุจริตอาจมีความจำเป็นให้ฝ่ายสืบสวนดำเนินการตรวจสอบหรือสืบสวนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในประเด็นอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการ

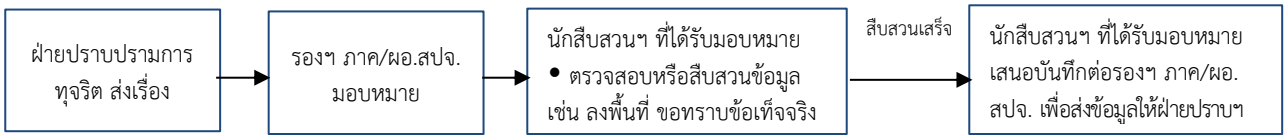
ตรวจสอบ/ไต่สวนในคดีที่รับผิดชอบ เช่น ทรัพย์สิน สถานที่ ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ฯลฯ โดยฝ่ายปราบปรามการทุจริตจะส่งเรื่องให้ฝ่ายสืบสวนดำเนินการ พร้อมกับกำหนดประเด็นที่ต้องการให้ตรวจสอบหรือสืบสวนข้อมูล และเมื่อฝ่ายสืบสวนดำเนินการเสร็จสิ้น จะจัดทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อส่งข้อมูลให้กับสำนักไต่สวนต้นเรื่อง หรือฝ่ายปราบปรามการทุจริต ต่อไป รายละเอียดกระบวนงานดังแผนภาพที่ 4.9

แผนภาพที่ 4.9 กระบวนการดำเนินงานในการตรวจสอบในประเด็นอื่น ๆ

ส่วนกลาง



ภาค/จังหวัด



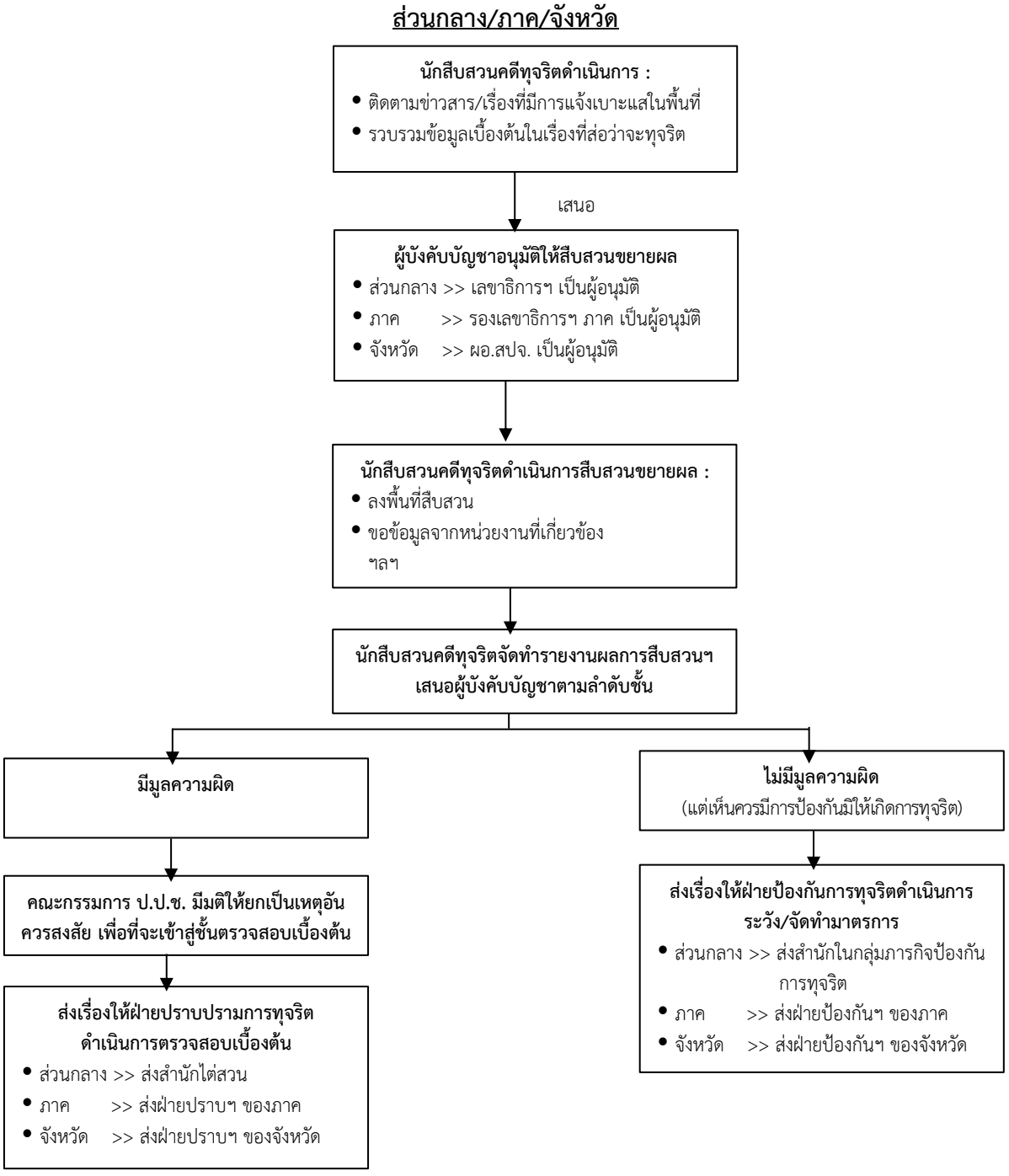
2) การสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทุจริตตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (มาตรา 49)

การสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทุจริตตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น เป็นกรณีที่ไม่ได้จากการกล่าวหาร้องเรียน แต่มาจากการสืบสวนเรื่องที่เป็นข่าวหรือเรื่องที่มีการแจ้งเบาะแสในพื้นที่ กล่าวคือ ในส่วนกลาง นักสืบสวนคดีทุจริตของสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ จะมีการติดตามข่าวสารหรือเรื่องที่มีการแจ้งเบาะแสเข้ายังสำนักงาน ป.ป.ช. หากปรากฏว่าเรื่องใดส่อจะมีการทุจริต เช่น หน่วยงานแห่งหนึ่งมีพฤติการณ์จัดซื้อพัสดุในลักษณะที่ส่อว่ามีราคาแพงเกินจริง เป็นต้น ก็จะรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักผ่านผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อขออนุมัติจากเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้สืบสวนขยายผลเรื่องดังกล่าวต่อไป โดยกำหนดประเด็นที่จะทำการสืบสวนว่าจะสืบสวนต่อไปอย่างไร เมื่อได้รับอนุมัติให้สืบสวนขยายผลแล้ว ก็ดำเนินการสืบสวนเรื่องดังกล่าว เช่น ลงพื้นที่สืบสวน มีหนังสือขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น หลังจากทำการสืบสวนเสร็จสิ้น นักสืบสวนคดีทุจริตจะเสนอเรื่องผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อพิจารณา โดยหากเรื่องดังกล่าวน่าจะมีมูลความผิด จะเสนอยกเหตุอันควรสงสัยต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อส่งให้สำนักไต่สวนการทุจริตดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ต่อไป แต่ถ้าเรื่องไม่มีมูลความผิด แต่เห็นควรมีการป้องกันมิให้เกิดการทุจริต ก็จะส่งให้สำนักในกลุ่มภารกิจป้องกันการทุจริตดำเนินการเฝ้าระวังหรือพิจารณาจัดทำเป็นมาตรการ/ข้อเสนอแนะ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตในเรื่องดังกล่าวตามมาตรา 32 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ต่อไป

ในส่วนของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด มีกระบวนงานเริ่มต้นจากการที่ปรากฏเรื่องที่ส่อว่าจะมีการทุจริตหรือเรื่องที่มีความเสียหายวงกว้าง หรือมีผลกระทบต่องบประมาณของรัฐจำนวนมาก โดยอาจจะมาจากข่าวสารหรือการแจ้งเบาะแสจากแหล่งข่าวบุคคลในพื้นที่ เช่น สมาชิกในชมรม STORNG – จิตพอเพียงต้านทุจริต กลุ่มเครือข่ายในพื้นที่ จากนั้นนักสืบสวนคดีทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค/สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด จะรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขออนุมัติให้สืบสวนขยายผลต่อไป เมื่อได้รับอนุมัติให้สืบสวนขยายผลจากรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ภาค/ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด แล้วแต่กรณี จึงดำเนินการสืบสวนเรื่องดังกล่าว เช่น ลงพื้นที่สืบสวน มีหนังสือขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น หลังจากทำการสืบสวนเสร็จสิ้น นักสืบสวนคดีทุจริตจะเสนอเรื่องผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อพิจารณา โดยหากเรื่องดังกล่าวน่าจะมีมูลความผิด จะเสนอยกเหตุอันควรสงสัยต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อส่งให้ฝ่ายปราบปรามการทุจริตดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ต่อไป แต่ถ้าเรื่องไม่มีมูลความผิด แต่เห็นควรมีการป้องกันมิให้เกิดการทุจริต ก็จะส่งฝ่ายป้องกันการทุจริตของภาค/จังหวัด เพื่อเฝ้าระวังการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ รายละเอียดกระบวนงานดังแผนภาพที่ 4.10

แผนภาพที่ 4.10 กระบวนการดำเนินงานในการสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทุจริตตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (มาตรา 49)

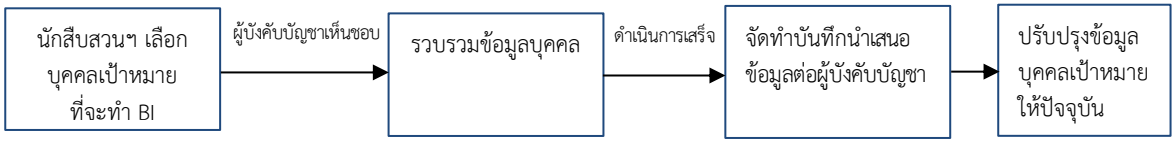


3) การจัดทำฐานข้อมูลการสืบสวนของบุคคลเป้าหมาย (BI : Background Investigation)

การจัดทำฐานข้อมูลการสืบสวนของบุคคลเป้าหมาย (BI) นั้น เป็นการรวบรวมข้อมูลบุคคลเป้าหมายแล้วจัดทำเป็นฐานข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานและทำให้ทราบถึงภูมิหลังของบุคคลดังกล่าว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของฝ่ายปราบปรามการทุจริตในกรณีที่มีเรื่องการกล่าวหาบุคคลผู้นั้น เช่น กรณีที่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบหาความสัมพันธ์ในทางผลประโยชน์ หรือความสัมพันธ์ในทางการเมือง โดยการจัดทำฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของนักสืบสวนคดีทุจริตทั้งที่ปฏิบัติงานในสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ (ส่วนกลาง) สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ซึ่งบุคคลเป้าหมายที่จะทำการสืบสวนเพื่อนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลนั้น เลือกจากบุคคลที่มีเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเข้ามายังสำนักงาน ป.ป.ช. และได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา โดยนักสืบสวนคดีทุจริตจะรวบรวมข้อมูลของบุคคลเป้าหมายจากฐานข้อมูล และข้อมูลสาธารณะจากอินเตอร์เน็ต เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นจะจัดทำบันทึกเพื่อนำเสนอข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา (รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค/ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ/ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด แล้วแต่กรณี) และเก็บรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูล แต่ต้องมีการปรับปรุงข้อมูลบุคคลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยปรับปรุงเฉพาะในเวลาที่มีข้อมูลใหม่เท่านั้น ทั้งนี้ หน่วยงานอื่นก็มีการจัดทำฐานข้อมูลการสืบสวนบุคคลเป้าหมาย (BI) โดยส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการข่าว เช่น กองบัญชาการตำรวจสันติบาลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดกระบวนงานดังแผนภาพที่ 4.11

แผนภาพที่ 4.11 กระบวนการดำเนินงานในการจัดทำฐานข้อมูลการสืบสวนของบุคคลเป้าหมาย (BI)

<u>ส่วนกลาง/ภาค/จังหวัด</u>

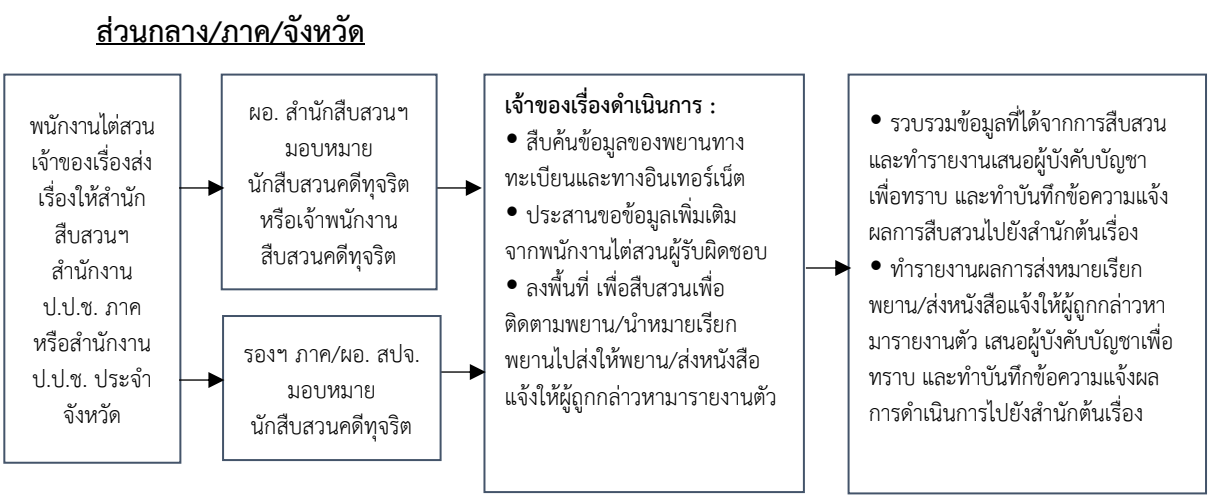


4) การตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลเพื่อติดตาม/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบไต่สวน

การตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลเพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบไต่สวน มีกระบวนการดำเนินงานแบ่งเป็น 2 กรณี กล่าวคือ (1) การสืบสวนเพื่อติดตามพยาน โดยนักสืบสวนคดีทุจริตหรือเจ้าพนักงานสืบสวนคดีทุจริตที่ได้รับมอบหมาย จะดำเนินการสืบค้นข้อมูลของพยานและบุคคลที่เกี่ยวข้องทางทะเบียนและทางอินเทอร์เน็ต กรณีต้องการทราบข้อมูลของพยานเพิ่มเติม ก็ประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมจากพนักงานไต่สวนผู้รับผิดชอบ จากนั้น ลงพื้นที่สืบสวนเพื่อติดตามพยาน แล้วรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนและทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ และทำบันทึกข้อความแจ้งผลการสืบสวนไปยังสำนักต้นเรื่อง และ (2) การส่งหมายเรียกพยาน/ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหามารายงานตัว โดยนักสืบสวนคดีทุจริตหรือเจ้าพนักงานสืบสวนคดีทุจริตที่ได้รับมอบหมาย จะดำเนินการสืบค้นข้อมูลของพยานทางทะเบียนและทางอินเทอร์เน็ต ในกรณีต้องการทราบข้อมูลของพยานหรือผู้ถูกกล่าวหาเพิ่มเติม ก็ประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมจากพนักงานไต่สวนผู้รับผิดชอบ สำหรับกรณีส่งหมายเรียกพยาน อาจโทรศัพท์ติดต่อประสานนัดหมายพยาน เพื่อนำหมายเรียกพยานไปส่งให้พยาน แต่กรณีส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหามารายงานตัว มักจะลงพื้นที่ไปยังภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎรและ/หรือที่อยู่ปัจจุบันของผู้ถูกกล่าวหา เพื่อส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหามารายงานตัว เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ เจ้าของเรื่องจะทำรายงานผลการส่ง

หมายเรียกพยาน/ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหามารายงานตัว เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ และทำบันทึกข้อความแจ้งผลการดำเนินการไปยังสำนักต้นเรื่อง เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งรายละเอียดกระบวนงานดังแผนภาพที่ 4.12

แผนภาพที่ 4.12 กระบวนการดำเนินงานในการตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลเพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบไต่สวน



5) การตรวจสอบข้อเท็จจริงในการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยาน

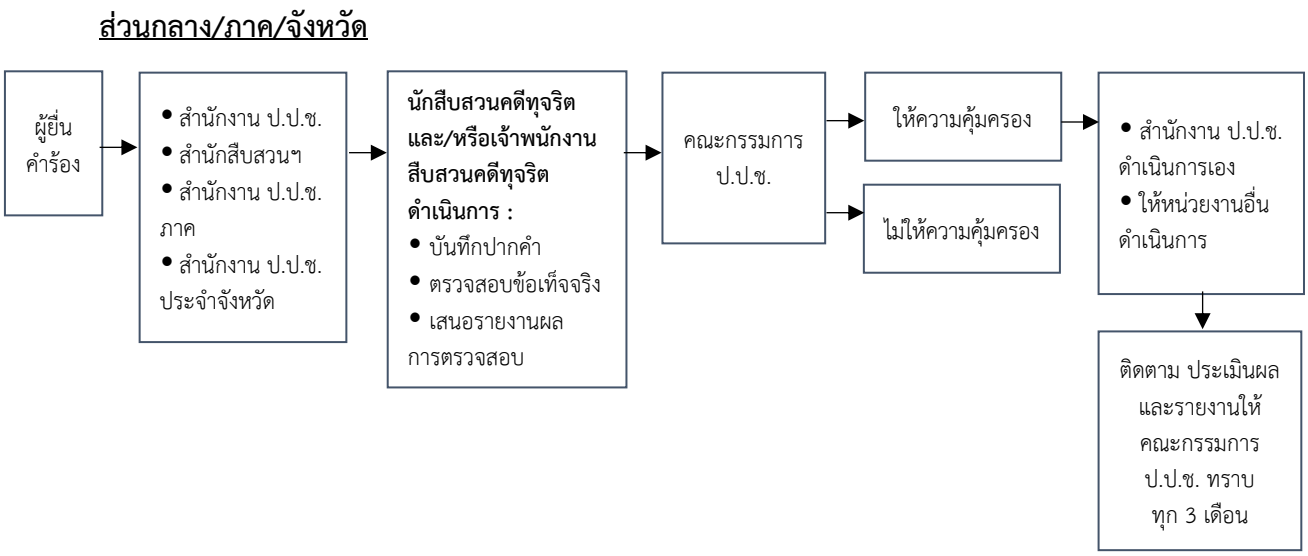
การคุ้มครองช่วยเหลือพยาน เป็นกรณีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 131 ที่กำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถพิจารณาจัดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้ถูกกล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ทำคำร้อง ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยคำ หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์ต่อการแสวงหาข้อเท็จจริง รวมถึงพยานหลักฐานที่สำคัญเพื่อพิสูจน์ถึงพฤติการณ์แห่งการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. 2562 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน เพื่อนำมาใช้กับกระบวนการตรวจสอบไต่สวนเรื่องกล่าวหาที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยมีสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษเป็นหน่วยงานกลางในการคุ้มครองช่วยเหลือพยานของสำนักงาน ป.ป.ช. ทำหน้าที่บริหารข้อมูลและสถิติ ประสานและร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการปฏิบัติการ สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือพยาน และพัฒนาบุคลากรและระบบงานคุ้มครองพยาน

ผู้ร้องขอหรือพยานที่จะยื่นร้องขอให้คุ้มครองช่วยเหลือพยาน ต้องปรากฏพยานหลักฐานตามสมควรอันเป็นเหตุแห่งการร้องขอว่า เนื่องจากการที่ตนได้ดำเนินการ หรือให้ถ้อยคำ หรือแจ้งเบาะแส หรือข้อมูลต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทำให้ได้รับผลกระทบ กล่าวคือ (1) มีเหตุน่าเชื่อได้ว่าพฤติการณ์แห่งความไม่ปลอดภัยเกิดหรืออาจจะเกิดแก่ผู้ร้องขอหรือพยานในทางกายภาพ ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การถูกข่มขู่ คุกคาม หรือการกระทำที่ประสงค์ต่อผู้ร้องขอหรือพยานให้ได้รับความเสียหาย หรือ (2) กรณีที่ผู้ร้องขอหรือพยานเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งอาจส่งผลต่อหน้าที่การงานหากยังคงปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดเดิมต่อไป อาจถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยผู้ร้องขอหรือพยานสามารถยื่นคำร้องต่อสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดได้ด้วยตนเอง หรือยื่นคำร้องต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองช่วยเหลือพยานและให้หน่วยงาน

ดังกล่าวประสานการปฏิบัติงานเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือพยานกับสำนักงาน ป.ป.ช. เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีเร่งด่วนที่ผู้ร้องขอไม่อาจมายื่นคำร้องได้ด้วยตนเอง อาจทำเป็นหนังสือหรือจดหมาย หรือทางเครื่องมือสื่อสารอื่น หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนก็ได้ หรือกรณีที่สำนักงาน ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้บุคคลได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือในฐานะเป็นพยานในคดีโดยที่บุคคลดังกล่าวไม่ได้ร้องขอ และเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดที่เป็นผู้รับผิดชอบสำนวนการตรวจสอบไต่สวน อาจเสนอให้ดำเนินการช่วยเหลือคุ้มครองพยานได้ แต่ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมก่อน และรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ หรือมีมติโดยเร็ว

เมื่อสำนักงาน ป.ป.ช. รับคำร้องขอคุ้มครองช่วยเหลือพยานไว้พิจารณา นักสืบสวนคดีทุจริตหรือเจ้าพนักงานสืบสวนคดีทุจริตที่ได้รับมอบหมาย จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยพิจารณาคำร้องขอว่า มีพฤติการณ์แห่งความไม่ปลอดภัยและ/หรือพฤติการณ์การกลั่นแกล้งอย่างไร และประสงค์จะให้สำนักงาน ป.ป.ช. ให้ความคุ้มครองอย่างไร แล้วดำเนินการสืบค้นข้อมูลของผู้ร้องขอ บุคคลที่เป็นฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพฤติการณ์ทางทะเบียนและทางอินเทอร์เน็ต และสอบปากคำผู้ร้องขอ และบุคคลที่รู้เห็นพฤติการณ์เหล่านั้น จากนั้น จะลงพื้นที่ตรวจสอบพฤติการณ์แห่งความไม่ปลอดภัยและ/หรือพฤติการณ์การกลั่นแกล้ง ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสืบสวนหาข่าวจากแหล่งข่าวที่ทราบข้อมูลพฤติการณ์ดังกล่าว เมื่อรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้ว จะทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา โดยในรายงานจะเสนอความเห็นว่าสมควรจัดให้มีการคุ้มครองช่วยเหลือพยานหรือไม่ หากจัดให้มีการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน จะให้ความคุ้มครองตามมาตรการทั่วไปหรือมาตรการพิเศษ ซึ่งกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณามีมติไม่ให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยาน ก็ทำหนังสือแจ้งผลไปยังผู้ร้องขอ แต่หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณามีมติให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยาน ก็ทำหนังสือประสานหน่วยงานที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ดำเนินการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน เช่น สำนักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหรือสถานีตำรวจท้องที่ที่พยานพักอาศัยอยู่ เป็นต้น และมีหนังสือแจ้งผลไปยังผู้ร้องขอต่อไป ทั้งนี้ มีการติดตามประเมินผลการคุ้มครองช่วยเหลือพยานและรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบทุกสามเดือน และหากปรากฏเหตุที่ทำให้การคุ้มครองช่วยเหลือพยานสิ้นสุดลง ก็ทำรายงานเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาว่าจะให้การคุ้มครองช่วยเหลือพยานสิ้นสุดลงหรือไม่ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นที่ให้เสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้วแต่กรณี มีคำสั่งให้การคุ้มครองช่วยเหลือพยานสิ้นสุดลง ก็ทำหนังสือแจ้งผลให้พยานทราบด้วย ซึ่งรายละเอียดกระบวนงานดังแผนภาพที่ 4.13

แผนภาพที่ 4.13 กระบวนการดำเนินงานในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยาน



6) การสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ

การสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ เป็นกรณีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 39 วรรคสอง ที่กำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หรือพนักงานสอบสวนดำเนินการจับและควบคุมตัวบุคคลตามหมายจับ ซึ่งมีระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น และปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2565 (2565) ข้อ 28 กำหนดให้นักสืบสวนคดีทุจริตและเจ้าพนักงานสืบสวนคดีทุจริตมีอำนาจจับโดยจะเป็นผู้ดำเนินการจับตามหมายจับ หรือพิจารณาดำเนินการจับร่วมกับพนักงานสอบสวน หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หรือเจ้าพนักงานอื่น หรือส่งหมายจับไปยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หรือพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการก็ได้

การสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับในคดีทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. คือ การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือบุคคลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย ได้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ เพื่อติดตามจับกุมตัวบุคคลตามหมายจับมาดำเนินคดี โดยการขอออกหมายจับ มี 2 กรณี กล่าวคือ (1) ในระหว่างไต่สวน หากปรากฏหลักฐานตามสมควรว่าผู้ถูกกล่าวหาน่าจะได้กระทำความผิด และมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาจะหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น พนักงานไต่สวนจะยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจให้ออกหมายจับ และ (2) หลังคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดทางอาญา เมื่ออัยการสูงสุดได้รับสำนวนการไต่สวนและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว และได้พิจารณามีคำสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาก็จะมีหนังสือแจ้งมายังสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาไปรายงานตัวต่ออัยการสูงสุดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามวันเวลาที่กำหนด หากสำนักงาน ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาไปรายงานตัว แต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดนัด อัยการสูงสุดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะแจ้งให้สำนักงาน ป.ป.ช. ทราบ เพื่อจัดการให้ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหามาฟ้องคดีต่อศาลต่อไป คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะดำเนินการยื่นคำร้องขอออกหมายจับต่อศาล ซึ่งทั้ง 2 กรณี เมื่อได้รับหมายจับของศาลแล้ว พนักงานไต่สวนผู้รับผิดชอบจะส่งสำเนาหมายจับ ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับหมายจับมายังสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1-9 (กลุ่มงานสืบสวนคดีทุจริต) เพื่อดำเนินการสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ และส่งสำเนาหมายจับซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อดำเนินการตามหมายจับอีกทางหนึ่ง

สำหรับขั้นตอนการขอออกหมายจับ พนักงานไต่สวนที่ได้รับมอบหมายจะดำเนินการขอออกหมายจับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับหมายจับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยบันทึกคำร้องผ่านเว็บเซอร์วิสของสำนักงาน ป.ป.ช. ในระบบบริหารจัดการหมายจับ (AWMS) เพื่อส่งข้อมูลคำร้องไปยังระบบงานฐานข้อมูลหมายจับของสำนักงานยุติธรรม (AWIS) จากนั้น นำคำร้องพร้อมเอกสารประกอบไปยื่นต่อศาลที่จะขอให้ออกหมายจับ เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตออกหมายจับ เจ้าหน้าที่ศาลจะบันทึกคำสั่ง พร้อมสแกนสำเนาหมายจับ/ภาพถ่ายแนบในระบบ AWIS ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบ AWMS ของสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษจะพิจารณาว่าเป็นหมายจับที่สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษดำเนินการเอง หรือต้องส่งให้สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ดำเนินการ หากเป็นกรณีหมายจับที่สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษดำเนินการเอง จะมอบหมายผู้อำนวยการกลุ่มหรือหัวหน้ากลุ่ม เพื่อมอบหมายนักสืบสวนคดีทุจริตหรือเจ้าพนักงานสืบสวนคดีทุจริตในกลุ่มดำเนินการ ส่วนกรณีหมายจับที่ต้องส่งให้สำนักงาน ป.ป.ช. ภาคดำเนินการ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษจะส่งหมายจับไปให้สำนักงาน ป.ป.ช. ภาคที่มีเขตอำนาจรับผิดชอบดำเนินการสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ จากนั้น รองเลขาธิการฯ ภาคจะมอบหมายนักสืบสวนคดีทุจริต (งานสืบสวน) ดำเนินการ

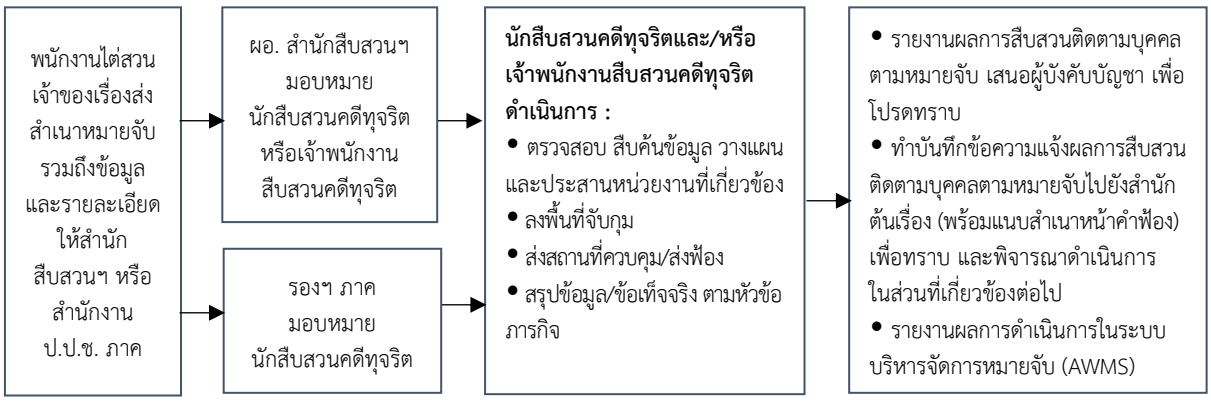
ในส่วนของนักสืบสวนคดีทุจริตหรือเจ้าพนักงานสืบสวนคดีทุจริตจะดำเนินการสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับตามแนวทางปฏิบัติงาน และระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น และปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2565 รวมทั้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ เมื่อได้รับมอบหมายแล้วจะตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล วางแผน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เริ่มจากพิจารณาหมายจับ โดยตรวจสอบข้อความที่ระบุในหมายจับว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ แล้วดำเนินการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับหมายจับในระบบบริหารจัดการหมายจับ (AWMS) พร้อมทั้งตรวจสอบเรื่องเดิม โดยนำข้อมูลของบุคคลตามหมายจับมาตรวจสอบกับระบบฐานข้อมูลของกลุ่ม/สำนักที่จัดทำไว้ว่ามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลตามหมายจับหรือไม่ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาใช้ประโยชน์ในการสืบสวน และดำเนินการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหาและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ทั้งจากแหล่งข่าวปิดและแหล่งข่าวเปิด รวมทั้งขอทราบข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจประสานข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหาจากพนักงานไต่สวนผู้รับผิดชอบ จากนั้นทำการรวบรวมและวิเคราะห์สรุปข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลตามหมายจับ โดยอาจทำเป็นแผนผังข้อมูลของบุคคลตามหมายจับและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด แล้วพิจารณาว่าควรจะเริ่มสืบสวนจากสถานที่หรือบุคคลใดก่อน - หลัง เช่น ที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน ภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎร ที่พักอาศัยของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลตามหมายจับ เป็นต้น และมีหัวข้อหรือประเด็นการสืบสวนในแต่ละสถานที่หรือแต่ละบุคคลอย่างไร นำไปสู่การวางแผนปฏิบัติการ กำหนดทีมปฏิบัติการ (จำนวนบุคคล) พิจารณาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการสืบสวน ระยะเวลาลงพื้นที่ งบประมาณ และร่วมกันจัดเตรียมแผนและขั้นตอนปฏิบัติการ จากนั้น จะประสานพนักงานไต่สวนผู้รับผิดชอบ เพื่อวางแผนการส่งตัวบุคคลตามหมายจับ ทั้งนี้ กรณีเป็นการจับภายหลังคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดทางอาญา อาจจะประสานพนักงานอัยการหรือนิติกรอัยการ หรือผู้ว่าคดี หรือเจ้าหน้าที่ศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง แล้วแต่กรณี เพื่อให้เตรียมความพร้อมในการยื่นฟ้องหรือรับตัวบุคคลตามหมายจับ แล้วทำบันทึกขออนุมัติไปราชการตามแผนที่วางไว้ พร้อมแนบแผนและขั้นตอนปฏิบัติการและหนังสือขอความร่วมมือในการปฏิบัติราชการ เสนอผู้บังคับบัญชาที่กำกับดูแล เพื่ออนุมัติ

เมื่อลงพื้นที่สืบสวนจับกุม และจับกุมผู้ต้องถูกจับแล้ว จะดำเนินการตามขั้นตอน กล่าวคือ (1) นำตัวผู้ถูกจับไปที่สถานีตำรวจท้องที่ที่ถูกจับ เพื่อทำบันทึกการจับกุม บันทึกการควบคุมตัว หนังสือส่งตัวผู้ถูกกล่าวหา พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ถูกจับ และลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน (2) ทำบันทึกการจับกุม (3) ทำบันทึกการควบคุมตัว ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 มาตรา 23 (4) ทำหนังสือส่งตัวผู้ถูกกล่าวหา (5) พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ถูกจับ (6) ลงบันทึก

ประจำวันไว้เป็นหลักฐาน (7) ส่งสถานที่ควบคุม/ส่งตัวฟ้องคดี และ (8) สรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงตามหัวข้อภารกิจแล้วดำเนินการรายงานผลการสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ โดยแนบข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ข้อมูลเอกสารที่ได้จากการสืบสวน เอกสารในขั้นตอนการลงพื้นที่ เอกสารในขั้นตอนการส่งสถานที่ควบคุมและเอกสารในขั้นตอนการส่งตัวผู้ถูกจับให้ผู้ไต่สวนผู้รับผิดชอบ และทำบันทึกข้อความแจ้งผลการสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับไปยังสำนักต้นเรื่อง เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมถึงการรายงานผลการดำเนินการตามจับหมายจับต่อศาล และแจ้งผลการดำเนินการดังกล่าวไปยังกลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าว 1 สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับหมายจับของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ เมื่อนักสืบสวนคดีทุจริตหรือเจ้าพนักงานสืบสวนคดีทุจริตดำเนินการสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งกรณีจับได้ จับไม่ได้ หมายจับขาดอายุความ และกรณีศาลเพิกถอนหมายจับ เนื่องจากออกหมายจับโดยผิดหลง ให้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการในระบบบริหารจัดการหมายจับ (AWMS) ด้วย ซึ่งรายละเอียดกระบวนงานดังแผนภาพที่ 4.14

แผนภาพที่ 4.14 กระบวนการดำเนินงานในการสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ

<u>ส่วนกลาง/ภาค/จังหวัด</u>



7) การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นักสืบสวนคดีทุจริตหรือเจ้าพนักงานสืบสวนคดีทุจริต อาจได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามภารกิจ เช่น การจับผู้กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ซึ่งเกิดขึ้นในลักษณะความผิดซึ่งหน้า (จับสด) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดูแลความปลอดภัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช./ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. และอาคารสถานที่ การเตรียมความพร้อมก่อนออกหมายจับ การจัดทำรายงานตรวจสอบสภาพอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และเสื้อเกราะ การวิเคราะห์ข่าวสารการทุจริต เป็นต้น

นอกจากนี้ จากการศึกษาความถี่ของการดำเนินงานภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต ในรอบ 3 ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 พบว่า ลักษณะงานที่ภารกิจสืบสวนได้รับมอบหมายให้สนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตส่วนใหญ่ คือ การตรวจสอบสืบค้นข้อมูลเพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบไต่สวน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีนักสืบสวนคดีทุจริตดำเนินการ จำนวน 37 คน ซึ่งนักสืบสวนฯ 1 คน จะได้รับมอบหมายเฉลี่ยคนละประมาณ 11 ครั้ง/ปี ขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีนักสืบสวนฯ ดำเนินการจำนวน 104 คน ซึ่งนักสืบสวนฯ 1 คน จะได้รับมอบหมายเฉลี่ยคนละประมาณ 7ครั้ง/ปี และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีนักสืบสวนฯ ดำเนินการ จำนวน 136 คน ซึ่งนักสืบสวนฯ 1 คน จะได้รับมอบหมายเฉลี่ยคนละประมาณ 9 ครั้ง/ปี โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 ความถี่ของการดำเนินงานภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต ในรอบ 3 ปีงบประมาณ

ลักษณะงาน	ปีงบประมาณ 2566		ปีงบประมาณ 2567		ปีงบประมาณ 2568	
	เฉลี่ย ครั้ง/ปี	จำนวน คน	เฉลี่ย ครั้ง/ปี	จำนวน คน	เฉลี่ย ครั้ง/ปี	จำนวน คน
1. การตรวจสอบข้อเท็จจริงตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย						
1.1 การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/กล่าวหาในชั้นต้น	7	31	5	97	7	114
1.2 การตรวจสอบ/สืบค้นข้อมูลบุคคล	7	36	7	89	8	113
1.3 การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางเครือญาติ	4	24	3	61	4	88
1.4 การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางผลประโยชน์	3	18	3	47	3	75
1.5 การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางการเมือง	6	7	3	29	3	35
1.6 การตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคล หรือพฤติกรรมแห่งการกระทำ หรือแผนประทุษกรรม	5	15	4	39	4	62
1.7 การร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง/สอบปากคำบุคคล	6	18	5	94	6	114
1.8 การสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคล/บุคคล	5	15	4	33	4	58
1.9 การตรวจสอบในประเด็นอื่น ๆ เช่น ทรัพย์สิน สถานที่ ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ฯลฯ	5	25	3	77	4	91
2. การสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทุจริตตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ม.49)	2	14	2	43	2	61
3. การจัดทำฐานข้อมูลการสืบสวนของบุคคลเป้าหมาย (BI)	6	18	4	72	4	132
4. การตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลเพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบไต่สวน	11	37	7	104	9	136
5. การตรวจสอบข้อเท็จจริงในการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยาน	2	10	1	29	1	44
6. การสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ	4	30	3	64	3	96
7. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เช่น ดูแลและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ อาคารและสถานที่, การติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารการทุจริตในพื้นที่, เข้าร่วมประชุมและอบรมโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง, การตรวจสอบและจัดทำรายงานอาวุธปืนและเสื้อเกราะกันกระสุน, ดำเนินการในชั้นศาล (ยื่นอุทธรณ์ ฟังคำพิพากษา)	6	37	4	142	6	193

4.2.4 ปัญหา อุปสรรค ของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต

จากการศึกษาปัญหา อุปสรรค ของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต คณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนและด้านการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีผลการศึกษา ดังนี้

1) ผลการศึกษาจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวน (นักสืบสวนคดีทุจริต)

2) ผลการศึกษาจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริต (พนักงานไต่สวน)

3) ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช.

4) การสังเคราะห์ผลการศึกษา

1) ผลการศึกษาจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวน (นักสืบสวนคดีทุจริต)

ผลการศึกษาจากแบบสอบถามพบว่า ในภาพรวมมีปัญหา อุปสรรค อยู่ใน**ระดับมาก** โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.92 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีปัญหา อุปสรรค มากที่สุด คือ ด้านกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย 4.21 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านอื่น ๆ ค่าเฉลี่ย 4.07 คะแนน และด้านที่มีปัญหา อุปสรรค น้อยที่สุด คือ ด้านทักษะและองค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย 3.64 คะแนน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหา อุปสรรค ของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต ในภาพรวม

ปัญหา อุปสรรค	$\overline{x}$	S.D.	แปลผล	อันดับ
ด้านลักษณะงาน	3.85	0.87	มาก	5
ด้านโครงสร้างอัตรากำลัง	3.90	0.98	มาก	3
ด้านทักษะและองค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	3.64	0.80	มาก	6
ด้านกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	4.21	0.77	มากที่สุด	1
ด้านการบริหารจัดการ	3.87	0.89	มาก	4
ด้านอื่น ๆ	4.07	0.83	มาก	2
ภาพรวม	**3.92**	**0.86**	**มาก**	

เมื่อพิจารณาปัญหา อุปสรรค ของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริตเป็นรายด้าน ได้แก่

1.1) ด้านลักษณะงาน พบว่า ในภาพรวมมีปัญหา อุปสรรค อยู่ใน**ระดับมาก** โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.85 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีปัญหา อุปสรรค มากที่สุดคือ การสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทุจริตตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ม.49) ค่าเฉลี่ย 4.12 คะแนน รองลงมาเป็นการสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ ค่าเฉลี่ย 4.06 คะแนน และข้อที่มีปัญหา อุปสรรค น้อยที่สุด คือ การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ค่าเฉลี่ย 3.26 คะแนน

ทั้งนี้ ด้านลักษณะงานมีปัญหา อุปสรรคอยู่ในระดับมาก ($\overline{X}$ = 3.85, S.D. = 0.87) สะท้อนให้เห็นว่าการดำเนินภารกิจสืบสวนเพื่อสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ยังคงเผชิญข้อจำกัดจากลักษณะงานที่มีความซับซ้อนและต้องอาศัยการรวบรวมข้อเท็จจริงจากหลายแหล่งข้อมูล การติดตามพฤติการณ์บุคคล ตลอดจนการตรวจสอบความเชื่อมโยงทางเครือญาติ ผลประโยชน์ และความสัมพันธ์ทางการเมือง ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนและยากต่อการแสวงหาพยานหลักฐาน ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับมากแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานรับรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวในระดับค่อนข้างสูง ขณะที่ค่า S.D. เท่ากับ 0.87 สะท้อนว่าผู้ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นแตกต่างกันอยู่บ้าง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความแตกต่างของประเภทคดี ระดับความซับซ้อนของข้อเท็จจริง พื้นที่รับผิดชอบ และข้อจำกัดในการใช้อำนาจตามกฎหมายที่พบในแต่ละสถานการณ์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหา อุปสรรค ของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต ด้านลักษณะงาน

ปัญหา อุปสรรค[1]	ผู้ตอบ (คน)	จำนวนและร้อยละของระดับปัญหา อุปสรรค					$\overline{x}$	S.D.	แปลผล
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด			
ด้านลักษณะงาน							**3.85**	**0.87**	**มาก**
1. การตรวจสอบข้อเท็จจริง							3.99	0.90	มาก
1.1 การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/กล่าวหาในชั้นต้น	126 (100.00)	40 (31.75)	54 (42.86)	31 (24.60)	1 (0.79)	-	4.06	0.77	มาก
1.2 การตรวจสอบ/สืบค้นข้อมูลบุคคล	128 (100.00)	59 (46.09)	44 (34.38)	22 (17.19)	3 (2.34)	-	4.24	0.82	มากที่สุด
1.3 การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางเครือญาติ	78 (100.00)	30 (38.46)	23 (29.49)	19 (24.36)	6 (7.69)	-	3.99	0.98	มาก
1.4 การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางผลประโยชน์	85 (100.00)	35 (41.18)	31 (36.47)	17 (20.00)	2 (2.35)	-	4.16	0.83	มาก
1.5 การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางการเมือง	49 (100.00)	21 (42.86)	14 (28.57)	13 (26.53)	1 (2.04)	-	4.12	0.88	มาก
1.6 การตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคล หรือพฤติกรรมแห่งการกระทำหรือแผนประทุษกรรม	61 (100.00)	17 (27.87)	25 (40.98)	16 (26.23)	3 (4.92)	-	3.90	0.87	มาก
1.7 การร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง/สอบปากคำบุคคล	46 (100.00)	11 (23.91)	13 (28.26)	16 (34.78)	5 (10.87)	1 (2.17)	3.61	1.04	มาก
1.8 การสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคล/บุคคล	45 (100.00)	15 (33.33)	8 (17.78)	19 (42.22)	3 (6.67)	-	3.86	0.98	มาก
1.9 การตรวจสอบในประเด็นอื่น ๆ เช่น ทรัพย์สิน สถานที่ ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต	75 (100.00)	27 (36.00)	28 (37.33)	16 (21.33)	2 (2.67)	2 (2.67)	4.01	0.97	มาก

[1] ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้หลายข้อ หรือไม่ตอบในข้อนั้น ๆ ได้ หากเห็นว่าไม่เป็นปัญหา อุปสรรค

ปัญหา อุปสรรค[1]	ผู้ตอบ (คน)	จำนวนและร้อยละของระดับปัญหา อุปสรรค					$\overline{x}$	S.D.	แปลผล
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด			
2. การสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทุจริตตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ม.49)	52 (100.00)	21 (40.38)	18 (34.62)	11 (21.15)	2 (3.85)	-	4.12	0.88	มาก
3. การจัดทำฐานข้อมูลการสืบสวนของบุคคลเป้าหมาย (BI)	62 (100.00)	27 (43.55)	14 (22.58)	19 (30.65)	1 (1.61)	1 (1.61)	4.05	0.98	มาก
4. การตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลเพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบไต่สวน	80 (100.00)	20 (25.00)	30 (37.50)	28 (35.00)	2 (2.50)		3.85	0.83	มาก
5. การตรวจสอบข้อเท็จจริงในการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยาน	32 (100.00)	3 (9.38)	17 (53.13)	10 (31.25)	1 (3.13)	1 (3.13)	3.63	0.83	มาก
6. การสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ	80 (100.00)	30 (37.50)	31 (38.75)	13 (16.25)	6 (7.50)	-	4.06	0.92	มาก
7. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย	19 (100.00)	1 (5.26)	5 (26.32)	11 (57.89)	10 (2.53)	-	3.26	0.73	ปานกลาง

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากคำตอบปลายเปิดในแบบสอบถามร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นปัญหา อุปสรรคของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ด้านลักษณะงาน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) สามารถสังเคราะห์ประเด็นหลักและประเด็นย่อย โดยมีรายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 4.7

ตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) ของปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ด้านลักษณะงาน

Theme (ประเด็นหลัก)	Sub-theme (ประเด็นย่อย)	Codes (รหัสข้อมูล)	ตัวอย่างคำสัมภาษณ์	ความหมายที่สังเคราะห์
1. ข้อจำกัดด้านอำนาจตามกฎหมาย ระเบียบ และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล	การเข้าถึงข้อมูลตามกฎหมาย	ไม่มีอำนาจเรียกเอกสาร, ไม่มีอำนาจเรียกบุคคล, เข้าถึงข้อมูลการเงินไม่ได้	"งานสืบสวนของเราไม่มีอำนาจสอบปากคำ"	นักสืบสวนยังขาดอำนาจตามกฎหมายในการรวบรวมพยานหลักฐานและเข้าถึงข้อมูลสำคัญส่งผลให้ต้องพึ่งพาหน่วยงานอื่นและทำให้การดำเนินงานล่าช้า
	ความเสี่ยงด้านความชอบด้วยกฎหมาย	พยานหลักฐานอาจถูกโต้แย้ง, ขั้นตอนซับซ้อน	"มีความเสี่ยงทางกฎหมายค่อนข้างมาก"	ข้อจำกัดด้านกฎหมายทำให้ผู้ปฏิบัติงานกังวลต่อความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานและการดำเนินคดี
2. ข้อจำกัดด้านการเข้าถึงข้อมูล คุณภาพข้อมูล และฐานข้อมูลสำคัญ	การเข้าถึงฐานข้อมูล	เข้าถึงทะเบียนราษฎรไม่ได้, ต้องผ่านตัวกลาง	"ระบบการสืบค้นข้อมูลยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน"	การเข้าถึงฐานข้อมูลสำคัญยังมีข้อจำกัด ทำให้การสืบสวนใช้เวลานานและขาดความคล่องตัว

Theme (ประเด็นหลัก)	Sub-theme (ประเด็นย่อย)	Codes (รหัสข้อมูล)	ตัวอย่างคำสัมภาษณ์	ความหมายที่สังเคราะห์
	คุณภาพของข้อมูล	ข้อมูลไม่ครบ, ไม่เป็นปัจจุบัน, ตรวจสอบซ้ำ	"ข้อมูลที่ได้รับไม่ครบถ้วน"	คุณภาพข้อมูลส่งผลต่อความถูกต้องของการวิเคราะห์และการขยายผลคดี
	ระบบสารสนเทศ	ระบบเชื่อมโยงข้อมูลไม่ได้, Export ข้อมูลไม่ได้	"ต้องเอาข้อมูลมาต่อจิ๊กซอเอง"	ระบบสารสนเทศยังไม่สนับสนุนการสืบสวนเชิงวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ปัญหาด้านการประสานงาน การสื่อสาร และการส่งต่อข้อมูล	การกำหนดประเด็นร่วม	ประเด็นสืบสวนไม่ชัด, ขาดการหารือร่วม	"ไม่เคยมีการคุยร่วมกัน"	การประสานงานระหว่างฝ่ายสืบสวนและฝ่ายไต่สวนยังไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดำเนินงานซ้ำซ้อน
	การประสานงานภายนอก	ขอข้อมูลล่าช้า, ขาดความร่วมมือ	"ใช้เวลานานในการเข้าถึงข้อมูล"	ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานยังเป็นอุปสรรคต่อความรวดเร็วของการสืบสวน
4. ข้อจำกัดด้านทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร และเครื่องมือสนับสนุน	งบประมาณและเครื่องมือ	งบประมาณจำกัด, อุปกรณ์ไม่เพียงพอ	"เครื่องมือเราน้อย"	การขาดทรัพยากรและเทคโนโลยีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาคสนาม
	เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูล	โปรแกรมไม่เพียงพอ	"โปรแกรมของ ป.ป.ช. เพียงพอไม่ถึง 20%"	ขาดเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสืบสวนที่ทันสมัย
5. ภาระงานสูง ข้อจำกัดด้านเวลา และความไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงาน	ภาระงาน	คดีจำนวนมาก, งานเร่งด่วน	"ต้องรับผิดชอบหลายภารกิจ"	ภาระงานที่สูงส่งผลให้ไม่สามารถทุ่มเทเวลาให้แต่ละคดีได้เต็มที่
	ขั้นตอนราชการ	อนุมัติหลายขั้นตอน	"การดำเนินงานไม่ทันต่อสถานการณ์"	ระบบงานภายในยังขาดความคล่องตัว
6. ข้อจำกัดด้านทักษะ ความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะเฉพาะทางของผู้ปฏิบัติงาน	ทักษะเฉพาะทาง	วิเคราะห์ข้อมูล, การซักถามเชิงลึก, ความรู้เฉพาะด้าน	"จำเป็นต้องพัฒนาทักษะเฉพาะทาง"	บุคลากรยังต้องการการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับคดีที่ซับซ้อน
7. ข้อจำกัดด้านการปฏิบัติงานภาคสนาม พยาน และบริบทพื้นที่	ความปลอดภัย	พื้นที่เสี่ยง, รถราชการสังเกตง่าย	"รถราชการเข้าพื้นที่ยาก"	สภาพพื้นที่และความปลอดภัยเป็นข้อจำกัดสำคัญของการปฏิบัติงานภาคสนาม
	พยานและแหล่งข่าว	พยานไม่ให้ความร่วมมือ, ขาดแหล่งข่าว	"พยานไม่กล้าให้ข้อมูล"	การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกยังขึ้นอยู่กับความร่วมมือของบุคคลและบริบทพื้นที่

(1) ข้อจำกัดด้านอำนาจตามกฎหมาย ระเบียบ และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

ประเด็นด้านกฎหมายและระเบียบถือเป็นปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานสืบสวนในเกือบทุกขั้นตอน โดยผู้ปฏิบัติงานสะท้อนว่ายังไม่มีอำนาจตามกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก การเรียกเอกสาร การเชิญบุคคลมาให้ข้อมูล หรือการรวบรวมพยานหลักฐานบางประเภท ส่งผลให้ต้องอาศัยการขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นแทนการใช้อำนาจ

โดยตรง ทำให้กระบวนการดำเนินงานเกิดความล่าช้าและขาดความคล่องตัว นอกจากนี้ ยังมีความกังวลเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพยานหลักฐานที่ได้มา ซึ่งอาจถูกโต้แย้งในภายหลังและกระทบต่อความน่าเชื่อถือของคดี อีกทั้งขั้นตอนทางกฎหมายและระเบียบที่ซับซ้อน เช่น การขออนุมัติหรือการผ่านหลายลำดับชั้น ยิ่งทำให้การดำเนินงานไม่ทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะคดีทุจริตที่มีลักษณะซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

(2) ข้อจำกัดด้านการเข้าถึงข้อมูล คุณภาพข้อมูล และฐานข้อมูลสำคัญ

ปัญหาด้านข้อมูลถือเป็นอุปสรรคสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการสืบสวน โดยเฉพาะการไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลสำคัญได้โดยตรง เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร ข้อมูลยานพาหนะ ข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน หรือฐานข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก ส่งผลให้ต้องดำเนินการผ่านตัวกลางหรือรอการประสานงานจากหน่วยงานอื่น ทำให้เกิดความล่าช้าในการสืบสวน นอกจากนี้ ยังพบว่าข้อมูลที่ได้รับหลายกรณีมีลักษณะไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน หรือมีความคลุมเครือ ทำให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มเติมและเพิ่มภาระงานแก่เจ้าหน้าที่ อีกทั้งคดีบางประเภทเป็นเหตุการณ์ย้อนหลัง ส่งผลให้พยานหลักฐานสูญหายหรือไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อย่างครบถ้วน ปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลต่อการวิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูล และการขยายผลคดีอย่างมีนัยสำคัญ

(3) ปัญหาด้านการประสานงาน การสื่อสาร และการส่งต่อข้อมูล

การประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเป็นอีกประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยพบว่า การส่งต่อข้อมูลระหว่างฝ่ายไต่สวนกับฝ่ายสืบสวนยังขาดความชัดเจนในประเด็นที่ต้องสืบสวน บางกรณีส่งเรื่องล่าช้าหรือข้อมูลไม่ครบถ้วน ทำให้ฝ่ายสืบสวนต้องเริ่มกระบวนการตรวจสอบใหม่ ส่งผลให้เสียเวลาและลดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน นอกจากนี้ การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายนอกยังขาดความรวดเร็วและความร่วมมือที่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการขอข้อมูลหรือการติดตามพยาน หลายกรณีเกิดปัญหาข้อมูลไม่ตรงกัน ต้องตรวจสอบซ้ำ หรือเกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน ซึ่งสะท้อนถึงช่องว่างของระบบการประสานงานและการบริหารจัดการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(4) ข้อจำกัดด้านทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร และเครื่องมือสนับสนุน

กลุ่มตัวอย่างสะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดด้านทรัพยากรขององค์กรอย่างชัดเจน ทั้งในด้านจำนวนบุคลากรที่ไม่สมดุลกับปริมาณงาน งบประมาณที่ไม่เพียงพอ รวมถึงข้อจำกัดในการเบิกจ่ายและการอนุมัติที่มีความล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินงานขาดความคล่องตัว โดยเฉพาะภารกิจเร่งด่วน นอกจากนี้ยังพบปัญหาการขาดเครื่องมือและเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวน เช่น โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสืบสวน อุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง ยานพาหนะ หรืออุปกรณ์เฉพาะทางสำหรับปฏิบัติงานภาคสนาม ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้แรงงานคนมากขึ้น ลดความแม่นยำในการวิเคราะห์ข้อมูล และไม่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลต่อทั้งคุณภาพและความรวดเร็วของกระบวนการสืบสวนโดยรวม

(5) ภาระงานสูง ข้อจำกัดด้านเวลา และความไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงาน

จากข้อมูลพบว่า นักสืบสวนคดีทุจริตต้องรับผิดชอบภารกิจจำนวนมากในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้ไม่สามารถให้ความสำคัญกับแต่ละคดีได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะคดีที่มีความซับซ้อนหรือจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด นอกจากนี้ ยังมีข้อจำกัดด้านกรอบเวลาการกำหนดส่งงาน และภารกิจเร่งด่วนที่ทำให้การปฏิบัติงานต้องดำเนินไปอย่างเร่งรีบ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาด อีกทั้งขั้นตอนการอนุมัติ การเบิกจ่าย หรือการใช้ทรัพยากรของทางราชการยังขาดความคล่องตัว ส่งผลให้การตอบสนองต่อสถานการณ์ภาคสนามทำได้ไม่ทันท่วงที ปัญหาดังกล่าวจึงสะท้อนถึงภาระงานที่เกินสมดุลและข้อจำกัดเชิงระบบที่กระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยตรง

(6) ข้อจำกัดด้านทักษะ ความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะเฉพาะทางของผู้ปฏิบัติงาน

แม้ประเด็นด้านทักษะจะไม่ถูกกล่าวถึงมากเท่าปัญหาเชิงโครงสร้าง แต่ยังถือเป็นข้อจำกัดสำคัญต่อประสิทธิภาพการสืบสวน โดยผู้ปฏิบัติงานสะท้อนถึงความจำเป็นในการพัฒนาทักษะเฉพาะทาง เช่น การซักถามเชิงลึก การเข้าหาบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงซับซ้อน การใช้เทคโนโลยีสืบสวน รวมถึงความรู้เฉพาะด้าน เช่น การเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง หรือกฎหมายเฉพาะทาง ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการสืบสวนคดีทุจริตที่มีความซับซ้อนสูง หากขาดทักษะดังกล่าวจะทำให้ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะห์พฤติการณ์ หรือขยายผลคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งภาระงานที่สูงยังส่งผลให้บุคลากรมีเวลาจำกัดในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง

(7) ข้อจำกัดด้านการปฏิบัติงานภาคสนาม พยาน และบริบทพื้นที่

ปัญหาในการปฏิบัติงานภาคสนามเป็นอีกประเด็นที่ส่งผลต่อการสืบสวนอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะข้อจำกัดด้านการเข้าถึงพื้นที่ ความปลอดภัย สภาพภูมิประเทศ รวมถึงข้อจำกัดด้านภาษาและวัฒนธรรมในบางพื้นที่ นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการขาดแคลนแหล่งข่าวและการที่พยานบุคคลไม่กล้าให้ข้อมูล เนื่องจากความหวาดกลัวหรือความไม่ไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้การรวบรวมข้อมูลเชิงลึกทำได้ยากและต้องใช้เวลานาน อีกทั้งบางกรณีเป็นเหตุการณ์ย้อนหลัง ทำให้พยานจำรายละเอียดไม่ได้หรือไม่สามารถติดตามตัวได้ ส่งผลให้การสืบสวนขาดข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ ปัญหาดังกล่าวสะท้อนถึงข้อจำกัดเชิงพื้นที่และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิผลของการสืบสวนคดีทุจริต

เมื่อลงรายละเอียดของปัญหา อุปสรรค ของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต ด้านลักษณะงาน ในแต่ละงาน ได้แก่

(1) การตรวจสอบข้อเท็จจริงตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย

ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า ปัญหา อุปสรรคของภารกิจสืบสวนในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามประเด็นที่ได้รับมอบหมายอยู่ในระดับมาก ($\overline{X}$ = 3.99) โดยเมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า การตรวจสอบ/สืบค้นข้อมูลบุคคล มีระดับปัญหาสูงที่สุด ($\overline{X}$ = 4.24) รองลงมา ได้แก่ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางผลประโยชน์ ($\overline{X}$= 4.16) การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางการเมือง ($\overline{X}$ = 4.12) การตรวจสอบในประเด็นอื่น ๆ ($\overline{X}$ = 4.01) และการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/กล่าวหาในชั้นต้น ($\overline{X}$ = 4.06) ส่วนประเด็นที่มีระดับปัญหาน้อยที่สุด คือ การร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสอบปากคำบุคคล ($\overline{X}$ = 3.61) แม้ว่ายังคงอยู่ในระดับมากก็ตาม

(1.1) การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/กล่าวหาในชั้นต้น

ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนหรือกล่าวหาในชั้นต้นมีระดับปัญหาอยู่ในระดับ มาก ($\overline{X}$ = 4.06) โดยผู้ตอบแบบสอบถามถึงร้อยละ 74.61 (มากที่สุดร้อยละ 31.75 และมากร้อยละ 42.86) เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับมากถึงมากที่สุด ขณะที่มีผู้เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับน้อยเพียงร้อยละ 0.79 เท่านั้น สะท้อนว่าผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ประสบปัญหาในขั้นตอนเริ่มต้นของการสืบสวน ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกช่วยอธิบายว่า สาเหตุสำคัญเกิดจากการได้รับข้อมูลตั้งต้นที่ไม่เพียงพอหรือเป็นเรื่องร้องเรียนที่ไม่ระบุตัวตน ทำให้ไม่สามารถกำหนดทิศทางการสืบสวนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องได้ นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการกำหนดประเด็นการสืบสวนร่วมกันระหว่างฝ่ายไต่สวนและฝ่ายสืบสวนที่ยังไม่ชัดเจน ส่งผลให้มีการมอบหมายภารกิจที่ฝ่ายสืบสวนไม่มีอำนาจดำเนินการโดยตรง อีกทั้งข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนจำนวนมากเป็นเพียงข้อมูลทางการข่าว ซึ่งยังไม่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานตามกฎหมายได้อย่างสมบูรณ์ ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“บางทีเข้ามาแบบไม่มีข้อมูลอะไรเลย ข้อมูลน้อยมาก อย่างเช่น อาจจะเป็นกระดาษแผ่นเดียว ยิ่งข้อมูลน้อย เราก็ยิ่งสืบสวนยาก หรือประเด็นที่ผู้ร้องไม่ระบุตัวตน อันนี้ยิ่งค่อนข้างยาก เพราะว่าเราจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เราต้องการยาก” — นักสืบสวนคนที่ 1

“ฝ่ายไต่สวนมักจะส่งเรื่องที่เขามีอำนาจที่จะตรวจสอบอยู่แล้ว มาให้ฝ่ายสืบสวนทำอยู่เรื่อย ๆ มันไม่เคยมีการคุยร่วมกัน ในการกำหนดประเด็นสิ่งที่ต้องการข้อมูล”— นักสืบสวนคนที่ 2

ผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจึงสอดคล้องกันว่า ปัญหาในขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนหรือกล่าวหาไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติงานของนักสืบสวนเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากคุณภาพของข้อมูลตั้งต้น การกำหนดประเด็นสืบสวน และการประสานงานระหว่างฝ่ายไต่สวนกับฝ่ายสืบสวน ซึ่งล้วนส่งผลต่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานในระยะเริ่มต้นของการสืบสวน

(1.2) การตรวจสอบ/สืบค้นข้อมูลบุคคล

ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า การตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลบุคคลเป็นประเด็นที่มีระดับปัญหาสูงที่สุดในด้านลักษณะงาน ($\overline{\mathbf{X}}$ = 4.24) และเป็นประเด็นเดียวที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด โดยผู้ตอบแบบสอบถามถึง ร้อยละ 80.47 (มากที่สุดร้อยละ 46.09 และมากร้อยละ 34.38) เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับมากถึงมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าการเข้าถึงข้อมูลบุคคลเป็นข้อจำกัดสำคัญของภารกิจสืบสวน ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกอธิบายว่า ปัญหาดังกล่าวเกิดจากข้อจำกัดในการเข้าถึงฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการสืบสวน ทั้งในด้านสิทธิการเข้าถึง ความครบถ้วนของข้อมูล และข้อจำกัดด้านอำนาจตามกฎหมาย โดยเฉพาะนักสืบสวนระดับปฏิบัติการที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานบางประเภท เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎรได้โดยตรง ส่งผลให้ต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่ระดับชำนาญการหรือหน่วยงานภายนอก ขณะเดียวกันฐานข้อมูลของสำนักงาน ป.ป.ช. ยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกได้เทียบเท่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ทำให้การสืบค้นข้อมูลด้านโทรศัพท์ การเงิน การถือครองทรัพย์สิน หรือการเดินทางยังมีข้อจำกัด ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่าดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“ปัจจุบันระบบการสืบค้นข้อมูลยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ถือว่าน้อยมากถ้าเทียบกับตำรวจ ข้อมูลที่ยังไม่มีระบบการสืบค้น เช่น ที่ดิน การถือครองที่ดิน การขอใช้ไฟฟ้า ประปา รวมทั้งข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์” — นักสืบสวนคนที่ 1

“เครื่องมือที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลมันน้อยมากถ้าเทียบกับตำรวจ โปรแกรมของ ป.ป.ช. เพียงพอต่อการใช้งานไม่ถึง 20%”— นักสืบสวนคนที่ 10

ผลการวิจัยทั้งสองส่วนจึงสอดคล้องกันว่า ข้อจำกัดด้านฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และอำนาจในการเข้าถึงข้อมูล เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลบุคคลเป็นปัญหาที่ผู้ปฏิบัติงานรับรู้มากที่สุดในด้านลักษณะงาน

(1.3) การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางเครือญาติ

ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางเครือญาติมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับมาก ($\overline{\mathbf{X}}$ = 3.99) โดยผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 67.95 (มากที่สุดร้อยละ 38.46 และมากร้อยละ 29.49) เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 24.36 เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับปานกลาง และร้อยละ 7.69 เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับน้อย สะท้อนว่าการตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ทางเครือญาติยังเป็นภารกิจที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการดำเนินงาน ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกช่วยอธิบายว่า ปัญหาสำคัญเกิดจากข้อจำกัดของระบบฐานข้อมูลที่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเครือญาติได้โดยอัตโนมัติ ทำให้นักสืบสวนต้องสืบค้นข้อมูลทีละบุคคลและจัดทำผังความสัมพันธ์ด้วยตนเอง อีกทั้งเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษฎรได้โดยตรง ส่งผลให้ต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่ระดับชำนาญการ และทำให้การสืบสวนใช้เวลานานกว่าที่ควร นอกจากนี้ ระบบสารสนเทศของสำนักงานยังไม่สามารถส่งออกข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์ความเชื่อมโยงได้อย่างสะดวก ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“ระบบ EDRS ของสำนักงาน ป.ป.ช. มันไม่สามารถลิงก์ข้อมูลระหว่างญาติพี่น้องได้ ต้องเอาข้อมูลทีละอันมาต่อจิ๊กซอเอง”— นักสืบสวนคนที่ 10

ผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจึงสอดคล้องกันว่า ปัญหาการตรวจสอบความสัมพันธ์ทางเครือญาติเกิดจากข้อจำกัดของฐานข้อมูล การบริหารสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล และเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของการสืบสวนเชิงลึก

(1.4) การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางผลประโยชน์

ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางผลประโยชน์มีระดับปัญหาอยู่ในระดับมาก ($\overline{X}$ = 4.16) โดยผู้ตอบแบบสอบถามถึงร้อยละ 77.65 เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับมากถึงมากที่สุด ขณะที่มีผู้ตอบเพียงร้อยละ 22.35 ที่เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับปานกลางหรือน้อย แสดงให้เห็นว่าการตรวจสอบความเชื่อมโยงทางผลประโยชน์เป็นประเด็นที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เห็นว่ามีความยากและซับซ้อน ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ปัญหาสำคัญเกิดจากข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับนิติบุคคล ผู้ถือหุ้น ผู้มีอำนาจควบคุมที่แท้จริง และความสัมพันธ์ในลักษณะนอมินี รวมทั้งข้อจำกัดในการสืบค้นข้อมูลโครงการภาครัฐจากระบบ E-GP ส่งผลให้การตรวจสอบความเชื่อมโยงทางผลประโยชน์ต้องใช้เวลาและทรัพยากรมาก

ผลการวิจัยทั้งสองส่วนจึงสะท้อนตรงกันว่า แม้ผู้ปฏิบัติงานจะตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสอบผลประโยชน์ แต่ข้อจำกัดด้านฐานข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการสืบสวนคดีทุจริต

(1.5) การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางการเมือง

ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางการเมืองมีระดับปัญหาอยู่ในระดับมาก ($\overline{X}$ = 4.12) โดยผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 71.43 เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 26.53 เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับปานกลาง สะท้อนว่าการสืบสวนความเชื่อมโยงทางการเมืองยังเป็นภารกิจที่มีความซับซ้อนสูง ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า สาเหตุสำคัญเกิดจากการไม่มีฐานข้อมูลที่สามารถแสดงความเชื่อมโยงทางการเมืองเชิงลึกได้ ทำให้ตรวจสอบได้เฉพาะข้อมูลที่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการ แต่ไม่สามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ที่ถูกปกปิดหรือเครือข่ายผลประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ได้ ดังคำสัมภาษณ์ว่า

“กลุ่มนี้เป็นกลุ่มลูกค้าโดยตรง แต่เราไม่เคยมีฐานข้อมูลนี้ สิ่งที่เขายื่นมันเห็น แต่สิ่งที่เขาซุกมันจะไม่เห็น”— นักสืบสวนคนที่ 2

ข้อมูลเชิงคุณภาพดังกล่าวช่วยอธิบายผลเชิงปริมาณที่พบว่าผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ประเมินว่าการตรวจสอบความสัมพันธ์ทางการเมืองเป็นปัญหาในระดับมาก เนื่องจากข้อจำกัดของฐานข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก

(1.6) การตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคล หรือพฤติกรรมแห่งการกระทำหรือแผนประทุษกรรม

ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า การตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคลหรือแผนประทุษกรรมมีระดับปัญหาอยู่ในระดับ มาก ($\overline{X}$ = 3.90) โดยผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 68.85 เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 26.23 เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับปานกลาง ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกช่วยอธิบายว่า ปัญหาสำคัญเกิดจากการกำหนดประเด็นสืบสวนระหว่างฝ่ายไต่สวนกับฝ่ายสืบสวนที่ยังไม่ชัดเจน ทำให้ต้องตีความขอบเขตงานเอง และต้องอาศัยข้อมูลเชิงลึกจากสำนวนร่วมกับโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล จึงจะสามารถจัดทำผังความเชื่อมโยงได้ ดังคำสัมภาษณ์ว่า

“เจ้าของเรื่องจะรู้ดีที่สุดว่ากระบวนการแผนประทุษกรรมแต่ละคน ใครทำหน้าที่อะไร ปัญหาจะเป็นเรื่องของการบูรณาการระหว่าง 2 ฝ่าย ที่จะกำหนดประเด็นให้ชัดก่อน”— นักสืบสวนคนที่ 3

ผลการวิจัยทั้งสองส่วนจึงสะท้อนตรงกันว่า ความชัดเจนของประเด็นสืบสวนและการบูรณาการข้อมูลระหว่างฝ่ายไต่สวนกับฝ่ายสืบสวนเป็นปัจจัยสำคัญต่อประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของบุคคลและพฤติการณ์แห่งการกระทำ

(1.7) การร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง/สอบปากคำบุคคล

ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า การร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสอบปากคำบุคคลมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับมาก ($\overline{X}$ = 3.61) โดยผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 52.17 (มากที่สุดร้อยละ 23.91 และมากร้อยละ 28.26) เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 34.78 เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับปานกลาง และร้อยละ 13.04 เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับน้อยหรือน้อยที่สุด สะท้อนว่าปัญหาดังกล่าวมีความแตกต่างกันตามบริบทของคดีและลักษณะการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกช่วยอธิบายว่า ความแตกต่างดังกล่าวเกิดจากข้อจำกัดด้านอำนาจตามกฎหมายของนักสืบสวนในการสอบถามหรือสอบปากคำบุคคล ซึ่งหลายกรณีจำเป็นต้องดำเนินการร่วมกับพนักงานไต่สวน ส่งผลให้การปฏิบัติงานภาคสนามไม่สามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัว และต้องอาศัยการประสานงานระหว่างสองฝ่ายอย่างใกล้ชิด ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสอบปากคำมีปัญหาอุปสรรค” ส่วนหนึ่งเป็นข้อจำกัดด้านกฎหมาย” — นักสืบสวนคนที่ 12

ผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจึงสะท้อนสอดคล้องกันว่า แม้การลงพื้นที่จะเป็นภารกิจสำคัญของงานสืบสวน แต่ข้อจำกัดด้านอำนาจตามกฎหมายและการแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างฝ่ายสืบสวนกับฝ่ายไต่สวน ยังคงเป็นอุปสรรคต่อความคล่องตัวและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานภาคสนาม

(1.8) การสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคล/บุคคล

ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า การสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลหรือบุคคลมีระดับปัญหาอยู่ในระดับมาก ($\overline{X}$ = 3.86) โดยผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 51.11 เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 42.22 เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ประสบข้อจำกัดในการปฏิบัติงานภาคสนาม แม้ว่าระดับความรุนแรงของปัญหาจะ

แตกต่างกันตามบริบทของแต่ละคดีก็ตาม ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ปัญหาสำคัญเกิดจากข้อจำกัดด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการติดตามเป้าหมายในพื้นที่จริง ซึ่งยานพาหนะของทางราชการมีลักษณะสังเกตได้ง่าย ทำให้ยากต่อการปฏิบัติการลับ อีกทั้งยังขาดอุปกรณ์สนับสนุนและเทคโนโลยีสำหรับการติดตามเช่นเดียวกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ส่งผลให้นักสืบสวนต้องใช้อุปกรณ์ส่วนตัวในการปฏิบัติงาน ข้อมูลเชิงคุณภาพดังกล่าวช่วยอธิบายผลการสำรวจที่พบว่าปัญหาการติดตามความเคลื่อนไหวของบุคคลอยู่ในระดับมาก โดยสาเหตุสำคัญไม่ได้เกิดจากทักษะของผู้ปฏิบัติงาน แต่เกิดจากข้อจำกัดของทรัพยากร เครื่องมือ และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานภาคสนาม

(1.9) การตรวจสอบในประเด็นอื่น ๆ

ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า การตรวจสอบในประเด็นอื่น ๆ เช่น ทรัพย์สิน สถานที่ และข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต มีระดับปัญหาอยู่ในระดับมาก ($\overline{X}$ = 4.01) โดยผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 73.33 เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับมากถึงมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกไม่พบประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่โดดเด่นในหัวข้อนี้ โดยผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มองว่าการตรวจสอบในประเด็นอื่น ๆ สามารถดำเนินการได้ตามกระบวนการปกติ และไม่ได้เป็นข้อจำกัดสำคัญเมื่อเทียบกับการตรวจสอบข้อมูลบุคคลหรือความเชื่อมโยงเชิงลึก เมื่อพิจารณาร่วมกัน อาจสะท้อนว่า แม้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะประเมินว่าการดำเนินงานในประเด็นนี้มีความยากในระดับมาก แต่ผลการสัมภาษณ์ไม่ได้พบสาเหตุเชิงลึกที่ชัดเจน จึงอาจเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะบางสถานการณ์หรือบางประเภทคดี มากกว่าจะเป็นอุปสรรคเชิงระบบ

(2) การสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทุจริตตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ม.49)

ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า การสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา 49 มีระดับปัญหาอยู่ในระดับมาก ($\overline{X}$ = 4.12) โดยผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 75.00 เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับมากถึงมากที่สุด ขณะที่มีเพียงร้อยละ 3.85 ที่เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับน้อย สะท้อนว่าภารกิจดังกล่าวเป็นหนึ่งในภารกิจที่ผู้ปฏิบัติงานเห็นว่ามีข้อจำกัดสูง ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกอธิบายว่า ปัญหาหลักเกิดจากข้อจำกัดด้านอำนาจตามกฎหมาย โดยนักสืบสวนไม่มีอำนาจเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำ เข้าถึงข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลโทรคมนาคม และรวบรวมพยานหลักฐานบางประเภทได้โดยตรง ส่งผลให้ต้องพึ่งพาความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น อีกทั้งยังมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ แหล่งข่าว และทรัพยากรบุคคล ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“เราจำเป็นต้องรู้เส้นทางการเงิน เราจำเป็นต้องขอข้อมูลทางโทรศัพท์ แต่ข้อมูลเหล่านั้นต้องอาศัยอำนาจทางกฎหมายในการเข้าถึง มันก็มาติดตรงนี้ด้วย สืบไม่มีอำนาจโดยตรง” — นักสืบสวนคนที่ 3

ผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจึงสอดคล้องกันว่า ข้อจำกัดด้านอำนาจตามกฎหมายเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัย และเป็นประเด็นที่ควรได้รับการพัฒนาในระดับนโยบายและกฎหมาย

(3) การจัดทำฐานข้อมูลการสืบสวนของบุคคลเป้าหมาย (BI)

ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า การจัดทำฐานข้อมูลการสืบสวนของบุคคลเป้าหมาย (Background Investigation: BI) มีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับมาก ($\overline{X}$ = 4.05) โดยผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 66.13 (มากที่สุดร้อยละ 43.55 และมากร้อยละ 22.58) เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 30.65 เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับปานกลาง และมีเพียงร้อยละ 3.22 ที่เห็นว่าเป็น

ปัญหาในระดับน้อยหรือน้อยที่สุด สะท้อนว่าการจัดทำฐานข้อมูล BI ยังเป็นภารกิจที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ประสบข้อจำกัดในการดำเนินงาน ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกช่วยอธิบายว่า ปัญหาสำคัญเกิดจากข้อจำกัดหลายด้าน ทั้งการเข้าถึงข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกที่ใช้เวลานาน การขาดอำนาจในการรวบรวมพยานหลักฐานบางประเภท การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ยังไม่คล่องตัว รวมถึงข้อมูลที่ได้รับยังไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้การวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลของบุคคลเป้าหมายทำได้ยากและล่าช้า ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“การเข้าถึงข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกใช้เวลานาน ทำให้การสืบสวนและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของบุคคลเป้าหมายล่าช้า” — นักสืบสวนคนที่ 7

ผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจึงสอดคล้องกันว่า ประสิทธิภาพของการจัดทำฐานข้อมูล BI ยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการเข้าถึงและบูรณาการข้อมูลจากหลายหน่วยงาน หากสามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยเพิ่มศักยภาพของการสืบสวนและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของบุคคลเป้าหมายได้อย่างมีนัยสำคัญ

(4) การตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลเพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบไต่สวน

ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า การตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลเพื่อติดตามพยาน ส่งหมาย หรือส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบไต่สวน มีระดับปัญหาอยู่ในระดับมาก ($\overline{X}$ = 3.85) โดยผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 62.50 (มากที่สุดร้อยละ 25.00 และมากร้อยละ 37.50) เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 35.00 เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับปานกลาง และมีเพียงร้อยละ 2.50 ที่เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับน้อย สะท้อนว่าการติดตามพยานยังเป็นภารกิจที่มีข้อจำกัดในทางปฏิบัติ แม้ระดับปัญหาจะไม่สูงเท่าการสืบค้นข้อมูลบุคคลหรือการจัดทำฐานข้อมูล BI ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ปัญหาสำคัญเกิดจากการติดตามตัวพยานหรือผู้ถูกกล่าวหาที่หลีกเลี่ยงการรับหมาย เปลี่ยนที่อยู่หรือไม่สามารถติดต่อได้จากข้อมูลทะเบียนที่มีอยู่ ประกอบกับฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานยังไม่เชื่อมโยงกัน ทำให้ต้องใช้เวลาและทรัพยากรจำนวนมากในการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังพบว่า การส่งหมายมีความซ้ำซ้อน เนื่องจากแม้จะมีการส่งทางไปรษณีย์แล้ว แต่ยังต้องให้นักสืบสวนลงพื้นที่ส่งหมายด้วยตนเอง ส่งผลให้กระทบต่อการปฏิบัติงานสืบสวนเชิงลึก ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“ปัญหาอุปสรรคของการส่งหนังสือ/หมายให้พยาน คือ การบ่ายเบี่ยงของคนที่จะรับ โดยเค้าไม่อยากรับ...บางครั้งพอติดต่อไม่ได้ก็ต้องประสานผู้ใหญ่บ้านหรือฝ่ายปกครองเข้ามาเป็นพยานในการติดหมาย” — นักสืบสวนคนที่ 8

“การส่งหมายหลายกรณีเป็นงานเชิงธุรการที่ซ้ำซ้อน เพราะมีการส่งทางไปรษณีย์อยู่แล้ว แต่ยังต้องให้นักสืบลงพื้นที่ส่งอีกครั้ง ทำให้กระทบต่อการปฏิบัติงานสืบสวนเชิงลึก” —นักสืบสวนคนที่ 1

ผลการวิจัยทั้งสองส่วนจึงสะท้อนตรงกันว่า ปัญหาการติดตามพยานไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติงานของนักสืบสวนโดยตรง แต่เกิดจากข้อจำกัดของฐานข้อมูล การประสานงานระหว่างหน่วยงานและขั้นตอนการดำเนินงานที่ยังซ้ำซ้อน ซึ่งส่งผลให้ภารกิจสืบสวนใช้เวลาและทรัพยากรมากกว่าที่ควร

(5) การตรวจสอบข้อเท็จจริงในการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยาน

ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า การตรวจสอบข้อเท็จจริงในการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยานมีระดับปัญหาอยู่ในระดับมาก ($\overline{X}$ = 3.63) โดยผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 62.51 (มากที่สุดร้อยละ 9.38 และมากร้อยละ 53.13) เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 31.25 เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับปานกลาง และมีเพียงร้อยละ 6.26 ที่เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับน้อยหรือน้อยที่สุด ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกช่วยอธิบายว่า ภารกิจดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยการติดตามพฤติกรรม การประเมินความเสี่ยง และการประสานงานกับหลายหน่วยงาน ทั้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานด้านความมั่นคง โดยเฉพาะในกรณีที่มีความเร่งด่วนหรือมีความเสี่ยงสูง

ผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจึงสอดคล้องกันว่า ความสำเร็จของการคุ้มครองช่วยเหลือพยานขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานมากกว่าการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. เพียงหน่วยงานเดียว

(6) การสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ

ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า การสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับมาก ($\overline{X}$ = 4.06) โดยผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 76.25 (มากที่สุดร้อยละ 37.50 และมากร้อยละ 38.75) เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 16.25 เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับปานกลาง และร้อยละ 7.50 เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับน้อย สะท้อนว่าการติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับเป็นภารกิจที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เห็นว่ามีข้อจำกัดในการดำเนินงานค่อนข้างสูง ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกช่วยอธิบายว่า ปัญหาดังกล่าวเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งข้อจำกัดด้านกฎหมาย กระบวนการดำเนินงาน ทรัพยากร และสภาพพื้นที่ปฏิบัติการ โดยเฉพาะกรณีผู้ต้องหาหลบหนีออกนอกประเทศหรือใช้เส้นทางชายแดนธรรมชาติ ซึ่งทำให้การติดตามจับกุมเป็นไปด้วยความยากลำบาก ประกอบกับกระบวนการออกหมายจับใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน ส่งผลให้บางคดีเหลือระยะเวลาติดตามผู้ต้องหาเพียงเล็กน้อยก่อนคดีขาดอายุความ นอกจากนี้ ยังขาดแคลนอุปกรณ์ เครื่องมือ เช่น กุญแจมือ และกำลังพลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“เครื่องมือเราน้อย กุญแจมือสำนักงานต้องซื้อเอง ปืนไฟฟ้าไม่มี ปืนยาวใช้ของส่วนตัว” — นักสืบสวนคนที่ 4

ผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจึงสะท้อนสอดคล้องกันว่า การติดตามบุคคลตามหมายจับเป็นภารกิจที่มีความซับซ้อนสูง เนื่องจากต้องอาศัยทั้งอำนาจตามกฎหมาย การเข้าถึงข้อมูล การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ และการวางแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ หากยังมีข้อจำกัดในปัจจัยดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลของการจับกุมและการบังคับใช้กฎหมายโดยตรง

(7) การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายมีระดับปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$ = 3.26) ซึ่งเป็นหัวข้อเดียวในด้านลักษณะงานที่ไม่ได้อยู่ในระดับมาก โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 57.89 เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับปานกลาง ขณะที่ร้อยละ 31.58 เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับมากถึงมากที่สุด และมีผู้เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับน้อยเพียงร้อยละ 10.53 แสดงให้เห็นว่าภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บังคับบัญชาไม่ได้เป็นข้อจำกัดสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจสืบสวนด้านอื่น ๆ ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกไม่พบประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่มีนัยสำคัญในหัวข้อนี้ โดยผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่ได้สะท้อนว่าภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน และไม่ได้

ปรากฏประเด็นที่สามารถสังเคราะห์เป็นสาระสำคัญได้ เมื่อพิจารณาร่วมกันทั้งผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบว่าข้อมูลทั้งสองส่วนมีความสอดคล้องกัน กล่าวคือ ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินว่าปัญหาในหัวข้อนี้อยู่เพียงระดับปานกลาง ขณะที่ผลการสัมภาษณ์ก็ไม่พบข้อจำกัดที่เด่นชัด จึงอาจสะท้อนว่า ภารกิจอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายยังอยู่ในขอบเขตที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถบริหารจัดการได้ และยังไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของภารกิจสืบสวนในภาพรวม

1.2) ด้านโครงสร้างอัตรากำลัง

ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า ปัญหาและอุปสรรคด้านโครงสร้างอัตรากำลังของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. อยู่ในระดับมาก ($\overline{X}$ = 3.90) โดยผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 60.66 (มากที่สุดร้อยละ 36.07 และมากร้อยละ 24.59) เห็นว่าปัญหาดังกล่าวอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 32.79 เห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง และมีเพียงร้อยละ 6.56 ที่เห็นว่าอยู่ในระดับน้อย สะท้อนว่าผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าโครงสร้างอัตรากำลังยังเป็นข้อจำกัดที่ส่งผลต่อการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งนี้ ค่า S.D. เท่ากับ 0.98 สะท้อนว่าผู้ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นแตกต่างกันพอสมควร ซึ่งอาจเกิดจากความแตกต่างของบริบทพื้นที่ ปริมาณคดี ความซับซ้อนของภารกิจ และความจำเป็นในการใช้กำลังคนในแต่ละคดี โดยเฉพาะคดีที่ต้องเฝ้าติดตามพฤติการณ์บุคคลหรือเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการทุจริตที่มีความซับซ้อน ซึ่งมักต้องใช้เจ้าหน้าที่มากกว่าคดีทั่วไป รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.8 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหา อุปสรรค ของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต ด้านโครงสร้างอัตรากำลัง

ปัญหา อุปสรรค[2]	ผู้ตอบ (คน)	จำนวนและร้อยละของระดับปัญหา อุปสรรค					$\overline{x}$	S.D.	แปลผล
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด			
ด้านโครงสร้างอัตรากำลัง	61 (100.00)	22 (36.07)	15 (24.59)	20 (32.79)	4 (6.56)	-	**3.90**	**0.98**	**มาก**

เพื่ออธิบายผลการวิจัยเชิงปริมาณดังกล่าว คณะผู้วิจัยได้นำข้อมูลจากคำตอบปลายเปิดในแบบสอบถามร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) ซึ่งสามารถสังเคราะห์ออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ (1) การแบ่งงานและบทบาทหน้าที่ไม่เหมาะสม (2) ข้อจำกัดด้านกำลังคนและโครงสร้างอัตรากำลัง และ (3) การบริหารจัดการและการตัดสินใจที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 4.9

[2] ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้หลายข้อ หรือไม่ตอบในข้อนั้น ๆ ได้ หากเห็นว่าไม่เป็นปัญหา อุปสรรค

ตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) ของปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ด้านโครงสร้างอัตรากำลัง

Theme (ประเด็นหลัก)	Sub-theme (ประเด็นย่อย)	Codes (รหัสข้อมูล)	ตัวอย่างคำสัมภาษณ์	การสังเคราะห์ความหมาย
ด้านโครงสร้างอัตรากำลัง	การแบ่งงานและบทบาทหน้าที่ไม่เหมาะสม	นักสืบน้อย, รับผิดชอบพื้นที่กว้าง, ภาระงานไม่สมดุล	"นักสืบ 2 คนต่อจังหวัด น้อยไป"	การจัดสรรภารกิจยังไม่สอดคล้องกับปริมาณงานและความเชี่ยวชาญ ทำให้การสนับสนุนภารกิจสืบสวนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
	ข้อจำกัดด้านกำลังคนและโครงสร้างอัตรากำลัง	อัตรากำลังไม่เพียงพอ , ต้องขอกำลังสนับสนุน, คดีซับซ้อนใช้กำลังมาก	"ต้องขอทางภาคหรือขอทางส่วนอื่นมาช่วยสนับสนุน"	จำนวนบุคลากรยังไม่เพียงพอสำหรับคดีที่มีความซับซ้อน ส่งผลให้ต้องอาศัยการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นเป็นประจำ
	การบริหารจัดการอัตรากำลังและการมอบหมายงานที่ไม่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ	มอบหมายงานไม่เหมาะสม, ขาดความเชี่ยวชาญ, ต้องแก้ไขข้อมูลภายหลัง	"พนักงานไต่สวนปวดหัวแน่นอน"	การกำหนดบทบาทและการมอบหมายงานที่ไม่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ ส่งผลให้การดำเนินงานขาดประสิทธิภาพและเพิ่มภาระให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.2.1) การแบ่งงานและบทบาทหน้าที่ไม่เหมาะสม

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกช่วยอธิบายผลการสำรวจว่า การจัดสรรภาระงานในบางพื้นที่ยังไม่สอดคล้องกับจำนวนบุคลากรและลักษณะของพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างและมีนักสืบสวนจำนวนน้อย ส่งผลให้ไม่สามารถสนับสนุนภารกิจได้อย่างทั่วถึง ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“นักสืบ 2 คนต่อจังหวัด น้อยไป จังหวัด ก. มี 18 อำเภอ แบ่งคนละ 9 อำเภอในการกำกับดูแล ซึ่งไม่เพียงพอ” — นักสืบสวนคนที่ 7

ข้อมูลเชิงคุณภาพดังกล่าวช่วยอธิบายผลการสำรวจที่พบว่าผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่รับรู้ว่าปัญหาด้านโครงสร้างอัตรากำลังอยู่ในระดับมาก โดยแสดงให้เห็นว่าประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่จำนวนบุคลากรเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการจัดสรรกำลังคนและการแบ่งบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมกับปริมาณงานและบริบทของแต่ละพื้นที่

1.2.2) ข้อจำกัดด้านกำลังคนและโครงสร้างอัตรากำลัง

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกยังช่วยอธิบายผลการสำรวจในอีกมิติหนึ่งว่า ปัญหาด้านโครงสร้างอัตรากำลังไม่ได้เกิดจากจำนวนบุคลากรที่มีอยู่ในแต่ละหน่วยงานเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับลักษณะของคดีและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะคดีที่มีความซับซ้อน มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก หรือจำเป็นต้องดำเนินการสืบสวนเชิงลึก ซึ่งต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่มากกว่าการปฏิบัติงานตามปกติ ส่งผลให้หลายหน่วยงานจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนกำลังนักสืบสวนจากสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค หรือสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้สามารถดำเนินภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“ถ้ามีภารกิจใหญ่ก็ขอความร่วมมือจากจังหวัดใกล้เคียง...ต้องใช้กำลังคนจำนวนมากในการจับกุมตัวบุคคล รวมประมาณ 10 คนในการปฏิบัติการจับกุม” — นักสืบสวนคนที่ 12

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพดังกล่าวช่วยอธิบายผลการวิจัยเชิงปริมาณที่พบว่าผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ประเมินว่าปัญหาด้านโครงสร้างอัตรากำลังอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ ปัญหาที่เกิดขึ้นมิได้สะท้อนถึงการขาดแคลนอัตรากำลังในทุกสถานการณ์ แต่เป็นข้อจำกัดของการจัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับระดับความซับซ้อนของคดีและภารกิจเฉพาะ ซึ่งในหลายกรณีจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน จึงจะสามารถสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2.3) การบริหารจัดการอัตรากำลังและการมอบหมายงานที่ไม่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ

อีกประเด็นหนึ่งที่ช่วยอธิบายผลการวิจัยเชิงปริมาณ คือ การบริหารจัดการอัตรากำลังและการมอบหมายภารกิจยังไม่สอดคล้องกับความรู้ ความเชี่ยวชาญ และลักษณะงานของนักสืบสวนในบางกรณี ส่งผลให้การกำหนดประเด็นสืบสวนคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง หรือมีการรวบรวมข้อมูลที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการไต่สวน ทำให้พนักงานไต่สวนต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ แก้ไข หรือรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลัง ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“นักสืบบางคนเรื่องนึงแต่ไปตั้งอีกประเด็นหนึ่ง พนักงานไต่สวนปวดหัวแน่นอน ต้องมาตามปิดตามเช็ดภายหลัง” — นักสืบสวนคนที่ 10

ผลการสัมภาษณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ประสิทธิภาพของภารกิจสืบสวนมิได้ขึ้นอยู่กับจำนวนบุคลากรเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การมอบหมายงานให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ และการกำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน หากการบริหารจัดการดังกล่าวยังไม่มีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให้เกิดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน เพิ่มภาระให้กับพนักงานไต่สวน และลดประสิทธิภาพของกระบวนการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตโดยรวม

เมื่อพิจารณาร่วมกับผลการวิจัยเชิงปริมาณ จึงอาจกล่าวได้ว่า การประเมินปัญหาด้านโครงสร้างอัตรากำลังในระดับมาก ไม่ได้สะท้อนเฉพาะประเด็นด้านจำนวนบุคลากรเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ การจัดสรรภารกิจ และการใช้ศักยภาพของบุคลากรให้เหมาะสมกับลักษณะงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

1.3) ด้านทักษะและองค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า ปัญหาและอุปสรรคด้านทักษะและองค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ($\overline{X}$ = 3.64) โดยผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 50.52 (มากที่สุดร้อยละ 16.84 และมากร้อยละ 33.68) เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 46.32 เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับปานกลาง และมีเพียงร้อยละ 3.16 ที่เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับน้อย สะท้อนให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เห็นว่าทักษะและองค์ความรู้ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของภารกิจสืบสวน แม้ว่าระดับปัญหาที่แต่ละบุคคลเผชิญอาจแตกต่างกันตามประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และโอกาสในการได้รับการพัฒนาศักยภาพ ขณะที่ค่า S.D. เท่ากับ 0.80 สะท้อนว่าผู้ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นค่อนข้างสอดคล้องกันว่าทักษะและองค์ความรู้เป็นประเด็นที่ส่งผลต่อการดำเนินงานสืบสวน แม้ระดับปัญหาที่แต่ละบุคคลเผชิญอาจแตกต่างกันตามประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และโอกาสในการได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือฝึกอบรมเพิ่มเติม รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.10

ตารางที่ 4.10 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหา อุปสรรค ของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต ด้านทักษะและองค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ปัญหา อุปสรรค[3]	ผู้ตอบ (คน)	จำนวนและร้อยละของระดับปัญหา อุปสรรค					$\overline{x}$	S.D.	แปลผล
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด			
ด้านทักษะและองค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	95 (100.00)	16 (16.84)	32 (33.68)	44 (46.32)	3 (3.16)	-	**3.64**	**0.80**	**มาก**

เพื่ออธิบายผลการวิจัยเชิงปริมาณดังกล่าว ผู้วิจัยได้นำข้อมูลจากคำตอบปลายเปิดในแบบสอบถามร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) ซึ่งสามารถสังเคราะห์ได้ 6 ประเด็น ได้แก่ (1) ขาดทักษะการสืบสวนเชิงลึกและการตั้งประเด็น (2) ขาดทักษะการซักถาม การสัมภาษณ์ และการเข้าหาบุคคล (3) ขาดทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้เทคโนโลยี (4) ขาดความรู้เฉพาะทางในประเด็นคดีทุจริต (5) ขาดการพัฒนาและการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และ (6) ขาดประสบการณ์และการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงโดยมีรายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 4.11

ตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) ของปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ด้านทักษะและองค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

Theme (ประเด็นหลัก)	Sub-theme (ประเด็นย่อย)	Codes (รหัสข้อมูล)	ตัวอย่างคำสัมภาษณ์	การสังเคราะห์ความหมาย
ด้านทักษะและองค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	ขาดทักษะการสืบสวนเชิงลึกและการตั้งประเด็น	วิเคราะห์ข้อเท็จจริงไม่เป็นระบบ, กำหนดประเด็นไม่ชัดเจน, ขาดการฝึกจากกรณีจริง	"ต้องมีภาคปฏิบัติจริง เอาหมายจับหรือเคสจริงมาให้ฝึก"	ผู้ปฏิบัติงานยังขาดทักษะในการวิเคราะห์และวางแผนการสืบสวนเชิงลึก ทำให้การรวบรวมพยานหลักฐานและการเชื่อมโยงข้อเท็จจริงยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
	ขาดทักษะการซักถาม การสัมภาษณ์ และการเข้าหาบุคคล	การสร้างความไว้วางใจ, การลวงถาม, การซักถามเชิงลึก	"อยากได้ทักษะแบบการสะกดรอย...การลวงถาม ซักถาม ซักไซร้"	การสื่อสารและการเข้าถึงแหล่งข่าวยังต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะทาง ซึ่งบุคลากรจำนวนหนึ่งยังต้องการการพัฒนาเพิ่มเติม
	ขาดทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้เทคโนโลยี	การวิเคราะห์เชิงลึก i2 Excel, การวิเคราะห์เส้นทางการเงิน, Big Data	"ควรสอนการใช้โปรแกรม i2 เชิงลึก"	การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลยังไม่เต็มศักยภาพ ส่งผลให้การวิเคราะห์คดีใช้เวลานานและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างเต็มที่
	ขาดความรู้เฉพาะทางในประเด็นคดีทุจริต	การเงิน บัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง, กฎหมายเฉพาะทาง, เทคโนโลยีสารสนเทศ	"สิ่งที่ยังขาด เช่น เรื่องเส้นทางการเงิน เรื่องของข้อมูลไอที"	คดีทุจริตมีความซับซ้อนและต้องอาศัยองค์ความรู้เฉพาะด้าน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานบางส่วนยังมีข้อจำกัด

[3] ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้หลายข้อ หรือไม่ตอบในข้อนั้น ๆ ได้ หากเห็นว่าไม่เป็นปัญหา อุปสรรค

Theme (ประเด็นหลัก)	Sub-theme (ประเด็นย่อย)	Codes (รหัสข้อมูล)	ตัวอย่าง คำสัมภาษณ์	การสังเคราะห์ความหมาย
	ขาดการพัฒนาและการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง	หลักสูตรไม่เพียงพอ, โอกาสอบรมน้อย, เนื้อหาไม่ตรงกับงาน	"อยากให้เปิดอบรมบ่อย ๆ เพื่อพัฒนาทักษะ"	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรยังไม่ต่อเนื่องและไม่ครอบคลุม ส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถปรับตัวต่อรูปแบบคดีที่เปลี่ยนแปลงได้ทัน
	ขาดประสบการณ์และการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง	ประสบการณ์น้อย, ระบบพี่เลี้ยงไม่ชัดเจน, เรียนรู้ด้วยตนเอง	"ต้องลงพื้นที่แล้วเรียนรู้ไปด้วยแล้วก็ฝึก"	การสั่งสมประสบการณ์และการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญยังไม่มีระบบที่ชัดเจน ทำให้การพัฒนาความเชี่ยวชาญต้องอาศัยการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงเป็นหลัก

1.3.1) ขาดทักษะการสืบสวนเชิงลึกและการตั้งประเด็น

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกช่วยอธิบายผลการสำรวจว่า แม้ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะประเมินว่าปัญหาด้านทักษะและองค์ความรู้อยู่ในระดับมาก แต่ประเด็นที่สะท้อนอย่างชัดเจนคือ นักสืบสวนบางส่วนยังขาดทักษะในการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง การกำหนดประเด็นการสืบสวน และการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะคดีทุจริตที่มีความซับซ้อน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยทั้งประสบการณ์และความเข้าใจรูปแบบการกระทำความผิด อย่างไรก็ตาม การฝึกอบรมที่มีอยู่ในปัจจุบันยังเน้นภาคทฤษฎีมากกว่าการฝึกจากสถานการณ์จริง ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพช่วยอธิบายผลการวิจัยเชิงปริมาณว่า ข้อจำกัดด้านทักษะไม่ได้เกิดจากการขาดความรู้เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการขาดโอกาสในการฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์และวางแผนการสืบสวนคดีทุจริตที่มีความซับซ้อน

1.3.2) ขาดทักษะการซักถาม การสัมภาษณ์ และการเข้าหาบุคคล

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกยังสะท้อนเพิ่มเติมว่า การเข้าถึงพยาน บุคคลเป้าหมาย หรือแหล่งข่าว เป็นภารกิจที่ต้องอาศัยทักษะการสื่อสารและเทคนิคเฉพาะทาง ทั้งการสร้างความไว้วางใจ การลวงถาม และการซักถามเชิงลึก แต่ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนยังขาดทักษะดังกล่าว ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่สำคัญได้อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีบริบทเฉพาะหรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดของคนในชุมชน ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“เวลาแฝงตัวไปหาข้อมูล เขาจะมองว่าเป็นตำรวจมาหาข้อมูลในพื้นที่แน่นอน” — นักสืบสวนคนที่ 7

“อยากได้ทักษะแบบการสะกดรอย การทำงานเป็นทีม การอำพราง ยุทธวิธีในการหาข่าว การลวงถาม ซักถาม ซักไซร้” — นักสืบสวนคนที่ 8

ข้อมูลเชิงคุณภาพดังกล่าวช่วยอธิบายผลการสำรวจที่พบว่าผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เห็นว่าทักษะและองค์ความรู้ยังเป็นข้อจำกัดของการปฏิบัติงาน โดยชี้ให้เห็นว่า นอกจากความรู้ด้านกฎหมายแล้ว งานสืบสวนยังต้องอาศัยทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาในการเข้าถึงบุคคล ซึ่งเป็นทักษะที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการฝึกปฏิบัติภาคสนาม

1.3.3) ขาดทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้เทคโนโลยี

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกยังช่วยอธิบายผลการสำรวจว่า ข้อจำกัดด้านทักษะและองค์ความรู้ของผู้ปฏิบัติงานไม่ได้จำกัดอยู่เพียงความรู้ด้านการสืบสวนเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของการสืบสวนคดีทุจริตในปัจจุบัน โดยผู้ให้ข้อมูลหลายรายสะท้อนว่า นักสืบสวนจำนวนมากยังขาดความชำนาญในการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล เช่น โปรแกรม i2 การวิเคราะห์เส้นทางการเงิน และการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล ส่งผลให้การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงยังต้องอาศัยวิธีการแบบดั้งเดิม ใช้ระยะเวลานาน และไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลจำนวนมากได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งการฝึกอบรมที่จัดขึ้นยังไม่เพียงพอทั้งในด้านจำนวนและความลึกของเนื้อหา ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“ควรสอนการใช้โปรแกรม i2 เชิงลึกว่าเอาข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างไร” — นักสืบสวนคนที่ 9

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพดังกล่าวช่วยอธิบายผลการวิจัยเชิงปริมาณที่พบว่าผู้ปฏิบัติงานประเมินปัญหาด้านทักษะและองค์ความรู้อยู่ในระดับมาก โดยสะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลยังไม่ทันต่อความซับซ้อนของคดีทุจริตในปัจจุบัน จึงส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของการสืบสวนและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต

1.3.4) ขาดความรู้เฉพาะทางในประเด็นคดีทุจริต

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า คดีทุจริตในปัจจุบันมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้เฉพาะด้านหลายสาขา เช่น การเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง เทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมายเฉพาะทาง ทำให้นักสืบสวนที่ไม่มีพื้นฐานหรือประสบการณ์ในด้านดังกล่าวประสบปัญหาในการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง การเชื่อมโยงพฤติการณ์ของคดี และการขยายผลการสืบสวน ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“สิ่งที่ยังขาด เช่น เรื่องเส้นทางการเงิน เรื่องของข้อมูลไอที ซึ่งต้องตามให้ทันผู้ต้องหา รวมทั้งต้องเรียนรู้จากคนที่ทำคดีทุจริต” — นักสืบสวนคนที่ 5

ผลการสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่า การพัฒนาศักยภาพของนักสืบสวนไม่ควรจำกัดอยู่เพียงความรู้ด้านกฎหมายหรือเทคนิคการสืบสวนทั่วไป แต่จำเป็นต้องเสริมสร้างองค์ความรู้เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของคดีทุจริต เพื่อให้สามารถวิเคราะห์พฤติการณ์และรวบรวมพยานหลักฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงปริมาณที่ชี้ให้เห็นว่าทักษะและองค์ความรู้ยังเป็นข้อจำกัดสำคัญของการปฏิบัติงาน

1.3.5) ขาดการพัฒนาและการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกยังสะท้อนว่า แม้สำนักงาน ป.ป.ช. จะมีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักสืบสวน แต่จำนวนหลักสูตรและโอกาสในการเข้ารับการอบรมยังไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับจำนวนบุคลากร อีกทั้งบางหลักสูตรยังไม่สอดคล้องกับลักษณะงานสืบสวนคดีทุจริตโดยตรง ส่งผลให้บุคลากรจำนวนมากไม่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อรูปแบบการกระทำความผิดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“หลักสูตรผู้กำกับ หน่วยงานได้โควตามาแค่ 1-2 คนเอง แล้วเมื่อไหร่จะครบนักสืบทั้งประเทศ นอกจากเสียเงินสมัครเอง” — นักสืบสวนคนที่ 2

ผลการวิจัยทั้งสองส่วนจึงสะท้อนสอดคล้องกันว่า การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ยังไม่ครอบคลุมและไม่ต่อเนื่องเพียงพอ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานจำนวนหนึ่งยังขาดโอกาสในการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานสืบสวนคดีทุจริตในบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

1.3.6) ขาดประสบการณ์และการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง

อีกประเด็นหนึ่งที่ช่วยอธิบายผลการสำรวจคือ นักสืบสวนรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งยังมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสืบสวนคดีทุจริตไม่มากนัก ส่งผลให้การวางแผน การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์จริงยังขาดความมั่นใจ ขณะเดียวกัน การถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ไปสู่บุคลากรรุ่นใหม่ยังไม่มีระบบที่ชัดเจน ทำให้การพัฒนาความเชี่ยวชาญต้องอาศัยการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงและการศึกษาด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ ผลการสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่าการสั่งสมประสบการณ์และการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาศักยภาพนักสืบสวน ซึ่งไม่สามารถทดแทนได้ด้วยการเรียนรู้ภาคทฤษฎีเพียงอย่างเดียว ดังนั้น หากมีระบบพี่เลี้ยงหรือระบบถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์อย่างเป็นรูปธรรม จะช่วยยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรได้อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงปริมาณที่ชี้ให้เห็นว่าทักษะและองค์ความรู้ยังเป็นข้อจำกัดต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

เมื่อพิจารณาผลการวิจัยเชิงปริมาณร่วมกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่าข้อมูลทั้งสองส่วน มีความสอดคล้องกัน โดยผลการสำรวจสะท้อนว่าปัญหาด้านทักษะและองค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ขณะที่ผลการสัมภาษณ์ช่วยอธิบายว่า ข้อจำกัดดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการขาดความรู้เฉพาะด้านเพียงอย่างเดียว แต่ยังครอบคลุมถึงการขาดทักษะการสืบสวนเชิงลึก การซักถามและการเข้าหาบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้เทคโนโลยี การพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะทาง การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดจนการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

1.4) ด้านกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า ปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด ($\overline{\mathbf{X}}$ = 4.21) โดยผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 79.07 (มากที่สุดร้อยละ 41.86 และมากร้อยละ 37.21) เห็นว่าปัญหาดังกล่าวอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 20.93 เห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง และไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับน้อยหรือน้อยที่สุด สะท้อนให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า ข้อจำกัดด้านกฎหมายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการดำเนินงานภารกิจสืบสวน ทั้งในด้านการเข้าถึงข้อมูล การรวบรวมพยานหลักฐาน การติดตามบุคคล และการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งส่งผลต่อความคล่องตัวและประสิทธิภาพของการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต ขณะที่ค่า S.D. เท่ากับ 0.77 สะท้อนว่าผู้ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นค่อนข้างสอดคล้องกันว่าประเด็นด้านกฎหมายเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสืบสวนในหลายพื้นที่และหลายลักษณะคดี รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.12

ตารางที่ 4.12 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหา อุปสรรค ของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต ด้านกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ปัญหา อุปสรรค[4]	ผู้ตอบ (คน)	จำนวนและร้อยละของระดับปัญหา อุปสรรค					$\overline{x}$	S.D.	แปลผล
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด			
ด้านกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	86 (100.00)	36 (41.86)	32 (37.21)	18 (20.93)	-	-	**4.21**	**0.77**	**มากที่สุด**

เพื่ออธิบายผลการวิจัยเชิงปริมาณดังกล่าว ผู้วิจัยได้นำข้อมูลจากคำตอบปลายเปิดในแบบสอบถามร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) ซึ่งสามารถสังเคราะห์ได้ 4 ประเด็น ได้แก่ (1) ข้อจำกัดด้านอำนาจตามกฎหมายของนักสืบสวน (2) ความเสี่ยงทางกฎหมายและการคุ้มครองผู้ปฏิบัติงาน (3) ปัญหาความน่าเชื่อถือและการนำพยานหลักฐานไปใช้ทางกฎหมาย และ (4) กฎหมายยังไม่สนับสนุนการสืบสวนเชิงป้องกันและเชิงรุกโดยมีรายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 4.13

ตารางที่ 4.13 ผลการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) ของปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ด้านกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

Theme (ประเด็นหลัก)	Sub-theme (ประเด็นย่อย)	Codes (รหัสข้อมูล)	ตัวอย่างคำสัมภาษณ์	การสังเคราะห์ความหมาย
ด้านกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	ข้อจำกัดด้านอำนาจตามกฎหมายของนักสืบสวน	ไม่มีอำนาจสอบปากคำ, ไม่มีอำนาจเข้าถึงข้อมูล, ต้องพึ่งพาหน่วยงานอื่น	"สืบเราปัจจุบันยังไม่มีระเบียบในการสืบสวนให้สอบปากคำได้"	นักสืบสวนยังมีข้อจำกัดด้านอำนาจตามกฎหมายในการรวบรวมพยานหลักฐานและเข้าถึงข้อมูลสำคัญ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้าและขาดความคล่องตัว
	ความเสี่ยงทางกฎหมายและการคุ้มครองผู้ปฏิบัติงาน	ความรับผิดทางกฎหมาย, ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล, ขาดกลไกคุ้มครอง	"ไม่มีอะไรคุ้มครองเรา"	การขาดหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ชัดเจนทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความกังวลต่อความรับผิดและความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่
	ความน่าเชื่อถือและการนำพยานหลักฐานไปใช้ทางกฎหมาย	ข้อมูลจากสายข่าว, ใช้เป็นพยานหลักฐานไม่ได้, ต้องหาหลักฐานใหม่	"รายงานสืบมันเป็นแค่ส่วนหนึ่ง"	ข้อมูลจากการสืบสวนไม่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้โดยตรง ทำให้ต้องดำเนินการซ้ำตามขั้นตอนกฎหมายและใช้เวลามากขึ้น
	กฎหมายยังไม่สนับสนุนการสืบสวนเชิงป้องกันและเชิงรุก	กฎหมายเน้นหลังเกิดเหตุ, ป้องกันการทุจริตไม่ได้, ขาดมาตรการเชิงรุก	"มันต้องมีการสืบสวนก่อนกระทำความผิด"	กฎหมายและระเบียบที่ใช้อยู่ยังมุ่งเน้นการดำเนินการภายหลังเกิดเหตุ จึงไม่เอื้อต่อการสืบสวนเชิงป้องกันและการยับยั้งการทุจริตล่วงหน้า

[4] ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้หลายข้อ หรือไม่ตอบในข้อนั้น ๆ ได้ หากเห็นว่าไม่เป็นปัญหา อุปสรรค

1.4.1) ข้อจำกัดด้านอำนาจตามกฎหมายของนักสืบสวน

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกช่วยอธิบายผลการสำรวจว่า แม้ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะประเมินว่าปัญหาด้านกฎหมายอยู่ในระดับมากที่สุด แต่ประเด็นที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด คือ ข้อจำกัดด้านอำนาจตามกฎหมายของนักสืบสวน ซึ่งยังไม่สามารถดำเนินการบางประการได้โดยตรง เช่น การสอบปากคำบุคคล การเข้าถึงข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ และการรวบรวมพยานหลักฐานบางประเภท ทำให้ต้องอาศัยการประสานงานหรือส่งต่อให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ ส่งผลให้การสืบสวนล่าช้าและขาดความคล่องตัว ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“เรื่องเกี่ยวกับไปรวบรวมข้อมูลหลักฐานเนี่ยไม่มีระเบียบตัวนี้มารองรับเลย ปัญหาเยอะมากเลย”— นักสืบสวนคนที่ 11

“สืบเราปัจจุบันยังไม่มีระเบียบในการสืบสวนให้สอบปากคำได้ ถ้าสอบเองสอบไม่ได้แน่นอน”—นักสืบสวนคนที่ 4

ข้อมูลเชิงคุณภาพดังกล่าวช่วยอธิบายว่า การที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประเมินปัญหาด้านกฎหมายในระดับมากที่สุด มีสาเหตุสำคัญมาจากข้อจำกัดด้านอำนาจตามกฎหมาย ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต

1.4.2) ความเสี่ยงทางกฎหมายและการคุ้มครองผู้ปฏิบัติงาน

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกยังสะท้อนว่า นอกจากข้อจำกัดด้านอำนาจตามกฎหมายแล้ว ผู้ปฏิบัติงานยังมีความกังวลเกี่ยวกับความรับผิดทางกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิของตนเอง เนื่องจากการปฏิบัติงานสืบสวนหลายกรณียังไม่มีหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนรองรับ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ดุลยพินิจภายใต้ความเสี่ยงที่จะถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“ทุกวันนี้ทำงานไปก็เหมือนกับไปละเมิดเขาเอง ถ้ามันมีระเบียบสืบออกมาแล้วมันมีหลักไว้ให้เราไว้ป้องกันตัวเอง”— นักสืบสวนคนที่ 6

“พอเราไปติดตามข้อมูล เราละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเขาเนี่ย ไม่มีอะไรคุ้มครองเรา ถ้าเกิดวันหนึ่งเขาจับได้ขึ้นมา ถามว่าใครจะมารับผิดชอบตัวผม” — นักสืบสวนคนที่ 10

ผลการสัมภาษณ์ดังกล่าวช่วยอธิบายผลการวิจัยเชิงปริมาณว่า แม้กฎหมายจะกำหนดอำนาจหน้าที่ของนักสืบสวนไว้ในระดับหนึ่ง แต่การขาดมาตรการคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานขาดความมั่นใจในการใช้ดุลยพินิจ ส่งผลต่อความคล่องตัวของการสืบสวนและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

1.4.3) ปัญหาความน่าเชื่อถือและการนำพยานหลักฐานไปใช้ทางกฎหมาย

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า แม้นักสืบสวนจะสามารถแสวงหาข้อมูลเชิงลึกจากสายข่าวหรือแหล่งข่าวได้ แต่ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถนำไปใช้เป็นพยานหลักฐานในสำนวนได้โดยตรง เนื่องจากไม่ได้มาจากกระบวนการที่กฎหมายรับรอง ทำให้ต้องดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานใหม่ตามขั้นตอนของกฎหมาย ส่งผลให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อนและใช้เวลามากขึ้น ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“ข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยได้มาจากสายข่าวหรือสายลับถ้าต้องการได้เป็นพยานหลักฐานก็ต้องขอไปที่หน่วยงานหรือพยานบุคคลโดยชอบต่อไป รายงานสืบมันเป็นแค่ส่วนหนึ่ง” — นักสืบสวนคนที่ 11

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพสะท้อนว่า ข้อจำกัดของกระบวนการทางกฎหมายไม่ได้ส่งผลเฉพาะการรวบรวมข้อมูลเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อการนำข้อมูลจากการสืบสวนไปใช้เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการไต่สวน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงปริมาณที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เห็นว่าประเด็นด้านกฎหมายเป็นอุปสรรคสำคัญของการปฏิบัติงาน

1.4.4) กฎหมายยังไม่สนับสนุนการสืบสวนเชิงป้องกันและเชิงรุก

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกยังสะท้อนว่า กฎหมายและระเบียบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมุ่งเน้นการดำเนินการภายหลังเกิดเหตุหรือเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วเป็นหลัก ขณะที่การสืบสวนเชิงป้องกันเพื่อระงับยับยั้งการทุจริตก่อนเกิดความเสียหายยังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างชัดเจน ทั้งที่ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าการสืบสวนเชิงรุกเป็นบทบาทสำคัญของงานสืบสวนในอนาคต ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“ระเบียบสืบสวนคดีทุจริต มองการสืบสวนหลังกระทำความผิด จริง ๆ แล้วมันต้องมีการสืบสวนก่อนกระทำความผิด ซึ่งการสืบสวนก่อนเกิดเหตุสำคัญนะเพราะมันระงับยับยั้งได้” — นักสืบสวนคนที่ 5

ข้อมูลเชิงคุณภาพดังกล่าวช่วยอธิบายว่า ข้อจำกัดของกฎหมายไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการใช้อำนาจของนักสืบสวน แต่ยังรวมถึงกรอบแนวคิดของกฎหมายที่ยังมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาภายหลังเกิดการทุจริต มากกว่าการป้องกันและยับยั้งความเสียหายตั้งแต่ต้น จึงส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ประเมินว่าปัญหาด้านกฎหมายอยู่ในระดับมากที่สุด และเห็นว่าการปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการสืบสวนเชิงป้องกันและเชิงรุกจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตได้มากขึ้น

เมื่อพิจารณาผลการวิจัยเชิงปริมาณร่วมกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า ข้อมูลทั้งสองส่วนมีความสอดคล้องกัน โดยผลการสำรวจสะท้อนว่าปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีการรับรู้ร่วมกันว่าข้อจำกัดด้านกฎหมายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการปฏิบัติงานสืบสวน ขณะที่ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกช่วยอธิบายว่า ข้อจำกัดดังกล่าวมิได้เกิดจากการขาดอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลหรือการรวบรวมพยานหลักฐานเพียงประการเดียว แต่ยังครอบคลุมถึงความเสี่ยงทางกฎหมายของผู้ปฏิบัติงาน การขาดมาตรการคุ้มครองผู้ปฏิบัติงาน ความไม่สามารถนำข้อมูลจากการสืบสวนไปใช้เป็นพยานหลักฐานได้โดยตรง และข้อจำกัดของกฎหมายที่ยังมุ่งเน้นการดำเนินการภายหลังเกิดการทุจริต มากกว่าการสนับสนุนการสืบสวนเชิงป้องกันและเชิงรุก

1.5) ด้านการบริหารจัดการ

ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า ปัญหาและอุปสรรคด้านการบริหารจัดการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\overline{X}$ = 3.87) โดยผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 60.71 (มากที่สุดร้อยละ 29.76 และมากร้อยละ 30.95) เห็นว่าปัญหาดังกล่าวอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 35.71 เห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง และมีเพียงร้อยละ 3.57 ที่เห็นว่าอยู่ในระดับน้อย สะท้อนให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เห็นว่าการบริหารจัดการยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของภารกิจสืบสวน แม้ว่าลักษณะของปัญหาจะแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละหน่วยงานและพื้นที่ปฏิบัติงาน ขณะที่ค่า S.D. เท่ากับ 0.89 สะท้อนว่าผู้ปฏิบัติงานมี

ความคิดเห็นแตกต่างกันอยู่บ้าง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความแตกต่างของรูปแบบการบริหาร ภาระงาน และแนวทางการกำกับดูแลในแต่ละหน่วยงานหรือพื้นที่ปฏิบัติงาน รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.14

ตารางที่ 4.14 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหา อุปสรรค ของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต ด้านการบริหารจัดการ

ปัญหา อุปสรรค[5]	ผู้ตอบ (คน)	จำนวนและร้อยละของระดับปัญหา อุปสรรค					$\overline{x}$	S.D.	แปลผล
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด			
ด้านการบริหารจัดการ	84 (100.00)	25 (29.76)	26 (30.95)	30 (35.71)	3 (3.57)	-	**3.87**	**0.89**	**มาก**

เพื่ออธิบายผลการวิจัยเชิงปริมาณดังกล่าว ผู้วิจัยได้นำข้อมูลจากคำตอบปลายเปิดในแบบสอบถามร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) ซึ่งสามารถสังเคราะห์ประเด็นสำคัญได้ 6 ประเด็น ได้แก่ (1) การกำหนดนโยบายและทิศทางองค์กรไม่ชัดเจน (2) การบริหารจัดการและการตัดสินใจล่าช้า (3) การสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กรยังไม่ต่อเนื่อง (4) การติดตาม ประเมินผล และกำกับควบคุมการดำเนินงานยังไม่เป็นระบบ (5) การบริหารทรัพยากรและการสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอ และ (6) ภาวะผู้นำและการบริหารบุคลากร โดยมีรายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 4.15

ตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) ของปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ด้านการบริหารจัดการ

Theme (ประเด็นหลัก)	Sub-theme (ประเด็นย่อย)	Codes (รหัสข้อมูล)	ตัวอย่างคำสัมภาษณ์	การสังเคราะห์ความหมาย
ด้านการบริหารจัดการ	การกำหนดนโยบายและทิศทางองค์กรไม่ชัดเจน	บทบาทไม่ชัดเจน, แนวปฏิบัติไม่เป็นมาตรฐาน, ทิศทางองค์กรไม่ชัด	"ควรมีการกำหนดบทบาทให้ชัดเจนกว่านี้"	การกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานยังไม่ชัดเจน ทำให้การปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันและขาดมาตรฐานร่วม
	การบริหารจัดการและการตัดสินใจล่าช้า	อนุมัติหลายขั้นตอน, ระเบียบไม่สอดคล้อง, การดำเนินงานล่าช้า	"การยืมอาวุธยุ่งยาก ต้องทำรายงานทุกครั้ง"	ขั้นตอนการอนุมัติและระเบียบปฏิบัติที่ซับซ้อนส่งผลให้การสืบสวนขาดความคล่องตัวและไม่ทันต่อสถานการณ์
	การสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กรยังไม่ต่อเนื่อง	แลกเปลี่ยนข้อมูลไม่เพียงพอ, ทำงานซ้ำซ้อน, เป้าหมายไม่ตรงกัน	"ควรมานั่งคุยกันก่อนว่าจะเอาข้อมูลอะไร"	การประสานงานระหว่างฝ่ายสืบสวนและฝ่ายไต่สวนยังไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อนและใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า
	การติดตาม ประเมินผล และกำกับควบคุม	ติดตามผลไม่เป็นระบบ, ใช้อุปกรณ์ไม่เต็มประสิทธิภาพ, ขาดการประเมินผล	"โดรนมีตัวเดียวแต่ไม่มีคนได้รับอนุญาตใช้งาน"	ระบบติดตามและประเมินผลยังไม่สนับสนุนการใช้ทรัพยากรและการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ

[5] ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้หลายข้อ หรือไม่ตอบในข้อนั้น ๆ ได้ หากเห็นว่าไม่เป็นปัญหา อุปสรรค

Theme (ประเด็นหลัก)	Sub-theme (ประเด็นย่อย)	Codes (รหัสข้อมูล)	ตัวอย่างคำสัมภาษณ์	การสังเคราะห์ความหมาย
	การบริหารทรัพยากรและการสนับสนุนงบประมาณ	งบลับไม่เพียงพอ, งบสายข่าวจำกัด, ใช้ทรัพยากรส่วนตัว	"ต้องใช้เงินส่วนตัวเลี้ยงสายข่าว"	การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรยังไม่สอดคล้องกับภารกิจสืบสวน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน
	ภาวะผู้นำและการบริหารบุคลากร	การสนับสนุนจากผู้บริหาร, อุปกรณ์ไม่เพียงพอ, ขวัญกำลังใจ	"กล้องกระดุมกล้องปากกาผมซื้อเอง"	การสนับสนุนด้านทรัพยากรจากผู้บริหารยังไม่เพียงพอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องพึ่งพาทรัพยากรส่วนตัว ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

1.5.1) การกำหนดนโยบายและทิศทางองค์กรไม่ชัดเจน

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกช่วยอธิบายผลการวิจัยเชิงปริมาณที่พบว่า ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ประเมินว่าปัญหาด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก โดยสะท้อนว่าการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านสืบสวนยังขาดความชัดเจน ส่งผลให้การวางแผนและการกำหนดแนวทางปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน และขาดมาตรฐานร่วมในการดำเนินงาน โดยเฉพาะการกำหนดภารกิจที่ไม่สอดคล้องกับศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่จริง ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนในการดำเนินงานและส่งผลต่อประสิทธิภาพของการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“ผมคิดว่าควรมีการกำหนดบทบาทให้ชัดเจนกว่านี้ แนวทางปฏิบัติบางเรื่องยังไม่ชัดว่าต้องทำแค่ไหน” —นักสืบสวนคนที่ 10

ข้อมูลเชิงคุณภาพดังกล่าวช่วยอธิบายว่า ผลการสำรวจที่พบว่าปัญหาด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก มีสาเหตุสำคัญประการหนึ่งมาจากการกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานที่ยังไม่ชัดเจน ซึ่งส่งผลให้แต่ละหน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติแตกต่างกัน และกระทบต่อประสิทธิภาพในการสนับสนุนภารกิจสืบสวน

1.5.2) การบริหารจัดการและการตัดสินใจล่าช้า

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกยังสะท้อนเพิ่มเติมว่า ความล่าช้าของกระบวนการบริหารและการตัดสินใจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยอธิบายผลการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเฉพาะการขออนุมัติใช้เครื่องมือ การเข้าถึงข้อมูล และการขออนุญาตดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งต้องผ่านหลายขั้นตอน ทำให้การปฏิบัติงานสืบสวนไม่ทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะกรณีที่ต้องติดตามบุคคลหรือรวบรวมพยานหลักฐานอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ระเบียบที่เกี่ยวข้องบางประการยังไม่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานจริง ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่เสมอ ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“การยืมอาวุธยุ่งยาก ต้องทำรายงานทุกครั้ง”—นักสืบสวนคนที่ 4

ผลการสัมภาษณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า แม้ผู้ปฏิบัติงานจะมีความพร้อมในการดำเนินงาน แต่ข้อจำกัดของกระบวนการบริหารและการตัดสินใจที่ซับซ้อน ส่งผลให้การสืบสวนขาดความ

คล่องตัว และไม่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำรวจที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เห็นว่าการบริหารจัดการยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของภารกิจสืบสวน

1.5.3) การสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กรยังไม่ต่อเนื่อง

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า การสื่อสารและการประสานงานระหว่างฝ่ายสืบสวนกับฝ่ายไต่สวนยังขาดความต่อเนื่องและไม่เป็นระบบ ทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลไม่ครบถ้วน การกำหนดเป้าหมายการสืบสวนไม่ตรงกัน และเกิดการดำเนินงานซ้ำซ้อนในหลายกรณี ส่งผลให้ใช้เวลาและทรัพยากรมากกว่าที่ควร ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“พนักงานไต่สวนต้องเปิดใจก่อน ควรมานั่งคุยกันก่อนว่าจะเอาข้อมูลอะไร บางทีเค้ามีข้อมูลอยู่แล้วแต่ให้เราไปหา บางทีมันซ้ำซ้อน” —นักสืบสวนคนที่ 12

ข้อมูลเชิงคุณภาพดังกล่าวช่วยอธิบายผลการสำรวจว่า ปัญหาด้านการบริหารจัดการไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการกำหนดนโยบายหรือการตัดสินใจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประสิทธิภาพของการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร ซึ่งมีผลโดยตรงต่อคุณภาพและความรวดเร็วของการสนับสนุนภารกิจสืบสวน

1.5.4) การติดตาม ประเมินผล และกำกับควบคุมการดำเนินงานยังไม่เป็นระบบ

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกยังสะท้อนเพิ่มเติมว่า ระบบการติดตาม ประเมินผล และกำกับควบคุมการดำเนินงานด้านสืบสวนยังขาดความเป็นระบบและความต่อเนื่อง ส่งผลให้การใช้ทรัพยากรและอุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น เสื้อเกราะที่หมดอายุการใช้งาน อีกทั้งยังขาดกลไกในการติดตามผลหลังการจัดหาเครื่องมือหรือการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ข้อมูลเชิงคุณภาพดังกล่าวช่วยอธิบายผลการวิจัยเชิงปริมาณที่พบว่าผู้ปฏิบัติงานประเมินปัญหาด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก โดยชี้ให้เห็นว่าข้อจำกัดไม่ได้เกิดจากการขาดทรัพยากรเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการติดตามและกำกับการใช้ทรัพยากรอย่างเป็นระบบ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานสืบสวนในระยะยาว

1.5.5) การบริหารทรัพยากรและการสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอ

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า การบริหารทรัพยากรและการสนับสนุนงบประมาณยังไม่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของภารกิจสืบสวน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ การสร้างเครือข่ายข่าว และการดำเนินการเชิงลับ ซึ่งหลายกรณีผู้ปฏิบัติงานต้องรับภาระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง เนื่องจากไม่มีงบประมาณรองรับอย่างเพียงพอ ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องและประสิทธิภาพของการสืบสวน ผลการสัมภาษณ์ดังกล่าวช่วยอธิบายผลการสำรวจที่พบว่า ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เห็นว่าการบริหารจัดการยังเป็นข้อจำกัดสำคัญ โดยสะท้อนว่าการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรยังไม่ตอบสนองต่อความจำเป็นของงานสืบสวน ซึ่งอาจส่งผลต่อการแสวงหาข่าว การรวบรวมพยานหลักฐาน และความต่อเนื่องของการดำเนินงานในคดีทุจริตที่มีความซับซ้อน

1.5.6) ภาวะผู้นำและการบริหารบุคลากร

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกยังสะท้อนว่า ภาวะผู้นำและการสนับสนุนจากผู้บริหารเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานสืบสวน โดยเฉพาะการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพยากรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งหลายพื้นที่สะท้อนว่าการสนับสนุนจากองค์กรยังไม่เพียงพอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้อุปกรณ์ส่วนตัวในการปฏิบัติงาน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“กล้องกระดุม กล้องปากกา ผมซื้อเอง คอมพิวเตอร์สเปกไม่พอก็ต้องใช้ของส่วนตัว ปืนไฟฟ้าไม่มี ปืนยาวใช้ของส่วนตัว”—นักสืบสวนคนที่ 4

ข้อมูลเชิงคุณภาพดังกล่าวช่วยอธิบายผลการวิจัยเชิงปริมาณที่สะท้อนว่าปัญหาด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก โดยแสดงให้เห็นว่า นอกจากการกำหนดนโยบายและการจัดสรรทรัพยากรแล้ว การสนับสนุนจากผู้บริหารและการบริหารบุคลากรอย่างเหมาะสมยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความพร้อมในการปฏิบัติงาน ความปลอดภัย และขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของภารกิจสืบสวน

เมื่อพิจารณาผลการวิจัยเชิงปริมาณร่วมกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่าข้อมูลทั้งสองส่วนมีความสอดคล้องกัน โดยผลการสำรวจสะท้อนว่าปัญหาและอุปสรรคด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก ขณะที่ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกช่วยอธิบายว่า ปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการบริหารงานในมิติใดมิติหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากข้อจำกัดที่เชื่อมโยงกันหลายด้าน ได้แก่ การกำหนดนโยบายและทิศทางองค์กรที่ยังไม่ชัดเจน ความล่าช้าของกระบวนการบริหารและการตัดสินใจ การสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กรที่ยังขาดความต่อเนื่อง ระบบการติดตามและประเมินผลที่ยังไม่เป็นระบบ การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณที่ยังไม่เพียงพอ ตลอดจนการสนับสนุนบุคลากรจากผู้บริหารที่ยังไม่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของงานสืบสวน

1.6) ด้านอื่น ๆ

ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริตในด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับมาก ($\overline{\mathbf{X}}$ = 4.07) โดยผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 14 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลในประเด็นนี้ทั้งหมด ร้อยละ 35.71 เห็นว่าปัญหาดังกล่าวอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 35.71 เห็นว่าอยู่ในระดับมาก และร้อยละ 28.57 เห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง โดยไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับน้อยหรือน้อยที่สุด สะท้อนให้เห็นว่า แม้ประเด็นดังกล่าวจะเป็นปัญหาเฉพาะที่ผู้ตอบบางส่วนสะท้อนเพิ่มเติมจากประเด็นหลัก แต่ผู้ที่ประสบปัญหาต่างเห็นตรงกันว่าปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินภารกิจสืบสวนในระดับค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีผู้ให้ข้อมูลเพียง 14 คน ผลการศึกษาจึงควรใช้เพื่ออธิบายประเด็นปัญหาเฉพาะที่เกิดขึ้นในบางบริบท มากกว่าการอธิบายภาพรวมของภารกิจสืบสวนทั้งหมด ขณะที่ค่า S.D. เท่ากับ 0.83 สะท้อนว่าผู้ตอบมีความคิดเห็นค่อนข้างสอดคล้องกันเกี่ยวกับผลกระทบของปัญหาดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.16

ตารางที่ 4.16 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหา อุปสรรค ของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต ด้านอื่น ๆ

ปัญหา อุปสรรค[6]	ผู้ตอบ (คน)	จำนวนและร้อยละของระดับปัญหา อุปสรรค					$\overline{x}$	S.D.	แปลผล
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด			
ด้านอื่น ๆ	14 (100.00)	5 (35.71)	5 (35.71)	4 (28.57)	-	-	**4.07**	**0.83**	**มาก**

[6] ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้หลายข้อ หรือไม่ตอบในข้อนั้น ๆ ได้ หากเห็นว่าไม่เป็นปัญหา อุปสรรค

เพื่ออธิบายผลการวิจัยเชิงปริมาณดังกล่าว ผู้วิจัยได้นำข้อมูลจากคำตอบปลายเปิดในแบบสอบถามมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นสำคัญที่ผู้ตอบแบบสอบถามสะท้อนเพิ่มเติม ซึ่งสามารถจำแนกได้ 6 ประเด็น ได้แก่ (1) ปัญหาปัจจัยภายนอกและบริบทแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ (2) ข้อจำกัดด้านวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติ (3) ความเครียด แรงกดดัน และสภาพการทำงาน (4) ข้อจำกัดด้านแรงจูงใจและระบบผลตอบแทน (5) ปัญหาด้านจริยธรรมและความโปร่งใส และ (6) ปัญหาการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.6.1 ปัญหาปัจจัยภายนอกและบริบทแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้

กลุ่มตัวอย่างสะท้อนว่าการดำเนินงานได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือสถานการณ์ในพื้นที่ ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้โดยตรง ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความไม่แน่นอน และต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ ยังพบว่าบางพื้นที่มีข้อจำกัดด้านความปลอดภัยหรือความร่วมมือของประชาชน

1.6.2) ข้อจำกัดด้านวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติ

ประเด็นนี้พบว่า ทัศนคติของบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กรมีผลต่อการทำงาน เช่น การไม่เปิดรับการเปลี่ยนแปลง การทำงานแบบเดิม ๆ หรือการขาดความร่วมมือภายในองค์กร ส่งผลให้การพัฒนาองค์กรทำได้ยาก และลดประสิทธิภาพของการทำงานโดยรวม

1.6.3) ความเครียด แรงกดดัน และสภาพการทำงาน

กลุ่มตัวอย่างสะท้อนถึงภาระทางจิตใจ เช่น ความเครียด ความกดดันจากงาน หรือสภาพการทำงานที่ไม่เหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในงานที่มีความเสี่ยงหรือมีความรับผิดชอบสูง

1.6.4) ข้อจำกัดด้านแรงจูงใจและระบบผลตอบแทน

ประเด็นนี้พบว่า ระบบแรงจูงใจ เช่น ค่าตอบแทน ความก้าวหน้า ยังไม่เพียงพอ ส่งผลให้บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทำงาน และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในระยะยาว นอกจากนี้ยังพบว่าการประเมินผลหรือระบบความก้าวหน้ายังไม่ชัดเจน

1.6.5) ปัญหาด้านจริยธรรมและความโปร่งใส

บางส่วนสะท้อนถึงปัญหาด้านจริยธรรม เช่น ความไม่โปร่งใส การเลือกปฏิบัติ หรือการใช้อำนาจไม่เหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นในองค์กร และอาจกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม

1.6.6) ปัญหาการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

องค์กรและบุคลากรบางส่วนยังไม่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น เทคโนโลยีใหม่ นโยบายใหม่ หรือรูปแบบการทำงานใหม่ ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า และไม่สามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างเต็มที่

2) ผลการศึกษาจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริต (พนักงานไต่สวน)

จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คณะผู้วิจัยได้นำข้อค้นพบจากคำตอบปลายเปิดในแบบสอบถามร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์พนักงานไต่สวนมาบูรณาการและสังเคราะห์ร่วมกัน โดยอาศัยการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพควบคู่กับการพิจารณาความสอดคล้องของผลการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อค้นหาประเด็นสำคัญที่สะท้อนปัญหาอุปสรรคของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งสามารถสังเคราะห์เป็นประเด็นหลักและประเด็นย่อย โดยมีรายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 4.17

ตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) ปัญหา อุปสรรคของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. จากพนักงานไต่สวน

Theme (ประเด็นหลัก)	Sub-theme (ประเด็นย่อย)	Codes (รหัสข้อมูล)	ตัวอย่างคำสัมภาษณ์	การสังเคราะห์ความหมาย
1. ความชัดเจนของบทบาทและขอบเขตภารกิจสืบสวน	ความไม่ชัดเจนของบทบาทนักสืบ	บทบาทไม่ชัด, มอบหมายงานไม่ตรงศักยภาพ, ไม่เข้าใจความต้องการของพนักงานไต่สวน	"บทบาทหน้าที่ของนักสืบไม่ชัดเจน"	การกำหนดบทบาทและขอบเขตภารกิจสืบสวนยังไม่ชัดเจน ส่งผลให้การมอบหมายงานและการบูรณาการระหว่างฝ่ายสืบสวนกับฝ่ายไต่สวนไม่มีประสิทธิภาพ
2. คุณภาพ ความครบถ้วนของข้อมูลและพยานหลักฐาน	ความครบถ้วนและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล	ข้อมูลดิบ, วิเคราะห์ไม่ครบ, ใช้เป็นพยานหลักฐานไม่ได้	"ทั้งหมดเป็นข้อมูลดิบ ไม่มีการประมวลผล"	ข้อมูลจากการสืบสวนยังขาดการวิเคราะห์เชิงลึกและไม่สามารถนำไปใช้เป็นพยานหลักฐานได้ทันที ส่งผลให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อน
3. การเข้าถึงข้อมูล เทคโนโลยี และเครื่องมือ	การเข้าถึงฐานข้อมูลและอุปกรณ์	เข้าถึงทะเบียนราษฎรไม่ได้, ขาดอุปกรณ์, ขาดเทคโนโลยี	"ควรมีอุปกรณ์พื้นฐาน เช่น กล้องกระดุม"	ข้อจำกัดด้านฐานข้อมูลและเครื่องมือสนับสนุนส่งผลให้การสืบสวนเชิงลึกไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
4. ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์	ทักษะประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ	สะกดรอย, วิเคราะห์ข้อมูล, ประสบการณ์ภาคสนาม, กฎหมาย	"นักสืบบางคนไม่มีทักษะพื้นฐานเลย"	นักสืบสวนยังต้องได้รับการพัฒนาทักษะเฉพาะทางและประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนงานไต่สวน
5. อัตรากำลัง ภาระงาน และความล่าช้าในการปฏิบัติงาน	บุคลากรไม่เพียงพอและภาระงานสูง	นักสืบน้อย, งานล้น, ระยะเวลาจำกัด, อายุความ	"ทำบันทึกส่งเรื่องให้นักสืบ...ได้รับแจ้งว่างานเยอะ"	ข้อจำกัดด้านอัตรากำลังและภาระงาน ประกอบกับข้อจำกัดด้านระยะเวลาตามกฎหมาย ส่งผลให้การสนับสนุนงานไต่สวนเกิดความล่าช้า

2.1) ปัญหาด้านความชัดเจนของบทบาท หน้าที่ และขอบเขตภารกิจสืบสวน

พบว่า พนักงานไต่สวนจำนวนมากมองว่า บทบาทของนักสืบสวนยังไม่มีความชัดเจนว่าควรดำเนินการอะไร ได้ถึงระดับใด ทำให้เกิดความไม่เข้าใจระหว่างฝ่ายสืบสวนและฝ่ายไต่สวน อีกทั้งพนักงานไต่สวนบางส่วนไม่ทราบว่านักสืบสามารถดำเนินการอะไรได้บ้าง เช่น การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทางการเงิน การติดตามบุคคล การสืบหาความสัมพันธ์ของเครือข่าย หรือการรวบรวมข้อมูลเชิงลึก ทำให้ไม่สามารถมอบหมายงานได้ตรงกับศักยภาพของฝ่ายสืบสวน ขณะที่นักสืบบางส่วนเองก็ไม่เข้าใจประเด็นทางคดีหรือความต้องการเชิงพยานหลักฐานของพนักงานไต่สวน จึงส่งข้อมูลกลับมาในลักษณะข้อมูลทั่วไปหรือข้อมูลดิบที่ยังไม่สามารถนำไปใช้ในสำนวนได้ทันที ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“บทบาทหน้าที่ของนักสืบไม่ชัดเจน ไม่สามารถระบุได้ว่าทำอะไรได้บ้าง แล้วพนักงานไต่สวนเองก็ไม่ทราบว่านักสืบทำอะไรได้บ้าง ก็เลยไม่ส่งไป” — พนักงานไต่สวนคนที่ 3

“เขาไม่รู้ประเด็น เขาไม่รู้ความต้องการที่แท้จริง ข้อมูลที่ส่งกลับมาเลยเป็นข้อมูลทั่วไป”— พนักงานไต่สวนคนที่ 5

2.2) ปัญหาด้านคุณภาพ ความครบถ้วน และการนำข้อมูลไปใช้เป็นพยานหลักฐาน

ข้อมูลและพยานหลักฐานที่ได้รับจากการสืบสวนบางกรณียังไม่ครบถ้วน ไม่สามารถนำเข้าสำนวนได้โดยตรง หรือขาดความสมบูรณ์ในเชิงลึก เช่น ขาดการวิเคราะห์และสรุปเชื่อมโยงข้อเท็จจริง การวิเคราะห์เส้นทางการเงินไม่ครบ หรือการตรวจสอบความเชื่อมโยงบุคคลไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้พนักงานไต่สวนต้องดำเนินการแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วยตนเอง ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงาน อีกทั้งข้อมูลบางประเภทไม่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้โดยตรง เช่น รูปถ่าย รายงานสืบสวน หรือข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ไม่สามารถเปิดเผยที่มา ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรม ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“ทั้งหมดเป็นข้อมูลดิบ ไม่มีการประมวลผลหรือสรุปวิเคราะห์ความเชื่อมโยง บางครั้งข้อมูลก็ไม่ครบหรือไม่สามารถใช้ได้ ส่งให้เป็นรูปถ่ายซึ่งใช้ไม่ได้” — พนักงานไต่สวนคนที่ 3

“บางเรื่องได้ข้อมูลมาไม่ครบถ้วน พยานหลักฐานไม่สมบูรณ์ บางทีได้มาไม่หมด อย่างการวิเคราะห์เส้นเงิน วิเคราะห์เรื่องความสัมพันธ์ของบุคคล” — พนักงานไต่สวนคนที่ 7

2.3) ปัญหาด้านการเข้าถึงข้อมูล เทคโนโลยี และเครื่องมือสนับสนุน

การสืบสวนยังมีข้อจำกัดด้านการเข้าถึงฐานข้อมูลสำคัญ โดยเฉพาะนักสืบสวนระดับปฏิบัติการที่ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ได้ รวมถึงขาดเครื่องมือและเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก อุปกรณ์บันทึกภาพระยะไกล กล้องแอบถ่าย เครื่องบันทึกเสียง ส่งผลให้การสืบสวนไม่สามารถดำเนินการเชิงลึกได้เต็มประสิทธิภาพ ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“นักสืบสวนของ ส.ป.จ. มีเพียงข้าราชการระดับปฏิบัติการไม่สามารถใช้สิทธิในการคัดทะเบียนราษฎรได้ต้องขอใช้สิทธิจากงานภารกิจอื่นซึ่งเป็นข้าราชการระดับชำนาญการขึ้นไป” — พนักงานไต่สวนคนที่ 10

“ควรมีอุปกรณ์พื้นฐานให้ เช่น กล้องกระดุม เครื่องอัดเสียงที่ซ่อนได้ กล้องถ่ายรูปที่ถ่ายได้ระยะไกล เพราะบางพื้นที่ไม่สามารถเข้าใกล้ได้” —พนักงานไต่สวนคนที่ 3

2.4) ปัญหาด้านทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

แม้ว่านักสืบส่วนใหญ่จะมีความตั้งใจและสามารถปฏิบัติงานได้ดี แต่ยังพบข้อจำกัดด้านทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะทักษะด้านกฎหมาย การสืบสวนเชิงลึก เช่น การสะกดรอย การวิเคราะห์เส้นทางการเงิน การเชื่อมโยงข้อมูล และการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ส่งผลให้บางกรณีการรวบรวมข้อมูลยังไม่ครอบคลุมหรือไม่ลุ่มลึกเพียงพอ นอกจากนี้ นักสืบสวนที่บรรจุใหม่ยังขาดประสบการณ์ภาคสนามและทักษะด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานไต่สวน ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“ด้วยความที่น้องยังมีประสบการณ์น้อย จึงมีเรื่องติดขัดเล็กของการประสานงาน ทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการสืบสวนเชิงลึก” — พนักงานไต่สวนคนที่ 6

“การที่นักสืบต้องไปเฝ้าสังเกตการณ์หรือรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ที่มีผู้มีอิทธิพล เคยมีกรณีที่นักสืบถูกติดตามหลังจากลงพื้นที่ แต่นักสืบของสำนักงาน ป.ป.ช. ไม่ได้มีการฝึกฝนหรือมีประสบการณ์มากเหมือนตำรวจ อาจจะทำให้รับมือกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้น้อยกว่า” — พนักงานไต่สวนคนที่ 9

2.5) ปัญหาด้านอัตรากำลัง ภาระงาน และความล่าช้าในการปฏิบัติงาน

ปัญหาสำคัญประการหนึ่งคือ ข้อจำกัดด้านอัตรากำลังและภาระงานที่ไม่สมดุลกับปริมาณภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้การดำเนินงานในหลายกรณีเกิดความล่าช้า และไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานไต่สวนได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะในคดีที่มีความซับซ้อนหรือมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาทางกฎหมาย ซึ่งในระดับพื้นที่โดยเฉพาะสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด พบว่าบางแห่งมีนักสืบสวนเพียง 1–2 คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเชิงปฏิบัติการ เช่น การเฝ้าติดตาม การสะกดรอย การลงพื้นที่หลายจุดพร้อมกัน ทำให้การปฏิบัติงานสืบสวนขาดความต่อเนื่องและไม่สามารถดำเนินการเชิงรุกได้อย่างเต็มที่ แต่อย่างไรก็ตาม ความล่าช้าบางส่วนมิได้เกิดจากการปฏิบัติงานของนักสืบสวนโดยตรง แต่เป็นผลมาจากภาระงานสะสมของระบบงานทั้งหมด กล่าวคือ หลายกรณีเรื่องถูกส่งมายังฝ่ายสืบสวนในช่วงเวลาที่ใกล้ครบกำหนดตามกฎหมายอยู่แล้ว ทำให้นักสืบมีระยะเวลาในการดำเนินการอย่างจำกัด ส่งผลให้การรวบรวมพยานหลักฐานหรือการติดตามบุคคล ไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามเป้าหมาย ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“สำนักสืบเนี่ยบางทีพอรับงานทั้งประเทศส่งเรื่องไป บางทีงานเค้ามาก แล้วถ้าไม่มีเวลากำหนดเนี่ยบางทีมันนาน 3-6 เดือน แล้วแต่บางเคสนะ ไม่ได้ทุกเคส” — พนักงานไต่สวนคนที่ 2

“การทำงานมันกำหนดด้วยเรื่องอายุความ เรื่องนั้นกว่าจะเสร็จจากตัวเจ้าหน้าที่ปราบเองก็ปาเข้าไปใกล้แล้ว พอไปในชั้นต่อไประยะเวลามันก็บีบไปในตัวอยู่แล้ว ตรงนี้นักสืบเขาก็ทำไม่ทันอยู่แล้วแหล่ะ แต่ด้วยกระบวนการตามกฎหมายมันต้องไปแบบนั้น” — พนักงานไต่สวนคนที่ 7

3) ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช.

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นปัญหา อุปสรรคของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยใช้การวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) สามารถสังเคราะห์ประเด็นหลักและประเด็นย่อย โดยมีรายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 4.18

ตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) ปัญหา อุปสรรคของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. จากผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช.

Theme (ประเด็นหลัก)	Sub-theme (ประเด็นย่อย)	Codes (รหัสข้อมูล)	ตัวอย่าง คำสัมภาษณ์	การสังเคราะห์ความหมาย
1. ลักษณะงานสืบสวนมีความซับซ้อนและต้องใช้เทคนิคเฉพาะทางสูง	ความซับซ้อนของภารกิจสืบสวน	งานเฉพาะทาง, การแฝงตัว, การสะกดรอย, การวิเคราะห์พฤติการณ์, การสืบค้นข้อมูลเชิงลึก	"งานสืบสวนเป็นงานเฉพาะ"	ภารกิจสืบสวนคดีทุจริตเป็นงานเฉพาะทางที่ต้องอาศัยความรู้ประสบการณ์ และยุทธวิธีเฉพาะ หากขาดทักษะและการวางแผนที่เหมาะสมจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการรวบรวมพยานหลักฐาน

Theme (ประเด็นหลัก)	Sub-theme (ประเด็นย่อย)	Codes (รหัสข้อมูล)	ตัวอย่าง คำสัมภาษณ์	การสังเคราะห์ความหมาย
2. โครงสร้างอัตรากำลังยังมีข้อจำกัดด้านประสบการณ์และระบบพี่เลี้ยง	บุคลากรใหม่และการถ่ายทอดองค์ความรู้	บุคลากรใหม่,ขาดพี่เลี้ยง, ประสบการณ์น้อย, สนับสนุนจากภาค	"สืบที่อยู่จังหวัดจะมีประสบการณ์น้อยสุด"	แม้อัตรากำลังโดยรวมอาจเพียงพอ แต่การขาดประสบการณ์และระบบพี่เลี้ยงส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของนักสืบสวนโดยเฉพาะในระดับจังหวัด
3. เจ้าหน้าที่สืบสวนยังขาดทักษะเฉพาะทางและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่	การพัฒนาทักษะและการฝึกอบรม	AI, Digital Investigation, การวิเคราะห์ข่าวกรอง, โปรแกรม i2, การฝึกปฏิบัติจริง, รายงานสืบสวน	"ควรฝึกแบบ workshop มากกว่าการบรรยาย"	การพัฒนาศักยภาพยังไม่สอดคล้องกับลักษณะงานจริง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูล และการฝึกปฏิบัติ
4. ข้อจำกัดด้านอำนาจตามกฎหมายและการเข้าถึงข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพการสืบสวน	อำนาจตามกฎหมายและฐานข้อมูล	เข้าถึงทะเบียนราษฎร, ข้อมูลเอกชน, ข้อมูลการเงิน, อำนาจตามกฎหมาย	"ข้อมูลบางอย่าง...ยังเข้าถึงได้ยาก"	ข้อจำกัดด้านกฎหมายและการเข้าถึงข้อมูลสำคัญเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนเชิงลึกและทำให้ต้องพึ่งพาหน่วยงานอื่น
5. การบริหารจัดการด้านยุทธวิธี อุปกรณ์และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน	การบริหารภารกิจและการประสานงาน	อนุมัติปฏิบัติการ, รถราชการ, ทะเบียนอำพราง, การประสานงาน, บทบาทผู้บริหาร	"บางจังหวัด ผอ. ยังไม่รู้บทบาท..."	การบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติงานยังขาดมาตรฐานเดียวกัน ส่งผลให้การดำเนินงานขาดความคล่องตัว
6. อุปกรณ์สืบสวนและเครื่องมือทางเทคโนโลยียังไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมกับภารกิจ	เครื่องมือและอุปกรณ์เฉพาะทาง	กล้องแอบถ่าย, GPS, โดรน, วิทยุสื่อสาร, เสื้อเกราะ, อาวุธปืน	"กล้องกระดุม...ยังไม่มีทุกจังหวัด"	อุปกรณ์และเทคโนโลยีสนับสนุนยังไม่เพียงพอ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ส่วนตัวและส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
7. เจ้าหน้าที่สืบสวนยังมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสูง	ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	ผู้มีอิทธิพล, ยุทธวิธี, อุปกรณ์ป้องกัน, การฝึกอาวุธ	"ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่สำคัญ..."	ภารกิจสืบสวนมีความเสี่ยงสูง จึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้านยุทธวิธี อุปกรณ์ และการฝึกอบรมเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
8. ระบบคุ้มครองพยานยังมีข้อจำกัดเชิงปฏิบัติและเชิงโครงสร้าง	การคุ้มครองพยานและการพึ่งพาหน่วยงานภายนอก	พึ่งพาตำรวจ, บุคลากรเฉพาะทาง, พยานไม่เข้าสู่ระบบ	"เจ้าหน้าที่ของเราควรได้รับการพัฒนา..."	แม้ระบบคุ้มครองพยานจะมีพัฒนาการ แต่ยังมีข้อจำกัดด้านบุคลากร โครงสร้าง และการยอมรับของพยาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพของมาตรการคุ้มครองพยาน

3.1) ลักษณะงานสืบสวนมีความซับซ้อนและต้องใช้เทคนิคเฉพาะทางสูง

จากการสัมภาษณ์พบว่า ภารกิจสืบสวนมีลักษณะเป็นงานเฉพาะทางที่ต้องอาศัยทั้งประสบการณ์ ยุทธวิธี เทคนิคการแฝงตัว การสะกดรอย การวิเคราะห์พฤติกรรมบุคคล และการสืบค้นข้อมูลเชิงลึก โดยเฉพาะคดีทุจริตที่มีการอำพรางพฤติการณ์และใช้บุคคลอื่นถือครองทรัพย์สินแทน

(Nominee) ส่งผลให้นักสืบสวนคดีทุจริตต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบและการวางแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ หากขาดประสบการณ์อาจทำให้เป้าหมายรู้ตัวหรือทำให้การรวบรวมพยานหลักฐานไม่มีประสิทธิภาพ ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“บางครั้งมันต้องอำพราง ต้องแฝงตัว หรือต้องวางสาย แต่ถ้านักสืบขาดประสบการณ์ก็จะทำให้เขารู้ตัว”—ผู้บริหารคนที่ 3

3.2) โครงสร้างอัตรากำลังยังมีข้อจำกัดด้านประสบการณ์และระบบพี่เลี้ยง

แม้ว่าผู้บริหารบางส่วนมองว่าอัตรากำลังโดยรวมเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน แต่ยังพบปัญหาสำคัญคือ นักสืบสวนคดีทุจริตจำนวนมากเป็นบุคลากรใหม่ที่ขาดประสบการณ์เฉพาะทาง โดยเฉพาะสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดที่มีเจ้าหน้าที่เพียง 2–3 คน และบางแห่งเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ทั้งหมด ส่งผลให้ขาดระบบถ่ายทอดองค์ความรู้และการทำงานแบบพี่เลี้ยง ทำให้การปฏิบัติงานภาคสนามยังมีข้อผิดพลาดและต้องพึ่งพาส่วนกลางหรือภาคในการสนับสนุน ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“สืบที่อยู่จังหวัดจะมีประสบการณ์น้อยที่สุด เพราะเป็นเด็กใหม่ ไม่มีพี่เลี้ยง ถ้าจังหวัดไหนมีคนใหม่ทั้งคู่ ก็ต้องให้ภาคเข้ามาเป็นพี่เลี้ยง”— ผู้บริหารคนที่ 2

“จังหวัดหนึ่งมีนักสืบ 2–3 คน ซึ่งในภาพรวมเพียงพอ แต่ต้องพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง”— ผู้บริหารคนที่ 8

3.3) เจ้าหน้าที่สืบสวนยังขาดทักษะเฉพาะทางและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

ผลการสัมภาษณ์สะท้อนว่า แม้สำนักงาน ป.ป.ช. จะมีการฝึกอบรมหลักสูตรนักสืบสวนคดีทุจริตระดับต้น กลาง และสูง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจริง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การสืบสวนทางดิจิทัล การวิเคราะห์ข่าวกรอง รวมถึงการเขียนรายงานสืบสวนเชิงวิเคราะห์ นอกจากนี้ การอบรมส่วนใหญ่ยังเน้นเชิงบรรยายมากกว่าการฝึกปฏิบัติ ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถพัฒนาทักษะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“จุดอ่อนของนักสืบคือเขียนรายงานไม่เป็น สรุปภาพรวมไม่เป็น” — ผู้บริหารคนที่ 6

“การสะกดรอยหรือถ่ายภาพทางลับ ต้องฝึกปฏิบัติจริง ไม่ใช่แค่ทฤษฎี ทักษะสกิลของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เพราะมาจากหลากหลายพื้นฐาน”— ผู้บริหารคนที่ 1

3.4) ข้อจำกัดด้านอำนาจตามกฎหมายและการเข้าถึงข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพการสืบสวน

ผู้ให้สัมภาษณ์หลายรายสะท้อนว่า แม้เจ้าหน้าที่สืบสวนจะมีหน้าที่ในการค้นหาข้อเท็จจริง แต่กลับมีข้อจำกัดด้านอำนาจตามกฎหมาย เช่น นักสืบสวนคดีทุจริตระดับปฏิบัติการยังไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรได้ โดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกและข้อมูลภาคเอกชน เช่น ข้อมูลธนาคาร โทรศัพท์ หรือข้อมูลเชิงลึกอื่น ๆ ซึ่งต้องอาศัยอำนาจตามกฎหมายและการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ส่งผลให้กระบวนการสืบสวนล่าช้าและไม่คล่องตัว ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“ข้อมูลบางอย่าง เช่น ไฟฟ้า ประปา หรือหลักทรัพย์ ยังเข้าถึงได้ยาก บางทีน้อง ๆ เข้าไม่ถึงข้อมูลเชิงลึก ก็ต้องอาศัยตำรวจช่วย ข้อมูลเอกชนต้องใช้อำนาจตามมาตรา 34 ถึงจะขอได้”— ผู้บริหารคนที่ 1

“พนักงานไต่สวนจะขอให้สืบไปสืบหาข้อเท็จจริง เช่น เส้นทางการเงิน ทรัพย์สิน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง แล้วสรุปข้อมูลกลับมา แต่การดำเนินการตามอำนาจทางกฎหมายยังต้องอาศัยพนักงานไต่สวนหรือหน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรง” — ผู้บริหารคนที่ 7

3.5) การบริหารจัดการด้านยุทธวิธี อุปกรณ์ และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน

จากการสัมภาษณ์พบว่า การบริหารจัดการภารกิจสืบสวนยังมีข้อจำกัดหลายประการ ทั้งด้านความคล่องตัวในการอนุมัติปฏิบัติการ การบริหารอุปกรณ์ การใช้อาวุธปืน และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น รถราชการ ทะเบียนอำพราง อุปกรณ์สืบสวน นอกจากนี้ ระเบียบการเบิกใช้อุปกรณ์บางอย่างยังไม่สอดคล้องกับลักษณะงานภาคสนาม ทำให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ของทางราชการ ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“ยืมปืนเช้าแล้วเย็นต้องคืน ก็ไม่มีใครอยากยืม หรือ Fortuner สีดำไปพร้อมกัน 3 คัน มันเป็นข้อสังเกต”— ผู้บริหารคนที่ 3

“บางจังหวัด ผอ. ยังไม่รู้บทบาทหน้าที่ในการกำกับงานสืบสวน”— ผู้บริหารคนที่ 2

3.6 อุปกรณ์สืบสวนและเครื่องมือทางเทคโนโลยียังไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมกับภารกิจ

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า งานสืบสวนจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทาง เช่น กล้องแอบถ่าย GPS เครื่องบันทึกเสียง โดรน เสื้อเกราะ อาวุธปืน และอุปกรณ์เฝ้าระวังต่าง ๆ แต่ในปัจจุบันหลายสำนักงานยังขาดอุปกรณ์ดังกล่าว หรือมีไม่เพียงพอ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ส่วนตัวหรือจัดหากันเอง ซึ่งอาจกระทบต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“ขาดวิทยุสื่อสาร อาวุธปืนยาว และอุปกรณ์ป้องกันตัว นอกจากนี้ เสื้อเกราะหมดอายุแล้ว ส่วนปืนก็เบิกใช้งานยาก และถ้าหากมีโดรนจะช่วยให้ปลอดภัยและได้ข้อมูลมากขึ้น” — ผู้บริหารคนที่ 4

3.7) เจ้าหน้าที่สืบสวนยังมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสูง

ผลการสัมภาษณ์สะท้อนว่า ภารกิจสืบสวนเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล นักการเมือง หรือเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง ทำให้เจ้าหน้าที่สืบสวนมีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม ถูกจดจำ หรือเกิดอันตรายระหว่างปฏิบัติงาน หากขาดการฝึกยุทธวิธี การป้องกันตัว และอุปกรณ์ที่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่โดยตรง ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่สำคัญไม่แพ้การหาข้อมูล การฝึกอาวุธปืนและยุทธวิธีควรมีอย่างต่อเนื่อง”— ผู้บริหารคนที่ 5

“ถ้าไม่มีอุปกรณ์หรือแผนที่ดี อาจเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายระหว่างปฏิบัติงาน ความปลอดภัยของชีวิตเจ้าหน้าที่สำคัญกว่าความสำเร็จของภารกิจ”— ผู้บริหารคนที่ 4

3.8) ระบบคุ้มครองพยานยังมีข้อจำกัดเชิงปฏิบัติและเชิงโครงสร้าง

ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า แม้กฎหมายคุ้มครองพยานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติยังมีข้อจำกัดหลายด้าน เช่น การพึ่งพาหน่วยงานภายนอก การขาดบุคลากรเฉพาะทาง และข้อจำกัดด้านบริบทสังคมไทยที่ทำให้พยานไม่ต้องการเข้าสู่ระบบคุ้มครองพิเศษ เพราะกระทบต่อวิถีชีวิตและครอบครัว ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“เจ้าหน้าที่ของเราควรได้รับการพัฒนาให้สามารถทำหน้าที่คุ้มครองพยานได้เอง เรายังต้องอาศัยตำรวจและหน่วยคุ้มครองพยานจากหน่วยอื่น แต่ก็มีพยานหลายคนไม่อยากเข้าโปรแกรม เพราะเหมือนจำกัดเสรีภาพ”— ผู้บริหารคนที่ 1

4) การสังเคราะห์ผลการศึกษา

จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คณะผู้วิจัยได้นำข้อค้นพบจากแบบสอบถามร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. มาบูรณาการและสังเคราะห์ร่วมกัน โดยอาศัยการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ ควบคู่กับการพิจารณาความสอดคล้องของผลการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อค้นหาประเด็นสำคัญที่สะท้อนปัญหา อุปสรรคของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งสามารถสังเคราะห์เป็นประเด็นหลักและประเด็นย่อย โดยมีรายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 4.19

ตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) ของปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

Theme (ประเด็นหลัก)	Sub-themes (ประเด็นย่อย)	ผู้ให้ข้อมูลที่สะท้อนประเด็น	การสังเคราะห์ความหมาย
1. ข้อจำกัดด้านอำนาจหน้าที่ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	อำนาจตามกฎหมายของนักสืบสวน, การเข้าถึงข้อมูลตามกฎหมาย, ความชอบด้วยกฎหมายของพยานหลักฐาน, ระเบียบและขั้นตอนราชการ	นักสืบสวน พนักงานไต่สวน ผู้บริหาร	ข้อจำกัดด้านอำนาจตามกฎหมายและระเบียบเป็นอุปสรรคสำคัญที่ส่งผลต่อความรวดเร็ว ความคล่องตัว และความน่าเชื่อถือของการดำเนินงานสืบสวน
2. ข้อจำกัดด้านการเข้าถึงข้อมูล ฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ	การเข้าถึงฐานข้อมูล, ระบบฐานข้อมูล, การเชื่อมโยงข้อมูล, เทคโนโลยีสนับสนุน	นักสืบสวน พนักงานไต่สวน ผู้บริหาร	ข้อจำกัดด้านฐานข้อมูลและเทคโนโลยีส่งผลให้การสืบค้น วิเคราะห์ และเชื่อมโยงข้อมูลมีประสิทธิภาพลดลง
3. ปัญหาด้านการประสานงาน การสื่อสาร และการบูรณาการการทำงาน	การกำหนดประเด็นร่วม, การส่งต่อข้อมูล, การประสานงานภายในและภายนอก	นักสืบสวน พนักงานไต่สวน ผู้บริหาร	การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทำให้เกิดความซ้ำซ้อนและส่งผลต่อประสิทธิภาพของการสืบสวน
4. ข้อจำกัดด้านระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนการสืบสวน	ระเบียบการเบิกจ่าย, งบประมาณ, เครื่องมือ, ยานพาหนะ, อุปกรณ์เฉพาะทาง	นักสืบสวน ผู้บริหาร	ข้อจำกัดด้านงบประมาณและทรัพยากรทำให้การปฏิบัติงานสืบสวนขาดความคล่องตัวและประสิทธิภาพ

Theme (ประเด็นหลัก)	Sub-themes (ประเด็นย่อย)	ผู้ให้ข้อมูลที่สะท้อนประเด็น	การสังเคราะห์ความหมาย
5. ข้อจำกัดด้านการจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับลักษณะงานสืบสวน	การจัดสรรกำลังคน, ความเหมาะสมของบุคลากร, การสนับสนุนข้ามพื้นที่	นักสืบสวน ผู้บริหาร	ประเด็นสำคัญไม่ใช่จำนวนบุคลากร แต่เป็นการจัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับลักษณะงานและความเชี่ยวชาญ
6. ปัญหาภาระงานและข้อจำกัดด้านเวลาในการปฏิบัติงาน	ปริมาณงาน, ระยะเวลาตามกฎหมาย, งานเร่งด่วน	นักสืบสวน พนักงานไต่สวน	ภาระงานและข้อจำกัดด้านเวลาส่งผลต่อความละเอียดรอบคอบและคุณภาพของผลการสืบสวน
7. ข้อจำกัดด้านทักษะ องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง	ทักษะสืบสวน, วิเคราะห์ข้อมูล, วิเคราะห์เส้นทางการเงิน, เทคโนโลยี, การฝึกอบรม	นักสืบสวน พนักงานไต่สวน ผู้บริหาร	การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรยังไม่เพียงพอต่อความซับซ้อนของคดีทุจริตและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
8. ข้อจำกัดด้านการปฏิบัติงานภาคสนาม แหล่งข่าว พยาน และบริบทพื้นที่	ความปลอดภัย, แหล่งข่าว, พยาน, สภาพพื้นที่, บริบทพื้นที่	นักสืบสวน ผู้บริหาร	ปัจจัยด้านพื้นที่ ความปลอดภัย และความร่วมมือของพยานเป็นข้อจำกัดสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการสืบสวน

4.1) ข้อจำกัดด้านอำนาจหน้าที่ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาที่พบมากที่สุดคือข้อจำกัดด้านอำนาจตามกฎหมายของนักสืบสวนในการเข้าถึงข้อมูล การเรียกเอกสาร การเชิญบุคคลมาให้ข้อมูล และการรวบรวมพยานหลักฐานบางประเภท ทำให้ต้องพึ่งพาหน่วยงานอื่นหรือพนักงานไต่สวน ส่งผลให้กระบวนการสืบสวนล่าช้า ขาดความคล่องตัว และมีความเสี่ยงด้านความชอบด้วยกฎหมายของพยานหลักฐาน นอกจากนี้ ระเบียบและขั้นตอนทางราชการที่ซับซ้อนยังเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานในคดีที่ต้องการความรวดเร็ว

4.2) ข้อจำกัดด้านการเข้าถึงข้อมูล ฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสืบสวนคดีทุจริตประสบปัญหาการเข้าถึงฐานข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลโทรคมนาคม ข้อมูลยานพาหนะ และข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรงหรือมีข้อจำกัดด้านสิทธิ์การใช้งาน นอกจากนี้ ระบบฐานข้อมูลของสำนักงาน ป.ป.ช. ยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ผลประโยชน์การเมือง และเครือข่ายการทุจริตทำได้ยากและใช้เวลานาน

4.3) ปัญหาด้านการประสานงาน การสื่อสาร และการบูรณาการการทำงาน

พบปัญหาความไม่ชัดเจนในการกำหนดประเด็นสืบสวนระหว่างฝ่ายสืบสวนและฝ่ายไต่สวน การส่งต่อข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามความต้องการ รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่ล่าช้า ส่งผลให้เกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน ต้องตรวจสอบข้อมูลซ้ำ และทำให้กระบวนการสืบสวนขาดประสิทธิภาพ การขาดระบบบูรณาการข้อมูลร่วมกันยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเชื่อมโยงข้อเท็จจริงและขยายผลคดี

4.4) ข้อจำกัดด้านระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนการสืบสวน

ปัญหา อุปสรรคสำคัญประการหนึ่งของการดำเนินงานด้านการสืบสวน คือ ข้อจำกัดของระเบียบและกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ยังไม่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของภารกิจสืบสวน ซึ่งต้องอาศัยความรวดเร็ว ความยืดหยุ่น และการตัดสินใจในสถานการณ์เฉพาะหน้า ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประสบปัญหาในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบางประเภท รวมทั้งต้องดำเนินการตามขั้นตอนและเอกสารประกอบจำนวนมาก นอกจากนี้ ข้อจำกัดด้านทรัพยากรและเครื่องมือสนับสนุนการสืบสวนที่ยังไม่

เพียงพอหรือไม่สอดคล้องกับความต้องการในการปฏิบัติงาน อาทิ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง ยานพาหนะ และอุปกรณ์เฉพาะทางสำหรับการปฏิบัติงานภาคสนาม ส่งผลให้การรวบรวม วิเคราะห์ และติดตามข้อมูลในบางกรณีไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

4.5) ข้อจำกัดด้านการจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับลักษณะงานสืบสวน

ผลการศึกษาพบว่า แม้สำนักงาน ป.ป.ช. จะได้เพิ่มอัตรากำลังทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมากขึ้นแล้ว แต่ภารกิจสืบสวนยังมีความจำเป็นต้องบริหารจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับลักษณะคดี ความซับซ้อนของข้อเท็จจริง และบริบทของพื้นที่ โดยเฉพาะคดีที่ต้องใช้การติดตามพฤติการณ์ การลงพื้นที่ การประสานข้อมูลหลายแหล่ง หรือเกี่ยวข้องกับเครือข่ายบุคคลจำนวนมาก ซึ่งอาจต้องอาศัยทีมงานที่มีทักษะเฉพาะ ประสบการณ์ และความเข้าใจบริบทพื้นที่ ดังนั้น ประเด็นที่ควรให้ความสำคัญจึงไม่ใช่ปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังโดยตรง แต่เป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดสรรกำลังคน การสนับสนุนข้ามพื้นที่ และการมอบหมายงานให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญและภารกิจเฉพาะของงานสืบสวน

4.6) ปัญหาภาระงานและข้อจำกัดด้านเวลาในการปฏิบัติงาน

นักสืบสวนคดีทุจริตต้องรับผิดชอบภารกิจและคดีจำนวนมากในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้ไม่สามารถทุ่มเทเวลาให้กับแต่ละคดีได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะคดีที่มีความซับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับเครือข่ายบุคคลหลายฝ่ายซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการสืบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด นอกจากนี้ ยังมีข้อจำกัดด้านกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน การกำหนดส่งผลการสืบสวน และภารกิจเร่งด่วนที่แทรกเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งรัดการปฏิบัติงานภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลา ส่งผลต่อความละเอียดรอบคอบในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงอาจกระทบต่อคุณภาพและความสมบูรณ์ของผลการสืบสวนในบางกรณี

4.7) ข้อจำกัดด้านทักษะ องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

แม้ว่าบุคลากรจะมีศักยภาพในระดับหนึ่ง แต่ยังพบข้อจำกัดด้านทักษะการสืบสวนเชิงลึก การตั้งประเด็น การซักถามและสัมภาษณ์พยาน การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์เส้นทางการเงิน และการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวน เช่น โปรแกรม i2 รวมถึงความรู้เฉพาะทางด้านกฎหมาย การจัดซื้อจัดจ้าง การเงิน การบัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ โอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพยังไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน

4.8) ข้อจำกัดด้านการปฏิบัติงานภาคสนาม แหล่งข่าว พยาน และบริบทพื้นที่

การปฏิบัติงานภาคสนามเผชิญข้อจำกัดจากสภาพพื้นที่ ความปลอดภัย การเข้าถึงเป้าหมาย และข้อจำกัดด้านภาษาและวัฒนธรรมในบางพื้นที่ นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการขาดแคลนแหล่งข่าว พยานไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่กล้าให้ข้อมูล ผู้ถูกกล่าวหาหลบหนี เปลี่ยนที่อยู่ หรือหลบหนีออกนอกประเทศ รวมถึงคดีที่เกิดขึ้นย้อนหลังทำให้พยานหลักฐานสูญหายหรือพยานไม่สามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิผลของการสืบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐาน

ผลการศึกษาสะท้อนว่า ปัญหาและอุปสรรคของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. มิได้เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงลำพัง แต่เป็นผลจากข้อจำกัดเชิงระบบที่เชื่อมโยงกัน ทั้งด้านกฎหมาย การเข้าถึงข้อมูล การประสานงาน ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี และสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งล้วนส่งผลต่อความรวดเร็ว ความครบถ้วน และประสิทธิผลของการสืบสวนคดีทุจริต การแก้ไขปัญหาจึงจำเป็นต้องดำเนินการอย่างบูรณาการทั้งในระดับนโยบาย โครงสร้างองค์กร และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกจากเจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานภายนอกที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบสวน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในประเด็นปัญหาอุปสรรค จากการประสานงานและทำงานร่วมกันกับสำนักงาน ป.ป.ช. ในการสืบสวนการทุจริต สามารถสรุปประเด็นสำคัญ ได้ดังนี้

1) ความล่าช้าในการพิจารณาและส่งต่อข้อมูลคดีสืบสวน

ผู้ให้ข้อมูลสะท้อนว่า การดำเนินงานสืบสวนคดีทุจริตจำเป็นต้องอาศัยความรวดเร็วในการติดตามพยานหลักฐาน บุคคล และเส้นทางการกระทำผิด แต่ในทางปฏิบัติเมื่อมีการส่งเรื่องหรือข้อมูลเข้าสู่กระบวนการของ ป.ป.ช. มักใช้เวลาพิจารณาและมอบหมายคดีกลับค่อนข้างนาน ส่งผลให้การดำเนินการเชิงสืบสวนขาดความต่อเนื่อง หลักฐานบางส่วนสูญหาย ผู้เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือยากต่อการติดตามตัวผู้กระทำผิด ทำให้ประสิทธิภาพของการสืบสวนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ความล่าช้าดังกล่าวทำให้บางกรณีต้องอาศัยช่องทางประสานงานพิเศษหรือ Fast Track เพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน

2) การขาดกลไกหรือช่องทางประสานงานร่วมที่เป็นทางการ

ผลการศึกษาพบว่า แม้จะมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการสืบสวนคดีทุจริต แต่ยังไม่มีระบบกลางหรือช่องทาง Fast Track สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลเชิงสืบสวน และข้อมูลข่าวกรองระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นทางการ การประสานงานส่วนใหญ่ยังอาศัยความสัมพันธ์ส่วนบุคคลหรือการติดต่อโดยตรงระหว่างเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้การเข้าถึงข้อมูลสำคัญไม่เป็นระบบและอาจเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานร่วมกัน

3) ความไม่ชัดเจนด้านอำนาจหน้าที่และประเด็นกฎหมายในการสืบสวน

ผู้ให้ข้อมูลสะท้อนว่าคดีทุจริตจำนวนหนึ่งมีความซับซ้อนด้านกฎหมาย โดยเฉพาะการพิจารณาว่าบุคคลหรือพฤติการณ์อยู่ในอำนาจของ ป.ป.ช. หรือหน่วยงานใด การตีความสถานะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หรือการกำหนดแนวทางดำเนินคดีตั้งแต่ต้น หากไม่มีความชัดเจนอาจส่งผลให้การสืบสวนดำเนินไปผิดทิศทาง หรือเกิดความเสี่ยงต่อการถูกโต้แย้งทางกฎหมายในภายหลัง จึงต้องใช้เวลาในการหารือและขอความเห็นจาก ป.ป.ช. ก่อนดำเนินการในหลายกรณี

4) การขาดกลไกบูรณาการปฏิบัติการสืบสวนร่วมระหว่างหน่วยงาน

ผลการสัมภาษณ์ชี้ให้เห็นว่า แม้หลายคดีจะต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่าง ป.ป.ช. ปป.ป. ป.ป.ท. ปปง. หรือหน่วยงานอื่น แต่ยังไม่มีหน่วยปฏิบัติการร่วมด้านการสืบสวนที่เป็นรูปธรรม ส่งผลให้การรวบรวมข่าวสาร การวางแผนสืบสวน การติดตามบุคคล และการปฏิบัติการภาคสนามยังเป็นการประสานงานเฉพาะกรณี ขาดโครงสร้างรองรับที่ชัดเจน ทำให้ไม่สามารถใช้ศักยภาพของแต่ละหน่วยงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

จากการสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด พบว่าปัญหาอุปสรรคจากการประสานงานและทำงานร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ในภารกิจสืบสวนการทุจริต ไม่ได้เกิดจากการขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน แต่เกิดจากข้อจำกัดเชิงระบบ ได้แก่ ความล่าช้าในกระบวนการพิจารณาคดี การขาดช่องทางประสานงานแบบ Fast Track การเชื่อมโยงข้อมูลที่ยังไม่เป็นระบบ ความไม่ชัดเจนด้านอำนาจหน้าที่ และการไม่มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมถาวรสำหรับคดีทุจริต ซึ่งส่งผลต่อความรวดเร็วและประสิทธิผลของการสืบสวนร่วมกันในภาพรวม

4.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.

ในหัวข้อนี้ ก่อนที่จะนำเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. คณะผู้วิจัยขอนำเสนอรายละเอียดคำกล่าวหา/เรื่องกล่าวหา และงานที่มอบหมายให้ฝ่ายสืบสวนสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตก่อน โดยจำแนกตามขั้นตอนการดำเนินงาน 4 ขั้นตอน ได้แก่ การตรวจรับคำกล่าวหา การตรวจสอบเบื้องต้น การไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น และหลังจากชี้มูลความผิด เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้น จากนั้นจึงเป็นการนำเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งจำแนกตาม 4 ขั้นตอนการดำเนินงานเช่นเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.3.1 รายละเอียดคำกล่าวหา/เรื่องกล่าวหา และงานที่มอบหมายให้ฝ่ายสืบสวนสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต

4.3.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.

4.3.3 ผลการประเมินประสิทธิผลของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.

4.3.1 รายละเอียดคำกล่าวหา/เรื่องกล่าวหา และงานที่มอบหมายให้ฝ่ายสืบสวนสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต

จากผลการศึกษาคำกล่าวหา/เรื่องกล่าวหาของสำนักงาน ป.ป.ช. ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 พบว่า ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้นมีการนำงานสืบสวนมาสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตมากที่สุด จำนวน 378 เรื่อง รองลงมาคือ ขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา จำนวน 269 เรื่อง ตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.20

ตารางที่ 4.20 จำนวนและร้อยละของคำกล่าวหา/เรื่องกล่าวหาที่มีการนำงานสืบสวนมาสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต จำแนกตามขั้นตอนการดำเนินงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568

ขั้นตอนการดำเนินงาน	จำนวน (เรื่อง)	ร้อยละ	อันดับ
การตรวจรับคำกล่าวหา	267	28.53	2
การตรวจสอบเบื้องต้น	378	40.38	1
การไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น	178	19.02	3
หลังจากชี้มูลความผิด	113	12.07	4
ภาพรวม	**936**	**100**	

เมื่อพิจารณารายละเอียดคำกล่าวหา/เรื่องกล่าวหา และงานที่มอบหมายให้ฝ่ายสืบสวนสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต จำแนกตามขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่

(1) รายละเอียดคำกล่าวหา และงานที่มอบหมายให้ฝ่ายสืบสวนสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต ในขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา

จากผลการศึกษาพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา มีการนำงานสืบสวนมาสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตมากที่สุด จำนวน 169 เรื่อง รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 87 เรื่อง เมื่อพิจารณาตามประเภทคำกล่าวหา พบว่า ประเภทที่มีการนำงานสืบสวนมาสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตมากที่สุด ได้แก่ ทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รองลงมา คือ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาตามขนาดของคดีพบว่า ส่วนใหญ่เป็นคดีขนาดกลาง (M) รองลงมา ได้แก่ คดีขนาดใหญ่ (L) คดีขนาดเล็ก (S) และคดีขนาดใหญ่มาก (XL) ตามลำดับ

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตามประเภทคำกล่าวหา สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

(1.1) ประเภททุจริตจัดซื้อจัดจ้าง ผลการศึกษาพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการนำงานสืบสวนมาใช้สนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตมากที่สุด จำนวน 64 เรื่อง รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 44 เรื่อง โดยเมื่อพิจารณาตามขนาดของคดี พบว่าส่วนใหญ่เป็นคดีขนาดกลาง (M) รองลงมา ได้แก่ คดีขนาดใหญ่ (L) คดีขนาดเล็ก (S) และคดีขนาดใหญ่มาก (XL) ตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริตพบว่า งานที่ได้รับมอบหมายมากที่สุด คือ การตรวจสอบหรือสืบค้นข้อมูลบุคคล รองลงมา ได้แก่ การร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสอบปากคำบุคคล ตามลำดับ

(1.2) ประเภททุจริตในการจัดทำงบประมาณ/โครงการ/เบิกจ่ายเงินในโครงการเป็นเท็จ ผลการศึกษาพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการนำงานสืบสวนมาใช้สนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตมากที่สุด จำนวน 16 เรื่อง รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 6 เรื่อง โดยเมื่อพิจารณาตามขนาดของคดี พบว่าส่วนใหญ่เป็นคดีขนาดกลาง (M) รองลงมา ได้แก่ คดีขนาดใหญ่ (L) และคดีขนาดเล็ก (S) ตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริตพบว่า งานที่ได้รับมอบหมายมากที่สุด คือ การร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสอบปากคำบุคคล รองลงมา ได้แก่ การตรวจสอบหรือสืบค้นข้อมูลบุคคล ตามลำดับ

(1.3) ประเภทปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ผลการศึกษาพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการนำงานสืบสวนมาใช้สนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตมากที่สุด จำนวน 63 เรื่อง รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 21 เรื่อง โดยเมื่อพิจารณาตามขนาดของคดี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นคดีขนาดกลาง (M) รองลงมา ได้แก่ คดีขนาดใหญ่ (L) คดีขนาดเล็ก (S) และคดีขนาดใหญ่มาก (XL) ตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริตพบว่า งานที่ได้รับมอบหมายมากที่สุด คือ การร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสอบปากคำบุคคล รองลงมา ได้แก่ การตรวจสอบหรือสืบค้นข้อมูลบุคคล ตามลำดับ

(1.4) ประเภทเรียกรับสินบน ผลการศึกษาพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการนำงานสืบสวนมาใช้สนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตมากที่สุด จำนวน 10 เรื่อง รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 6 เรื่อง โดยเมื่อพิจารณาตามขนาดของคดี พบว่าส่วนใหญ่เป็นคดีขนาดกลาง (M) รองลงมา ได้แก่ คดีขนาดใหญ่ (L) คดีขนาดเล็ก (S) และคดีขนาดใหญ่มาก (XL) ตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริตพบว่า งานที่ได้รับมอบหมายมากที่สุด คือ การปฏิบัติงานอื่น ๆ รองลงมา ได้แก่ การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/กล่าวหาในชั้นต้น และการตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคล หรือพฤติกรรมแห่งการกระทำ หรือแผนประทุษกรรม ตามลำดับ

(1.5) ประเภทยักยอก/เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของราชการ ผลการศึกษาพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการนำงานสืบสวนมาใช้สนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตมากที่สุด จำนวน 7 เรื่อง รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 เรื่อง โดยเมื่อพิจารณาตามขนาดของคดี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นคดีขนาดกลาง (M) รองลงมา ได้แก่ คดีขนาดใหญ่ (L) และคดีขนาดใหญ่มาก (XL) ตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริต พบว่า งานที่ได้รับมอบหมายมากที่สุด คือ การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/กล่าวหาในชั้นต้น การตรวจสอบหรือสืบค้นข้อมูลบุคคล การร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสอบปากคำ การสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคล/บุคคล รองลงมาเป็นการตรวจสอบในประเด็นอื่น ๆ (เช่น ทรัพย์สิน สถานที่ ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต) ตามลำดับ

(1.6) การบริหารงานบุคคล ผลการศึกษาพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ 2568 มีการนำงานสืบสวนมาใช้สนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตเท่ากัน จำนวน 1 เรื่อง โดยเมื่อพิจารณาตามขนาดของคดีพบว่า เป็นคดีขนาดกลาง (M) และคดีขนาดเล็ก (S) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริตพบว่า งานที่ได้รับมอบหมายมากที่สุด คือ การร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสอบปากคำบุคคล รองลงมา ได้แก่ การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/กล่าวหาในชั้นต้น และการตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางเครือญาติ ตามลำดับ

(1.7) การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ผลการศึกษาพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการนำงานสืบสวนมาใช้สนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตมากที่สุด จำนวน 7 เรื่อง รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 6 เรื่อง โดยเมื่อพิจารณาตามขนาดของคดี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นคดีขนาดกลาง (M) รองลงมา ได้แก่ คดีขนาดใหญ่ (L) คดีขนาดเล็ก (S) และคดีขนาดใหญ่มาก (XL) ตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริต พบว่า งานที่ได้รับมอบหมายมากที่สุด คือ การตรวจสอบหรือสืบค้นข้อมูลบุคคล การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางเครือญาติ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางผลประโยชน์ รองลงมา ได้แก่ การสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคล/บุคคล และการตรวจสอบในประเด็นอื่น ๆ (เช่น ทรัพย์สิน สถานที่ ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต) ตามลำดับ

(1.8) ทุจริตออกเอกสารสิทธิที่ดิน ผลการศึกษาพบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566, 2567 และ 2568 มีการนำงานสืบสวนมาใช้สนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตเท่ากัน จำนวน 1 เรื่อง โดยเมื่อพิจารณาตามขนาดของคดี พบว่า เป็นคดีขนาดกลาง (M) คดีขนาดใหญ่ (L) และคดีขนาดใหญ่มาก (XL) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริต พบว่า งานที่ได้รับมอบหมายมากที่สุด คือ การตรวจสอบหรือสืบค้นข้อมูลบุคคล รองลงมา ได้แก่ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางเครือญาติ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางผลประโยชน์ การตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคล หรือพฤติกรรมแห่งการกระทำ หรือแผนประทุษกรรม และการร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสอบปากคำบุคคล ตามลำดับ

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.21 และตารางที่ 4.22

ตารางที่ 4.21 จำนวนและร้อยละ ของคำกล่าวหาที่มีการนำงานสืบสวนมาสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต ในขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามขนาดคดี

หน่วย : เรื่อง

ประเภทคำกล่าวหา	ปีงบประมาณ 2566					ปีงบประมาณ 2567					ปีงบประมาณ 2568				
	เล็ก (S)	กลาง (M)	ใหญ่ (L)	ใหญ่มาก (XL)	รวม	เล็ก (S)	กลาง (M)	ใหญ่ (L)	ใหญ่มาก (XL)	รวม	เล็ก (S)	กลาง (M)	ใหญ่ (L)	ใหญ่มาก (XL)	รวม
● ทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง	1 (10.00)	7 (70.00)	1 (10.00)	1 (10.00)	10 (100.00)	1 (2.27)	29 (65.91)	12 (27.27)	2 (4.55)	44 (100.00)	3 (4.69)	41 (64.06)	20 (31.25)	-	64 (100.00)
● ทุจริตในการจัดทำงบประมาณ/โครงการ/เบิกจ่ายเงินในโครงการเป็นเท็จ	-	-	-	-	-	2 (33.33)	4 (66.67)	-	-	6 (100.00)	1 (6.25)	11 (68.75)	4 (25.00)	-	16 (100.00)
● ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	-	2 (100.00)	-	-	2 (100.00)	3 (14.29)	13 (61.90)	4 (19.05)	1 (4.76)	21 (100.00)	9 (14.52)	42 (67.74)	7 (11.29)	4 (6.45)	62 (100.00)
● เรียกรับสินบน	-	-	-	-	-	1 (16.66)	3 (50.02)	1 (16.66)	1 (16.66)	6 (100.00)	1 (10.00)	5 (50.00)	2 (20.00)	1 (10.00)	9 (100.00)
● ยักยอก/เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของราชการ	-	-	-	-	-	-	2 (100.00)	-	-	2 (100.00)	-	5 (71.42)	1 (14.29)	1 (14.29)	7 (100.00)
● การบริหารงานบุคคล	-	-	-	-	-	-	1 (100.00)	-	-	1 (100.00)	1 (100.00)	-	-	-	1 (100.00)
● การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	-	-	-	-	-	-	3 (50.00)	2 (33.33)	1 (16.67)	6 (100.00)	1 (14.29)	4 (57.14)	2 (28.57)	-	7 (100.00)
● ทุจริตออกเอกสารสิทธิที่ดิน	-	-	1 (100.00)	-	1 (100.00)	-	-	-	1 (100.00)	1 (100.00)	-	1 (100.00)	-	-	1 (100.00)
ภาพรวม	**1 (7.69)**	**9 (69.24)**	**2 (15.38)**	**1 (7.69)**	**13 (100.00)**	**7 (8.05)**	**55 (63.22)**	**19 (21.83)**	**6 (6.90)**	**87 (100.00)**	**16 (9.58)**	**109 (65.27)**	**36 (21.56)**	**6 (3.59)**	**167 (100.00)**

ตารางที่ 4.22 จำนวนและร้อยละ ของคำกล่าวหาที่มีการนำงานสืบสวนมาสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต ในขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามลักษณะงาน

หน่วย : ครั้ง

ลักษณะงาน	ประเภทคำกล่าวหา																							
	ทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง			ทุจริตการจัดทำงบประมาณ/โครงการ/เบิกจ่ายเงินในโครงการเป็นเท็จ			ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ			เรียกรับสินบน			ยักยอก/เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของราชการ			การบริหารงานบุคคล			การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม			ทุจริตออกเอกสารสิทธิที่ดิน		
	2566	2567	2568	2566	2567	2568	2566	2567	2568	2566	2567	2568	2566	2567	2568	2566	2567	2568	2566	2567	2568	2566	2567	2568
การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/กล่าวหาในชั้นต้น	2	6	13	-	-	7	1	6	15	-	2	3	-	2	3	-	-	1	-	2	1	-	-	-
การตรวจสอบ/สืบค้นข้อมูลบุคคล	2	23	25	-	2	6	1	6	18	-	1	3	-	1	4	-	-	-	-	2	4	1	1	-
การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางเครือญาติ	4	19	15	-	1	4	1	2	12	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	3	3	-	-	1
การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางผลประโยชน์	4	15	21	-	-	2	1	2	9	-	1	3	-	2	-	-	-	-	-	1	5	-	-	1
การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางการเมือง	-	5	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคล หรือพฤติกรรมแห่งการกระทำ หรือแผนประทุษกรรม	2	9	15	-	-	3	1	2	6	-	3	2	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
การร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง/สอบปากคำบุคคล	5	17	27	-	3	11	2	11	36	-	1	-	-	2	3	-	1	1	-	1	3	-	-	1
การสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคล/บุคคล	-	8	6	-	1	2	-	1	1	-	1	-	-	2	3	-	-	-	-	2	3	1	-	-
การตรวจสอบในประเด็นอื่น ๆ	1	8	11	-	1	3	1	5	13	-	2	2	-	1	3	-	-	-	-	2	3	-	-	-
การสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัย (ม.49)	-	-	4	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การปฏิบัติงานอื่น ๆ	1	3	8	-	1	1	-	7	3	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-

(2) รายละเอียดเรื่องกล่าวหา และงานที่มอบหมายให้ฝ่ายสืบสวนสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต ในขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น

จากผลการศึกษาพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น มีการนำงานสืบสวนมาสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตมากที่สุด จำนวน 250 เรื่อง รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 107 เรื่อง เมื่อพิจารณาตามประเภทคำกล่าวหา พบว่า ประเภทที่มีการนำงานสืบสวนมาสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตมากที่สุด ได้แก่ ทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รองลงมา คือ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาตามขนาดของคดีพบว่า ส่วนใหญ่เป็นคดีขนาดกลาง (M) รองลงมา ได้แก่ คดีขนาดใหญ่ (L) คดีขนาดใหญ่มาก (XL) และคดีขนาดเล็ก (S) ตามลำดับ

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตามประเภทคำกล่าวหา สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

(2.1) ประเภททุจริตจัดซื้อจัดจ้าง ผลการศึกษาพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการนำงานสืบสวนมาใช้สนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตมากที่สุด จำนวน 114 เรื่อง รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 53 เรื่อง โดยเมื่อพิจารณาตามขนาดของคดี พบว่าส่วนใหญ่เป็นคดีขนาดกลาง (M) รองลงมา ได้แก่ คดีขนาดใหญ่ (L) คดีขนาดใหญ่มาก (XL) และคดีขนาดเล็ก (S) ตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริตพบว่า งานที่ได้รับมอบหมายมากที่สุด คือ การตรวจสอบหรือสืบค้นข้อมูลบุคคล รองลงมา ได้แก่ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางเครือญาติ ตามลำดับ

(2.2) ประเภททุจริตในการจัดทำงบประมาณ/โครงการ/เบิกจ่ายเงินในโครงการเป็นเท็จ ผลการศึกษาพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการนำงานสืบสวนมาใช้สนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตมากที่สุด จำนวน 7 เรื่อง รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 เรื่อง โดยเมื่อพิจารณาตามขนาดของคดี พบว่าส่วนใหญ่เป็นคดีขนาดกลาง (M) รองลงมา ได้แก่ คดีขนาดใหญ่ (L) และคดีขนาดใหญ่มาก (XL) ตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริตพบว่า งานที่ได้รับมอบหมายมากที่สุด คือ การร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสอบปากคำบุคคล รองลงมา ได้แก่ การตรวจสอบหรือสืบค้นข้อมูลบุคคล ตามลำดับ

(2.3) ประเภทปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ผลการศึกษาพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการนำงานสืบสวนมาใช้สนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตมากที่สุด จำนวน 84 เรื่อง รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 26 เรื่อง โดยเมื่อพิจารณาตามขนาดของคดี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นคดีขนาดกลาง (M) รองลงมา ได้แก่ คดีขนาดใหญ่ (L) คดีขนาดเล็ก (S) และคดีขนาดใหญ่มาก (XL) ตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริตพบว่า งานที่ได้รับมอบหมายมากที่สุด คือ การร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสอบปากคำบุคคล รองลงมา ได้แก่ การตรวจสอบหรือสืบค้นข้อมูลบุคคล ตามลำดับ

(2.4) ประเภทเรียกรับสินบน ผลการศึกษาพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการนำงานสืบสวนมาใช้สนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตมากที่สุด จำนวน 9 เรื่อง รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 8 เรื่อง โดยเมื่อพิจารณาตามขนาดของคดี พบว่าส่วนใหญ่เป็นคดีขนาดกลาง (M) รองลงมา ได้แก่ คดีขนาดใหญ่ (L) คดีขนาดใหญ่มาก (XL) และคดีขนาดเล็ก (S) ตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริตพบว่า งานที่ได้รับมอบหมายมากที่สุด คือ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางเครือญาติ รองลงมา ได้แก่ การตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคล หรือพฤติกรรมแห่งการกระทำ หรือแผนประทุษกรรม ตามลำดับ

(2.5) ประเภทยักยอก/เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของราชการ ผลการศึกษาพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการนำงานสืบสวนมาใช้สนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตมากที่สุด จำนวน 10 เรื่อง รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 เรื่อง โดยเมื่อพิจารณาตามขนาดของคดี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นคดีขนาดกลาง (M) รองลงมา ได้แก่ คดีขนาดใหญ่ (L) และคดีขนาดเล็ก (S) ตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริตพบว่า งานที่ได้รับมอบหมายมากที่สุด คือ การร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสอบปากคำ รองลงมา ได้แก่ การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/กล่าวหาในชั้นต้น ตามลำดับ

(2.6) การบริหารงานบุคคล ผลการศึกษาพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการนำงานสืบสวนมาใช้สนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต จำนวน 1 เรื่อง โดยเมื่อพิจารณาตามขนาดของคดี พบว่า เป็นคดีขนาดกลาง (M) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริตพบว่า งานที่ได้รับมอบหมายคือ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางเครือญาติ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางการเมือง และการร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสอบปากคำ

(2.7) การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ผลการศึกษาพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการนำงานสืบสวนมาใช้สนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตมากที่สุด จำนวน 13 เรื่อง รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 8 เรื่อง โดยเมื่อพิจารณาตามขนาดของคดี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นคดีขนาดกลาง (M) รองลงมา ได้แก่ คดีขนาดใหญ่มาก (XL) คดีขนาดใหญ่ (L) และคดีขนาดเล็ก (S) ตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริต พบว่า งานที่ได้รับมอบหมายมากที่สุด คือ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางเครือญาติ รองลงมา ได้แก่ การตรวจสอบหรือสืบค้นข้อมูลบุคคล ตามลำดับ

(2.8) ทุจริตออกเอกสารสิทธิที่ดิน ผลการศึกษาพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการนำงานสืบสวนมาใช้สนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตมากที่สุด จำนวน 3 เรื่อง รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 เรื่อง โดยเมื่อพิจารณาตามขนาดของคดี พบว่า เป็นคดีขนาดกลาง (M) และคดีขนาดใหญ่ (L) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริต พบว่า งานที่ได้รับมอบหมายมากที่สุด คือ การร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสอบปากคำ รองลงมา ได้แก่ การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/กล่าวหาในชั้นต้น การตรวจสอบหรือสืบค้นข้อมูลบุคคล การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางเครือญาติ และการตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคล หรือพฤติกรรมแห่งการกระทำ หรือแผนประทุษกรรม ตามลำดับ

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.23 และตารางที่ 4.24

ตารางที่ 4.23 จำนวนและร้อยละ ของคำกล่าวหาที่มีการนำงานสืบสวนมาสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต ในขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามขนาดคดี

หน่วย : เรื่อง

ประเภทคำกล่าวหา	ปีงบประมาณ 2566					ปีงบประมาณ 2567					ปีงบประมาณ 2568				
	เล็ก (S)	กลาง (M)	ใหญ่ (L)	ใหญ่มาก (XL)	รวม	เล็ก (S)	กลาง (M)	ใหญ่ (L)	ใหญ่มาก (XL)	รวม	เล็ก (S)	กลาง (M)	ใหญ่ (L)	ใหญ่มาก (XL)	รวม
● **ทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง**	-	8 (57.14)	5 (35.72)	1 (7.14)	14 (100.00)	1 (1.89)	34 (64.15)	15 (28.30)	3 (5.66)	53 (100.00)	5 (4.38)	76 (66.67)	29 (25.44)	4 (3.51)	114 (100.00)
● **ทุจริตในการจัดทำงบประมาณ/ โครงการ/เบิกจ่ายเงินในโครงการเป็นเท็จ**	-	-	-	-	-	1 (14.29)	5 (71.43)	1 (14.29)	-	7 (100.00)	-	12 (66.66)	5 (27.78)	1 (5.56	18 (100.00)
● **ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ**	-	4 (57.14)	3 (42.86)	-	7 (100.00)	3 (11.54)	15 (57.69)	7 (26.92)	1 (3.85)	26 (100.00)	9 (10.71)	58 (69.05)	13 (15.48)	4 (4.76)	84 (100.00)
● **เรียกรับสินบน**	-	-	-	-	-	-	7 (77.78)	1 (11.11)	1 (11.11)	9 (100.00)	1 (12.50)	4 (50.00)	2 (25.00)	1 (12.50)	8 (100.00)
● **ยักยอก/เบียดบังเงินหรือทรัพย์สิน ของราชการ**	-	-	-	-	-	-	2 (100.00)	-	-	2 (100.00)	1 (10.00)	8 (80.00)	1 (10.00)	-	10 (100.00)
● **การบริหารงานบุคคล**	-	-	-	-	-	-	1 (100.00)	-	-	1 (100.00)	-	-	-	-	-
● **การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล กับประโยชน์ส่วนรวม**	-	-	-	-	-	-	6 (75.00)	-	2 (25.00)	8 (100.00)	1 (7.69)	8 (61,55)	2 (15.38)	2 (15.38)	13 (100.00)
● **ทุจริตออกเอกสารสิทธิที่ดิน**	-	-	-	-	-	-	-	1 (100.00)	-	1 (100.00)	-	2 (66.67)	1 (33.33)	-	3 (100.00)
ภาพรวม	**-**	**12 (57.14)**	**8 (38.10)**	**1 (4.76)**	**21 (100.00)**	**5 (4.67)**	**70 (65.43)**	**25 (23.36)**	**7 (6.54)**	**107 (100.00)**	**17 (6.80)**	**168 (67.20)**	**53 (21.20)**	**12 (4.80)**	**250 (100.00)**

ตารางที่ 4.24 จำนวนและร้อยละ ของคำกล่าวหาที่มีการนำงานสืบสวนมาสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต ในขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามลักษณะงาน

หน่วย : ครั้ง

ลักษณะงาน	ประเภทคำกล่าวหา																							
	ทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง			ทุจริตการจัดทำงบประมาณ/โครงการ/เบิกจ่ายเงินในโครงการเป็นเท็จ			ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ			เรียกรับสินบน			ยักยอก/เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของราชการ			การบริหารงานบุคคล			การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม			ทุจริตออกเอกสารสิทธิที่ดิน		
	2566	2567	2568	2566	2567	2568	2566	2567	2568	2566	2567	2568	2566	2567	2568	2566	2567	2568	2566	2567	2568	2566	2567	2568
การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/กล่าวหาในชั้นต้น	-	12	29	-	-	5	1	8	14	-	3	1	-	2	6	-	-	-	-	3	5	-	1	1
การตรวจสอบ/สืบค้นข้อมูลบุคคล	6	28	53	-	1	10	2	10	30	-	4	2	-	1	6	-	-	-	-	4	8	-	-	1
การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางเครือญาติ	4	26	45	-	2	5	2	4	14	-	5	4	-	1	-	-	1	-	-	5	9	-	1	2
การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางผลประโยชน์	2	18	45	-	3	5	2	3	11	-	2	4	-	1	3	-	-	-	-	5	6	-	1	-
การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางการเมือง	1	7	4	-	-	2	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-
การตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคล หรือพฤติกรรมแห่งการกระทำ หรือแผนประทุษกรรม	-	12	18	-	-	5	2	4	9	-	6	2	-	1	1	-	-	-	-	-	4	-	-	1
การร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง/สอบปากคำบุคคล	1	18	48	-	1	11	3	13	45	-	3	2	-	2	7	-	1	-	-	3	6	-	-	2
การสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคล/บุคคล	-	3	2	-	1	1	2	1	2	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-
การตรวจสอบในประเด็นอื่น ๆ	-	7	31	-	-	4	4	9	21	-	4	3	-	1	3	-	-	-	-	5	4	-	1	1
การสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัย (ม.49)	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ลักษณะงาน	ประเภทคำกล่าวหา																								
	ทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง			ทุจริตการจัดทำงบประมาณ/โครงการ/เบิกจ่ายเงินในโครงการเป็นเท็จ			ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ			เรียกรับสินบน			ยักยอก/เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของราชการ			การบริหารงานบุคคล			การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม			ทุจริตออกเอกสารสิทธิที่ดิน		
	2566	2567	2568	2566	2567	2568	2566	2567	2568	2566	2567	2568	2566	2567	2568	2566	2567	2568	2566	2567	2568	2566	2567	2568
การจัดทำฐานข้อมูลสืบสวนบุคคลเป้าหมาย (BI)	-	2	4	-	-	1	1	-	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
การตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลเพื่อติดตามพยาน/ ส่งหมาย/ ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคล	-	6	8	-	1	3	-	4	8	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การตรวจสอบข้อเท็จจริงในการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การปฏิบัติงานอื่น ๆ	-	1	6	-	-	-	-	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

(3) รายละเอียดเรื่องกล่าวหา และงานที่มอบหมายให้ฝ่ายสืบสวนสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต ในขั้นตอนการไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น

จากผลการศึกษาพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในขั้นตอนการไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น มีการนำงานสืบสวนมาสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตมากที่สุด จำนวน 100 เรื่อง รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 68 เรื่อง เมื่อพิจารณาตามประเภทคำกล่าวหา พบว่า ประเภทที่มีการนำงานสืบสวนมาสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตมากที่สุด ได้แก่ ทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รองลงมาคือ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาตามขนาดของคดีพบว่าส่วนใหญ่เป็นคดีขนาดกลาง (M) รองลงมา ได้แก่ คดีขนาดใหญ่ (L) คดีขนาดใหญ่มาก (XL) และคดีขนาดเล็ก (S) ตามลำดับ

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตามประเภทคำกล่าวหา สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

(3.1) ประเภททุจริตจัดซื้อจัดจ้าง ผลการศึกษาพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการนำงานสืบสวนมาใช้สนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตมากที่สุด จำนวน 47 เรื่อง รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 39 เรื่อง โดยเมื่อพิจารณาตามขนาดของคดี พบว่าส่วนใหญ่เป็นคดีขนาดกลาง (M) รองลงมา ได้แก่ คดีขนาดใหญ่ (L) คดีขนาดเล็ก (S) และ คดีขนาดใหญ่มาก (XL) ตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริตพบว่า งานที่ได้รับมอบหมายมากที่สุด คือ การตรวจสอบหรือสืบค้นข้อมูลบุคคล รองลงมา ได้แก่ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางเครือญาติ ตามลำดับ

(3.2) ประเภททุจริตในการจัดทำงบประมาณ/โครงการ/เบิกจ่ายเงินในโครงการเป็นเท็จ ผลการศึกษาพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการนำงานสืบสวนมาใช้สนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตมากที่สุด จำนวน 9 เรื่อง รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3 เรื่อง โดยเมื่อพิจารณาตามขนาดของคดี พบว่าส่วนใหญ่เป็นคดีขนาดกลาง (M) รองลงมา ได้แก่ คดีขนาดเล็ก (S) คดีขนาดใหญ่มาก (XL) และคดีขนาดใหญ่ (L) ตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริตพบว่า งานที่ได้รับมอบหมายมากที่สุด คือ การตรวจสอบหรือสืบค้นข้อมูลบุคคล รองลงมา ได้แก่ การตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล เพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคล ตามลำดับ

(3.3) ประเภทปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ผลการศึกษาพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการนำงานสืบสวนมาใช้สนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตมากที่สุด จำนวน 21 เรื่อง รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 8 เรื่อง โดยเมื่อพิจารณาตามขนาดของคดีพบว่า ส่วนใหญ่เป็นคดีขนาดกลาง (M) รองลงมา ได้แก่ คดีขนาดใหญ่ (L) และคดีขนาดใหญ่มาก (XL) ตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริตพบว่า งานที่ได้รับมอบหมายมากที่สุด คือ การตรวจสอบหรือสืบค้นข้อมูลบุคคล และการตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล เพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคล รองลงมา ได้แก่ การตรวจสอบในประเด็นอื่น ๆ (เช่น ทรัพย์สิน สถานที่ ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต) ตามลำดับ

(3.4) ประเภทเรียกรับสินบน ผลการศึกษาพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการนำงานสืบสวนมาใช้สนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตมากที่สุด จำนวน 4 เรื่อง รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 3 เรื่อง โดยเมื่อพิจารณาตามขนาดของคดี พบว่าส่วนใหญ่เป็นคดีขนาดกลาง (M) รองลงมา ได้แก่ คดีขนาดใหญ่ (L) และคดีขนาดใหญ่มาก (XL) ตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริตพบว่า งานที่ได้รับมอบหมายมากที่สุด คือ การตรวจสอบหรือสืบค้นข้อมูลบุคคล รองลงมา ได้แก่ การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามลำดับ

(3.5) ประเภทยักยอก/เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของราชการ ผลการศึกษาพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการนำงานสืบสวนมาใช้สนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตมากที่สุด จำนวน 8 เรื่อง รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 เรื่อง โดยเมื่อพิจารณาตามขนาดของคดี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นคดีขนาดกลาง (M) รองลงมา ได้แก่ คดีขนาดใหญ่ (L) และคดีขนาดใหญ่มาก (XL) และคดีขนาดเล็ก (S) ตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริตพบว่า งานที่ได้รับมอบหมายมากที่สุด คือ การตรวจสอบหรือสืบค้นข้อมูลบุคคล การสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลหรือบุคคล รองลงมา ได้แก่ การร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสอบปากคำบุคคล และการตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล เพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคล ตามลำดับ

(3.6) การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ผลการศึกษาพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการนำงานสืบสวนมาใช้สนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตมากที่สุด จำนวน 9 เรื่อง รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 7 เรื่อง โดยเมื่อพิจารณาตามขนาดของคดี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นคดีขนาดกลาง (M) รองลงมา ได้แก่ คดีขนาดใหญ่ (L) และคดีขนาดใหญ่มาก (XL) และคดีขนาดเล็ก (S) ตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริต พบว่า งานที่ได้รับมอบหมายมากที่สุด คือ การร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสอบปากคำบุคคล รองลงมา ได้แก่ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางผลประโยชน์ ตามลำดับ

(3.7) ทุจริตออกเอกสารสิทธิที่ดิน ผลการศึกษาพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการนำงานสืบสวนมาใช้สนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตมากที่สุด จำนวน 5 เรื่อง รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3 เรื่อง โดยเมื่อพิจารณาตามขนาดของคดี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นคดีขนาดใหญ่มาก (XL) รองลงมา ได้แก่ คดีขนาดใหญ่ (L) และคดีขนาดกลาง (M) ตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริต พบว่า งานที่ได้รับมอบหมายมากที่สุด คือ การตรวจสอบหรือสืบค้นข้อมูลบุคคล และการตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางผลประโยชน์ รองลงมา ได้แก่ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางเครือญาติ การตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคล หรือพฤติกรรมแห่งการกระทำ หรือแผนประทุษกรรม และการตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล เพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคล ตามลำดับ

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.25 และตารางที่ 4.26

ตารางที่ 4.25 จำนวนและร้อยละ ของคำกล่าวหาที่มีการนำงานสืบสวนมาสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต ในขั้นตอนการไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามขนาดคดี

หน่วย : เรื่อง

ประเภทคำกล่าวหา	ปีงบประมาณ 2566					ปีงบประมาณ 2567					ปีงบประมาณ 2568				
	เล็ก (S)	กลาง (M)	ใหญ่ (L)	ใหญ่มาก (XL)	รวม	เล็ก (S)	กลาง (M)	ใหญ่ (L)	ใหญ่มาก (XL)	รวม	เล็ก (S)	กลาง (M)	ใหญ่ (L)	ใหญ่มาก (XL)	รวม
● **ทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง**	1 (11.11)	3 (33.34)	4 (44.44)	1 (11.11)	9 (100.00)	1 (2.57)	22 (56.40)	14 (35.90)	2 (5.13)	39 (100.00)	4 (8.51)	25 (53.19)	17 (36.17)	1 (2.13)	47 (100.00)
● **ทุจริตในการจัดทำงบประมาณ/โครงการ/เบิกจ่ายเงินในโครงการเป็นเท็จ**	-	1 (100.00)	-	-	1 (100.00)	2 (66.67)	1 (33.33)	-	-	3 (100.00)	-	6 (66.67)	1 (11.11)	2 (22.22)	9 (100.00)
● **ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ**	-	-	-	-	-	2 (25.00)	2 (25.00)	3 (37.50)	1 (12.50)	8 (100.00)	-	15 (71.42)	3 (14..29)	3 (14..29)	21 (100.00)
● **เรียกรับสินบน**	-	-	-	-	-	-	2 (50.00)	1 (25.00)	1 (25.00)	4 (100.00)	-	3 (100.00)	-	-	3 (100.00)
● **ยักยอก/เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของราชการ**	-	-	-	-	-	-	2 (100.00)	-	-	2 (100.00)	1 (12.50)	3 (37.50)	2 (25.00)	2 (25.00)	8 (100.00)
● **การบริหารงานบุคคล**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
● **การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม**	-	-	-	-	-	-	3 (33.33)	3 (33.33)	3 (33.33)	9 (100.00)	1 (14.29)	4 (57.14)	2 (28.57)	-	7 (100.00)
● **ทุจริตออกเอกสารสิทธิที่ดิน**	-	-	-	-	-	-	-	1 (33.33)	2 (66.67)	3 (100.00)	-	1 (20.00)	2 (40.00)	2 (40.00)	5 (100.00)
ภาพรวม	**1 (10.00)**	**4 (40.00)**	**4 (40.00)**	**1 (10.00)**	**10 (100.00)**	**5 (7.35)**	**32 (47.06)**	**22 (32.36)**	**9 (13.23)**	**68 (100.00)**	**6 (6.00)**	**57 (57.00)**	**27 (27.00)**	**10 (10.00)**	**100 (100.00)**

ตารางที่ 4.26 จำนวนและร้อยละ ของคำกล่าวหาที่มีการนำงานสืบสวนมาสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต ในขั้นตอนการไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามลักษณะงาน

หน่วย : ครั้ง

ลักษณะงาน	ประเภทคำกล่าวหา																								
	ทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง			ทุจริตการจัดทำงบประมาณ/โครงการ/เบิกจ่ายเงินในโครงการเป็นเท็จ			ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ			เรียกรับสินบน			ยักยอก/เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของราชการ			การบริหารงานบุคคล			การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม			ทุจริตออกเอกสารสิทธิที่ดิน		
	2566	2567	2568	2566	2567	2568	2566	2567	2568	2566	2567	2568	2566	2567	2568	2566	2567	2568	2566	2567	2568	2566	2567	2568
การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/กล่าวหาในชั้นต้น	-	2	8	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	11
การตรวจสอบ/สืบค้นข้อมูลบุคคล	6	18	26	1	3	6	-	3	8	-	3	1	-	1	4	-	-	-	-	3	1	-	3	-
การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางเครือญาติ	6	18	15	-	-	-	-	1	3	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	-	1	1
การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางผลประโยชน์	5	14	17	-	-	1	-	1	3	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	3	2	-	1	2
การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางการเมือง	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
การตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคล หรือพฤติกรรมแห่งการกระทำ หรือแผนประทุษกรรม	1	2	9	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
การร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง/สอบปากคำบุคคล	4	8	10	-	-	3	-	3	2	-	1	1	-	1	3	-	-	-	-	2	4	-	-	1
การสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคล/บุคคล	1	1	3	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-
การตรวจสอบในประเด็นอื่น ๆ	1	9	15	-	1	1	-	-	7	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-
การสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัย (ม.49)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การจัดทำฐานข้อมูลสืบสวนบุคคลเป้าหมาย (BI)	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

ลักษณะงาน	ประเภทคำกล่าวหา																							
	ทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง			ทุจริตการจัดทำงบประมาณ/โครงการ/เบิกจ่ายเงินในโครงการเป็นเท็จ			ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ			เรียกรับสินบน			ยักยอก/เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของราชการ			การบริหารงานบุคคล			การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม			ทุจริตออกเอกสารสิทธิที่ดิน		
	2566	2567	2568	2566	2567	2568	2566	2567	2568	2566	2567	2568	2566	2567	2568	2566	2567	2568	2566	2567	2568	2566	2567	2568
การตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลเพื่อติดตามพยาน/ ส่งหมาย/ ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคล	3	18	15	-	1	5	-	1	10	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	3	-	-	1	1
การตรวจสอบข้อเท็จจริงในการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยาน	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ	6	4	2	-	-	1	-	2	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การปฏิบัติงานอื่น ๆ	-	1	5	-	-	3	-	1	3	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	1	4	-	-	2

(4) รายละเอียดเรื่องกล่าวหา และงานที่มอบหมายให้ฝ่ายสืบสวนสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต ในขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิด

จากผลการศึกษาพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิดเบื้องต้น มีการนำงานสืบสวนมาสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตมากที่สุด จำนวน 67 เรื่อง รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 36 เรื่อง เมื่อพิจารณาตามประเภทคำกล่าวหา พบว่า ประเภทที่มีการนำงานสืบสวนมาสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตมากที่สุด ได้แก่ ทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รองลงมาคือ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาตามขนาดของคดีพบว่าส่วนใหญ่เป็นคดีขนาดกลาง (M) รองลงมา ได้แก่ คดีขนาดใหญ่ (L) คดีขนาดใหญ่มาก (XL) และคดีขนาดเล็ก (S) ตามลำดับ

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตามประเภทคำกล่าวหา สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

(4.1) ประเภททุจริตจัดซื้อจัดจ้าง ผลการศึกษาพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการนำงานสืบสวนมาใช้สนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตมากที่สุด จำนวน 30 เรื่อง รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 17 เรื่อง โดยเมื่อพิจารณาตามขนาดของคดี พบว่าส่วนใหญ่เป็นคดีขนาดกลาง (M) รองลงมา ได้แก่ คดีขนาดใหญ่ (L) คดีขนาดใหญ่มาก (XL) และคดีขนาดเล็ก (S) ตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริตพบว่า งานที่ได้รับมอบหมายมากที่สุด คือ การตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล เพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคล รองลงมา ได้แก่ การสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ ตามลำดับ

(4.2) ประเภททุจริตในการจัดทำงบประมาณ/โครงการ/เบิกจ่ายเงินในโครงการเป็นเท็จ ผลการศึกษาพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการนำงานสืบสวนมาใช้สนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตมากที่สุด จำนวน 4 เรื่อง รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3 เรื่อง โดยเมื่อพิจารณาตามขนาดของคดี พบว่าส่วนใหญ่เป็นคดีขนาดกลาง (M) รองลงมา ได้แก่ คดีขนาดเล็ก (S) และคดีขนาดใหญ่มาก (XL) ตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริตพบว่า งานที่ได้รับมอบหมายมากที่สุด คือ การตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล เพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคล รองลงมา ได้แก่ การสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ ตามลำดับ

(4.3) ประเภทปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ผลการศึกษาพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการนำงานสืบสวนมาใช้สนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตมากที่สุด จำนวน 20 เรื่อง รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 5 เรื่อง โดยเมื่อพิจารณาตามขนาดของคดี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นคดีขนาดกลาง (M) รองลงมา ได้แก่ คดีขนาดเล็ก (S) และคดีขนาดใหญ่มาก (XL) ตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริตพบว่า งานที่ได้รับมอบหมายมากที่สุด คือ การตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล เพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคล รองลงมา ได้แก่ การสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ ตามลำดับ

(4.4) ประเภทเรียกรับสินบน ผลการศึกษาพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการนำงานสืบสวนมาใช้สนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตมากที่สุด จำนวน 4 เรื่อง รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3 เรื่อง โดยเมื่อพิจารณาตามขนาดของคดี พบว่าส่วนใหญ่เป็นคดีขนาดกลาง (M) รองลงมา ได้แก่ คดีขนาดใหญ่ (L) และคดีขนาดใหญ่มาก (XL) ตามลำดับนอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริตพบว่า งานที่ได้รับมอบหมายมากที่สุด คือ การตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล เพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคล รองลงมา ได้แก่ การสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ ตามลำดับ

(4.5) ประเภทยักยอก/เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของราชการ ผลการศึกษาพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการนำงานสืบสวนมาใช้สนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตมากที่สุด จำนวน 4 เรื่อง รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 เรื่อง โดยเมื่อพิจารณาตามขนาดของคดี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นคดีขนาดกลาง (M) รองลงมา ได้แก่ คดีขนาดใหญ่ (L) ตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริตพบว่า งานที่ได้รับมอบหมายมากที่สุด คือ การตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล เพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคล รองลงมา ได้แก่ การสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ ตามลำดับ

(4.6) การบริหารงานบุคคล ผลการศึกษาพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการนำงานสืบสวนมาใช้สนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต จำนวน 1 เรื่อง โดยเมื่อพิจารณาตามขนาดของคดี พบว่า เป็นคดีขนาดใหญ่มาก (XL) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริต พบว่า งานที่ได้รับมอบหมาย คือ การตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล เพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคล และการสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ ตามลำดับ

(4.7) การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ผลการศึกษาพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการนำงานสืบสวนมาใช้สนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตมากที่สุด จำนวน 2 เรื่อง รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 เรื่อง โดยเมื่อพิจารณาตามขนาดของคดี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นคดีขนาดกลาง (M) รองลงมา ได้แก่ คดีขนาดเล็ก (S) ตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริต พบว่า งานที่ได้รับมอบหมายคือ การตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล เพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคล และการสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ ตามลำดับ

(4.8) ทุจริตออกเอกสารสิทธิที่ดิน ผลการศึกษาพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการนำงานสืบสวนมาใช้สนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตมากที่สุด จำนวน 5 เรื่อง รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 3 เรื่อง โดยเมื่อพิจารณาตามขนาดของคดี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นคดีขนาดใหญ่ (L) รองลงมา ได้แก่ คดีขนาดใหญ่มาก (XL) ขนาดกลาง (M) และขนาดเล็ก (S) ตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริต พบว่า งานที่ได้รับมอบหมายมากที่สุด คือ การจัดทำฐานข้อมูลสืบสวนบุคคลเป้าหมาย (BI) รองลงมา ได้แก่ การสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ ตามลำดับ

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.27 และตารางที่ 4.28

ตารางที่ 4.27 จำนวนและร้อยละ ของคำกล่าวหาที่มีการนำงานสืบสวนมาสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต ในขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิด ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามขนาดคดี

หน่วย : เรื่อง

ประเภทคำกล่าวหา	ปีงบประมาณ 2566					ปีงบประมาณ 2567					ปีงบประมาณ 2568				
	เล็ก (S)	กลาง (M)	ใหญ่ (L)	ใหญ่มาก (XL)	รวม	เล็ก (S)	กลาง (M)	ใหญ่ (L)	ใหญ่มาก (XL)	รวม	เล็ก (S)	กลาง (M)	ใหญ่ (L)	ใหญ่มาก (XL)	รวม
● **ทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง**	1 (20.00	2 (40.00)	1 (100.00)	1 (100.00)	5 (100.00)	1 (5.88)	11 (64.71)	4 (23.53)	1 (5.88)	17 (100.00)	1 (3.33)	21 (70.00)	7 (23.34)	1 (3.33)	30 (100.00)
● **ทุจริตในการจัดทำงบประมาณ/โครงการ/เบิกจ่ายเงินในโครงการเป็นเท็จ**	-	-	-	-	-	1 (33.33)	2 (66.67)	-	-	3 (100.00)	-	3 (75.00)	-	1 (25.00)	4 (100.00)
● **ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ**	-	1 (100.00)	-	-	1 (100.00)	1 (20.00)	3 (60.00)	-	1 (20.00)	5 (100.00)	3 (15.00)	15 (75.00)	-	2 (10.00)	20 (100.00)
● **เรียกรับสินบน**	-	-	-	-	-	-	1 (33.33)	1 (33.33)	1 (33.33)	3 (100.00)	-	3 (75.00)	1 (25.00)	-	4 (100.00)
● **ยักยอก/เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของราชการ**	1 (100.00)	-	-	-	1 (100.00)	-	1 (50.00)	1 (50.00)	-	2 (100.00)	-	3 (75.00)	1 (25.00)	-	4 (100.00)
● **การบริหารงานบุคคล**	-	-	-	1 (100.00)	1 (100.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
● **การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม**	-	-	-	-	-	-	1 (100.00)	-	-	1 (100.00)	1 (50.00)	1 (50.00)	-	-	2 (100.00)
● **ทุจริตออกเอกสารสิทธิที่ดิน**	1 (50.00)	-	1 (50.00)	-	2 (100.00)	-	2 (40.00)	2 (40.00)	1 (20.00)	5 (100.00)	-	-	1 (33.33)	2 (66.67)	3 (100.00)
ภาพรวม	**3 (30.00)**	**3 (30.00)**	**2 (20.00)**	**2 (20.00)**	**10 (100.00)**	**3 (8.33)**	**21 (58.33)**	**8 (22.22)**	**4 (11.12)**	**36 (100.00)**	**5 (7.46)**	**46 (68.66)**	**10 (14.93)**	**6 (8.95)**	**67 (100.00)**

ตารางที่ 4.28 จำนวนและร้อยละ ของคำกล่าวหาที่มีการนำงานสืบสวนมาสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต ในขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิด ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามลักษณะงาน

หน่วย : ครั้ง

ลักษณะงาน	ประเภทคำกล่าวหา																								
	ทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง			ทุจริตการจัดทำงบประมาณ/โครงการ/เบิกจ่ายเงินในโครงการเป็นเท็จ			ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ			เรียกรับสินบน			ยักยอก/เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของราชการ			การบริหารงานบุคคล			การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม			ทุจริตออกเอกสารสิทธิที่ดิน		
	2566	2567	2568	2566	2567	2568	2566	2567	2568	2566	2567	2568	2566	2567	2568	2566	2567	2568	2566	2567	2568	2566	2567	2568
การจัดทำฐานข้อมูลสืบสวนบุคคลเป้าหมาย (BI)	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
การตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลเพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคล	3	12	26	-	2	2	1	3	14	-	2	3	-	2	2	1	-	-	-	1	1	1	1	-
การตรวจสอบข้อเท็จจริงในการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยาน	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ	2	5	8	-	1	1	-	2	5	-	3	1	-	2	1	1	-	-	-	1	1	1	-	2
การปฏิบัติงานอื่น ๆ	1	1	2	-	-	1	-	1	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1

4.3.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด คือ

ตัวชี้วัด "ระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต" เป็นการประเมินโดยพิจารณาจากการที่พนักงานไต่สวน/คณะไต่สวนได้ส่งเรื่องให้นักสืบสวนคดีทุจริตไปดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่ ขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น ขั้นตอนการไต่สวน และขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิด แล้วนักสืบสวนคดีทุจริตสามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ โดยประเมินจากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 มีผลการประเมินดังนี้

(1) ผลการประเมินระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต ในขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา

ผลการประเมินระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตในขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 พบว่าในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$ = 2.15, S.D. = 0.40) สะท้อนให้เห็นว่าฝ่ายสืบสวนสามารถดำเนินงานได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในระดับหนึ่ง แต่ยังมีข้อจำกัดบางประการที่ส่งผลต่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะภารกิจที่ต้องอาศัยการตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่ง การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และการรวบรวมข้อเท็จจริงที่มีความซับซ้อน ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับปานกลางแสดงให้เห็นว่ายังมีโอกาสพัฒนาประสิทธิภาพด้านระยะเวลาให้ดียิ่งขึ้น ขณะที่ค่า S.D. เท่ากับ 0.40 สะท้อนว่าผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นค่อนข้างสอดคล้องกันเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในขั้นตอนดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าผลการประเมินมีความใกล้เคียงกันในภาพรวมและไม่ได้แตกต่างกันมากระหว่างผู้ประเมิน

เมื่อพิจารณาตามลักษณะงานพบว่า การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางการเมืองมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ($\overline{X}$ = 2.47) ขณะที่การสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา 49 มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ($\overline{X}$ = 2.00) สะท้อนให้เห็นว่าประสิทธิภาพด้านระยะเวลาไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผู้ปฏิบัติงานเพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องกับลักษณะของภารกิจและข้อจำกัดด้านอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยเฉพาะภารกิจที่ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเชิงลึกหรือรวบรวมพยานหลักฐานก่อนมีการกล่าวหาอย่างชัดเจน ซึ่งมักใช้ระยะเวลามากกว่าภารกิจที่สามารถตรวจสอบจากฐานข้อมูลหรือเอกสารที่มีอยู่แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.29

ตารางที่ 4.29 ผลการประเมินระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตในขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568

งานที่มอบหมาย	ผลการประเมินระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวน											
	ปีงบประมาณ 2566			ปีงบประมาณ 2567			ปีงบประมาณ 2568			ปีงบประมาณ 2566 - 2568		
	$\overline{x}$	S.D.	แปลผล	$\overline{x}$	S.D.	แปลผล	$\overline{x}$	S.D.	แปลผล	$\overline{x}$	S.D.	แปลผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/กล่าวหาในชั้นต้น	2.33	0.58	ปานกลาง	2.17	0.51	ปานกลาง	2.14	0.41	ปานกลาง	2.21	0.50	ปานกลาง
การตรวจสอบ/สืบค้นข้อมูลบุคคล	2.17	0.41	ปานกลาง	2.17	0.38	ปานกลาง	2.19	0.44	ปานกลาง	2.18	0.41	ปานกลาง
การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางเครือญาติ	2.00	0.63	ปานกลาง	1.96	0.33	ปานกลาง	2.13	0.41	ปานกลาง	2.03	0.46	ปานกลาง
การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางผลประโยชน์	2.00	0.71	ปานกลาง	2.10	0.44	ปานกลาง	2.05	0.44	ปานกลาง	2.05	0.53	ปานกลาง
การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางการเมือง	3.00	0	สูง	2.17	0.41	ปานกลาง	2.25	0.50	ปานกลาง	2.47	0.30	สูง
การตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคลฯ	2.00	0.82	ปานกลาง	2.13	0.62	ปานกลาง	2.11	0.50	ปานกลาง	2.08	0.65	ปานกลาง
การร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง/สอบปากคำบุคคล	2.00	0.58	ปานกลาง	2.17	0.45	ปานกลาง	2.15	0.39	ปานกลาง	2.11	0.49	ปานกลาง
การสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคล/บุคคล	2.00	0	ปานกลาง	2.20	0.56	ปานกลาง	2.27	0.46	ปานกลาง	2.16	0.30	ปานกลาง
การตรวจสอบในประเด็นอื่น ๆ	2.50	0.71	สูง	2.26	0.56	ปานกลาง	2.16	0.37	ปานกลาง	2.31	0.55	ปานกลาง
การสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัย (ม.49)	-	-	-	-	-	-	2.00	0	ปานกลาง	2.00	0	ปานกลาง
การปฏิบัติงานอื่น ๆ	2.00	0	ปานกลาง	2.06	0.24	ปานกลาง	2.07	0.26	ปานกลาง	2.04	0.17	ปานกลาง
ภาพรวม	**2.20**	**0.44**	**ปานกลาง**	**2.14**	**0.45**	**ปานกลาง**	**2.14**	**0.38**	**ปานกลาง**	**2.15**	**0.40**	**ปานกลาง**

(2) ผลการประเมินระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต ในขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น

ผลการประเมินระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตในขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 พบว่าในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$ = 2.14, S.D. = 0.39) สะท้อนให้เห็นว่าฝ่ายสืบสวนสามารถดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีข้อจำกัดที่ส่งผลต่อความรวดเร็วของการปฏิบัติงานในบางภารกิจ โดยเฉพาะงานที่ต้องอาศัยการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่ง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของบุคคลหรือผลประโยชน์ และการประสานข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งล้วนเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาและความรอบคอบในการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับปานกลางจึงสะท้อนว่ายังมีช่องว่างในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านระยะเวลา ขณะที่ค่า S.D. เท่ากับ 0.39 แสดงให้เห็นว่าผู้ประเมินมีความคิดเห็นค่อนข้างสอดคล้องกันเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในขั้นตอนดังกล่าว ส่งผลให้ผลการประเมินมีความสม่ำเสมอและสะท้อนภาพรวมการดำเนินงานได้ค่อนข้างชัดเจน

เมื่อพิจารณาตามลักษณะงานพบว่า การจัดทำฐานข้อมูลสืบสวนบุคคลเป้าหมาย (BI) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ($\overline{X}$ = 2.44) ขณะที่การสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา 49 มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ($\overline{X}$ = 2.00) สะท้อนให้เห็นว่าภารกิจที่สามารถดำเนินการจากฐานข้อมูลหรือข้อมูลที่มีอยู่แล้วมักใช้ระยะเวลาน้อยกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่า ขณะที่ภารกิจที่ต้องอาศัยการแสวงหาข้อเท็จจริงเชิงลึก การรวบรวมพยานหลักฐาน และการใช้ดุลพินิจภายใต้ข้อจำกัดด้านอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย มักต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานมากกว่า ส่งผลให้ระดับประสิทธิภาพด้านระยะเวลาลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจประเภทอื่น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.30

ตารางที่ 4.30 ผลการประเมินระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตในขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

งานที่มอบหมาย	ผลการประเมินระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวน											
	ปีงบประมาณ 2566			ปีงบประมาณ 2567			ปีงบประมาณ 2568			ปีงบประมาณ 2566 - 2568		
	$\overline{x}$	S.D.	แปลผล	$\overline{x}$	S.D.	แปลผล	$\overline{x}$	S.D.	แปลผล	$\overline{x}$	S.D.	แปลผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/กล่าวหาในชั้นต้น	3.00	0	สูง	2.00	0.27	ปานกลาง	2.16	0.42	ปานกลาง	2.39	0.23	สูง
การตรวจสอบ/สืบค้นข้อมูลบุคคล	2.00	0.53	ปานกลาง	2.14	0.41	ปานกลาง	2.16	0.44	ปานกลาง	2.10	0.46	ปานกลาง
การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางเครือญาติ	2.08	0.51	ปานกลาง	2.09	0.42	ปานกลาง	2.13	0.46	ปานกลาง	2.10	0.46	ปานกลาง
การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางผลประโยชน์	2.00	0.47	ปานกลาง	2.13	0.42	ปานกลาง	2.14	0.48	ปานกลาง	2.09	0.46	ปานกลาง
การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางการเมือง	2.00	0.71	ปานกลาง	2.08	0.28	ปานกลาง	2.13	0.35	ปานกลาง	2.07	0.45	ปานกลาง
การตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคลฯ	2.00	0.63	ปานกลาง	2.00	0.55	ปานกลาง	2.13	0.52	ปานกลาง	2.04	0.57	ปานกลาง
การร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง/สอบปากคำบุคคล	2.13	0.64	ปานกลาง	2.05	0.44	ปานกลาง	2.08	0.40	ปานกลาง	2.09	0.49	ปานกลาง
การสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคล/บุคคล	2.33	0.58	ปานกลาง	2.11	0.60	ปานกลาง	2.00	0.58	ปานกลาง	2.15	0.59	ปานกลาง
การตรวจสอบในประเด็นอื่น ๆ	2.20	0.45	ปานกลาง	2.11	0.42	ปานกลาง	2.16	0.41	ปานกลาง	2.16	0.43	ปานกลาง
การสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัย (ม.49)	-	-	-	-	-	-	2.00	0	-	2.00	0.00	ปานกลาง
การจัดทำฐานข้อมูลสืบสวนบุคคลเป้าหมาย (BI)	3.00	0	สูง	2.20	0.45	ปานกลาง	2.11	0.60	ปานกลาง	2.44	0.35	สูง
การตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล เพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคล	2.00	0	ปานกลาง	2.00	0	ปานกลาง	2.09	0.29	ปานกลาง	2.03	0.10	ปานกลาง
การตรวจสอบข้อเท็จจริงในการคุ้มครองให้ความช่วยเหลือพยาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การปฏิบัติงานอื่น ๆ	-	-	-	2.20	0.45	ปานกลาง	2.20	0.63	ปานกลาง	2.20	0.54	ปานกลาง
ภาพรวม	**2.25**	**0.41**	**ปานกลาง**	**2.09**	**0.39**	**ปานกลาง**	**2.11**	**0.41**	**ปานกลาง**	**2.14**	**0.39**	**ปานกลาง**

(3) ผลการประเมินระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต ในขั้นตอนการไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น

ผลการประเมินระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตในขั้นตอนการไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 พบว่า ในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{\mathbf{X}}$ = 2.16, S.D. = 0.36) สะท้อนให้เห็นว่าฝ่ายสืบสวนสามารถสนับสนุนกระบวนการไต่สวนได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดในระดับหนึ่ง แต่ยังมีข้อจำกัดจากลักษณะของคดีทุจริตที่มีความซับซ้อนและต้องอาศัยการรวบรวมพยานหลักฐานเชิงลึกเพิ่มเติมจากหลายแหล่งข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล เครือข่ายผลประโยชน์ เส้นทางการเงิน และพฤติการณ์ที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิด ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับปานกลางจึงสะท้อนว่าการดำเนินงานยังมีความท้าทายในด้านระยะเวลา ขณะที่ค่า S.D. เท่ากับ 0.36 แสดงให้เห็นว่าผู้ประเมินมีความคิดเห็นค่อนข้างสอดคล้องกันเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในขั้นตอนดังกล่าว ส่งผลให้ผลการประเมินมีความสม่ำเสมอและสะท้อนภาพรวมการดำเนินงานได้ค่อนข้างชัดเจน

เมื่อพิจารณาตามลักษณะงานพบว่า การสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา 49 มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ($\overline{\mathbf{X}}$= 2.50) ขณะที่การตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคล พฤติการณ์แห่งการกระทำ หรือแผนประทุษกรรม มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ($\overline{\mathbf{X}}$ = 1.89) สะท้อนให้เห็นว่าประสิทธิภาพด้านระยะเวลาในขั้นตอนการไต่สวนมีความสัมพันธ์กับลักษณะของข้อมูลและพยานหลักฐานที่ต้องตรวจสอบ โดยภารกิจที่สามารถกำหนดประเด็นการสืบสวนได้ชัดเจนหรือมีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอมักดำเนินการได้รวดเร็วกว่า ขณะที่ภารกิจที่ต้องวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของบุคคล เครือข่าย หรือพฤติการณ์ที่ซับซ้อน จำเป็นต้องใช้เวลาในการแสวงหาข้อเท็จจริงและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ส่งผลให้การดำเนินงานใช้เวลามากขึ้น นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงข้อจำกัดด้านการเข้าถึงข้อมูลและการใช้อำนาจตามกฎหมายในการรวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อประสิทธิภาพของงานสืบสวนในชั้นไต่สวน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.31

ตารางที่ 4.31 ผลการประเมินระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตในขั้นตอนการไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568

งานที่มอบหมาย	ผลการประเมินระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวน											
	ปีงบประมาณ 2566			ปีงบประมาณ 2567			ปีงบประมาณ 2568			ปีงบประมาณ 2566 - 2568		
	$\overline{x}$	S.D.	แปลผล	$\overline{x}$	S.D.	แปลผล	$\overline{x}$	S.D.	แปลผล	$\overline{x}$	S.D.	แปลผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/กล่าวหาในชั้นต้น	-	-	-	2.20	0.45	ปานกลาง	2.64	0.50	สูง	2.42	0.48	สูง
การตรวจสอบ/สืบค้นข้อมูลบุคคล	1.89	0.33	ปานกลาง	2.15	0.37	ปานกลาง	2.32	0.47	ปานกลาง	2.12	0.39	ปานกลาง
การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางเครือญาติ	1.71	0.49	ปานกลาง	2.00	0.28	ปานกลาง	2.25	0.64	ปานกลาง	1.99	0.47	ปานกลาง
การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางผลประโยชน์	1.60	0.55	ต่ำ	2.05	0.38	ปานกลาง	2.14	0.65	ปานกลาง	1.93	0.53	ปานกลาง
การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางการเมือง	2.00	0	ปานกลาง	2.00	0	ปานกลาง	2.25	0.50	ปานกลาง	2.08	0.17	ปานกลาง
การตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคลฯ	1.00	0	ต่ำ	2.20	0.45	ปานกลาง	2.46	0.78	สูง	1.89	0.41	ปานกลาง
การร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง/สอบปากคำบุคคล	1.80	0.45	ปานกลาง	2.00	0.38	ปานกลาง	2.21	0.51	ปานกลาง	2.00	0.45	ปานกลาง
การสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคล/บุคคล	2.00	0	ปานกลาง	2.17	0.41	ปานกลาง	2.56	0.53	สูง	2.24	0.31	ปานกลาง
การตรวจสอบในประเด็นอื่น ๆ	2.00	0	ปานกลาง	2.27	0.46	ปานกลาง	2.27	0.45	ปานกลาง	2.18	0.30	ปานกลาง
การสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัย (ม.49)	-	-	-	2.00	0	ปานกลาง	3.00	0	สูง	2.50	0.00	ปานกลาง
การจัดทำฐานข้อมูลสืบสวนบุคคลเป้าหมาย (BI)	-	-	-	2.33	0.58	ปานกลาง	2.33	0.58	ปานกลาง	2.33	0.58	ปานกลาง
การตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล เพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคล	2.00	0	ปานกลาง	2.24	0.44	ปานกลาง	2.40	0.50	สูง	2.21	0.31	ปานกลาง
การตรวจสอบข้อเท็จจริงในการคุ้มครองให้ความช่วยเหลือพยาน	-	-	-	-	-	-	2.00	0	ปานกลาง	2.00	0.00	ปานกลาง
การสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ	-	-	-	2.50	0.53	สูง	2.20	0.84	ปานกลาง	2.35	0.69	สูง
การปฏิบัติงานอื่น ๆ	-	-	-	2.00	0	ปานกลาง	2.19	0.54	ปานกลาง	2.10	0.27	ปานกลาง
ภาพรวม	**1.78**	**0.20**	**ปานกลาง**	**2.15**	**0.34**	**ปานกลาง**	**2.35**	**0.50**	**สูง**	**2.16**	**0.36**	**ปานกลาง**

(4) ผลการประเมินระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต ในขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิด

ผลการประเมินระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตในขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิด ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 พบว่าในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$ = 2.30, S.D. = 0.33) สะท้อนให้เห็นว่าฝ่ายสืบสวนสามารถดำเนินภารกิจที่ได้รับมอบหมายภายหลังการชี้มูลความผิดได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดในระดับค่อนข้างดี เนื่องจากประเด็นข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานส่วนใหญ่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบและวินิจฉัยมาแล้ว ทำให้ขอบเขตการปฏิบัติงานมีความชัดเจนมากกว่าขั้นตอนก่อนการชี้มูล อย่างไรก็ตาม ยังมีภารกิจบางส่วนที่ต้องอาศัยการติดตามบุคคล การประสานข้อมูล และการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลต่อระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับปานกลางจึงสะท้อนว่ายังมีโอกาสพัฒนาประสิทธิภาพด้านระยะเวลาได้อีก ขณะที่ค่า S.D. เท่ากับ 0.33 แสดงให้เห็นว่าผู้ประเมินมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในระดับสูง ทำให้ผลการประเมินมีความสม่ำเสมอและสะท้อนภาพรวมการดำเนินงานได้อย่างน่าเชื่อถือ

เมื่อพิจารณาตามลักษณะงานพบว่า การจัดทำฐานข้อมูลสืบสวนบุคคลเป้าหมาย (BI) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ($\overline{X}$ = 2.75) ขณะที่การปฏิบัติงานอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ($\overline{X}$ = 2.00) สะท้อนให้เห็นว่าภารกิจที่มีขอบเขต ขั้นตอน และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สามารถดำเนินการได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่า ขณะที่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะหรือได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษอาจมีความแตกต่างกันตามข้อเท็จจริงของแต่ละคดี นอกจากนี้ การที่ผลการประเมินในปีงบประมาณ 2568 อยู่ในระดับสูง ($\overline{X}$ = 2.39) ยังสะท้อนถึงแนวโน้มการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของฝ่ายสืบสวนในช่วงหลังชี้มูลความผิด ซึ่งอาจเป็นผลจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบข้อมูล และการกำหนดแนวทางปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนมากขึ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.32

ตารางที่ 4.32 ผลการประเมินระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตในขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิด ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568

งานที่มอบหมาย	ผลการประเมินระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวน											
	ปีงบประมาณ 2566			ปีงบประมาณ 2567			ปีงบประมาณ 2568			ปีงบประมาณ 2566 - 2568		
	$\overline{x}$	S.D.	แปลผล	$\overline{x}$	S.D.	แปลผล	$\overline{x}$	S.D.	แปลผล	$\overline{x}$	S.D.	แปลผล
การจัดทำฐานข้อมูลสืบสวนบุคคลเป้าหมาย (BI)	-	-	-	2.50	0.71	สูง	3.00	0	สูง	2.75	0.36	สูง
การตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล เพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคล	2.00	0	ปานกลาง	2.13	0.34	ปานกลาง	2.31	0.47	ปานกลาง	2.15	0.27	ปานกลาง
การตรวจสอบข้อเท็จจริงในการคุ้มครองให้ความช่วยเหลือพยาน	-	-	-	2.33	0.58	ปานกลาง	-	-	-	2.33	0.58	ปานกลาง
การสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ	2.25	0	ปานกลาง	2.26	0.45	ปานกลาง	2.26	0.45	ปานกลาง	2.26	0.30	ปานกลาง
การปฏิบัติงานอื่น ๆ	2.00	0	ปานกลาง	2.00	0	ปานกลาง	2.00	0.50	ปานกลาง	2.00	0.17	ปานกลาง
ภาพรวม	**2.08**	**0**	**ปานกลาง**	**2.24**	**0.41**	**ปานกลาง**	**2.39**	**0.36**	**สูง**	**2.30**	**0.33**	**ปานกลาง**

(5) ผลการประเมินในภาพรวมของตัวชี้วัด “ระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต”

จากผลการศึกษาพบว่า ผลการประเมินในภาพรวมของชี้วัด “ระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต” มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.19 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายขั้นตอนการดำเนินงาน พบว่า ขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิดมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 2.30 คะแนน รองลงมาเป็นขั้นตอนการไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ย 2.16 คะแนน ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.33

ตารางที่ 4.33 ผลการประเมินในภาพรวมของตัวชี้วัด “ระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต”

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าคะแนนเฉลี่ย	แปลผล	อันดับ
การตรวจรับคำกล่าวหา	2.15	ปานกลาง	3
การตรวจสอบเบื้องต้น	2.14	ปานกลาง	4
การไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น	2.16	ปานกลาง	2
หลังจากชี้มูลความผิด	2.30	ปานกลาง	1
ค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม	**2.19**		

(6) ผลการประเมินประสิทธิภาพของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.

จากผลการประเมินในภาพรวมของตัวชี้วัด “ระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต” มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.19 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน เมื่อนำมาแปลผลระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต พบว่า **มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง** โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.34

ตารางที่ 4.34 ผลการประเมินประสิทธิภาพของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.”

ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)	ระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วัด “ระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต”	2.19	มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง

ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และพนักงานไต่สวน ส่วนใหญ่สะท้อนตรงกันว่างานสืบสวนมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความรวดเร็วในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะการลงพื้นที่ การรวบรวมข้อเท็จจริง และการตรวจสอบพยานหลักฐานเบื้องต้น ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการดำเนินคดีของพนักงานไต่สวนได้อย่างมีนัยสำคัญ หลายกรณีสามารถลงพื้นที่และรายงานผลกลับได้ภายใน

ระยะเวลาอันสั้น ทำให้พนักงานไต่สวนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจหรือสรุปสำนวนได้รวดเร็วขึ้น ผู้บริหารหลายรายมองว่า ประสิทธิภาพของงานสืบสวนเกิดจากความคล่องตัวของเจ้าหน้าที่สืบสวน ซึ่งสามารถปฏิบัติงานภาคสนามได้ทันที ต่างจากพนักงานไต่สวนที่มีภาระงานจำนวนมากและต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย ส่งผลให้งานสืบสวนสามารถเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุ เก็บพยานหลักฐาน และตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะคดีที่ต้องอาศัยการแฝงตัว การเฝ้าติดตาม หรือการสืบสวนเชิงลึกในพื้นที่จริง นอกจากนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ยังสะท้อนว่า ความรวดเร็วของงานสืบสวนขึ้นอยู่กับการกำหนดกรอบเวลาและการประสานงานระหว่างพนักงานไต่สวนกับฝ่ายสืบสวน หากมีการระบุประเด็นและระยะเวลาที่ชัดเจน จะช่วยให้งานสืบสวนสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าของสำนวนได้ตรงจุดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่ไม่มีการกำหนดระยะเวลา หรือเป็นงานที่ต้องรอข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก เช่น ข้อมูลทางการเงินจากธนาคาร หรือการวิเคราะห์เส้นทางการเงิน ก็อาจทำให้การดำเนินงานล่าช้าได้ ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“มอบหมายตอนเช้าว่าไปดูหน่อย วันถัดมาน้องก็ลงพื้นที่ ก็ได้ข้อเท็จจริงภายใน 1 วันเลย” — ผู้บริหารคนที่ 4

“รวบรวมพยานหลักฐานได้ทันเวลา รวดเร็ว ลึก ร่นระยะเวลาทำงานของพนักงานไต่สวนได้เยอะ”— ผู้บริหารคนที่ 8

“ของผมถือว่าเร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนด ขอ 1 สัปดาห์ แค่ 2 วันเขาก็ทำเสร็จแล้ว” *— พนักงานไต่สวนคนที่ 5*

4.3.3 ผลการประเมินประสิทธิผลของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด คือ

ตัวชี้วัด “ความครบถ้วนของงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริต” เป็นการประเมินโดยพิจารณาจากการที่พนักงานไต่สวน/คณะไต่สวน ส่งเรื่องให้นักสืบสวนคดีทุจริตไปดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่ ขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น ขั้นตอนการไต่สวน ขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิด แล้วนักสืบสวนคดีทุจริตสามารถดำเนินการครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ข้อมูลที่ฝ่ายสืบสวนส่งกลับครบถ้วน หรืองานที่ได้รับมอบหมายบรรลุภารกิจ โดยประเมินจากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 มีผลการประเมินดังนี้

(1) ผลการประเมินความครบถ้วนของงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริต ในขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา

ผลการประเมินความครบถ้วนของงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริตในขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 พบว่าในภาพรวมมีประสิทธิผลอยู่ในระดับสูง ($\overline{\mathbf{X}}$ = 2.73, S.D. = 0.39) สะท้อนให้เห็นว่าฝ่ายสืบสวนสามารถดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างครบถ้วนและบรรลุวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตในระดับสูง แม้ว่าลักษณะงานในขั้นตอนดังกล่าวจะต้องอาศัยการรวบรวมข้อเท็จจริง การตรวจสอบข้อมูลบุคคล และการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในหลายมิติ แต่ผู้ปฏิบัติงานยังสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับสูงจึงสะท้อนถึงศักยภาพของฝ่ายสืบสวนในการสนับสนุนการพิจารณาคดีตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นของกระบวนการ ขณะที่ค่า S.D. เท่ากับ 0.39 แสดงให้เห็นว่าผู้ประเมิน

มีความคิดเห็นค่อนข้างสอดคล้องกันเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน สะท้อนว่าความครบถ้วนของงานมีมาตรฐานการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกันในภาพรวม

เมื่อพิจารณาตามลักษณะงานพบว่า การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางการเมืองมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ($\overline{X}$ = 2.94) ขณะที่การตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคล พฤติการณ์แห่งการกระทำ หรือแผนประทุษกรรม มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ($\overline{X}$ = 2.55) สะท้อนให้เห็นว่าความครบถ้วนของงานมีความสัมพันธ์กับระดับความซับซ้อนของข้อมูลที่ต้องตรวจสอบ โดยภารกิจที่สามารถอาศัยข้อมูลจากฐานข้อมูล เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้ว มักสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนมากกว่า ขณะที่ภารกิจที่ต้องวิเคราะห์ความเชื่อมโยงเชิงลึกของบุคคล เครือข่าย หรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากหลายแหล่งและการใช้ดุลพินิจในการวิเคราะห์มากขึ้น จึงส่งผลต่อระดับความครบถ้วนของงานเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจประเภทอื่น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.35

ตารางที่ 4.35 ผลการประเมินความครบถ้วนของงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริต ในขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

งานที่มอบหมาย	ผลการประเมินระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวน											
	ปีงบประมาณ 2566			ปีงบประมาณ 2567			ปีงบประมาณ 2568			ปีงบประมาณ 2566 - 2568		
	$\overline{x}$	S.D.	แปลผล	$\overline{x}$	S.D.	แปลผล	$\overline{x}$	S.D.	แปลผล	$\overline{x}$	S.D.	แปลผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/กล่าวหาในชั้นต้น	3.00	0	สูง	2.61	0.61	สูง	2.72	0.45	สูง	2.78	0.35	สูง
การตรวจสอบ/สืบค้นข้อมูลบุคคล	3.00	0	สูง	2.72	0.45	สูง	2.65	0.48	สูง	2.79	0.31	สูง
การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางเครือญาติ	2.50	0.55	สูง	2.75	0.44	สูง	2.66	0.48	สูง	2.64	0.49	สูง
การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางผลประโยชน์	2.60	0.55	สูง	2.67	0.48	สูง	2.55	0.50	สูง	2.61	0.51	สูง
การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางการเมือง	3.00	0	สูง	2.83	0.41	สูง	3.00	0	สูง	2.94	0.14	สูง
การตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคลฯ	2.50	0.58	สูง	2.44	0.63	สูง	2.71	0.46	สูง	2.55	0.56	สูง
การร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง/สอบปากคำบุคคล	2.71	0.49	สูง	2.69	0.47	สูง	2.82	0.39	สูง	2.74	0.45	สูง
การสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคล/บุคคล	3.00	0	สูง	2.60	0.63	สูง	2.73	0.46	สูง	2.78	0.36	สูง
การตรวจสอบในประเด็นอื่น ๆ	3.00	0	สูง	2.53	0.61	สูง	2.65	0.48	สูง	2.73	0.36	สูง
การสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัย (ม.49)	-	-	-	-	-	-	2.67	0.52	สูง	2.67	0.52	สูง
การปฏิบัติงานอื่น ๆ	3.00	0	สูง	2.83	0.38	สูง	2.73	0.46	สูง	2.85	0.28	สูง
ภาพรวม	**2.83**	**0.22**	**สูง**	**2.67**	**0.51**	**สูง**	**2.71**	**0.43**	**สูง**	**2.73**	**0.39**	**สูง**

(2) ผลการประเมินความครบถ้วนของงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริต ในขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น

ผลการประเมินความครบถ้วนของงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริตในขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 พบว่าในภาพรวมมีประสิทธิผลอยู่ในระดับสูง ($\overline{\mathbf{X}}$ = 2.79, S.D. = 0.37) สะท้อนให้เห็นว่าฝ่ายสืบสวนสามารถดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างครบถ้วนและบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบเบื้องต้นในระดับสูง เนื่องจากในขั้นตอนดังกล่าวมีการกำหนดประเด็นข้อเท็จจริงและแนวทางการแสวงหาพยานหลักฐานที่ชัดเจนมากขึ้นเมื่อเทียบกับขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรวบรวม วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับสูงจึงสะท้อนถึงความสามารถของฝ่ายสืบสวนในการสนับสนุนกระบวนการพิจารณาคดีให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการวินิจฉัยเบื้องต้น ขณะที่ค่า S.D. เท่ากับ 0.37 แสดงให้เห็นว่าผู้ประเมินมีความคิดเห็นค่อนข้างสอดคล้องกันเกี่ยวกับความครบถ้วนของผลการปฏิบัติงาน สะท้อนว่าการดำเนินงานในขั้นตอนนี้มีมาตรฐานและคุณภาพการปฏิบัติงานที่ใกล้เคียงกันในภาพรวม

เมื่อพิจารณาตามลักษณะงานพบว่า การจัดทำฐานข้อมูลสืบสวนบุคคลเป้าหมาย (BI) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ($\overline{\mathbf{X}}$ = 3.00) ขณะที่การตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคล พฤติการณ์แห่งการกระทำ หรือแผนประทุษกรรม มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ($\overline{\mathbf{X}}$ = 2.63) สะท้อนให้เห็นว่าภารกิจที่มีฐานข้อมูลหรือข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจนสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนมากกว่า ขณะที่ภารกิจที่ต้องวิเคราะห์ความเชื่อมโยงเชิงลึกของบุคคล เครือข่าย หรือพฤติการณ์การกระทำทุจริต จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากหลายแหล่งและการใช้ดุลพินิจในการวิเคราะห์มากขึ้น จึงส่งผลให้ระดับความครบถ้วนของงานลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจประเภทอื่น แม้ผลการประเมินยังคงอยู่ในระดับสูงก็ตาม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.36

ตารางที่ 4.36 ผลการประเมินความครบถ้วนของงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริต ในขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

งานที่มอบหมาย	ผลการประเมินระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวน											
	ปีงบประมาณ 2566			ปีงบประมาณ 2567			ปีงบประมาณ 2568			ปีงบประมาณ 2566 - 2568		
	$\overline{x}$	S.D.	แปลผล	$\overline{x}$	S.D.	แปลผล	$\overline{x}$	S.D.	แปลผล	$\overline{x}$	S.D.	แปลผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/กล่าวหาในชั้นต้น	3.00	0	สูง	2.69	0.54	สูง	2.79	0.41	สูง	2.83	0.32	สูง
การตรวจสอบ/สืบค้นข้อมูลบุคคล	2.75	0.46	สูง	2.76	0.43	สูง	2.74	0.46	สูง	2.75	0.45	สูง
การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางเครือญาติ	2.75	0.45	สูง	2.73	0.45	สูง	2.66	0.50	สูง	2.71	0.47	สูง
การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางผลประโยชน์	3.00	0	สูง	2.78	0.42	สูง	2.78	0.41	สูง	2.85	0.28	สูง
การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางการเมือง	2.80	0.45	สูง	3.00	0	สูง	2.88	0.35	สูง	2.89	0.27	สูง
การตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคลฯ	2.67	0.52	สูง	2.50	0.65	สูง	2.73	0.45	สูง	2.63	0.54	สูง
การร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง/สอบปากคำบุคคล	2.75	0.46	สูง	2.60	0.50	สูง	2.78	0.44	สูง	2.71	0.47	สูง
การสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคล/บุคคล	2.67	0.58	สูง	2.44	0.73	สูง	3.00	0	สูง	2.70	0.44	สูง
การตรวจสอบในประเด็นอื่น ๆ	2.80	0.45	สูง	2.81	0.48	สูง	2.73	0.48	สูง	2.78	0.47	สูง
การสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัย (ม.49)	-	-	-	-	-	-	2.75	0.50	สูง	2.75	0.50	สูง
การจัดทำฐานข้อมูลสืบสวนบุคคลเป้าหมาย (BI)	3.00	-	สูง	3.00	0	สูง	3.00	0	สูง	3.00	0.00	สูง
การตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล เพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคล	3.00	-	สูง	2.67	0.49	สูง	2.82	0.39	สูง	2.83	0.44	สูง
การตรวจสอบข้อเท็จจริงในการคุ้มครองให้ความช่วยเหลือพยาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การปฏิบัติงานอื่น ๆ	-	-	-	3.00	0	สูง	2.70	0.48	สูง	2.85	0.24	สูง
ภาพรวม	**2.84**	**0.37**	**สูง**	**2.75**	**0.39**	**สูง**	**2.80**	**0.37**	**สูง**	**2.79**	**0.37**	**สูง**

(3) ผลการประเมินความครบถ้วนของงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริต ในขั้นตอนการไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น

ผลการประเมินความครบถ้วนของงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริตในขั้นตอนการไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 พบว่า ในภาพรวมมีประสิทธิผลอยู่ในระดับสูง ($\overline{X}$ = 2.80, S.D. = 0.27) สะท้อนให้เห็นว่าฝ่ายสืบสวนสามารถดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนกระบวนการไต่สวนได้อย่างครบถ้วนและบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับสูง เนื่องจากในขั้นตอนดังกล่าวมีการกำหนดประเด็นข้อกล่าวหา ข้อเท็จจริง และแนวทางการแสวงหาพยานหลักฐานที่ชัดเจนมากขึ้น ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถวางแผนและดำเนินการสืบสวนได้อย่างเป็นระบบ ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับสูงจึงสะท้อนถึงศักยภาพของฝ่ายสืบสวนในการสนับสนุนการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่จำเป็นต่อการพิจารณาคดี ขณะที่ค่า S.D. เท่ากับ 0.27 แสดงให้เห็นว่าผู้ประเมินมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในระดับสูง โดยคะแนนประเมินส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ใกล้ค่าเฉลี่ย สะท้อนว่าผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานมีความสม่ำเสมอและมีมาตรฐานการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกันในภาพรวม

เมื่อพิจารณาตามลักษณะงานพบว่า การสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา 49 และการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ($\overline{X}$= 3.00) ขณะที่การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางการเมืองมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ($\overline{X}$ = 2.56) แม้ว่าจะยังอยู่ในระดับสูง สะท้อนให้เห็นว่าภารกิจที่มีขอบเขตการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ชัดเจนสามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วนมากกว่า ขณะที่การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางการเมืองมักเกี่ยวข้องกับบุคคล เครือข่าย และข้อมูลที่มีความซับซ้อน รวมถึงอาจมีข้อจำกัดด้านการเข้าถึงข้อมูลและการตรวจสอบข้อเท็จจริง ส่งผลให้ระดับความครบถ้วนของงานลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจประเภทอื่น แม้ผลการดำเนินงานโดยรวมยังคงอยู่ในระดับสูงก็ตาม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.37

ตารางที่ 37 ผลการประเมินความครบถ้วนของงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริต ในขั้นตอนการไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568

งานที่มอบหมาย	ผลการประเมินระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวน											
	ปีงบประมาณ 2566			ปีงบประมาณ 2567			ปีงบประมาณ 2568			ปีงบประมาณ 2566 - 2568		
	$\overline{x}$	S.D.	แปลผล	$\overline{x}$	S.D.	แปลผล	$\overline{x}$	S.D.	แปลผล	$\overline{x}$	S.D.	แปลผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/กล่าวหาในชั้นต้น	-	-	-	2.60	0.55	สูง	2.82	0.40	สูง	2.71	0.48	สูง
การตรวจสอบ/สืบค้นข้อมูลบุคคล	2.78	0.44	สูง	2.69	0.47	สูง	2.91	0.28	สูง	2.79	0.40	สูง
การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางเครือญาติ	2.57	0.53	สูง	2.73	0.45	สูง	2.80	0.41	สูง	2.70	0.46	สูง
การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางผลประโยชน์	2.40	0.55	สูง	2.73	0.46	สูง	2.75	0.52	สูง	2.63	0.51	สูง
การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางการเมือง	2.00	0	ปานกลาง	2.67	0.58	สูง	3.00	0	สูง	2.56	0.19	สูง
การตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคลฯ	3.00	0	สูง	2.60	0.55	สูง	2.77	0.66	สูง	2.79	0.40	สูง
การร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง/สอบปากคำบุคคล	2.60	0.55	สูง	2.80	0.41	สูง	2.88	0.34	สูง	2.76	0.43	สูง
การสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคล/บุคคล	2.00	0	ปานกลาง	3.00	0	สูง	3.00	0	สูง	2.67	0.00	สูง
การตรวจสอบในประเด็นอื่น ๆ	3.00	0	สูง	2.87	0.35	สูง	2.83	0.38	สูง	2.90	0.24	สูง
การสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัย (ม.49)	-	-	-	3.00	0	สูง	3.00	0	สูง	3.00	0.00	สูง
การจัดทำฐานข้อมูลสืบสวนบุคคลเป้าหมาย (BI)	-	-	-	3.00	0	สูง	2.67	0.58	สูง	2.84	0.29	สูง
การตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล เพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคล	3.00	-	สูง	2.88	0.33	สูง	2.94	0.24	สูง	2.94	0.29	สูง
การตรวจสอบข้อเท็จจริงในการคุ้มครองให้ความช่วยเหลือพยาน	-	-	-	-	-	-	3.00	0	สูง	3.00	0.00	สูง
การสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ	-	-	-	2.63	0.52	สูง	3.00	0	สูง	2.82	0.26	สูง
การปฏิบัติงานอื่น ๆ	-	-	-	3.00	0	สูง	2.94	0.25	สูง	2.97	0.13	สูง
ภาพรวม	**2.59**	**0.26**	**สูง**	**2.80**	**0.33**	**สูง**	**2.89**	**0.27**	**สูง**	**2.80**	**0.27**	**สูง**

(4) ผลการประเมินความครบถ้วนของงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริต ในขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิด

ผลการประเมินความครบถ้วนของงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริตในขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิด ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 พบว่าในภาพรวมมีประสิทธิผลอยู่ในระดับสูง ($\overline{\mathbf{X}}$ = 2.88, S.D. = 0.21) สะท้อนให้เห็นว่าฝ่ายสืบสวนสามารถดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างครบถ้วนและบรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจในระดับสูงมาก เนื่องจากภายหลังการชี้มูลความผิด ประเด็นข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และแนวทางการดำเนินงานมีความชัดเจนแล้ว ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นระบบและมีเป้าหมายที่ชัดเจน ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับสูงจึงสะท้อนถึงความสามารถของฝ่ายสืบสวนในการสนับสนุนกระบวนการภายหลังการชี้มูลความผิดได้อย่างมีประสิทธิผล ขณะที่ค่า S.D. เท่ากับ 0.21 แสดงให้เห็นว่าผู้ประเมินมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในระดับสูงมาก โดยคะแนนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ใกล้ค่าเฉลี่ยและมีความแตกต่างกันน้อย สะท้อนว่าผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานในขั้นตอนนี้มีความสม่ำเสมอและเป็นมาตรฐานเดียวกันในมุมมองของผู้ประเมินส่วนใหญ่ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.38

ตารางที่ 4.38 ผลการประเมินความครบถ้วนของงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริต ในขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิด ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568

งานที่มอบหมาย	ผลการประเมินระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวน											
	ปีงบประมาณ 2566			ปีงบประมาณ 2567			ปีงบประมาณ 2568			ปีงบประมาณ 2566 - 2568		
	$\overline{x}$	S.D.	แปลผล	$\overline{x}$	S.D.	แปลผล	$\overline{x}$	S.D.	แปลผล	$\overline{x}$	S.D.	แปลผล
การจัดทำฐานข้อมูลสืบสวนบุคคลเป้าหมาย (BI)	-	-	-	3.00	0	สูง	3.00	0	สูง	3.00	0.00	สูง
การตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล เพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคล	3.00	0	สูง	2.70	0.47	สูง	2.86	0.35	สูง	2.85	0.27	สูง
การตรวจสอบข้อเท็จจริงในการคุ้มครองให้ความช่วยเหลือพยาน	-	-	-	3.00	0	สูง	-	-	-	3.00	0.00	สูง
การสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ	3.00	0	สูง	2.63	0.50	สูง	2.79	0.42	สูง	2.82	0.31	สูง
การปฏิบัติงานอื่น ๆ	3.00	0	สูง	2.50	0.71	สูง	2.67	0.71	สูง	2.72	0.47	สูง
ภาพรวม	**3.00**	**0**	**สูง**	**2.77**	**0.34**	**สูง**	**2.83**	**0.37**	**สูง**	**2.88**	**0.21**	**สูง**

(5) ผลการประเมินในภาพรวมของตัวชี้วัด “ความครบถ้วนของงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริต”

จากผลการศึกษาพบว่า ผลการประเมินในภาพรวมของชี้วัด “ความครบถ้วนของงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริต” มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายขั้นตอนการดำเนินงาน พบว่า ขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิด มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 2.88 คะแนน รองลงมาเป็นขั้นตอนการไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ย 2.80 คะแนน ตามลำดับโดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.39

ตารางที่ 4.39 ผลการประเมินในภาพรวมของตัวชี้วัด “ความครบถ้วนของงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริต”

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าคะแนนเฉลี่ย	แปลผล	อันดับ
การตรวจรับคำกล่าวหา	2.73	สูง	4
การตรวจสอบเบื้องต้น	2.79	สูง	3
การไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น	2.80	สูง	2
หลังจากชี้มูลความผิด	2.88	สูง	1
ค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม	**2.80**		

(6) ผลการประเมินประสิทธิผลของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.

จากผลการประเมินในภาพรวมของตัวชี้วัด “ความครบถ้วนของงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริต” มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน เมื่อนำมาแปลผลระดับประสิทธิผลการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต พบว่า **มีประสิทธิผลอยู่ในระดับสูง** โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.40

ตารางที่ 4.40 ผลการประเมินประสิทธิผลของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.

ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	ระดับประสิทธิผลการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วัด “ความครบถ้วนของงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริต”	2.80	มีประสิทธิผลอยู่ในระดับสูง

ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และพนักงานไต่สวน ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มองว่างานสืบสวนสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานไต่สวนได้ในระดับสูง โดยเฉพาะเมื่อมีการกำหนดประเด็นหรือข้อคำถามที่ชัดเจน งานสืบสวนจะสามารถรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน จนนำไปสู่การต่อยอดในกระบวนการไต่สวนและการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีได้อย่างมีประสิทธิผล หลายกรณีสะท้อนว่า งานสืบสวนมีศักยภาพในการค้นหาความสัมพันธ์เชิงลึก เช่น ความ

เชื่อมโยงทางทรัพย์สิน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พฤติกรรมการครอบครองทรัพย์สิน หรือเส้นทางการเงิน ซึ่งช่วยให้พนักงานไต่สวนมองเห็นข้อเท็จจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังข้อมูลทางทะเบียนหรือเอกสารทางราชการ และช่วยเสริมความสมบูรณ์ของพยานหลักฐานในสำนวนคดีได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม ผู้ให้สัมภาษณ์บางส่วนเห็นว่า ประสิทธิผลของงานสืบสวนยังมีความแตกต่างกันตามประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่สืบสวน โดยเฉพาะในกรณีที่เจ้าหน้าที่สืบสวนไม่มีพื้นฐานด้านงานคดีหรือไม่เข้าใจ ประเด็นทางกฎหมายที่พนักงานไต่สวนต้องการพิสูจน์ อาจทำให้ข้อมูลที่ได้ไม่ครบถ้วน ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อเท็จจริงหรือไม่ตอบโจทย์ของคดีได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังพบปัญหาเรื่องการประสานงานระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะกรณีที่พนักงานไต่สวนและฝ่ายสืบสวนไม่ได้สื่อสารกันโดยตรง หรือไม่มีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับเป้าหมายของการสืบสวน ทำให้เกิดลักษณะถามอย่างตอบอีกอย่าง หรือได้ข้อมูลเพียงบางส่วน ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิผลของงานสืบสวนในภาพรวม ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“เขาพร้อมทำ สมรรถภาพของเขามี อยู่ที่การใช้”— ผู้บริหารคนที่ 7

“ส่วนใหญ่จะค่อนข้างครบเลย มีการแฝงตัวเข้าไปหาข่าว แนะนำพยานบุคคล ทำบันทึกมา ซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์มาก”— พนักงานไต่สวนคนที่ 1

“บางเคสเขาทำดีมาก แต่บางเคสถามอย่างตอบอย่าง มันแล้วแต่คน”— พนักงานไต่สวนคนที่ 2

ทั้งนี้ สามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ขนาดคดี และผลการประเมินของการนำงานสืบสวนมาสนับสนุนการดำเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริตได้ ดังแผนภาพที่ 4.15

แผนภาพที่ 4.15 ความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ขนาดคดี และผลการประเมิน การนำงานสืบสวนมาสนับสนุนการดำเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริต



4.4 ผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จากการศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง ได้แก่ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนและด้านการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. เจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน ทั้งนี้ ผลการศึกษาสามารถจำแนกได้ ดังนี้

4.4.1 ผลการศึกษาจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวน (นักสืบสวนคดีทุจริต)

4.4.2 ผลการศึกษาจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริต (พนักงานไต่สวน)

4.4.3 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช.

4.4.4 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานภายนอก

4.4.5 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน

4.4.6 การสังเคราะห์ผลการศึกษา

4.4.1 ผลการศึกษาจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวน (นักสืบสวนคดีทุจริต)

จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คณะผู้วิจัยได้นำข้อค้นพบจากคำตอบปลายเปิดในแบบสอบถามร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นักสืบสวนคดีทุจริตมาบูรณาการและสังเคราะห์ร่วมกัน โดยอาศัยการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพควบคู่กับการพิจารณาความสอดคล้องของผลการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อค้นหาประเด็นสำคัญที่สะท้อนข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านลักษณะงาน 2) ด้านโครงสร้างอัตรากำลัง 3) ด้านทักษะและองค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 4) ด้านกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 5) ด้านการบริหารจัดการ และ 6) ด้านอื่น ๆ โดยใน แต่ละด้านสามารถสังเคราะห์เป็นประเด็นหลักและประเด็นย่อย ได้ดังนี้

1) ด้านลักษณะงาน

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ด้านลักษณะงาน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) สามารถสังเคราะห์ประเด็นหลักและประเด็นย่อย โดยมีรายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 4.41

ตารางที่ 4.41 ผลการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) ของข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ด้านลักษณะงาน

Theme (ประเด็นหลัก)	Sub-theme (ประเด็นย่อย)	รหัสข้อมูล (Codes)	ตัวอย่างคำสัมภาษณ์	การสังเคราะห์ความหมาย
1. การเพิ่มอำนาจและสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของนักสืบสวน	การเพิ่มอำนาจและสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล	เข้าถึงทะเบียนราษฎรไม่ได้, สิทธิการเข้าถึงข้อมูลไม่เท่าเทียม, ต้องประสานหน่วยงานอื่น, การสืบค้นข้อมูลล่าช้า	"ระดับปฏิบัติการไม่สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานได้"	ผู้ให้ข้อมูลเสนอให้เพิ่มสิทธิการเข้าถึงฐานข้อมูลสำคัญแก่เจ้าหน้าที่สืบสวนทุกระดับ พร้อมกำหนดระบบควบคุมการใช้งาน เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและลดการพึ่งพาหน่วยงานภายนอก
2. การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และอำนาจหน้าที่ของนักสืบสวน	การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และอำนาจหน้าที่	ไม่มีอำนาจเรียกเอกสาร, ไม่มีอำนาจเรียกบุคคล, ต้องพึ่งพาพนักงานไต่สวน, ควรกระจายอำนาจการลงนาม	"งานสืบเป็นงานละเมิดสิทธิ์ จึงควรมีกฎหมายรองรับ"	ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าควรปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และอำนาจหน้าที่ของนักสืบสวน เพื่อให้สามารถดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี และเครื่องมือสนับสนุนการสืบสวน	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี	ระบบฐานข้อมูลไม่เชื่อมโยง, ขาดระบบวิเคราะห์ความสัมพันธ์, ต้องใช้ AI สนับสนุน, ระบบข้อมูลไม่ทันสมัย	"ถ้ามีการนำ AI มาช่วยในการวิเคราะห์...จะทำงานได้ง่ายขึ้น"	ผู้ให้ข้อมูลเสนอให้พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการสืบสวนเชิงลึกและการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
	การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์	ขาดโดรน, ขาดกล้องเฉพาะทาง, ขาดเครื่องมือมาตรฐาน	"ควรมีโดรนสำหรับงานภาคสนาม"	ควรจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เฉพาะทางที่เหมาะสมกับลักษณะงานสืบสวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
4. การสนับสนุนงบประมาณ แหล่งข่าว และทรัพยากรในการปฏิบัติงาน	งบประมาณและแหล่งข่าว	งบลับไม่เพียงพอ, ใช้เงินส่วนตัว, ค่าตอบแทนแหล่งข่าวไม่เพียงพอ	"ไม่มีงบลับ...ต้องจ่ายเอง"	ควรจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของภารกิจสืบสวน โดยเฉพาะงบประมาณสำหรับการสร้างและรักษาเครือข่ายแหล่งข่าว
5. การพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญและการฝึกอบรมบุคลากร	การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ	ฝึกภาคปฏิบัติ, พัฒนาทักษะการเจรจา, ยุทธวิธี, ความปลอดภัย	"ต้องมีทักษะส่วนตัว ได้แก่ ยิงปืนเป็น..."	ควรพัฒนาศักยภาพของนักสืบสวนอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริงและการพัฒนาทักษะเฉพาะทางที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานภาคสนาม
6. การบูรณาการและประสานงานระหว่างฝ่ายสืบสวนกับฝ่ายไต่สวน	การวางแผนและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน	ไม่กำหนดประเด็นร่วม, ขาดการแลกเปลี่ยนข้อมูล, ทำงานซ้ำซ้อน, สื่อสารไม่ต่อเนื่อง	"มันไม่เคยมีการคุยร่วมกันในการกำหนดประเด็น"	ควรพัฒนาระบบการวางแผนและการประสานงานระหว่างฝ่ายสืบสวนและฝ่ายไต่สวนตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและลดความซ้ำซ้อน

1.1) การเพิ่มอำนาจและสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของนักสืบสวน

ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่สะท้อนว่าการปฏิบัติงานสืบสวนยังมีข้อจำกัดด้านสิทธิการเข้าถึงฐานข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร ข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน ข้อมูลทรัพย์สิน และข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก ทำให้การสืบสวนเกิดความล่าช้าและซ้ำซ้อน ผู้ตอบแบบสอบถามจึงเสนอให้เปิดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลแก่นักสืบสวนทุกระดับอย่างเท่าเทียม พร้อมกำหนดระบบควบคุมการใช้งานและตรวจสอบย้อนหลัง เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลในทางมิชอบ รวมถึงเสนอให้มีระบบฐานข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว ดังเช่น ระบบ CRIMES ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร เรายังไม่เห็นข้อมูลเจาะลึก ในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ข้อมูลการทำบัตรประชาชนกี่ครั้ง ทำที่ไหน หน้าตาเป็นอย่างไร กรณีที่เราต้องติดตามบุคคลตามหมายจับ หรือการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล” —นักสืบสวนคนที่ 10

“ในปัจจุบันการสืบค้นข้อมูลในระดับจังหวัดยังคงต้องอาศัยการขอความร่วมมือเป็นหลัก ข้อมูลทะเบียนขนส่ง และข้อมูลทะเบียนรถยนต์ ยังต้องประสานหน่วยงานอื่นช่วยดำเนินการ”— นักสืบสวนคนที่ 7

1.2) การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และอำนาจหน้าที่ของนักสืบสวน

ผู้ให้ข้อมูลจำนวนมากเห็นว่าบทบาทของนักสืบสวนควรได้รับการเพิ่มอำนาจตามกฎหมายหรือระเบียบให้ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะอำนาจในการเรียกเอกสาร พยานหลักฐาน หรือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำ รวมถึงการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในชั้นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การรวบรวมพยานหลักฐานทำได้อย่างรวดเร็วและลดภาระของพนักงานไต่สวน นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอให้กระจายอำนาจการลงนามหนังสือขอข้อมูลไปยังผู้บริหารระดับรองหรือผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“งานสืบเป็นงานละเมิดสิทธิ์จึงควรมีกฎหมายรองรับ ควรมีระเบียบนักสืบให้มีอำนาจเท่าที่จะทำได้ บางทีไม่มีอำนาจแล้วทำได้ไม่สุด” — นักสืบสวนคนที่ 7

1.3) การพัฒนาระบบ เทคโนโลยี และเครื่องมือสนับสนุนการสืบสวน

ข้อเสนอแนะจำนวนมากมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนงานสืบสวนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทางเครือญาติ ระบบตรวจสอบทรัพย์สิน ระบบติดตามเส้นทางยานพาหนะ รวมถึงการนำ AI มาช่วยคัดกรองข้อมูลและวิเคราะห์พยานหลักฐานเบื้องต้น นอกจากนี้ ยังเสนอให้จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ และงบประมาณด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อรองรับลักษณะงานสืบสวนที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“ถ้ามีการนำ AI มาช่วยในการวิเคราะห์พยานหลักฐานดิจิทัล หรือตรวจจับความผิดปกติในการจัดซื้อจัดจ้างเราจะทำงานได้ง่ายขึ้น” —นักสืบสวนคนที่ 5

1.4) การสนับสนุนงบประมาณ แหล่งข่าว และทรัพยากรในการปฏิบัติงาน

ผู้ให้ข้อมูลสะท้อนตรงกันว่า การปฏิบัติงานสืบสวนคดีทุจริตจำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรและงบประมาณเฉพาะด้าน โดยเฉพาะงบประมาณลับที่ใช้ในการสร้างและรักษาเครือข่ายแหล่งข่าว

การติดตามข้อมูลในพื้นที่ และการจ่ายค่าตอบแทนแหล่งข่าว ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคดี นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอในการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานภาคสนาม

1.5) การพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญ และการฝึกอบรมบุคลากร

ข้อเสนอแนะอีกส่วนหนึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักสืบสวน ทั้งด้านทักษะการหาข่าว การวิเคราะห์ข้อมูล การลงพื้นที่ การสังเกตการณ์ การเจรจาประสานงานกับแหล่งข่าว และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเห็นว่าควรมีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดอบรมร่วมระหว่างหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกัน ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“เทคนิคหรือกลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินงานด้านการสืบสวนให้ประสบผลสำเร็จต้องสร้างความเชื่อใจ...นอกจากนี้ยังต้องมีทักษะส่วนตัว ได้แก่ ยิงปืนเป็น ใช้ปืนเป็น ต้องมียุทธวิธี และความปลอดภัยในการลงพื้นที่” —นักสืบสวนคนที่ 4

“ในเรื่องทักษะการเจรจา บางทีก็ต้องเรียน บางทีเราก็ต้องเป็นลูกล่อลูกชน เราไปเผชิญหน้าเหตุแล้วเขาตั้งท่าไม่รับอย่างเดียว เราก็ต้องมีเทคนิคในการเจรจา” —นักสืบสวนคนที่ 7

1.6) การบูรณาการและประสานงานระหว่างฝ่ายสืบสวนกับฝ่ายไต่สวน

ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าการทำงานระหว่างฝ่ายสืบสวนและฝ่ายไต่สวนยังขาดความเชื่อมโยงและการสื่อสารที่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงานและข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงเสนอให้มีควรมีการวางแผนร่วมกันตั้งแต่ต้นเรื่อง กำหนดเป้าหมายและพยานหลักฐานที่ต้องการให้ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงให้เจ้าของสำนวนหรือพนักงานไต่สวนส่งข้อมูลที่จำเป็นให้ฝ่ายสืบสวนเพื่อให้การลงพื้นที่ตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“มันไม่เคยมีการคุยร่วมกันในการกำหนดประเด็น ฝ่ายไต่สวนกับฝ่ายสืบสวนไม่ได้เข้าใจบริบทของงานระหว่างกันเท่าไหร่ ถ้าเราคุยกันตั้งแต่แรก งานจะเร็วขึ้น” —นักสืบสวนคนที่ 3

“น่าจะเป็นเรื่องการบูรณาการของงาน อยากให้มีการพูดคุย แล้วก็ช่วยเหลือกันมากขึ้น คือแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน แต่เข้าใจบางทีพนักงานไต่เขาก็อาจจะมีความลับในเรื่องของสำนวน” —นักสืบสวนคนที่ 13

2) ด้านโครงสร้างอัตรากำลัง

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ด้านโครงสร้างอัตรากำลัง โดยใช้การวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) สามารถสังเคราะห์ประเด็นหลักและประเด็นย่อย โดยมีรายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 4.42

ตารางที่ 4.42 ผลการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) ของข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ด้านโครงสร้างอัตรากำลัง

Theme (ประเด็นหลัก)	Sub-theme (ประเด็นย่อย)	รหัสข้อมูล (Codes)	ตัวอย่างคำสัมภาษณ์	การสังเคราะห์ความหมาย
การพัฒนาโครงสร้างอัตรากำลัง	การเพิ่มอัตรากำลังและบุคลากรด้านสืบสวน	นักสืบไม่เพียงพอ, ภาระงานสูง, จังหวัดมีบุคลากรจำกัด, ควรเพิ่มตำแหน่งเจ้าพนักงานสืบสวนคดีทุจริต	“นักสืบ 2 คนต่อจังหวัดน้อยไป”	ผู้ให้ข้อมูลเสนอให้เพิ่มอัตรากำลังด้านสืบสวนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งจัดให้มีตำแหน่งเฉพาะด้านสืบสวน เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและคดีที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
	การจัดรูปแบบการทำงานเป็นทีมสืบสวน	ปฏิบัติงานเป็นทีม, แบ่งบทบาทหน้าที่, เพิ่มความปลอดภัย, รองรับภารกิจขนาดใหญ่	“ต้องใช้กำลังคนจำนวนมากในการจับกุม”	ควรปรับรูปแบบการปฏิบัติงานจากการทำงานรายบุคคลเป็นการทำงานแบบทีมสืบสวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
	การบูรณาการและสนับสนุนกำลังระหว่างพื้นที่	สนับสนุนกำลังข้ามจังหวัด, สนับสนุนระดับภาค, ภารกิจร่วม, กำลังสำรอง	“หากมีภารกิจใหญ่ ...ขอความร่วมมือจากจังหวัดใกล้เคียง”	ควรพัฒนาระบบสนับสนุนกำลังคนระหว่างจังหวัดและระหว่างภาคอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการรองรับภารกิจที่ต้องใช้กำลังคนจำนวนมาก
	การปรับรูปแบบการบริหารงานและการจัดกำลังคน	จัดคนตามความเหมาะสมของพื้นที่, คำนึงถึงภูมิลำเนา, ความคุ้นเคยพื้นที่, ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรม	“ควรให้ทำงานในพื้นที่ที่คุ้นเคย”	ควรปรับระบบบริหารกำลังคนให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของงานสืบสวน โดยคำนึงถึงบริบทพื้นที่ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน
	การพัฒนาระบบกำกับดูแลและสายบังคับบัญชา	หัวหน้างานมีประสบการณ์, ระบบพี่เลี้ยง, กำกับติดตามงาน, ถ่ายทอดองค์ความรู้	“ควรมีหัวหน้างานที่มีประสบการณ์ด้านสืบสวน”	ควรพัฒนาระบบกำกับดูแลและสายบังคับบัญชาให้มีผู้บังคับบัญชาที่มีประสบการณ์ด้านสืบสวน เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ การติดตามผล และการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานเดียวกัน

2.1) การเพิ่มอัตรากำลังและบุคลากรด้านสืบสวน

ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่สะท้อนปัญหาเกี่ยวกับจำนวนบุคลากรที่ไม่เพียงพอต่อภารกิจสืบสวน โดยเฉพาะในระดับจังหวัด ซึ่งต้องรับผิดชอบหลายภารกิจพร้อมกัน ส่งผลต่อความรวดเร็วและคุณภาพของการปฏิบัติงาน จึงมีข้อเสนอให้เพิ่มอัตรากำลังทั้งในระดับจังหวัดและระดับภาค รวมถึงเพิ่มตำแหน่งเฉพาะด้านสืบสวนอย่างเจ้าพนักงานสืบสวนคดีทุจริต เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณคดีและภารกิจที่มีความซับซ้อนได้มากขึ้น

2.2) การจัดรูปแบบการทำงานเป็นทีมสืบสวน

มีข้อเสนอจำนวนมากที่เห็นว่างานสืบสวนควรดำเนินงานในลักษณะ “ทีมสืบสวน” มากกว่าการปฏิบัติงานแบบรายบุคคล เพื่อเพิ่มความคล่องตัว ความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการลงพื้นที่หรือรวบรวมพยานหลักฐาน โดยเสนอให้มีทีมขนาดประมาณ 3–4 คน พร้อมกำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนภายในทีม ทั้งนี้ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่าคดีบางประเภท เช่น การติดตามเครือข่าย การเฝ้าสังเกต

พฤติกรรมหรือการจับกุม จำเป็นต้องใช้กำลังคนจำนวนมากและไม่สามารถปฏิบัติงานเพียงลำพังได้ ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“ต้องใช้กำลังคนจำนวนมากในการจับกุม บางกรณีต้องวางแผนและดำเนินการหลายจุดพร้อมกัน” —นักสืบสวนคนที่ 12

“ตอนนั้นมีแค่ 2 คน แต่กลุ่มบุคคลที่เราติดตามเป็นแก๊งมาเฟีย เวลาลงพื้นที่ต้องไปกัน 2 คน เพื่อความปลอดภัย ถ้ามีกำลังคนเยอะก็จะดีกว่า” —นักสืบสวนคนที่ 9

2.3) การบูรณาการและสนับสนุนกำลังระหว่างพื้นที่

ข้อเสนออีกประการหนึ่งคือการจัดระบบสนับสนุนกำลังคนระหว่างจังหวัดและระหว่างภาคอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับภารกิจที่มีความซับซ้อนหรือใช้กำลังคนจำนวนมาก ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่าหลายพื้นที่ต้องอาศัยการสนับสนุนจากจังหวัดใกล้เคียงหรือระดับภาคอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะการจับกุม การติดตามผู้ต้องหา และการสืบสวนคดีสำคัญ การมีระบบสนับสนุนกำลังที่ชัดเจนจะช่วยลดข้อจำกัดด้านอัตรากำลังและเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

2.4) การปรับรูปแบบการบริหารงานและการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับลักษณะงานสืบสวน

ข้อเสนอแนะหลายประการสะท้อนว่าลักษณะงานสืบสวนมีความแตกต่างจากงานธุรการทั่วไป ทั้งด้านเวลาการทำงาน การลงพื้นที่ และการปฏิบัติการเชิงลับ จึงควรมีการปรับรูปแบบการบริหารงานบุคคล การมอบหมายงาน และการจัดกำลังคนให้เหมาะสมกับสภาพงานจริง รวมถึงการจัดให้นักสืบสวนได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความคุ้นเคยกับบริบทท้องถิ่น ภาษา และเครือข่ายในพื้นที่ ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“เรื่องการจัดคน ควรให้ทำงานในพื้นที่ที่คุ้นเคยหรือภูมิลำเนา เพราะจะรู้จักพื้นที่และคน เรื่องสำเนียงภาษาก็มีผล เช่น ไปพื้นที่แล้วคนจะรู้ว่าไม่ใช่คนในพื้นที่” —นักสืบสวนคนที่ 12

2.5) การพัฒนาระบบกำกับดูแลและสายบังคับบัญชา

ข้อมูลจากแบบสอบถามมีข้อเสนอเกี่ยวกับการเสริมสร้างระบบกำกับดูแลในงานสืบสวน โดยเฉพาะการมีหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาที่มีประสบการณ์ด้านสืบสวนโดยตรง เพื่อช่วยกำกับติดตาม และถ่ายทอด องค์ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงช่วยให้การบริหารงานมีทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน

3) ด้านทักษะและองค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ด้านทักษะและองค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานโดยใช้การวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) สามารถสังเคราะห์ประเด็นหลักและประเด็นย่อย โดยมีรายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 4.43

ตารางที่ 4.43 ผลการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) ของข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ด้านทักษะและองค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

Theme (ประเด็นหลัก)	Sub-theme (ประเด็นย่อย)	รหัสข้อมูล (Codes)	ตัวอย่างคำสัมภาษณ์	การสังเคราะห์ความหมาย
การพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อการสืบสวน	เพิ่มทักษะ Cyber Investigation, พัฒนาการวิเคราะห์เส้นทางการเงิน, ใช้โปรแกรม i2 และ Excel, วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก	“i2 เป็นโปรแกรมที่สำคัญที่สุดสำหรับงานสืบสวน แต่คนที่ทำได้ยังมีน้อยมาก”	ควรพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมูล และเครื่องมือสนับสนุนการสืบสวน เพื่อรองรับคดีทุจริตที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงข้อมูลจำนวนมาก
	การเสริมสร้างทักษะด้านการสืบสวนเฉพาะทาง	พัฒนาหลักสูตรเฉพาะด้าน, ใช้กรณีศึกษาคดีทุจริตจริง, ถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ, เน้นการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	“วิทยากรควรเป็นคนที่ทำคดีทุจริตจริง ไม่ใช่คดีประเภทอื่น”	ควรพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของงานสืบสวนคดีทุจริต โดยเน้นการเรียนรู้จากกรณีศึกษาจริงและผู้มีประสบการณ์ตรง เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง	เพิ่มจำนวนหลักสูตร, เพิ่มโอกาสเข้ารับการอบรม, ศึกษาดูงาน, แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน	“ต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้พัฒนาทักษะอยู่ตลอดเวลา”	ควรจัดให้มีระบบพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรมภายใน การศึกษาดูงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบคดีและเทคนิคการสืบสวน
	การพัฒนาทักษะด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพิ่มความรู้ด้านกฎหมาย, เข้าใจอำนาจหน้าที่, การคุ้มครองสิทธิ, การรวบรวมพยานหลักฐาน	“งานสืบเป็นงานที่กระทบสิทธิบุคคล จึงต้องมีความรู้กฎหมายรองรับ”	ควรส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานสืบสวน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงทางกฎหมาย และสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน
	การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การประสานงาน และการทำงานเชิงบูรณาการ	สร้างเครือข่ายความร่วมมือ, พัฒนาทักษะการเจรจา, การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก, การสร้างเครือข่ายแหล่งข่าว	“ควรสร้าง Connection ไว้กับทั้งตำรวจ ป.ป.ท. อบต. เทศบาล”	ควรพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การประสานงาน และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และแหล่งข่าวในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนและการรวบรวมข้อมูล

3.1) การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อการสืบสวน

ผลจากแบบสอบถามสะท้อนว่าผู้ปฏิบัติงานต้องการเพิ่มศักยภาพด้าน Cyber Investigation การสืบค้นข้อมูลดิจิทัล และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เนื่องจากคดีทุจริตในปัจจุบันมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกับข้อมูลจำนวนมาก ขณะที่ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่าบุคลากรยังมีข้อจำกัดในการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล เช่น i2, Excel และการวิเคราะห์เส้นทางการเงิน จึงควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

อย่างต่อเนื่องและพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับงานสืบสวนคดีทุจริตโดยตรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลและการติดตามพฤติการณ์ทุจริต ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

"ต้องเพิ่มความเข้มข้นด้านวิเคราะห์เส้นทางการเงินและดิจิทัล เพราะผู้ต้องหาหลีกเลี่ยงกันมากขึ้น" —นักสืบสวนคนที่ 5

"i2 เป็นโปรแกรมที่สำคัญที่สุดสำหรับงานสืบสวน แต่คนที่ทำได้ยังมีน้อยมาก" —นักสืบสวนคนที่ 10

3.2) การเสริมสร้างทักษะด้านการสืบสวนเฉพาะทาง

ผลจากแบบสอบถามเสนอให้พัฒนาทักษะเฉพาะด้าน เช่น การสืบสวนเชิงลึก การรวบรวมพยานหลักฐาน และการวิเคราะห์พฤติการณ์ทุจริต ขณะที่ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ชี้ว่าหลักสูตรจำนวนมากยังอ้างอิงรูปแบบงานสืบสวนของหน่วยงานอื่น ซึ่งไม่สอดคล้องกับลักษณะคดีทุจริตของ ป.ป.ช. จึงควรพัฒนาหลักสูตรที่ใช้กรณีศึกษาจริงจากคดีทุจริตและถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้จริง ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

"วิทยากรควรเป็นคนที่ทำคดีทุจริตจริง ไม่ใช่คดีประเภทอื่น ต้องเรียนรู้จากคนที่ทำงานสืบสวนคดีทุจริตโดยตรง" —นักสืบสวนคนที่ 4

3.3) การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง

ผู้ให้ข้อมูลสะท้อนว่าการพัฒนาทักษะไม่ควรเป็นเพียงการอบรมครั้งคราว แต่ควรมีระบบพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบการอบรมภายใน การอบรมภายนอก การศึกษาดูงาน และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานอื่น เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปรับตัวต่อรูปแบบคดีและเทคนิคการสืบสวนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม มีเสียงสะท้อนว่าจำนวนโอกาสในการเข้ารับการอบรมยังมีจำกัดเมื่อเทียบกับจำนวนบุคลากร ทำให้บุคลากรจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างทั่วถึง จึงควรเพิ่มจำนวนหลักสูตร เพิ่มโควตาการอบรม

3.4) การพัฒนาทักษะด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ผลจากแบบสอบถามเสนอให้เพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานสืบสวน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ ขณะที่ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่าบุคลากรจำนวนหนึ่งยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้จบด้านกฎหมาย จึงควรจัดอบรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน การคุ้มครองสิทธิ และการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเพิ่มความมั่นใจและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

"สำหรับความรู้เรื่องกฎหมายที่ได้จากการอบรมเพียงพอสำหรับคนที่จบกฎหมาย แต่คนที่ไม่ได้จบกฎหมายก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าทำอะไรได้แค่ไหน" —นักสืบสวนคนที่ 8

3.5) การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การประสานงาน และการทำงานเชิงบูรณาการ

ผลจากแบบสอบถามชี้ว่าการสื่อสารและการประสานงานเป็นทักษะสำคัญต่อความสำเร็จของภารกิจสืบสวน เนื่องจากต้องอาศัยข้อมูลจากหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วน ขณะที่ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า ความสำเร็จของงานสืบสวนจำนวนมากเกิดจากการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือกับตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ และแหล่งข่าวในพื้นที่ จึงควรพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ การเจรจา และการสร้างเครือข่ายข่าวสารอย่างเป็นระบบ ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“ควรสร้าง Connection ไว้กับทั้งตำรวจ ป.ป.ท. อบต. เทศบาล พยายามคุยกับเจ้าหน้าที่ ถามไถ่สารทุกข์ ขอไลน์ไว้ เวลามีการลงพื้นที่” —นักสืบสวนคนที่ 7

4) ด้านกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ด้านกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) สามารถสังเคราะห์ประเด็นหลักและประเด็นย่อย โดยมีรายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 4.44

ตารางที่ 4.44 ผลการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) ของข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ด้านกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

Theme (ประเด็นหลัก)	Sub-theme (ประเด็นย่อย)	รหัสข้อมูล (Codes)	ตัวอย่างคำสัมภาษณ์	การสังเคราะห์ความหมาย
การพัฒนาด้านกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	การปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มอำนาจในการสืบสวนและคุ้มครองผู้ปฏิบัติงาน	ไม่มีกฎหมายรองรับการปฏิบัติงานสืบสวน, ความเสี่ยงทางกฎหมายของนักสืบ, ควรมีกฎหมายหรือระเบียบเฉพาะ, คุ้มครองผู้ปฏิบัติงาน	“นักสืบ ป.ป.ช. ยังไม่มีกฎหมายสนับสนุนการปฏิบัติงาน”	ควรปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการปฏิบัติงานสืบสวน กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน และสร้างหลักประกันทางกฎหมายแก่ผู้ปฏิบัติงาน
	การเพิ่มอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐาน	ขอข้อมูลโดยตรงไม่ได้, ต้องพึ่งพาหน่วยงานภายนอก, เข้าถึงข้อมูลจำกัด, กระบวนการล่าช้าและซ้ำซ้อน	“สืบสวนเราไม่มีอำนาจโดยตรงที่จะทำหนังสือขอข้อมูล”	ควรเพิ่มอำนาจตามกฎหมายในการเข้าถึงข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อให้การสืบสวนมีความรวดเร็ว ลดการพึ่งพาหน่วยงานภายนอก และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
	การกำหนดอำนาจหน้าที่และบทบาทของนักสืบให้ชัดเจน	อำนาจหน้าที่ไม่ชัดเจน, แบ่งบทบาทระหว่างสืบกับไต่สวน, ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน, กำหนดแนวปฏิบัติร่วม	“อำนาจหน้าที่ยังไม่ชัดเจน ควรแบ่งอำนาจระหว่างสืบกับไต่สวนให้ชัดเจน”	ควรกำหนดอำนาจหน้าที่ บทบาท และแนวทางปฏิบัติของฝ่ายสืบสวนและฝ่ายไต่สวนให้ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและลดความซ้ำซ้อน
	การปรับปรุงระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้คล่องตัว	ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน, ลดภารกิจธุรการ, มุ่งเน้นงานสืบสวนหลัก, ใช้บุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจ	“เราใช้บุคลากรวิชาการไปทำงานส่งหมาย”	ควรปรับปรุงระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว ลดภารกิจที่ไม่ใช่งานสืบสวนโดยตรง และจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับลักษณะงาน

Theme (ประเด็นหลัก)	Sub-theme (ประเด็นย่อย)	รหัสข้อมูล (Codes)	ตัวอย่าง คำสัมภาษณ์	การสังเคราะห์ความหมาย
	การพัฒนากฎหมายและกลไกความร่วมมือเพื่อรองรับการสืบสวนยุคใหม่	พัฒนากลไกแลกเปลี่ยนข้อมูล, บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน, สร้างเครือข่ายความร่วมมือ, รองรับคดีทุจริตยุคใหม่	“กลไกการประสานงานที่ดีจะทำให้งานเร็วขึ้น”	ควรพัฒนากฎหมายและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล การบูรณาการการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนคดีทุจริตที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

4.1) การปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มอำนาจในการสืบสวนและคุ้มครองผู้ปฏิบัติงาน

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าการสืบสวนคดีทุจริตยังมีข้อจำกัดด้านอำนาจตามกฎหมาย ส่งผลให้การเข้าถึงข้อมูล การติดตามบุคคล และการรวบรวมพยานหลักฐานทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ขณะที่ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สะท้อนว่านักสืบจำนวนมากกังวลต่อความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการติดตาม สังเกตการณ์ หรือหาข่าวบางกรณีอาจถูกมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล จึงเสนอให้มีกฎหมายหรือระเบียบเฉพาะรองรับการปฏิบัติงานสืบสวน และกำหนดขอบเขตอำนาจให้ชัดเจนเพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“นักสืบ ป.ป.ช. ยังไม่มีกฎหมายสนับสนุนการปฏิบัติงาน ควรเขียนอำนาจนักสืบให้ครอบคลุมงานสนับสนุน” —นักสืบสวนคนที่ 7

“ความเสี่ยงทางกฎหมายของนักสืบยังมีอยู่มาก หลายเรื่องต้องใช้วิธีที่ไปละเมิดสิทธิบุคคลอื่น” —นักสืบสวนคนที่ 2

4.2) การเพิ่มอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐาน

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอให้เพิ่มอำนาจการเข้าถึงข้อมูลและการรวบรวมพยานหลักฐาน เนื่องจากปัจจุบันนักสืบยังต้องอาศัยการขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สะท้อนว่าหลายกรณีไม่สามารถขอข้อมูลได้โดยตรงตามกฎหมาย ส่งผลให้ต้องใช้เครือข่ายส่วนตัวหรือส่งเรื่องกลับไปยังพนักงานไต่สวน ทำให้กระบวนการล่าช้าและซ้ำซ้อน ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“สืบสวนเราไม่มีอำนาจโดยตรงที่จะทำหนังสือขอข้อมูล บางครั้งทำหนังสือขอความอนุเคราะห์แล้วถูกปฏิเสธ” —นักสืบสวนคนที่ 1

4.3) การกำหนดอำนาจหน้าที่และบทบาทของนักสืบให้ชัดเจน

ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อลดความสับสนในการทำงานระหว่างฝ่ายสืบสวนและฝ่ายไต่สวน โดยข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า ปัจจุบันยังมีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตภารกิจ การมอบหมายงาน และการแบ่งหน้าที่ ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนและการทำงานที่ไม่สอดคล้องกับอำนาจตามกฎหมายของแต่ละฝ่าย ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“อำนาจหน้าที่ยังไม่ชัดเจน ควรแบ่งอำนาจระหว่างสืบกับไต่สวนให้ชัดเจน” — นักสืบสวนคนที่ 6

“ฝ่ายไต่สวนกับฝ่ายสืบสวนยังไม่เข้าใจบริบทกัน บางครั้งส่งเรื่องที่เขามีอำนาจอยู่แล้วมาให้สืบทำ” —นักสืบสวนคนที่ 2

4.4) การปรับปรุงระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้คล่องตัว

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอให้ลดขั้นตอนและข้อจำกัดทางระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน เนื่องจากบางภารกิจใช้เวลามากแต่ไม่ใช่งานสืบสวนโดยตรง ขณะที่ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สะท้อนว่ามีนักสืบสวนจำนวนมากต้องรับผิดชอบงานส่งหมาย ส่งหนังสือ หรือภารกิจเชิงธุรการ ซึ่งทำให้เสียเวลาและกระทบต่อภารกิจสืบสวนหลักที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“เราใช้บุคลากรวิชาการไปทำงานส่งหมาย ชำนาญการพิเศษก็ยังต้องไปส่งหมาย มันเป็นงานธุรการคดีมากกว่า ทำให้เสียเวลาและไม่คุ้มค่า”—นักสืบสวนคนที่ 1

4.5) การพัฒนากฎหมายและกลไกความร่วมมือให้รองรับการสืบสวนยุคใหม่

ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเสนอให้พัฒนากฎหมายและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อรองรับรูปแบบการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ขณะที่ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สะท้อนว่างานสืบสวนจำเป็นต้องพึ่งพาเครือข่าย ตำรวจ ป.ป.ท. ทหาร และหน่วยงานอื่นในการเข้าถึงข้อมูล จึงควรมีกลไกทางกฎหมายที่เอื้อต่อการบูรณาการข้อมูลอย่างเป็นระบบและรวดเร็วมากขึ้น ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“กลไกการประสานงานที่ดีจะทำให้งานเร็วขึ้น ต้องสร้าง Connection กับหลายหน่วยงานไว้” —นักสืบสวนคนที่ 6

5) ด้านการบริหารจัดการ

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ด้านการบริหารจัดการ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) สามารถสังเคราะห์ประเด็นหลักและประเด็นย่อย โดยมีรายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 4.45

ตารางที่ 4.45 ผลการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) ของข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ด้านการบริหารจัดการ

Theme (ประเด็นหลัก)	Sub-theme (ประเด็นย่อย)	รหัสข้อมูล (Codes)	ตัวอย่างคำสัมภาษณ์	การสังเคราะห์ความหมาย
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	การกำหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน	กำหนดนโยบายจากส่วนกลาง, จัดทำคู่มือมาตรฐาน, กำหนดแนวปฏิบัติเดียวกัน, ลดความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน	“การกำหนดนโยบายจากส่วนกลางจะทำให้ทุกพื้นที่ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน”	ควรกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานด้านสืบสวนที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน

Theme (ประเด็นหลัก)	Sub-theme (ประเด็นย่อย)	รหัสข้อมูล (Codes)	ตัวอย่างคำสัมภาษณ์	การสังเคราะห์ความหมาย
	การบริหารจัดการภาระงานและบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสม	ลดภารกิจที่ไม่ใช่งานสืบสวน, จัดสรรภาระงานให้สมดุล, กำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน, ใช้ศักยภาพบุคลากรอย่างเหมาะสม	“ควรลดงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจสืบสวนโดยตรง”	ควรปรับระบบบริหารภาระงานและกำหนดบทบาทหน้าที่ให้สอดคล้องกับลักษณะงานสืบสวน เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามความเชี่ยวชาญได้อย่างเต็มศักยภาพ
	การพัฒนาระบบประสานงานและการบูรณาการการทำงานร่วมกัน	ประชุมร่วมตั้งแต่ต้นคดี, กำหนดประเด็นสืบสวนร่วมกัน, พัฒนาระบบสื่อสาร, แลกเปลี่ยนข้อมูลภายในองค์กร	“การบูรณาการระหว่างสองฝ่ายยังเป็นปัญหาอยู่ ถ้าเราคุยกันตั้งแต่แรก งานจะไหลลื่นขึ้นมาก”	ควรพัฒนาระบบการประสานงานและการบูรณาการระหว่างฝ่ายสืบสวน ฝ่ายไต่สวน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
	การสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ และทรัพยากรการปฏิบัติงาน	เพิ่มงบประมาณ, สนับสนุนงบลับและงบแหล่งข่าว, จัดหาอุปกรณ์เฉพาะทาง, สนับสนุนยานพาหนะ	“ควรสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรให้เพียงพอ”	ควรจัดสรรงบประมาณ อุปกรณ์และทรัพยากรที่จำเป็นให้เพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของงานสืบสวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
	การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูล	พัฒนาฐานข้อมูลกลาง, เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน, เพิ่มสิทธิการเข้าถึงข้อมูล, พัฒนาระบบสืบค้นข้อมูล	“ควรพัฒนาระบบสารสนเทศให้เชื่อมโยงกันมากขึ้น”	ควรพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการสืบค้น วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการสืบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	การสร้างขวัญกำลังใจและความก้าวหน้าในสายงาน	พัฒนาระบบความก้าวหน้า, พิจารณาความดีความชอบ, สร้างแรงจูงใจ, สนับสนุนสายอาชีพนักสืบสวน	“งานสืบสวนมีความเสี่ยงและแรงกดดันสูง ควรสนับสนุนความก้าวหน้าในสายงาน”	ควรพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการยกย่องผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับลักษณะงานสืบสวน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและรักษาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญไว้กับองค์กร

5.1) การกำหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลจำนวนมากเสนอให้สำนักงานกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานด้านสืบสวนที่ชัดเจนจากส่วนกลาง เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะภารกิจสืบสวนเชิงรุก การยกเหตุอันควรสงสัย และการสนับสนุนภารกิจไต่สวน ซึ่งปัจจุบันยังพบความไม่ชัดเจนของแนวทางปฏิบัติในบางประเด็น ส่งผลให้การดำเนินงานแตกต่างกันตามดุลพินิจของแต่ละพื้นที่และผู้บริหารในแต่ละช่วงเวลา จึงควรจัดทำคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และแนวทางดำเนินการที่เป็นรูปธรรมเพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“การกำหนดนโยบายจากส่วนกลางจะทำให้ทุกพื้นที่ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน”

—นักสืบสวนคนที่ 11

5.2) การบริหารจัดการภาระงานและบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสม

ผลการศึกษาพบว่า นักสืบสวนจำนวนมากต้องรับผิดชอบงานหลายประเภท ทั้งงานสืบสวน งานธุรการคดี การส่งหมาย และภารกิจสนับสนุนอื่น ๆ ส่งผลให้ไม่สามารถทุ่มเทเวลาให้กับงานสืบสวนเชิงลึกได้เต็มที่ ผู้ให้ข้อมูลจึงเสนอให้กำหนดขอบเขตหน้าที่ให้ชัดเจน ลดภารกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานสืบสวนโดยตรง และจัดสรรกำลังคนให้สอดคล้องกับลักษณะงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“ควรลดงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจสืบสวนโดยตรง และควรจัดสรรภาระงานให้สมดุลและเหมาะสมกับกำลังคน” —นักสืบสวนคนที่ 3

“งานส่งหมายไม่ควรเป็นภารกิจหลักของสำนักสืบ...บางเรื่องถูกส่งมาเป็นก้อนใหญ่จนกลายเป็นสืบสวนทั้งคดี” —นักสืบสวนคนที่ 1

5.3) การพัฒนาระบบประสานงานและการบูรณาการการทำงานร่วมกัน

ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาสำคัญประการหนึ่งคือการขาดการบูรณาการระหว่างฝ่ายสืบสวนและฝ่ายไต่สวน รวมถึงการประสานงานระหว่างส่วนกลาง ภาค และจังหวัด ทำให้การกำหนดประเด็นการสืบสวนไม่ชัดเจน เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงาน และใช้เวลานานกว่าที่ควร ผู้ให้ข้อมูลเสนอให้มีการประชุมหารือร่วมกันตั้งแต่ต้นคดี และพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“การบูรณาการระหว่างสองฝ่ายยังเป็นปัญหาอยู่ ถ้าเราคุยกันตั้งแต่แรก งานจะไหลลื่นขึ้นมาก” —นักสืบสวนคนที่ 2

“ควรพัฒนาระบบสื่อสารให้รวดเร็วและมีเอกภาพ การประสานงานที่ดีจะช่วยลดความซ้ำซ้อนของการทำงาน” —นักสืบสวนคนที่ 4

5.4) การสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ และทรัพยากรการปฏิบัติงาน

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลจำนวนมากเสนอให้สำนักงานเพิ่มการสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นต่อการสืบสวน ทั้งงบลับ งบแหล่งข่าว อุปกรณ์เทคโนโลยี และยานพาหนะที่เหมาะสมกับภารกิจ เนื่องจากปัจจุบันหลายพื้นที่ยังต้องใช้อุปกรณ์ส่วนตัวหรือรับภาระค่าใช้จ่ายเอง ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“ควรสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรให้เพียงพอ การมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน” —นักสืบสวนคนที่ 8

5.5) การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูล

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลเห็นตรงกันว่าการเข้าถึงข้อมูลยังเป็นข้อจำกัดสำคัญของงานสืบสวน ทั้งด้านสิทธิการเข้าถึง ความครบถ้วนของฐานข้อมูล และความเชื่อมโยงระหว่างระบบสารสนเทศ จึงเสนอให้พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้นข้อมูลให้ตอบสนองต่อภารกิจสืบสวนได้ดียิ่งขึ้น ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“ควรพัฒนาระบบสารสนเทศให้เชื่อมโยงกันมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลเพื่อสนับสนุนการสืบสวน” —นักสืบสวนคนที่ 10

5.6) การสร้างขวัญกำลังใจและความก้าวหน้าในสายงาน

ผลการศึกษาพบว่า นักสืบสวนต้องเผชิญกับภาระงานสูง ความเสี่ยง และแรงกดดันจากการปฏิบัติงาน แต่ยังขาดแรงจูงใจและระบบสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเหมาะสม จึงควรมีการพิจารณาความดีความชอบ ระบบความก้าวหน้าเฉพาะสายงานสืบสวน และมาตรการสร้างขวัญกำลังใจให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่มีความท้าทายสูง ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“งานสืบสวนมีความเสี่ยงและแรงกดดันสูง ควรสนับสนุนความก้าวหน้าในสายงาน การทำงานลักษณะนี้ต้องการแรงจูงใจที่เหมาะสม” —นักสืบสวนคนที่ 3

6) ด้านอื่น ๆ

จากการวิเคราะห์ข้อมูลคำตอบปลายเปิดในแบบสอบถาม คณะผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นสำคัญข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ด้านอื่น ๆ ได้ดังนี้

6.1) การพัฒนาภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อองค์กร

ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนเห็นว่าการดำเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริตควรสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน โดยการพัฒนาความโปร่งใส ความรวดเร็ว และประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึงการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรให้ประชาชนรับรู้ถึงบทบาทและความสำคัญของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

6.2) การดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

มีข้อเสนอเกี่ยวกับการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่สืบสวน เนื่องจากงานสืบสวนบางกรณีมีความเสี่ยง ทั้งด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลและแรงกดดันจากผู้มีอิทธิพล จึงควรมีมาตรการคุ้มครอง สนับสนุน และดูแลเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกถึงปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตประสบความสำเร็จ คณะผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

1) การประสานงานและการสื่อสารระหว่างฝ่ายสืบสวนกับฝ่ายไต่สวน

ผลการศึกษาพบว่า ความสำเร็จของการสืบสวนขึ้นอยู่กับการสื่อสารและความเข้าใจร่วมกันระหว่างนักสืบสวนและพนักงานไต่สวนเป็นสำคัญ หากทั้งสองฝ่ายมีการหารือร่วมกันตั้งแต่ต้นคดี กำหนดประเด็นการสืบสวนที่ชัดเจน และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็น จะช่วยให้การสืบสวนสามารถตอบโจทย์การไต่สวนได้ตรงประเด็น ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน และเพิ่มคุณภาพของพยานหลักฐานที่นำไปใช้ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) ภาวะผู้นำ การให้คำปรึกษา และระบบพี่เลี้ยง

ผลการศึกษาพบว่า นักสืบสวนจำนวนมากอาศัยคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชา ผู้มีประสบการณ์ และนักสืบสวนอาวุโสในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน โดยเฉพาะคดีที่มีความอ่อนไหวหรือเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล การมีระบบพี่เลี้ยงและผู้นำที่เข้าถึงได้ ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงาน ลดข้อผิดพลาด และส่งเสริมการพัฒนาทักษะของนักสืบสวนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิผล

3) ความรู้ ทักษะ และการพัฒนาศักยภาพนักสืบสวน

ผลการศึกษาสะท้อนว่า ความรู้และทักษะเฉพาะด้านเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของงานสืบสวน โดยเฉพาะทักษะการหาข่าว การวิเคราะห์ข้อมูล การติดตามพฤติกรรมบุคคล การตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคลและผลประโยชน์ รวมถึงความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ผู้ให้ข้อมูลเสนอให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับขีดความสามารถของนักสืบสวนให้ทันต่อรูปแบบการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

4) เครือข่ายความร่วมมือและการบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก

ผลการศึกษาพบว่า การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น ตำรวจฝ่ายปกครอง และหน่วยงานในพื้นที่ เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการสืบสวน เนื่องจากการดำเนินการหลายขั้นตอน เช่น การติดตามตัวบุคคล การค้น การจับกุม หรือการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่ จำเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรง รวมถึงการมีความสัมพันธ์ที่ดีในระดับพื้นที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5) การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือสนับสนุนการสืบสวน

ผลการศึกษาพบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลมีบทบาทสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวน โดยเฉพาะการวิเคราะห์เส้นทางการเงิน การสร้างแผนภาพความเชื่อมโยงของบุคคลและนิติบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ และการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้สามารถค้นหาความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนและนำเสนอข้อมูลต่อพนักงานไต่สวนได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

6) ความเข้าใจบทบาท อำนาจหน้าที่ และคุณค่าของงานสืบสวน

ผลการศึกษาพบว่า ความสำเร็จของภารกิจสืบสวนขึ้นอยู่กับการที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ และขอบเขตการปฏิบัติงานของนักสืบสวนอย่างถูกต้อง ทั้งฝ่ายไต่สวนและฝ่ายสืบสวนต้องตระหนักว่างานสืบสวนมีหน้าที่ในการค้นหาข้อเท็จจริงและข้อมูลเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการไต่สวน ไม่ใช่การรวบรวมพยานหลักฐานในลักษณะเดียวกับพนักงานไต่สวน การเข้าใจขอบเขตดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการมอบหมายงานที่เหมาะสม ลดความคาดหวังที่คลาดเคลื่อน และทำให้ผลการสืบสวนถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ

4.4.2 ผลการศึกษาจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริต (พนักงานไต่สวน)

จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คณะผู้วิจัยได้นำข้อค้นพบจากคำตอบปลายเปิดในแบบสอบถามร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์พนักงานไต่สวนมาบูรณาการและสังเคราะห์ร่วมกัน โดยอาศัยการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพควบคู่กับการพิจารณาความสอดคล้องของผลการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อค้นหาประเด็นสำคัญที่สะท้อนข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสามารถสังเคราะห์เป็นประเด็นหลักและประเด็นย่อย โดยมีรายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 4.46

ตารางที่ 4.46 ผลการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) ของข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. จากพนักงานไต่สวน

Theme (ประเด็นหลัก)	Sub-theme (ประเด็นย่อย)	รหัสข้อมูล (Codes)	ตัวอย่างคำสัมภาษณ์	การสังเคราะห์ความหมาย
การพัฒนาระบบสนับสนุนภารกิจสืบสวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนงานปราบปรามการทุจริต	การพัฒนากฎหมาย อำนาจหน้าที่ และการเข้าถึงข้อมูล	เพิ่มอำนาจนักสืบในการเข้าถึงข้อมูล, เข้าถึงข้อมูลธนาคาร โทรศัพท์ และ CCTV, เพิ่มอำนาจรวบรวมพยานหลักฐาน, กำหนดอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน	“อยากให้ทางนักสืบมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลมากกว่านี้”	ควรปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และอำนาจหน้าที่ของนักสืบสวน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญและรวบรวมพยานหลักฐานได้โดยตรง เพื่อลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนงานไต่สวน
	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์ความรู้ด้านสืบสวน	ฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูล, พัฒนาการวิเคราะห์ข่าว, พัฒนาการเขียนรายงาน, เรียนรู้งานไต่สวนร่วมกัน	“นักสืบต้องเข้าใจกระบวนการตรวจสอบไต่สวนก่อน”	ควรพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของนักสืบสวนอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับพนักงานไต่สวน เพื่อให้เข้าใจกระบวนการดำเนินคดีและสามารถสนับสนุนงานไต่สวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	การบูรณาการการทำงานและการประสานงานร่วมกัน	ทำงานร่วมกันตั้งแต่ต้นคดี, นักสืบประจำกลุ่มงาน, แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฝ่าย, บริหารงานในทิศทางเดียวกัน	“ให้นักสืบเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเบื้องต้น”	ควรพัฒนาระบบการบูรณาการการทำงานระหว่างฝ่ายสืบสวนและฝ่ายไต่สวน โดยกำหนดบทบาทร่วมกันตั้งแต่ต้นทางของคดี เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องและลดความซ้ำซ้อน
	การสนับสนุนเทคโนโลยี อุปกรณ์ และงบประมาณในการสืบสวน	สนับสนุนอุปกรณ์เฉพาะทาง, เพิ่มเทคโนโลยีสืบสวน, สนับสนุนงบประมาณ, จัดหายานพาหนะที่ปลอดภัย	“เทคโนโลยีจะช่วยให้การรวบรวมพยานหลักฐานรวดเร็วขึ้น”	ควรสนับสนุนเทคโนโลยี อุปกรณ์ งบประมาณ และทรัพยากรที่จำเป็นต่อการสืบสวน รวมทั้งจัดหายานพาหนะและอุปกรณ์ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
	การบริหารกำลังคนและสร้างความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน	เพิ่มอัตรากำลัง, ลดผลกระทบจากการโยกย้าย, เพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน, ปรับระบบบริหารงานบุคคล	“ภารกิจสืบสวนมีภาระงานสูง แต่จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ”	ควรพัฒนาระบบบริหารกำลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจสืบสวน เพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และลดผลกระทบจากการโยกย้ายบุคลากร เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1) การพัฒนากฎหมาย อำนาจหน้าที่ และการเข้าถึงข้อมูล

ผู้ให้ข้อมูลสะท้อนตรงกันว่า ปัญหาสำคัญของภารกิจสืบสวน คือ การขาดอำนาจตามกฎหมายที่ชัดเจนในการเข้าถึงข้อมูล การรวบรวมพยานหลักฐาน และการดำเนินการเชิงสืบสวน ส่งผลให้การ

ทำงานล่าช้าและต้องพึ่งพาพนักงานไต่สวนในหลายขั้นตอน จึงมีข้อเสนอให้ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติ เพื่อให้นักสืบสวนสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลธนาคาร โทรศัพท์ CCTV หรือข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกได้โดยตรงและรวดเร็ว รวมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการทำงานระหว่างฝ่ายสืบสวนและฝ่ายไต่สวน ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“นักสืบจะต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลธนาคาร โทรศัพท์ กล้อง CCTV ได้โดยเร็ว รวมทั้งควรมีอำนาจในการรวบรวมพยานหลักฐานได้เอง” — พนักงานไต่สวนคนที่ 7

2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์ความรู้ด้านสืบสวน

ข้อมูลจากทั้งแบบสอบถามและบทสัมภาษณ์ชี้ว่า งานสืบสวนคดีทุจริตมีความซับซ้อนสูง จำเป็นต้องอาศัยทักษะเฉพาะทาง ทั้งด้านการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ข่าว การเขียนรายงาน และความเข้าใจกระบวนการไต่สวน ผู้ให้ข้อมูลจำนวนมากเสนอให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเปิดโอกาสให้นักสืบได้เรียนรู้งานด้านไต่สวนและปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานไต่สวน เพื่อให้สามารถมองภาพคดีได้ครบถ้วนและสนับสนุนภารกิจปราบปรามได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“ปรับปรุงการฝึกอบรม เน้นทักษะการสืบค้นข้อมูล การหาข่าว การวิเคราะห์ และการเขียนรายงาน” —พนักงานไต่สวนคนที่ 3

“นักสืบต้องเข้าใจกระบวนการตรวจสอบไต่สวนก่อน การได้ปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานไต่สวนจะทำให้น้อง ๆ มองภาพการทำงานออก” — พนักงานไต่สวนคนที่ 6

3) การบูรณาการการทำงานและการประสานงานร่วมกัน

ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินงานของฝ่ายสืบสวนและฝ่ายไต่สวนยังมีลักษณะแยกส่วน ขาดความชัดเจนในการแบ่งบทบาทหน้าที่ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและการผลักภาระระหว่างหน่วยงาน จึงมีข้อเสนอให้จัดระบบการทำงานร่วมกันตั้งแต่ต้นทางของคดี เช่น การให้นักสืบเข้าร่วมตรวจสอบเบื้องต้น การมีนักสืบประจำกลุ่มงาน หรือการมอบหมายคดีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“ให้นักสืบเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเบื้องต้นร่วมกับพนักงานไต่สวนตั้งแต่แรก อาจจัดให้มีนักสืบประจำกลุ่มงาน เพื่อให้ทำงานต่อเนื่องกันได้” —พนักงานไต่สวนคนที่ 4

“ต้องมีการบริหารจัดการงานด้านสืบสวนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ไปในทิศทางเดียวกัน” — พนักงานไต่สวนคนที่ 7

4) การสนับสนุนเทคโนโลยี อุปกรณ์ และงบประมาณในการสืบสวน

ผู้ให้ข้อมูลจำนวนมากเสนอว่า ภารกิจสืบสวนจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์เฉพาะทาง เช่น กล้องแอบถ่าย เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์ติดตาม และเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมพยานหลักฐาน ขยายผลการสืบสวน และลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงานสืบสวน รวมทั้งการจัดหา

ทรัพยากรที่เอื้อต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจ โดยเฉพาะยานพาหนะสำหรับการลงพื้นที่สืบสวน ซึ่งควรมีความเหมาะสมกับลักษณะงานและไม่สามารถสังเกตหรือจดจำได้ง่าย เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกเฝ้าระวัง ติดตาม หรือเปิดเผยตัวตนของเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“ยานพาหนะของสำนักงาน ที่ใช้ลงพื้นที่สามารถจดจำได้ง่าย ควรมีการเปลี่ยนรถยนต์หรือแผ่นป้ายทะเบียนอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยของนักสืบซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ” —พนักงานไต่สวนคนที่ 9

“อุปกรณ์ทางเทคนิคที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกเป็นเรื่องสำคัญ และควรมีเงินสำรองและเงินซัพพอร์ตเกี่ยวกับการทำงานสืบ” — พนักงานไต่สวนคนที่ 7

5) การบริหารกำลังคนและสร้างความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

ผลการศึกษาพบว่า ภารกิจสืบสวนยังประสบปัญหาด้านอัตรากำลัง ความต่อเนื่องของบุคลากร และข้อจำกัดด้านระบบบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่ส่งผลต่อเครือข่ายข้อมูลและความเชื่อมั่นของแหล่งข่าวในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอให้เพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เช่น การลดข้อจำกัดด้านเวลา การปรับระบบการสั่งการ และการกำหนดงานประจำที่ชัดเจนให้กับฝ่ายสืบสวน เพื่อให้สามารถบริหารภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“การสร้างศรัทธาในแต่ละครั้งต้องใช้เวลานาน พอมีการย้ายออกไป เราก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่ในการเก็บข้อมูลใหม่” — พนักงานไต่สวนคนที่ 5

นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกถึงปัจจัยที่ทำให้ผลการสืบสวนหรือการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อภารกิจปราบปรามการทุจริต คณะผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นสำคัญ ได้ดังนี้

1) การมีอำนาจหน้าที่และการเข้าถึงข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการสืบสวน

ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า ปัจจัยสำคัญที่สุดประการหนึ่งคือการเพิ่มอำนาจหน้าที่และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการสืบสวน เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร ข้อมูลทะเบียนรถ ข้อมูลที่ดิน ข้อมูลการเงิน หรือข้อมูลการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและเชื่อมโยงพฤติการณ์การทุจริต หากนักสืบสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้โดยตรง จะช่วยลดขั้นตอนการประสานงาน เพิ่มความรวดเร็ว และทำให้ผลการสืบสวนมีความสมบูรณ์มากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดภาระงานของพนักงานไต่สวนและเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตได้อย่างชัดเจน

2) ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของนักสืบสวน

คุณภาพของผลการสืบสวนขึ้นอยู่กับศักยภาพของนักสืบโดยตรง ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าหากนักสืบมีความรู้ด้านกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไต่สวน และมีประสบการณ์ด้านการสืบสวนคดีทุจริต จะสามารถกำหนดประเด็นการสืบสวนได้ถูกต้อง รู้ว่าต้องแสวงหาพยานหลักฐานประเภทใด และสามารถรวบรวมข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของพนักงานไต่สวนได้ นอกจากนี้ ยังควรได้รับการฝึกอบรมด้านการหาข่าว การติดตามบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดทำรายงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพของงานสืบสวนให้สอดคล้องกับลักษณะคดีทุจริตที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

3) การบูรณาการและการสื่อสารระหว่างนักสืบสวนกับพนักงานไต่สวน

ผลการศึกษาพบว่า การสื่อสารและความเข้าใจร่วมกันระหว่างนักสืบสวนกับพนักงานไต่สวนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลการสืบสวนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในสำนวนคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากนักสืบเข้าใจวัตถุประสงค์และประเด็นที่พนักงานไต่สวนต้องการพิสูจน์ ก็จะสามารถรวบรวมข้อมูลได้ตรงประเด็น ลดการทำงานซ้ำซ้อน และเพิ่มคุณค่าของข้อมูลที่ส่งมอบ นอกจากนี้ การเปิดช่องทางให้มีการปรึกษาหารือหรือประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายทำงานในทิศทางเดียวกันและเกิดผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อภารกิจปราบปรามการทุจริตได้ดียิ่งขึ้น

4) การกำหนดมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ

ผู้ให้ข้อมูลเสนอว่าการมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน รูปแบบรายงาน และแนวทางการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ จะช่วยให้ผลการสืบสวนมีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ทั้งยังช่วยให้พนักงานไต่สวนสามารถนำข้อมูลไปใช้ในสำนวนได้อย่างสะดวก ลดความแตกต่างของวิธีปฏิบัติในแต่ละพื้นที่ และสร้างมาตรฐานวิชาชีพด้านการสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ในระยะยาว โดยเฉพาะการจัดทำแบบฟอร์มรายงาน การกำหนดขั้นตอนปฏิบัติ และการพัฒนาคู่มือการสืบสวนที่ชัดเจน

5) การสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ และเทคโนโลยี

การสืบสวนคดีทุจริตจำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรสนับสนุนเฉพาะด้าน ทั้งงบประมาณในการหาข่าวและลงพื้นที่ งบลับสำหรับการสร้างเครือข่ายข้อมูล ตลอดจนอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ช่วยในการสืบสวน ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าการมีเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น อุปกรณ์บันทึกภาพ อุปกรณ์ติดตาม หรือเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูล จะช่วยเพิ่มความสามารถในการรวบรวมพยานหลักฐานเชิงลึก โดยเฉพาะคดีทุจริตที่มีความซับซ้อนหรือใช้เทคโนโลยีในการกระทำความผิด ทำให้ผลการสืบสวนมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถนำไปใช้ในกระบวนการปราบปรามได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

6) การสนับสนุนจากผู้บริหารและการบริหารจัดการที่เหมาะสม

ผู้ให้ข้อมูลสะท้อนว่า ความสำเร็จของงานสืบสวนไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวนักสืบสวนเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ทั้งในด้านนโยบาย การจัดสรรอัตรากำลัง งบประมาณ และการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับภารกิจสืบสวน หากผู้บริหารให้ความสำคัญกับงานสืบสวนและลดภารกิจที่ไม่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้นักสืบสามารถทุ่มเทเวลาและทรัพยากรไปกับภารกิจหลักได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้ผลการสืบสวนมีคุณภาพและสามารถสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4.4.3 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช.

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้การวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) สามารถสังเคราะห์ประเด็นหลักและประเด็นย่อย โดยมีรายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 4.47

ตารางที่ 4.47 ผลการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) ของข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช.จากผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช.

Theme (ประเด็นหลัก)	Sub-theme (ประเด็นย่อย)	รหัสข้อมูล (Codes)	ตัวอย่างคำสัมภาษณ์	การสังเคราะห์ความหมาย
การพัฒนาระบบบริหารและการสนับสนุนภารกิจสืบสวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสำนักงาน ป.ป.ช.	การพัฒนานโยบายและการบริหารจัดการ	กำหนดนโยบายชัดเจน, กำหนด KPI, ผู้บริหารเข้าใจบทบาทนักสืบ, บูรณาการการสั่งการ, ประเมินผลการดำเนินงาน	“ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญให้ความเชื่อมั่นกับภารกิจงานสืบสวน”	ควรกำหนดนโยบาย เป้าหมายและระบบบริหารจัดการที่ชัดเจน พร้อมพัฒนาบทบาทของผู้บริหารในการกำกับทิศทาง บูรณาการการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลภารกิจสืบสวนอย่างต่อเนื่อง

Theme (ประเด็นหลัก)	Sub-theme (ประเด็นย่อย)	รหัสข้อมูล (Codes)	ตัวอย่าง คำสัมภาษณ์	การสังเคราะห์ความหมาย
	การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	แผนฝึกอบรมระยะยาว, ฝึกภาคปฏิบัติ, ถ่ายทอดองค์ความรู้, พัฒนาทักษะ AI, พัฒนาการเขียนรายงาน	“ต้องทำเป็นแผน 3 ปีว่าต้องทำอะไรบ้างเกี่ยวกับการฝึกอบรมนักสืบ”	ควรพัฒนาศักยภาพของนักสืบสวนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริง การถ่ายทอดประสบการณ์ และการเสริมสร้างทักษะที่สอดคล้องกับการสืบสวนคดีทุจริตยุคใหม่
	การยกระดับคุณภาพการสืบสวนและการสนับสนุนงานไต่สวน	เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ, สืบกับไต่สวนทำงานร่วมกัน, ใช้ข้อมูลเป็นพยานหลักฐาน, ลดการทำงานซ้ำ	“ต่อไปเราไม่เน้นปริมาณงานสืบสวน แต่เน้นเรื่องของคุณภาพ”	ควรพัฒนางานสืบสวนให้มุ่งเน้นคุณภาพของข้อมูลและพยานหลักฐาน พร้อมบูรณาการการทำงานกับฝ่ายไต่สวนตั้งแต่ต้นกระบวนการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินคดี
	การพัฒนากฎหมายอำนาจหน้าที่และระเบียบปฏิบัติ	ปรับปรุงกฎหมาย, กำหนดอำนาจหน้าที่ชัดเจน, เพิ่มอำนาจตามกฎหมาย, ปรับปรุงระเบียบ	“เมื่อเค้ามีหน้าที่แล้ว ก็ควรจะให้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายแก่เค้าด้วย”	ควรปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และกำหนดอำนาจหน้าที่ของนักสืบสวนให้ชัดเจน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรองรับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
	การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือ และฐานข้อมูล	ใช้ AI, ระบบ BI, โดรน, รถพราง, ป้ายอำพราง, ฐานข้อมูลปลอดภัย	“ต้องสนับสนุนเครื่องมือในการทำงาน เรื่องเทคโนโลยีต่าง ๆ”	ควรลงทุนด้านเทคโนโลยีเครื่องมือ และระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวน การวิเคราะห์ข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวกรอง
	การพัฒนาเครือข่ายข่าวและการบูรณาการข้อมูล	สร้างแหล่งข่าว, คุ้มครองแหล่งข่าว, ประเมินความน่าเชื่อถือ, บูรณาการข้อมูล BI	“แหล่งข่าวต้องสร้างระบบให้ดีแล้วก็ขยายแหล่งข่าวเพิ่ม”	ควรพัฒนาระบบเครือข่ายข่าวและการบูรณาการข้อมูลระหว่างภารกิจต่าง ๆ ของสำนักงาน เพื่อสนับสนุนการสืบสวนและการขยายผลคดีทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ
	การพัฒนาความปลอดภัยสวัสดิการ และการคุ้มครองเจ้าหน้าที่	ค่าตอบแทนความเสี่ยง ฝึกป้องกันตัว, ใช้อาวุธ, อารักขา VIP, คุ้มครองพยาน	“เขามีความเสี่ยงสูงนะ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้”	ควรพัฒนาระบบความปลอดภัย สวัสดิการ และมาตรการคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับลักษณะงานสืบสวน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจ

1) การพัฒนานโยบายและการบริหารจัดการ

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญกับภารกิจสืบสวนอย่างจริงจัง โดยต้องสร้างความเชื่อมั่นต่อบทบาทของงานสืบสวน กำหนดนโยบายและตัวชี้วัด (KPI) ที่ชัดเจน รวมถึงกำหนดทิศทางการทำงานให้สอดคล้องกับภารกิจปราบปราม ป้องกัน และตรวจสอบทรัพย์สิน นอกจากนี้

ผู้บริหารควรทำหน้าที่เป็น “ศูนย์กลาง” ในการสั่งการและบูรณาการงานสืบกับกลุ่มงานอื่น เพื่อลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อีกทั้ง มีข้อเสนอว่าผู้บริหารควรเข้าใจบทบาทของนักสืบสวนอย่างแท้จริง ไม่ใช่นำไปใช้ในภารกิจที่ไม่สอดคล้องกับสายงาน เช่น ขับรถ ส่งเอกสาร หรือภารกิจธุรการทั่วไป และควรมีการประเมินผลการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อสะท้อนปัญหา อุปสรรค และปรับปรุงแนวทางการทำงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญ ให้ความเชื่อมั่นกับภารกิจงานสืบสวนก่อน” — ผู้บริหารคนที่ 1

“ผู้อำนวยการต้องเป็นตัวกลางในการสั่งการ มอบหมาย กำหนดกรอบเวลา และเห็นชอบกับประเด็นที่ให้ไปสืบสวน” — ผู้บริหารคนที่ 4

2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ข้อเสนอสำคัญคือควรมีการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของนักสืบสวนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยเฉพาะทักษะด้านการรวบรวมพยานหลักฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานสืบสวน การวิเคราะห์ประเด็นแห่งคดี ตลอดจนทักษะด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การวิเคราะห์ธุรกรรม การใช้โดรน แผนที่ภูมิสารสนเทศ และการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอให้จัดทำแผนฝึกอบรมระยะยาว พร้อมทั้งเน้นการฝึกปฏิบัติจริง การถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ รวมถึงการเปิดโอกาสให้นักสืบสวนได้ลงพื้นที่ ฝึกภาคสนาม และร่วมปฏิบัติการในคดีสำคัญ เพื่อเพิ่มประสบการณ์และพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“ต้องทำเป็นแผน 3 ปี ว่าต้องทำอะไรบ้างเกี่ยวกับการฝึกอบรมนักสืบ ทั้งบรรยาย ทั้งปฏิบัติ” — ผู้บริหารคนที่ 2

“นักสืบสวนยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการเขียนรายงานและการเรียบเรียงข้อมูล” — ผู้บริหารคนที่ 4

3) การยกระดับคุณภาพการสืบสวนและการสนับสนุนงานไต่สวน

ผู้ให้สัมภาษณ์เสนอว่างานสืบสวนควรมุ่งคุณภาพมากกว่าปริมาณ กล่าวคือ การสืบสวนแต่ละคดีควรสามารถรวบรวมพยานหลักฐานที่นำไปใช้ต่อในกระบวนการไต่สวนได้จริง ไม่ใช่เพียงการเสนอเรื่องเพื่อให้เกิดผลงานเชิงปริมาณเท่านั้น อีกทั้งควรพัฒนาระบบการทำงานร่วมกันระหว่างงานสืบสวนและงานไต่สวนให้ทำงานควบคู่กันตั้งแต่ต้น เพื่อช่วยลดภาระของพนักงานไต่สวน เพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินคดี และทำให้ข้อมูลที่ได้จากงานสืบสวนสามารถนำไปใช้เป็นพยานหลักฐานในสำนวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้อเสนอให้ปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบรองรับการดำเนินงานดังกล่าวด้วย ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“ต่อไปเราไม่เน้นปริมาณงานสืบสวน แต่เน้นเรื่องของคุณภาพ ทุกเคสที่สืบสวนจะต้องมีพยานหลักฐานให้กับพนักงานไต่สวนได้ด้วย และอยากให้สืบกับไต่สวนเดินควบคู่กันไปทุกคดีที่พนักงานไต่สวนมีปัญหา” — ผู้บริหารคนที่ 1

“ถ้าสืบสามารถทำข้อมูลให้เป็นหลักฐานในสำนวนได้เลย พนักงานไต่สวนก็ไม่ต้องทำซ้ำ” — ผู้บริหารคนที่ 6

4) การพัฒนากฎหมาย อำนาจหน้าที่ และระเบียบปฏิบัติ

ผู้ให้สัมภาษณ์สะท้อนว่า ควรมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของนักสืบสวนให้ชัดเจน และสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งควรปรับปรุงระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้การสืบสวนสามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอให้เปิดโอกาสให้นักสืบสวนสามารถดำเนินการจับกุมในบางกรณีได้ภายใต้กรอบกฎหมายและมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรและสร้างองค์ความรู้เชิงปฏิบัติให้แก่นักสืบสวนทั่วประเทศ ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“ต้องสนับสนุนระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน” — ผู้บริหารคนที่ 1

“เมื่อเค้ามีหน้าที่แล้ว ก็ควรจะให้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายแก่เค้าด้วย มันต้องออกระเบียบกฎหมายรองรับการทำงานของสืบ” — ผู้บริหารคนที่ 2

5) การพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องมือ และฐานข้อมูล

ข้อเสนอจำนวนมากเห็นควรให้สำนักงาน ป.ป.ช. ลงทุนด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือสนับสนุนงานสืบสวน เช่น ระบบวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือสะกดรอย ระบบข้อมูลบุคคลเป้าหมาย (BI) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) รถพราง ป้ายอำพราง โดรน และระบบฐานข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง พร้อมกันนี้ ควรมีการออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูลข่าวกรองที่แยกเฉพาะและจำกัดสิทธิ์การเข้าถึง เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหล โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์เชิงเครือญาติหรืออิทธิพลท้องถิ่น ซึ่งอาจกระทบต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และแหล่งข่าว ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“ต้องสนับสนุนเครื่องมือในการทำงาน เรื่องเทคโนโลยีต่าง ๆ เรื่องของการใช้ AI และการวิเคราะห์ธุรกรรมทางเทคโนโลยีมันจำเป็น” — ผู้บริหารคนที่ 1

“เรื่องเทคโนโลยี การสะกดรอย การใช้โดรน และแผนที่ภูมิสารสนเทศ จำเป็นต้องเติมให้นักสืบ รวมทั้งควรมีป้ายอำพราง มีรถสำรอง และการอนุมัติที่คล่องตัว” — ผู้บริหารคนที่ 7

6) การพัฒนาเครือข่ายข่าวและการบูรณาการข้อมูล

ผู้ให้สัมภาษณ์เสนอให้มีการสร้าง พัฒนา และคุ้มครองแหล่งข่าวอย่างเป็นระบบ เนื่องจากแหล่งข่าวถือเป็นหัวใจสำคัญของงานสืบสวน โดยควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวเป็นรายกรณี ขณะเดียวกัน ควรมีการบูรณาการข้อมูลระหว่างงานสืบสวน งานปราบปราม งานป้องกัน และงานตรวจสอบทรัพย์สิน เพื่อให้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในเชิงคดีและเชิงมาตรการป้องกันการทุจริต ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“แหล่งข่าวต้องสร้างระบบให้ดี แล้วก็ขยายแหล่งข่าวเพิ่ม และต้องมีระบบคุ้มครองแหล่งข่าวด้วย” — ผู้บริหารคนที่ 1

“ข้อมูล BI ของผู้มีอิทธิพลสามารถสนับสนุนงานปราบได้เยอะ ถ้าเราบูรณาการข้อมูลกันจะเป็นประโยชน์มาก” — ผู้บริหารคนที่ 7

7) การพัฒนาความปลอดภัย สวัสดิการ และการคุ้มครองเจ้าหน้าที่

ข้อเสนอสำคัญคือควรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักสืบสวนมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ความมั่นคง เช่น จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงควรมีการปรับปรุงสวัสดิการและค่าตอบแทนความเสี่ยงให้เหมาะสมกับลักษณะงาน นอกจากนี้ ยังควรพัฒนาทักษะด้านการป้องกันตัว การใช้อาวุธ และการอารักขาบุคคลสำคัญ เพื่อรองรับภารกิจดูแลผู้บริหารและกรรมการ ป.ป.ช. ในการลงพื้นที่ รวมทั้งเสริมบทบาทด้านการคุ้มครองพยานในคดีทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4.4.4 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานภายนอก

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานภายนอกที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบสวน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในประเด็นข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้การวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) สามารถสังเคราะห์ประเด็นหลักและประเด็นย่อย โดยมีรายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 4.48

ตารางที่ 4.48 ผลการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) ของข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. จากเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานภายนอก

Theme (ประเด็นหลัก)	Sub-theme (ประเด็นย่อย)	รหัสข้อมูล (Codes)	ตัวอย่างคำสัมภาษณ์	การสังเคราะห์ความหมาย
การพัฒนาระบบการสืบสวนเชิงรุกและการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริต	การพัฒนางานสืบสวนเชิงรุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริต	เปลี่ยนจากเชิงรับเป็นเชิงรุก, ตอบสนองสถานการณ์รวดเร็ว, ลดความเสียหาย, มุ่งคดีสำคัญ, ป้องปรามการทุจริต	“งานสืบสวนมันต้องรวดเร็ว เด็ดขาด และรุนแรง”	ควรปรับรูปแบบการดำเนินงานสืบสวนจากการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนไปสู่การสืบสวนเชิงรุก เพื่อให้สามารถป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ภาครัฐและประชาชน
	การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน	ทำงานร่วมหลายหน่วยงาน, แลกเปลี่ยนข้อมูล, แบ่งปันอำนาจหน้าที่, ลดการแทรกแซง, ปฏิบัติการร่วม	“วันนี้เราต้องแชร์อำนาจซึ่งกันและกัน ไม่มีใครสำคัญกว่าใคร”	ควรพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ อำนาจหน้าที่ และทรัพยากรในการสืบสวน อันจะนำไปสู่การดำเนินคดีที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมและระบบฐานข้อมูลกลาง	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม, เชื่อมโยงฐานข้อมูล, แลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์, มีกฎหมายรองรับ, ลดขั้นตอนการประสานงาน	“มันต้องตั้งศูนย์เป็นหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมกัน”	ควรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล การวิเคราะห์ข่าวกรอง และการวางแผนปฏิบัติการร่วมอย่างรวดเร็ว
	การพัฒนาเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูล	ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล, วิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน, วิทยาการ	“สิ่งที่ผมเน้นมากก็คือมิติวิทยาศาสตร์	ควรส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาการข้อมูล และการวิเคราะห์เส้นทางการเงิน เพื่อเพิ่มขีด

Theme (ประเด็นหลัก)	Sub-theme (ประเด็นย่อย)	รหัสข้อมูล (Codes)	ตัวอย่าง คำสัมภาษณ์	การสังเคราะห์ความหมาย
	ทางการเงิน	ข้อมูล, พิสูจน์หลักฐานดิจิทัล, พัฒนาความรู้เฉพาะทาง	เทคโนโลยี และมิติเรื่องการเงิน”	ความสามารถในการสืบสวนคดีทุจริตที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
	การพัฒนากรอบกฎหมายและความชัดเจนด้านอำนาจหน้าที่	ยึดหลักกฎหมาย, กำหนดอำนาจหน้าที่ชัดเจน, ตีความกฎหมายร่วมกัน, ลดข้อโต้แย้ง, สนับสนุนการดำเนินคดี	“ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องยืนอยู่บนประเด็นของข้อกฎหมาย”	ควรพัฒนากฎหมาย ระเบียบ และกลไกการตีความร่วมกัน เพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน และสร้างความมั่นใจว่าการสืบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานเป็นไปตามหลักกฎหมายและสามารถนำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1) การพัฒนางานสืบสวนเชิงรุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริต

ผลการสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่า แนวทางสำคัญในการพัฒนางานสืบสวนของหน่วยงานด้านปราบปรามการทุจริต คือ การเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจาก “เชิงรับ” ที่เน้นการรับเรื่องและรวบรวมพยานหลักฐานตามขั้นตอน มาเป็น “การสืบสวนเชิงรุก” ที่สามารถเข้าถึงปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และลดความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนและภาครัฐ ผู้ให้ข้อมูลมองว่า การสืบสวนเชิงรุกจะช่วยให้หน่วยงานสามารถตอบสนองต่อปัญหาทุจริตที่มีความซับซ้อนสูง โดยเฉพาะคดีเรียกรับสินบน การใช้อำนาจโดยมิชอบ และคดีที่สร้างผลกระทบในวงกว้าง ทั้งยังช่วยสร้างภาพการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อสาธารณชน ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและภาพลักษณ์ของประเทศในระยะยาว นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลยังสะท้อนว่า การทำงานเชิงรุกมิใช่การดำเนินงานนอกกรอบกฎหมาย แต่เป็นการใช้กลไกทางกฎหมายที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการบูรณาการระหว่างหลายหน่วยงาน เช่น ป.ป.ช. ป.ป.ท. ปปป. ปปง. และ DSI เพื่อให้การดำเนินการมีความรวดเร็ว เด็ดขาด และสามารถจัดการปัญหาได้ทันเวลา ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“ถ้ามองในเรื่องของการสืบสวนในเชิงรุก ผมจะนำมาใช้ในคดีที่มันมีความพิเศษ เป็นคดีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนโดยตรง ประชาชนรับไม่ได้กับความล่าช้า งานสืบสวนมันต้องรวดเร็ว เด็ดขาดและรุนแรง” — เจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานด้านการสืบสวน คนที่ 1

“งานสืบ ป.ป.ช. พี่เห็นการเปลี่ยนแปลงจากรับเป็นแนวรุก เป็นเชิงป้องปราม” — เจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานด้านการสืบสวน คนที่ 2

2) การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ผลการศึกษาพบว่า การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภารกิจสืบสวน โดยเฉพาะการประสานการทำงานระหว่าง ป.ป.ช. ป.ป.ท. ปปป. ปปง. DSI และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้ข้อมูลสะท้อนว่า คดีทุจริตในปัจจุบันมีความซับซ้อนสูงและเกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งด้านกฎหมาย การเงิน เทคโนโลยี และการบังคับใช้กฎหมาย จึงไม่สามารถอาศัยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดำเนินการเพียงลำพังได้ การทำงานแบบบูรณาการยังช่วยลด

ปัญหาการแทรกแซง เพิ่มความโปร่งใส และทำให้การตัดสินใจมีความรอบคอบมากขึ้น เพราะทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นกระบวนการ ทั้งในด้านการสืบสวน การวิเคราะห์ข้อกฎหมาย และการวางแผนปฏิบัติการ ซึ่งช่วยให้ผลการดำเนินงานมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“วันนี้เราต้องแชร์อำนาจซึ่งกันและกัน ไม่มีใครสำคัญกว่าใคร ทุกคนมีความสำคัญหมด” —เจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานด้านการสืบสวน คนที่ 1

“เรามีมากกว่า 3-4 ป. แล้ว (ป.ป.ช. ปปท. ปปป. ปปง.) มันเท่ากับว่าวิธีการทำงานเปลี่ยนไป พอเรามี ป.ป.ช. อยู่กับเรา เราก็มีความอุ่นใจในเรื่องของข้อกฎหมาย คดีที่เราทำเราทำในรูปบูรณาการเท่ากับว่าเป็นการลดอัตราการแทรกแซงได้” — เจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานด้านการสืบสวน คนที่ 2

“ถ้าเกิดบูรณาการกันได้มันจะช่วยให้งานมันสำเร็จกันได้รวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นบางอย่างเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นความลับอะไรเยอะแยะหรอก เรามุ่งผลสัมฤทธิ์ดีกว่า” — เจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานด้านการสืบสวน คนที่ 3

3) การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมและระบบฐานข้อมูลกลาง

ผู้ให้ข้อมูลเสนอว่า การพัฒนางานสืบสวนในอนาคตจำเป็นต้องมีศูนย์ปฏิบัติการร่วมที่เชื่อมโยงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ และวางแผนปฏิบัติการร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ ทั้งนี้ ปัญหาสำคัญในปัจจุบัน คือ การขาดช่องทางกลางในการประสานข้อมูล ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลยังเน้นถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน โดยมองว่า หากมีระบบข้อมูลกลางที่มีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจน จะช่วยให้หน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้รวดเร็ว ลดขั้นตอนการประสานงาน และเพิ่มประสิทธิผลของการสืบสวนสอบสวนได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“วันนี้มันต้องตั้งศูนย์ร่วมกันสักที มันต้องตั้งศูนย์เป็นหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมกันที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ มันต้องเป็นข้อมูลที่เราสามารถแชร์กันได้ โดยอิงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก” — เจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานด้านการสืบสวน คนที่ 1

4) การพัฒนาเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

ผลการสัมภาษณ์พบว่า แนวโน้มการทุจริตในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและธุรกรรมทางการเงินในการปกปิดการกระทำผิด ดังนั้น การพัฒนางานสืบสวนจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยี วิทยาการข้อมูล และการวิเคราะห์เส้นทางการเงิน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบและติดตามพฤติการณ์ทุจริต ผู้ให้ข้อมูลมองว่า การสืบสวนสมัยใหม่ต้องอาศัยองค์ความรู้หลายด้าน ทั้งเทคโนโลยีดิจิทัล การพิสูจน์หลักฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถรับมือกับรูปแบบการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“การใช้เทคนิคในทางเทคโนโลยีดิจิทัลในการปกปิดการกระทำความผิด สิ่งที่ผมเน้นมากก็คือมิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และมิติเรื่องการเงิน การสืบสวนแบบนี้ได้ จะต้องมีฐานความรู้ในเรื่องของการแสวงหาในมิติต่าง ๆ” — เจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานด้านการสืบสวน คนที่ 1

5) การพัฒนากรอบกฎหมายและความชัดเจนด้านอำนาจหน้าที่

ผู้ให้ข้อมูลมองว่า แม้งานสืบสวนจะต้องอาศัยความรวดเร็วและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน แต่ทุกขั้นตอนยังคงต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการกำหนดอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน การตีความสถานะของผู้ถูกกล่าวหา และการกำหนดทิศทางของคดี หากขาดความชัดเจนทางกฎหมาย อาจส่งผลให้การดำเนินงานเกิดข้อโต้แย้ง ถูกฟ้องร้อง หรือทำให้พยานหลักฐานไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การพัฒนางานสืบสวนจึงต้องควบคู่กับการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย การสร้างกลไกตีความร่วมกัน และการประสานงานเชิงกฎหมายระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้การสืบสวนมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปสู่การดำเนินคดีได้อย่างสมบูรณ์ ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องยืนอยู่บนประเด็นของข้อกฎหมาย ถ้ามันไม่ถูกกฎหมาย ยังไงงานสืบสวนชิ้นนั้นก็ถือว่าไม่ผ่าน” — เจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานด้านการสืบสวน คนที่ 1

นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นเทคนิคหรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านการสืบสวนให้ประสบความสำเร็จ คณะผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นสำคัญ ได้ดังนี้

1) การปรับแนวคิดจากการทำงานเชิงรับสู่การสืบสวนเชิงรุก

ผู้ให้ข้อมูลเห็นตรงกันว่าความสำเร็จของงานสืบสวนเริ่มต้นจากการเปลี่ยนวิธีคิด โดยไม่รอเพียงเรื่องร้องเรียนหรือดำเนินการตามสำนวนเท่านั้น แต่ต้องมองหาความเสี่ยง ความเสียหาย และประเด็นที่ประชาชนได้รับผลกระทบ แล้วเข้าไปแสวงหาข้อเท็จจริงเชิงรุกตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เพื่อให้สามารถป้องกันและหยุดยั้งการทุจริตได้อย่างทันท่วงที การสืบสวนจึงไม่ควรจำกัดอยู่เพียงบทบาทสนับสนุนการไต่สวน แต่ต้องเป็นกลไกสำคัญในการสร้างผลกระทบเชิงป้องปรามต่อผู้กระทำผิด

2) การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ผู้ให้ข้อมูลทุกหน่วยงานสะท้อนตรงกันว่า การสืบสวนคดีทุจริตที่มีความซับซ้อนจำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงาน โดยใช้จุดแข็งของแต่ละองค์กรร่วมกัน ทั้งด้านอำนาจหน้าที่ ฐานข้อมูล เครื่องมือ และบุคลากร การทำงานในลักษณะทีมปฏิบัติการร่วมช่วยเพิ่มความรวดเร็ว ลดข้อจำกัดด้านอำนาจ และลดโอกาสการแทรกแซงจากภายนอก ทำให้คดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3) การออกแบบคดีและการคัดเลือกเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

ผู้ให้ข้อมูลเสนอว่า ไม่สามารถใช้ทรัพยากรไปกับทุกคดีได้เท่าเทียมกัน จึงต้องเลือกดำเนินการในคดีที่มีผลกระทบสูง มีมูลค่าความเสียหายมาก หรือเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจ เพื่อให้เกิดผลเชิงป้องปรามในวงกว้าง การออกแบบคดี (Case Design) ตั้งแต่ต้นจะช่วยกำหนดทิศทางการสืบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน และการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4) การใช้ข่าวกรอง เทคโนโลยี และการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้ให้ข้อมูลมองว่า งานสืบสวนยุคใหม่ต้องอาศัยข้อมูลข่าวกรอง เทคโนโลยีดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมูล และการติดตามเส้นทางการเงินควบคู่กับการสืบสวนภาคสนาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาความเชื่อมโยงของบุคคล เครือข่าย และพฤติกรรมการทุจริต โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินหรือระบบดิจิทัล

5) การดำเนินการอย่างรวดเร็ว เด็ดขาด และทันต่อสถานการณ์

ผู้ให้ข้อมูลเน้นว่า ประชาชนไม่ยอมรับความล่าช้าในการปราบปรามการทุจริตอีกต่อไป ความสำเร็จของงานสืบสวนจึงขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการรวบรวมพยานหลักฐาน การตัดสินใจ และการดำเนินการทางกฎหมาย การแสดงให้เห็นถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำ

6) การยึดหลักกฎหมายและความถูกต้องของกระบวนการ

แม้งานสืบสวนจะต้องมีความรวดเร็ว แต่ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า ทุกขั้นตอนต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพราะหากการดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แม้จะได้ข้อมูลหรือพยานหลักฐานจำนวนมาก ก็ไม่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรมได้ การปรึกษาหารือและตีความกฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเป็นกลยุทธ์สำคัญในการลดความเสี่ยงของคดี

7) การพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของนักสืบสวน

ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า นักสืบสวนที่ประสบความสำเร็จต้องมีองค์ความรู้รอบด้าน ทั้งการหาข่าว การสอบปากคำ การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์เส้นทางการเงิน เทคโนโลยีดิจิทัล และความรู้ด้านกฎหมาย รวมถึงต้องมีทักษะในการวางแผนและจินตนาการเชิงสืบสวนเพื่อเชื่อมโยงข้อเท็จจริงที่ซับซ้อนเข้าด้วยกัน

ผลการศึกษาสะท้อนว่า ความสำเร็จของงานสืบสวนคดีทุจริตไม่ได้เกิดจากการรวบรวมพยานหลักฐานเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการคิดเชิงรุก การบูรณาการความร่วมมือ การเลือกคดีเชิงยุทธศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวกรอง การดำเนินการอย่างรวดเร็ว การยึดหลักกฎหมาย และการพัฒนาศักยภาพนักสืบสวนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ได้อย่างเป็นรูปธรรม

4.4.5 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน ในประเด็นข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้การวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) สามารถสังเคราะห์ประเด็นหลักและประเด็นย่อย โดยมีรายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 4.49

ตารางที่ 4.49 ผลการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) ของข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. จากผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน

Theme (ประเด็นหลัก)	Sub-theme (ประเด็นย่อย)	รหัสข้อมูล (Codes)	ตัวอย่าง คำสัมภาษณ์	การสังเคราะห์ความหมาย
การพัฒนาระบบการสืบสวนให้มีความเป็นมืออาชีพและพร้อมรองรับการทุจริตยุคใหม่	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสืบสวนอย่างต่อเนื่อง	คัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม, พัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง, ถ่ายทอดประสบการณ์, ปลูกฝังจริยธรรม, สร้างความรักในงานสืบสวน	“งานด้านการสืบสวนฯ บุคลากรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด”	ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสืบสวนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การคัดเลือก การฝึกอบรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าทันรูปแบบการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไป
	การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานสืบสวนให้มีเอกภาพ	ระบบบริหารชัดเจน, มาตรฐานเดียวกัน, ผู้บังคับบัญชาเข้าใจบทบาท, มอบหมายงานตรงภารกิจ, ลดงานธุรการ	“การมอบหมายงาน ...อาจจะไม่ตรงตามหน้าที่ตามศักยภาพ”	ควรพัฒนาระบบบริหารจัดการงานสืบสวนให้มีเอกภาพทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมสร้างความเข้าใจในบทบาทของนักสืบสวน และกำหนดระบบมอบหมายงานที่สอดคล้องกับภารกิจหลัก

Theme (ประเด็นหลัก)	Sub-theme (ประเด็นย่อย)	รหัสข้อมูล (Codes)	ตัวอย่าง คำสัมภาษณ์	การสังเคราะห์ความหมาย
	การส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ	ทำงานเป็นทีม, แลกเปลี่ยนข้อมูล, เครือข่ายภายใน,เครือข่ายภายนอก, ความร่วมมือระหว่างประเทศ	“งานสืบสวนไม่สามารถทำงานได้ด้วยตัวคนเดียว ต้องทำเป็นทีม”	ควรส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนและการเข้าถึงข้อมูลสำคัญ
	การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนงานสืบสวน	AI, Big Data Analytics, ระบบข่าวกรอง, นิติวิทยาศาสตร์, เครื่องมือสืบสวนสมัยใหม่	“นำ AI มาช่วยทำงาน การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่”	ควรพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม และระบบวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสืบสวนและรองรับการทุจริตที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
	การพัฒนาองค์ความรู้และกำหนดมาตรฐานงานสืบสวนร่วมกัน	สัมมนาร่วม, แลกเปลี่ยน Best Practices, รวบรวมบทเรียน, มาตรฐานเดียวกัน, เชื่อมโยงส่วนกลาง–ภูมิภาค	“ควรให้มีการจัดสัมมนา...นำปัญหาอุปสรรคมาแบ่งปันประสบการณ์”	ควรพัฒนาองค์ความรู้และกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันในการดำเนินงานสืบสวน

1) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสืบสวนอย่างต่อเนื่อง

ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าบุคลากรเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของงานสืบสวน เนื่องจากภารกิจสืบสวนคดีทุจริตเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งองค์ความรู้เฉพาะทาง ทักษะการวิเคราะห์ ไหวพริบ ความอดทน และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพบุคลากรจึงควรดำเนินการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคคล การฝึกอบรม การถ่ายทอดประสบการณ์ ตลอดจนการพัฒนาความรู้ใหม่ให้ทันต่อรูปแบบการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังสะท้อนให้เห็นว่า นักสืบสวนควรได้รับการปลูกฝังความรักในงานสืบสวน และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ควบคู่กับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“งานด้านการสืบสวนฯ บุคลากรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะงานด้านการสืบสวนฯ เป็นงานที่ต้องใช้ผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงาน ต้องพัฒนาให้นักสืบสวนให้มีความรู้อยู่ตลอดเวลา รู้เท่าทันความเป็นไปของสังคม ต้องสร้างวินัยและความซื่อสัตย์ให้มีอยู่ในตัวตนของนักสืบสวน” — ผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน

2) การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานสืบสวนให้มีเอกภาพ

ผู้เชี่ยวชาญเสนอว่า การดำเนินงานด้านการสืบสวนควรมีระบบบริหารจัดการที่ชัดเจนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยต้องสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล และแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างเอกภาพในการปฏิบัติงานสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. อีกทั้งยังสะท้อนปัญหาว่า ในส่วนภูมิภาค ผู้บังคับบัญชาบางส่วนอาจยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของงานสืบสวนอย่างชัดเจน ส่งผลให้มีการมอบหมายงานที่ไม่ตรงกับภารกิจหลักของนักสืบสวน เช่น งานธุรการหรืองานทั่วไป ทำให้บุคลากรขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านสืบสวนอย่างแท้จริง

3) การส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ผู้เชี่ยวชาญมองว่า งานสืบสวนเป็นภารกิจที่ไม่สามารถดำเนินการโดยบุคคลเพียงคนเดียว แต่ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการประสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งสะท้อนถึงความจำเป็นของการสร้างเครือข่ายการสืบสวนที่เชื่อมโยงทั้งหน่วยงานภายในสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานภายนอก เพื่อให้การสืบสวนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและพยานหลักฐานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“งานสืบสวนไม่สามารถทำงานได้ด้วยตัวคนเดียว ต้องทำเป็นทีม ไม่มีระบบ ONE MAN SHOW เราจะไม่สามารถทำงานด้วยตนเองหน่วยเดียวได้อีกต่อไป ต้องสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ” — ผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน

4) การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนงานสืบสวน

ผู้เชี่ยวชาญเสนอให้สำนักงาน ป.ป.ช. พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือสืบสวนสมัยใหม่ เพื่อรองรับรูปแบบการทุจริตที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ระบบข่าวกรอง และเทคโนโลยีนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสนับสนุนงานสืบสวน

5) การพัฒนาองค์ความรู้และกำหนดมาตรฐานงานสืบสวนร่วมกัน

ผู้เชี่ยวชาญเสนอให้มีการจัดสัมมนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการสืบสวนระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อรวบรวมประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) มาพัฒนาเป็นแนวทางการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า

“ควรให้มีการจัดสัมมนางานด้านการสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. นำปัญหาอุปสรรคมาแบ่งปันประสบการณ์จากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการทำงานระหว่างสำนักสืบสวนส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค” — ผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน

4.4.6 การสังเคราะห์ผลการศึกษา

จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คณะผู้วิจัยได้นำข้อค้นพบจากแบบสอบถามร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนและด้านการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. เจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน มาบูรณาการและสังเคราะห์ร่วมกัน โดยอาศัยการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ ควบคู่กับการพิจารณาความสอดคล้องของผลการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อค้นหาประเด็นสำคัญที่สะท้อนข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสามารถสังเคราะห์เป็นประเด็นหลักและประเด็นย่อย โดยมีรายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 4.50

ตารางที่ 4.50 ผลการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) ของข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Theme (ประเด็นหลัก)	Sub-themes (ประเด็นย่อย)	ผู้ให้ข้อมูลที่สะท้อนประเด็น	การสังเคราะห์ความหมาย
1. การปรับปรุงกฎหมาย อำนาจหน้าที่ และสิทธิการเข้าถึงข้อมูล	เพิ่มอำนาจตามกฎหมายของนักสืบสวน, เพิ่มสิทธิการเข้าถึงฐานข้อมูล, ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้อง, คุ้มครองผู้ปฏิบัติงาน	นักสืบสวน พนักงานไต่สวน ผู้บริหารหน่วยงานภายนอก ผู้เชี่ยวชาญ	ควรปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และอำนาจหน้าที่ของนักสืบสวนให้สอดคล้องกับลักษณะภารกิจ เพิ่มสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและพยานหลักฐาน พร้อมกำหนดกลไกคุ้มครองผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต
2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยี และเครื่องมือสืบสวนสมัยใหม่	ฐานข้อมูลกลาง, AI และ Big Data, วิเคราะห์เส้นทางการเงิน, ระบบวิเคราะห์ความเชื่อมโยง, เครื่องมือสืบสวน	นักสืบสวน ผู้บริหารหน่วยงานภายนอก ผู้เชี่ยวชาญ	ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยี และเครื่องมือสืบสวนสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการรวบรวม วิเคราะห์ และเชื่อมโยงข้อมูลให้มีความรวดเร็ว แม่นยำ และสามารถรองรับคดีทุจริตที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
3. การพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และองค์ความรู้ของบุคลากรสืบสวน	ฝึกอบรมต่อเนื่อง, ฝึกภาคปฏิบัติ, วิเคราะห์ข้อมูลและการเงิน, เทคโนโลยีดิจิทัล, กฎหมาย	นักสืบสวน พนักงานไต่สวน ผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญ	ควรพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นทักษะเฉพาะทาง การใช้เทคโนโลยี และการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านการสืบสวน
4. การปรับโครงสร้างอัตรากำลังและรูปแบบการทำงานให้เหมาะสมกับภารกิจสืบสวน	เพิ่มอัตรากำลัง, จัดทีมสืบสวน, สนับสนุนกำลังข้ามพื้นที่, บริหารกำลังคนอย่างยืดหยุ่น	นักสืบสวน พนักงานไต่สวน ผู้บริหาร	ควรปรับโครงสร้างกำลังคนและรูปแบบการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับความซับซ้อนของภารกิจสืบสวน พร้อมพัฒนาระบบสนับสนุนกำลังคนให้มีความคล่องตัวและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่
5. การบูรณาการการทำงานระหว่างฝ่ายสืบสวน ฝ่ายไต่สวน และหน่วยงานภายนอก	วางแผนร่วมกัน, แลกเปลี่ยนข้อมูล, กำหนดประเด็นสืบสวนร่วม, กลไกความร่วมมือ	นักสืบสวน พนักงานไต่สวน ผู้บริหารหน่วยงานภายนอก	ควรพัฒนาระบบการบูรณาการการทำงานและการประสานงานระหว่างทุกภาคส่วน เพื่อให้การสืบสวนและการไต่สวนดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดี
6. การปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณและการสนับสนุนทรัพยากรสำหรับภารกิจสืบสวน	ปรับระเบียบการเบิกจ่าย, สนับสนุนงบประมาณ, แหล่งข่าว, ยานพาหนะและอุปกรณ์	นักสืบสวน ผู้บริหาร	ควรปรับปรุงระบบการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของภารกิจสืบสวน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
7. การกำหนดนโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน และระบบบริหารจัดการที่ชัดเจน	นโยบายจากส่วนกลาง, คู่มือมาตรฐาน, ระบบติดตามประเมินผล, ลดภารกิจที่ไม่ใช่งานสืบสวน	ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ	ควรกำหนดนโยบาย มาตรฐาน และระบบบริหารจัดการด้านสืบสวนที่ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมุ่งเน้นคุณภาพของผลการสืบสวน

Theme (ประเด็นหลัก)	Sub-themes (ประเด็นย่อย)	ผู้ให้ข้อมูลที่สะท้อนประเด็น	การสังเคราะห์ความหมาย
8. การดูแลความปลอดภัย สวัสดิการ ขวัญกำลังใจ และความก้าวหน้าในสายงาน	คุ้มครองผู้ปฏิบัติงาน, คุ้มครองแหล่งข่าวและพยาน, ค่าตอบแทนความเสี่ยง, สวัสดิการและความก้าวหน้า	นักสืบสวนผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ	ควรพัฒนาระบบความปลอดภัย สวัสดิการ และเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ รักษาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และเพิ่มความต่อเนื่องของภารกิจสืบสวน

1) การปรับปรุงกฎหมาย อำนาจหน้าที่ และสิทธิการเข้าถึงข้อมูล

ผู้ให้ข้อมูลเสนอให้กำหนดอำนาจหน้าที่ของนักสืบสวนให้ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะอำนาจในการเข้าถึงข้อมูล เรียกเอกสาร รวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น เพื่อลดการพึ่งพาการขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น นอกจากนี้ควรมีกฎหมายหรือระเบียบเฉพาะรองรับการปฏิบัติงานสืบสวน เพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่ ลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่อาจกระทบสิทธิของบุคคล และทำให้การสนับสนุนงานไต่สวนมีความคล่องตัวมากขึ้น

2) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยี และเครื่องมือสืบสวนสมัยใหม่

ข้อเสนอสำคัญคือการพัฒนาฐานข้อมูลกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงาน เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร ทรัพย์สิน ธุรกรรมทางการเงิน ยานพาหนะ และข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดี รวมถึงการนำเทคโนโลยี เช่น AI, ระบบวิเคราะห์ความเชื่อมโยง, การวิเคราะห์เส้นทางการเงิน, โดรน และอุปกรณ์ภาคสนาม มาใช้สนับสนุนการสืบสวน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากได้รวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มความแม่นยำของพยานหลักฐาน

3) การพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และองค์ความรู้ของบุคลากรสืบสวน

ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าควรจัดระบบพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการหาข่าว การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การเขียนรายงานสืบสวน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และยุทธวิธีภาคสนาม โดยหลักสูตรควรสอดคล้องกับลักษณะคดีทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ใช้กรณีศึกษาจริง และเปิดโอกาสให้นักสืบสวนได้ฝึกปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อเพิ่มประสบการณ์และมาตรฐานวิชาชีพ

4) การปรับโครงสร้างอัตรากำลังและรูปแบบการทำงานให้เหมาะสมกับภารกิจสืบสวน

ผลการศึกษาสะท้อนว่าภารกิจสืบสวนมีความซับซ้อนและต้องใช้กำลังคนมากกว่างานทั่วไป โดยเฉพาะการลงพื้นที่ การติดตามบุคคล การเฝ้าสังเกตการณ์ และการจับกุม จึงควรเพิ่มอัตรากำลังนักสืบสวนในระดับจังหวัดและภาค จัดให้มีทีมสืบสวนที่มีบทบาทหน้าที่ชัดเจน และมีระบบสนับสนุนกำลังระหว่างพื้นที่ นอกจากนี้ ควรปรับรูปแบบการบริหารงานให้ยืดหยุ่น สอดคล้องกับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัตินอกเวลาราชการและอาศัยความคุ้นเคยกับพื้นที่

5) การบูรณาการการทำงานระหว่างฝ่ายสืบสวน ฝ่ายไต่สวน และหน่วยงานภายนอก

ผู้ให้ข้อมูลทุกกลุ่มเห็นว่าการทำงานสืบสวนไม่ควรแยกส่วนจากงานไต่สวน แต่ควรวางแผนร่วมกันตั้งแต่ต้นคดี กำหนดประเด็น พยานหลักฐาน และเป้าหมายการสืบสวนให้ชัดเจน เพื่อลดความซ้ำซ้อนและทำให้ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้ในสำนวนได้จริง ขณะเดียวกันควรสร้างกลไกความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น ป.ป.ท. ปปป. ปปง. DSI ตำรวจ และหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลสำคัญ เพื่อให้การสืบสวนมีความรวดเร็วและรอบด้านมากขึ้น

6) การปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณและการสนับสนุนทรัพยากรสำหรับภารกิจสืบสวน

ข้อเสนออีกประเด็นหนึ่งคือการปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ และกระบวนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนให้มีความชัดเจนและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น แหล่งข่าว ยานพาหนะ อุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง เครื่องมือสังเกตการณ์ และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เนื่องจากภารกิจสืบสวนต้องอาศัยการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก การปฏิบัติงานภาคสนาม และการดำเนินการในสถานการณ์ที่ต้องใช้ความรวดเร็วและความยืดหยุ่น การมีระบบสนับสนุนที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูล และยกระดับคุณภาพของผลการสืบสวนได้อย่างมีประสิทธิผล

7) การกำหนดนโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน และระบบบริหารจัดการที่ชัดเจน

ผู้ให้ข้อมูลเสนอให้สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดนโยบาย ทิศทาง และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านสืบสวนจากส่วนกลางให้ชัดเจน เพื่อให้ทุกพื้นที่ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ควรจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติ ระบบติดตามประเมินผล และตัวชี้วัดที่เน้นคุณภาพของพยานหลักฐานมากกว่าปริมาณงาน รวมถึงลดภารกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานสืบสวนโดยตรง เช่น งานธุรการคดีหรือการส่งหมาย เพื่อให้นักสืบสวนสามารถใช้ศักยภาพกับภารกิจหลักได้เต็มที่

8) การดูแลความปลอดภัย สวัสดิการ ขวัญกำลังใจ และความก้าวหน้าในสายงาน

เนื่องจากงานสืบสวนมีความเสี่ยงสูง ทั้งด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล แรงกดดันจากผู้มีอิทธิพล และความเสี่ยงทางกฎหมาย ผู้ให้ข้อมูลจึงเสนอให้มีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ แหล่งข่าว และพยาน รวมถึงสนับสนุนค่าตอบแทนความเสี่ยง สวัสดิการ อุปกรณ์ป้องกันตัว และเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานสืบสวนโดยเฉพาะ เพื่อสร้างแรงจูงใจ รักษาบุคลากรที่มีประสบการณ์ และทำให้ภารกิจสืบสวนมีความต่อเนื่อง

จากข้อเสนอแนะของทุกกลุ่มชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า การพัฒนาภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ ทั้งการเพิ่มอำนาจตามกฎหมาย การพัฒนาฐานข้อมูลและเทคโนโลยี การเสริมสร้างทักษะบุคลากร การปรับโครงสร้างกำลังคน การบูรณาการงานกับฝ่ายไต่สวนและหน่วยงานภายนอก ตลอดจนการสนับสนุนทรัพยากรและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน หากดำเนินการได้ครบถ้วน จะช่วยให้ภารกิจสืบสวนสามารถสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง “การประเมินผลการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช.” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลการดำเนินงานภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ในมิติด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานให้สามารถสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณเป็นแนวทางหลักในการศึกษา (Quantitative Research) ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนและด้านการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ควบคู่กับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใช้วิธีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถอธิบายและสนับสนุนผลการศึกษาเชิงปริมาณได้อย่างรอบด้าน

บทนี้นำเสนอผลการสรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็นประเด็นสำคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังต่อไปนี้

5.1 สรุปผลการศึกษา

จากผลการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังต่อไปนี้

5.1.1 ผลการศึกษากระบวนการดำเนินงาน รวมถึงปัญหา อุปสรรคของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.

จากการศึกษากระบวนการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต แบ่งออกเป็น 7 ลักษณะงาน ประกอบด้วย

1) การตรวจสอบข้อเท็จจริงตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย

ผลการศึกษาพบว่า การตรวจสอบข้อเท็จจริงตามประเด็นที่ได้รับมอบหมายเป็นภารกิจสำคัญในการสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบและไต่สวนของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมุ่งแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำ ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพยานหลักฐานที่สำคัญ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนมีส่วนช่วยให้การดำเนินการตรวจสอบและไต่สวนเป็นไปอย่างรอบด้าน ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2) การสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทุจริตตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (มาตรา 49)

ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า ภารกิจสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทุจริตเป็นกลไกสำคัญในการเฝ้าระวังและค้นหาพฤติการณ์ทุจริตเชิงรุกของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยอาศัยการติดตามข่าวสารและเบาะแสจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การรวบรวมพยานหลักฐานและการสืบสวนขยายผล ทั้งนี้ผลการสืบสวนสามารถนำไปสู่การดำเนินการในมิติการปราบปรามหรือการป้องกันการทุจริตได้อย่างเหมาะสมตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ

3) การจัดทำฐานข้อมูลการสืบสวนของบุคคลเป้าหมาย (BI : Background Investigation)

ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า การจัดทำฐานข้อมูลการสืบสวนบุคคลเป้าหมาย (BI) เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการองค์ความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยช่วย

เพิ่มความพร้อมในการตรวจสอบข้อเท็จจริง วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของบุคคล และสนับสนุนการดำเนินงานด้านปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของการสืบสวนและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระยะยาว

4) การตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลเพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบไต่สวน

ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า การติดตามพยาน การส่งหมายเรียกพยาน และการส่งหนังสือแจ้งผู้ถูกกล่าวหาเป็นภารกิจสนับสนุนที่สำคัญต่อการดำเนินงานด้านตรวจสอบและไต่สวนของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยช่วยให้สามารถเข้าถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความล่าช้าในการดำเนินคดี และสนับสนุนให้กระบวนการไต่สวนเป็นไปอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย

5) การตรวจสอบข้อเท็จจริงในการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยาน

ผลการศึกษาพบว่า การตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาคุ้มครองช่วยเหลือพยานเป็นภารกิจสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมุ่งประเมินความเสี่ยงและพฤติการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความไม่เป็นธรรมแก่พยานและผู้ให้ข้อมูล ผ่านการรวบรวมข้อเท็จจริง การสืบค้นข้อมูล และการตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบถูกนำมาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่ให้ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต

6) การสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ

ผลการศึกษาพบว่า การสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับเป็นภารกิจสำคัญในการสนับสนุนกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมุ่งแสวงหาข้อเท็จจริงและติดตามตัวผู้ถูกกล่าวหาตามหมายจับของศาลเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การดำเนินงานดังกล่าวอาศัยการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามจับกุมและป้องกันการหลบหนีของผู้กระทำความผิดคดีทุจริต

7) การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ผลการศึกษาพบว่า นอกเหนือจากภารกิจสืบสวนตามหน้าที่โดยตรงแล้ว นักสืบสวนคดีทุจริตยังได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น การจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้า การรักษาความปลอดภัย การเตรียมความพร้อมด้านปฏิบัติการ การตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และการวิเคราะห์ข่าวสารการทุจริต ซึ่งล้วนเป็นภารกิจที่มีส่วนสนับสนุนให้การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับในส่วนของปัญหา อุปสรรค ของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย

1) ข้อจำกัดด้านอำนาจหน้าที่ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาที่พบมากที่สุดคือข้อจำกัดด้านอำนาจตามกฎหมายของนักสืบสวนในการเข้าถึงข้อมูล การเรียกเอกสาร การเชิญบุคคลมาให้ข้อมูล และการรวบรวมพยานหลักฐานบางประเภท ทำให้ต้องพึ่งพาหน่วยงานอื่นหรือพนักงานไต่สวน ส่งผลให้กระบวนการสืบสวนล่าช้า ขาดความคล่องตัว และมีความเสี่ยงด้านความชอบด้วยกฎหมายของพยานหลักฐาน นอกจากนี้ ระเบียบและขั้นตอนทางราชการที่ซับซ้อนยังเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานในคดีที่ต้องการความรวดเร็ว

2) ข้อจำกัดด้านการเข้าถึงข้อมูล ฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสืบสวนคดีทุจริตประสบปัญหาการเข้าถึงฐานข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลโทรคมนาคม ข้อมูลยานพาหนะ และข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งไม่

สามารถเข้าถึงได้โดยตรงหรือมีข้อจำกัดด้านสิทธิ์การใช้งาน นอกจากนี้ ระบบฐานข้อมูลของสำนักงาน ป.ป.ช. ยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ผลประโยชน์ การเมือง และเครือข่ายการทุจริตทำได้ยากและใช้เวลานาน

3) ปัญหาด้านการประสานงาน การสื่อสาร และการบูรณาการการทำงาน

พบปัญหาความไม่ชัดเจนในการกำหนดประเด็นสืบสวนระหว่างฝ่ายสืบสวนและฝ่ายไต่สวน การส่งต่อข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามความต้องการ รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่ล่าช้า ส่งผลให้เกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน ต้องตรวจสอบข้อมูลซ้ำ และทำให้กระบวนการสืบสวนขาดประสิทธิภาพ การขาดระบบบูรณาการข้อมูลร่วมกันยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเชื่อมโยงข้อเท็จจริงและขยายผลคดี

4) ข้อจำกัดด้านระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนการสืบสวน

ปัญหา อุปสรรคสำคัญประการหนึ่งของการดำเนินงานด้านการสืบสวน คือ ข้อจำกัดของระเบียบและกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ยังไม่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของภารกิจสืบสวน ซึ่งต้องอาศัยความรวดเร็ว ความยืดหยุ่น และการตัดสินใจในสถานการณ์เฉพาะหน้า ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประสบปัญหาในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบางประเภท รวมทั้งต้องดำเนินการตามขั้นตอนและเอกสารประกอบจำนวนมาก นอกจากนี้ ข้อจำกัดด้านทรัพยากรและเครื่องมือสนับสนุนการสืบสวนที่ยังไม่เพียงพอหรือไม่สอดคล้องกับความต้องการในการปฏิบัติงาน อาทิ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง ยานพาหนะ และอุปกรณ์เฉพาะทางสำหรับการปฏิบัติงานภาคสนาม ส่งผลให้การรวบรวม วิเคราะห์ และติดตามข้อมูลในบางกรณีไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

5) ปัญหาภาระงานและข้อจำกัดด้านเวลาในการปฏิบัติงาน

นักสืบสวนคดีทุจริตต้องรับผิดชอบภารกิจและคดีจำนวนมากในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้ไม่สามารถทุ่มเทเวลาให้กับแต่ละคดีได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะคดีที่มีความซับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับเครือข่ายบุคคลหลายฝ่ายซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการสืบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด นอกจากนี้ ยังมีข้อจำกัดด้านกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน การกำหนดส่งผลการสืบสวน และภารกิจเร่งด่วนที่แทรกเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งรัดการปฏิบัติงานภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลา ส่งผลต่อความละเอียดรอบคอบในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงอาจกระทบต่อคุณภาพและความสมบูรณ์ของผลการสืบสวนในบางกรณี

6) ข้อจำกัดด้านทักษะ องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

แม้ว่าบุคลากรจะมีศักยภาพในระดับหนึ่ง แต่ยังพบข้อจำกัดด้านทักษะการสืบสวนเชิงลึก การตั้งประเด็น การซักถามและสัมภาษณ์พยาน การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์เส้นทางการเงิน และการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวน เช่น โปรแกรม i2 รวมถึงความรู้เฉพาะทางด้านกฎหมาย การจัดซื้อจัดจ้าง การเงิน การบัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ โอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพยังไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน

7) ข้อจำกัดด้านการปฏิบัติงานภาคสนาม แหล่งข่าว พยาน และบริบทพื้นที่

การปฏิบัติงานภาคสนามเผชิญข้อจำกัดจากสภาพพื้นที่ ความปลอดภัย การเข้าถึงเป้าหมาย และข้อจำกัดด้านภาษาและวัฒนธรรมในบางพื้นที่ นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการขาดแคลนแหล่งข่าว พยานไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่กล้าให้ข้อมูล ผู้ถูกกล่าวหาหลบหนี เปลี่ยนที่อยู่ หรือหลบหนีออกนอกประเทศ รวมถึงคดีที่เกิดขึ้นย้อนหลังทำให้พยานหลักฐานสูญหายหรือพยานไม่สามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิผลของการสืบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐาน

ผลการศึกษาสะท้อนว่า ปัญหาและอุปสรรคของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. มิได้เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงลำพัง แต่เป็นผลจากข้อจำกัดเชิงระบบที่เชื่อมโยงกัน ทั้งด้านกฎหมาย การเข้าถึงข้อมูล การประสานงาน ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี และสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งล้วนส่งผลต่อความรวดเร็ว ความครบถ้วน และประสิทธิผลของการสืบสวนคดีทุจริต การแก้ไขปัญหาจึงจำเป็นต้องดำเนินการอย่างบูรณาการทั้งในระดับนโยบาย โครงสร้างองค์กร และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. อย่างยั่งยืน

5.1.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.

1) ผลการประเมินประสิทธิภาพของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด คือ

ตัวชี้วัด “ระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต” เป็นการประเมินโดยพิจารณาจากการที่พนักงานไต่สวน/คณะไต่สวนได้ส่งเรื่องให้นักสืบสวนคดีทุจริตไปดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่ ขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น ขั้นตอนการไต่สวน และขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิด แล้วนักสืบสวนคดีทุจริตสามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ โดยประเมินจากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568

จากผลการศึกษาพบว่า ผลการประเมินในภาพรวมของชี้วัดดังกล่าว มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.19 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน เมื่อนำมาแปลผลระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต พบว่า **มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง** และเมื่อพิจารณาเป็นรายขั้นตอน พบว่า ขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิดมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 2.30 คะแนน รองลงมาเป็นขั้นตอนการไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ย 2.16 คะแนน ขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา มีค่าเฉลี่ย 2.15 คะแนน และขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ย 2.14 คะแนน ตามลำดับ

2) ผลการประเมินประสิทธิผลของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด คือ

ตัวชี้วัด “ความครบถ้วนของงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริต” เป็นการประเมินโดยพิจารณาจากการที่พนักงานไต่สวน/คณะไต่สวน ส่งเรื่องให้นักสืบสวนคดีทุจริตไปดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่ ขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น ขั้นตอนการไต่สวน ขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิด แล้วนักสืบสวนคดีทุจริตสามารถดำเนินการครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ข้อมูลที่ฝ่ายสืบสวนส่งกลับครบถ้วน หรืองานที่ได้รับมอบหมายบรรลุภารกิจ โดยประเมินจากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568

จากผลการศึกษาพบว่า ผลการประเมินในภาพรวมของชี้วัดดังกล่าว มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน เมื่อนำมาแปลผลระดับประสิทธิผลการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต พบว่า **มีประสิทธิผลอยู่ในระดับสูง** และเมื่อพิจารณาเป็นรายขั้นตอน พบว่า ขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิดมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 2.88 คะแนน รองลงมาเป็นขั้นตอนการไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ย 2.80 คะแนน ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ย 2.79 คะแนน และขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา มีค่าเฉลี่ย 2.73 คะแนน ตามลำดับ

5.1.3 ผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผลการศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย

1) การปรับปรุงกฎหมาย อำนาจหน้าที่ และสิทธิการเข้าถึงข้อมูล

ผู้ให้ข้อมูลเสนอให้กำหนดอำนาจหน้าที่ของนักสืบสวนให้ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะอำนาจในการเข้าถึงข้อมูล เรียกเอกสาร รวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น เพื่อลดการพึ่งพาการขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น นอกจากนี้ควรมีกฎหมายหรือระเบียบเฉพาะรองรับการปฏิบัติงานสืบสวน เพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่ ลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่อาจกระทบสิทธิของบุคคล และทำให้การสนับสนุนงานไต่สวนมีความคล่องตัวมากขึ้น

2) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยี และเครื่องมือสืบสวนสมัยใหม่

ข้อเสนอสำคัญคือการพัฒนาฐานข้อมูลกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงาน เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร ทรัพย์สิน ธุรกรรมทางการเงิน ยานพาหนะ และข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดี รวมถึงการนำเทคโนโลยี เช่น AI, ระบบวิเคราะห์ความเชื่อมโยง, การวิเคราะห์เส้นทางการเงิน, โดรน และอุปกรณ์ภาคสนาม มาใช้สนับสนุนการสืบสวน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากได้รวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มความแม่นยำของพยานหลักฐาน

3) การพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และองค์ความรู้ของบุคลากรสืบสวน

ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าควรจัดระบบพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการหาข่าว การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การเขียนรายงานสืบสวน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และยุทธวิธีภาคสนาม โดยหลักสูตรควรสอดคล้องกับลักษณะคดีทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ใช้กรณีศึกษาจริง และเปิดโอกาสให้นักสืบสวนได้ฝึกปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อเพิ่มประสบการณ์และมาตรฐานวิชาชีพ

4) การปรับโครงสร้างอัตรากำลังและรูปแบบการทำงานให้เหมาะสมกับภารกิจสืบสวน

ผลการศึกษาสะท้อนว่าภารกิจสืบสวนมีความซับซ้อนและต้องใช้กำลังคนมากกว่างานทั่วไป โดยเฉพาะการลงพื้นที่ การติดตามบุคคล การเฝ้าสังเกตการณ์ และการจับกุม จึงควรเพิ่มอัตรากำลังนักสืบสวนในระดับจังหวัดและภาค จัดให้มีทีมสืบสวนที่มีบทบาทหน้าที่ชัดเจน และมีระบบสนับสนุนกำลังระหว่างพื้นที่ นอกจากนี้ ควรปรับรูปแบบการบริหารงานให้ยืดหยุ่น สอดคล้องกับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัตินอกเวลาราชการและอาศัยความคุ้นเคยกับพื้นที่

5) การบูรณาการการทำงานระหว่างฝ่ายสืบสวน ฝ่ายไต่สวน และหน่วยงานภายนอก

ผู้ให้ข้อมูลทุกกลุ่มเห็นว่าการทำงานสืบสวนไม่ควรแยกส่วนจากงานไต่สวน แต่ควรวางแผนร่วมกันตั้งแต่ต้นคดี กำหนดประเด็น พยานหลักฐาน และเป้าหมายการสืบสวนให้ชัดเจน เพื่อลดความซ้ำซ้อนและทำให้ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้ในสำนวนได้จริง ขณะเดียวกันควรสร้างกลไกความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น ป.ป.ท. ปปป. ปปง. DSI ตำรวจ และหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลสำคัญ เพื่อให้การสืบสวนมีความรวดเร็วและรอบด้านมากขึ้น

6) การปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณและการสนับสนุนทรัพยากรสำหรับภารกิจสืบสวน

ข้อเสนออีกประเด็นหนึ่งคือการปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ และกระบวนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนให้มีความชัดเจนและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น แหล่งข่าว ยานพาหนะ อุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง เครื่องมือสังเกตการณ์ และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เนื่องจากภารกิจสืบสวนต้องอาศัยการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก การปฏิบัติงานภาคสนาม และการดำเนินการในสถานการณ์ที่ต้องใช้ความรวดเร็วและความยืดหยุ่น การมีระบบสนับสนุนที่

เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูล และยกระดับคุณภาพของผลการสืบสวนได้อย่างมีประสิทธิผล

7) การกำหนดนโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน และระบบบริหารจัดการที่ชัดเจน

ผู้ให้ข้อมูลเสนอให้สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดนโยบาย ทิศทาง และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านสืบสวนจากส่วนกลางให้ชัดเจน เพื่อให้ทุกพื้นที่ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ควรจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติ ระบบติดตามประเมินผล และตัวชี้วัดที่เน้นคุณภาพของพยานหลักฐานมากกว่าปริมาณงาน รวมถึงลดภารกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานสืบสวนโดยตรง เช่น งานธุรการคดีหรือการส่งหมาย เพื่อให้นักสืบสวนสามารถใช้ศักยภาพกับภารกิจหลักได้เต็มที่

8) การดูแลความปลอดภัย สวัสดิการ ขวัญกำลังใจ และความก้าวหน้าในสายงาน

เนื่องจากงานสืบสวนมีความเสี่ยงสูง ทั้งด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล แรงกดดันจากผู้มีอิทธิพล และความเสี่ยงทางกฎหมาย ผู้ให้ข้อมูลจึงเสนอให้มีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ แหล่งข่าว และพยาน รวมถึงสนับสนุนค่าตอบแทนความเสี่ยง สวัสดิการ อุปกรณ์ป้องกันตัว และเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานสืบสวนโดยเฉพาะ เพื่อสร้างแรงจูงใจ รักษาบุคลากรที่มีประสบการณ์ และทำให้ภารกิจสืบสวนมีความต่อเนื่อง

จากข้อเสนอแนะของทุกกลุ่มชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า การพัฒนาภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ ทั้งการเพิ่มอำนาจตามกฎหมาย การพัฒนาฐานข้อมูลและเทคโนโลยี การเสริมสร้างทักษะบุคลากร การปรับโครงสร้างกำลังคน การบูรณาการงานกับฝ่ายไต่สวนและหน่วยงานภายนอก ตลอดจนการสนับสนุนทรัพยากรและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน หากดำเนินการได้ครบถ้วน จะช่วยให้ภารกิจสืบสวนสามารถสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น

5.2 อภิปรายผล

จากผลการวิจัยข้างต้น มีประเด็นที่สามารถนำมาอภิปรายผลได้ดังนี้

5.2.1 ปัญหา อุปสรรคของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.

ผลการศึกษาพบว่า ปัญหา อุปสรรค ด้านกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นประเด็นที่มีระดับปัญหา อุปสรรคสูงที่สุด ($\overline{X}$ = 4.21) ขณะที่ปัญหาด้านลักษณะงานก็อยู่ในระดับมาก ($\overline{X}$ = 3.85) โดยเมื่อพิจารณาเชิงลึกพบว่า ปัญหาทั้งสองด้านมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด กล่าวคือ ข้อจำกัดด้านกฎหมายมิได้เป็นเพียงอุปสรรคเฉพาะในมิติของกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความยาก ความซับซ้อน และประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานสืบสวนในเกือบทุกภารกิจของนักสืบสวนคดีทุจริต ผลการศึกษาดังกล่าวสามารถอธิบายได้ด้วยแนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งเห็นว่าการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐต้องพิจารณาทั้งปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการดำเนินงาน (Process) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) อย่างเป็นระบบ โดยกฎหมาย โครงสร้างอำนาจ และทรัพยากรที่จำเป็นถือเป็นปัจจัยนำเข้าที่มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงาน หากปัจจัยดังกล่าวไม่เพียงพอ ย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตและผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานในที่สุด

ในเชิงหลักการภารกิจสืบสวนคดีทุจริตควรมีอำนาจทางกฎหมายที่สอดคล้องกับลักษณะของคดีและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เนื่องจากคดีทุจริตในปัจจุบันมีความซับซ้อนสูง มีการปกปิดข้อมูล ใช้บุคคลอื่นถือครองทรัพย์สินแทน ใช้นิติบุคคลหรือบุคคลใกล้ชิดเป็นตัวแทน รวมทั้งมีการติดต่อสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ การแสวงหาข้อเท็จจริงจึงจำเป็นต้องอาศัยอำนาจในการเข้าถึงข้อมูล

การตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคล การติดตามพฤติการณ์ การรวบรวมพยานหลักฐาน และการเข้าถึงข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กระบวนการควบคุมและตรวจสอบตามกฎหมายที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าสภาพปัจจุบันยังมีช่องว่างระหว่างภารกิจที่นักสืบสวนได้รับมอบหมายกับอำนาจตามกฎหมายที่มีอยู่จริง โดยนักสืบสวนยังไม่มีอำนาจตามกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนในการเข้าถึงข้อมูลบางประเภท การเรียกเอกสาร การเชิญบุคคลมาให้ข้อมูล การสอบปากคำ การเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลโทรคมนาคม หรือการรวบรวมพยานหลักฐานบางประเภท ทำให้หลายกรณีต้องอาศัยการประสานงานผ่านพนักงานไต่สวนหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมาย ส่งผลให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า ขาดความคล่องตัว และเพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญหายของพยานหลักฐาน ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถอธิบายได้ด้วยแนวคิดของ Simon (1980) และ Peterson & Plowman (1989) ที่อธิบายว่าประสิทธิภาพขององค์กรเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรที่ใช้ กระบวนการดำเนินงาน เวลา และผลผลิตที่ได้รับ หากการปฏิบัติงานต้องผ่านขั้นตอนการประสานงานหลายระดับหรือไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นได้โดยตรง ย่อมทำให้ต้นทุนด้านเวลาและทรัพยากรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพของการดำเนินงานลดลง แม้ว่าจะยังสามารถบรรลุผลลัพธ์ของภารกิจได้ในท้ายที่สุดก็ตาม ทั้งนี้ แนวคิดดังกล่าวยังสอดคล้องกับ Certo (2000) ที่เห็นว่าประสิทธิภาพเกิดจากการจัดสรรทรัพยากรและกระบวนการทำงานอย่างเหมาะสมเพื่อลดความสูญเปล่าและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ขององค์กร ข้อจำกัดดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อภารกิจสืบสวนหลายประเภท โดยเฉพาะการสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทุจริตตามมาตรา 49 ซึ่งเป็นภารกิจที่มีปัญหาสูงที่สุดของด้านลักษณะงาน เนื่องจากนักสืบสวนจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและแสวงหาพยานหลักฐานเชิงลึก แต่กลับไม่มีอำนาจเพียงพอในการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริง ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ ภารกิจด้านการตรวจสอบความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ความสัมพันธ์ทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ทางการเมือง และการตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคลหรือแผนประทุษกรรม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการสืบสวนคดีทุจริต ล้วนประสบปัญหาการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและข้อจำกัดของฐานข้อมูลที่ไม่สามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ที่ซ่อนเร้นหรือผู้มีอำนาจควบคุมที่แท้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการสืบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งกำหนดว่าการสืบสวนเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ดังนั้น ประสิทธิภาพของการสืบสวนจึงขึ้นอยู่กับการมีฐานอำนาจทางกฎหมายที่เหมาะสม หากผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายภารกิจแต่ไม่มีอำนาจเข้าถึงข้อมูลหรือรวบรวมพยานหลักฐานอย่างเพียงพอ ย่อมส่งผลให้การดำเนินงานไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างเต็มศักยภาพ

ผลการศึกษายังสะท้อนให้เห็นว่า ปัญหาที่ผู้ปฏิบัติงานเผชิญไม่ได้เกิดจากความซับซ้อนของงานเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการที่กฎหมายและระบบข้อมูลยังไม่รองรับลักษณะการสืบสวนสมัยใหม่อย่างเพียงพอ ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบเส้นทางการเงิน การตรวจสอบข้อมูลการสื่อสาร การติดตามความเคลื่อนไหวของบุคคล หรือการติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ ล้วนต้องอาศัยข้อมูลสำคัญที่นักสืบสวนไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรงตามกฎหมาย ส่งผลให้ต้องพึ่งพาหน่วยงานอื่นและใช้ระยะเวลานานในการดำเนินการ ขณะที่คดีทุจริตจำนวนมากมีลักษณะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมีความเสี่ยงต่อการทำลายหรือปกปิดพยานหลักฐาน นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความกังวลเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของการปฏิบัติงานและความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานที่ได้จากการสืบสวน เนื่องจากข้อมูลจำนวนมากที่ได้จากการหาข่าวหรือแหล่งข่าวไม่สามารถนำไปใช้เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการไต่สวนได้โดยตรง ต้องดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานใหม่ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงานและสูญเสียเวลา ขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติงานยังมีความกังวลเกี่ยวกับความรับผิดทางกฎหมายและการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เนื่องจากยังไม่มีบทบัญญัติหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนรองรับการปฏิบัติงานบาง

ลักษณะ ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการสืบสวนที่ระบุว่าการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมาย หากการได้มาซึ่งพยานหลักฐานไม่ชอบด้วยกฎหมายย่อมส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและการรับฟังพยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรม ดังนั้น ความกังวลของผู้ปฏิบัติงานจึงสะท้อนถึงความจำเป็นในการกำหนดฐานอำนาจและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิของประชาชน

ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฐพงศ์ ย่องบุตร (2558) ที่พบว่าความสำเร็จของการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนจับกุมมิได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ปฏิบัติงานเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านระบบฐานข้อมูล ความทันสมัยขององค์ความรู้และเทคนิคการสืบสวน ความพร้อมของงบประมาณ ตลอดจนความร่วมมือจากหน่วยงานและภาคประชาชน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการสนับสนุนเชิงระบบเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เอื้อต่อประสิทธิภาพของงานสืบสวน เช่นเดียวกับข้อค้นพบของการวิจัยครั้งนี้ที่พบว่า แม้นักสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. จะมีภารกิจในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต แต่ข้อจำกัดด้านอำนาจตามกฎหมาย การเข้าถึงข้อมูล และระบบฐานข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ผลการศึกษายังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ดิฐภัทร บวรชัย (2562) ที่เสนอว่า การพัฒนางานสืบสวนในยุคดิจิทัลจำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาเทคโนโลยี การจัดการองค์ความรู้ และการบูรณาการเครือข่ายการทำงานควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรูปแบบอาชญากรรมและการกระทำความผิดมีความซับซ้อนมากขึ้น ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาครั้งนี้ที่พบว่า คดีทุจริตในปัจจุบันมีการปกปิดข้อมูล ใช้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นถือครองทรัพย์สินแทน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินการ ทำให้นักสืบสวนจำเป็นต้องมีเครื่องมือ เทคโนโลยี และฐานข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการสืบสวนและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูล ในทำนองเดียวกัน ผลการศึกษาของ ไพโรจน์ ศรีบุญนาค (2562) พบว่า ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของหน่วยงานสืบสวน ได้แก่ ความรู้ด้านกฎหมาย แหล่งข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุน ขณะที่ปัญหาสำคัญ ได้แก่ การขาดความชำนาญด้านกฎหมาย การประสานงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ และการขาดแคลนอุปกรณ์ที่ทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาครั้งนี้ที่พบว่า ข้อจำกัดด้านอำนาจตามกฎหมาย การเข้าถึงข้อมูล และระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงาน เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การดำเนินงานสืบสวนเกิดความล่าช้า ขาดความคล่องตัว และส่งผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานโดยรวม นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิรินันท์ วัฒนศิริธรรม และคณะ (2567) ที่พบว่า ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการไต่สวนทุจริต ได้แก่ การรวบรวมพยานหลักฐาน ความยากง่ายของคดี ปริมาณภาระงาน ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน และการสนับสนุนด้านบุคลากร ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อความสำเร็จของกระบวนการดำเนินคดี ทั้งนี้ ผลการศึกษาครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นในทิศทางเดียวกันว่า การรวบรวมพยานหลักฐานและการเข้าถึงข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญของภารกิจสืบสวน หากนักสืบสวนยังมีข้อจำกัดด้านอำนาจตามกฎหมาย การเข้าถึงข้อมูล และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ย่อมส่งผลให้การรวบรวมพยานหลักฐาน การเชื่อมโยงข้อเท็จจริง และการขยายผลคดีไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เมื่อพิจารณาจาก (ร่าง) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สำนักงาน ป.ป.ช. (2565) เสนอเพิ่มมาตรา 34/4 และมาตรา 34/5 ซึ่งให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถใช้เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นในการสะกดรอย ติดตาม หรือได้มาซึ่งข้อมูลและพยานหลักฐาน รวมทั้งกำหนดให้ข้อมูลและพยานหลักฐานที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายสามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขข้อจำกัดที่ปรากฏจากผลการศึกษาครั้งนี้โดยตรง กล่าวคือ เป็นการสร้างฐาน

อำนาจทางกฎหมายสำหรับการเข้าถึงข้อมูลและการใช้เทคนิคสืบสวนพิเศษที่สอดคล้องกับลักษณะคดีทุจริตในปัจจุบัน อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน และการขยายผลคดีได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การเพิ่มอำนาจดังกล่าวไม่ควรเป็นการให้อำนาจอย่างไร้ขอบเขต แต่ควรอยู่ภายใต้หลักความจำเป็นและได้สัดส่วน (Necessity and Proportionality) รวมทั้งต้องมีกลไกการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเหมาะสม เช่น การกำหนดให้การเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารหรือข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับอนุญาตจากศาล การกำหนดระยะเวลาการใช้มาตรการ การตรวจสอบการใช้อำนาจย้อนหลัง และการจำกัดการใช้มาตรการเฉพาะคดีที่มีความร้ายแรงหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าพยานหลักฐานอาจสูญหายหรือถูกทำลาย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริตกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งซึ่งสะท้อนจากผลการวิจัย คือ ข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการสืบสวน โดยเฉพาะข้อมูลการสื่อสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต แม้ว่าการรวบรวมพยานหลักฐานของสำนักงาน ป.ป.ช. จะสามารถดำเนินการได้ในระดับที่ทำให้ประสิทธิผลของภารกิจยังอยู่ในระดับสูง แต่ข้อจำกัดด้านอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวส่งผลให้กระบวนการสืบสวนใช้เวลานานและอาจไม่สามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้อย่างทันท่วงทีในบางกรณี เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยที่ใช้บังคับกับความผิดร้ายแรงบางประเภท เช่น ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด คดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือความผิดเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ จะพบว่ากฎหมายได้กำหนดให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารหรือใช้มาตรการพิเศษในการแสวงหาพยานหลักฐานได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของศาลและเป็นไปตามหลักความจำเป็นและได้สัดส่วน เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่าหากในอนาคตมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ควรพิจารณาศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดอำนาจให้พนักงานไต่สวนของสำนักงาน ป.ป.ช. สามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในคดีทุจริตที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีความจำเป็นต่อการรวบรวมพยานหลักฐาน เนื่องจากปัจจุบันตามกฎหมาย ป.ป.ช. ผู้มีอำนาจดำเนินกระบวนการทางคดีคือ พนักงานไต่สวนการขอหมายศาลเป็นมาตรการที่กระทบสิทธิเสรีภาพอย่างมาก ควรผูกกับผู้มีอำนาจตามกฎหมาย นักสืบสวนสามารถเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและเสนอเหตุผลประกอบคำร้องได้ แต่ผู้ยื่นคำร้องต่อศาลควรเป็นพนักงานไต่สวน หรือผู้ที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกลไกการตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างประโยชน์สาธารณะในการปราบปรามการทุจริตกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของประชาชน

นอกจากนี้ ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาด้านการประสานงาน การสื่อสาร และการบูรณาการการทำงาน เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของภารกิจสืบสวน โดยเฉพาะการประสานงานระหว่างฝ่ายสืบสวนและฝ่ายไต่สวน ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ. ที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการดำเนินงาน (Process) ว่าควรมีความต่อเนื่องโปร่งใส และมีการกำกับติดตามที่ชัดเจน หากกระบวนการประสานงานระหว่างหน่วยงานยังขาดการกำหนดบทบาทและการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน ย่อมส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิตและผลลัพธ์ขององค์กร ซึ่งผู้ให้ข้อมูลสะท้อนว่าหลายกรณียังไม่มีการกำหนดประเด็นสืบสวนร่วมกันอย่างชัดเจน ทำให้ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายภารกิจในลักษณะกว้างเกินไป หรือบางกรณีเป็นประเด็นที่ฝ่ายไต่สวนมีข้อมูลอยู่แล้ว ส่งผลให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อนและใช้ทรัพยากรโดยไม่จำเป็น เมื่อพิจารณาในเชิงหลักการ การดำเนินงานด้านสืบสวนและไต่สวนควรเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยมีการกำหนดเป้าหมายร่วมกันตั้งแต่ต้นทาง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและวางแผนการแสวงหาพยานหลักฐานร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานของทั้งสองฝ่ายสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม สภาพปัจจุบันสะท้อนให้เห็นว่าการดำเนินงานยัง

อยู่ในลักษณะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติ โดยเฉพาะการแบ่งบทบาทระหว่างฝ่ายสืบสวนและฝ่ายไต่สวนที่ยังขาดกลไกการกำหนดประเด็นร่วมกันอย่างเป็นทางการ ส่งผลให้เกิดปัญหาการตีความขอบเขตงานไม่ตรงกัน การส่งข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน และการร้องขอข้อมูลซ้ำหลายครั้ง ขณะที่การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกยังต้องอาศัยหนังสือราชการและขั้นตอนทางธุรการหลายลำดับชั้น ทำให้การขอข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลทะเบียนภาครัฐและฐานข้อมูลทางราชการที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทางการเงิน ใช้เวลานานและไม่ทันต่อสถานการณ์ของคดี ผลการศึกษายังสะท้อนว่าปัญหาการประสานงานมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับข้อจำกัดด้านกฎหมายและการเข้าถึงข้อมูล กล่าวคือ เมื่อกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจนักสืบสวนเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง จึงจำเป็นต้องพึ่งพาการประสานงานกับหน่วยงานอื่นมากขึ้น แต่เมื่อระบบการประสานงานยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ความล่าช้าจึงยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น ในอนาคตการพัฒนาประสิทธิภาพภารกิจสืบสวนจึงควรมุ่งสู่การสร้างระบบบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างฝ่ายสืบสวน ฝ่ายไต่สวน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการกำหนดประเด็นสืบสวนร่วมกันอย่างชัดเจน รวมถึงพัฒนาฐานข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งได้ภายใต้ระบบสิทธิการเข้าถึงข้อมูลที่เหมาะสม การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยลดความซ้ำซ้อนของการปฏิบัติงาน เพิ่มความรวดเร็วในการสืบสวน และช่วยให้สามารถเชื่อมโยงข้อเท็จจริงเพื่อขยายผลคดีทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลกลางดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการประเมินผลแบบ Logic Model ซึ่งมองว่าการพัฒนาปัจจัยนำเข้า (Input) ได้แก่ ระบบข้อมูล เทคโนโลยี และทรัพยากรสารสนเทศ จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการสืบสวน (Process) ส่งผลให้ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ของการดำเนินงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น การพัฒนากฎหมาย การเข้าถึงข้อมูล และการบูรณาการการทำงาน จึงควรได้รับการพัฒนาไปพร้อมกันในฐานะกลไกสำคัญของการยกระดับประสิทธิภาพการสืบสวนคดีทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

5.2.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

จากผลการศึกษาพบว่า ภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. มี “ประสิทธิภาพ” อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 2.19 คะแนน ขณะที่ “ประสิทธิผล” อยู่ในระดับสูง โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 2.80 คะแนน สะท้อนให้เห็นว่า แม้การดำเนินงานของฝ่ายสืบสวนจะยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วหรือทันตามระยะเวลาที่กำหนดในบางขั้นตอน แต่ผลลัพธ์ของงานที่ได้รับมอบหมายยังคงสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนและบรรลุเป้าหมายของภารกิจปราบปรามการทุจริตได้ในระดับสูง เมื่อพิจารณาในเชิงลึก พบว่า ขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าขั้นตอนอื่น คือ ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น และขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 2.14 และ 2.15 คะแนน ตามลำดับ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากลักษณะงานในช่วงต้นกระบวนการเป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจำนวนมาก รวมทั้งต้องประสานข้อมูลจากหลายหน่วยงาน เช่น การสืบค้นข้อมูลบุคคล การตรวจสอบความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ผลประโยชน์ หรือความเชื่อมโยงของบุคคลหรือพฤติกรรมแห่งการกระทำหรือแผนประทุษกรรม ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความซับซ้อนและใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม แม้กระบวนการดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก แต่ผลการประเมินด้านประสิทธิผลกลับอยู่ในระดับสูงเกือบทุกขั้นตอน โดยเฉพาะขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงถึง 2.88 คะแนน สะท้อนให้เห็นว่า ฝ่ายสืบสวนยังสามารถดำเนินงานได้ครบถ้วนตามที่พนักงานไต่สวนหรือคณะไต่สวนมอบหมาย และสามารถสนับสนุนการดำเนินคดีหรือการรวบรวมพยานหลักฐานได้อย่างมีคุณภาพ แม้อาจต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการมากกว่าที่กำหนดไว้ก็ตาม

ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า “ประสิทธิภาพ” และ “ประสิทธิผล” เป็นแนวคิดที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ประสิทธิภาพมุ่งเน้นเรื่องความรวดเร็ว ความคุ้มค่า และการใช้ทรัพยากรในกระบวนการดำเนินงาน ขณะที่ประสิทธิผลมุ่งเน้นผลสำเร็จของงานหรือความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น การที่ผลการประเมินประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง แต่ประสิทธิผลอยู่ในระดับสูง จึงอาจอธิบายได้ว่า ภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. สามารถทำให้งานบรรลุผลสำเร็จได้จริง แต่ยังมีข้อจำกัดในเชิงกระบวนการที่ส่งผลต่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณารายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย จะพบว่า งานที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลหรือข้อมูลที่มีระบบรองรับชัดเจน เช่น การจัดทำฐานข้อมูลสืบสวนบุคคลเป้าหมาย (BI) มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะในขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิด ซึ่งมีคะแนนประสิทธิภาพเฉลี่ย 2.75 คะแนน และประสิทธิผลเฉลี่ย 3.00 คะแนน สะท้อนให้เห็นว่า การมีระบบข้อมูลและเครื่องมือสนับสนุนที่ชัดเจนสามารถช่วยให้การดำเนินงานมีทั้งความรวดเร็วและความครบถ้วนมากยิ่งขึ้น ในทางกลับกัน งานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของบุคคล การติดตามพฤติกรรม หรือการสืบสวนเชิงลึก มักมีประสิทธิภาพต่ำกว่า เนื่องจากต้องอาศัยทักษะเฉพาะด้าน การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก การลงพื้นที่ และการประสานข้อมูลจากหลายแหล่ง ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความละเอียดอ่อนและใช้ระยะเวลาในการดำเนินการสูง แม้สุดท้ายจะสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามเป้าหมายก็ตาม ผลการศึกษาดังกล่าวสามารถอธิบายได้ด้วยแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เสนอโดย Simon (1980), Peterson & Plowman (1989) และ Certo (2000) ซึ่งเห็นตรงกันว่าประสิทธิภาพเป็นผลของการใช้ทรัพยากร เวลา และกระบวนการดำเนินงานอย่างคุ้มค่า ขณะที่ประสิทธิผลเป็นการพิจารณาความสามารถในการบรรลุเป้าหมายหรือผลสัมฤทธิ์ของงาน ดังนั้น แม้กระบวนการสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. จะยังมีข้อจำกัดด้านระยะเวลา การเข้าถึงข้อมูล และการประสานงาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพอยู่เพียงระดับปานกลาง แต่เมื่อผู้ปฏิบัติงานยังสามารถรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานได้ครบถ้วนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จึงทำให้ประสิทธิผลของการดำเนินงานยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสำนักงาน ก.พ. (2565, 2566) และกรอบ Logic Model ที่มองว่า ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน (Outcome) ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรวดเร็วของกระบวนการ (Process) เพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับคุณภาพของผลผลิต (Output) และความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้า (Input) ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้วย ผลการศึกษาครั้งนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิรินันท์ วัฒนศิริธรรม และคณะ (2564) ซึ่งพบว่า แม้การดำเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. บางขั้นตอนจะไม่สามารถดำเนินการได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และยังประสบปัญหาภาระงาน ความเร่งด่วนของคดี และข้อจำกัดด้านบุคลากร แต่ผลการดำเนินงานด้านประสิทธิผลยังอยู่ในระดับสูง เนื่องจากคดีส่วนใหญ่สามารถดำเนินการจนบรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร ขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิรินันท์ วัฒนศิริธรรม และคณะ (2567) ที่พบว่า ความสำเร็จของการดำเนินคดีทุจริตไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการดำเนินงานเพียงอย่างเดียว หากแต่ขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของการรวบรวมพยานหลักฐาน ความยากง่ายของคดี ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน และการสนับสนุนด้านบุคลากร ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อความสำเร็จของการไต่สวน ข้อค้นพบดังกล่าวจึงสนับสนุนผลการวิจัยครั้งนี้ที่สะท้อนว่า แม้ภารกิจสืบสวนจะยังมีข้อจำกัดในเชิงกระบวนการจนส่งผลให้ประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง แต่ผู้ปฏิบัติงานยังสามารถดำเนินงานได้ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย จึงทำให้ประสิทธิผลของการดำเนินงานยังคงอยู่ในระดับสูง

ดังนั้น ผลการศึกษาจึงสะท้อนให้เห็นว่า ปัญหาสำคัญของภารกิจสืบสวนมิได้อยู่ที่คุณภาพของผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน หากแต่อยู่ที่ข้อจำกัดของกระบวนการดำเนินงาน โดยเฉพาะด้านระยะเวลา อัตรากำลัง ภาระงาน ความซับซ้อนของคดี การเข้าถึงข้อมูล และการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพของการดำเนินงานอยู่เพียงระดับปานกลาง แม้ว่าผลการดำเนินงานจะยังสามารถบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิผลอยู่ในระดับสูงก็ตาม ข้อค้นพบดังกล่าวสะท้อนว่า ผู้ปฏิบัติงานยัง

ต้องใช้เวลาและทรัพยากรมากกว่าที่ควรในการบรรลุผลสำเร็จของภารกิจ หากข้อจำกัดในกระบวนการดำเนินงานยังไม่ได้รับการปรับปรุง อาจส่งผลให้เกิดภาระงานสะสม ความล่าช้าในการดำเนินคดี และการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ปริมาณคดีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้น การยกระดับประสิทธิภาพของภารกิจสืบสวนจึงเป็นประเด็นที่สำนักงาน ป.ป.ช. ควรให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการรักษาระดับประสิทธิผลของการดำเนินงาน

จากข้อค้นพบดังกล่าว คณะผู้วิจัยเห็นว่า การยกระดับประสิทธิภาพของภารกิจสืบสวนไม่ควรมุ่งเน้นเพียงการเร่งรัดระยะเวลาการปฏิบัติงาน แต่ควรมุ่งปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีความเป็นระบบและลดความซ้ำซ้อนในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะการพัฒนาการประสานงานระหว่างฝ่ายสืบสวนและฝ่ายไต่สวนผ่านการกำหนดประเด็นสืบสวน การวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน และการจัดทำรูปแบบการมอบหมายงานและการรายงานผลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลกลาง เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก จัดหาเทคโนโลยีและอุปกรณ์สนับสนุนการสืบสวนเพิ่มอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการสืบสวนดิจิทัล ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นข้อจำกัดต่อการเข้าถึงข้อมูลและการปฏิบัติงาน แนวทางดังกล่าวจะช่วยลดระยะเวลาในการดำเนินงาน เพิ่มความคล่องตัวในการสืบสวน และยกระดับประสิทธิภาพของภารกิจสืบสวนให้สอดคล้องกับประสิทธิผลที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการและเชิงนโยบายที่ผู้วิจัยนำเสนอในหัวข้อถัดไป

5.2.3 ความสัมพันธ์ของปัญหา อุปสรรค กับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา อุปสรรค กับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. พบว่า ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นมิได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในมิติใดมิติหนึ่งโดยลำพัง หากแต่มีลักษณะเชื่อมโยงกันเป็นระบบ ตั้งแต่ข้อจำกัดด้านกฎหมาย อำนาจหน้าที่ การเข้าถึงข้อมูล การประสานงาน ทรัพยากร เครื่องมือสนับสนุน ภาระงาน ตลอดจนทักษะเฉพาะทางของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อทั้งความรวดเร็วในการดำเนินงานและความครบถ้วนของผลการสืบสวน ผลการศึกษาดังกล่าวสามารถอธิบายได้ด้วยแนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบ Logic Model ของ W.K. Kellogg Foundation (2004) และ OECD (2022) ซึ่งอธิบายว่าปัจจัยนำเข้า (Input) ได้แก่ กฎหมาย อำนาจหน้าที่ บุคลากร เทคโนโลยี ระบบฐานข้อมูล และทรัพยากรสนับสนุน มีอิทธิพลโดยตรงต่อกระบวนการดำเนินงาน (Process) และส่งผลต่อผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ขององค์กรในที่สุด ดังนั้น เมื่อปัจจัยนำเข้ายังมีข้อจำกัด ไม่ว่าจะเป็นอำนาจตามกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการเข้าถึงข้อมูล ความไม่พร้อมของระบบสารสนเทศ หรือข้อจำกัดด้านทรัพยากร ย่อมส่งผลให้กระบวนการสืบสวนเกิดความล่าช้า และกระทบต่อคุณภาพของผลการดำเนินงานในภาพรวม แม้ว่าผู้ปฏิบัติงานจะยังสามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ในหลายกรณีก็ตาม

ในด้านประสิทธิภาพ ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า ปัญหาอุปสรรคส่งผลกระทบโดยตรงต่อระยะเวลาการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะภารกิจที่ต้องตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่ง ต้องประสานงานกับหน่วยงานภายนอก หรือต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเชิงลึก เช่น การตรวจสอบความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ทางการเมือง และการสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา 49 เมื่อฝ่ายสืบสวนไม่มีอำนาจเข้าถึงข้อมูลบางประเภทได้โดยตรง หรือจำเป็นต้องรอข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ย่อมทำให้กระบวนการสืบสวนล่าช้า ขาดความคล่องตัว และไม่สามารถตอบสนองต่อกรอบเวลาที่กำหนดได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ปัญหาด้านการประสานงานและการส่งต่อข้อมูลระหว่างฝ่ายไต่สวนกับฝ่ายสืบสวนยังเป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อประสิทธิภาพของงาน กล่าวคือ หากประเด็นที่มอบหมายไม่ชัดเจน ข้อมูลตั้งต้นไม่ครบถ้วน หรือมีการส่งเรื่องล่าช้า ฝ่ายสืบสวนจำเป็นต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการทำความเข้าใจประเด็น ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ

หรือแสวงหาข้อมูลใหม่ ส่งผลให้การดำเนินงานใช้เวลามากกว่าที่ควรจะเป็น ปัญหาดังกล่าวจึงทำให้ประสิทธิภาพด้านระยะเวลาอยู่ในระดับปานกลาง แม้ผู้ปฏิบัติงานจะสามารถดำเนินงานได้ตามกรอบในระดับหนึ่งก็ตาม

ในด้านประสิทธิผล แม้ผลการประเมินภาพรวมจะอยู่ในระดับสูง สะท้อนว่าฝ่ายสืบสวนสามารถดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายได้ครบถ้วนและบรรลุเป้าหมายในระดับดี แต่ปัญหาอุปสรรคยังคงส่งผลต่อคุณภาพและความสมบูรณ์ของผลการสืบสวนในบางกรณี โดยเฉพาะกรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน พยานหลักฐานสูญหาย พยานไม่ให้ความร่วมมือ หรือไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้อย่างเพียงพอ ปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้ผลการสืบสวนมีข้อจำกัดในการเชื่อมโยงข้อเท็จจริง ขยายผลคดี หรือสนับสนุนการไต่สวนได้อย่างสมบูรณ์เท่าที่ควร

ผลการศึกษาครั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหลายเรื่อง โดย ณัฐพงศ์ ย่องบุตร (2558) พบว่า ความสำเร็จของงานสืบสวนขึ้นอยู่กับความพร้อมของบุคลากร ระบบฐานข้อมูล ความทันสมัยขององค์ความรู้ งบประมาณ และความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ ดิฐภัทร บวรชัย (2562) เสนอว่า การพัฒนางานสืบสวนให้มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยี การจัดการองค์ความรู้ และการบูรณาการการทำงานเป็นเครือข่าย นอกจากนี้ ไพโรจน์ ศรีบุญนาค (2562) ยังพบว่าปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของหน่วยงานสืบสวน ได้แก่ ความรู้ด้านกฎหมาย แหล่งข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ การประสานงานระหว่างหน่วยงาน และความพร้อมของเครื่องมือสนับสนุน ส่วนศิรินันท์ วัฒนศิริธรรม และคณะ (2564) พบว่า ภาระงาน ความล่าช้าของกระบวนการ และการขาดบุคลากรสนับสนุน เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ขณะที่ ศิรินันท์ วัฒนศิริธรรม และคณะ (2567) พบว่า การรวบรวมพยานหลักฐาน ความยากง่ายของคดี ภาระงาน และประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินคดีทุจริต ข้อค้นพบทั้งหมดสอดคล้องกับผลการวิจัยครั้งนี้ที่สะท้อนว่า ปัญหาและอุปสรรคมิได้ส่งผลเฉพาะต่อระยะเวลาการดำเนินงานเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงกับคุณภาพของผลการสืบสวนและศักยภาพในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยตรง

ดังนั้น ผลการศึกษาครั้งนี้จึงสรุปได้ว่า ปัญหา อุปสรรคของภารกิจสืบสวนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพอย่างชัดเจนในมิติของความล่าช้า ความไม่คล่องตัว และการใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็น ขณะที่ผลกระทบต่อประสิทธิผลปรากฏในลักษณะของความเสี่ยงต่อความครบถ้วน ความละเอียดรอบคอบ และความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ส่งกลับไปสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต อย่างไรก็ตาม การที่ประสิทธิผลยังอยู่ในระดับสูง แสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ประสบการณ์ ความพยายาม และการประสานงานเชิงปฏิบัติในการชดเชยข้อจำกัดเชิงระบบได้ในระดับหนึ่ง แต่หากข้อจำกัดด้านกฎหมาย ข้อมูล เครื่องมือ และระบบประสานงานไม่ได้รับการแก้ไข อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภารกิจสืบสวนในระยะยาว

5.3 ข้อจำกัดของการวิจัย

5.3.1 การวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้กำหนดให้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูล อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนจากกลุ่มนักสืบสวนคดีทุจริตจำนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 62.55 ของประชากรทั้งหมด และจากกลุ่มพนักงานไต่สวนจำนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 83.27 ของประชากรทั้งหมด จึงอาจมีข้อจำกัดในประเด็นการไม่ตอบแบบสอบถาม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากการไม่ตอบแบบสอบถาม (Non-response Bias) ได้ เนื่องจากผู้ที่ไม่ได้ตอบแบบสอบถามอาจมีความคิดเห็น ประสบการณ์ หรือมุมมองที่แตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถาม

อย่างไรก็ตาม อัตราการตอบกลับของทั้งสองกลุ่มยังอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยนำข้อมูล

เชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน มาประกอบการวิเคราะห์และตรวจสอบความสอดคล้องของผลการศึกษาในลักษณะการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลการวิจัยและลดผลกระทบจากข้อจำกัดดังกล่าว

5.3.2 ข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ

การวิจัยครั้งนี้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน ซึ่งดำเนินการภายในช่วงเวลาที่กำหนดของการวิจัย ทำให้การนัดหมายและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลบางรายต้องดำเนินการภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลาและภารกิจประจำของผู้ให้ข้อมูล ส่งผลให้ระยะเวลาในการสัมภาษณ์และการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมมีข้อจำกัด อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลที่มีประสบการณ์โดยตรง และใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ร่วมกับข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลการวิจัย

5.3.3 ข้อจำกัดด้านการเข้าถึงข้อมูลลับทางคดี

ภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนและข้อมูลลับของทางราชการ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการรักษาความลับของสำนักงาน ป.ป.ช. ดังนั้น ผู้วิจัยจึงไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดของสำนวนคดี พยานหลักฐาน วิธีการสืบสวน หรือข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินคดีได้ทั้งหมด การศึกษาจึงมุ่งวิเคราะห์ข้อมูลจากประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูล เอกสารที่สามารถเปิดเผยได้ และข้อมูลภาพรวมของการปฏิบัติงาน โดยไม่กระทบต่อความลับของทางราชการและกระบวนการยุติธรรม อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง ทั้งแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลการวิจัยมีความครบถ้วนและน่าเชื่อถือมากที่สุดภายใต้ข้อจำกัดดังกล่าว

5.4 ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาที่ปรากฏข้างต้น คณะผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประเด็นสำคัญจากข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อนำมาจัดทำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยพิจารณาจากประเด็นปัญหา อุปสรรค ผลการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และแนวทางการพัฒนาที่ค้นพบจากการศึกษา ทั้งนี้ ได้จัดทำข้อเสนอแนะออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ และ 3) ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

5.4.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1) ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และอำนาจหน้าที่

สำนักงาน ป.ป.ช. ควรพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของนักสืบสวนคดีทุจริตให้มีความชัดเจน ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพปัญหาการทุจริตที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูล การรวบรวมพยานหลักฐาน และการแสวงหาข้อเท็จจริงเชิงลึก ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ผู้ปฏิบัติงานจำนวนมากประสบปัญหาในการขอข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก การเข้าถึงเอกสารสำคัญ หรือการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและนิติบุคคล ส่งผลให้การสืบสวนใช้ระยะเวลานานและไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

1.1) พัฒนากลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

ในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล ควรมีการกำหนดกลไกทางกฎหมายหรือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขอและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้ โดยควรกำหนดกรอบระยะเวลาในการตอบกลับข้อมูล รูปแบบการส่งข้อมูล และประเภทข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมายอย่างชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาความล่าช้า ความไม่แน่นอนในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนคดีทุจริต

1.2) กำหนดสิทธิในการเข้าถึงฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการสืบสวน

ปัจจุบันนักสืบสวนคดีทุจริตระดับปฏิบัติการยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของรัฐบางประเภทที่จำเป็นต่อการสืบสวนได้โดยตรง จึงควรพิจารณากำหนดสิทธิในการเข้าถึงฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร หรือข้อมูลของรัฐประเภทอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และหลักความจำเป็น โดยกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลตามระดับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีระบบบันทึกการเข้าถึงข้อมูล เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการสืบสวนและลดขั้นตอนการประสานงานที่ไม่จำเป็น โดยยังคงรักษามาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1.3) ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการขอข้อมูล เอกสาร และพยานหลักฐาน

ในด้านการขอข้อมูล เอกสาร และพยานหลักฐานเพื่อประกอบการสืบสวน ปัจจุบันนักสืบสวนคดีทุจริตไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการเรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรง แต่ต้องอาศัยการประสานงานและการขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติมักประสบปัญหาความล่าช้า การได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือการปฏิเสธการให้ข้อมูลโดยอ้างข้อจำกัดทางกฎหมายหรือระเบียบภายในของหน่วยงาน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการสืบสวนข้อเท็จจริง ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ช. ควรศึกษาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกลไกทางกฎหมายในการขอข้อมูล เอกสาร และพยานหลักฐานที่จำเป็นต่อการสืบสวนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หากพบว่าข้อจำกัดของกฎหมายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการปฏิบัติงาน อาจพิจารณาเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อกำหนดอำนาจหรือกลไกทางกฎหมายที่เหมาะสม โดยต้องคำนึงถึงหลักความจำเป็น ความได้สัดส่วน และการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่เกี่ยวข้องควบคู่กันไป

1.4) การแสวงหาข้อเท็จจริงเชิงลึกและการใช้เทคนิคการสืบสวนภาคสนาม

ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าการติดตามความเคลื่อนไหว การเฝ้าสังเกตการณ์ และการสะกดรอยบุคคลเป้าหมาย เป็นเทคนิคการสืบสวนพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริง การยืนยันพฤติการณ์ และการเชื่อมโยงเครือข่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต โดยเฉพาะคดีที่มีความซับซ้อนหรือมีการกระทำเป็นเครือข่าย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดฐานอำนาจ ขอบเขต และวิธีการปฏิบัติของนักสืบสวนคดีทุจริตในเรื่องดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความกังวลเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการนำข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่ได้มาใช้ประกอบการดำเนินคดี ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ช. ควรพิจารณาศึกษาและพัฒนากรอบกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้เทคนิคการสืบสวนในลักษณะการติดตามเฝ้าสังเกตการณ์ และสะกดรอยบุคคล โดยกำหนดเงื่อนไข ขอบเขต วัตถุประสงค์ และกระบวนการอนุมัติที่เหมาะสม ตลอดจนกำหนดกลไกกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้อำนาจอย่างรัดกุม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักความจำเป็นและได้สัดส่วน ขณะเดียวกันยังคงคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ในระยะยาวอาจพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดฐานอำนาจทางกฎหมายสำหรับการใช้เทคนิคการสืบสวนพิเศษบางประเภทที่มีความจำเป็นต่อการตรวจสอบคดีทุจริตที่มีความซับซ้อน มีมูลค่าความ

เสียหายสูง หรือมีการกระทำความผิดเป็นเครือข่าย ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้การควบคุม ตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยองค์กรหรือบุคคลที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันการใช้อำนาจเกินขอบเขตและสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน

1.5) การเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า การเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นข้อจำกัดสำคัญประการหนึ่งของการสืบสวนคดีทุจริต โดยเฉพาะในคดีที่มีลักษณะเป็นเครือข่าย มีการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร หรือมีการปกปิดเส้นทางการกระทำความผิด ส่งผลให้การรวบรวมพยานหลักฐานเป็นไปด้วยความยากลำบากและใช้ระยะเวลานาน ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ช. ควรศึกษาความเหมาะสมในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อกำหนดกลไกในการเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นต่อการสืบสวนคดีทุจริต โดยอาจกำหนดให้พนักงานไต่สวน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินคดี มีอำนาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อและมีความจำเป็นต่อการรวบรวมพยานหลักฐาน เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นมาตรการที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จึงควรผูกการใช้อำนาจไว้กับผู้ที่กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินคดีโดยตรง ส่วนนักสืบสวนคดีทุจริตสามารถทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเบื้องต้น รวมทั้งจัดทำข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนการยื่นคำร้องต่อศาลของพนักงานไต่สวน ทั้งนี้ การใช้อำนาจต้องอยู่ภายใต้หลักความจำเป็น ความได้สัดส่วน และการควบคุมของศาล รวมทั้งมีกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจอย่างรัดกุม เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการที่กฎหมายไทยได้กำหนดไว้สำหรับการสืบสวนคดีอาญาร้ายแรงบางประเภท เช่น คดียาเสพติด คดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และคดีเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้มาตรการพิเศษในการแสวงหาพยานหลักฐานได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากศาลและอยู่ภายใต้การตรวจสอบตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างประโยชน์สาธารณะในการปราบปรามการทุจริตกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชน

2) พัฒนารูปแบบการสืบสวนเชิงกลยุทธ์

สำนักงาน ป.ป.ช. ควรพัฒนารูปแบบการดำเนินงานด้านการสืบสวนจากการสืบสวนแบบดั้งเดิมที่ตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนหรือการมอบหมายงานเป็นหลัก ไปสู่การสืบสวนเชิงกลยุทธ์ควบคู่กับการสืบสวนแบบดั้งเดิม โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การติดตามแนวโน้มความเสี่ยงด้านการทุจริต การเฝ้าระวังพื้นที่หรือภารกิจที่มีความเสี่ยงสูง และการใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อค้นหาและป้องกันการทุจริตเชิงรุกก่อนที่จะเกิดความเสียหายร้ายแรงแก่รัฐ ทั้งนี้ ควรส่งเสริมการพัฒนาระบบข่าวกรองด้านการทุจริตให้เป็นกลไกสนับสนุนการสืบสวน โดยบูรณาการข้อมูลจากแหล่งข่าว การวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร ข้อมูลจากสื่อสาธารณะ ข้อมูลจากผู้แจ้งเบาะแส และข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ระบุบุคคลหรือเครือข่ายที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต และสนับสนุนการกำหนดเป้าหมายการสืบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ควรให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการสืบสวนอย่างเป็นระบบ ทั้งเครือข่ายแหล่งข่าว ผู้ให้ข้อมูล ผู้แจ้งเบาะแส ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การเข้าถึงข้อเท็จจริงในพื้นที่ และการสนับสนุนการสืบสวนคดีทุจริตที่มีความซับซ้อน โดยควรกำหนดมาตรการคุ้มครองแหล่งข่าวและผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งจัดให้มีงบประมาณและกลไกสนับสนุนที่เหมาะสม เพื่อสร้างความต่อเนื่องและความยั่งยืนของเครือข่ายข่าวกรองด้านการทุจริต

5.4.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงาน ป.ป.ช. ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสืบสวนให้มีความเชื่อมโยง บูรณาการ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า ผู้ปฏิบัติงานยังประสบปัญหาด้านการเข้าถึงข้อมูล การสืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่ง การตรวจสอบความสัมพันธ์ของบุคคล และการเชื่อมโยงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต ส่งผลให้การสืบสวนใช้ระยะเวลานาน เกิดความซ้ำซ้อนในการตรวจสอบข้อมูล และไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

1.1) ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการสืบสวน เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนคดีทุจริตไว้ในระบบเดียวกัน โดยเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ป.ป.ช. เช่น ข้อมูลบุคคล ข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลทรัพย์สินและหนี้สิน ข้อมูลคดีเดิม ตลอดจนข้อมูลข่าวสารและเบาะแสที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและลดการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ดังตัวอย่างระบบ CRIMES ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1.2) ควรพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสืบสวนและเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้มีความทันสมัยและรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะระบบวิเคราะห์ความเชื่อมโยงข้อมูลอย่างโปรแกรม i2 Analyst's Notebook ซึ่งปัจจุบันยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพ การเชื่อมโยงข้อมูล และความสามารถในการรองรับข้อมูลจำนวนมาก ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้เวลาในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเองเป็นจำนวนมาก การพัฒนาระบบดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการตรวจสอบความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ความสัมพันธ์ทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ทางการเมือง การวิเคราะห์เครือข่ายการทุจริต และการวิเคราะห์เส้นทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.3) ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคคลเป้าหมายด้านการสืบสวน (BI) ในลักษณะฐานข้อมูลกลางขององค์กร เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บ บริหารจัดการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนร่วมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เนื่องจากปัจจุบันแต่ละหน่วยงานมีการจัดทำฐานข้อมูลบุคคลเป้าหมายขึ้นใช้เองตามภารกิจและความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้รูปแบบข้อมูลแตกต่างกัน ขาดมาตรฐานกลาง และไม่สามารถเชื่อมโยงหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

1.4) ควรส่งเสริมการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) มาใช้สนับสนุนการสืบสวน เช่น การค้นหารูปแบบความผิดปกติของข้อมูล การวิเคราะห์เครือข่ายบุคคล การจัดลำดับความเสี่ยงของเรื่องร้องเรียน การค้นหาความเชื่อมโยงของข้อมูลจากหลายแหล่ง และการสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อช่วยเพิ่มความรวดเร็ว ความแม่นยำ และประสิทธิภาพในการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงาน

2) พัฒนาการประสานงานระหว่างฝ่ายสืบสวนและฝ่ายไต่สวน

สำนักงาน ป.ป.ช. ควรพัฒนาระบบการประสานงานระหว่างฝ่ายสืบสวนและฝ่ายไต่สวนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้นของการดำเนินคดี ผ่านการประชุมร่วมเพื่อกำหนดประเด็นสืบสวน วัตถุประสงค์ ขอบเขตการแสวงหาพยานหลักฐาน ระยะเวลาดำเนินการ และผลลัพธ์ที่คาดหวัง รวมทั้งร่วมกันจัดทำแผนการสืบสวนในคดีที่มีความสำคัญหรือมีความซับซ้อน เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกัน ลดความซ้ำซ้อนของการปฏิบัติงาน และสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ควรจัดทำแบบฟอร์มการมอบหมายงานและแบบฟอร์มการรายงานผลการสืบสวนที่มีมาตรฐานเดียวกัน โดยระบุประเด็นสืบสวน วัตถุประสงค์ ขอบเขตข้อมูล ระยะเวลาดำเนินการ

และผลการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การติดตามความก้าวหน้า การส่งต่อข้อมูล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสืบสวนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3) สนับสนุนเครื่องมือ เทคโนโลยี และอุปกรณ์

สำนักงาน ป.ป.ช. ควรสนับสนุนเครื่องมือ เทคโนโลยี และอุปกรณ์เฉพาะทางให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจริง เช่น กล้องบันทึกภาพและวิดีโอความละเอียดสูง กล้องถ่ายภาพระยะไกล อุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง เครื่องระบุตำแหน่งพิกัด (GPS) อุปกรณ์ดักจับสัญญาณ อากาศยานไร้คนขับ (Drone) รองรับการถ่ายทอดภาพแบบเรียลไทม์ ซูมระยะไกล และปฏิบัติงานในพื้นที่เข้าถึงยาก คอมพิวเตอร์พกพา และอุปกรณ์สื่อสาร รวมถึงยานพาหนะที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และลักษณะภารกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์พฤติการณ์ และติดตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4) ส่งเสริมการใช้ระเบียบเงินราชการลับ

ปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการแก้ไขระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการใช้เงินราชการลับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2569 โดยเพิ่มนิยาม "การปฏิบัติการในทางลับ" และขยายขอบเขตค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่ายได้ครอบคลุมงานติดตาม สะกดรอย สืบสวน งานปฏิบัติการพิเศษ งานติดตามบุคคลตามหมายจับ งานคุ้มครองพยาน ค่าใช้จ่ายด้านแหล่งข่าว ค่าอุปกรณ์สื่อสาร ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการในทางลับแล้ว ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ช. ควรส่งเสริมและสนับสนุนการนำระเบียบและมาตรการด้านงบประมาณสำหรับภารกิจสืบสวนไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการสืบสวนและการปฏิบัติการในทางลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากระเบียบที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้อง คล่องตัว และสอดคล้องกับลักษณะงานสืบสวนที่ต้องอาศัยความรวดเร็วและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน

5) พัฒนาศักยภาพนักสืบสวน

สำนักงาน ป.ป.ช. ควรพัฒนาศักยภาพนักสืบสวนคดีทุจริตอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับลักษณะภารกิจและความท้าทายของการสืบสวนคดีทุจริต เช่น การสืบสวนเชิงลึก การวิเคราะห์เส้นทางการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้เทคโนโลยีสืบสวน การซักถามพยาน การจัดซื้อจัดจ้าง การเงินการบัญชี และกฎหมายเฉพาะทาง รวมทั้งควรใช้รูปแบบการฝึกอบรมจากกรณีศึกษาจริง การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง และการฝึกปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสืบสวนและบังคับใช้กฎหมาย เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติงาน เช่น กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) และกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ในด้านการสืบสวนภาคสนาม การหาข่าว การติดตามบุคคล และการรวบรวมพยานหลักฐาน หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในด้านการสืบสวนคดีพิเศษ การวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล และการบริหารคดีที่มีความซับซ้อน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ในด้านการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินและการติดตามเส้นทางการเงิน

นอกจากนี้ ควรส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านข่าวกรอง และองค์กรระหว่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสืบสวนและการต่อต้านการทุจริต เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคนิคการสืบสวนที่สอดคล้องกับรูปแบบการทุจริตที่มีความซับซ้อนในปัจจุบัน

5.4.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป

1) ควรศึกษาผลกระทบของข้อจำกัดด้านกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของนักสืบสวนคดีทุจริตในเชิงลึก โดยเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่มีภารกิจสืบสวนอื่น เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อพิจารณาว่าควรกำหนดขอบเขตอำนาจของนักสืบสวนคดีทุจริตอย่างไรให้เหมาะสมกับภารกิจและไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน

2) ควรศึกษารูปแบบระบบฐานข้อมูลกลางด้านการสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยเฉพาะแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลภายในและภายนอกหน่วยงาน การกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการนำเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในการสนับสนุนการสืบสวนคดีทุจริต

3) ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสนับสนุนการสืบสวน เช่น งบประมาณ เครื่องมือเทคโนโลยี ภาระงาน และการเข้าถึงข้อมูล กับผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภารกิจสืบสวน เพื่อให้สามารถระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของงานสืบสวนได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้จัดทำแผนภาพสรุปข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ดังปรากฏในแผนภาพที่ 5.1

แผนภาพที่ 5.1 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน



บรรณานุกรม

ภาษาไทย

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560. (2560, 17 สิงหาคม) *ราชกิจจานุเบกษา,* เล่ม 134 ตอนที่ 85 ก. หน้า 6-15.

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น หรือในระดับที่ต่ำลงไปในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2567. (2567, 22 มีนาคม). *ราชกิจจานุเบกษา,* เล่ม 141 ตอนที่ 15 ก. หน้า 1-374.

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. 2560. (2560, 16 ตุลาคม). *ราชกิจจานุเบกษา,* เล่ม 134 ตอนที่ 109 ก. หน้า 3-10.

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567. (2567, 30 เมษายน). *ราชกิจจานุเบกษา,* เล่ม 141 ตอนที่ 26 ก. หน้า 16-17.

กรมสอบสวนคดีพิเศษ. (2568). *แผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568.*

กรมสอบสวนคดีพิเศษ. (ม.ป.ป.). *ลักษณะของคดีพิเศษ.* https://www.dsi.go.th/Files/CommitteeDSI/3.%20ลักษณะของคดีพิเศษ.pdf

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง. (ม.ป.ป.). *โครงสร้างกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.).* https://drive.google.com/file/d/1yiMAEpXrY8IKGlOnEDWN6WBtb5JnoLjV/view

ณัฐพงศ์ ย่องบุตร. (2558). *ความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองกำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง* [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]. NIDA Wisdom Repository. https://repository.nida.ac.th/items/762cb077-f424-4935-b8f7-3ec15468dc6f

ดิฐภัทร บวรชัย. (2562). *การจัดการความรู้งานสืบสวนที่เป็น Best Practice ของสุดยอดนักสืบยุค 4.0.* สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

ติน ปรัชญพฤทธิ์. (2548). *ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์* (พิมพ์ครั้งที่ 7 ฉบับเพิ่มเติม). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ทิพาวดี เมฆสวรรค์. (2538). *การส่งเสริมประสิทธิภาพในระบบราชการ.* สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

นิติธรรม ศุนาลัย. (2565). องค์ประกอบของการสืบสวนที่มีประสิทธิภาพ. *วารสารอาชญาวิทยาและสังคมศาสตร์, 4*(2), 4 – 11.

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2561. (2561, 9 พฤศจิกายน). *ราชกิจจานุเบกษา,* เล่ม 135 ตอนที่ 91 ก. หน้า 5-84.

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566. (2566, 12 มิถุนายน). *ราชกิจจานุเบกษา,* เล่ม 140 ตอนที่ 35 ก. หน้า 31-35.

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2568. (2568, 20 ตุลาคม). *ราชกิจจานุเบกษา,* เล่ม 142 ตอนที่ 68 ก. หน้า 1-63.

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477. (2478, 10 มิถุนายน). *ราชกิจจานุเบกษา*. เล่ม 52. หน้า 598-721.

ปรัชญา เวสารัชช์. (2529). การบริหารงานบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชา. ใน *การบรรยายเรื่อง "บทบาทผู้บริหารสถาบันข้าราชการพลเรือนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน"*. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547. (2547, 19 มกราคม 2547). *ราชกิจจานุเบกษา,* เล่ม 121 ตอนที่ 8 ก. หน้า 1-15.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561. (2561, 21 กรกฎาคม). *ราชกิจจานุเบกษา,* เล่ม 135 ตอนที่ 52 ก. หน้า 1-79.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568. (2568, 5 มิถุนายน). *ราชกิจจานุเบกษา,* เล่ม 142 ตอนที่ 38 ก. หน้า 1-4.

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551. (2551, 24 มกราคม). *ราชกิจจานุเบกษา,* เล่ม 125 ตอนที่ 21 ก. หน้า 1-24.

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2568. (2568, 18 กุมภาพันธ์). *ราชกิจจานุเบกษา,* เล่ม 142 ตอนที่ 7 ก. หน้า 5-27.

พิทยา บวรวัฒนา. (2552). *ทฤษฎีองค์การสาธารณะ* (พิมพ์ครั้งที่13). ศักดิ์โสภา.

ไพโรจน์ ศรีบุญนาค. (2562). *ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร*. [สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง]. Ramkhamhaeng University Library. https://www.lib.ru.ac.th

ภรณี กีร์ติบุตร. (2529). *การประเมินประสิทธิผลขององค์การ.* โอเดี่ยนสโตร์.

ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น และปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2565. (2565, 8 เมษายน). *ราชกิจจานุเบกษา.* เล่ม 139 ตอนที่ 21 ก. หน้า 20-37.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. (2560, 6 เมษายน). *ราชกิจจานุเบกษา.* เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก. หน้า 1-90.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). *พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542*. นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.

วรเดช จันทศร. (2539). *4 ทศวรรษรัฐประศาสนศาสตร์*. คณะรัฐประศาสตรศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

วิทยา ด่านธำรงกูล. (2546). *การบริหาร.* เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น.

วีรพันธ์ สีเหมือนทอง. (2562). *บทบาทและอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ.* [สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]. STOUIR. https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/3026

ศิรินันท์ วัฒนศิริธรรม, พรสวรรค์ ประเทสัง, สุริยน วงศ์สุจริต, และศักรินทร์ นิลรัตน์. (2564). *รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการประเมินกระบวนการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.* สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

ศิรินันท์ วัฒนศิริธรรม, พรสวรรค์ ประเทสัง, สุริยน วงศ์สุจริต, ศักรินทร์ นิลรัตน์, และศิรินทิพย์ แสงมิ่ง. (2567). *รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่อง "ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการไต่สวนทุจริต ภายใต้กรอบระยะเวลาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561"*. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

ศุภชัย ยาวะประภาษ. (2552). *นโยบายสาธารณะ* (พิมพ์ครั้งที่8). สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สัญญา สัญญาวิวัฒน์. (2544). *ทฤษฎีองค์กรประสิทธิภาพ.* คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2552ก). *หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ*. https://www.ocsc.go.th/?post_type=laws&p=57864

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2552ข). *มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (สายงานประเภทวิชาการ).* https://knowledge.ocsc.go.th/th/standard-position/officer/

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2565). *คู่มือการบริหารผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน.*

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2566). *แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2566*.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2567). *คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : ภาพรวมระบบบริหารผลงาน และระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ* https://www.ocsc.go.th/?post_type=knowledge&p=9086

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ. (ม.ป.ป.). *ความเป็นมา.* https://www.pacc.go.th/home/about/12

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. (2565). *การรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....* (ฉบับประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น).

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. (2567). *คู่มือการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับของสำนักงาน ป.ป.ช.*

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. (2568). *รายงานแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนคดีทุจริต.*

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. (2569). *มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช.*

สำนักงานอัยการสูงสุด. (2564). *พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556.* https://www3.ago.go.th/legald/wp-content/uploads/2021/11/3_Last.pdf

สุพจน์ ทรายแก้ว. (2545). *การจัดการภาครัฐแนวใหม่* (พิมพ์ครั้งที่ 2). เทียนวัฒนา.

สุพัตรา แผนวิชิต (ม.ป.ป.). *ชุดวิชา 41719 กฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมในประเทศและข้ามชาติที่สำคัญ หน่วยที่ 5 การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ* [เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์]. สาขาวิชานิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

อุทัย หิรัญโต. (2525). *เทคนิคการบริหาร.* ทิพย์อักษรการพิมพ์.

อุทัย หิรัญโต. (2531). *หลักการบริหารงานบุคคล* (พิมพ์ครั้งที่ 2). โอเดี่ยนสโตร์.

เอก อังสนานนท์. (2549). *การสืบสวนและการสอบสวน CRIMINAL PROCESS LW 443.* สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ภาษาอังกฤษ

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, *3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Certo, S. C. (2000). *Modern management* (8th ed.). Prentice Hall.

Gross, B. M. (1972). What are your organization's objectives? A general systems approach to planning. In W. R. Lorsch (Ed.), *Concept and controversy in organizational behavior* (pp. 302–310). Goodyear Publishing.

Millet, J. D. (1954). *Management in the public service*. McGraw-Hill.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). *Glossary of key terms in evaluation and results-based management* (2nd ed., DCD/DAC/EV(2022)2). OECD. https://one.oecd.org/document/DCD/DAC/EV(2022)2/en/pdf

Peterson, E., & Plowman, E. G. (1989). *Business organization and management.* Richard D. Irwin.

Simon, H. A. (1980). *The role of leader in public administration*. Macmillan.

W.K. Kellogg Foundation. (2004). *Logic model development guide.* https://www.nj.gov/state/assets/pdf/ofbi/kellogg-foundation-logic-model-development-guide.pdf

United Nations. (n.d.). *Controlled delivery operations*. https://syntheticdrugs.unodc.org/syntheticdrugs/en/advancedinvestigativetechniques/controlled-deliveries.html

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 – 5

ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 – 5

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง กำหนดส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 – 5 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ได้กำหนดให้กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 – 5 รับผิดชอบเรื่องกล่าวหาร้องเรียนของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น ดังนี้

1. กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 รับผิดชอบส่วนราชการในสังกัดกลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคง ได้แก่

1) กระทรวงกลาโหม
2) กระทรวงการต่างประเทศ
3) กระทรวงมหาดไทย
4) กระทรวงยุติธรรม

2. กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 รับผิดชอบส่วนราชการในสังกัดกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจและกลุ่มกระทรวงด้านสังคม

2.1 กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ได้แก่

1) กระทรวงการคลัง
2) กระทรวงพาณิชย์
3) กระทรวงคมนาคม
4) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
6) กระทรวงพลังงาน
7) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
8) กระทรวงอุตสาหกรรม
9) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2.2 กลุ่มกระทรวงด้านสังคม ได้แก่

1) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
3) กระทรวงศึกษาธิการ
4) กระทรวงวัฒนธรรม
5) กระทรวงสาธารณสุข
6) กระทรวงแรงงาน

3. กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 รับผิดชอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่

1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2) การไฟฟ้านครหลวง
3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
5) การประปานครหลวง

6) การประปาส่วนภูมิภาค
7) องค์การจัดการน้ำเสีย
8) การเคหะแห่งชาติ
9) การยาสูบแห่งประเทศไทย
10) โรงงานไพ่
11) องค์การสุรา
12) โรงพิมพ์ตำรวจ
13) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
14) บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
15) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
16) การรถไฟแห่งประเทศไทย
17) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
18) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
19) บริษัท ขนส่ง จำกัด
20) การท่าเรือแห่งประเทศไทย
21) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
22) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
23) สถาบันการบินพลเรือน
24) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
25) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
26) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
27) องค์การตลาด
28) องค์การคลังสินค้า
29) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
30) บริษัท สหโรงแรมและการท่องเที่ยว จำกัด
31) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
32) ธนาคารออมสิน
33) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
34) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
35) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
36) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
37) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
38) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
39) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
40) องค์การสวนพฤกษศาสตร์
41) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
42) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
43) องค์การสะพานปลา

44) สำนักงานธนานุเคราะห์

45) การกีฬาแห่งประเทศไทย

46) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

47) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

48) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

49) องค์การเภสัชกรรม

50) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

51) การยางแห่งประเทศไทย

52) บริษัท บริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

53) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

4. กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4 รับผิดชอบส่วนราชการและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่

1) กรุงเทพมหานคร

2) หน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมอบหมายให้ดำเนินการ

5. กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 รับผิดชอบส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง ทบวง สำนักนายกรัฐมนตรี และองค์การมหาชน ได้แก่

1) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

2) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

3) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

4) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

5) สำนักงบประมาณ

6) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

7) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

8) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

9) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

10) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

11) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

12) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

13) สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

14) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

15) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

16) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

17) สำนักงานราชบัณฑิตยสถาน

18) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

19) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

20) สำนักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

21) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

22) สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
23) ธนาคารแห่งประเทศไทย
24) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
25) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
26) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
27) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
28) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
29) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
30) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
31) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
32) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
33) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
34) สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)
35) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
36) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
37) สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
38) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
39) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
40) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
41) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
42) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
43) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
44) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
45) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
46) สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
47) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
48) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
49) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
50) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
51) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
52) สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
53) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
54) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
55) สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
56) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
57) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
58) สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
59) สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

60) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
61) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
62) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
63) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
64) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
65) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
66) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
67) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
68) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
69) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
70) สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
71) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
72) สถาบันอนุญาโตตุลาการ
73) สำนักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
74) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
75) สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
76) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
77) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
78) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
79) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
80) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
81) สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
82) สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
83) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
84) สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
85) หน่วยงานรัฐอื่น นอกเหนือจากข้อ 1 - 84 ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ และมิใช่รัฐวิสาหกิจ

ภาคผนวก ข
เขตพื้นที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 1 – 9
และ หน้าที่และความรับผิดชอบของนักสืบสวนสอบสวน

เขตพื้นที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 1 – 9

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 1 – 9 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ได้กำหนดเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐทั้ง 9 เขตพื้นที่ไว้ ดังนี้

1. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 1 มีหน้าที่และอำนาจในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ชัยนาท นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรปราการ สระบุรี และอ่างทอง

2. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 2 มีหน้าที่และอำนาจในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และ ระยอง

3. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 3 มีหน้าที่ และอำนาจในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ยโสธร สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

4. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4 มีหน้าที่และอำนาจในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาสารคาม เลย นครพนม ร้อยเอ็ด สกลนคร หนองบัวลำภู หนองคาย อุดรธานี และบึงกาฬ

5. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 มีหน้าที่ และอำนาจในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา แพร่ ลำพูน และลำปาง

6. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 6 มีหน้าที่และอำนาจในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

7. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7 มีหน้าที่และอำนาจในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

8. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 8 มีหน้าที่และอำนาจในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร ภูเก็ต นครศรีธรรมราช พังงา และระนอง

9. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9 มีหน้าที่และอำนาจในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา และสตูล

หน้าที่และความรับผิดชอบของนักสืบสวนสอบสวน สำนักงาน ป.ป.ท.

นักสืบสวนสอบสวนของสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ปฏิบัติงานในกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 – 5 กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 1 – 9 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

หน่วยงาน	กลุ่มงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบของนักสืบสวนสอบสวน
1. กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 - 5	1.1 กลุ่มงานปราบปรามการทุจริต	1.1.1 วิเคราะห์ ตรวจสอบสำนวนคดีตามกฎหมายว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1.1.2 วิเคราะห์สำนวนคดีเบื้องต้น และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการมอบหมายสำนวนคดี 1.1.3 จัดทำสำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริต 1.1.4 ถามปากคำ สืบเสาะ สอบสวน ผู้เกี่ยวข้องกับสำนวนคดี เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลและจัดทำรายงานข้อเท็จจริงในคดีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1.1.5 ติดตามผลการดำเนินการด้านวินัยเจ้าหน้าของรัฐที่ถูกกล่าวหาร้องเรียน หลังจากคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติเห็นชอบตามสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง 1.1.6 ดำเนินการประสานเกี่ยวกับการเสนอสำนวนคดีหรือเรื่องต่อคณะกรรมการของสำนักงาน ป.ป.ท. 1.1.7 ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับสำนวนคดี 1.1.8 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2. กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต	2.1 กลุ่มงานปราบปรามคดีพิเศษ	2.1.1 ร่วมดำเนินการจัดทำสำนวนการกล่าวหาร้องเรียนที่เกี่ยวกับการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการหรือเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ หรือมีการร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวน ทั้งคดีที่เป็นภารกิจหลักและคดีที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2.1.2 วิเคราะห์สำนวนคดีเบื้องต้น และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการมอบหมายสำนวนคดี 2.1.3 ดำเนินการจัดทำรายงานผลการแสวงหา การตรวจสอบข้อเท็จจริง การไต่สวนเบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริต 2.1.4 ดำเนินการบันทึกถ้อยคำพยาน สืบเสาะแสวงหาข้อเท็จจริง ผู้เกี่ยวข้องกับสำนวนคดี เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลและจัดทำรายงานข้อเท็จจริงในคดีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน่วยงาน	กลุ่มงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบของนักสืบสวนสอบสวน
		2.1.5 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามประเด็นที่ได้รับการร้องเรียน ตามภารกิจหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2.1.6 ติดตามผลการดำเนินงานด้านวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหา ร้องเรียน หลังจากคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติเห็นชอบตามสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง 2.1.7 ดำเนินการประสานเกี่ยวกับการเสนอสำนวนคดีหรือเรื่องต่อคณะกรรมการของสำนักงาน ป.ป.ท. 2.1.8 ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับสำนวนคดี 2.1.9 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
	2.2 กลุ่มงานอำนวยการด้านคุ้มครองพยาน	2.2.1 วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล เบาะแส ประวัติ ของผู้ขอรับการคุ้มครองพยาน 2.2.2 ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองพยานหรือบุคคลสำคัญ พร้อมทั้งดำเนินการให้ถูกต้องตามกระบวนการคุ้มครองพยานที่เกี่ยวข้องกับคดีในการกำกับดูแลของสำนักงาน ป.ป.ท. 2.2.3 จัดทำเอกสาร ข้อมูล ในการขอรับค่าตอบแทนให้กับพยาน หรือ ผู้เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร 2.2.4 ติดตาม บุคคล พยาน ตามหนังสือเรียกตัวเป็นพยานที่ถูกหมายศาลและอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. 2.2.5 วิเคราะห์ ศึกษา พัฒนารูปแบบ มาตรการการคุ้มครองพยานเบื้องต้น เพื่อนำมาปรับใช้กับหน่วยงานให้มีความสอดคล้องเหมาะสม 2.2.6 ศึกษากฎหมาย วิธีการ กระบวนการ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน มาตรการต่าง ๆ ในการคุ้มครองพยาน เพื่อนำมาพัฒนางานคุ้มครองพยานและปรับใช้กับหน่วยงาน 2.2.7 จัดทำแผนการคุ้มครองพยานที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบ 2.2.8 อารักขาบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2.2.9 ศึกษาพัฒนา ค้นคว้างานด้านรักษาความปลอดภัยภายในองค์กร ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 2.2.10 เสนอแนะ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ วิธีการ ข้อบังคับ ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ที่เห็นว่าต้องปรับปรุงแก้ไข ต่อผู้บังคับบัญชา 2.2.11 จัดทำสถิติข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานของกลุ่มงาน 2.2.12 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
	2.3 กลุ่มงานอำนวยการด้านการข่าว	2.3.1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ เกี่ยวกับระบบการสืบสวนสอบสวนด้านการข่าวและข่าวกรองที่เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ 2.3.2 ค้นหา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ จากแหล่งเปิดหรือแหล่งข่าวปิด เพื่อนำไป

หน่วยงาน	กลุ่มงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบของนักสืบสวนสอบสวน
		วิเคราะห์ ประมวลผล จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาในการวางแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2.3.3 แสวงหาข้อเท็จจริง รวบรวมข้อมูล พยานหลักฐานในเบื้องต้น กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระทำการทุจริตในภาครัฐ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อให้ทราบรายละเอียดแห่งความผิดหรือเพื่อหาข้อพิสูจน์ความผิด 2.3.4 สร้างแหล่งข่าวและปฏิบัติงานการหาข่าวในการทุจริตในภาครัฐ เพื่อให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง เบาะแส พยานหลักฐาน เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ 2.3.5 จัดทำทะเบียนแหล่งข่าว ที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน 2.3.6 จัดทำฐานข้อมูลการข่าวของสำนักงาน ป.ป.ท. และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการสืบค้น ตรวจสอบข้อมูลบุคคล 2.3.7 ติดตาม ตรวจสอบ และประมวลผลข้อมูล ข่าวสารการทุจริตในภาครัฐ เพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา 2.3.8 จัดทำสถิติ ฐานข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับงานข่าว เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการดำเนินงาน 2.3.9 จัดทำระบบฐานข้อมูลการข่าวรวมของสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลของหน่วยงานอื่น ๆ 2.3.10 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
	2.4 กลุ่มงานอำนวยการและกำกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	2.4.1 แสวงหาข้อเท็จจริง ข้อมูลพยานหลักฐาน ตรวจสอบข้อมูล ตามที่ได้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหรือดำเนินงานที่ก่อให้เกิดความเดือนร้อนแก่ผู้ใช้บริการหรือประชาชน และส่อไปในทางทุจริตในภาครัฐ 2.4.2 จัดทำรายงานที่ได้จากการแสวงหาตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูล หลักฐาน ทั้งเสนอความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาดำเนินการต่อหน่วยงานของรัฐที่ทำให้เกิดความเดือนร้อนแก่ผู้ใช้บริการหรือประชาชน และส่อไปในทางทุจริตในภาครัฐ 2.4.3 จัดทำเอกสาร รายงานผลการพิจารณาจากการแสวงหาข้อเท็จจริง กรณีที่หน่วยงานของรัฐมีวิธีปฏิบัติหรือการดำเนินงานที่เป็นเหตุให้เกิดความเดือนร้อนแก่ผู้ใช้บริการหรือประชาชนและพบว่ามีมูลส่อไปในทางทุจริตในภาครัฐ เสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อพิจารณาสั่งการ 2.4.4 ดำเนินการติดตาม การแจ้งผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานราชการ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. ได้มีมติให้แจ้งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐรับทราบเหตุที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมีวิธีปฏิบัติ หรือการดำเนินงานที่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อน

หน่วยงาน	กลุ่มงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบของนักสืบสวนสอบสวน
		แก่ผู้ใช้บริการหรือประชาชน และส่อไปในทางทุจริตในภาครัฐ และให้ดำเนินการ ตรวจสอบ แก้ไข 2.4.5 จัดทำรายงานเสนอความคิดเห็น หลังจากที่ได้แจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่มีวิธีปฏิบัติหรือดำเนินการเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้บริการหรือประชาชน และส่อไปในทางทุจริตในภาครัฐ ที่ไม่ดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขวิธีการปฏิบัติในระยะเวลาที่กำหนด 2.4.6 ติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานต่าง ๆ 2.4.7 อำนวยการสนับสนุนกลุ่มงานปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 2.4.8 จัดเก็บข้อมูล สถิติ ที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน 2.4.9 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
3. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 1 - 9	3.1 กลุ่มงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	3.1.1 ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการวิเคราะห์ ตรวจสอบเรื่องกล่าวหาร้องเรียน ตามกฎหมายว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.1.2 ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่รัฐ 3.1.3 จัดทำรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐาน เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 3.1.4 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ รวบรวมพัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนและวิธีการสืบสวนสอบสวน 3.1.5 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ภาคผนวก ค
เขตอำนาจความรับผิดชอบของส่วนราชการภายใน บก.ปปป.

หน่วยงาน	เขตอำนาจรับผิดชอบ	
กองกำกับการ 1	กรุงเทพมหานคร	
กองกำกับการ 2	1. ตำรวจภูธรภาค 1 (9 จังหวัด) ได้แก่ (1) จังหวัดชัยนาท (2) จังหวัดนนทบุรี (3) จังหวัดปทุมธานี (4) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (5) จังหวัดลพบุรี (6) จังหวัดสมุทรปราการ (7) จังหวัดสระบุรี (8) จังหวัดสิงห์บุรี (9) จังหวัดอ่างทอง	2. ตำรวจภูธรภาค 2 (8 จังหวัด) ได้แก่ (1) จังหวัดจันทบุรี (2) จังหวัดฉะเชิงเทรา (3) จังหวัดชลบุรี (4) จังหวัดตราด (5) จังหวัดนครนายก (6) จังหวัดปราจีนบุรี (7) จังหวัดระยอง (8) จังหวัดสระแก้ว
กองกำกับการ 3	1. ตำรวจภูธรภาค 3 (8 จังหวัด) ได้แก่ (1) จังหวัดชัยภูมิ (2) จังหวัดนครราชสีมา (3) จังหวัดบุรีรัมย์ (4) จังหวัดยโสธร (5) จังหวัดศรีสะเกษ (6) จังหวัดสุรินทร์ (7) จังหวัดอำนาจเจริญ (8) จังหวัดอุบลราชธานี	2. ตำรวจภูธรภาค 4 (12 จังหวัด) ได้แก่ (1) จังหวัดกาฬสินธุ์ (2) จังหวัดขอนแก่น (3) จังหวัดนครพนม (4) จังหวัดมหาสารคาม (5) จังหวัดมุกดาหาร (6) จังหวัดร้อยเอ็ด (7) จังหวัดเลย (8) จังหวัดสกลนคร (9) จังหวัดหนองคาย (10) จังหวัดหนองบัวลำภู (11) จังหวัดอุดรธานี (12) จังหวัดบึงกาฬ
กองกำกับการ 4	1. ตำรวจภูธรภาค 5 (8 จังหวัด) ได้แก่ (1) จังหวัดเชียงราย (2) จังหวัดเชียงใหม่ (3) จังหวัดน่าน (4) จังหวัดพะเยา (5) จังหวัดแพร่ (6) จังหวัดแม่ฮ่องสอน (7) จังหวัดลำปาง (8) จังหวัดลำพูน	2. ตำรวจภูธรภาค 6 (9 จังหวัด) ได้แก่ (1) จังหวัดกำแพงเพชร (2) จังหวัดตาก (3) จังหวัดนครสวรรค์ (4) จังหวัดพิจิตร (5) จังหวัดพิษณุโลก (6) จังหวัดเพชรบูรณ์ (7) จังหวัดสุโขทัย (8) จังหวัดอุตรดิตถ์ (9) จังหวัดอุทัยธานี
กองกำกับการ 5	1. ตำรวจภูธรภาค 7 (8 จังหวัด) ได้แก่ (1) จังหวัดกาญจนบุรี (2) จังหวัดนครปฐม	2. ตำรวจภูธรภาค 8 (7 จังหวัด) ได้แก่ (1) จังหวัดกระบี่ (2) จังหวัดชุมพร

หน่วยงาน	เขตอำนาจรับผิดชอบ	
	(3) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (4) จังหวัดเพชรบุรี (5) จังหวัดราชบุรี (6) จังหวัดสมุทรสงคราม (7) จังหวัดสมุทรสาคร (8) จังหวัดสุพรรณบุรี	(3) จังหวัดนครศรีธรรมราช (4) จังหวัดพังงา (5) จังหวัดภูเก็ต (6) จังหวัดระนอง (7) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กองกำกับการ 6	ตำรวจภูธรภาค 9 (7 จังหวัด) ได้แก่ (1) จังหวัดสงขลา (2) จังหวัดสตูล (3) จังหวัดตรัง (4) จังหวัดพัทลุง (5) จังหวัดยะลา (6) จังหวัดปัตตานี (7) จังหวัดนราธิวาส	

ภาคผนวก ง
แบบสอบถาม

สำหรับนักสืบสวนคดีทุจริต



แบบสอบถาม
การดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของภารกิจปราบปรามการทุจริต

<u>คำชี้แจง</u>

1. แบบสอบถามฉบับนี้สร้างขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค ของภารกิจสืบสวน สำนักงาน ป.ป.ช. ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของภารกิจปราบปรามการทุจริต อันนำมาสู่การจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง “การประเมินผลการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช.”

2. ขอความกรุณาท่านตอบคำถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง ซึ่งข้อมูลที่ท่านตอบในแบบสอบถามจะเป็นความลับ และนำเสนอในภาพรวมเท่านั้น

3. แบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 การดำเนินงานในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของภารกิจปราบปรามการทุจริต ในรอบ 3 ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568) ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของภารกิจปราบปรามการทุจริต และส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต

<u>นิยามศัพท์</u>

การสนับสนุนการปฏิบัติงานของภารกิจปราบปรามการทุจริต หมายถึง การที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายให้สนับสนุนการปฏิบัติงานของภารกิจปราบปรามการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น ขั้นตอนการไต่สวน และขั้นตอนหลังจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด เช่น การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง การติดตามบุคคลตามหมายจับ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

<u>คำชี้แจง</u>: โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน ☐ หรือเติมข้อมูลในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน

1. หน่วยงานที่สังกัด

☐ 1. สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ ☐ 2. ส่วนภูมิภาค/จังหวัด โปรดระบุ .....

2. เพศ

☐ 1. ชาย ☐ 2. หญิง

3. อายุ

☐ 1. 21-30 ปี ☐ 2. 31-40 ปี
☐ 3. 41-50 ปี ☐ 4. ตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป

4. ระดับการศึกษาสูงสุด

☐ 1. ปริญญาตรี สาขา โปรดระบุ .....
☐ 2. ปริญญาโท สาขา โปรดระบุ .....
☐ 3. ปริญญาเอก สาขา โปรดระบุ .....
☐ 4. อื่น ๆ (เช่น เนติบัณฑิตไทย) โปรดระบุ.....

5. ระดับตำแหน่ง

☐ 1. ปฏิบัติการ ☐ 2. ชำนาญการ

☐ 3. ชำนาญการพิเศษ ☐ 4. เชี่ยวชาญ

6. อายุงาน/ประสบการณ์ด้านการสืบสวน ก่อนมาปฏิบัติงานสืบสวนที่สำนักงาน ป.ป.ช. ..... ปี (ถ้ามี)

7. อายุงาน/ประสบการณ์ด้านการสืบสวนที่สำนักงาน ป.ป.ช. ..... ปี

ส่วนที่ 2 การดำเนินงานในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของภารกิจปราบปรามการทุจริต ในรอบ 3 ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568)

<u>คำชี้แจง</u>: โปรดเติมข้อมูลในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ลักษณะงานที่ดำเนินการ	ปีงบประมาณ		
	2566	2567	2568
1. การตรวจสอบข้อเท็จจริงตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย			
1.1 การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/กล่าวหา ในชั้นต้น	.....ครั้ง/ปี	.....ครั้ง/ปี	.....ครั้ง/ปี
1.2 การตรวจสอบ/สืบค้นข้อมูลบุคคล	.....ครั้ง/ปี	.....ครั้ง/ปี	.....ครั้ง/ปี
1.3 การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางเครือญาติ	.....ครั้ง/ปี	.....ครั้ง/ปี	.....ครั้ง/ปี
1.4 การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางผลประโยชน์	.....ครั้ง/ปี	.....ครั้ง/ปี	.....ครั้ง/ปี
1.5 การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางการเมือง	.....ครั้ง/ปี	.....ครั้ง/ปี	.....ครั้ง/ปี
1.6 การตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคล หรือพฤติกรรมแห่งการกระทำ หรือแผนประทุษกรรม	.....ครั้ง/ปี	.....ครั้ง/ปี	.....ครั้ง/ปี
1.7 การร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง/สอบปากคำบุคคล	.....ครั้ง/ปี	.....ครั้ง/ปี	.....ครั้ง/ปี
1.8 การสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคล/บุคคล	.....ครั้ง/ปี	.....ครั้ง/ปี	.....ครั้ง/ปี
1.9 การตรวจสอบในประเด็นอื่น ๆ เช่น ทรัพย์สิน สถานที่ ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ฯลฯ	.....ครั้ง/ปี	.....ครั้ง/ปี	.....ครั้ง/ปี
2. การสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทุจริตตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ม.49)	.....ครั้ง/ปี	.....ครั้ง/ปี	.....ครั้ง/ปี
3. การจัดทำฐานข้อมูลการสืบสวนของบุคคลเป้าหมาย (BI : Background Investigation)	.....ครั้ง/ปี	.....ครั้ง/ปี	.....ครั้ง/ปี
4. การตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลเพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบไต่สวน	.....ครั้ง/ปี	.....ครั้ง/ปี	.....ครั้ง/ปี
5. การตรวจสอบข้อเท็จจริงในการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยาน	.....ครั้ง/ปี	.....ครั้ง/ปี	.....ครั้ง/ปี
6. การสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ	.....ครั้ง/ปี	.....ครั้ง/ปี	.....ครั้ง/ปี
7. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โปรดระบุ			
7.1	.....ครั้ง/ปี	.....ครั้ง/ปี	.....ครั้ง/ปี
7.2	.....ครั้ง/ปี	.....ครั้ง/ปี	.....ครั้ง/ปี
7.3	.....ครั้ง/ปี	.....ครั้ง/ปี	.....ครั้ง/ปี

ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของภารกิจปราบปรามการทุจริต
<u>คำชี้แจง</u>: โปรดเติมข้อมูลในช่องว่าง และทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน ☐ ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของภารกิจปราบปรามการทุจริต	ระดับของปัญหาอุปสรรค				
	มาก ที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย ที่สุด
● **ด้านลักษณะงานของฝ่ายสืบสวน**					
1. การตรวจสอบข้อเท็จจริงตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย 1.1 การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/กล่าวหา ในชั้นต้น โปรดระบุ<u>ปัญหา อุปสรรค</u> พร้อมทั้งประเมินระดับของปัญหา อุปสรรค (ถ้าไม่มีปัญหา อุปสรรค โปรดข้ามไปข้อถัดไป) 1.1.1..... ..... 1.1.2..... ..... 1.1.3..... ..... โปรดระบุ<u>ข้อเสนอแนะ</u>ในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค					
1.2 การตรวจสอบ/สืบค้นข้อมูลบุคคล โปรดระบุ<u>ปัญหา อุปสรรค</u> พร้อมทั้งประเมินระดับของปัญหา อุปสรรค (ถ้าไม่มีปัญหา อุปสรรค โปรดข้ามไปข้อถัดไป) 1.2.1..... ..... 1.2.2..... ..... 1.2.3..... ..... โปรดระบุ<u>ข้อเสนอแนะ</u>ในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค					
1.3 การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางเครือญาติ โปรดระบุ<u>ปัญหา อุปสรรค</u> พร้อมทั้งประเมินระดับของปัญหา อุปสรรค (ถ้าไม่มีปัญหา อุปสรรค โปรดข้ามไปข้อถัดไป) 1.3.1.....					

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของภารกิจปราบปรามการทุจริต	ระดับของปัญหาอุปสรรค				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1.3.2..... ..... 1.3.3..... ..... โปรดระบุข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค					
1.4 การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางผลประโยชน์ โปรดระบุปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งประเมินระดับของปัญหา อุปสรรค (ถ้าไม่มีปัญหา อุปสรรค โปรดข้ามไปข้อถัดไป) 1.4.1..... ..... 1.4.2..... ..... 1.4.3..... ..... โปรดระบุข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค					
1.5 การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางการเมือง โปรดระบุปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งประเมินระดับของปัญหา อุปสรรค (ถ้าไม่มีปัญหา อุปสรรค โปรดข้ามไปข้อถัดไป) 1.5.1..... ..... 1.5.2..... ..... 1.5.3..... ..... โปรดระบุข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค					

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของภารกิจปราบปรามการทุจริต	ระดับของปัญหาอุปสรรค				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1.6 การตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคล หรือพฤติกรรมแห่งการกระทำหรือแผนประทุษกรรม โปรดระบุปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งประเมินระดับของปัญหา อุปสรรค (ถ้าไม่มีปัญหา อุปสรรค โปรดข้ามไปข้อถัดไป) 1.6.1..... ..... 1.6.2..... ..... 1.6.3..... ..... โปรดระบุข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค					
1.7 การร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง/สอบปากคำบุคคล โปรดระบุปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งประเมินระดับของปัญหา อุปสรรค (ถ้าไม่มีปัญหา อุปสรรค โปรดข้ามไปข้อถัดไป) 1.7.1..... ..... 1.7.2..... ..... 1.7.3..... ..... โปรดระบุข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค					
1.8 การสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคล/บุคคล โปรดระบุปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งประเมินระดับของปัญหา อุปสรรค (ถ้าไม่มีปัญหา อุปสรรค โปรดข้ามไปข้อถัดไป) 1.8.1..... ..... 1.8.2..... ..... 1.8.3.....					

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของภารกิจปราบปรามการทุจริต	ระดับของปัญหาอุปสรรค				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
โปรดระบุข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค					
1.9 การตรวจสอบในประเด็นอื่น ๆ เช่น ทรัพย์สิน สถานที่ ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต โปรดระบุปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งประเมินระดับของปัญหา อุปสรรค (ถ้าไม่มีปัญหา อุปสรรค โปรดข้ามไปข้อถัดไป) 1.9.1..... ..... 1.9.2..... ..... 1.9.3..... ..... โปรดระบุข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค					
2. การสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทุจริตตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ม.49) โปรดระบุปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งประเมินระดับของปัญหา อุปสรรค (ถ้าไม่มีปัญหา อุปสรรค โปรดข้ามไปข้อถัดไป) 2.1..... ..... 2.2..... ..... 2.3..... ..... โปรดระบุข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค					
3. การจัดทำฐานข้อมูลการสืบสวนของบุคคลเป้าหมาย (BI) โปรดระบุปัญหา พร้อมทั้งประเมินระดับของปัญหา อุปสรรค (ถ้าไม่มีปัญหา อุปสรรค โปรดข้ามไปข้อถัดไป)					

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของภารกิจปราบปรามการทุจริต	ระดับของปัญหาอุปสรรค				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
3.1..... ..... 3.2..... ..... 3.3..... ..... โปรดระบุข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค					
4. การตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลเพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบไต่สวน โปรดระบุปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งประเมินระดับของปัญหา อุปสรรค (ถ้าไม่มีปัญหา อุปสรรค โปรดข้ามไปข้อถัดไป) 4.1..... ..... 4.2..... ..... 4.3..... ..... โปรดระบุข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค					
5. การตรวจสอบข้อเท็จจริงในการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยาน โปรดระบุปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งประเมินระดับของปัญหา อุปสรรค (ถ้าไม่มีปัญหา อุปสรรค โปรดข้ามไปข้อถัดไป) 5.1..... ..... 5.2..... ..... 5.3..... ..... โปรดระบุข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค					

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของภารกิจปราบปรามการทุจริต	ระดับของปัญหาอุปสรรค				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
6. การสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ โปรดระบุปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งประเมินระดับของปัญหา อุปสรรค (ถ้าไม่มีปัญหา อุปสรรค โปรดข้ามไปข้อถัดไป) 6.1..... ..... 6.2..... ..... 6.3..... ..... โปรดระบุข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค					
7. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โปรดระบุปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งประเมินระดับของปัญหา อุปสรรค (ถ้าไม่มีปัญหา อุปสรรค โปรดข้ามไปข้อถัดไป) 7.1..... ..... 7.2..... ..... 7.3..... ..... โปรดระบุข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค					
● **ด้านโครงสร้างอัตรากำลัง** โปรดระบุปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งประเมินระดับของปัญหา อุปสรรค (ถ้าไม่มีปัญหา อุปสรรค โปรดข้ามไปข้อถัดไป) 1..... ..... 2..... ..... 3..... ..... โปรดระบุข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค					

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของภารกิจปราบปรามการทุจริต	ระดับของปัญหาอุปสรรค				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
● **ด้านทักษะและองค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสืบสวน** โปรดระบุปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งประเมินระดับของปัญหา อุปสรรค (ถ้าไม่มีปัญหา อุปสรรค โปรดข้ามไปข้อถัดไป) 1..... ..... 2..... ..... 3..... ..... โปรดระบุข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค					
● **ด้านกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานสืบสวน** โปรดระบุปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งประเมินระดับของปัญหา อุปสรรค (ถ้าไม่มีปัญหา อุปสรรค โปรดข้ามไปข้อถัดไป) 1..... ..... 2..... ..... 3..... ..... โปรดระบุข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค					
● **ด้านการบริหารจัดการ (เช่น งบประมาณ เครื่องมือ การมอบหมายงาน)** โปรดระบุปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งประเมินระดับของปัญหา อุปสรรค (ถ้าไม่มีปัญหา อุปสรรค โปรดข้ามไปข้อถัดไป) 1..... ..... 2..... ..... 3..... ..... โปรดระบุข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค					

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของภารกิจปราบปรามการทุจริต	ระดับของปัญหาอุปสรรค				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
● **ด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากข้างต้น** โปรดระบุปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งประเมินระดับของปัญหา อุปสรรค (ถ้าไม่มีปัญหา อุปสรรค โปรดข้ามไปข้อถัดไป) 1..... ..... 2..... ..... 3..... ..... โปรดระบุข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค					

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ขอขอบคุณนักสืบสวนคดีทุจริตทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

หมายเหตุ : กรุณาส่งแบบสอบถามกลับมายังสำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายในวันที่ 23 มกราคม 2569 ทาง e-mail : hrcoen06@gmail.com

สำหรับพนักงานไต่สวน



แบบสอบถาม
การดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของภารกิจปราบปรามการทุจริต

<u>คำชี้แจง</u>

1. แบบสอบถามฉบับนี้สร้างขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคของภารกิจสืบสวน สำนักงาน ป.ป.ช. ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของภารกิจปราบปรามการทุจริต อันนำมาสู่การจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง “การประเมินผลการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช.”

2. ขอความกรุณาท่านตอบคำถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง ซึ่งข้อมูลที่ท่านตอบในแบบสอบถามจะเป็นความลับ และนำเสนอในภาพรวมเท่านั้น

3. แบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 การขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายสืบสวนในภารกิจปราบปรามการทุจริต ในรอบ 3 ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568) ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคที่ท่านพบจากการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายสืบสวนในภารกิจปราบปรามการทุจริต และส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวนในภารกิจปราบปรามการทุจริต

4. กรุณารวบรวมแบบสอบถามส่งสำนักวิจัยและบริการวิชาการฯ ทางไปรษณีย์ หรือสแกนส่งไฟล์ในรูปแบบ pdf มาทาง e-mail : hrcoen06@gmail.com ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569

<u>นิยามศัพท์</u>

การสนับสนุนการปฏิบัติงานของภารกิจปราบปรามการทุจริต หมายถึง การที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายให้สนับสนุนการปฏิบัติงานของภารกิจปราบปรามการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น ขั้นตอนการไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น และขั้นตอนหลังจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือทั้งหมด เช่น การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง การติดตามบุคคลตามหมายจับ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

<u>คำชี้แจง</u>: โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน ☐ และเติมข้อมูลในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน

1. หน่วยงานที่สังกัด

☐ 1. ส่วนกลาง โปรดระบุ.....

☐ 2. ส่วนภูมิภาค/จังหวัด โปรดระบุ.....

2. ระดับตำแหน่ง

☐ ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน
☐ พนักงานไต่สวนระดับต้น
☐ พนักงานไต่สวนระดับกลาง
☐ พนักงานไต่สวนระดับสูง
☐ พนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญ

ส่วนที่ 2 การขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายสืบสวนในภารกิจปราบปรามการทุจริตในรอบ 3 ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568)

<u>คำชี้แจง</u>: โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน ☐ และเติมข้อมูลในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน

เรื่องที่ 1	เรื่องที่ 2	เรื่องที่ 3	เรื่องที่ 4
1.1 ปีงบประมาณที่มีการนำงานสืบสวนมาสนับสนุน ☐ 2566 ☐ 2567 ☐ 2568	**1.1 ปีงบประมาณที่มีการนำงานสืบสวนมาสนับสนุน** ☐ 2566 ☐ 2567 ☐ 2568	**1.1 ปีงบประมาณที่มีการนำงานสืบสวนมาสนับสนุน** ☐ 2566 ☐ 2567 ☐ 2568	**1.1 ปีงบประมาณที่มีการนำงานสืบสวนมาสนับสนุน** ☐ 2566 ☐ 2567 ☐ 2568
1.2 ประเภทเรื่องกล่าวหา ☐ ทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง ☐ ทุจริตในการจัดทำงบประมาณ/โครงการ/เบิกจ่ายเงินในโครงการเป็นเท็จ ☐ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ☐ เรียกรับสินบนของทุกประเภทคดี ☐ ยักยอก/เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของราชการ ☐ การบริหารงานบุคคล ☐ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ☐ ทุจริตออกเอกสารสิทธิที่ดิน ☐ ฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง	**1.2 ประเภทเรื่องกล่าวหา** ☐ ทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง ☐ ทุจริตในการจัดทำงบประมาณ/โครงการ/เบิกจ่ายเงินในโครงการเป็นเท็จ ☐ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ☐ เรียกรับสินบนของทุกประเภทคดี ☐ ยักยอก/เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของราชการ ☐ การบริหารงานบุคคล ☐ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ☐ ทุจริตออกเอกสารสิทธิที่ดิน ☐ ฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง	**1.2 ประเภทเรื่องกล่าวหา** ☐ ทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง ☐ ทุจริตในการจัดทำงบประมาณ/โครงการ/เบิกจ่ายเงินในโครงการเป็นเท็จ ☐ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ☐ เรียกรับสินบนของทุกประเภทคดี ☐ ยักยอก/เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของราชการ ☐ การบริหารงานบุคคล ☐ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ☐ ทุจริตออกเอกสารสิทธิที่ดิน ☐ ฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง	**1.2 ประเภทเรื่องกล่าวหา** ☐ ทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง ☐ ทุจริตในการจัดทำงบประมาณ/โครงการ/เบิกจ่ายเงินในโครงการเป็นเท็จ ☐ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ☐ เรียกรับสินบนของทุกประเภทคดี ☐ ยักยอก/เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของราชการ ☐ การบริหารงานบุคคล ☐ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ☐ ทุจริตออกเอกสารสิทธิที่ดิน ☐ ฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง
1.3 ขนาดคดี ☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL	**1.3 ขนาดคดี** ☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL	**1.3 ขนาดคดี** ☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL	**1.3 ขนาดคดี** ☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL
1.4 งานที่มอบหมายให้ฝ่ายสืบสวนสนับสนุน **<u>1.4.1 ขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา (ถ้ามี)</u>** ☐ การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/กล่าวหาในชั้นต้น ☐ การตรวจสอบ/สืบค้นข้อมูลบุคคล ☐ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางเครือญาติ ☐ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางผลประโยชน์ ☐ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางการเมือง ☐ การตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคล หรือพฤติกรรมแห่งการกระทำ หรือแผนประทุษกรรม ☐ การร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง/สอบปากคำบุคคล	**1.4 งานที่มอบหมายให้ฝ่ายสืบสวนสนับสนุน** **<u>1.4.1 ขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา (ถ้ามี)</u>** ☐ การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/กล่าวหาในชั้นต้น ☐ การตรวจสอบ/สืบค้นข้อมูลบุคคล ☐ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางเครือญาติ ☐ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางผลประโยชน์ ☐ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางการเมือง ☐ การตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคล หรือพฤติกรรมแห่งการกระทำ หรือแผนประทุษกรรม ☐ การร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง/สอบปากคำบุคคล	**1.4 งานที่มอบหมายให้ฝ่ายสืบสวนสนับสนุน** **<u>1.4.1 ขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา (ถ้ามี)</u>** ☐ การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/กล่าวหาในชั้นต้น ☐ การตรวจสอบ/สืบค้นข้อมูลบุคคล ☐ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางเครือญาติ ☐ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางผลประโยชน์ ☐ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางการเมือง ☐ การตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคล หรือพฤติกรรมแห่งการกระทำ หรือแผนประทุษกรรม ☐ การร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง/สอบปากคำบุคคล	**1.4 งานที่มอบหมายให้ฝ่ายสืบสวนสนับสนุน** **<u>1.4.1 ขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา (ถ้ามี)</u>** ☐ การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/กล่าวหาในชั้นต้น ☐ การตรวจสอบ/สืบค้นข้อมูลบุคคล ☐ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางเครือญาติ ☐ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางผลประโยชน์ ☐ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางการเมือง ☐ การตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคล หรือพฤติกรรมแห่งการกระทำ หรือแผนประทุษกรรม ☐ การร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง/สอบปากคำบุคคล

เรื่องที่ 1	เรื่องที่ 2	เรื่องที่ 3	เรื่องที่ 4
☐ การสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคล/บุคคล ☐ การตรวจสอบในประเด็นอื่น ๆ เช่น ทรัพย์สิน สถานที่ ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ☐ การสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัย (ม.49) ☐ การปฏิบัติงานอื่น ๆ โปรดระบุ .... **ระดับความครบถ้วนของงานที่มอบหมาย เช่น ข้อมูลที่ฝ่ายสืบสวนส่งกลับครบถ้วน หรืองานที่มอบหมายบรรลุภารกิจ** ☐ ครบถ้วนดีมาก (ดำเนินงานครบทุกขั้นตอน ถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่มีข้อบกพร่อง) ☐ ครบถ้วนปานกลาง (ดำเนินงานครบถ้วนบางส่วน ยังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุง) ☐ ต้องปรับปรุง (ไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามที่มอบหมาย หรือไม่ครบถ้วนหลายประเด็น) **ระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวน** ☐ เร็วกว่ากำหนด ☐ ตามกำหนด ☐ ช้ากว่ากำหนด	☐ การสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคล/บุคคล ☐ การตรวจสอบในประเด็นอื่น ๆ เช่น ทรัพย์สิน สถานที่ ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ☐ การสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัย (ม.49) ☐ การปฏิบัติงานอื่น ๆ โปรดระบุ .... **ระดับความครบถ้วนของงานที่มอบหมาย เช่น ข้อมูลที่ฝ่ายสืบสวนส่งกลับครบถ้วน หรืองานที่มอบหมายบรรลุภารกิจ** ☐ ครบถ้วนดีมาก (ดำเนินงานครบทุกขั้นตอน ถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่มีข้อบกพร่อง) ☐ ครบถ้วนปานกลาง (ดำเนินงานครบถ้วนบางส่วน ยังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุง) ☐ ต้องปรับปรุง (ไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามที่มอบหมาย หรือไม่ครบถ้วนหลายประเด็น) **ระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวน** ☐ เร็วกว่ากำหนด ☐ ตามกำหนด ☐ ช้ากว่ากำหนด	☐ การสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคล/บุคคล ☐ การตรวจสอบในประเด็นอื่น ๆ เช่น ทรัพย์สิน สถานที่ ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ☐ การสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัย (ม.49) ☐ การปฏิบัติงานอื่น ๆ โปรดระบุ .... **ระดับความครบถ้วนของงานที่มอบหมาย เช่น ข้อมูลที่ฝ่ายสืบสวนส่งกลับครบถ้วน หรืองานที่มอบหมายบรรลุภารกิจ** ☐ ครบถ้วนดีมาก (ดำเนินงานครบทุกขั้นตอน ถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่มีข้อบกพร่อง) ☐ ครบถ้วนปานกลาง (ดำเนินงานครบถ้วนบางส่วน ยังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุง) ☐ ต้องปรับปรุง (ไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามที่มอบหมาย หรือไม่ครบถ้วนหลายประเด็น) **ระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวน** ☐ เร็วกว่ากำหนด ☐ ตามกำหนด ☐ ช้ากว่ากำหนด	☐ การสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคล/บุคคล ☐ การตรวจสอบในประเด็นอื่น ๆ เช่น ทรัพย์สิน สถานที่ ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ☐ การสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัย (ม.49) ☐ การปฏิบัติงานอื่น ๆ โปรดระบุ .... **ระดับความครบถ้วนของงานที่มอบหมาย เช่น ข้อมูลที่ฝ่ายสืบสวนส่งกลับครบถ้วน หรืองานที่มอบหมายบรรลุภารกิจ** ☐ ครบถ้วนดีมาก (ดำเนินงานครบทุกขั้นตอน ถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่มีข้อบกพร่อง) ☐ ครบถ้วนปานกลาง (ดำเนินงานครบถ้วนบางส่วน ยังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุง) ☐ ต้องปรับปรุง (ไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามที่มอบหมาย หรือไม่ครบถ้วนหลายประเด็น) **ระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวน** ☐ เร็วกว่ากำหนด ☐ ตามกำหนด ☐ ช้ากว่ากำหนด

เรื่องที่ 1	เรื่องที่ 2	เรื่องที่ 3	เรื่องที่ 4
1.4.2 ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น (ถ้ามี) ☐ การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/กล่าวหาในชั้นต้น ☐ การตรวจสอบ/สืบค้นข้อมูลบุคคล ☐ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางเครือญาติ ☐ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางผลประโยชน์ ☐ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางการเมือง ☐ การตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคล หรือพฤติกรรมแห่งการกระทำ หรือแผนประทุษกรรม ☐ การร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง/สอบปากคำบุคคล ☐ การสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคล/บุคคล ☐ การตรวจสอบในประเด็นอื่น ๆ เช่น ทรัพย์สิน สถานที่ ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ☐ การสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัย (ม.49) ☐ การจัดทำฐานข้อมูลสืบสวนบุคคลเป้าหมาย (BI) ☐ การตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล เพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคล ☐ การตรวจสอบข้อเท็จจริงในการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยาน ☐ การปฏิบัติงานอื่น ๆ โปรดระบุ	**1.4.2 ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น (ถ้ามี)** ☐ การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/กล่าวหาในชั้นต้น ☐ การตรวจสอบ/สืบค้นข้อมูลบุคคล ☐ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางเครือญาติ ☐ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางผลประโยชน์ ☐ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางการเมือง ☐ การตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคล หรือพฤติกรรมแห่งการกระทำ หรือแผนประทุษกรรม ☐ การร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง/สอบปากคำบุคคล ☐ การสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคล/บุคคล ☐ การตรวจสอบในประเด็นอื่น ๆ เช่น ทรัพย์สิน สถานที่ ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ☐ การสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัย (ม.49) ☐ การจัดทำฐานข้อมูลสืบสวนบุคคลเป้าหมาย (BI) ☐ การตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล เพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคล ☐ การตรวจสอบข้อเท็จจริงในการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยาน ☐ การปฏิบัติงานอื่น ๆ โปรดระบุ	**1.4.2 ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น (ถ้ามี)** ☐ การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/กล่าวหาในชั้นต้น ☐ การตรวจสอบ/สืบค้นข้อมูลบุคคล ☐ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางเครือญาติ ☐ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางผลประโยชน์ ☐ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางการเมือง ☐ การตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคล หรือพฤติกรรมแห่งการกระทำ หรือแผนประทุษกรรม ☐ การร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง/สอบปากคำบุคคล ☐ การสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคล/บุคคล ☐ การตรวจสอบในประเด็นอื่น ๆ เช่น ทรัพย์สิน สถานที่ ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ☐ การสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัย (ม.49) ☐ การจัดทำฐานข้อมูลสืบสวนบุคคลเป้าหมาย (BI) ☐ การตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล เพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคล ☐ การตรวจสอบข้อเท็จจริงในการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยาน ☐ การปฏิบัติงานอื่น ๆ โปรดระบุ	**1.4.2 ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น (ถ้ามี)** ☐ การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/กล่าวหาในชั้นต้น ☐ การตรวจสอบ/สืบค้นข้อมูลบุคคล ☐ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางเครือญาติ ☐ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางผลประโยชน์ ☐ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางการเมือง ☐ การตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคล หรือพฤติกรรมแห่งการกระทำ หรือแผนประทุษกรรม ☐ การร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง/สอบปากคำบุคคล ☐ การสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคล/บุคคล ☐ การตรวจสอบในประเด็นอื่น ๆ เช่น ทรัพย์สิน สถานที่ ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ☐ การสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัย (ม.49) ☐ การจัดทำฐานข้อมูลสืบสวนบุคคลเป้าหมาย (BI) ☐ การตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล เพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคล ☐ การตรวจสอบข้อเท็จจริงในการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยาน ☐ การปฏิบัติงานอื่น ๆ โปรดระบุ ....

เรื่องที่ 1	เรื่องที่ 2	เรื่องที่ 3	เรื่องที่ 4
ระดับความครบถ้วนของงานที่มอบหมาย เช่น ข้อมูลที่ฝ่ายสืบสวนส่งกลับครบถ้วน หรืองานที่มอบหมายบรรลุภารกิจ ☐ ครบถ้วนดีมาก (ดำเนินงานครบทุกขั้นตอน ถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่มีข้อบกพร่อง) ☐ ครบถ้วนปานกลาง (ดำเนินงานครบถ้วนบางส่วน ยังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุง) ☐ ต้องปรับปรุง (ไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามที่มอบหมาย หรือไม่ครบถ้วนหลายประเด็น) **ระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวน** ☐ เร็วกว่ากำหนด ☐ ตามกำหนด ☐ ช้ากว่ากำหนด	**ระดับความครบถ้วนของงานที่มอบหมาย เช่น ข้อมูลที่ฝ่ายสืบสวนส่งกลับครบถ้วน หรืองานที่มอบหมายบรรลุภารกิจ** ☐ ครบถ้วนดีมาก (ดำเนินงานครบทุกขั้นตอน ถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่มีข้อบกพร่อง) ☐ ครบถ้วนปานกลาง (ดำเนินงานครบถ้วนบางส่วน ยังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุง) ☐ ต้องปรับปรุง (ไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามที่มอบหมาย หรือไม่ครบถ้วนหลายประเด็น) **ระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวน** ☐ เร็วกว่ากำหนด ☐ ตามกำหนด ☐ ช้ากว่ากำหนด	**ระดับความครบถ้วนของงานที่มอบหมาย เช่น ข้อมูลที่ฝ่ายสืบสวนส่งกลับครบถ้วน หรืองานที่มอบหมายบรรลุภารกิจ** ☐ ครบถ้วนดีมาก (ดำเนินงานครบทุกขั้นตอน ถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่มีข้อบกพร่อง) ☐ ครบถ้วนปานกลาง (ดำเนินงานครบถ้วนบางส่วน ยังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุง) ☐ ต้องปรับปรุง (ไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามที่มอบหมาย หรือไม่ครบถ้วนหลายประเด็น) **ระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวน** ☐ เร็วกว่ากำหนด ☐ ตามกำหนด ☐ ช้ากว่ากำหนด	**ระดับความครบถ้วนของงานที่มอบหมาย เช่น ข้อมูลที่ฝ่ายสืบสวนส่งกลับครบถ้วน หรืองานที่มอบหมายบรรลุภารกิจ** ☐ ครบถ้วนดีมาก (ดำเนินงานครบทุกขั้นตอน ถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่มีข้อบกพร่อง) ☐ ครบถ้วนปานกลาง (ดำเนินงานครบถ้วนบางส่วน ยังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุง) ☐ ต้องปรับปรุง (ไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามที่มอบหมาย หรือไม่ครบถ้วนหลายประเด็น) **ระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวน** ☐ เร็วกว่ากำหนด ☐ ตามกำหนด ☐ ช้ากว่ากำหนด
1.4.3 ขั้นตอนการไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น (ถ้ามี) ☐ การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/กล่าวหาในชั้นต้น ☐ การตรวจสอบ/สืบค้นข้อมูลบุคคล ☐ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางเครือญาติ ☐ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางผลประโยชน์ ☐ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางการเมือง ☐ การตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคล หรือพฤติกรรมแห่งการกระทำ หรือแผนประทุษกรรม ☐ การร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง/สอบปากคำบุคคล ☐ การสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคล/บุคคล	**1.4.3 ขั้นตอนการไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น (ถ้ามี)** ☐ การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/กล่าวหาในชั้นต้น ☐ การตรวจสอบ/สืบค้นข้อมูลบุคคล ☐ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางเครือญาติ ☐ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางผลประโยชน์ ☐ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางการเมือง ☐ การตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคล หรือพฤติกรรมแห่งการกระทำ หรือแผนประทุษกรรม ☐ การร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง/สอบปากคำบุคคล ☐ การสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคล/บุคคล	**1.4.3 ขั้นตอนการไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น (ถ้ามี)** ☐ การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/กล่าวหาในชั้นต้น ☐ การตรวจสอบ/สืบค้นข้อมูลบุคคล ☐ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางเครือญาติ ☐ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางผลประโยชน์ ☐ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางการเมือง ☐ การตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคล หรือพฤติกรรมแห่งการกระทำ หรือแผนประทุษกรรม ☐ การร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง/สอบปากคำบุคคล ☐ การสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคล/บุคคล	**1.4.3 ขั้นตอนการไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น (ถ้ามี)** ☐ การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/กล่าวหาในชั้นต้น ☐ การตรวจสอบ/สืบค้นข้อมูลบุคคล ☐ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางเครือญาติ ☐ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางผลประโยชน์ ☐ การตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางการเมือง ☐ การตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคล หรือพฤติกรรมแห่งการกระทำ หรือแผนประทุษกรรม ☐ การร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง/สอบปากคำบุคคล ☐ การสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคล/บุคคล

เรื่องที่ 1	เรื่องที่ 2	เรื่องที่ 3	เรื่องที่ 4
☐ การตรวจสอบในประเด็นอื่น ๆ เช่น ทรัพย์สิน สถานที่ ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ☐ การสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัย (ม.49) ☐ การจัดทำฐานข้อมูลสืบสวนบุคคลเป้าหมาย (BI) ☐ การตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล เพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคล ☐ การตรวจสอบข้อเท็จจริงในการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยาน ☐ การสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ ☐ การปฏิบัติงานอื่น ๆ โปรดระบุ .... **ระดับความครบถ้วนของงานที่มอบหมาย เช่น ข้อมูลที่ฝ่ายสืบสวนส่งกลับครบถ้วน หรืองานที่มอบหมายบรรลุภารกิจ** ☐ ครบถ้วนดีมาก (ดำเนินงานครบทุกขั้นตอน ถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่มีข้อบกพร่อง) ☐ ครบถ้วนปานกลาง (ดำเนินงานครบถ้วนบางส่วน ยังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุง) ☐ ต้องปรับปรุง (ไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามที่มอบหมาย หรือไม่ครบถ้วนหลายประเด็น) **ระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวน** ☐ เร็วกว่ากำหนด ☐ ตามกำหนด ☐ ช้ากว่ากำหนด	☐ การตรวจสอบในประเด็นอื่น ๆ เช่น ทรัพย์สิน สถานที่ ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ☐ การสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัย (ม.49) ☐ การจัดทำฐานข้อมูลสืบสวนบุคคลเป้าหมาย (BI) ☐ การตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล เพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคล ☐ การตรวจสอบข้อเท็จจริงในการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยาน ☐ การสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ ☐ การปฏิบัติงานอื่น ๆ โปรดระบุ .... **ระดับความครบถ้วนของงานที่มอบหมาย เช่น ข้อมูลที่ฝ่ายสืบสวนส่งกลับครบถ้วน หรืองานที่มอบหมายบรรลุภารกิจ** ☐ ครบถ้วนดีมาก (ดำเนินงานครบทุกขั้นตอน ถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่มีข้อบกพร่อง) ☐ ครบถ้วนปานกลาง (ดำเนินงานครบถ้วนบางส่วน ยังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุง) ☐ ต้องปรับปรุง (ไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามที่มอบหมาย หรือไม่ครบถ้วนหลายประเด็น) **ระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวน** ☐ เร็วกว่ากำหนด ☐ ตามกำหนด ☐ ช้ากว่ากำหนด	☐ การตรวจสอบในประเด็นอื่น ๆ เช่น ทรัพย์สิน สถานที่ ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ☐ การสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัย (ม.49) ☐ การจัดทำฐานข้อมูลสืบสวนบุคคลเป้าหมาย (BI) ☐ การตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล เพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคล ☐ การตรวจสอบข้อเท็จจริงในการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยาน ☐ การสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ ☐ การปฏิบัติงานอื่น ๆ โปรดระบุ .... **ระดับความครบถ้วนของงานที่มอบหมาย เช่น ข้อมูลที่ฝ่ายสืบสวนส่งกลับครบถ้วน หรืองานที่มอบหมายบรรลุภารกิจ** ☐ ครบถ้วนดีมาก (ดำเนินงานครบทุกขั้นตอน ถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่มีข้อบกพร่อง) ☐ ครบถ้วนปานกลาง (ดำเนินงานครบถ้วนบางส่วน ยังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุง) ☐ ต้องปรับปรุง (ไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามที่มอบหมาย หรือไม่ครบถ้วนหลายประเด็น) **ระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวน** ☐ เร็วกว่ากำหนด ☐ ตามกำหนด ☐ ช้ากว่ากำหนด	☐ การตรวจสอบในประเด็นอื่น ๆ เช่น ทรัพย์สิน สถานที่ ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ☐ การสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัย (ม.49) ☐ การจัดทำฐานข้อมูลสืบสวนบุคคลเป้าหมาย (BI) ☐ การตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล เพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคล ☐ การตรวจสอบข้อเท็จจริงในการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยาน ☐ การสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ ☐ การปฏิบัติงานอื่น ๆ โปรดระบุ .... **ระดับความครบถ้วนของงานที่มอบหมาย เช่น ข้อมูลที่ฝ่ายสืบสวนส่งกลับครบถ้วน หรืองานที่มอบหมายบรรลุภารกิจ** ☐ ครบถ้วนดีมาก (ดำเนินงานครบทุกขั้นตอน ถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่มีข้อบกพร่อง) ☐ ครบถ้วนปานกลาง (ดำเนินงานครบถ้วนบางส่วน ยังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุง) ☐ ต้องปรับปรุง (ไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามที่มอบหมาย หรือไม่ครบถ้วนหลายประเด็น) **ระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวน** ☐ เร็วกว่ากำหนด ☐ ตามกำหนด ☐ ช้ากว่ากำหนด

เรื่องที่ 1	เรื่องที่ 2	เรื่องที่ 3	เรื่องที่ 4
1.4.4 ขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิด (ถ้ามี) ☐ การจัดทำฐานข้อมูลสืบสวนบุคคลเป้าหมาย (BI) ☐ การตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลเพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคล ☐ การตรวจสอบข้อเท็จจริงในการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยาน ☐ การสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ ☐ การปฏิบัติงานอื่น ๆ โปรดระบุ .... **ระดับความครบถ้วนของงานที่มอบหมาย เช่น ข้อมูลที่ฝ่ายสืบสวนส่งกลับครบถ้วน หรืองานที่มอบหมายบรรลุภารกิจ** ☐ ครบถ้วนดีมาก (ดำเนินงานครบทุกขั้นตอน ถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่มีข้อบกพร่อง) ☐ ครบถ้วนปานกลาง (ดำเนินงานครบถ้วนบางส่วน ยังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุง) ☐ ต้องปรับปรุง (ไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามที่มอบหมาย หรือไม่ครบถ้วนหลายประเด็น) **ระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวน** ☐ เร็วกว่ากำหนด ☐ ตามกำหนด ☐ ช้ากว่ากำหนด	**1.4.4 ขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิด (ถ้ามี)** ☐ การจัดทำฐานข้อมูลสืบสวนบุคคลเป้าหมาย (BI) ☐ การตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลเพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคล ☐ การตรวจสอบข้อเท็จจริงในการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยาน ☐ การสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ ☐ การปฏิบัติงานอื่น ๆ โปรดระบุ .... **ระดับความครบถ้วนของงานที่มอบหมาย เช่น ข้อมูลที่ฝ่ายสืบสวนส่งกลับครบถ้วน หรืองานที่มอบหมายบรรลุภารกิจ** ☐ ครบถ้วนดีมาก (ดำเนินงานครบทุกขั้นตอน ถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่มีข้อบกพร่อง) ☐ ครบถ้วนปานกลาง (ดำเนินงานครบถ้วนบางส่วน ยังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุง) ☐ ต้องปรับปรุง (ไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามที่มอบหมาย หรือไม่ครบถ้วนหลายประเด็น) **ระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวน** ☐ เร็วกว่ากำหนด ☐ ตามกำหนด ☐ ช้ากว่ากำหนด	**1.4.4 ขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิด (ถ้ามี)** ☐ การจัดทำฐานข้อมูลสืบสวนบุคคลเป้าหมาย (BI) ☐ การตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลเพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคล ☐ การตรวจสอบข้อเท็จจริงในการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยาน ☐ การสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ ☐ การปฏิบัติงานอื่น ๆ โปรดระบุ .... **ระดับความครบถ้วนของงานที่มอบหมาย เช่น ข้อมูลที่ฝ่ายสืบสวนส่งกลับครบถ้วน หรืองานที่มอบหมายบรรลุภารกิจ** ☐ ครบถ้วนดีมาก (ดำเนินงานครบทุกขั้นตอน ถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่มีข้อบกพร่อง) ☐ ครบถ้วนปานกลาง (ดำเนินงานครบถ้วนบางส่วน ยังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุง) ☐ ต้องปรับปรุง (ไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามที่มอบหมาย หรือไม่ครบถ้วนหลายประเด็น) **ระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวน** ☐ เร็วกว่ากำหนด ☐ ตามกำหนด ☐ ช้ากว่ากำหนด	**1.4.4 ขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิด (ถ้ามี)** ☐ การจัดทำฐานข้อมูลสืบสวนบุคคลเป้าหมาย (BI) ☐ การตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลเพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคล ☐ การตรวจสอบข้อเท็จจริงในการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยาน ☐ การสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ ☐ การปฏิบัติงานอื่น ๆ โปรดระบุ .... **ระดับความครบถ้วนของงานที่มอบหมาย เช่น ข้อมูลที่ฝ่ายสืบสวนส่งกลับครบถ้วน หรืองานที่มอบหมายบรรลุภารกิจ** ☐ ครบถ้วนดีมาก (ดำเนินงานครบทุกขั้นตอน ถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่มีข้อบกพร่อง) ☐ ครบถ้วนปานกลาง (ดำเนินงานครบถ้วนบางส่วน ยังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุง) ☐ ต้องปรับปรุง (ไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามที่มอบหมาย หรือไม่ครบถ้วนหลายประเด็น) **ระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวน** ☐ เร็วกว่ากำหนด ☐ ตามกำหนด ☐ ช้ากว่ากำหนด

ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคที่ท่านพบจากการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายสืบสวนในภารกิจปราบปรามการทุจริต

.....

.....

.....

.....

.....

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวนในภารกิจปราบปรามการทุจริต

.....

.....

.....

.....

.....

ขอขอบคุณพนักงานไต่สวนทุกท่านที่สละเวลาและให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ภาคผนวก จ
แนวคำถามสัมภาษณ์เชิงลึก

แนวคำถามสัมภาษณ์เชิงลึก

ชุดที่ 1 : ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช.

- ปัจจุบันท่านมีนโยบาย/แนวทางการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต อย่างไร
- ภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. มีบทบาทและความสำคัญในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต อย่างไร
- กระบวนการบริหารจัดการงานสืบสวนในปัจจุบันมีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร
- ในการสืบสวนเพื่อสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตมีปัญหาและอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร (เช่น ปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณ บุคลากร เครื่องมือ เทคนิคการสืบสวน ข้อกฎหมาย การบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานสืบสวนอื่น เป็นต้น)
- ในภาพรวมของงานสืบสวนเพื่อสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพียงใด
- ท่านมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงงานสืบสวนเพื่อสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อย่างไรบ้าง

ชุดที่ 2 : นักสืบสวนคดีทุจริต

- งานสืบสวนมีส่วนช่วยสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตในกรณีใดบ้าง (เช่น การตรวจสอบข้อเท็จจริง การติดตามหมายจับ ฯลฯ) และแต่ละกรณีมีกระบวนการทำงานอย่างไร รวมถึงมีผู้เกี่ยวข้องและกฎหมายใดบ้าง
- ในการปฏิบัติงานสืบสวนในแต่ละกรณีข้างต้น มีปัญหาและอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร (เช่น ปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณ บุคลากร เครื่องมือ เทคนิคการสืบสวน ข้อกฎหมาย เป็นต้น)
- ในการทำงานสืบสวนกับหน่วยงานสืบสวนอื่น เช่น DSI ป.ป.ท. บก.ปปป. ตำรวจในพื้นที่ มีปัญหาและอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร
- ในการสืบสวนเพื่อสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งเสริมหรือขัดขวางความสำเร็จของการปฏิบัติงาน
- ท่านประเมินว่า การทำงานสืบสวนเพื่อสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตของตนเองและทีมงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด
- ท่านมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการทำงานให้สามารถปฏิบัติภารกิจสืบสวนที่สนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตได้ดียิ่ง

ชุดที่ 3: พนักงานไต่สวน

- ท่านมองเห็นบทบาทและความสำคัญของภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. อย่างไร โดยเฉพาะการนำมางานสืบสวนมาสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต
- ท่านเคยขอรับการสนับสนุนจากภารกิจสืบสวนในเรื่องอะไรบ้าง (เช่น การตรวจสอบข้อเท็จจริง การติดตามหมายจับ ฯลฯ)
- ปัญหาหรืออุปสรรคที่ท่านพบจากการขอรับการสนับสนุนจากภารกิจสืบสวนมีอะไรบ้าง เช่น ความล่าช้า คุณภาพของพยานหลักฐาน หรือการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
- ท่านประเมินว่าการทำงานสืบสวนเพื่อสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด
- ปัจจัยใดที่ทำให้ผลการสืบสวนหรือการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อภารกิจปราบปรามการทุจริตมากที่สุด
- ท่านมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการทำงานสืบสวนเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของภารกิจปราบปรามการทุจริตได้ดียิ่งขึ้นอย่างไร

ชุดที่ 4: หน่วยงานภายนอกที่ทำงานด้านสืบสวน

- บทบาทงานสืบสวนของหน่วยงานท่านเป็นอย่างไร และมีกระบวนการทำงานอย่างไร รวมทั้งมีผู้เกี่ยวข้องและกฎหมายใดบ้าง
- ท่านมองบทบาทของสำนักงาน ป.ป.ช. ในภารกิจสืบสวนเมื่อเทียบกับหน่วยงานอื่น ๆ อย่างไร
- การประสานงานและการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของท่านกับ ป.ป.ช. ในการสืบสวนการทุจริตมีลักษณะอย่างไร
- ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการประสานงานและทำงานร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. มีอะไรบ้าง
- ท่านมีเทคนิคหรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านการสืบสวนให้ประสบความสำเร็จอย่างไร เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ให้กับนักสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. (การสัมภาษณ์พยาน การเฝ้าสังเกตการณ์ การสะกดรอยติดตาม และการอำพราง)
- ท่านมีแนวทางบริหารจัดการหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรค ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนคดีทุจริตอย่างไร
- มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาความร่วมมือหรือการทำงานสืบสวนของ ป.ป.ช. อย่างไร

ชุดที่ 5: ผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน

- ท่านมีมุมมองอย่างไรต่อบทบาทของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการสืบสวนคดีทุจริต
- จากมุมมองวิชาการ ท่านคิดว่ากระบวนการสืบสวนของ ป.ป.ช. มีข้อดีและข้อจำกัดใดบ้าง
- ท่านมีเทคนิคหรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านการสืบสวนให้ประสบความสำเร็จอย่างไรที่อยากจะแชร์ประสบการณ์ให้กับนักสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. (การสัมภาษณ์พยาน การเฝ้าสังเกตการณ์ การสะกดรอยติดตาม และการอำพราง)
- ท่านมีแนวทางบริหารจัดการหรือแก้ไขปัญหาปัญหาอุปสรรค ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนคดีทุจริตอย่างไร
- ท่านมองประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานสืบสวนของ ป.ป.ช. อย่างไร เมื่อเทียบกับหน่วยงานอื่น หรือมาตรฐานสากลหรือหน่วยงานในต่างประเทศ
- ปัจจัยสำคัญที่ควรได้รับการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของงานสืบสวนคืออะไร
- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือเชิงโครงสร้างที่ควรมีเพื่อยกระดับการสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. คืออะไร

หมายเหตุ : 1. แนวคำถามสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

2. <u>นิยามศัพท์</u>

2.1 การสนับสนุนการปฏิบัติงานของภารกิจปราบปรามการทุจริต หมายถึง การที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายให้สนับสนุนการปฏิบัติงานของภารกิจปราบปรามการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น ขั้นตอนการไต่สวน และขั้นตอนหลังจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด เช่น การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง การติดตามบุคคลตามหมายจับ

2.2 ประสิทธิผล หมายถึง การที่พนักงานไต่สวน/คณะไต่สวน ส่งเรื่องให้นักสืบสวนฯ ไปดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วนักสืบสวนสามารถดำเนินการครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ข้อมูลที่ฝ่ายสืบสวนส่งกลับครบถ้วน หรืองานที่ได้รับมอบหมายบรรลุภารกิจ

2.3 ประสิทธิภาพ หมายถึง การที่พนักงานไต่สวน/คณะไต่สวนได้ส่งเรื่องให้นักสืบสวนฯ ไปดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วนักสืบสวนสามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้